Bundesarchiv

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums

Planungsgrundlagen für den Aufbau der Ostgebiete

o. J.

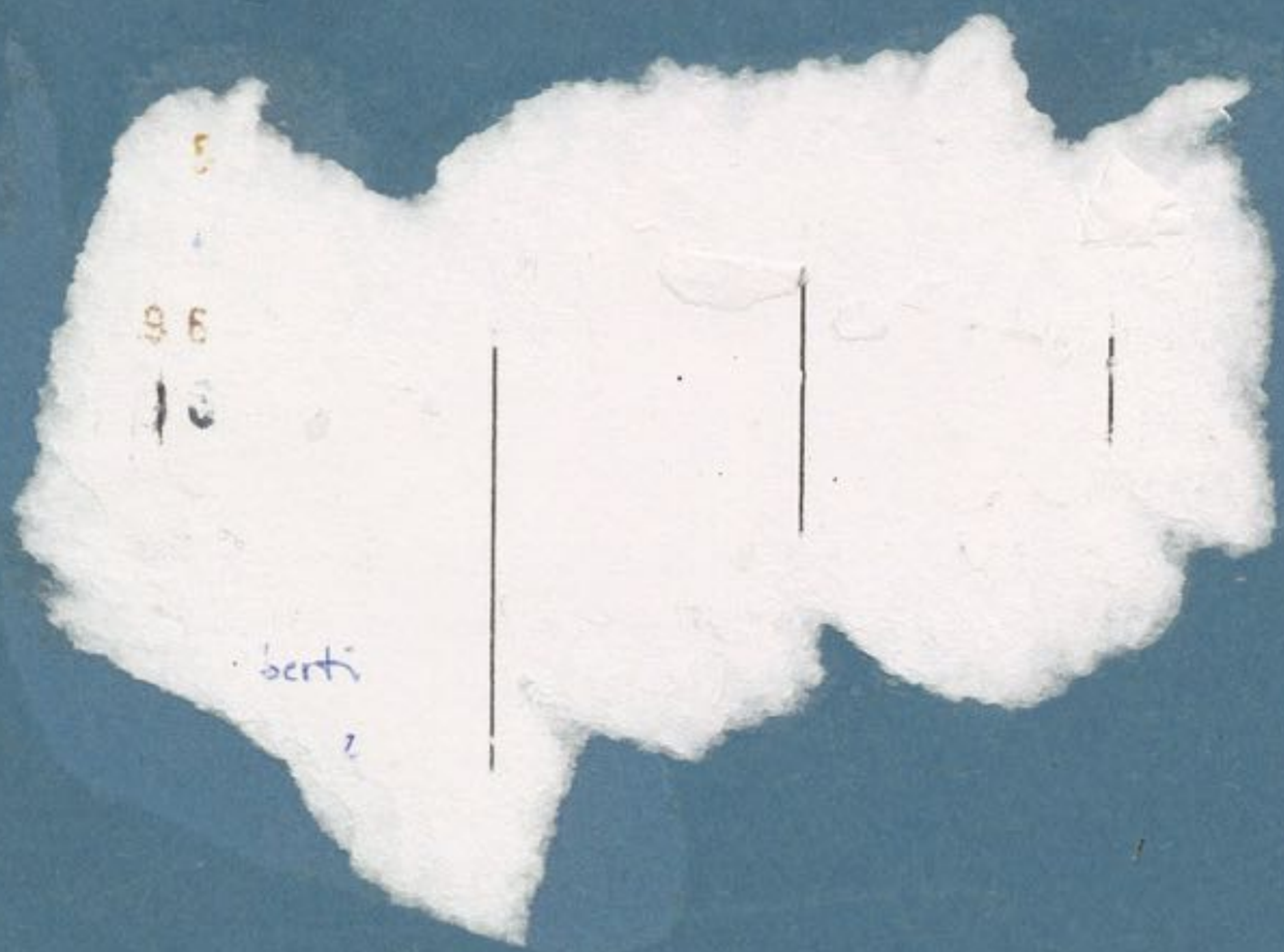
fol.
pag. 1— 119

Bundesarchiv
R 49 /
157

0 000321 254601
(fol. 1-119)

R49/157

Best.-Nr. 16583/1. Dr. Nr. 7482. 8000. 7. 59. REGIS GmbH., Beuel-Bonn. Nachdr. verb.



BENUTZERKOPIE
aus
Datenschutzgründen
entfernt

R 49/157
001

Der Reichsführer SS
Reichskommissar für die
Festigung deutschen Volkstums

Planungshauptabteilung.

Nur für den Dienstgebrauch!

P l a n u n g s g r u n d l a g e n

f ü r d e n A u f b a u d e r O s t g e b i e t e

A. A l l g e m e i n e G r u n d l a g e n

Das neue dem Reich angeschlossene Ostgebiet hat eine Gesamtfläche von 87 600 qkm. Die Bevölkerung betrug etwa 9 1/2 Mill. Der Anteil der polnischen Bevölkerung war in diesem Gebiet 1939 im Durchschnitt 82 %, der deutsche Anteil ungefähr 11 %.

Es wird im folgenden vorausgesetzt, daß die gesamte jüdische Bevölkerung dieses Gebietes von rund 560 000 bereits evakuiert ist bezw. noch im Laufe dieses Winters das Gebiet verlässt. Es ist daher praktisch mit einer Bevölkerung von 9 Mill. zu rechnen.

Jn den ehemaligen preußischen Provinzen Posen und Westpreußen nahm die deutsche Bevölkerung bei Ausbruch des Weltkrieges ungefähr 50 % ein, d.h. sie hielt sich mit der polnischen anteilmäßig die Waage.

Das erste, in den nächsten Jahren erreichbare Ziel muß sein, mindestens diesen Status von 1914 wieder herzustellen. Jst dieses Ziel erst einmal erreicht, so verläuft die weitere Eindeutschung stetig wachsend durch die Mitwirkung der aus dem Siedlertum und neuen Gebiet selbst hervorgehenden biologischen und wirtschaftlichen Kräfte. Die Wiederherstellung des Status von 1914 würde bedeuten, daß man zunächst die Zahl der jetzt in diesem Gebiet lebenden 1,1 Mill. Deutschen um 3,4 Mill. auf 4,5 Mill. vermehrt und Zug um Zug 3,4 Mill. Polen abschiebt. Jn den ehemaligen Provinzen Posen und Westpreußen müssen vor allem diejenigen Polen das Land

verlassen/

R 49157
001

verlassen, welche nach 1918 aus den östlichen Gebieten hier ansässig geworden sind.

Für die weitere Planung des gesamten Neuaufbaues ist aus allgemein volks- und wirtschaftspolitischen Gründen eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 100 je qkm, wie sie heute -allerdings bei einer bevölkerungsmäßig übersetzten Landwirtschaft- vorliegt, zugrunde gelegt. Diese Gesamtbevölkerungsdichte liegt etwa 30 - 40 % höher als die der Nachbarprovinzen Ostpreußen und Pommern und entspricht ungefähr der Bevölkerungsdichte von Bayern.

ohne fremde Arbeitskräfte unmöglich

Die Entwicklung und Erhaltung einer solchen Siedlungsdichte ist nur möglich bei einer sich auf gesunder Bodenordnung aufbauenden Gesamtwirtschaft. Die reinen Agrargebiete des Altreichs, wie z.B. Pommern und Mecklenburg, deren ländliche Zustände bei liberaler Bodenwirtschaft im Gegensatz zu den slawischen Gebieten des Ostens und Südostens vorwiegend aus rassischen Gründen eher zur Landflucht als zur agrarischen Überbevölkerung führten, besitzen Bevölkerungsdichten, die nicht höher als 60 sind. Aus diesem Grunde muß also das Ostgebiet aufgebaut werden als ein gemischt agrarisch-industrielles Gebiet mit einer ähnlichen Sozial- und Wirtschaftsstruktur, wie sie beispielsweise die gesündesten Gebiete Bayerns und unsere Nordwestprovinz Hannover besitzen. Die Sozialstruktur dieser Gebiete ist etwa folgende:

	%	Vergleichsweise dazu Reichsdurchschnitt %
Landw. Berufszugehörige	ca 35	21,0 !
Handwerk und Jndustrie	35	39,0
Handel und Verkehr	15	17,0
Öffentl. Dienste	7	8,0
Sonstige	8	15,0
		100,0

Diese Verhältniszahlen aus gesunden Altreichsgebieten können auch als Richtzahlen für die weitere

Planung/

(2)

R 49/107
002

R 49/157
003

Planung dienen. Sie werden selbstverständlich je nach den örtlichen, natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen Verschiebungen nach der einen oder anderen Richtung erfahren, aber im großen und ganzen als Richtzahlen geeignet sein.

Das entscheidende und wichtigste Element bei der Neugestaltung der Ostgebiete stellt das Bauerntum dar. Von seiner Arbeit am Boden hängt die Festigung des deutschen Volkstums und die endgültige Gewinnung des durch das Schwert gewonnenen Bodens entscheidend ab. Fortgang und Ausmaß der Eindeutschung der Ostgebiete wird daher ausschließlich davon bestimmt, wieviel geeignete Familien zur Neubildung deutschen Bauerntums in den nächsten Jahren angesetzt werden können. Mit dem Aufbau der neuen Dörfer und dem damit notwendig werdenden Verkehrs- und Wirtschaftsausbau kommen dann erfahrungsgemäß aus den übrigen Berufszweigen von selbst eine Menge Menschen in das Land und füllen so den Raum.

Es ist daher notwendig, sich zuerst einen Überblick über den Umfang der zu bewältigenden Siedlungsaufgabe zu verschaffen, und hierfür zunächst in großen Umrissen einen Generalplan aufzustellen.

R 49/57
003

R 49/157
004

B. A u s m a ß d e s l ä n d l i c h e n S i e d-
l u n g s w e r k e s.

Es wird, wie bereits oben gesagt, von der Zielsetzung ausgegangen, daß mindestens 35 % der Gesamtbevölkerung landwirtschaftliche Berufszugehörige sein sollen. Bei einer Gesamtbevölkerung von 9 Mill. würden also insgesamt 3,15 Mill. der Landwirtschaft angehören.

Wenn der Anteil der deutschen Bevölkerung im großen Durchschnitt bis auf 50 % vorerst vermehrt werden soll, dann muß im Hinblick auf die grundlegende Bedeutung, die der Neubildung von Bauerntum für die Festigung des Volkstums und Sicherung des Volksbodens zukommt, der Anteil der deutschen Bevölkerung auf dem Lande mindestens 70 % betragen. Es sind also vorerst 2,2 Mill. landwirtschaftliche Berufszugehörige deutscher Abstammung notwendig. Da von der bereits in den Ostgebieten ansässigen deutschen Bevölkerung etwa 2/3, d.h. 740 000 zum Landvolk gehören, fehlen also 1,46 Mill. landwirtschaftliche Berufszugehörige deutscher Abstammung.

Jn diesem Gesamtkontingent von 1,46 Mill. bilden naturgemäß die Betriebsinhaber einschließlich Landarbeiter mit Eigenland usw. den wichtigsten Kern. Er kann auf Grund der in Abschnitt D aufgeführten Einzelangaben mit etwa 230 - 240 000 angenommen werden. Unter Berücksichtigung der vorhandenen rund 40 000 volksdeutschen Betriebe sind also vorerst rund 200 000 Familien für die Neubildung deutschen Bauerntums nötig.

500
251/67 R

R 49/157
005

Die Größe dieser Siedlungsaufgabe wird am besten klar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß Friedrich der Große durch seine Kolonisationsarbeit schätzungsweise 400 000 Menschen, d.h. also ungefähr 70 - 80 000 Familien, in das Land zog und ansiedelte, und daß die preußische Ansiedlungskommission in 28jähriger Tätigkeit 28 000 Siedlerfamilien ansetzte. Die Siedlungstätigkeit der Nachkriegszeit erreichte in den Jahren 1919-1938 eine Zahl von insgesamt 78 000 Stellen.

Um eine planvolle Eindeutschung des Ostgebietes zu gewährleisten nach Maßgabe der vorhandenen Kräfte, ergibt sich also die Notwendigkeit der Heraushebung und Abgrenzung besonderer Siedlungszonen.

R 49/157
006

C. Die S i e d l u n g s z o n e 1.. O r d n u n g .

Für die Abgrenzung vordringlich zu besiedelnder Gebiete sind folgende strategische Gesichtspunkte massgebend:

1. Es muss zunächst an der Grenze des Generalgouvernements entlang ein Wall deutschen Volkstums in Gestalt eines tief gestaffelten Gürtels germanischer Bauernhöfe errichtet werden. Dieser Grenzwall trennt das vorerst im Reichsgebiet verbleibende Polentum vom Hinterland endgültig ab.

2. Es muss vordringlich das Hinterland der grösseren Städte mit deutschen Bauern dichter besiedelt werden.

3. Es muss ferner eine breite deutsche Volkstumsbrücke gewissermassen als Ost-West-Achse entstehen, die den Grenzwall mit dem Altreich verbindet.; ausserdem ist eine weitere schmalere Brücke zu bauendurch den ehemaligen Korridor über die Kreise Zempelburg, Bromberg, Kulm und Graudenz. Diese Volkstumsbrücken trennen dann die Reste des dazwischen liegenden polnischen Volkstums und schaffen so polnische Inseln.

Bei der Inangriffnahme der Siedlungsarbeit in diesen Zonen bilden die vorhandenen, mehr oder weniger grossen deutschen Volkstumsinseln die gegebenen Kristallisationspunkte, von denen der weitere Ausbau des Grenzgürtels und der Ost-Westverbindung im einzelnen auszugehen hat. An der Gouvernementsgrenze entlang sind also die Deutschtumsinseln westlich von Petrikau, das deutsche Sprachgebiet des Lodzer Bezirks, die Niederungen der Weichseldeutschen und weiter nordostwärts die Narow-Deutschen miteinander zu verbinden. Die breitere West-Ostverbindung beginnt bei den Deutschtumszentren Birnbaum und Neutomischel und läuft die Warthe entlang über Posen, Schrimm Wreschen, Konin, Kolo zum Lodzer Industriegebiet.

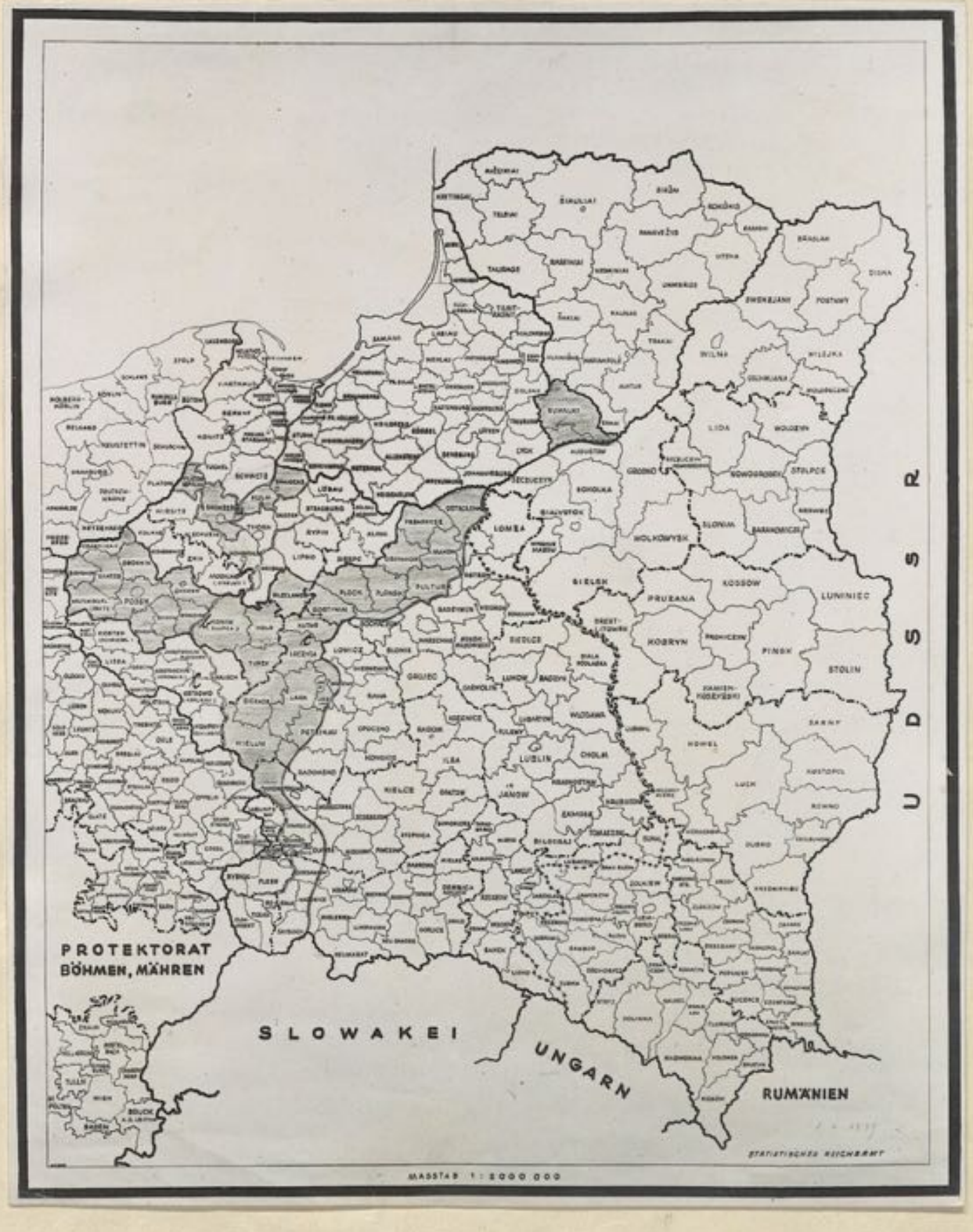
R 49157
006

R 49/157
007

Als Siedlungszone 1.Ordnung ist auch das Suwalki-Gebiet zu behandeln.

Die südlich Tschenstochau liegenden Grenzkreise des Regierungsbezirks Kattowitz sind nicht in die vordringliche Zone einbezogen, da es sich hier um ein weniger volkspolitisch exponiertes Gebiet handelt und die Frage der ländlichen Besiedlung im starken Masse von dem zu erwartenden Ausbau der hier vorherrschenden Jndustrie beeinflusst werden wird.

Der Verlauf der Siedlungszone 1.Ordnung ist aus folgender Skizze zu ersehen.



(7)

100
R 151/67

R 49/157
008

Das Gesamtgebiet dieser Siedlungszone 1.Ordnung umfasst rund 44oooqkm. mit einer Gesamtbevölkerung von 4,3 Mill., davon 285ooo Deutschen.

Unter Hinweis auf die Ausführungen in Abschnitt B über den allgemeinen Bevölkerungsaufbau muss dieses Gebiet künftig im ganzen gesehen mit 2.1 Mill. Deutschen angefüllt werden. Zu den vorhandenen 285ooo Deutschen kommen also zusätzlich noch rund 1,8 Mill. Deutsche hinzu.

Die landwirtschaftliche Bevölkerung wird bei einem Anteil der Landwirtschaft von 35 % an der Gesamtsozialstruktur und bei einer Eindeutschung von 7o % etwas über 1 Million Deutsche betragen. Da in diesem Gebiet schon etwa 180 ooo Deutsche von der Landwirtschaft leben, fehlen also noch rund 82o ooo deutsche ländliche Bevölkerung. Das entspricht ungefähr 1OO ooo Familien von Neubauern, Landarbeitern und Dorfhandwerkern mit Kleinbesitz.

R 49/157
008

R 49/157
009

D. Zur ländlichen Besitz- und Bodenordnung in den Ostgebieten.

Die entscheidende Aufgabe für die Festigung deutschen Volkstums ist die Schaffung einer gesunden Boden- und Besitzordnung. Diese muss in erster Linie die blutsmässige Sicherung des Bauerntums und Volksbestandes gewährleisten, aber auch gleichzeitig wirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung tragen.

Das Bauerntum, das hier in den Ostgebieten Anfang und Grundlage des gesamten Volksaufbaues ist, muss daher in seiner Gesamthaltung und was die Bewusstheit seiner völkischen Aufgabe anbetrifft, ein "neues Bauerntum" in des Wortes tiefster Bedeutung sein. Während sich uns das Bauerntum im Altreich als Folge seines jahrhundertelangen ungleichen Kampfes mit einer ihm fremden und feindlichen Welt vielfach als ein Bauerntum "im Rückzug und im beharrenden Widerstand" darstellt, wird dagegen hier das Bauerntum wirklich "im Angriff"im echt kämpferisch-politischen Sinne stehen, und in die Mitte des Volkstums und des völkischen Aufbruchs gestellt sein.

Der alte Gegensatz von Stadt und Land. der sich im Altreich aus der Absperrung des Bauern im 19. Jahrhundert zwangsläufig mit allen seinen bis in die jüngste Zeit hineinreichenden Folgen (Landflucht usw.) ergab, darf garnicht erst entstehen. An die Stelle dieses Gegensatzes hat die völkische und volksgemeinschaftliche Verpflichtung zu treten. Die Schaffung einer gesunden Boden- und Besitzordnung ist in ganz entscheidender Weise für die Verwirklichung dieser Forderung die grundlegende Voraussetzung.

R 49/137
009

R 49/157
010 10

Die zu schaffende Besitzstruktur muss im einzelnen folgenden Gesichtspunkten Rechnung tragen:

a) Es muss eine breite Grundlage von lebensfähigen Bauern mit festem Besitz vorhanden sein und einer Besitzgrösse, die nicht nur eine gesicherte Existenz, sondern darüber hinaus volle Teilnahme am wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit den anderen Zweigen der Volkswirtschaft gewährleistet.

b) Geeignete grössere Besitzformen für das volks- und wehrpolitische Führertum, das in Haltung und Leistung allgemeines Vorbild im Lande und in der engeren Welt des Dorfes sein soll. Sie entsprechen als die künftigen Wehrbauernhöfe im gewissen Sinne den Schulzenhöfen und Rittergütern der mittelalterlichen ostdeutschen Kolonisation.

Ausdrücklich vermerkt sei hier, dass dies nicht zur Schaffung einer Oberschicht im Sinne einer Kaste von Grossgrundbesitzern mit volksfremder Landarbeiterunterschicht führen darf. Diese Wehrbauernhöfe werden auch bei grösserem Umfang auf einer bäuerlichen Betriebsgrundlage aufgebaut sein müssen, die auf mit dem Boden ebenfalls verbundenen Landarbeitern (z.B. Heuerlingen) reichs- und volksdeutscher Abstammung beruht. Der polnische Bevölkerungsteil soll später ausschließlich auf den Domänen und den bis zur Aufsiedlung in Grossbetriebsform vorübergehend bewirtschafteten Gütern und Ländereien beschäftigt werden.

c) Die Besitzstruktur muss nicht nur einem deutschen bodenständigen Landarbeitertum Raum geben, sondern diesem auch Aufstiegsmöglichkeiten sichern. Das bedeutet die Schaffung einer Reihe von kleineren Stellen, die im gewissen Verhältnis zu den unter b) aufgeführ-

R 49/157
011

ten Grosshöfen stehen und den Aufstieg des verheirateten Landarbeiters mit Land zum späteren Neubauern ermöglichen. Es wird vielleicht in der Anfangszeit schwierig sein, deutsche Landarbeiter in entsprechender Zahl zu finden, da einmal im Altreich ein Überfluss an verheirateten Landarbeiterfamilien nicht besteht und zum anderen ein jeder, der den Marsch nach dem Osten antritt, verständlicherweise nach einem Bauernhof strebt. Und doch ist es notwendig, diese Stellen vorzusehen für den Nachwuchs und als Durchgangs- und teilweise auch Dauerberuf für Landarbeiter- und Bauernsöhne. Der Werdegang des künftigen Neubauern soll grundsätzlich über eine mehrjährige Tätigkeit als Knecht und verheirateter Landarbeiter zum späteren Neubauernhof führen.

d) Unlösbar verbunden mit dem Bauern ist das Schicksal des dörflichen Handwerks. Auch dieses ist mit dem Dorf um so fester verhaftet, je mehr der Handwerker innerhalb der Dorfgemeinschaft durch Bodenbesitz verankert ist. Daher soll der Handwerker nach Möglichkeit Kleinbauer im Besitz einer erblichen Hof- und Handwerkerstelle sein.

Zu a). Was die Grösse einer ausreichenden lebens- und leistungsfähigen Bauernstelle anbetrifft, so lösen wir uns von der formalen Hektarbeziehung und kehren wieder zu dem alten deutschen Begriff der Hufe zurück. Die Hufe im altgermanischen Sinne war nicht nur ein formales Mass, sondern der umfangmässige Ausdruck für eine gesicherte Lebensgrundlage der Bauernfamilie und somit zugleich eine Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitseinheit. Je nach den Bedingungen (verschiedene Böden, verschiedene Wirtschaftsverhältnisse) finden wir daher wechselnde Flächengrössen für

R 49/57
Q11

die Hufe. Der in den Letzten Jahrzehnten geläufig gewordenen Begriff der "Ackernahrung" kann den Begriff der Hufe nicht ersetzen. Die "Ackernahrung" ist viel zu sehr mit dem Begriff des Existenzminimums verknüpft und damit auch viel zu sehr die Grenze nach unten.

Die Hufe gibt also im grossen und ganzen den Umfang einer bäuerlichen Familienwirtschaft wieder, einer Familienwirtschaft, bei der arbeitsorganisatorisch gesehen, das Schwergewicht bei den familieneigenen Kräften liegt. Bei guten natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen wird die untere Grenze der Hufe um etwa 20 ha, bei mittleren und ungünstigeren Bedingungen bei 25 - 30 ha liegen. Sind die Böden oder die wirtschaftlichen Verhältnisse so ungünstig, dass der Hufenumfang über 30 ha wesentlich hinausgehen müsste, sind die Voraussetzungen für die Schaffung von Familienwirtschaften nicht mehr gegeben. Solche Gebiete sollen daher besser grösseren Betriebsformen vorbehalten sein. Das bedeutet nicht, dass bei guten Böden etwa die grösseren Wehrbauernhöfe nicht ausgelegt werden. In jedem Bauerndorf sind neben den bäuerlichen Familienwirtschaften grundsätzlich auch Wehrbauernhöfe auszulegen.

Zu b). Die Grosshöfe (Wehrbauernhöfe) sind betriebs- und arbeitsorganisatorisch anders aufgebaut. Sie müssen einen Grössenumfang besitzen, der es zulässt, dass der Betriebsinhaber nicht mehr selbst im Betrieb ständig mitarbeitet und dass Landarbeiterfamilien gehalten werden können. Die unterste Grenze für Höfe dieser Art liegt bei guten und mittleren Böden bei etwa 50 - 60 ha und wird hinauf bis 200 ha und in Einzelfällen darüber hinausgehen. Die Betriebs- und

R 49/57
012

R 49/157
013

Wirtschaftseinheit dieser Höfe wird im Gegensatz zur Hufe der bäuerlichen Familienwirtschaft als "Grosshufe" bezeichnet.

Die Besitzer dieser Grosshufenbetriebe haben neben den volks- und wehrpolitischen Führungsaufgaben vor allem auch die Verpflichtung, vorbildliche Beispielswirte und Pioniere auf landwirtschaftlich-technischem und betriebsorganisatorischem Gebiet zu sein. An die Inhaber dieser Betriebe sind daher die höchsten Anforderungen zu stellen. Neben der selbstverständlichen Grundvoraussetzung, dass sie SS-fähig sind, und hinsichtlich ihrer Familie und Kinderzahl den völkischen Pflichten genügen, müssen sie zugleich aber auch den Nachweis erbracht haben, dass sie befähigte praktische Betriebsführer sind. Dem Recht, einen grösseren Hof zu besitzen, müssen auch höhere Pflichten gegenüber stehen.

Zu c). Bei den kleineren Besitzgrössen handelt es sich um die Eigenwirtschaften der Landarbeiter und ländlichen Freiarbeiter mit Eigenland, sowie Handwerker mit nebenberuflicher Landwirtschaft. Man muss sich darüber im klaren sein, dass die meisten dieser Landarbeiterstellen, deren Familie entweder als Deputanten (Heuerlinge) und im Werkvertrag oder als Freiarbeiter zu den Grosshöfen im Arbeitsverhälrnis stehen, als Durchgangsstellen für spätere Neubauern betrachtet werden müssen. Die Bodenständigkeit dieser Landarbeiter bezieht sich daher weniger auf die jeweilige Stelle selbst, in der der Landarbeiter von seiner Verheiratung an etwa 5 - 8 Jahre bis zur Übernahme eines Neubauernhofes tätig ist, sondern vielmehr auf das Prinzip der dauernden Bodenbindung überhaupt. Es muss also in jedem Dorf ein ge-

R 49/157
014

wisser Anteil solcher bodenständigen Landarbeiterstellen vorhanden sein, aus deren Mitte immer wieder die Bewährtesten zum Aufstieg in eine Neubauernstelle ausgewählt werden.

Was das Verhältnis dieser Betriebsgrössen und -formen zueinander angeht, so ist entscheidend, dass dies ganze ländliche Gefüge auf einem vorherrschenden Block von Betrieben mit Hufengrösse ruht, die zahlen- und flächenmässig ungefähr 2/3 bis 3/4 des Ganzen ausmachen.

Wir gelangen so zu folgender Überschlagsrechnung für die im gesamten Ostgebiet zu schaffenden bezw. vorhandenen Betriebe:

Von der landwirtschaftlichen Nutzfläche von rund 5,9 Mill.ha werden einnehmen:

	Zahl der Betriebe	landw. Nutzfläche ha.
Landarbeiterbetriebe und Kleinstelle	72.000	180.000
Bauernbetriebe in Hufengröße	155.000	3.900.000
Wehrbauernhöfe (Großhufen)	11.700	1.800.000
	238.700	5.880.000

Für die Siedlungszone 1.Ordnung, die etwa die Hälfte des gesamten Raumes ausmacht, ergibt sich daraus unter Berücksichtigung der schon vorhandenen volksdeutschen Betriebe eine Zahl von rund 100.000 neu zu schaffenden bezw. vorhandenen Betriebseinheiten.

R 49/157
014

R 49/157
015

E. Zahl und Grösse der Gemeinden.

Was den Ausbau der Landkreise anbetrifft, so ist eine wichtige Frage des Siedlungswerkes die richtige Zuordnung der Gemeinden zu ihrem natürlichen Marktmittelpunkt, d.h. also zur Kreis- und Kleinstadt. Hand in Hand mit dem Aufbau der Dörfer und Höfe muß daher auch der Ausbau der Landstädte und des städtischen gewerblichen Lebens erfolgen. Die Zahl der heute in dem Ostgebiet vorhandenen Klein- und Mittelstädte ist wohl ausreichend; es ist aber, um der agrarischen Überbevölkerung entgegenzuwirken, notwendig, eine Verstärkung des Bevölkerungsanteils vor allem in den kleineren Kreis- und Landstädten vorzunehmen.

Eine Verstärkung des klein- und mittelstädtischen Bevölkerungsanteils ist vielfach nur möglich bei einer mit dem Aufbau der gewerblichen Wirtschaft notwendig werdenden völligen baulichen Neugestaltung der vorhandenen Städte sowie bei einer richtigen räumlichen und größenmäßigen Zuordnung der Landgemeinden zu ihrem natürlichen Marktmittelpunkt und ihrem kulturellen Zentrum.

Die Größe der ländlichen Gemeinden soll nach Möglichkeit 3-400 Einwohner nicht unterschreiten. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat gelehrt, daß die öffentlichen Lasten am stärksten die kleinen Gemeinden bedrücken und Gemeinden unter 3 - 400 Einwohner praktisch nicht in der Lage sind, den in dieser Richtung gestellten Anforderungen zu genügen. Auch aus Gründen der Gestaltung eines mehrklassigen Schulunterrichts ist diese Gemeindegröße erwünscht; das Dorf mit 3 - 400 Einwohnern ist das normale Schuldorf.

R 49/57
015

R 49/157
016

Ein solches Dorf von 3 - 400 Einwohnem wird sich im Durchschnitt aus etwa 40 Hofstellen und Wirtschaften zusammensetzen und eine Größe der Feldmark von 1000 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche besitzen; es sind also im Dorf durchschnittlich vorhanden 2 Großhöfe über 50 ha, 26 bäuerliche Familienwirtschaften in Hufengröße und 12 Landarbeiterstellen und Nebenerwerbsbetriebe.

Unter Zugrundelegung der Tatsache, daß im Reichsdurchschnitt ein normaler Kreis etwa 70 Gemeinden besitzt, würden bei Beibehaltung der jetzt bestehenden Kreisgrößen in den 40 Kreisen der Siedlungszone 1. Ordnung rund 2800 Gemeinden zu schaffen sein. Zu der gleichen Zahl gelangt man auch, wenn man von der landwirtschaftlichen Nutzfläche dieses Gebiets und der durchschnittlichen Gemeindeflur von 1000 ha ausgeht.

Die jetzige Gemeindeverfassung, wie wir sie von den Polen übernommen haben, ist für den Verwaltungsaufbau des neuen Gebietes nicht geeignet. Es dürfen Siedlungs- und Verwaltungseinheit nicht von einander getrennt sein. Die jetzigen Großgemeinden des ehemaligen polnischen Gebiets lassen jeden gemeinschaftlichen Zusammenhalt vermissen. Bei der Besiedlung der Ostgebiete muß, sowohl was die verwaltungsmäßige Seite wie die äußere und innere Gestaltung anbetrifft, in stärkerem Maße als es in den letzten Jahrzehnten deutscher Siedlungsarbeit geschehen ist, auf die Wahrung des Dorfzusammenhanges und Gestaltung des Dorfes selbst entscheidendes Gewicht gelegt werden. Alles was den Gemeinschaftssinn und die Gemeinschaft fördert, verdient höchste Beachtung. Was die bauliche Seite angeht, so können wir durchaus an die Erfahrungen der preußischen Ansiedlungskommission, die sich schließlich für die Form des planvoll aufgelockerten Haufendorfes bzw. des Reihendorfes mit einem Dorfkern entschied, anknüpfen.

R 49157
016

R 49/157
017

Eine in diesem Zusammenhang wichtige Frage ist die des Gemeindebesitzes. Gemeindebesitz fördert und stärkt den Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn im Dorfe. Für einen solchen Gemeindebesitz kommt in Zukunft wohl nur noch der Wald in Frage; Allmenden in Form von Gemeindeweiden und Grünlandflächen werden im allgemeinen nicht so intensiv bewirtschaftet wie private Nutzungen. Bei Ödländereien, die durch den geschlossenen Einsatz des ganzen Dorfes allmählich kultiviert werden, mag das Gemeindeeigentum allerdings durchaus nützlich sein. Wegen der hohen wirtschaftlichen und erzieherischen Bedeutung, die aber der Waldbesitz für eine Gemeinde hat, soll dort, wo geeignete Wälder vorhanden sind, ein Dorf entsprechenden Gemeindewald erhalten, dessen Pflege und Nutzung unter staatlicher Forstaufsicht steht.

R 49/157
017

R 49/157
018

F. Folgerungen und vordringliche Aufgaben.

Das im vorhergehenden umfangmäßig gekennzeichnete Siedlungswerk wird sich in zwei Abschnitten vollziehen, von denen der erste innerhalb 3 Jahren nach Kriegsbeendigung, der zweite nach weiteren 2 Jahren zu bewältigen ist. Die folgenden Angaben und Berechnungen gelten für die Siedlungszone 1. Ordnung und den ersten dreijährigen Abschnitt.

Für die Bereitstellung von 100.000 geeigneten Neubauern- und Landarbeiterfamilien für die Zone 1. Ordnung wird nach den vorliegenden Schätzungen das Siedlerreservoir des Altreiches, selbst wenn wir die unsicheren Zahlen der Volksdeutschen nicht einmal in die Rechnung einbeziehen, voraussichtlich ausreichen. Dabei wird vorausgesetzt, daß der Aufbau im Osten zugleich eine endgültige Bereinigung der Realteilungsgebiete im Altreich ermöglicht. Es werden dann allein in Württemberg und Baden nach vorläufiger Schätzung etwa 100.000 Bauern- und Handwerkerfamilien zur Verfügung stehen. Der Reichsnährstand verfügt zurzeit über ca 15 - 20 000 Jungbauern mit Neubauernscheinen.

Eine besondere Beachtung müssen die Fragen der Viehhaltung und Viehzucht bei der Besiedlung finden. Die Erhaltung und Mehrung der Fruchtbarkeit der ostdeutschen Böden ist unlösbar mit einer gesunden und starken Viehhaltung verbunden. Die Viehzucht liegt aber in den Ostgebieten sehr darnieder. Nicht allein, daß der Krieg eine starke Dezimierung des vorhandenen Viehbestandes mit sich gebracht hat, auch der Viehbesatz der Betriebe in den ehemals polnischen Gebieten ist, abgesehen von den Pferden, weitaus geringer als im Durchschnitt des Altreichs.

/.

R 49/157
018

Viehhaltung je 100 ha landw. Nutzfläche

	Pferde	Rind-vieh	Schweine	Schafe	Ziegen
ehem. Westpolen 1937 (Posen, Pommerellen, Schlesien)	14,2	40,1	45,8	9,7	6,4
Altreich 1935	11,8	65,9	79,4	13,7	8,7

Um daher für die Neubauernhöfe feste Grundlagen einer sicheren Produktion zu schaffen, ist der Aufbau einer entsprechenden Landestierzucht und die Vermehrung des Viehbestandes über den jetzt allgemein herrschenden Besatz hinaus dringendes Erfordernis. Dieser Aufbau der Tierzucht muß sowohl aus den Beständen des Altreichs und durch Aufzucht von Jungvieh aus dem Altreich erfolgen, als auch durch Vermehrung der Aufzucht in den jetzigen volksdeutschen und interimistisch bewirtschafteten ehemals polnischen größeren Betrieben. Das in den nächsten Jahren verfügbare Kontingent, das an Nutzvieh aus dem Altreich in die aufzubauenden Gebiete den Neubauern mitgegeben werden kann, ist für das Jahr 1940 etwa folgendes:

32 500 Kühe, 32 500 Stück Jungvieh, 4 000 Bullen,
100 000 tragende Sauen, 2 500 Eber, 150 000 Schafe,
50 000 Ziegen, 200 000 Junghennen.

Diese Mengen lassen sich nach 2 - 3 Jahren noch durchaus steigern.

Der Baustoffbedarf für die Errichtung von 100 000 Hofstellen in dem eingangs dargelegten Größenverhältnis wird nach roher Schätzung etwa folgender sein:

13,5 Milliarden Stück Ziegel,
1,78 Millionen Tonnen Kalk,
1,59 Millionen Tonnen Zement
330 000 Tonnen Eisen
21,8 Millionen Festmeter Rundholz

Die Ziegelproduktion in den Ostgebieten und dem

Generalgouvernement/

R 49/157
019

R 49/157
020

Generalgouvernement wird unter der Voraussetzung einer Ausweitung der jetzigen Produktion um das 3 - 4 fache zur Deckung dieses ländlichen Baubedarfs ausreichen.

Neben der Errichtung von etwa 100 000 Hofstellen wird sich die Bautätigkeit abgesehen von den städtischen Um- und Neubauten auch ebenso vordringlich auf den Ausbau des Straßennetzes erstrecken. Bei der derzeitigen Dichte des Straßennetzes und dem schlechten Straßenzustand ist an eine reibungslose Durchführung des ländlichen Siedlungswerkes gar nicht zu denken.

Jn dem Siedlungsgebiet erster Ordnung beträgt die gesamte Länge der Landstraßen erster Ordnung etwa 5 700 und die Landstraßen zweiter Ordnung etwa 2 900 km, die Gesamtstraßenlänge demnach 8 600 km. Bei einer Gesamtfläche dieses Gebietes von 44 000 qkm ergibt sich hieraus eine Straßendichte von nicht ganz 200 m Straßenlänge je qkm. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß selbst die schlecht erschlossenen angrenzenden Reichsgebiete umfang- und gütemäßig wesentlich bessere Verkehrserschließung zeigen (Ostpreußen 339, Pommern 305, Grenzmark 288, Schlesien 435) -die west- und mitteldeutschen Gebiete sind noch wesentlich besser erschlossen (Sachsen 875, Braunschweig 776, Rheinprovinz 616, Württemberg 709), ist somit die Straßendichte der neuen Reichsgebiete stark verbesserungsbedürftig. Die Verdichtung des Straßennetzes und Verbesserung des Straßenzustandes ist daher eine der ersten Voraussetzungen für eine Belebung der gesamten Wirtschaft, vor allem aber für die Erschließung des Landes,

R 49/157
021

Das erste Ziel muss sein, den Durchschnitt der Strassendichte in dem künftigen Siedlungsgebiet erster Ordnung wenigstens an die Verhältnisse in den angrenzenden Provinzen des Altreichs anzugleichen. Das bedeutet die Erweiterung des Strassennetzes um die Hälfte des bisher vorhandenen, d.h. um rund 4.ooo km. Für den Bau von Autobahnen kommen vor allem die Verbindungen Berlin - Posen - Lodz und Breslau - Posen - Bromberg - Danzig infrage. Der Ausbau des Strassennetzes muss der Bautätigkeit auf dem Lande grundsätzlich laufend vorangehen.

Um die Länder und Provinzen des Altreiches stärker an die Siedlungsaufgabe im Osten zu binden, und die zentralen staatlichen Stellen weitgehend zu entlasten, ferner um die Siedlung nach landsmannschaftlichen Gesichtspunkten zu fördern, sollen die deutschen Volksstämme einen bestimmten Siedlungsbereich in den neuen Gauen zugewiesen erhalten. Bei der Auswahl dieser Patenschaften müssen natürlich soweit als möglich Eigenart und besondere Gegebenheiten von Stamm und Land besondere Berücksichtigung finden. Auf diese Weise wird auch ein ehrlicher Wettstreit unter den Ländern und Provinzen geschaffen, der der Sache nur förderlich sein kann.

Dringend erforderlich ist die Durchführung einer Bodenbestandsaufnahme, die sich sowohl aus der Beschaffung eines hinreichenden Kartenmaterials und der klimatologischen Unterlagen als auch einer Überschlagsbewertung der landwirtschaftlich genutzen Fläche zusammensetzen muss. Die Durchführung einer Überschlagsbewertung der landwirtschaftlich genutzten Fläche (Acker- und Grünland) sollte, soweit die polnische Bodenschätzung von 1935 sich als nicht brauchbar erweist, im Grundsatz nach dem Verfahren der Reichsbodenschätzung erfolgen.

---

(21)

R 14157
021

Sonderdruck aus Heft 11, 1941

DER DEUTSCHE BAUMEISTER

ZEITSCHRIFT DER FACHGRUPPE BAUWESEN E.V. IM NS-BUND DEUTSCHER TECHNIK UND MITTEILUNGEN DES GENERALBEVOLLMÄCHTIGTEN FÜR DIE REGELUNG DER BAUWIRTSCHAFT

22

R 49/157
022

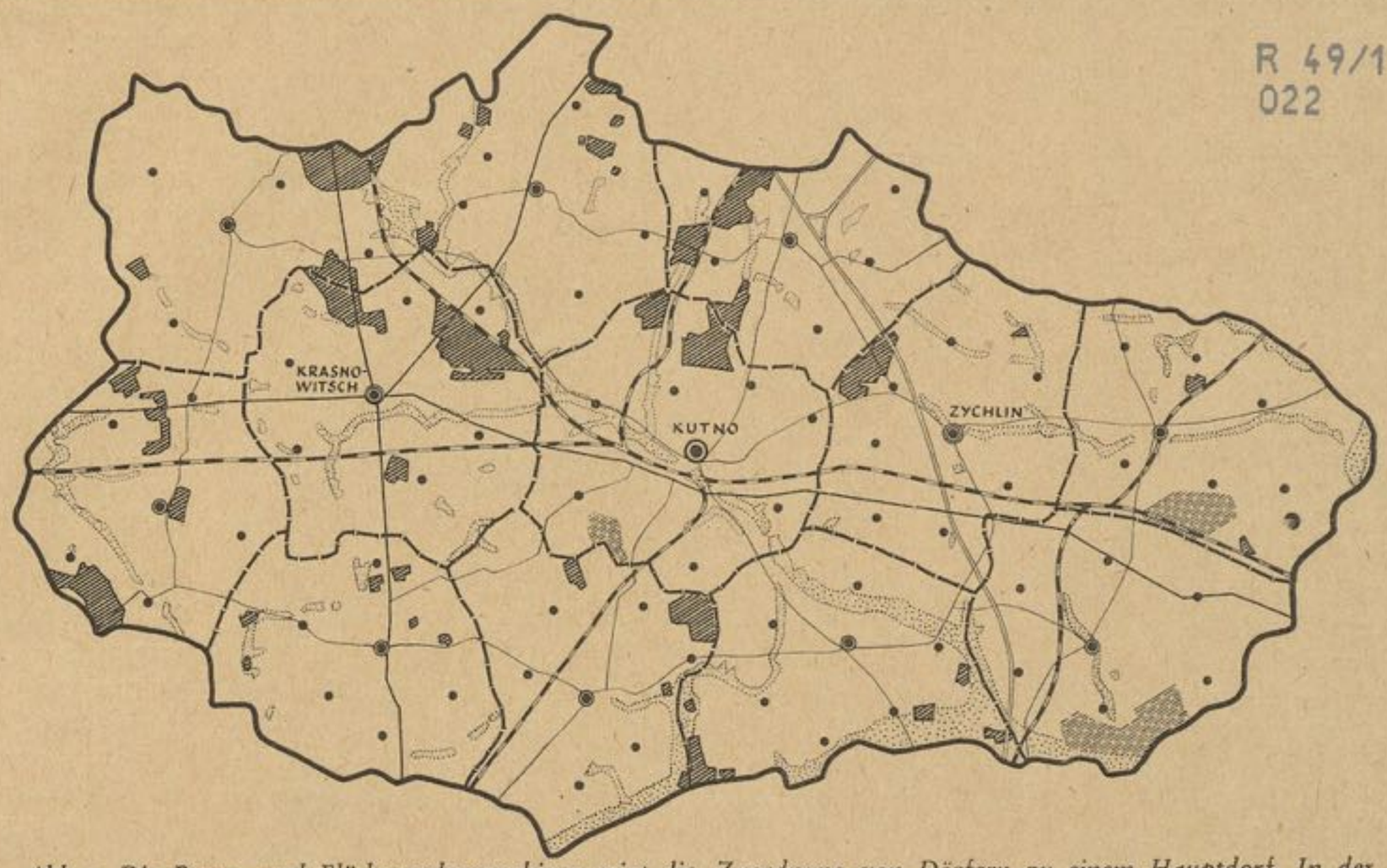


Abb. 1. Die Raum- und Flächenordnungsskizze zeigt die Zuordnung von Dörfern zu einem Hauptdorf. In der Regel werden 10 bis 12 Hauptdorfbereiche einer Stadt zugeordnet

HERBERT FRANK

QUERSCHNITT DURCH DEN LÄNDLICHEN AUFBAU DES OSTENS

Die ländliche Siedlung ist durch die Erweiterung des deutschen Reichsgebietes wieder als große umfassende Aufgabe im Rahmen des Neuaufbaues ganzer Provinzen in den Vordergrund getreten. Sie bildet für den weitgehend agrarisch bestimmten Raum den Ausgangspunkt und die Grundlage des Gesamtaufbaues. Es ist daher erforderlich, daß über das Gestaltungsziel der ländlichen Siedlungspolitik rechtzeitig Klarheit herrscht, da alle Planungsmaßnahmen des Gesamtraumes mit ihr in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die praktische landwirtschaftliche Siedlungsarbeit, die im ganzen eine organische Einheit darstellt, setzt sich aus verschiedenen in sich eng verflochtenen Teilgebieten zusammen. Eines der wichtigsten Teilgebiete ist das ländliche Bauen, das aber nur im Zusammenhang mit allen anderen Siedlungsfragen gesehen werden kann. Klima und Bodenverhältnisse, die Landschaft und ihre Gestaltung, die vielseitigen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen und andererseits die zeitgemäße bäuerliche Arbeitswirtschaft wirken sich stark und unmittelbar auf das ländliche Bauen aus. Sie verlangen vom Architekten entsprechende Kenntnisse und Verständnis, wenn seine Arbeit nicht einseitig und damit für die Gesamtzusammenhänge der Siedlungsaufgabe unzulänglich werden soll. Ebenfalls ist es bei dem Umfang und der Bedeutung der Aufgabe wichtig, daß dem Architekten die für die neuen Gebiete vorgesehene Siedlungsstruktur, Größe und Dichte der Dörfer, ihre verwaltungsmäßigen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen unter sich und zur Stadt als Voraussetzung zur Planung in groben Umrissen bekannt sind.

Grundlagen der ländlichen Siedlungsstruktur

Das Ziel der künftigen ländlichen Besiedlung ist die Schaffung eines gesunden Bauerntums. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Festlegung einer Bodenordnung[1]), die dem Bauern die Voraussetzungen bietet, seine Leistungsaufgaben der Volksgemeinschaft gegenüber zu erfüllen sowie andererseits auch im vollen Umfang an dem kulturellen Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Das Fundament einer derartigen Agrarverfassung bildet die bäuerliche Familienwirtschaft, die Normalbauernstelle (Hufe), die für eine kinderreiche Familie eine gesicherte Lebensgrundlage bildet, und deren Arbeitsverfassung vorwiegend durch familieneigene Kräfte bestimmt ist. Neben der tragenden Schicht der Familienbetriebe werden auch größere bäuerliche Stellen und einzelne Großhöfe sowie kleinere Spezialbetriebe und Landarbeiterstellen mit Deputat vorgesehen, so daß sich insgesamt eine gesunde soziale Stufenleiter im dörflichen Aufbau ergibt und damit neben dem statischen ein dynamisches Element hereingetragen wird, das einer Erstarrung entgegenwirkt.

Die Festlegung einer gesunden durch das Erbhofgesetz gesicherten Bodenordnung bedingt eine ausgeglichene und in sich geschlossene Arbeitsordnung der Landwirtschaft, die nur in ganz geringem Maße Schwankungen unterworfen sein kann. Es sind damit auch ganz bestimmte Grenzen für die Dichte und Struktur der landwirtschaftlichen Bevölkerung festgelegt. So ist unter den im Osten gegebenen

[1]) Allgemeine Anordnung Nr. 7/II des Reichsführers SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, vom 26. November 1940

Verfasser des Aufsatzes: Dipl.-Ing. Herbert Frank, Hauptabteilung Planung und Boden beim Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Stabshauptamt

Klima- und Bodenverhältnissen sowie seinen betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen mit einer Zahl von etwa 25 landwirtschaftlichen Berufszugehörigen pro Quadratkilometer Gesamtfläche und einer Gesamtdichte der ländlichen Bevölkerung von 35 Menschen je Quadratkilometer zu rechnen.

Im Rahmen einer klaren agrarischen Bodenordnung ist bei gleichzeitiger richtiger Bewertung der landwirtschaftlichen Arbeit keine Voraussetzung für eine Gemengestruktur von Industrie und Landwirtschaft gegeben, die in verschiedenen Freiteilungsgebieten des Altreiches eine praktische Lösung der durch starke Übervölkerung und Besitzzersplitterung entstandenen Notstände darstellt[2]). Zur Sicherung der gesunden Verfassung des Landes ergibt sich die Notwendigkeit, daß für den bäuerlichen Bevölkerungsüberschuß Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft gegeben sind. Diesen muß die Stadt für Handel und gewerbliche Wirtschaft, für Verwaltungs- und Kulturberufe aufzunehmen imstande sein. Die Voraussetzung, daß eine klare Arbeitsteilung von Stadt und Land eingehalten werden soll, und andererseits die Forderung, daß die neuen Ostgebiete voll entwickelte Gaue werden, die nicht den Charakter einseitiger Agrargebiete tragen, machen neben einer klar gegliederten landwirtschaftlichen Siedlungsstruktur einen ausgewogenen Siedlungsaufbau von Kleinstadt, Mittelstadt und Großstadt erforderlich. Durch den Aufbau der gewerblichen Wirtschaft in der Stadt wird gleichzeitig vermieden, daß die Ostgebiete in eine einseitige, wirtschaftliche Abhängigkeit zum Altreich geraten. Wenn die beiden für den Aufbau maßgeblichen Faktoren, die beste Leistungsfähigkeit des Landes und die gegebenen Voraussetzungen für die gewerbliche und industrielle Entwicklung gegeneinander abgewogen werden, ergibt sich im großen Durchschnitt ein annäherndes Verhältnis der städtischen zur ländlichen Bevölkerung von rund 3 : 2. Die Bevölkerungsdichte beträgt dabei durchschnittlich 90 Menschen pro Quadratkilometer.

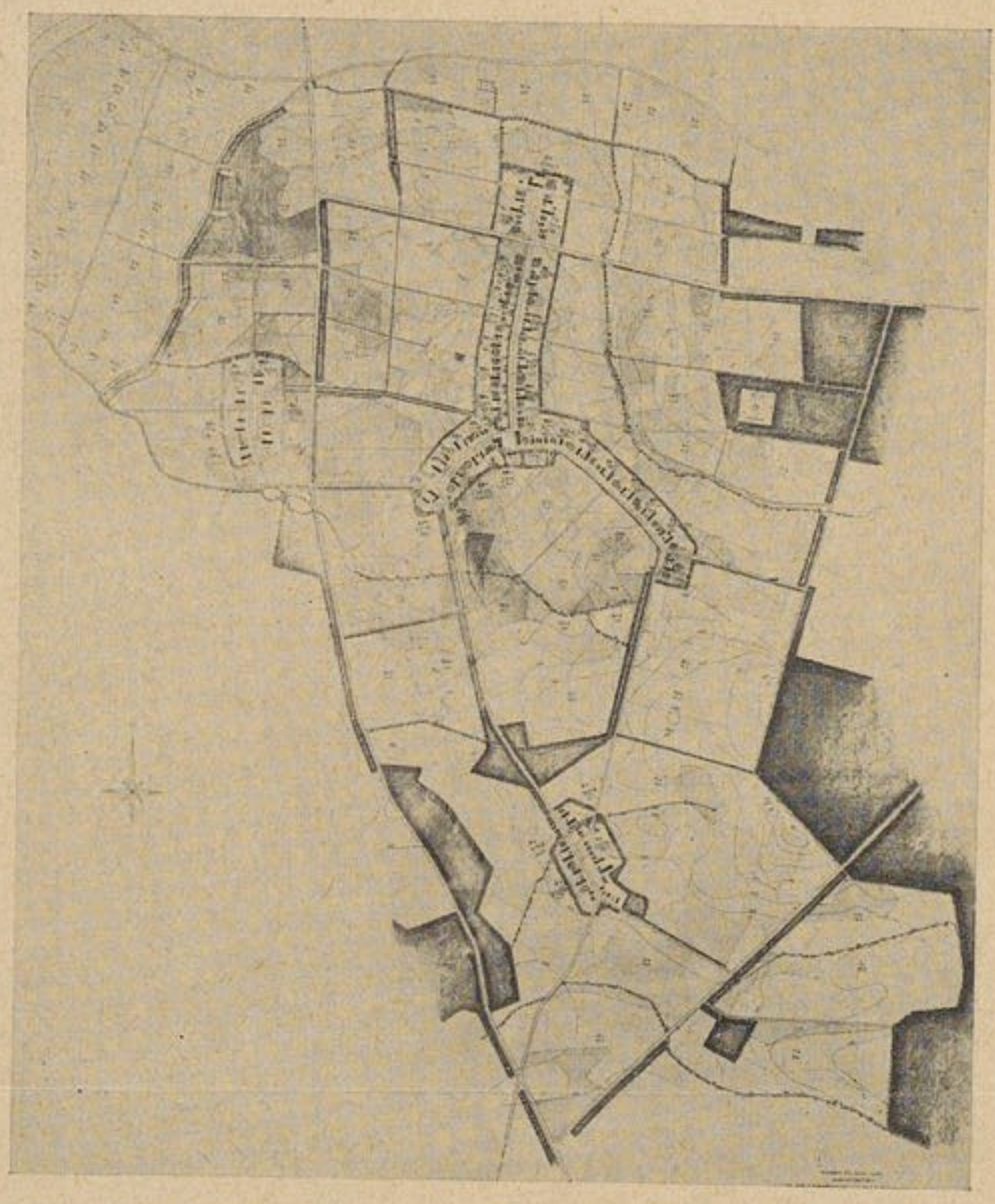


Abb. 2. Dorfanlage im Warthegau, Siedlungsraum Uniejow. Die natürlichen Umgrenzungen des Geländes, Warthe und Straßenzüge sowie Boden und Baugrundverhältnisse bestimmen die Form des Dorfes. Der Dorfplatz mit den Gemeinschaftsbauten ist an einer leichten Anhöhe angeordnet. Aufforstungen und Schutzpflanzungen sind von vornherein in die Planung einbezogen. Entwurf: Dr.-Ing. Bergmann, Kuhn und Fangmeyer, Landschaftsgestaltung Prof. Wiepking-Jürgensmann (in Verbindung mit Abt. IV des Reichsstatthalters in Posen)

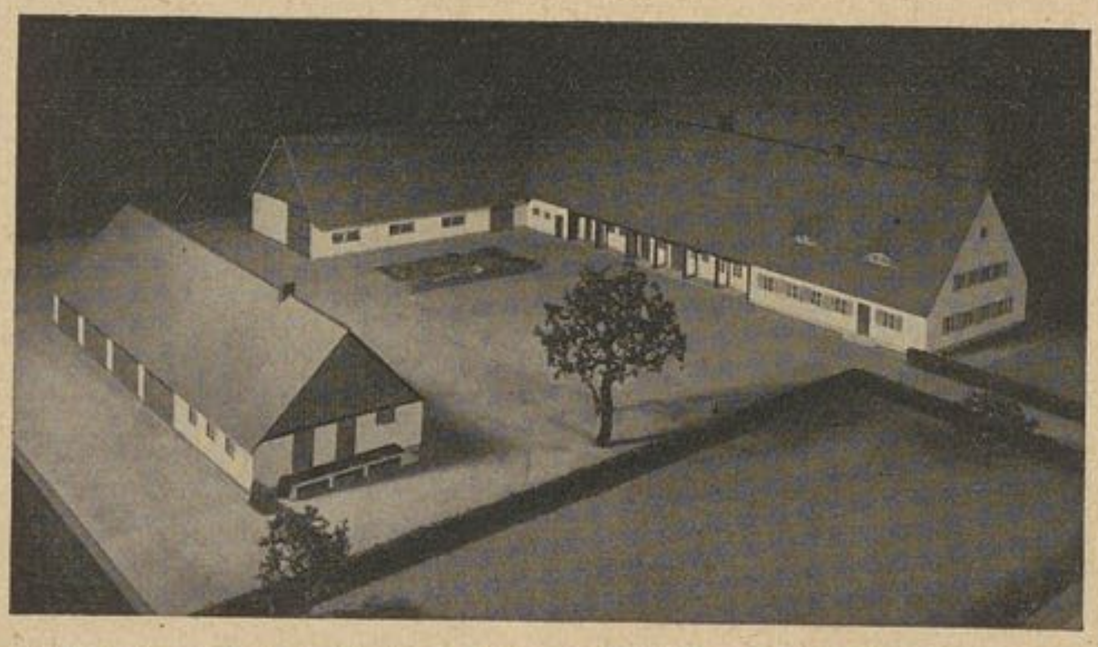


Abb. 3. Bauernhof 20 bis 25 ha für Dorfanlage im Warthegau, Siedlungsraum Uniejow. Wohnhaus, Stall und Scheune zusammengefaßt. Kurze Arbeitswege. Klare Aufgliederung und Trennung der einzelnen Raumgruppen. Entwurf: Architekten Kuhn und Fangmeyer, Berlin und Posen

Dorf und Hauptdorf

Wie der ländliche Siedlungsaufbau nur in Zusammenhang mit dem Volksganzen gesehen werden kann, wird sich die Planung des einzelnen Dorfes immer den übergeordneten Gesichtspunkten der Planung größerer Räume einfügen müssen. Von den Generalreferenten für Raumordnung bei den Reichsstatthaltern werden im Benehmen mit dem Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums Kreisraumordnungsskizzen aufgestellt, die den festen Rahmen für die Planung der Dorfbereiche im einzelnen geben.

Um eine gesunde Entwicklung des bäuerlichen Lebens sicherzustellen, wird für die Dörfer eine Reihe von Einrichtungen kultureller und wirtschaftlicher sowie verwaltungsmäßiger Art erforderlich, die nicht jedes Dorf für sich tragen kann. Diese Notwendigkeit führt zu dem Ziel, jeweils mehrere Dörfer zu einer Dorfgruppe zusammenzufassen und in einem zentral gelegenen Dorf, dem Hauptdorf, das Leben des Landes stärker zu konzen-

[2]) J. Umlauf, „Der ländliche Siedlungsaufbau in den neuen Ostgebieten" in „Landvolk im Werden", herausgegeben von Konrad Meyer.

R 49/157
023

Abb. 4 und 5. Dorf im Reichsgau Danzig-Westpreußen. Vogelperspektive und Einteilungsskizze. Das Dorf ist zwanglos und in aufgelockerter Weise entwickelt. (Stark betonter Dorfkern und einzelne Weiler.) Dabei ist erreicht, daß die Höfe in wirtschaftlicher Entfernung zu ihren Schlägen liegen. An einer verkehrsmäßig günstigen Stelle sind die Gemeinschaftsanlagen zu einem kleinen Platz wirkungsvoll zusammengefaßt. — Erster Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten", Gr. I. Entwurf: Harting, Berlin

trieren. — Die Art der Abgrenzung der Hauptdorfbereiche, seiner Kräfte und Einrichtungen erfolgt nach dem Grundsatz, daß eine volle Entfaltung und höchste Leistungssteigerung des Landlebens aus sich selbst heraus ermöglicht wird. Das Land wird durch eine Konzentrierung seines Lebens in dörflichen Mittelpunkten auf gesunde Weise vor einer Verstädterung bewahrt.

Während das einzelne Dorf eine selbständige Gemeinde mit ehrenamtlichem Bürgermeister und damit die unterste Zelle des Verwaltungsaufbaues darstellt, ist das Hauptdorf zugleich Amtsort, d. h. Sitz einer Verwaltungseinheit, und hat Aufgaben für die Dorfgruppe insgesamt zu erfüllen. Der Hauptdorfbereich entspricht hinsichtlich der Einwohnerzahl auch einer Ortsgruppe der Partei.

Die unterste Grenze für die Größe eines Dorfes ist durch die notwendige Tragfähigkeit des Dorfes für die erforderlichen Gemeinschaftsanlagen ideeller und wirtschaftlicher Art festgelegt. Eine obere Grenze ergibt sich einerseits durch die äußerst tragbaren Entfernungen der einzelnen Höfe bzw. Hofgruppen zu den Gemeinschaftseinrichtungen und andererseits durch die wirtschaftlich tragbaren Entfernungen der Höfe zu den Außenschlägen.

An Gemeinschafts- und Wirtschaftseinrichtungen werden für jedes Dorf als unbedingt notwendig angesehen:

das „Dorfhaus", in dem Schule und Feierraum für die Gemeinde sowie einige wenige Räume für Kindergarten, Bücherei, NSV.-Schwester u. a. untergebracht sind. In Verbindung mit dem Dorfhaus soll — baulich verbunden oder getrennt — ein Dorfturm als Wahrzeichen des Dorfes gebaut werden;

eine Gaststätte, ein Gemischtwarenladen, eine Schmiede mit Reparaturwerkstatt für Maschinen sowie ein „Wirtschaftshof", in dem die genossenschaftlichen Einrichtungen des Dorfes zusammengefaßt sind.

Die Schule bildet dabei den greifbarsten Maßstab für die unterste Größe der Dörfer, während die anderen gemeinschaftlichen Einrichtungen der jeweiligen Größe des Dorfes ausstattungsmäßig angepaßt werden können. Es

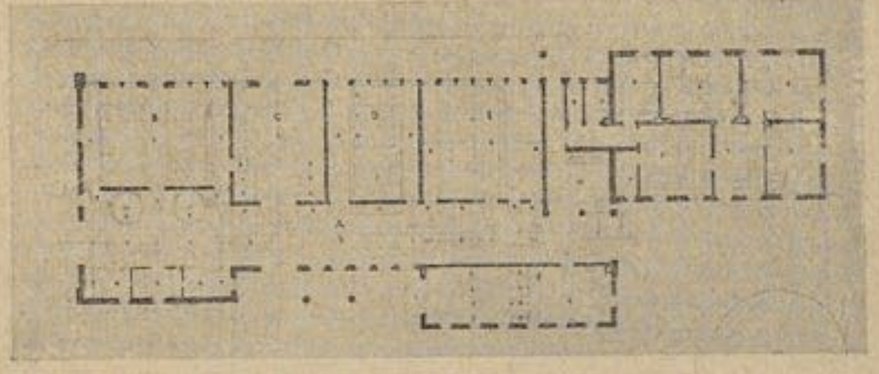


Abb. 6 und 7. Bauerngehöft für 20 bis 25 ha zu Dorf im Reichsgau Danzig-Westpreußen. Grundsätzliche Trennung Vorratswirtschaft und Stallanlage durch die „Arbeitstenne". Der notwendige Scheunenraum liegt über dem Stall (Dremmel). Beschickung der Scheune durch eine Greiferanlage parallel zur Arbeitstenne. Entwurf: Werner Harting, Berlin

wird damit gerechnet, daß ein bestimmter Prozentsatz der älteren Kinder in einer Hauptschule im Hauptdorf zusammengefaßt wird und ein gewisser Teil auf die höhere Schule entfällt. Unter diesen Voraussetzungen muß — unter Annahme der Klassengröße von etwa 40 bis 45 Schülern bei einem Anteil der schulpflichtigen Kinder an der Gesamtbevölkerung mit 18 Prozent — die Einwohnerzahl eines Dorfes mindestens 300 Menschen betragen, wenn die Schule nicht eine Überbelastung der Gemeinde darstellen soll[3]).

Nach Abwägung aller Gesichtspunkte ergibt sich als günstigste Bemessung der Dorfgröße eine Einwohnerzahl von

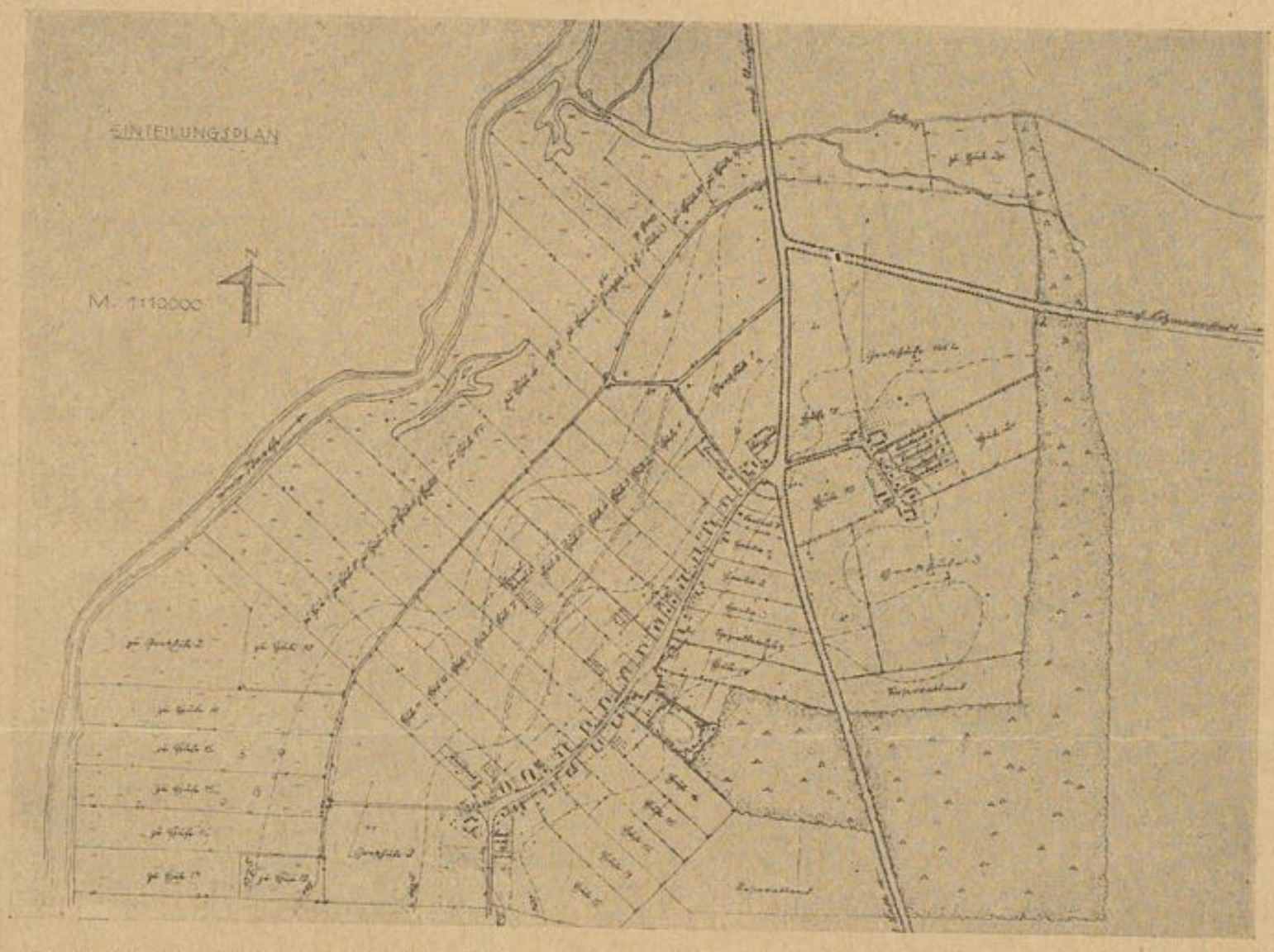


Abb. 8. Dorf im Reichsgau Wartheland. Einteilungs- und Bebauungsplan. Die straßendorfähnliche Anlage schwingt mit der leichten Bodenbewegung und dem Ufer der Warthe mit. Klare, kurzwegige Zuordnung der Feldschläge zu den Höfen. Fluß und Hauptverkehrsstraße gliedern das Gelände. — Ein erster Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten", Gr. II. Entwurf: Reg.-Baumeister a. D. F. Besecke, Berlin

etwa 400 bis 500 Menschen mit einer Gemarkungsgröße von etwa 10 bis 15 qkm. Es ist dabei damit gerechnet, daß die Wege vom Hof zu den Außenschlägen höchstens 1 bis 1,5 km und die Entfernung der Höfe zu den Gemeinschaftsanlagen durchschnittlich nicht das Maß einer Fußwegviertelstunde überschreiten.

Das Hauptdorf wird neben dem zur politischen und staatlichen Führung erforderlichen Verwaltungsapparat kleine Industrieanlagen enthalten, die unmittelbar mit der Landwirtschaft verknüpft sind (Brennereien, Sägewerke, Molkereien oder auch Konserven- und Stärkefabriken). Weiter werden dort Betriebe und Einrichtungen zusammengefaßt sein, die zur Deckung des wirtschaftlichen und kulturellen Bedarfs notwendig sind (die meisten Handwerkerstellen des Dorfverbandes, Läden, Reparaturwerkstätten, Sparkasse, andererseits Feierhalle, Hauptschule, Lichtspielhaus, Gaststätten, größere Sportanlagen usw.).

Das Hauptdorf entspricht in seiner Gemarkungsgröße etwa dem eines Dorfes (10 bis 15 qkm). Seine Einwohnerzahl wird — durch die zentralen Funktionen bedingt — durchschnittlich 800 bis 1000 Personen betragen. Die Größe eines Hauptdorfbereiches wird durch ähnliche Gesichtspunkte wie die Größe eines Dorfes bestimmt. Die unterste Grenze eines Hauptdorfbereiches ist durch die notwendige Tragfähigkeit für die gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen festgelegt. Eine obere Grenze wird dem Gesamtbereich durch die Notwendigkeit des räumlichen Zusammenhanges gesetzt. (Die Entfernung der einzelnen Dörfer zum Hauptdorf soll möglichst nicht eine Fußwegstunde überschreiten.) Als Regelfall ist ein Hauptdorfbereich mit einer Gesamtfläche von 100 bis 150 qkm und einer Gesamteinwohnerzahl von 4000 bis 5000 Personen anzusehen. Dieser Bereich würde 8 bis 10 Dörfer mit einer Entfernung von 4 bis 5 km zwischen Dorf und Hauptdorf umfassen.

Diese hier nur kurz umrissene Siedlungsstruktur ist kein starres und schematisch anwendbares System. Es wird in der Praxis je nach den gegebenen Voraussetzungen die verschiedensten Abweichungen erfahren.

Zusammenhänge der Gestaltung

Die ländliche Siedlungsstruktur der neuen Gebiete bildet die Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung des bäuerlichen Lebens. Der damit festgelegten inneren Ordnung des ländlichen Raumes muß die äußere Gestaltung der Siedlungsgebiete entsprechen, wenn

[3]) Annahme der schulpflichtigen Kinder an der Gesamtbevölkerung wird für die Ostgebiete mit 18 v. H. gerechnet, Reichsdurchschnitt 14 v. H.

R 49/157
025

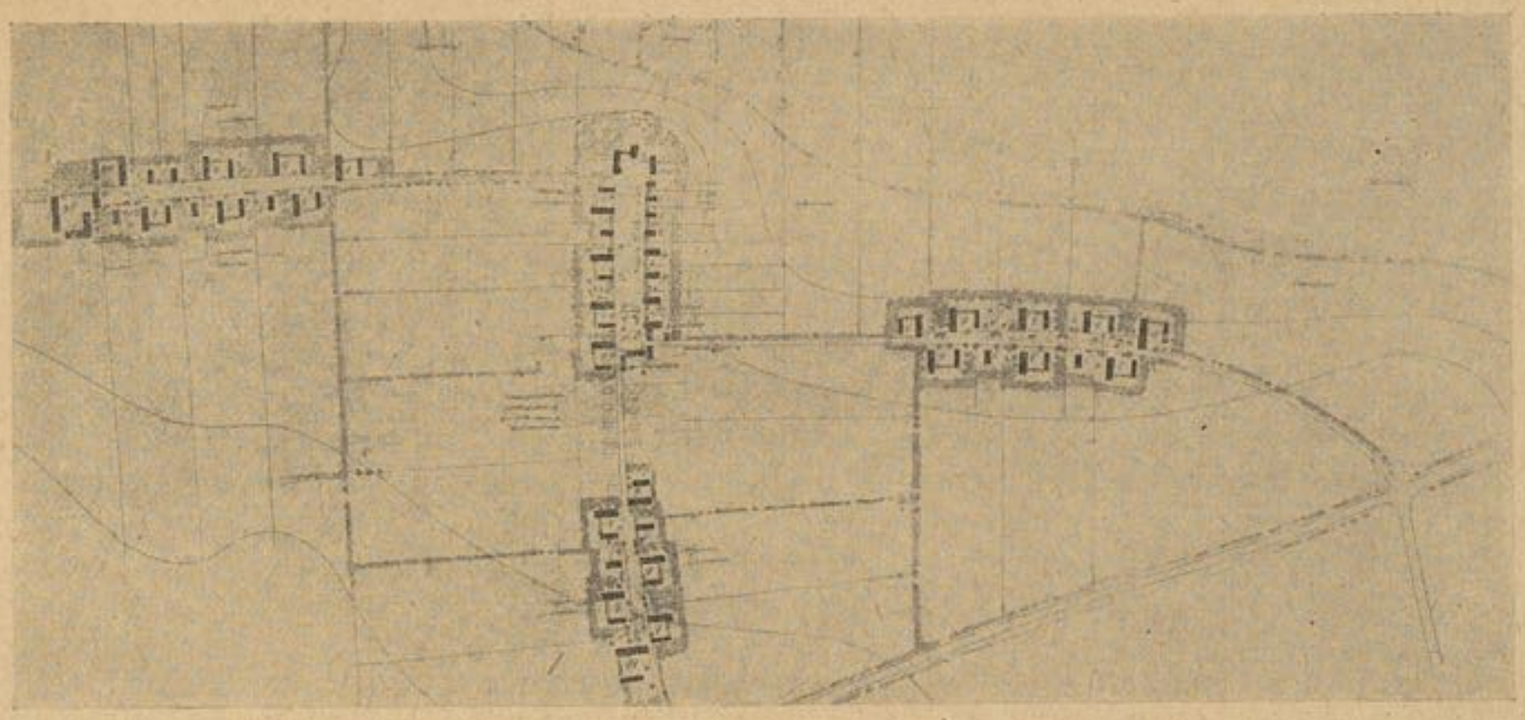


Abb. 9 und 10. Dorf im Reichsgau Wartheland. Bebauungsplan und Schaubild des Dorfkernes. Aufgliederung der Gesamtanlage in Weiler und einen Kern. Trotz Aufgliederung ist der Eindruck eines zusammenhängenden Ganzen erreicht. Die Gemeinschaftsanlagen sind an landschaftlich wirksamer Stelle im Dorfzentrum, ohne stark vom Verkehr berührt zu werden, angeordnet. — Ein erster Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten", Gr. II. Entwurf: Reg.-Baumeister a. D. W. Vogel, Posen

eine Einheit zustande kommen soll, die Ausdruck deutscher Wesensart ist. Die schöpferische Gestaltung der neuen Gebiete zu heimatlich deutschen Räumen ist die ideelle Aufgabe unserer Siedlungsarbeit.

Da die dorfbauliche Aufgabe mehr als alle anderen Bereiche des Bauschaffens unlösbar mit Landschaft, Boden und Wirtschaft verknüpft ist, kann sie auch nur in unmittelbarem Zusammenhang damit gelöst werden. Abgrenzung und Einteilung der Gemarkung, Planung des Großgrüns mit den für die ländliche Siedlung besonders wichtigen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen werden zusammen mit der Gruppierung der Gehöfte ein eng verflochtener Arbeitsgang sein, wenn der gesamte Bereich eine beziehungsvolle und gestaltete Ordnung aller Einheiten darstellen soll. Die Praxis hat gezeigt, daß bei dieser besonders stark in Boden und Wirtschaft verwurzelten Aufgabe die Zusammenarbeit des Gestalters mit dem Wirtschaftler besonders schwierig ist und daß die Gefahr einer einseitig technisch-wirtschaftlichen Ausrichtung naheliegt. Es ist also wichtig, daß die Fragen der wirtschaftlichen Durchführung gleich bei Beginn jedes Verfahrens in ständigem Kontakt mit dem Gestalter bearbeitet werden; denn die Erfahrung hat gezeigt, daß der Gestalter eher Verständnis für die wirtschaftlichen Notwendigkeiten der Gesamtaufgabe aufbringt, als der Wirtschaftler ideelle Werte der Gestaltung anerkennt. Andererseits ist eine Zusammenarbeit immer nur mit solchen Architekten fruchtbringend, die über ihren architektonischen Bereich hinaus die Gesamtzusammenhänge von Raum und Wirtschaft übersehen können; nicht, daß ihre Arbeit in andere Fachgebiete übergreifen soll, sondern daß sie eine sicher unterbaute Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen wirtschaftlichen Notwendigkeiten besitzen und imstande sind, sie gegeneinander abzuwägen.

Eine weitere grundsätzliche Frage muß in diesem Zusammenhang angeschnitten werden. Was ist die bäuerliche Form? Muß das Bäuerliche im ländlichen Bauen besonders betont werden?

Wie das Landvolk nur in organischem Zusammenhang mit den anderen Lebensbereichen der Volkseinheit zu sehen ist, und nicht einen für sich abgeschlossenen Lebensbereich bilden darf, wird auch die lebendige und lebensstarke Gestaltung des bäuerlichen Raumes nur in Beziehung zu dem Gesamtaufbau des Lande_ vor sich gehen können. Es wird also die ländliche Bauaufgabe im großen denselben Gesetzen unterworfen sein wie alle anderen Bereiche unseres Bauschaffens: den Gesetzen von Klarheit des Raumes und der Form, vom beziehungsvollen Ineinandergreifen aller Einheiten zu einem lebendigen Organismus. Dabei ist es grundsätzlich gleich, ob es sich um Einzelformen oder Gestaltung großer Zusammenhänge städtischer oder ländlicher Art handelt. Die Verschiedenartigkeit der Lösungen ist lediglich durch die politischen, wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen bedingt. Es gibt also keine „bäuerliche Form" an sich, sondern die wirtschaftlichen Voraussetzungen auf dem Lande, die bäuerliche Lebenshaltung und andere Gegebenheiten des Landes machen die Form beispielsweise mehr oder weniger kräftiger, umfangreicher oder derber als für die Stadt. Wenn das richtig erkannt ist, werden für die Gestaltung neuer bäuerlicher Räume von vornherein romantische und äußerliche Vorstellungen über „bäuerliche Formen" ausgeschaltet. Um ein Beispiel herauszugreifen, wird sich die Einrichtung einer ländlichen Wohnung nur da von einer städtischen unterscheiden, wo Gründe besonderer ländlicher Lebens- und Wirtschaftsweise vorhanden sind. Die Möbel werden z. B. zu einem großen Teil eingebaut sein, da beim Bauernhaus gegenüber einer städtischen Wohnung gewöhnlich nicht mit einem Wechsel der Bewohner gerechnet wird. Manche Möbel

und Gegenstände werden durch besondere Beanspruchung, die Gebäude selbst durch ständiges dem Wetterausgesetztsein widerstandsfähiger ausgebildet werden müssen. Dabei gibt es allerdings schon Überschneidungen mit den städtischen Ansprüchen und Verhältnissen: Auch der städtische Arbeiter wird für sein Eigenheim in Verbindung mit Gartenland besonders stabile Möbel, abwaschbare Tische usw. beanspruchen. In vielen Dingen also, wo die Voraussetzungen für Stadt und Land die gleichen sind, werden keine Unterschiede der Form und Ausführung bestehen. Andererseits wird sich aber auch klar herausstellen, daß die ländlichen Baueinheiten mit ihren besonders großen Raumaufwendungen in und außer dem Hofe eine ganz andere Art der Zueinanderordnung beanspruchen als eine städtische Siedlung mit Baueinheiten, die andere Funktionen zu erfüllen haben.

Das Dorf in der Landschaft

Die Festlegung und Abgrenzung eines Hauptdorf- und Dorfbereiches ist für die Gestaltung des Raumes schon entscheidend. Die landschaftlichen Gegebenheiten werden in weitem Maße die Größe und Zuordnung der einzelnen Räume bestimmen. Wasserläufe, Niederungen, Höhenzüge, sprunghafte Güteunterschiede des Bodens usw. sind natürliche Grenzen der Dorfbereiche. Wasserscheiden, Grenzen der Einzugsgebiete von Entwässerungssystemen sind u. a. dabei von Bedeutung. Auch das Vorhandensein von festen Straßen. Kanälen und Eisenbahnlinien ist vielfach bestimmend für die Einteilung und Gestaltung der Bereiche.

Jede Hauptdorfgruppe ist ihrem inneren Zusammenhang entsprechend auch eine äußere Planungseinheit. Diese Einheit muß durch ihre Gestaltung als ein zusammenhängendes Ganzes gekennzeichnet sein. Die Art der Gruppierung der Siedlungskörper, die Landschaftsgestaltung und Wegeführung (jedes Dorf muß durch die Wegeführung zum Hauptdorf hinweisen) und weiter die bauliche Einzelgestaltung werden die Mittel dazu sein. Daß die Gestaltung des Gesamtbereichs und des einzelnen Dorfes stark der jeweiligen Struktur der Landschaft unterworfen ist, braucht in diesem Zusammenhang nicht besonders betont zu werden.

Grundsätzlich wird die Form des Dorfes ebenso wie seine Größe durch die betriebswirtschaftlichen Erfordernisse und die Bedürfnisse der Gemeinschaft bestimmt. Für den bäuerlichen Betrieb sind heute die Gesichtspunkte der Arbeitsersparnis in und außer dem Hof besonders wichtig. Es besteht daher aus Gründen der Einschränkung von Arbeitswegen die Notwendigkeit, den Hof in unmittelbarer Nähe seiner Feldflur zu legen. Diese Forderung würde in der letzten Konsequenz zur Streusiedlung oder zu einem gänzlich aufgelösten Dorfgefüge führen. Andere wirtschaftliche Erwägungen hingegen, Umfang des Weg- und Stromversorgungsnetzes, Wasserversorgung, die Entfernung zu den dörflichen Genossenschaftseinrichtungen, Nachbarhilfe u. a. sprechen für eine Zusammenfassung der Dorfanlage. Weiterhin machen Gründe der Festigung deutschen Volkstums die Frage und Förderung des Gemeinschaftslebens im Osten besonders wichtig und bedingen ebenfalls eine möglichst zusammenhängende, geschlossene Dorfanlage. Alle diese Gesichtspunkte müssen gegeneinander abgewogen und in sinnvoller Weise vereinigt werden. Es ergibt sich dabei, daß es eine für alle Fälle günstige Dorfanlage nicht gibt. Die Verschiedenartigkeit der Landschaft, des Klimas und der damit verbundenen Wirtschaftsformen werden jeweils verschiedene Lösungen mit sich bringen.

Die Weite und Großräumigkeit der vorwiegend ebenen bis hügeligen Gebiete des Ostens sowie andererseits die durch das Klima bedingten betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen werden es erlauben, vielfach zusammenhängende Dorfanlagen oder solche mit nur geringen Abgliederungen zu schaffen.

Die Dörfer werden allerdings in allen Fällen durch die Notwendigkeit der begrenzten Entfernungen zwischen Hof- und Feldschlägen stark aufgelockert sein. Diese Weiträumigkeit des Dorfes kommt wieder den einzelnen bäuerlichen Betrieben in anderer Hinsicht zugute: Sie haben genügend Raum und ungehinderte Entwicklungsmöglichkeit für die Erweiterung ihrer Gebäude und Gärten (Obstgärten). Die Auflockerung darf jedoch nicht zur Formlosigkeit führen; das Dorfbild muß in seiner Gesamtheit immer klar und überschaubar sein.

Aus landschaftlichen, wirtschaftlichen oder technischen Gründen wird andererseits vielfach nicht die Möglichkeit zu einer geschlossenen Dorfanlage gegeben sein. Starke Höhenunterschiede, Wasserläufe oder bestehende Verkehrslinien bedingen eine Aufgliederung in einzelne Höfegruppen, von denen jede für sich in möglichster Nähe ihrer Feldflur liegen wird. Vor allem zwingen wirtschaftliche Gründe oft zu einer derartigen Gruppen-

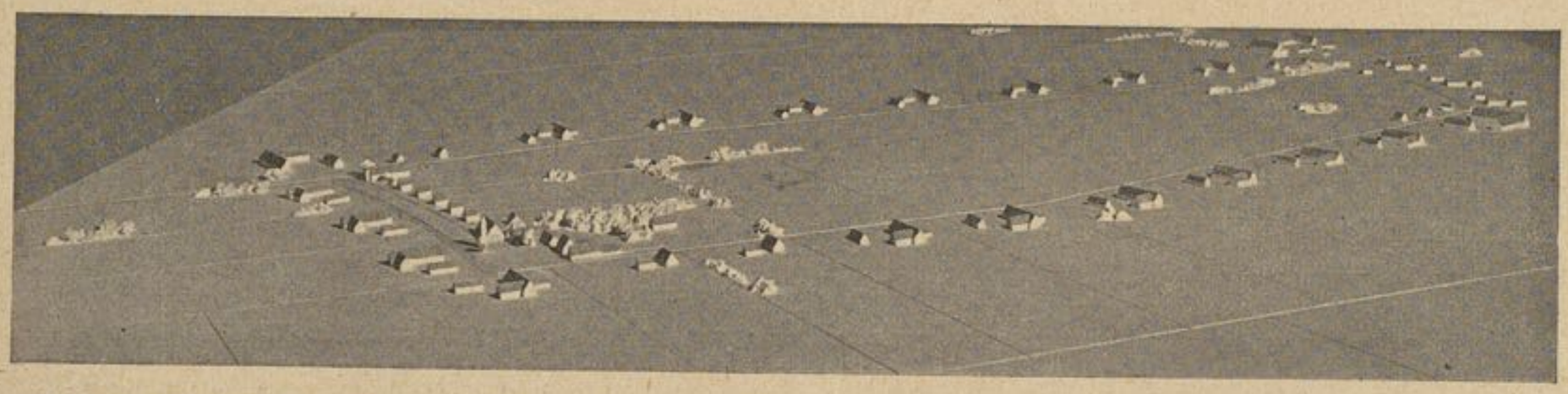


Abb. 11. Modell eines Dorfschemas. Die Höfe sind in aufgelockerter Ringform um einen Grünlandstreifen gruppiert. Die Zuordnung der Feld- und Grünlandfläche zu den einzelnen Betrieben ist bei einer derartigen Anordnung besonders günstig. Diese Dorfform würde in einem nach beiden Seiten leicht ansteigenden Gelände bei Verlagerung des Angers an die landschaftlich geeignetste Stelle ihre besondere Begründung und einen besonders landschaftlich-räumlichen Reiz erhalten. Im Vordergrund die Gruppierung der Gemeinschaftsbauten mit Handwerkerstellen, Läden usw. um einen Anger

R 49/157
024

bildung. Wenn im größten Teil der Ostgebiete (Wartheland) eine Zusammenfassung der bäuerlichen Betriebe zu einer im großen geschlossenen Dorfanlage noch möglich ist (weiteste Entfernung von Hof zum Feld mit 1000 bis 1500 m noch tragbar), bleibt dem Bauern in den nördlichen Gebieten (Teile von Ostpreußen) infolge einer kürzeren Vegetationsperiode jährlich eine wesentlich geringere Zeit für die Feldarbeit, so daß deshalb die Höfe in geringerer Entfernung zu ihren Feldern liegen müssen und eine im ganzen geschlossene Dorfanlage unmöglich ist (tragbare Entfernung nur etwa 600 bis 800 m). Wieder anders liegen die Verhältnisse im Süden oder Westen des Reiches. Bei einer derartigen Aufgliederung des Dorfes müssen die einzelnen Höfegruppen um einen möglichst zentral gelegenen und baulich stark betonten Dorfkern beziehungsvoll zusammengefaßt werden. Die Entfernungen der einzelnen Gehöftgruppen dürfen jedoch wiederum nicht so groß werden, daß der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefährdet ist.

Die Form eines Dorfes ist andererseits weitgehend abhängig von ihrer Bestimmung. Ein Hauptdorf mit einer großen Anzahl nichtlandwirtschaftlicher Berufszugehöriger wird durch die Verschiedenartigkeit seiner baulichen Einheiten und deren räumlichen Voraussetzungen anders entwickelt werden als ein Dorf mit größtenteils oder ausschließlich landwirtschaftlichen Berufszugehörigen, desgleichen etwa ein Waldarbeiterdorf.

Die Anlage eines Dorfes, die einerseits in engster Verbindung mit der Aufteilung der Feldflur steht, kann nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der Landschaftsgestaltung gesehen werden. Diese hat das Ziel, eine gesunde deutsche Kulturlandschaft zu schaffen, bei der Schönheit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang gebracht sind. Neben der Aufforstung geringer Böden und solcher Flächen, die durch Wind und Wasser (Steilhänge) gefährdet sind, wird das landwirtschaftliche Siedlungsgebiet von einem Netz von Wald- und Heckenstreifen überzogen, die den Boden auf weite Sicht fruchtbar erhalten und in seinem Wert steigern sollen (Verhinderung von Schäden durch die Einflüsse des Windes, Beeinflussung der Klein-Wetterlage). Gleichzeitig werden dadurch überschaubare und geformte Landschaftsräume mit heimatlich deutschem Charakter geschaffen. Die Großgrünplanung, der die Bodengütekarte zugrunde liegt, bildet das Gerippe für die Feldaufteilung und den Rahmen für die Siedlungskörper im einzelnen. Eines ist ohne das andere nicht denkbar.

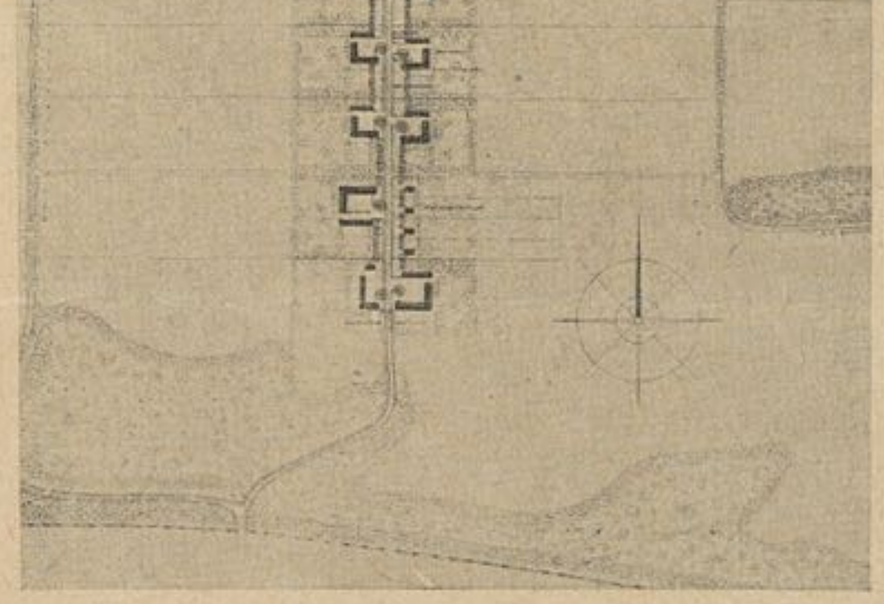


Abb. 12. Dorf im Reichsgau Danzig-Westpreußen. Entsprechend der Teilung des Geländes in zwei Teile durch eine Hauptverkehrsstraße sind zwei Dorfgruppen gebildet. Trotz der Trennung der einzelnen Dorfteile durch eine festliegende Straße ist eine Verbindung des Ganzen durch die an einer landschaftlich hervorragenden Stelle im oberen Dorfteil angeordneten Gemeinschaftsanlagen erreicht. Klare Feldschlageinteilung und Wegeführung. — Zweiter Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten", Gr. I. Entwurf: Arch. Liedecke, Danzig

Dorfgestaltung im einzelnen

Der für den Gesamtaufbau des Landes maßgebliche Grundsatz, eine in jeder Hinsicht beziehungsvolle Ordnung und klare Gliederung aller Einheiten zu schaffen, ist auch für die Gestaltung des dörflichen Raumes im einzelnen maßgebend: das Dorf ist nach seinem inneren Aufbau klar zu gliedern und beziehungsvoll zu ordnen. Dabei muß die Bestimmung der einzelnen Gebäude und Gebäudegruppen in ihrer baulichen Haltung eindeutig zum Ausdruck kommen. Die ideellen Bauten der Gemeinschaft werden beispielsweise in einer besonderen Gruppe als baulicher Höhepunkt des Dorfes zusammengefaßt. Im Dorfkern müssen die Handwerkerstellen, Läden und auch die gemeinschaftlichen Wirtschaftsgebäude angeordnet sein. Die Arbeiterstellen sollen möglichst in der Nähe der größeren Höfe stehen, zu denen sie gehören. Die zu den landwirtschaftsgebundenen Industrien gehörigen Eigenheime (Hauptdorf) werden ebenfalls am besten in Gruppen zusammengefaßt, die in richtiger Beziehung zur Arbeitsstätte der Bewohner liegen. Während eine Gliederung dieser Einheiten organisch begründet ist, wäre es hingegen unbegründet, die einzelnen bäuerlichen Betriebe größenmäßig zu gliedern; sei es, daß eine Zusammenordnung gleicher Größenklassen auf Grund besonderer Bodengegebenheiten erwünscht ist (vielfach ist es notwendig, an einem exponierten Teil der Gemarkung mit leichtem Boden mehrere große Höfe auszulegen).

Den baulichen Höhepunkt des Dorfes bilden die Gemeinschaftsbauten als Ausdruck und Sammelpunkt des Gemeinschaftslebens. Sie müssen als Mittelpunkt des Dorfes eine über das Alltägliche hinausgehobene Gestaltung erfahren. Dieses wird in erster Linie durch ihre Lage an landschaftlich hervorragender Stelle, durch besondere räumliche Wirkung und durch entsprechende Bau- und Grüngestaltung ermöglicht. Vor allem wird eine Betonung auch durch eine zwingende, auf den Mittelpunkt ausgerichtete Straßenführung erreicht.

Die Dorfform im einzelnen wird weiterhin durch die menschlichen Beziehungen bestimmt, die ihren Ausdruck in einer fühlbar nachbarlichen Gruppierung der Höfe finden müssen. In bewußtem Gegensatz zu den unbegrenzten und ungestalteten slawischen Straßendörfern werden die Räume überschaubar, d. h. in der richtigen Weise begrenzt sein, so daß trotz stärkster Rationalisierung der bäuerlichen Betriebe heimatliche und behagliche Dörfer entstehen. — Die Bildung dörflicher Räume ist nicht an bestimmte Formen gebunden. Wenn die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und die Forderung nach Klarheit der Gesamtanlage in der richtigen Weise berücksichtigt sind, werden die Straße, der Anger und auch die einseitig bebaute, allerdings begrenzte Reihe je nach den örtlichen Gegebenheiten die gebräuchlichsten Elemente der Dorfgestaltung sein. Durch die Landschaft selbst ergeben sich nach den verschiedensten Richtungen hin Variationsmöglichkeiten und Abweichungen. Es läßt sich z. B. denken, daß ein Hügel mit den Bauten der Gemeinschaft den Mittelpunkt des Dorfes bildet, während die einzelnen Höfe in beziehungsvoller Ordnung um die Höhe gelagert sind. Eine andere durch die Natur bedingte Möglichkeit bestünde in einer weitläufigen Aufreihung der Höfe um einen breiten Grünlandstreifen, bei dem dann an landschaftlich geeigneter Stelle die Gemeinschaftsanlagen und Handwerkerstellen konzentriert sind. (Siehe Abb. 11.)

Die Grüngestaltung ist innerhalb des Ortes als raumbildendes Moment ebenso wichtig wie die Gebäude selbst. Sie ist zur Unterstreichung und Steigerung der baulichen Gestaltung sowie als Begrenzung des Siedlungskörpers in der Landschaft eine unbedingte Notwendigkeit. Besondere Beachtung verlangen Umzäunung, Hecken und die planvolle Anlage von Bauerngärten. Ein breiter Abstand von Hof zu Hof ist durch die Grüngestaltung (Obstgärten) möglich, ohne daß die Raumwirkung zerrissen wird. Da sich durch die Grundstücksbreiten vielfach Dorfstraßen von erheblicher Länge ergeben, muß in jedem Fall durch geschickte Ausnutzung des Geländes und im Zusammenwirken mit den Grünanlagen die richtig abgegrenzte Form gefunden werden. Kleinste Landschaftsbewegungen werden für die Führung der Straße bzw. für die Lage des dörflichen Mittelpunktes auszunutzen sein. Es wird darauf ankommen, die einzelnen Teilräume, Straßen und Plätze des Dorfes in gegenseitige Spannung zu bringen. Man sieht, daß im Grunde für das Dorf dieselben Gesichtspunkte wie für den Städtebau maßgebend sind. Nur die Verschiedenartigkeit der Einheiten bei Stadt und Land bringt eine Erweiterung der Grundsätze mit sich. Wenn es in dem einen Fall darauf ankommt, den in sich zwar beziehungsvoll gegliederten, aber seiner Funktion nach verhältnismäßig engen Organismus der Stadt aufzulockern und ihm eine Weite zu geben, wird bei der durch die bäuerliche Wirtschaft bedingten Lockerheit des Dorfes immer eine Zusammenfassung und Bindung der einzelnen Einheiten zu einem überschaubaren Ganzen angestrebt werden müssen. Da aber der Zusammenfassung der baulichen Einheiten im Dorf sehr bestimmte Grenzen gesetzt sind, wird die stärkste Einbeziehung der Landschaft neben dem Baulichen ein Hauptelement der Gestaltung sein.

Das Bauerngehöft.

Die Grundlagen der Gestaltung eines Bauernhofes bilden einerseits die Zweckmäßigkeit neuzeitlicher Betriebswirtschaft und selbstverständliche gesundheitliche Gesichtspunkte, andererseits die Forderung, die Gehöftform aus der jeweiligen Landschaft zu entwickeln.

Die Grundsätze der Rationalisierung des bäuerlichen Betriebes zu höchster Leistungssteigerung werden in den meisten Fällen die gleichen sein: größtmöglichste Arbeitseinsparung und -erleichterung und voller Einsatz neuer technischer Hilfsmittel. Eine Arbeitsersparung wird in erster Linie durch organische Verbindung aller zueinander gehörigen Räume und Raumgruppen erreicht. Dabei liegt das Schwergewicht auf der Verkürzung aller Arbeitswege, besonders der belasteten. Um einige Beispiele zu nennen: Kurze Wege von der Wohnküche als Wirtschaftszentrum zu den Ställen. Dabei müssen die Tiere am nächsten liegen, die am meisten der Wartung bedürfen. Unmittelbare Nähe des Futterlagerraumes zum Verbrauchsort: geräumige Böden für Rauhfutter und Spreu über den Ställen, dazu Futterabwurfluken über der Futtertenne, gerade und kurze Führung der Mistgänge zur Dunglege, Anbringung von Greiferanlagen für Scheune und Futterboden (der Greifer bewegt die Lasten mechanisch nach oben, die Lasten fallen durch eigene Schwerkraft nach unten; Grundsatz für die mehrgeschossigen, höchstmechanisierten Gehöftanlagen in Schweden). Eine weitere wichtige Forderung für den Bau von Bauernhöfen ist die Beachtung hygienischer Erfordernisse. Genügend Licht und gute Belüftung von Wohn- und Wirtschaftsräumen. Vermeidung zu tiefer Räume und unbelichteter Flur ohne direkte Lüftungsmöglichkeit. Der jeweiligen Funktion entsprechende Anordnung der Räume nach der Himmelsrichtung. Anordnung von Geruchsschleusen zwischen Wohnung und Stall.

Derartige Grundsätze, die im einzelnen und insgesamt in der letzten Zeit schon mehrfach erörtert worden sind, seien nur kurz angedeutet. Sie werden bei Höfen gleicher Größe und Wirtschaftsweise zu weitgehendster Vereinheitlichung führen und ganz bestimmte Formen bedingen. Z. B. werden für einen Hof in Hufengröße, die Vereinigung von Wohnhaus, Stall und Scheune, gleich, ob unter einem breitgelagerten Dach oder in abgegliederter Form, die zweckmäßigste Anlage bilden. Bei einem größeren Hof, der mit mehr familienfremden Hilfskräften arbeitet und bei dem auch eine stärkere Arbeitsteilung möglich ist, wird eine Trennung einzelner Räumegruppen und Gebäude erfolgen, die funktionell nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.

Während die Forderung der neuzeitlichen Betriebswirtschaft zu einer weitgehenden Vereinheitlichung der Höfe führt, werden die Verschiedenartigkeit der Landschaft, der Wirtschaftsweise sowie der bodengebundenen Materialien jeweilig verschiedene Formen bedingen.

Es wurde im Rahmen dieses Aufsatzes eine Reihe grundsätzlicher Fragen angeschnitten, die bei der praktischen Planungsarbeit in den wiedergewonnenen Gebieten besonders akut geworden sind.

Die gezeigten Arbeiten sind erste Ergebnisse aus dem ersten Jahr, das der Neuordnung der Ostgebiete gewidmet ist. Sie können deshalb noch keine Endlösungen darstellen, und eine weitere Zeit wird eine weitere Entwicklung in Richtung auf das gesteckte Ziel bringen.

R 49/157
026

26

Der Stand der Raumordnungsplanung für die eingegliederten Ostgebiete

Von

J. Umlauf

Neues Bauerntum

Sonderdruck aus Heft 8/1942

Verlag Deutsche Landbuchhandlung · Berlin SW 11

950
B 151767

R 49/157
027

27

Der Stand der Raumordnungsplanung für die eingegliederten Ostgebiete

Von Oberbaurat J. Umlauf, beim Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums

I. Rückblick

In der Planungsarbeit des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (RKF.) standen die Probleme der ländlichen Siedlung und Neuordnung zunächst stark im Vordergrund. Das bedeutet nicht, daß die Fragen des städtischen Aufbaues vom Standpunkt der Festigung des Volkstums als weniger wichtig betrachtet wurden. „Stadt und Land sind unter diesem Gesichtspunkt gleich wichtig. Beide gehören zusammen und dürfen nicht getrennt gesehen werden. Nur eine gesunde Verbindung von Land und Stadt kann das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den neuen Ostgebieten auf den Stand deutscher Kulturlandschaft heben." (Allgemeine Anordnung 13/II des RKF., „Richtlinien für die Planung und Gestaltung der Städte in den eingegliederten Ostgebieten".) Der logische Arbeitsgang erforderte aber zunächst eine Klärung der ländlichen Besiedlung, denn sie bildet bei einer bestimmten Betriebs- und Besitzverfassung eine fest umrissene, naturgegebene Grundlage, die auch der Ausgangspunkt für ein organisch aufgebautes Städtewesen ist. Das gilt um so mehr, als die eingegliederten Ostgebiete überwiegend landwirtschaftlich bestimmte Räume sind. Wenn sie auch im Rahmen der künftigen Neuordnung durchaus nicht so einseitig landwirtschaftlich bleiben werden, wie sie es jetzt sind, liegt ihre wesentlichste Aufgabe bei der Erweiterung des deutschen Lebensraumes doch auf dem Gebiet der bäuerlichen Siedlung und der Verbreiterung der Ernährungsbasis, in Verbindung mit einer Bereinigung der zu eng gewordenen Verhältnisse im Altreich.

Als erstes wurden daher durch die Allgemeine Anordnung 7/II des RKF. vom 26. 11. 1940[1]) Grundsätze und Richtlinien für eine gesunde Bodenordnung (Betriebsformen und Betriebsgrößenmischung) und für eine Neuordnung des ländlichen Siedlungsaufbaus (Größe und Gestalt der Dörfer; Bildung von Hauptdörfern) gegeben.

Die nähere Durcharbeitung der grundlegenden Fragen nach der Größe und Gestalt der Dörfer, nach der Größe und Zusammensetzung des Hauptdorfes und seines Bereiches, nach der richtigen Verbindung von Land und Stadt, nach Größe, Zusammensetzung und Verteilung der Kleinstädte usw. erforderte eingehende Untersuchungen grundsätzlicher Art, bevor es möglich war, für die praktische Planung die notwendigen genauen Arbeitsanweisungen und Richtwerte zu geben. Die Arbeit an diesen weitverzweigten Problemen hat in dieser Zeitschrift und in sonstigen Veröffentlichungen ihren Niederschlag gefunden. Es kann hier darauf Bezug genommen werden[2]).

Nachdem die grundsätzlichen Fragen in Verbindung mit den Landesplanern und mit der Wissenschaft geklärt und mit den beteiligten Partei- und Reichsdienststellen abgestimmt waren, wurden die Ergebnisse den Landesplanern als Arbeitsanweisung mitgeteilt. Der Reichsinnenminister, der an der Neuordnung des ländlichen Siedlungsaufbaues auf das stärkste interessiert und beteiligt ist, gab gleichzeitig entsprechende Richtlinien an die Behörden der allgemeinen Verwaltung[3]).

Inzwischen war die Bestandaufnahme, die unentbehrliche Voraussetzung jeder Planungsarbeit, in dem erforderlichen Umfang ergänzt worden[4]). Die Reichsbodenschätzung wurde unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Planung mit größter Beschleunigung in Angriff genommen[5]). Im Anschluß daran wurde die Ausweisung der minderwertigen Böden als Aufforstungsflächen eingeleitet[6]).

Damit waren die Voraussetzungen für die praktische Planungsarbeit geschaffen. Die Generalreferenten für Raumordnung bei den Reichsstatthaltern bzw. Oberpräsidenten wurden im Einvernehmen mit der Reichsstelle für Raumordnung beauftragt, nach den Richtlinien des RKF. Kreisraum-

---

[1]) S. „Neues Bauerntum", 1941, S. 36.

[2]) S. „Neues Bauerntum", Jahrgang 1940: „Zur Neuordnung der Gemeindeverwaltung in den eingegliederten Ostgebieten", S. 83; Umlauf, „Die Zusammenfügung von Land und Stadt", S. 179; v. Machui, „Die Landschaft der Bauerndörfer", S. 183; Keil, „Dorfgestaltung als Stück des Landschaftsaufbaues", S. 187; Frank, „Das Bauen von Dörfern", S. 225; Christaller, „Grundgedanken zum Siedlungs- und Verwaltungsaufbau im Osten", S. 305; „Hof — Dorf — Kreis — Gau", S. 303. — Jahrgang 1941: Mäding, „Ländlicher Verwaltungsaufbau. Aufgabenverteilung zwischen Dorf und Hauptdorf", S. 240.

v. Grünberg, „Hauptgrundsätze der Siedlungspolitik", Verlag der DAF., 1940.

„Landvolk im Werden", herausgegeben von Konrad Meyer, Verlag Deutsche Landbuchhandlung, 1941; darin Umlauf, „Der ländliche Siedlungsaufbau in den eingegliederten Ostgebieten", S. 273.

„Struktur und Gestaltung der zentralen Orte des deutschen Ostens", herausgegeben von der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung, 1941, mit Beiträgen von Christaller, Geisler, Reiser, Wolf und Isenberg.

[3]) „Richtlinien für die Behörden der allgemeinen Verwaltung über die Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues in den eingegliederten Ostgebieten" vom 8. 5. 1941, „Neues Bauerntum", 1941, S. 206; Ergänzungsrichtlinien vom 5. 11. 41, ebenda, 1941, S. 476.

[4]) „Bestandsaufnahme des Neuen Ostens", „Neues Bauerntum", 1940, S. 394.

[5]) „Die Bodenschätzung in den neuen Reichsgebieten", „Neues Bauerntum", 1941, S. 334.

[6]) „Die Aufforstung in den eingegliederten Ostgebieten"; „Neues Bauerntum", 1941, S. 217.

R 49157
027

ordnungsskizzen aufzustellen. Ueber den Zweck und den Inhalt dieser Pläne und über die ersten Planungsergebnisse ist bereits verschiedentlich berichtet worden[7]).

In dem folgenden Abschnitt soll nun die seitherige Weiterentwicklung der Planung dargestellt werden.

II. Der gegenwärtige Stand der Arbeit

Im Anschluß an die bisherigen Veröffentlichungen werden zunächst zwei Kreisraumordnungsskizzen in entsprechend vereinfachter Darstellung gezeigt. Der Plan Kutno (Abb. 1) ist das bewährte Schulbeispiel eines außerordentlich regelmäßigen Planungsfalles. An ihm kann mit besonderer Anschaulichkeit das Grundsätzliche, der theoretische Normalfall des ländlichen Siedlungsaufbaus, erläutert werden.

Der Plan Graudenz (Abb. 2) wird als Beispiel einer Planung abgebildet, die sich mit zahlreichen Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten auseinandersetzen muß, wie sie in der Wirklichkeit mehr oder weniger gehäuft fast überall auftreten. Auch die Planung kann daher verschiedene Unregelmäßigkeiten und Abweichungen von der Regel nicht vermeiden.

Es hat sich erwiesen, daß die gegebenen Richtlinien mit ihren Richtwerten, oberen und unteren Grenzen, beweglich genug sind, so daß in der Vielfalt der natürlichen Landschaft und unter Berücksichtigung des erhaltenswerten Bestandes der Besiedlung die Grundsätze der Neuordnung in der Regel durchgehalten werden können. In einer Reihe von Sonderfällen war es allerdings nicht möglich, die Forderungen der Richtlinien zu erfüllen. Besondere Schwierigkeiten treten in Gebieten mit sehr weitgehenden natürlichen Bindungen auf, z. B. in Landschaften, die stark mit großen Wald- und Wasserflächen durchsetzt sind, so daß die Siedlungsflächen oft nur weitverstreute Inseln oder Streifen bilden. Ebenso ist die vorhandene Besiedlung und Verkehrserschließung oft nur mit Einschränkungen einer systematischen Neuordnung zugänglich.

Die im Zuge der Bearbeitung auftretenden Sonderfälle wurden in gemeinsamen Besprechungen mit den Landesplanern einer zusammenfassenden Untersuchung unterzogen. Dabei ergab sich, daß sie auf verhältnismäßig wenige typische Grundfälle zurückgeführt werden konnten. Bei sinngemäßer Auslegung der den Richtlinien zugrunde liegenden Gesichtspunkte konnten auch für die Behandlung dieser Sonderfälle einheitliche Grund-

[7]) Umlauf, „Bauernsiedlung nach Kreisraumordnungsplänen", „Neues Bauerntum", 1940, S. 262. — v. Schauroth, „Raumordnungsskizzen und ländliche Planung", „Neues Bauerntum", 1941, S. 123. — Ders., „Raum- und Flächenordnungsskizzen als erste Planungsgrundlage" in „Planung und Aufbau im Osten", herausgegeben vom RKF., 1941, Verlag Deutsche Landbuchhandlung

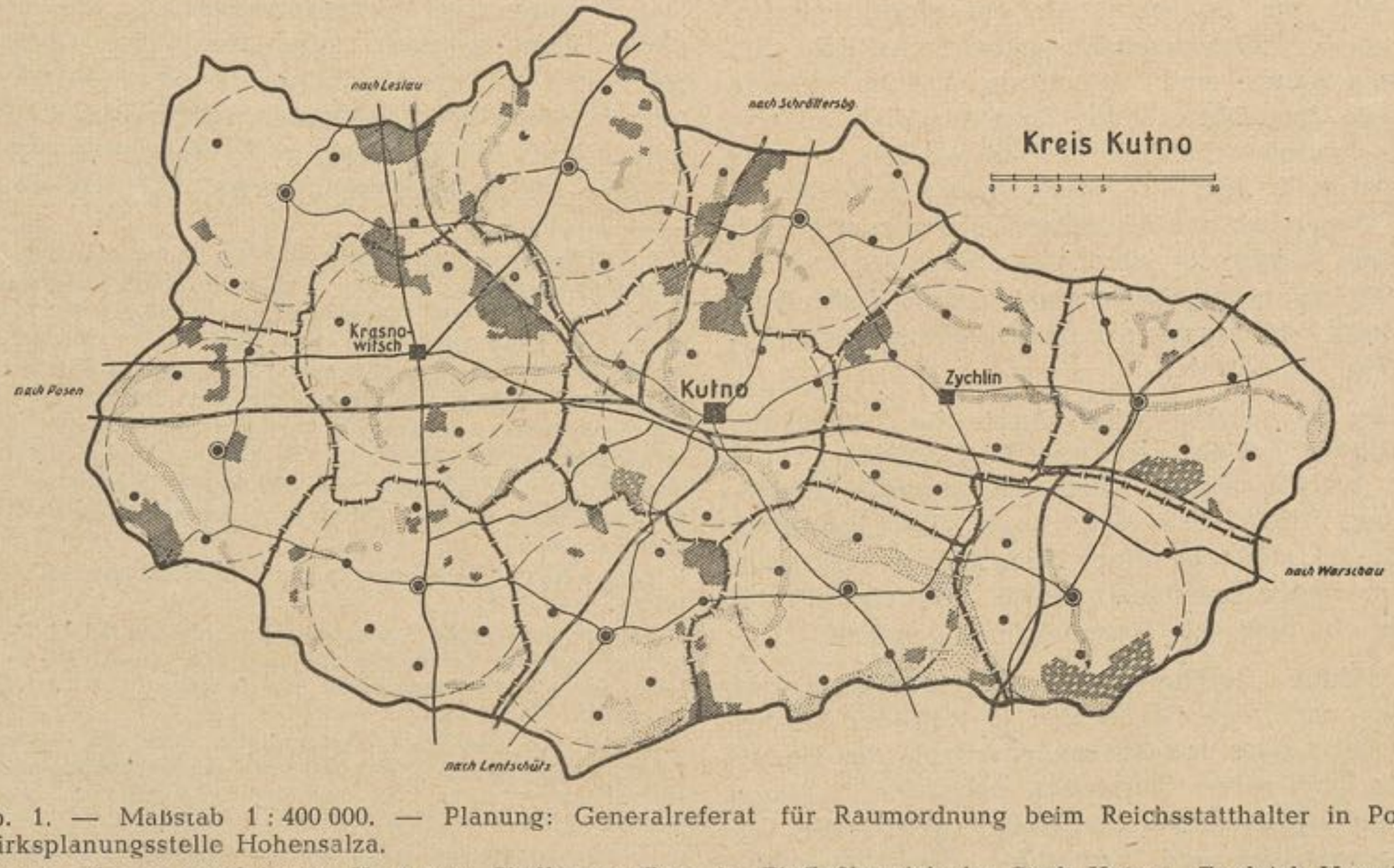


Abb. 1. — Maßstab 1 : 400 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter in Posen, Bezirksplanungsstelle Hohensalza.

Raumordnungsskizze Kutno: Siedlungsaufbau im Einflußbereich der Stadt Kutno. Zugleich Vorschlag für die künftige Abgrenzung des Kreises Kutno. — Beispiel eines sehr regelmäßigen Siedlungsaufbaues in einer Landschaft der „Neubauzone", die der Planung größte Freiheit zur Entwicklung typischer Lösungen läßt. Keine ungewöhnlichen Besonderheiten der Besiedlung oder der Oberflächengestaltung; guter Boden; keine großen Wald-, Sumpf- oder Wasserflächen u. dgl. Regelmäßiges Verkehrsnetz, gestützt auf die wichtige und gut ausgebaute ost-westliche Hauptverkehrslinie Posen—Warschau. Das Einflußgebiet der Stadt entwickelt sich regelmäßig nach allen Seiten, bevorzugt in der Richtung der Hauptverkehrslinie. Die Amtsbereiche lagern sich in regelmäßigen Formen um die Stadt als Mittelpunkt im vollen Sinn des Wortes. Die Stadt selbst ist Sitz einer Amtsverwaltung (vgl. Anm. 3, Ergänzungsrichtlinien). Oestlich und westlich der Kreisstadt liegen zwei Landstädtchen, gehobene Amtsorte, die die städtischen Funktionen in dem verkehrsbegünstigten, entwicklungsfähigen Raum in erwünschter Weise verteilen.

R 49/157
028

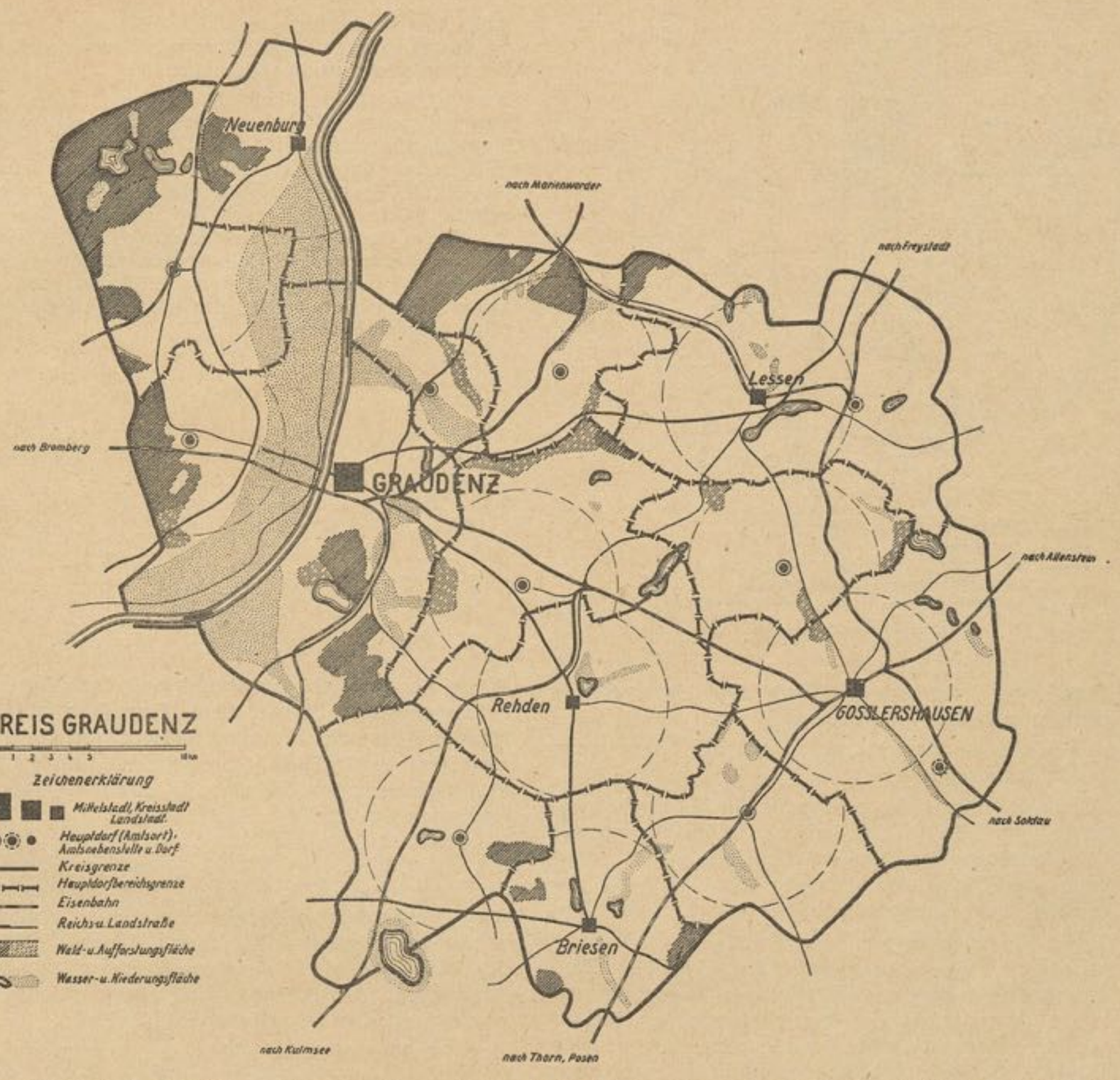


Abb. 2. — Maßstab 1 : 400 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter in Danzig.

Raumordnungsskizze Graudenz: Siedlungsaufbau im Einflußbereich der Stadt Graudenz. Zugleich Vorschlag für die künftige Abgrenzung des Kreises Graudenz. Beispiel einer Planung, die sich mit einer Reihe raumbestimmender Besonderheiten der Landschaft, der Besiedlung und Verkehrserschließung auseinandersetzen muß. Die Weichsel und ihre breite Niederung, ein Waldgürtel am westlichen Hochufer, das Graudenzer Becken, die Stadt selbst, die über die Bedeutung als Kreisstadt hinaus auf Grund ihrer Lage die Voraussetzungen für eine Mittelstadt besitzt, die tangierende Lage der Hauptverkehrslinien verursachen besondere, individuelle Lösungen. Der Kreis erstreckt sich vom Graudenzer Becken einseitig tief in das Hinterland östlich der Weichsel. Im Südosten wird der Eisenbahnknotenpunkt Goßlershausen in den Kreis einbezogen, der infolge seiner guten Verkehrslage schon bisher starken Auftrieb hatte und zu einer kräftigen Kleinstadt entwickelt werden kann. Dadurch erhält das von Graudenz am weitesten entfernte Gebiet des Kreises ein Nebenzentrum, das imstande ist, die exzentrische Lage der Kreisstadt auszugleichen, ohne daß die übergeordnete Bedeutung der Mittelstadt Graudenz und damit die Rangordnung des Siedlungsaufbaus beeinträchtigt werden könnte. Die Landstädtchen Lessen, Rehden und Briesen, Ordensgründungen, stärken in erwünschter Weise den mittleren Raum. — Auch bei der Abgrenzung der Amtsbereiche sind verschiedene Unregelmäßigkeiten nicht zu vermeiden. Durch die Anpassung an die vorhandenen Landstädtchen und an sonstige erhaltungswürdige Siedlungskerne dieser „Umbauzone" müssen z. T. unregelmäßige Formen und größere Entfernungen in Kauf genommen werden. Bei Lessen wird die Bildung einer Amtsnebenstelle notwendig (vgl. Abb. 6). Nördlich von Graudenz ein der Fläche nach besonders kleiner Bereich, künftiges Vorortgebiet von Graudenz mit Arbeiter-Wohnbevölkerung. Der Mittelstadtbereich von Graudenz selbst (vgl. Anm. 3, Ergänzungsrichtlinien) wird weitgehend durch den natürlichen Rand des Graudenzer Beckens, einer sehr ausgeprägten Grenze der Landschafts- und Wirtschaftsform, bestimmt. Westlich der Weichsel langgestreckte Niederungsbereiche.

sätze aufgestellt werden, die das System zwar abwandeln und zum Teil auflockern, aber nicht durchbrechen.

Es ist nicht nur für das Verständnis der Raumordnungspläne notwendig, neben der Regel auch die Sonderfälle und Ausnahmen zu kennen, sondern die sinngemäße Anpassung eines theoretischen Grundsatzes an die Vielfalt der Wirklichkeit gibt ihm auch erst die plastische Ausleuchtung und macht ihn praktisch überzeugend. Im folgenden Abschnitt wird daher im Anschluß an die Abbildung eines sehr regelmäßigen Hauptdorfbereiches (Abb. 3) der Wortlaut der Arbeitsanweisung des RKF. vom 25. 3. 1942 an die Landesplaner über die Behandlung der Sonderfälle und Ausnahmen mitgeteilt. Die typischen Fälle sind durch praktische Beispiele aus den Raumordnungsskizzen veranschaulicht.

Abb. 3. — Maßstab 1 : 200 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Oberpräsidenten in Königsberg, Bezirksplanungsstelle Zichenau.

Hauptdorfbereich Minden, Kreis Schröttersburg, Reg.-Bez. Zichenau. Beispiel eines regelmäßigen Hauptdorfbereichs (vgl. auch Tabelle Seite 11). Der Bereich ist als Beispielsplanung auf Veranlassung des RKF. von Arch. Besecke, Berlin, bis zur Gestaltung der einzelnen Dörfer durchgearbeitet worden. Die geplanten Standorte der Dorfkerne (Punkte) und Weiler (Ringe) sind aus diesem Entwurf übernommen. Die starke Weilerbildung ist durch die Bodenverhältnisse und durch die kurze Vegetationsperiode des hier schon stark kontinentalen Klimas bedingt.

1. Behandlung von Sonderfällen und Ausnahmen im ländlichen Siedlungsaufbau

Die grundlegenden Gesichtspunkte für die Abgrenzung der Hauptdorfbereiche sind:

Die Sicherung einer ausreichenden Tragfähigkeit für die kulturellen, wirtschaftlichen und Verwaltungseinrichtungen des Hauptdorfes. Daraus ergibt sich die untere Grenze für die Größe der Hauptdorfbereiche nach ihrer Einwohnerzahl (4000—5000 Einw.).

Die Sicherung eines engen räumlichen Zusammenhanges als Voraussetzung für die volle Auswirkung der Einrichtungen des Hauptdorfes. Daraus ergibt sich die obere Grenze für die Größe der Hauptdorfbereiche nach ihrer räumlichen Ausdehnung (Entfernung zwischen Dorf und Hauptdorf in der Regel nicht über 4 bis 5 km).

Diese Grenzen der Einwohnerzahl nach unten und der räumlichen Ausdehnung nach oben sind wesentliche Voraussetzungen für die Bildung gesunder Hauptdorfbereiche. Die Einwohnerzahl ist jedoch nach oben, die räumliche Ausdehnung nach unten in weiten Grenzen abwandlungsfähig, ohne daß dadurch wesentliche Fragen aufgeworfen werden.

Wenn die Möglichkeit besteht, auf einer den Richtlinien entsprechenden Fläche eine Einwohnerzahl in einen Hauptdorfbereich zusammenzufassen, die über den Richtwert (untere Grenze) hinausgeht, ist dies im Sinne der Richtlinien nur erwünscht (z. B. Arbeiterwohngebiete im Umkreis großer Städte; Amtsbereiche mit größeren amtsangehörigen Landstädtchen). Ebenso liegt es im Sinne der Richtlinien, den Richtwert für die räumliche Ausdehnung (obere Grenze) nicht voll auszunutzen, wenn die erwünschte Tragfähigkeit bereits bei geringerer Ausdehnung erreicht werden kann. Wenn die Möglichkeit der Wahl besteht, ist sinngemäß eine mittlere Größe der räumlichen Ausdehnung bei einer reichlichen Einwohnerzahl der anzustrebende Idealfall.

Hauptdorfbereiche mit über dem Richtwert liegender Einwohnerzahl bei normaler Fläche oder andererseits räumlich kleine Bereiche mit normaler Einwohnerzahl sind daher lediglich Sonderfälle im Rahmen der Richtlinien, aber keine Ausnahmen. Das gilt auch für die Fälle, in welchen vereinzelt der Richtwert für die Entfernung zwischen Dorf und Amtsort in sinngemäßer Auslegung überschritten wird. Der Richtwert von 4 bis 5 km bezieht sich auf den Regelfall rein ländlicher Verkehrsverhältnisse. Wenn in einzelnen Fällen die Verbindung vom Dorf zum Hauptdorf mit intensiven Verkehrswegen höherer Ordnung zusammenfällt, ist die

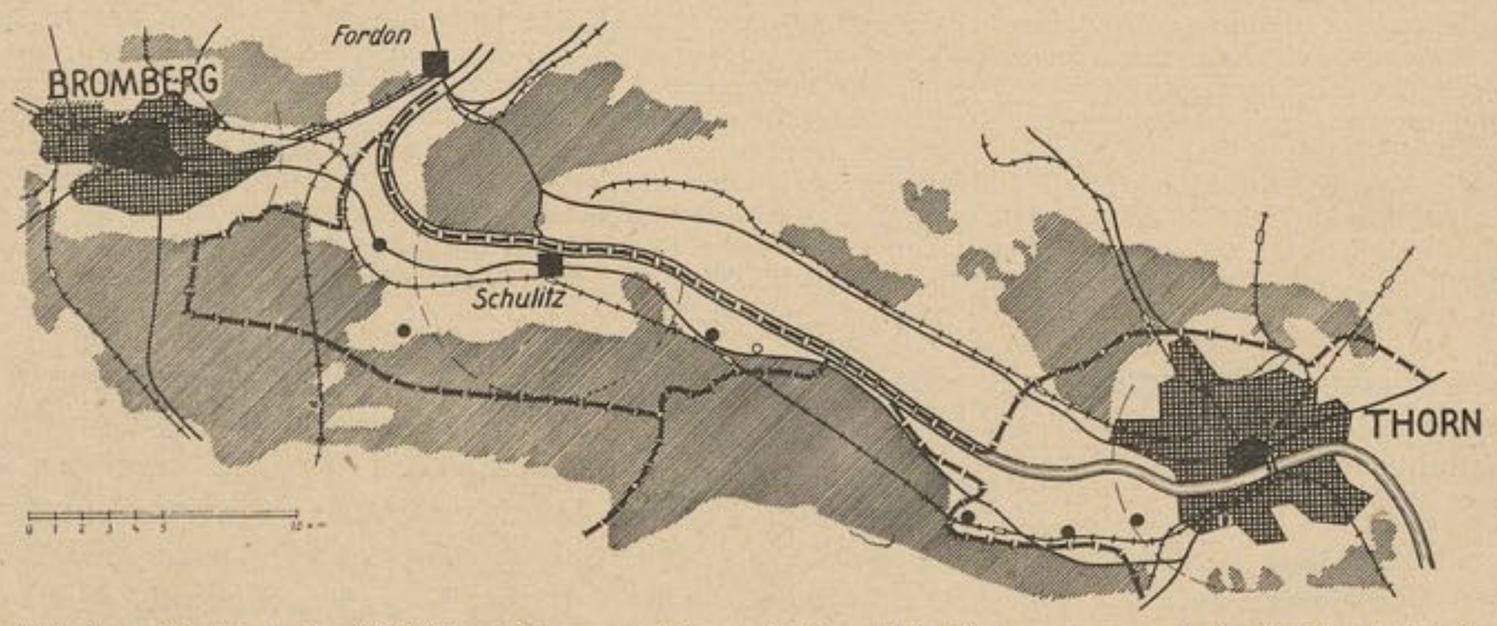


Abb. 4. — Maßstab 1 : 400 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter in Danzig.

Amtsbereich Schulitz. Beispiel für den Sonderfall einer großen Längenerstreckung des Bereichs längs eines ausgeprägten Verkehrsbandes.

R 49/157
029

Annahme größerer Entfernungen unbedenklich. (Z. B. Dorf und Hauptdorf an einer Eisenbahnlinie mit dichter Folge von Personenzügen oder an einer wichtigen Straße mit Linien-Kraftverkehr oder Pendelverkehr; dann ist z. B. auch regelmäßiger Schülerverkehr über größere Entfernungen möglich. Abb. 4.)

In allen diesen Sonderfällen ergeben sich weder auf dem Gebiet der Kultur, noch der Wirtschaft oder der Verwaltung besondere Folgerungen für die Konstruktion des ländlichen Siedlungsaufbaues.

Wenn jedoch die gegebenen Richtwerte — auch bei sinngemäß aufgelockerter Handhabung — nicht eingehalten werden können, dann liegen A u s n a h m e n vor, die auch Folgerungen in der Konstruktion des ländlichen Siedlungsaufbaues nach sich ziehen.

Die meisten Ausnahmefälle lassen sich auf verhältnismäßig wenige typische Fälle zurückführen. Bei sinngemäßer Anwendung der Grundsätze, die den Richtlinien zugrunde liegen, ergeben sich auch für diese typischen Ausnahmefälle bestimmte Lösungsmöglichkeiten. Es bedarf keines näheren Hinweises, daß Ausnahmelösungen auf zwingende Fälle zu beschränken sind.

Folgende Grundsätze müssen bei allen Ausnahmeregelungen festgehalten werden:

Die Ergänzung der Tragfähigkeit auf dem Wege des Lastenausgleiches muß auf vereinzelte Fälle beschränkt bleiben (nach den Richtlinien des RMdI. soll der Ausgleich bereits innerhalb des Kreises erfolgen).

Je mehr sich der räumliche Zusammenhang zwischen dem Dorf und dem Hauptdorf (Amtsort) durch das Ansteigen der Entfernungen lockert, um so mehr müssen die am engsten mit dem täglichen Leben verbundenen Funktionen des Hauptdorfes in das einzelne Dorf verlegt werden. Um dem entgegenzukommen, sind die Dörfer in diesen Fällen möglichst groß und leistungsfähig auszubilden. Es werden daher gegebenenfalls, z. B. in Gebieten schlechter Böden, durch Zusammenfassung mehrerer weilerartiger, getrennter Ortsteile größere Dorfgemeinden gebildet werden müssen. Die einzelnen Ortsteile können in solchen Fällen 1—2 km vom Ortsmittelpunkt entfernt sein.

Solange solche Fälle vereinzelt auftreten, haben sie auf die Ausbildung des Hauptdorfes und seines Bereiches keine Auswirkungen grundsätzlicher Art. Wenn sie aber, z. B. beim Vorwiegen von Wald-, Aufforstungs- und Wasserflächen in größeren Gebieten, die Mehrheit oder die Regel bilden, dann ist das Hauptdorfsystem in seiner reinen Form nicht mehr anwendbar. Dann können nur solche Einrichtungen im Amtsort verbleiben, die ohne Schaden aus der engsten Nachbarschaft der Dörfer herausgelöst werden können oder die eine Dezentralisierung nicht zulassen (z. B. Gemeinschaftshaus der Ortsgruppe, Hauptschule). Der Amtsort tritt dann insgesamt in seiner Bedeutung als zentraler Ort — im Vergleich zu den normalen Hauptdörfern im Sinne der Richtlinien — zurück.

Allgemein gültige Richtlinien für die Behandlung aller möglichen Ausnahmen können nicht gegeben werden. Es muß vielmehr in jedem Einzelfall auf Grund der vorliegenden Verhältnisse diejenige Zuordnung angestrebt werden, die den bestmöglichen Anschluß der Dorfbewohner an die höheren kulturellen, wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Einrichtungen gewährleistet.

In der Regel ergeben sich hierbei die nachstehenden Folgerungen:

K u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n :

Im Rahmen der größeren Dörfer ist eine erweiterte Ausstattung des Gemeinschaftshauses, der Schule, des HJ.-Heimes usw. anzustreben. Eine zweiklassige Schule ist nicht nur im Hinblick auf die besseren schulischen Möglichkeiten, sondern auch auf die Bedeutung der Lehrer für das kulturelle Leben im Dorf erwünscht. An dem Ziel der allgemeinen Einführung der Hauptschule mit Schulpflicht für einen bestimmten Teil der Kinder ist festzuhalten. Für die Schüler der abgelegenen Dörfer, die nicht mehr täglich den Weg zur Hauptschule zurücklegen können, ist im Amtsort ein Schülerheim einzurichten. Der gegebene Standort für die Hauptschule ist nach wie vor der Amtsort.

W i r t s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n :

Die Versorgung der Bevölkerung mit wirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen muß auf jeden Fall gesichert werden. An dem Grundsatz, nach Möglichkeit selbständige, hauptberufliche Nahbedarfsbetriebe zu bilden, ist festzuhalten. Das kann teilweise durch Zusammenlegung mehrerer Wirtschaftszweige in einen Betrieb erreicht werden. Falls dies nicht genügt, kann ein Teil der Bedarfsdeckung den Genossenschaften überlassen werden. Wenn auch dadurch noch keine ausreichende Versorgung der Dörfer gewährleistet ist, muß — insbesondere bei abgelegenen Dörfern oder Dorfgruppen — der ambulante Handel eingeschaltet werden. Dadurch ändert sich unter Umständen die Anzahl und die Größe der Betriebe in den benachbarten Hauptdörfern.

V e r w a l t u n g :

Die von der Amtsverwaltung zu leistende Verwaltungshilfe für die einzelnen Dörfer ist mit einer möglichst weitgehenden Dezentralisation der Geschäfte der Amtsverwaltung selbst zu verbinden. Gegebenenfalls sind für Untergruppen von zwei bis vier Dörfern Zweigstellen der Amtsverwaltung mit ständiger Besetzung oder mit festen Sprechtagen vorzusehen; unter Umständen können die Funktionen der Amtsverwaltung für einzelne Dörfer oder Untergruppen auch unmittelbar vom Kreis übernommen werden, insbesondere wenn die betreffenden Gemeinden günstiger zur Kreisstadt liegen als zum nächsten Hauptdorf.

B e i s p i e l e :

Zur Erläuterung werden im folgenden einige typische Beispiele angeführt; naturgemäß können sich in Einzelfällen auch andere Formen der Zuordnung ergeben.

1. E i n z e l n e , a b g e l e g e n e D ö r f e r :

Möglichst nicht unter 500 Einwohner; kulturelle Einrichtungen: Eigenes Dorfgemeinschaftshaus, zweiklassige Schule, für die Hauptschüler Wohnheim im Amtsort; eigenes HJ.-Heim. Wirtschaftliche Einrichtungen: Kombinierte Handels- und Handwerksbetriebe, gegebenenfalls Einsatz des ambulanten Handels. Verwaltung: Anschluß an den nächstgelegenen Amtsort, gegebenenfalls an die Kreisverwaltung. Feste Sprechtage im Dorf.

2. U n t e r g r u p p e v o n D ö r f e r n m i t i n s g e s a m t w e n i g e r a l s 3 0 0 0 E i n w o h n e r n :

Dieser Fall kann auf Grund geographischer Gegebenheiten oder dadurch eintreten, daß zwischen zwei festliegenden Bereichen ein Restgebiet übrigbleibt. Für die kulturellen und wirtschaftlichen Einrichtungen des Dorfes gilt das gleiche wie unter 1. Verwaltungsmäßig ist die ganze Untergruppe an das nächstgelegene Amt oder an den Kreis anzuschließen. In einem günstig gelegenen Dorf der Untergruppe ist eine Zweigstelle der Amtsverwaltung mit festen Sprechtagen, unter Umständen mit ständiger Besetzung einzurichten. Am gleichen Ort sind, soweit jeweils möglich, wirtschaftliche und auch kulturelle Einrichtungen für die ganze Untergruppe zusammenzufassen, ähnlich wie in einem Hauptdorf, jedoch in entsprechend eingeschränkter Form. (Vgl. Abb. 5 und 6.)

3. H a u p t d o r f b e r e i c h e m i t 3 0 0 0 b i s 4 0 0 0 E i n w o h n e r n :

Dieser Fall ist bereits in den Richtlinien des RMdI. als Ausnahmefall angeführt und behandelt. Er stellt die unterste Grenze für selbständige Hauptdorfbereiche im Sinne der Richtlinien dar. Er erfordert bereits den Einsatz des Lastenausgleiches und ist daher möglichst auf Einzelfälle zu beschränken. Statt mehrere derartige Bereiche nebeneinander vorzusehen, kann es zweckmäßiger sein, einen großen Amtsbereich mit einem Hauptdorf und ein bis zwei Zweigstellen zu bilden.

4. G r ö ß e r e z u s a m m e n h ä n g e n d e G e b i e t e m i t s e h r g e r i n g e r B e v ö l k e r u n g s d i c h t e (z. B. mit überwiegenden Wald-, Aufforstungs- und Wasserflächen):

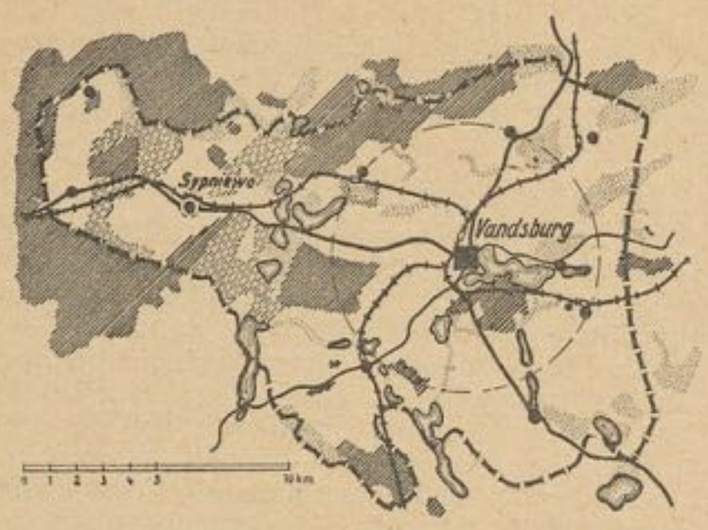


Abb. 5. — Maßstab 1 : 400 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter in Danzig.

Amtsbereich Vandsburg. Beispiel für die Bildung einer Amtsnebenstelle, bedingt durch die halbinselartig in ein Waldgebiet vorspringende Siedlungsfläche von Sypniewo.

Abb. 6. — Maßstab 1 : 400 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter in Danzig.

Amtsbereich Lessen. Beispiel für die Bildung einer Amtsnebenstelle unter dem Einfluß der vorhandenen Siedlungen und Verkehrsanlagen.

Für die einzelnen Dörfer gilt bezüglich der kulturellen und wirtschaftlichen Einrichtungen das gleiche wie unter 1. Amtsverbände sind in solchen Fällen nur bei großer Flächenausdehnung möglich. Da die Verselbständigung der Dörfer ihren Beitrag zu den Einrichtungen des Hauptdorfes herabmindert, muß auch die Einwohnerzahl des Amtsbereiches möglichst groß vorgesehen werden (keinesfalls unter 4000 Einwohner), um die verbleibenden Einrichtungen des Amtsortes in ausreichender Ausstattung tragen zu können. Starke Dezentralisierung der Amtsverwaltung durch Bildung von Zweigstellen für Untergruppen von drei bis vier Dörfern, die günstig zueinander liegen. Notfalls Lastenausgleich im Rahmen des Gaues. (Vgl. Abb. 7.)

5. Waldarbeitersiedlungen:

Über die Planung der Waldarbeitersiedlungen werden mit dem Reichsforstmeister noch gemeinsame Richtlinien erlassen. Hiernach sollen die Waldarbeiter, soweit irgend möglich, am Rande der Waldgebiete im Anschluß an die ländlichen Siedlungen angesetzt werden. Die Wege zwischen Wohnstätte und Arbeitsstätte können bis zu 8 km betragen. Im Wald sollen in der Regel nur die Dienstgehöfte der Förster zusammen mit einigen Vorarbeiterstellen ausgewiesen werden.

Ist das Waldgebiet so groß, daß es selbst dann nicht mehr vorschriftsmäßig bewirtschaftet werden kann, wenn Schutz- und Uebernachtungshütten für die Waldarbeiter errichtet werden, sind an durchgehenden Straßen geschlossene Dörfer anzulegen, für die das gleiche gilt wie unter 1. Wenn innerhalb eines großen Waldgebietes mehrere Dörfer angelegt werden müssen, sollen sie, um die Versorgung und Betreuung zu erleichtern, nach Möglichkeit alle längs eines Straßenzuges geordnet werden. Zerstreut liegende kleine Siedlungen innerhalb größerer Waldgebiete sind aufzulösen.

2. Nachprüfung und rechnerische Auswertung der Raumordnungsskizzen

Nachdem sowohl im Grundsätzlichen wie im Besonderen einheitliche Richtlinien für die Planung des ländlichen Siedlungsaufbaues in den gesamten eingegliederten Ostgebieten ergangen waren, war es auch notwendig, die Planungsergebnisse nach einem einheitlichen Maßstab nachzuprüfen, zusammenzufassen und auszuwerten.

Die Nachprüfung des räumlichen Zusammenhangs, der Entfernung der Dörfer vom Hauptdorf, ergibt sich unmittelbar aus dem Planbild. Es muß die Wald- und Aufforstungsflächen und sonstige Siedlungssperrflächen, z. B. Sumpfniederungen, große Seen usw., enthalten, so daß die reine Siedlungsfläche deutlich in Erscheinung tritt (vgl. Abbildung 8). Wenn um den Standort des Hauptdorfs ein Kreis mit 5 Kilometer Halbmesser gezogen wird, ergibt sich ein Anhaltspunkt für die summarische Beurteilung des räumlichen Zusammenhanges im Hauptdorfbereich. Dabei muß bedacht werden, daß die Raumordnungsskizzen im allgemeinen nicht die Dorfkerne enthalten, auf die sich die Entfernungsangabe der Richtlinien bezieht, sondern daß nur die Feldmark in Erscheinung tritt. Da die Dorfkerne in der Regel ein bis zwei Kilometer innerhalb der Grenze der Feldmark liegen, andererseits die tatsächlichen Wege länger sind als die Luftlinie, kann die Uebereinstimmung mit den Richtlinien in der Regel als gesichert gelten, wenn die Grenzen der Feldmark nicht wesentlich über den 5-Kilometer-Kreis hinausreichen. Weiter außerhalb liegende Siedlungsflächen von der Größe einer ganzen Dorfgemarkung oder mehr sind nach den Richtlinien für Sonderfälle und Ausnahmen zu behandeln.

Abb. 7. — Maßstab 1 : 400 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter in Danzig.

Hauptdorfbereich Lippusch. Beispiel für einen aufgelockerten Amtsbereich in einem Gebiet mit verstreuten Siedlungsinseln innerhalb überwiegender Wald-, Aufforstungs- und Grünlandflächen.

R 49/157
030

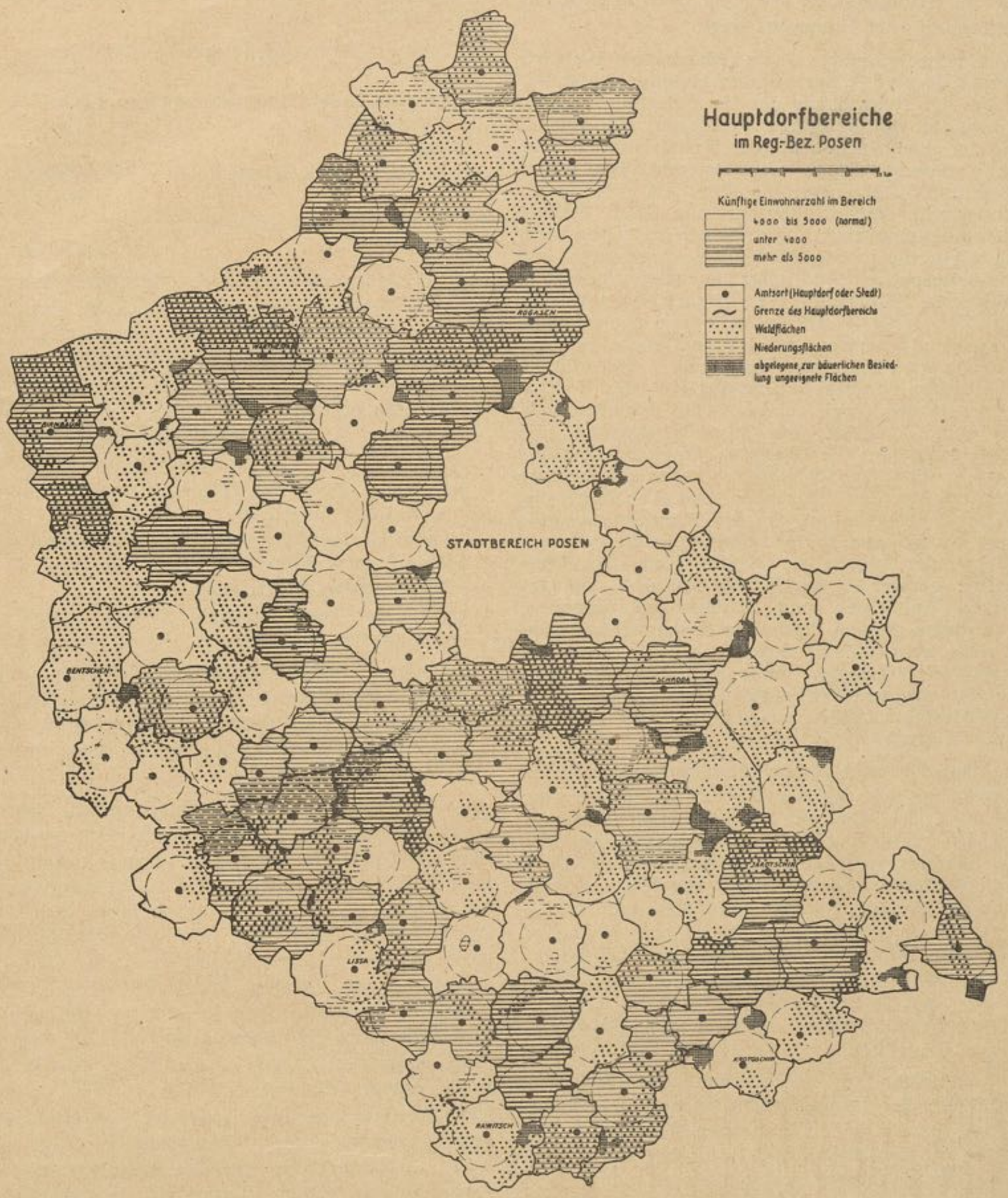


Abb. 8. — Maßstab 1 : 1 000 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter in Posen, Bezirksplanungsstelle Posen.

Die Amts- (Hauptdorf-) Bereiche im Regierungsbezirk Posen: Ergebnis der Nachprüfung des räumlichen Zusammenhangs (Entfernung vom Amtsort) und der künftigen planmäßigen Einwohnerzahl. Trotz des ungeordneten vorhandenen Siedlungsaufbaus mit der für das Posener Land typischen Ueberzahl von Landstädtchen, trotz des zum großen Teil sehr hohen Anteils des Großgrundbesitzes an der landwirtschaftlichen Nutzfläche, trotz großer Aufforstungsflächen und mancher Schwierigkeiten der Oberflächengestaltung überwiegen die den Richtlinien entsprechenden Bereiche (4000 bis 5000 und mehr Einwohner) bei weitem. Den schwachen Hauptdorfbereichen mit weniger als 4000 Einwohnern steht eine so große Zahl sehr kräftiger Bereiche mit mehr als 5000 Einwohnern gegenüber, so daß ein Lastenausgleich innerhalb des Regierungsbezirks möglich ist.

Für vereinzelte, kleinere, abgelegene Gebiete ist die Bewirtschaftung in Großbetrieben anzustreben, die größere Wirtschaftsentfernungen zulassen. Die Bewirtschaftung kann dann noch von einem Gutshof aus erfolgen, der in einem Dorf in normaler Entfernung vom Hauptdorf liegt.

Der Nachweis einer ausreichenden Bevölkerungszahl, des zweiten Hauptgesichtspunktes bei der Ausweisung der Hauptdorfbereiche, erfordert ein weitläufigeres Verfahren. Naturgemäß muß der Planer schon bei der Ausweisung der Bereiche ständig diesen Gesichtspunkt vor Augen haben und Schätzungen anstellen. Um aber für die rechnerische Nachprüfung für alle Gaue einheitliche, möglichst exakte Grundlagen zu geben, wurden, wiederum in gemeinsamen Besprechungen mit den Landesplanern und unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Mitarbeiter, Richtzahlen für die Berechnung des ländlichen Bevölkerungsaufbaues auf Grund der Raumordnungsskizzen aufgestellt. Mit diesem einheitlichen Maßstab wurde zugleich die Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der Planungsergebnisse und damit für ihre Zusammenfassung und Auswertung über die Grenzen der einzelnen Gaue hinaus geschaffen. Schließlich werden durch diese Berechnungen jene Tatsachen und Annahmen für die Dauer festgehalten, die der Planung zugrunde gelegt worden sind, so daß jederzeit an diese Grundlagen wieder angeknüpft werden kann. Die Pläne erhalten, obzwar sie als Skizzen zum Teil von vorläufigen Annahmen und Schätzungen ausgehen, durch dieses genaue Festhalten des Ausgangspunktes einen sehr viel dauerhafteren Wert, denn sie können an Hand der zahlenmäßigen Unterlagen jederzeit systematisch ergänzt, verfeinert, nach neuen Gesichtspunkten ausgewertet oder auch abgeändert werden.

Als Ausgangspunkt der Berechnung wird für jeden Hauptdorfbereich die landwirtschaftliche Nutzfläche ermittelt, indem von der Gesamtfläche die Wald- und Aufforstungsflächen und sonstige Siedlungssperrflächen (Wasserflächen, Oedland, Wehrmachtsflächen usw.) abgesetzt werden. Für jeden Hauptdorfbereich wird die durchschnittliche Bodengüte — gut, mittel oder gering — festgestellt. Dann wird nach den folgenden Richtwerten zunächst (s. unten a und b) die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Berufszugehörigen im Hauptdorfbereich berechnet.

Die Richtzahlen für die Berechnung der landwirtschaftlichen Berufszugehörigen setzten eine Bodenordnung gemäß der Allgemeinen Anordnung 7/II voraus. Der Großgrundbesitz wird aber nicht überall auf den dort vorgesehenen Anteil von 10 bis 15 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche herabgedrückt werden können, vor allem dort, wo allein der in deutscher Hand befindliche Großgrundbesitz, ohne den treuhänderisch verwalteten ehemals polnischen, schon über diesen Anteil hinausgeht. Die Berechnung geht davon aus, daß der vorhandene deutsche Großgrundbesitz in der Regel beibehalten wird, von dem polnischen dagegen nur solche Betriebe, deren Erhaltung aus besonderen Gründen erwünscht ist oder die für bäuerliche Besiedlung nicht geeignet sind. Der sonstige ehemals polnische Großgrundbesitz wird als Siedlungsland eingesetzt. Da der Großgrundbesitz die Dichte und Struktur der Bevölkerung wesentlich beeinflußt, muß in Bereichen mit mehr als 15 % Großgrundbesitz für den überschießenden Teil eine besondere Richtzahl festgelegt werden.

a) Landw. Berufszugehörige je qkm landw. Nutzfläche

bei gutem Boden und Besitzgrößen nach 7/II	39
„ mittlerem „ „ „ „ „	34
„ geringem „ „ „ „ „	30
auf Großgrundbesitzflächen über Normalanteil nach 7/II	25

b) Forstw. Berufszugehörige je qkm forstw. Nutzfläche 10

c) Die nicht von der Land- oder Forstwirtschaft lebende Bevölkerung, die zur Deckung des Nahbedarfs (Handwerk, Handel, Verwaltung, Kultur) im Hauptdorfbereich notwendig ist, die „Nahversorger", werden nach folgenden Richtzahlen ermittelt:

c¹) Für die einzelnen Gemeinden tätige und dort ansässige:

je qkm landw. Nutzfläche (Besitzgrößenverteilung nach 7/II)	3,0
je qkm Großgrundbesitzfläche über Normalanteil nach 7/II	1,0
je qkm forstw. Nutzfläche	1,0

c²) Für den ganzen Hauptdorfbereich tätige und im Hauptdorf ansässige:

In normal großen Bereichen 500 Berufszugehörige. Für Bereiche, die wesentlich von der Norm abweichen, enthält die Arbeitsanweisung Abwandlungen, deren Behandlung hier aber zu weit führen würde.

d) Von Fall zu Fall besonders zu ermitteln sind die sonstigen innerhalb des Hauptdorfbereichs wohnenden nichtland- und forstw. Berufszugehörigen solcher Betriebe, die nicht für die Nahversorgung erforderlich sind, sondern einer höheren Stufe der Arbeitsteilung angehören. Sie sind, aus der Perspektive des Hauptdorfes gesehen, „Fernversorger" im engsten Sinne und werden im folgenden kurz als solche bezeichnet. Sie spielen besonders dann eine wichtige Rolle in der Berechnung, wenn der Amtsort ein Landstädtchen ist, das seine größere Einwohnerzahl z. B. Textil- oder Möbelfabriken oder etwa größeren Betriebsanlagen der Reichsbahn, großen Pflegeanstalten u. dgl. verdankt. In der Berechnung sind solche Betriebe und Anstalten nur in dem Umfang zu berücksichtigen, als ihre Erhaltung bzw. auch ihre Errichtung im Zuge der Neuordnung erwünscht oder notwendig erscheint. Schließlich gehören hierher die Pendelwanderer, die am Lande oder in Landstädtchen wohnen und in benachbarte große Städte oder Großbetriebe zur Arbeit gehen.

e) Die selbständigen Berufslosen sind mit 10 % der nichtlandwirtschaftlichen Berufszugehörigen einzusetzen. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Bevölkerung sind sie in den Richtzahlen inbegriffen.

R 49/157
031

Berechnung der bereichsgebundenen Bevölkerung[1]) der in den Abb. 3—7 und 9 dargestellten Hauptdorfbereiche

Bereich (Kreis)	Gesamtfläche des Bereichs	Waldfläche: künftig insgesamt	Waldfläche: davon: Aufforstung	Siedlungssperrgebiet	Erhaltungswürdiger Großgrundbesitz: insgesamt	Erhaltungswürdiger Großgrundbesitz: davon: über Normalanteil nach 7/II	Landwirtschaftl. Siedlungsfläche mit Besitzgrössenverteilung nach 7/II	Durchschnittliche Bodengüte der landwirtschaftl. Siedlungsfläche	Berufsgliederung: Berufszugehörige: Landwirtschaft	Forstwirtschaft	Nahversorger	Fernversorgung in vorh. raumbedingten Betrieben	Selbst. Berufslose	Soziale Gliederung: Erwerbspersonen mit Angehörigen ohne Hauptberuf: a Selbständige	b Beamte	c Angestellte	d Arbeiter	e Gesinde	Verhältnis von a+b+c zu d in %	Gesamtbevölkerung[1]): Zahl	Dichte
Minden (Schröttesburg)	115.8	8.2	7.3	0.2	—	—	107.4	mittel	3652	82	822	20	84	1652	83	135	2487	219	43:57	4660	40
Schulitz (Bromberg)	110.0	64.0	12.0	2.3	1.3	—	43.7	mittel	1484	640	439	[2]) —	43	720	114	54	1586	89	36:64	2606	24
Vandsburg (Zempelburg)	211.0	44.5	16.5	5.1	27.6	3.9	157.5	gering	4726	445	1033	[2]) —	103	1638	181	152	3604	629	35:65	6307	30
Lessen (Graudenz)	172.0	7.0	4.0	8.3	11.0	—	156.4	gut	6105	70	1259	[2]) —	125	3803	159	116	2837	519	59:41	7559	44
Lippusch (Berent)	252.1	138.3	61.0	5.7	—	—	108.1	gering	3244	1383	841	[2]) —	84	1201	241	109	3479	438	31:69	5552	22
Radowisk (Briesen)	106.6	8.5	2.5	4.9	5.7	—	93.2	mittel	3169	85	645	[2]) —	54	1394	92	92	2131	190	43:57	3953	37

[1]) ohne die in den städtischen Amtsorten (Schulitz, Vandsburg und Lessen) zusätzlich anzusetzenden, nicht raumbedingten Fernversorger, über die noch keine Schätzungen vorliegen (s. Text).

[2]) keine Angaben.

Die Summe a + b + c + d + e ergibt die planmäßige künftige Gesamtbevölkerung. In der Abb. 8 ist als Beispiel das Ergebnis der Nachprüfung der Bevölkerung der Hauptdorfbereiche im Regierungsbezirk Posen in vereinfachter Form dargestellt und erläutert.

Für die Auswertung der Planung ist es von größtem Interesse, mit dieser Berechnung zugleich die Feststellung der sozialen Gliederung der Bevölkerung zu verbinden, die sich aus der Neuordnung ergibt. Der Anteil der Selbständigen, Beamten, Angestellten, des Gesindes und der Arbeiter an der Gesamtbevölkerung ist eines der wesentlichsten sozialpolitischen Merkmale. Im Anschluß an die Berechnung der Bevölkerung wird daher folgende soziale Aufgliederung nach Hauptdorfbereichen vorgenommen:

Soziale Gliederung der Bevölkerung der Amtsbereiche in %	Selbständ.	Beamte	Angestellte	Gesinde	Arbeiter
(a) landw. Berufszugeh.					
bei gutem Boden . .	53,5	—	—	8,5	38,0
bei mittl. Boden . .	35,5	—	1,0	6,0	57,5
bei geringem Boden .	26,0	—	1,0	13,5	59,5
Auf Großgrundbesitzflächen über Normalanteil nach 7/II . .	8,0	—	8,0	4,0	80,0
(b) forstw. Berufszugeh.	—	10,0	—	—	90,0
(c) Nahversorger					
(c 1)	33,0	11,0	20,0	—	36,0
(c 2)	49,0	8,0	7,0	—	36,0

Die soziale Gliederung der Fernversorger (d) muß von Fall zu Fall geschätzt werden. Die selbständigen Berufslosen (e) sind aus der Bevölkerungsberechnung zu übernehmen.

Ein Vergleich der Richtzahlen zeigt anschaulich, wie stark bei einer den Bodenverhältnissen angepaßten Betriebsgrößenverteilung die Bodengüte nicht nur auf die Dichte der landwirtschaftlichen Bevölkerung und der Nahversorger, sondern auch auf ihre soziale Zusammensetzung einwirkt. Mit besonderer Deutlichkeit tritt auch der ungünstige Einfluß eines überhöhten Anteiles des Großgrundbesitzes in beiden Richtungen in Erscheinung. Wie sich dies in der praktischen Berechnung auswirkt, ist aus der obenstehenden Tabelle ersichtlich, in der die Berechnungsergebnisse für die in den Abbildungen gezeigten Hauptdorfbereiche zusammengestellt sind.

Die Raumordnungsplanung für das Land hat mit diesen Berechnungen den unter den gegebenen Voraussetzungen möglichen Abschluß erreicht. Sie bildet eine festbegründete Ausgangsstellung sowohl für die weitere großräumige Planung als auch für die ländliche Gestaltung im einzelnen und vor allem auch für praktische Entscheidungen.

In einem Teil der Ostgebiete ist die Planung der Hauptdorfbereiche, nachdem sie allen beteiligten Fachbehörden (im Warthegau einem besonders hierfür gebildeten Ausschuß) zur Prüfung vorgelegen hat, von den Reichsstatthaltern als Richtlinie für den Aufbau anerkannt und festgelegt worden. Die restlichen Gebiete werden in Kürze folgen können. Es ist auf Grund dieser Planung möglich, alle praktischen Einzelmaßnahmen, wie z. B. Wegebauten (vgl. Abb. 9), Anlagen zur Energieversorgung, Neubauten von Gemeinschafts- und Versorgungseinrichtungen, die Einweisung von Handwerkern und Gewerbebetrieben, die Instandsetzung oder Niederlegung von Gebäuden usw., aus einem größeren Zusammenhang und auf Grund eines klaren Bildes der zukünftigen Gestaltung zu beurteilen und planmäßig zu lenken. So wird z. B. auch in der Allgemeinen Anordnung 11/II des RKF. vom 30. 1. 1942 betr. „Die sofortige Festigung der kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Umsiedlerdörfer in den eingegliederten Ostgebieten“[8]) bestimmt, daß

[8]) Gebert, „Dorfumbau in den eingegliederten Ostgebieten“, „Neues Bauerntum“, 1942, Seite 95.

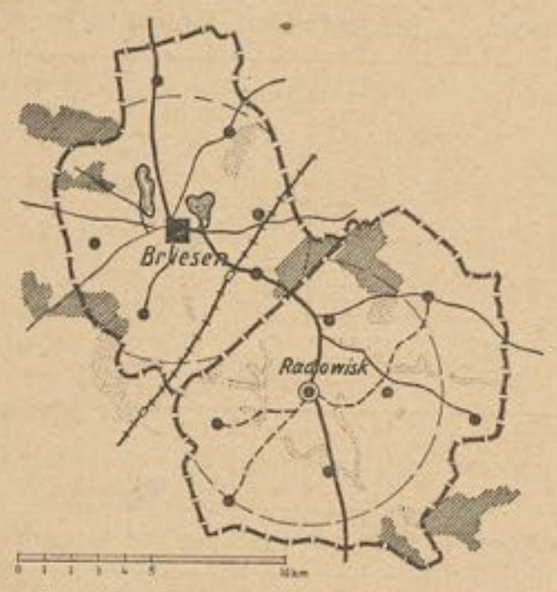


Abb. 9. — Maßstab 1 : 400 000. — Planung: Generalreferat für Raumordnung beim Reichsstatthalter in Danzig.

Amtsbereiche Briesen und Radowisk: Die Ortschaften des geplanten Hauptdorfbereichs Radowisk waren bisher unmittelbar dem Landstädtchen Briesen über große Entfernungen hinweg zugeordnet. Durch die Einschaltung des Hauptdorfes Radowisk werden seine Gemeinschafts- und Versorgungseinrichtungen den Ortschaften des Bereichs auf einen Bruchteil der bisherigen Entfernungen näher gebracht. Die Standortwahl mußte zugunsten der zentralen Lage unabhängig von dem vorhandenen Wegenetz erfolgen. Die Abbildung zeigt deutlich, welche Ergänzungen die Ausrichtung des Wegenetzes auf das neue Hauptdorf nach sich zieht.

die Ausweisung der Anwendungsbereiche und der Dorfumbau von der Hauptdorfplanung auszugehen haben (III/1). Auch die Planungsbeispiele für die Dorfgestaltung, die von der Planungshauptabteilung des RKF. in Verbindung mit den Siedlungsbehörden unter Heranziehung freier Architekten durchgeführt werden, konnten bereits von den durch die Raumordnungsskizzen geschaffenen Unterlagen ausgehen. (Vgl. Abb. 3.)

3. Der Anschluß an die Planung des städtischen Siedlungsaufbaus

Neben der Neuordnung des Landes ist die zweite große Aufgabe der deutschen Besiedlung des Ostens die Neuordnung der Städte. Die Grundfragen des städtischen Siedlungsaufbaues wurden in engem Zusammenhang mit der Planung des ländlichen Siedlungsaufbaus in Angriff genommen[9]). Am 30. 1. 1942 erließ der Reichsführer SS als RKF. seine Allgemeine Anordnung 13/II betr. „Richtlinien für die Planung und Gestaltung der Städte in den eingegliederten Ostgebieten"[10]). Sie führt in ihrem Teil I die Idee eines geordneten Siedlungsaufbaus systematisch weiter über die Kleinstädte und Mittelstädte bis zu den Großstädten.

Von besonderem Interesse für die Leser dieser Zeitschrift sind in dem hier behandelten Zusammenhang die beiden im Wortlaut folgenden Abschnitte des Teils I:

Die Zuordnung der Städte zum Land

„Von grundlegender Bedeutung für den gesamten Aufbau ist eine organische Zuordnung von Stadt und Land. Einer überwiegend bäuerlichen, durch Erbhofrecht gesicherten Verfassung des Landes ist eine Gemengestruktur von Landwirtschaft und Industrie nicht gemäß. Sie hat sich vielfach da herausgebildet, wo durch Besitzzersplitterung in der Landwirtschaft ein starker Bedarf nach gewerblichem Zusatzerwerb auf dem Lande auftrat. Ein gesundes ländliches Gefüge wird jedoch durch unmittelbare Vermengung mit der Industrie in seiner Arbeitsverfassung und in seiner naturbedingten Eigenart leicht gestört. Die Planung für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten sieht daher auf dem Lande neben einem für die Deckung des eigenen Bedarfs notwendigen, bodenverwurzelten Handwerk nur solche gewerbliche Betriebe — in der Regel in den Hauptdörfern (Amtsorten) — vor, die unmittelbar auf der Landwirtschaft oder auf Bodenvorkommen aufbauen (Molkereien, Brennereien, Maschinen-Ausbesserungswerkstätten, Ziegeleien, Sägewerke u. dgl.). Alle anderen Industrie- und Gewerbebetriebe gehören in die Städte, die ihnen bessere Standortvoraussetzungen bieten und eine gesunde Zuordnung der Wohnstätten zu den Arbeitsstätten, ohne den verlorenen Aufwand weiter täglicher Pendelwanderungen, ermöglichen.

Eine organische Zuordnung der Städte zum Land erfordert daher einen planmäßig geordneten Siedlungsaufbau mit einer ausgeglichenen Verteilung von Klein-, Mittel- und Großstädten."

Der Anteil der Städte am Gesamtaufbau

„Die landwirtschaftliche Besiedlungsdichte ist bedingt durch die gegebenen Boden- und Klimaverhältnisse und durch Ansprüche, die im Hinblick auf die Sicherung gesunder ländlicher Lebensexistenzen gestellt werden müssen. Die landwirtschaftlichen Berufszugehörigen werden in den eingegliederten Ostgebieten im Mittel eine Dichte von etwa 25 Einwohnern je qkm Gesamtfläche nicht überschreiten können, wenn die landwirtschaftliche Struktur gesund bleiben soll. Es kann daher mit einer Dichte der gesamten auf dem Lande wohnenden Bevölkerung (Bauern, Landwirte, Handwerker usw.) von etwa 35 Menschen je qkm gerechnet werden.

Die Lebenshaltung des deutschen Volkes erfordert darüber hinaus in Gewerbe und Industrie, in Handel und Verkehr, in der Verwaltung, in der Kulturpflege und zur Sicherung des Reiches den Einsatz eines weiteren hohen Bevölkerungsanteils.

Neben dem Aufbau einer gesunden Landwirtschaft ist es daher die zweite grundlegende Aufgabe der deutschen Besiedlung des Ostens, diesen Bevölkerungsanteil und die mit ihm verbundenen wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte möglichst vollständig im Osten selbst zur Entwicklung zu bringen. Nur dadurch wird der Charakter eines dünn besiedelten, einseitigen Agrargebietes überwunden und die Entwicklung einer für die Grenzaufgaben ausreichenden Bevölkerungsdichte mit kraftvollen Mittelpunkten gewährleistet.

Die wichtigste Voraussetzung für die Erreichung dieses Zieles ist es, daß ein entsprechend großer Anteil der gewerblichen Wirtschaft des Reiches in den neuen Ostgebieten zum Ansatz gebracht wird. Dadurch wird zugleich einer neuen, zusätzlichen Ausweitung der Industrie in den schon überlasteten Ballungsräumen des Altreiches vorgebeugt. Der Aufbau von Gewerbe und Industrie im Osten muß daher im Interesse einer harmonischen Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft gleichzeitig mit dem ländlichen Aufbau in Angriff genommen werden. In Abwägung der Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft und der gegebenen Voraussetzungen für eine gewerbliche und industrielle Entwicklung ist als Planungsziel für die Ostgebiete eine Dichte der Gesamtbevölkerung von 85—90 Einwohnern je qkm bei einem Verhältnis der städtischen zur ländlichen Bevölkerung von rund 60 : 40 anzunehmen. Im Altreich beträgt das entsprechende Verhältnis (Bevölkerung in Gemeinden mit mehr, bzw. weniger als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 17. 5. 1939) bei einer Bevölkerungsdichte von 136 Einwohnern je qkm rund 68 : 32."

Die in dem letzten Abschnitt genannten Zahlen geben ein Ziel an, das geeignet ist, ähnlich wie die Allgemeine Anordnung 7/II für die ländliche Planung, den archimedischen Punkt für die Einord-

---

[9]) Umlauf, „Zur Stadtplanung in den neuen deutschen Ostgebieten", „Raumforschung und Raumordnung", Heft 3/4 1941; „Städtebau und allgemeiner Siedlungsaufbau im deutschen Osten", „Neues Bauerntum", 1941, S. 253.

[10]) Vgl. „Neues Bauerntum" („Landbaumeister"), 1942, S. 38; Wortlaut in „Raumforschung und Raumordnung", Heft 2/3 1942; in „Reichsarbeitsblatt" vom 15. 4. 1942 und in verschiedenen Bauzeitschriften.

R 49/157
032

nung der Städte in die Gesamtplanung des Bevölkerungs- und Siedlungsaufbaues zu bilden.

4. Die Verteilung der Gesamtbevölkerung auf die Hauptstufen des Siedlungsaufbaus

Es taucht zunächst die Frage auf, wie das in den Städtebaurichtlinien gesetzte Gesamtziel, ein Verhältnis der ländlichen zur städtischen Bevölkerung von 40 : 60 bei einer Dichte der Gesamtbevölkerung von 85—90 im Durchschnitt des Gesamtgebietes, mit der Berechnung der ländlichen Bevölkerung auf Grund der Raumordnungsskizzen zusammenstimmt; ob also das aus übergeordneten Gesichtspunkten gesteckte Ziel mit den ersten von unten her entwickelten Berechnungsergebnissen übereinstimmt.

Da die Richtzahlen für die Berechnung der ländlichen Bevölkerung auf Grund der Raumordnungsskizzen sehr vorsichtig angesetzt sind, wird für den folgenden Vergleich mit dem gesteckten Gesamtziel die untere Grenze, also 85 Einwohner je qkm, zum Ausgangspunkt genommen. (Die folgenden Zahlen sind, dem Zweck der vorläufigen Schätzung entsprechend, abgerundet.)

Bei einer Gesamtfläche der eingegliederten Ostgebiete (ohne Sudauen) von 91 000 qkm ergibt sich bei dieser Bevölkerungsdichte eine Gesamtbevölkerung von . . . . . rd. 7 700 000 Einw. (A).

Hiervon muß vor der weiteren Aufgliederung die nichtständige Bevölkerung abgesetzt werden, vor allem die kurz dienende Wehrmacht. Sie erfaßt ziemlich gleichmäßig die ländliche und städtische Bevölkerung, wird aber vorwiegend in den Städten untergebracht, und zwar nach Gesichtspunkten, die nicht immer mit jenen des allgemeinen Siedlungsaufbaues übereinstimmen können. Sie wird daher aus der folgenden Berechnung ausgeschieden und gesondert verteilt. Die gesamte nichtständige Bevölkerung wird angesetzt mit . . . . . 400 000 Einw. (B).

Als ständige Wohnbevölkerung bleiben somit . . . . . 7 300 000 Einw. (C).

Nach den Richtlinien soll die ständige ländliche Bevölkerung 40 % von (C) betragen, das sind . . . . . rd. 2 900 000 Einw. (D).

Dieser Zahl ist die Summe der ländlichen Bevölkerung gegenüberzustellen, die auf Grund der Raumordnungsskizzen ermittelt wird.

Eine vollständige Zusammenzählung der Hauptdorfbereiche für die ganzen eingegliederten Ostgebiete ist bei dem augenblicklichen Stand der Arbeit noch nicht möglich. Eine überschlägige Vorberechnung ergibt für das Gesamtgebiet eine land- und forstwirtschaftliche Bevölkerung einschließlich der Nahversorger und der selbständigen Berufslosen, aber ohne die „Fernversorger" (s. oben, d) von . . . . . rd. 2 450 000 Einw. (E).

Der Unterschied zwischen (D) und (E) . . . . . 450 000 Einw. (F) muß, wenn die beiden Berechnungen zusammenstimmen, der Zahl der am Land ansässigen Fernversorger (einschließlich der von ihnen wieder benötigten Nahversorger) entsprechen, die in (E) nicht enthalten sind. Demnach müßten im Durchschnitt auf jeden der etwa 600 Hauptdorfbereiche rund 750 Fernversorger (einschließlich der dazugehörigen Nahversorger) entfallen. Ihr Anteil an der ländlichen Bevölkerung (D) würde rd. 15,5 % betragen.

Es ist erwünscht, der Land- und Forstwirtschaft eng verbundene Gewerbe und kleinere Industrien in den Hauptdörfern und Landstädtchen anzusetzen. In vielen Fällen werden die kleinen Landstädtchen mit 2000—3000 Einwohnern, die im Osten so zahlreich vorhanden sind, künftig als Amtsorte die Funktion von Hauptdörfern übernehmen. Ihre Einwohner können der ländlichen Bevölkerung zugerechnet werden[11]). Die oben ermittelte Zahl (F) erscheint demnach durchaus angemessen.

Nach dieser von unten her begründeten Bestätigung des Ansatzes der ländlichen Bevölkerung muß nunmehr eine Aufgliederung der städtischen Gesamtbevölkerung in Angriff genommen werden.

Die ständige städtische Wohnbevölkerung soll nach den Richtlinien 60 % von (C) betragen, das sind . . . . . 4 400 000 Einw. (G).

Diese Zahl kann zunächst zerlegt werden in die nach dem Planungsziel für notwendig gehaltene Bevölkerung der Großstädte einerseits und die Bevölkerung der verbleibenden Klein- und Mittelstädte andererseits. Als Großstädte werden, abweichend von der Reichsstatistik, nur die Städte über 200 000 Einwohner eingesetzt, weil erst etwa von dieser Größe aufwärts von Großstädten in vollem Sinne gesprochen werden kann. Zugleich wird die Schätzung dadurch auf eine geringe Zahl von Städten eingeengt, deren Entwicklung im Rahmen des Planungszieles verhältnismäßig gut überschaubar ist. Die grundsätzliche Einstellung des RKF. gegenüber den Großstädten ist in dem folgenden Abschnitt der Städtebaurichtlinien enthalten:

„Großstädte sind notwendig als Mittelpunkte großer Räume oder infolge des Zusammentreffens besonderer Standortvoraussetzungen, die auf Grund volkswirtschaftlicher Lebensnotwendigkeiten große Ansammlungen von Industriebetrieben unvermeidlich machen, z. B. in den Gebieten des Kohlenbergbaues. Eine Entwicklung der Großstädte über die notwendige Zahl und Größe hinaus ist jedoch eine wirtschaftliche und vor allem eine biologische Belastung des Volkes. Die übermäßige Anziehungskraft der Großstädte der eingegliederten Ostgebiete infolge ihres Vorsprungs in der Entwicklung muß daher zurückgedämmt und durch eine planmäßige Förderung der Klein- und Mittelstädte ausgeglichen werden."

Eine Schätzung der im Rahmen des Planungsziels notwendigen Einwohnerzahl der Großstädte mit mehr als 200 000 Einwohnern ergibt . . . . . rd. 1 300 000 Einw. (H).

Dabei ist eine starke Entwicklung Gotenhafens, ein mäßiges Wachstum Posens und Danzigs und eine

[11]) Die Reichsstatistik zieht die Grenze bei 2000 Einwohnern. Sie erfaßt in dieser Gemeindegrößenklasse auch zahlreiche ausgesprochene Industriegemeinden, Vorortgemeinden u. dgl., die oft mehr städtischen Charakter haben als ein Landstädtchen von 2000—3000 Einwohnern im Osten. Diese Abweichungen dürften sich annähernd ausgleichen, so daß die — sowieso nur ungefähre — Vergleichbarkeit der „ländlichen Bevölkerung" in dem hier angewandten Sinn und der „Bevölkerung in Gemeinden unter 2000 Einwohnern" im Altreich dadurch nicht beeinträchtigt wird. (Vgl. den Schlußsatz des oben angeführten Abschnittes der Städtebaurichtlinien über den Anteil der Städte an der Gesamtplanung.)

R 49/157
032

Auflockerung von Litzmannstadt vorgesehen und für Ostoberschlesien vorausgesetzt, daß der Bildung von Ballungen mit mehr als 200 000 Einwohnern vorgebeugt werden kann (Kattowitz hat jetzt etwa 135 000 Einwohner).

Der Anteil der Bevölkerung der Großstädte mit mehr als 200 000 Einwohnern an der städtischen Bevölkerung überhaupt (G) würde sich dann mit rd. 30 % (im Altreich 1939 rd. 36 %), der Anteil an der ständigen Gesamtbevölkerung (C) mit 18 % (im Altreich rd. 25 %) ergeben.

Für die Klein- und Mittelstädte verbleibt eine Bevölkerung von . . . . . 3 100 000 Einw. (J), das sind rd. 70 % (im Altreich 64 %) der städtischen Bevölkerung (G) oder rd. 42 % (im Altreich 44 %) der ständigen Gesamtbevölkerung (C).

Bei diesen Zahlen, die nur einen ersten Anhaltspunkt geben sollen, muß allerdings berücksichtigt werden, daß in der Bevölkerung der Mittelstädte die Industriestädte Oberschlesiens inbegriffen sind, die, wenn sie auch im einzelnen zahlenmäßig Mittelstädte sind, doch zum Teil großstädtischen Charakter haben. Eine genauere Aufgliederung, die insbesondere die sozialpolitisch wichtige Feststellung des Anteils der kleinstädtischen Bevölkerung zuläßt, ist zur Zeit noch nicht möglich. Die planmäßige Verteilung auf die vorhandenen Städte im richtigen Verhältnis zu ihren Funktionen im Rahmen des neugeordneten Siedlungsaufbaues ist der nächste Schritt der Planung. Zu diesem Zweck wird zunächst eine Aufteilung auf die einzelnen Gaue vorgenommen werden. Auf Grund der Gauanteile, die sich aus dieser Schätzung ergeben, werden von den Landesplanern Vorschläge für die Unterverteilung auf die einzelnen Städte innerhalb der verschiedenen Gaue eingeholt werden.

Diese Verteilung auf die einzelnen Gaue kann nicht im Verhältnis zur Flächengröße oder zu einem anderen feststehenden Wert vorgenommen werden. Der Durchschnitt, der sich aus einer gleichmäßigen Verteilung über das gesamte Gebiet ergeben würde, muß vielmehr für jeden Gau abgewandelt werden, je nach den Voraussetzungen, die er für die Entwicklung von Klein- und Mittelstädten aufweist. Das Maß der Abwandlung muß auf Grund der Raumkenntnis des Planers geschätzt werden. Der Warthegau wird dem Durchschnittswert am nächsten kommen, Zichenau wird darunter, Danzig ein wenig darüber, Oberschlesien weitaus am höchsten liegen.

Bei der Unterverteilung auf die einzelnen Städte tritt mit besonderer Eindringlichkeit in Erscheinung, daß die Städte nicht als punktförmige Gebilde gesehen werden können, sondern als Mittelpunkte bestimmter zugehöriger Bereiche betrachtet werden müssen. Die planmäßige Verteilung des Gewichts der Städte ist nur lösbar im Zusammenhang mit einer Gebietsgliederung im Sinne eines geordneten Siedlungsaufbaues. Die Kleinstadt im Sinne der Richtlinien des RKF. (10 000 bis 25 000 Einwohner) ist in der Regel der zentrale Ort eines Kreises, die Mittelstadt einer Gruppe von Kreisen. Der Ausgangspunkt für die Gliederung dieser Bereiche ist eine raumpolitisch ausgerichtete Gliederung der Verwaltung[12]).

Für die Fortsetzung der Arbeit an der Neuordnungsplanung war es daher unentbehrlich, hierfür Richtlinien auszuarbeiten und Planungsvorschläge einzuholen. Die im Einvernehmen mit der Parteikanzlei und dem Reichsinnenministerium aufgestellten Richtlinien liegen vor und die Planungsvorschläge sind in Arbeit. Selbstverständlich darf damit jetzt während der höchsten Kriegsanstrengungen nicht die so ungemein schwierige Frage der Verwaltungsreform aufgerollt werden. Es sollen vielmehr nur die unentbehrlichen raumplanerischen Vorüberlegungen getroffen werden.

Wenn diese beiden Fragen der Gliederung der mittleren Verwaltungsbereiche und der Gewichtsverteilung der Städte im Rahmen des gesteckten Gesamtzieles gelöst sind, sind alle Faktoren bekannt, die für eine zusammenfassende Auswertung und Darstellung der Verteilung der Gesamtbevölkerung nach den verschiedensten Gesichtspunkten notwendig sind. Eines der wichtigsten Merkmale für die Beurteilung und Vergleichung verschiedener Raumteile ist die Bevölkerungsdichte. Die Spanne zwischen Mindest- und Höchstwert, die sich in den eingegliederten Ostgebieten für die einzelnen Gaue ergibt, ist beträchtlich. In Zichenau, das keine Großstadt, wenig Ansatzpunkte für die Bildung von Mittelstädten und außerdem sehr große Wald- und Aufforstungsflächen (34 % der Gesamtfläche) und sonstige Siedlungssperrflächen aufweist, wird sie etwa 50 Einwohner je qkm betragen, im Warthegau etwa 70, in Danzig-Westpreußen rund 75, in Oberschlesien rund 200 (vorläufige geschätzte Zahlen).
Ein Vergleich der Verteilung der Bevölkerung nach dem Plan mit dem Stand im Jahre 1939/40 wird etwa folgendes Bild ergeben:

Ständige Wohnbevölkerung	1939/40	Planzahlen	Unterschied
Eingegl. Ostgebiete (ohne Sudauen) . .	10 200 000*)	7 300 000	— 2 900 000
Ländl. Bev.	6 000 000**)	2 900 000	— 3 100 000
Klein- u. Mittelstädte (bis 200 000 Einw.)	2 900 000**)	3 100 000	+ 200 000
Großstädte (über 200 000 Einw.) . . .	1 300 000*)	1 300 000	—

*) Nach der im Dezember 1939 auf Anordnung des Reichsführers SS durchgeführten polizeilichen Einwohnererfassung.

**) Geschätzt.

Der Rückgang der ständigen Wohnbevölkerung um 2,9 Mill. Einwohner wird teilweise ausgeglichen durch den Zugang an nicht ständiger Bevölkerung (s. o. [B], 400 000 Einw.), die hier wieder eingesetzt werden kann. Danach verbleibt noch eine Verminderung der Gesamtbevölkerung um 2,5 Mill. oder 24,5 % der Gesamtbevölkerung von 1939/40. In der Bevölkerungsdichte drückt sich dies durch den Rückgang von rd. 112 auf 85 Einwohner je qkm aus.

Die Bereinigung der agrarischen Uebervölkerung in Verbindung mit der Eindeutschung (Aufforstung,

[12]) Mäding, „Der Landkreis als Bereich", „Neues Bauerntum", 1942, S. 201.

R 49/157
033

Besitzordnung nach 7/II, deutscher Leistungsstand, Mechanisierung) erfordert eine Verminderung der ländlichen Bevölkerung um 3,1 Mill. Einwohner, das sind rund 52 % der ländlichen Bevölkerung nach dem Stand von 1939/40. Dieser gewaltige Eingriff kann durch die Vermehrung der städtischen Bevölkerung zahlenmäßig nur zum kleinen Teil ausgeglichen werden, wenn das geplante Verhältnis der städtischen zur ländlichen Bevölkerung gewahrt werden soll. Die wirtschaftliche Leistung der Städte muß dabei allerdings trotz der fast gleichbleibenden Bevölkerungszahl in Zukunft wesentlich höher veranschlagt werden. Auch in den Städten wird der Leistungsstand unter deutschen Verhältnissen ähnlich wie auf dem Lande je Kopf und Bevölkerung infolge größerer persönlicher Leistung, stärkerer Mechanisierung und Rationalisierung stark ansteigen und sowohl in einem höheren Lebensstandard als auch in einer größeren Marktleistung zum Ausdruck kommen. Das Planungsziel erfordert im allgemeinen nicht eine große Steigerung der Einwohnerzahl, sondern die Aufgabe liegt im wesentlichen in einer Neuordnung des Bestandes und in seinem Ausbau auf einen deutschen Lebens- und Leistungsstandard. Schon bei gleichbleibender Einwohnerzahl werden allerdings neben einer durchgreifenden Erneuerung des Bestandes auch umfangreiche Stadterweiterungen notwendig werden. Darüber hinausgehende Planungen sind jedoch nur in solchen Städten begründet, die durch die Neuordnung des Siedlungsaufbaus erhöhte Funktionen erhalten. Andere, vor allem manche überzähligen Landstädtchen, werden sich auf eine bauliche Bereinigung des Bestandes bei einer entsprechenden Verminderung der Einwohnerzahl beschränken müssen. Aus dem gesteckten Gesamtziel ergibt sich folgerichtig auch der Rahmen für die Planung der einzelnen Städte (vgl. Städtebaurichtlinien, I/6).

III. Ausblick

Mit diesem Stand der Planung sind die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Gesamtraumordnungsplanes für die eingegliederten Ostgebiete erreicht. Er war von Anfang an das Ziel der Planungsarbeit und ist der Schlußstein in dem weitgespannten Gewölbe der Planung. Volk und Raum sind die beiden Grundmauern staatlichen Lebens; über ihnen wölben sich Verwaltung, Wirtschaft, Kultur. In Neusiedlungsgebieten bleibt nur die eine dieser Grundmauern, der Raum, im wesentlichen unverändert stehen. Die andere, das Volkstum, und mit ihm Kultur, Wirtschaft und Verwaltung, sind tiefgreifenden Umbauten unterworfen. Die völkische Neuordnung ist der Ausgangspunkt des großen Geschehens im Osten. Sie gibt das Ordnungsprinzip, von dem der Raumordnungsplan ausgehen muß.

Der zusammenfassende Gesamtraumordnungsplan ist als Grundplan, als Konstruktionsplan für den Aufbau einer gesunden Kulturlandschaft gedacht. Die Größe des politischen Willens erfordert entsprechend groß gesehene Pläne. Dieser Plan muß dem alten Bestand das neue Ziel gegenüberstellen. Im Unterschied wird Art und Umfang der Neuordnung sichtbar. Aus dieser Planung müssen die großen Richtlinien für den Vorgang des Umbaus abgeleitet werden, wenn er als ein planmäßiger Bau in geordneter Arbeit entstehen soll.

Es mag sein, daß das Gesamtziel sich noch verändert, oder daß die Voraussetzungen sich noch verschieben. Das Wesentlichste ist aber, daß aus der grundlegenden Zielsetzung heraus einmal die gewaltige Aufgabe vorausschauend durchdacht wird, daß die vielen Teilaufgaben zueinander ins richtige Verhältnis gebracht werden, alles einzelne auf das Ganze bezogen wird. Wenn erst einmal der grundlegende Maßstab, die Erkenntnis der inneren Gesetzmäßigkeit, gewonnen ist, wird es verhältnismäßig leicht sein, neu auftretende Forderungen einzuarbeiten, gegebenenfalls sogar den ganzen Maßstab räumlichen oder zeitlichen Verschiebungen verhältnisrichtig anzupassen.

Dadurch, daß die Bedingungen des Umbaus im Osten planmäßig klargestellt werden, treten auch erst die Anforderungen in Erscheinung, die dieser Umbau an das Altreich, vor allem in volkspolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht, stellt. Die Ergebnisse der Planung für den Osten lösen erst die Frage in ihrem ganzen Umfange aus, wie seine Anforderungen mit den Bedürfnissen des Altreichs zum Besten beider Teile in Uebereinstimmung gebracht werden können.

Die Untersuchungen über die Maßnahmen, die zu einer Gesundung der ländlichen Verhältnisse des Altreichs notwendig sind, die ländliche „Wunschbildplanung" ist bereits weit fortgeschritten[13]). Entsprechende Untersuchungen für Handwerk und Kleinhandel sind ebenfalls in Vorbereitung. Sie werden auf die Industrie ausgedehnt und schließlich in einer die alten und die neuen Siedlungsgebiete umspannenden Gesamtplanung aufeinander abgestimmt werden müssen. Der erste wesentliche Schritt in dieser Richtung ist auf dem Gebiet der ländlichen Planung bereits getan. Staatssekretär Backe hat im Einvernehmen mit dem Reichsführer ᛋᛋ den Leiter des Amtes Planung und Boden beim RKF., ᛋᛋ-Oberführer Prof. Konrad Meyer, zum Planungsbeauftragten für Siedlung und ländliche Neuordnung ernannt, mit der Aufgabe, für das gesamte Reichsgebiet Planungsgrundsätze aufzustellen, sie mit den Planungen des RKF. für den Osten abzustimmen und die Fachplanungen des Ernährungsministeriums, des Reichsbauernführers und des Reichsamtes für Agrarpolitik in Einklang zu halten. Aehnliche Lösungen werden auch für alle anderen Gebiete der Planung notwendig werden, je mehr sie über eine Vermittlungstätigkeit zwischen den Fachplanungen hinauswächst in eine gestaltende Planung großer Räume nach den Zielsetzungen der politischen Führung.

---

[13]) Kann, „Die Umordnung der Realteilungsgebiete in Verbindung mit dem Aufbau des deutschen Ostraumes." „Neues Bauerntum", 1939, S. 275; —Ders. „Die Feststellung der Aussiedlungsmöglichkeiten im Altreich", „Neues Bauerntum", 1940, S. 25. — Ders. „Die agrarpolitische Zielsetzung bei der Neuordnung der Lebensgrundlagen des Landvolkes", „Raumforschung und Raumordnung" 1940, Heft 7/8. Neundörfer, „Bestandaufnahme und Wunschbild als Hilfsmittel der West-Ost-Umsiedlung", „Neues Bauerntum", 1940, S. 61. — Ders. „Ostmobilisierung deutschen Bauerntums", „Neues Bauerntum", 1940, S. 61. — Ders. „Ostmobilisierung deutschen Bauerntums", „Neues Bauerntum", 1940, S. 138.

022
B 18/125

R 49/157
034

Der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums
Stabshauptamt
— Hauptabteilung Planung und Boden —

Anordnungen und Beiträge zum ländlichen Siedlungsaufbau in den eingegliederten Ostgebieten und in der Untersteiermark

BERLIN-DAHLEM 1942

R 49/157
035

Der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums
Stabshauptamt
— Hauptabteilung Planung und Boden —

Anordnungen und Beiträge zum ländlichen Siedlungsaufbau in den eingegliederten Ostgebieten und in der Untersteiermark

BERLIN-DAHLEM 1942

R 49/157
036

Inhalt.

		Seite
I.	Allgemeine Anordnung Nr. 7/II des Reichsführers SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums vom 26. November 1940, betr.: Grundsätze und Richtlinien für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten	5
II.	Richtlinien des Reichsministers des Innern für die Behörden der allgemeinen Verwaltung über die Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues in den eingegliederten Ostgebieten vom 8. 5. 1941	8
III.	Ergänzung der Richtlinien über die Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues in den Ostgebieten vom 8. Mai 1941	10
IV.	Ländlicher Verwaltungsaufbau. Aufgaben Aufgabenverteilung zwischen Dorf und Hauptdorf*)	11
V.	Volksverbundene Gemeindeverwaltung auf dem Lande*)	15
VI.	Grundbesitz für ländliche Gemeinden*)	18
VII.	Allgemeine Anordnung 57/IV vom 1. November 1941 betr. Siedlungsbereich A in der Untersteiermark	20

*) Verfasser: Reg.-Rat Dr. Erhard Mäding beim Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Stabshauptamt.

R 49/157
056

R 49/157
037

I.

Allgemeine Anordnung Nr. 7/II[1]) des Reichsführers SS, Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums vom 26. November 1940, betr.: Grundsätze und Richtlinien für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten*)

Die hier niedergelegten Richtlinien sollen die Schaffung neuer Dörfer in einem ersten großen Rahmen umreißen. Aus den Erfahrungen, die sich beim Aufbau der zunächst geplanten Dörfer ergeben, werden weitere Grundsätze für den nach Kriegsende beginnenden großen Siedlungseinsatz abzuleiten sein.

I. Bodenordnung

1. Betriebsformen

Übergeordneter Gesichtspunkt jeglicher Neugestaltung in den Ostgebieten ist die Mehrung und Festigung deutschen Volkstums. Dieser Zielsetzung haben alle Sonderbelange beruflich-wirtschaftlicher und kultureller Art zu dienen.

Von entscheidender Bedeutung für die Neubildung und Festigung deutschen Volkstums ist die Schaffung einer gesunden Bodenordnung. Diese muß vor allem dem Bauerntum als tragender Grundlage des Volksaufbaues einen vor Verschuldung und Zersplitterung im Erbgang geschützten Besitz sichern und ihm die natürlichen Voraussetzungen bieten, seine biologischen, sozialen und wirtschaftlichen Leistungsaufgaben der Volksgemeinschaft gegenüber zu erfüllen.

Eine gesunde ländliche Bodenordnung ruht auf dem tragenden Fundament der bäuerlichen Familienwirtschaften. Diese sind daher für die Festigung deutschen Volkstums von entscheidender Bedeutung.

Hinsichtlich der Größe einer lebens- und leistungsfähigen Hofstelle im Sinne der bäuerlichen Familienwirtschaft gibt es kein allgemein gültiges Schema. Je nach den vorhandenen natürlichen und wirtschaftlichen Bedingungen wird die Größe einer Normalbauernstelle (Hufe) verschieden sein. Die bäuerliche Familienwirtschaft muß eine Bodenfläche umfassen, die für eine kinderreiche Familie eine gesicherte Lebensgrundlage bietet und deren Arbeitsverfassung vorwiegend durch die familieneigenen Kräfte unter Ergänzung durch Gesinde bestimmt wird. Sie muß ferner einen Arbeitsertrag gewährleisten, der der bäuerlichen Familie eine volle Teilnahme am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Austausch mit den anderen Bereichen der Volkswirtschaft gewährleistet. Der Mindestumfang der Familienwirtschaft in diesem Sinne deckt sich also nicht mit der Mindestgröße der Ackernahrung. Den mittleren Verhältnissen (Bodenwertzahl 30 bis 40)[2]) entspricht eine bäuerliche Familienwirtschaft in der Größe von etwa 25 bis 40 ha. Nur bei besten natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen kann die unterste Hufengrenze bis auf 20 ha. heruntergehen.

Werden die Bedingungen so ungünstig, daß die Größe eines lebens- und leistungsfähigen Betriebes über 30 bis 40 ha wesentlich hinausgehen müßte, dann sind die Voraussetzungen für eine bäuerliche Familienwirtschaft im allgemeinen nicht mehr gegeben. In solchen Fällen sind größere Betriebe (Großhufen- und Gutsbetriebe) auszulegen. Böden in größeren Flächen mit einer Bodenwertzahl, die wesentlich unter 20 bis 25 liegt, werden grundsätzlich aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen, um aufgeforstet zu werden.

Für den Dorfzusammenhalt ist eine gesunde soziale Abstufung und größenmäßige Gliederung der Höfe und Betriebe von ausschlaggebender Bedeutung. Neben der tragenden Schicht der Vollbauernwirtschaften (Hufenbauern) wird man je nach den gegebenen Verhältnissen auch mit kleineren Stellen, wie z. B. spezialisierten Obst- und Baumschulbetrieben und dergleichen, in vertretbarer Zahl rechnen müssen, ferner werden deutsche Landarbeiter mit Deputat sowie Eigenheimer vorzusehen sein.

Die Frage der Auslegung von Arbeiterstellen für deutsche Landarbeiter ist in jedem Fall auf das sorgfältigste zu prüfen. Ihre Lebensfähigkeit muß nachhaltig gesichert sein. Sie stellen zugleich soziale Aufstiegsformen zum Vollbauern dar. Der Werdegang des künftigen Bauern hat grundsätzlich über eine mehrjährige Tätigkeit im fremden Betrieb als Knecht und verheirateter Landarbeiter zum späteren Neubauern zu führen. Überhaupt ist durch die richtige Abstufung und größenmäßige Gliederung der Höfe und Betriebe für das richtige Verhältnis von Arbeitsstellen für unverheiratete Landarbeiter (Gesinde) zu solchen für verheiratete Sorge zu tragen. In der Arbeitsverfassung des Altreiches ist diese lebensgesetzliche Grundforderung für die Erhaltung eines bodenständigen Landarbeitertums bisher nicht erfüllt. Daher sind auch Höfe bis zur Erbhofgrenze von 125 ha und in richtiger Zumessung größere Betriebe nach Möglichkeit in jedem Dorf vorzusehen. Auf diesen größeren Höfen und Betrieben wird es Stellen für verheiratete Landarbeiter mit Deputatland geben.

Diese größeren Höfe und Güter dienen im wesentlichen der Seßhaftmachung und Schaffung eines bodenständigen Führertums.

*) Eine Ergänzung der Allgemeinen Anordnung 7/II ist in Arbeit.

[1]) Sonderdrucke dieser Anordnung sind zu beziehen beim Verlag: Deutsche Landbuchhandlung, Berlin SW 11, Hafenplatz 6.

[2]) Bodenwertzahl = Acker- und Grünlandzahl gemäß Reichsbodenschätzung.

Unlösbar verbunden mit dem Bauern ist das dörfliche Handwerk. Dieses ist mit dem Dorf um so fester verknüpft, je mehr der Handwerker innerhalb der Dorfgemeinschaft durch entsprechende Landzulage und erblichen Bodenbesitz verankert ist. Es entspricht daher den Grundsätzen der Festigung des deutschen Volkstums, wenn beim Aufbau die für die Dorfgemeinschaft notwendigen Handwerkerstellen im Zuge des Gesamtaufbaues zugleich mitgeschaffen werden. Gleiches gilt auch für weitere nichtlandwirtschaftliche Berufe im Dorf.

2. Betriebsgrößenmischung

Was die richtige Betriebsgrößenmischung angeht, so gibt es hierfür kein allgemein gültiges Schema. Als gesund anzusehen ist diejenige Betriebsgrößenmischung, die den volkspolitischen Erfordernissen entspricht und vom Standpunkt der Arbeitswirtschaft her eine organische, den künftigen Lebens- und Aufstiegsformen des Landvolks entsprechende Lösung darstellt. Der volkspolitischen Forderung im Hinblick auf die Festigung unseres Volkstums entspricht es, wenn die Betriebsgrößenmischung bei gesunder Lebensordnung die größtmögliche Zahl von deutschen Menschen an den Boden bindet. Diese Bindung zwischen Mensch und Boden führt über die Arbeit. Das Schwergewicht einer volkspolitisch richtigen Betriebsgrößenmischung liegt daher bei den bäuerlichen Familienwirtschaften (Hufenbauern).

Bäuerliche Betriebe von der Mindestgröße der Hufe bis zur oberen Erbhofgrenze (im Durchschnitt also zwischen 20 bis 125 ha) sollten ihrer Zahl nach rund zwei Drittel, der Fläche nach etwa drei Viertel innerhalb der Betriebsgrößenmischung einnehmen. Bei dem ländlichen Neuaufbau ist als Ziel im großen und ganzen etwa folgende Betriebsgrößengliederung anzustreben:

	v. H. der Betriebe	v. H. der Gesamtfläche
1. Stellen unter Hufengröße (Landarbeiter-, Häusler- Handwerkerstellen, Spezialbetriebe und dergleichen	30—40	5—15
2. Hufen	50 –60	50—60
3. Großhufen	7— 9	20—25
4. Betriebe über Erbhofgrenze .	1— 2	10—15[1])

II. Dorfplanung

1. Dorf und Landschaft

Das Einzeldorf kann nur im Zusammenhang mit der ganzen Landschaft und seinem zugehörigen Lebens- und Wirtschaftsraum gesehen werden. Daher muß sich die Dorfplanung den übergeordneten Gesichtspunkten der Planung größerer Räume einfügen. Da das bäuerliche Leben in wirtschaftlicher wie ideeller Hinsicht unabhängig von den Städten eigene Mittelpunkte haben muß, gehört immer zu einer Gruppe von Dörfern ein Hauptdorf. Diese Hauptdörfer müssen von den ihnen zugeordneten Dörfern noch zu Fuß gut erreichbar bleiben. In ihnen werden wirtschaftliche und volksgemeinschaftliche Anlagen, die eine größere Beteiligung erfordern, ihren Platz finden, (z. B. Gemeinschaftshäuser der Partei und ihrer Gliederungen, Feierhallen, Festplätze, Sportfelder, Lagerhäuser, Reparaturwerkstätten, weibliche Arbeitsdienstlager). Diese Raumordnungsskizzen werden kreisweise von den Generalreferenten für Raumordnung bei den Reichsstatthaltern im Einvernehmen mit dem Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums aufgestellt.

Die Größe der zu schaffenden Einzeldörfer soll nach Möglichkeit die Zahl von 300 bis 400 Einwohnern nicht unterschreiten. Dieser Dorfgröße entspricht eine Feldmark von etwa 1000 bis 1500 ha Gesamtfläche. Es wird sich als zweckmäßig erweisen, bei der Flurаufteilung etwa 10 bis 20 v. H. der Gemeindeflur als Reservatland für etwaige Korrekturen, Ausbauten usw. vorzusehen.

Die Anlage und Gestaltung dörflicher Siedlungen müssen

1. das Gemeinschaftsleben im Dorf fördern und vertiefen;
2. den einzelnen Höfen bei bestmöglicher, rationeller Arbeitswirtschaft eine intensive Bodennutzung gewährleisten.

Beide Ziele sollen in sinnvollster Weise miteinander vereinigt werden.

Eine für alle Verhältnisse günstige Dorfanlage gibt es nicht; es ist jeweils nach Größe und Lage des Dorfes die zweckmäßigste Lösung zu suchen. Das aufgelockerte und planvoll geordnete Haufendorf und das Angerdorf werden bei kleineren Dorfgemeinden in den meisten Fällen die geeignete Lösung sein.

Bei größeren Dörfern wird sich eine Gliederung in einen Hauptteil und einzelne Höfegruppen im allgemeinen nicht vermeiden lassen. Der Hauptteil des Dorfes, der Dorfkern, ist an der verkehrsmäßig und landschaftlich günstigsten Stelle anzulegen. Er enthält neben einer Anzahl Bauernhöfe die erforderlichen Gemeinschaftsanlagen und Handwerkerstellen sowie die Wohnbauten und Eigenheime der nichtlandwirtschaftlichen Berufszugehörigen. Er ist der eindeutige Mittelpunkt des Dorfes und muß als solcher seinen Ausdruck durch eine entsprechende Gestaltung finden.

Die Lage und Gestaltung der einzelnen Höfegruppen sowie ihre Abgrenzung untereinander ist der jeweiligen Struktur der Landschaft anzupassen und hat unter dem Gesichtspunkt bester Zuordnung von Hof und Feld zu erfolgen.

Soweit in deutschen Dörfern zunächst noch auf polnische Landarbeiter zurückgegriffen werden muß, müssen deren Wohnungen abseits von der deutschen Siedlung liegen.

Straßen mit starkem Durchgangsverkehr dürfen die Dorfanlage nicht unmittelbar berühren. Gegebenenfalls sind neben der bestehenden Fahrbahn für den Durchgangsverkehr besondere, parallel laufende Anfahrtwege anzulegen. Im Zuge der Hauptstraßen sind entsprechende Möglichkeiten zum Parken von Fahrzeugen (Parkplatz) vorzusehen. Für einen guten, auch im Winter und bei schlechtem Wetter be-

[1]) Dieser Anteil ist unter Berücksichtigung des gegenwärtig vorhandenen stärkeren Großgrundbesitzanteils vorerst anzustreben.

R 49/157
038
38

fahrbaren Straßenanschluß des Dorfes ist auf jeden Fall Sorge zu tragen.

Einer besonders sorgsamen Behandlung bedarf die Grüngestaltung im Dorf, da sie in entscheidender Weise mit dazu beiträgt, den Dörfern deutsches Gepräge zu geben. Es gilt, die vererbte Liebe der deutschen Stämme zu Baum, Strauch und Blume zu erhalten (Dorfeichen oder Dorflinden).

Die Bepflanzung innerhalb des Ortes hat zur Unterstreichung und Steigerung der baulichen Gestaltung beizutragen. Eine sorgfältige Beachtung verlangen Umzäunung, Hecken, Mauern usw. Sie tragen zur Einheitlichkeit und Verschönerung des Dorfbildes wesentlich bei. Gärtnerische Anlagen sind nicht nach städtischen Gesichtspunkten anzulegen. Es ist eine genügend große, an den Hof grenzende Fläche als Bauerngarten vorzusehen, der, in entsprechender Weise in Blumen-, Obst- und Gemüse- sowie Kräutergarten aufgeteilt, den geeigneten Rahmen bildet, in den sich der Bauernhof bettet.

Über die Grünausstattung des Dorfes hinaus ist auf die Landschaftsgestaltung größter Wert zu legen. Das Ziel ist hierbei der Aufbau einer gesunden deutschen Kulturlandschaft, in der Schönheit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang gebracht und so die Lebensgesetze der Natur, wie die Ansprüche des Menschen berücksichtigt sind. Die Durchsetzung der Feldflur mit Baum und Strauch in Form von Wallhecken und Schutzpflanzungen sowie die Bepflanzung bzw. Aufforstung von Bodenflächen, die durch Wind und Wasser besonders gefährdet sind (z. B. Steilhänge), müssen in den neuen Siedlungsgebieten nach den Grundsätzen einer deutschen, wehrhaften Landschaftsgestaltung erfolgen. Dazu gehört auch, daß künftig alle Kulturbaumaßnahmen den biologischen Gesichtspunkten im Dienste des Naturschutzes entsprechen. Die Linienführung von Flurgrenzen, Schutzpflanzungen, Gewässern, Straßen und Wegen soll sich nach Möglichkeit der Linienführung der Höhenlinien anpassen.

Vorhandene Waldbestände sind aus ideellen wie auch wirtschaftlichen Gründen bei ausreichender Größe nach Möglichkeit den Gemeinden zuzuteilen. Voraussetzung hierzu ist öffentliche Aufsicht der Waldbewirtschaftung. Eigenwald ist unter Aufsicht möglich.

2. Die Gemeinschafsanlagen

Bei den Gemeinschaftsanlagen sind je nach Größe der dörflichen Gemeinden die Gemeinschaftsanlagen des Einzeldorfes und die des Hauptdorfes zu unterscheiden.

Zu den Gemeinschaftsanlagen eines Einzeldorfes sollten im allgemeinen gehören:

1. Das Parteihaus mit kleinerem Feierraum, den Diensträumen der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände mit Gesundheitsstation, der dörflichen Verwaltung mit Kindergarten usw.
2. Bauten der Erziehung und körperlichen Ertüchtigung.
3. Gaststätte mit Saal.
4. Gebäude für gemeinschaftliche Wirtschaftszwecke.

Die Notwendigkeit und der Umfang einzelner und weiterer Gemeinschaftsanlagen ist entsprechend der Größe der Dörfer von Fall zu Fall zu prüfen. Dies betrifft insbesondere die Gemeinschaftsanlagen des Hauptdorfes, deren Art und Umfang von der Größe und den jeweiligen Bedürfnissen der zum Hauptdorf gehörigen Dörfergruppe abhängt.

Die Gemeinschaftsanlagen bilden eine Einheit und sollen nach Möglichkeit in einer Baugruppe zusammengefaßt werden. Eine Ausnahme davon bilden die Wirtschaftsanlagen. Durch die Bildung dieser Baugruppe entsteht der Aufmarschplatz; gegebenenfalls kann auch der Sportplatz als Aufmarschplatz dienen.

Die im allgemeinen im Hauptdorf als selbständiger Baukörper zu erstellende Feierhalle ist als beherrschender Bestandteil der Gemeinschaftsanlagen des Dorfes zu betrachten. In ihr werden alle Feiern und Großkundgebungen der Partei abgehalten.

Ins Dorf gehört grundsätzlich ein Glockenturm.

Für die Anlage eines Sportplatzes, eines Schießplatzes für Kleinkaliberschießen sowie eines Freibades ist an einer landschaftlich geeigneten Stelle Sorge zu tragen.

Bei der Planung und Errichtung der Gemeinschaftsanlagen sind die Richtlinien des Reichsorganisationsleiters der NSDAP., Sonderreferat „Gemeinschaftshäuser der NSDAP." zu berücksichtigen.

Für den Bau von HJ.-Heimen sind die Arbeitsrichtlinien des Arbeitsausschusses für HJ.-Heimbeschaffung, Sonderdruck I/37 des Verordnungsblattes der Reichsjugendführung der NSDAP. und deren Ergänzung „Merkblatt für die architektonische Arbeit in der HJ.-Heimbeschaffung" maßgebend.

Für den Bau von Dorfschulen gilt das Raumprogramm des Preußischen Schulrechts (MErl. vom 7. 4. 1930 — U III E 8632. 1 usw. — ZBLUV, 114 ff.). Besonders ist zu bemerken, daß ein Werkraum und Badeeinrichtungen, bei mehrklassigen Schulen auch eine Lehrküche, erforderlich sind.

3. Der Bauernhof.

Die Bauernhöfe des Ostens sollen nicht allein praktische Forderungen erfüllen, sondern auch der sichtbare Ausdruck einer neuen deutschen Bauernkultur sein.

Die Gehöfte haben der Landschaft und dem Brauchtum ihrer Bewohner zu entsprechen. Dabei ist ein bloßes Nachahmen alter Formen zu vermeiden, gute, alte Baugesinnung aber in die neue Zeit zu übertragen.

Die Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität der bäuerlichen Familie zu erhöhen sowie eine auf vorwiegend deutschen Arbeitskräften ruhende Arbeitsverfassung zu sichern, zwingt zu einer baulichen Gestaltung und Einrichtung, die den Forderungen neuzeitlichen Technikeinsatzes und weitgehender Mechanisierung der Arbeitsvorgänge entspricht. Aus sozialpolitischen Gründen müssen die Wohnverhältnisse, sowohl der

Bauern wie der deutschen Landarbeiter, die gleiche Beachtung erfahren. Der Mindestwohnraumbedarf der Bauernfamilie ist grundsätzlich auf eine Familie von 10—14 Köpfen (einschließlich Altenteiler und Gesinde) abzustellen. Für eine ausreichende Zahl von geräumigen, gut durchlüfteten und belichteten Zimmern, die ein zu enges Beieinander der einzelnen Familienmitglieder vermeidet und der Gefolgschaft ein angemessenes Wohnen gewährleistet, ist zu sorgen. In jedem Wohnhaus des Dorfes ist grundsätzlich ein Bad bzw. eine Duschanlage vorzusehen und auszubauen, die oft zweckmäßig mit Waschküche und Futterküche heizungsmäßig vereinigt werden kann.

Eine würdige Unterbringung der Altenteiler muß als eine selbstverständliche Notwendigkeit angesehen werden.

Die Gewinnung von Energie ist gegebenenfalls durch Ausnutzung der örtlichen kleinen Wasserkräfte zu fördern. Es ist deshalb bei der Planung von Siedlungen jeweils zu untersuchen, ob derartige Möglichkeiten in Verbindung mit wasserwirtschaftlichen oder-verkehrlichen Maßnahmen vorhanden sind. Der Gewinnung von Energie durch Wasserkraftanlagen kommt größte Bedeutung zu. Dabei ist jedoch Bedacht darauf zu nehmen, daß sich die Einzelanlagen in den Rahmen der Gesamtwasserwirtschaft einfügen.

Luftschutzmäßig ist dem derzeitigen Stand der Technik Rechnung zu tragen und die in Zukunft zu erwartende Entwicklung zu berücksichtigen.

4. Einzelheiten der Dorfplanung

Bei der praktischen Durchführung und Gestaltung von Bauernhöfen sind die „Baupolizeilichen Richtlinien für bäuerliche Siedlungsbauten zur Neubildung deutschen Bauerntums" zu berücksichtigen [1]). Weiter sind die laufend vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Reichsnährstand herausgegebenen Erlasse und Richtlienien über den Bau von Viehställen, Dung- und Jauchegruben, Entlüftung von Silos usw. zu beachten.

Zweckmäßigkeit und Klarheit des Grundrisses bedingen einander. Das Ineinanderschachteln von Räumen ist unter allen Umständen zu vermeiden.

Die geschichtliche Größe des Siedlungswerkes und die Bedeutung, die das Bauerntum für die Sicherung des Volkstums für alle Zukunft besitzt, muß auch in der Baugesinnung ihren Ausdruck finden. Die technische Durchführung hat in solidester Weise zu erfolgen. Örtlich gegebenes und gutes Material in sorgfältiger, handwerklicher Verarbeitung ist Voraussetzung für eine gute Gestaltung. Es wird für die praktische Durchführung der Bauten vorwiegend Ziegelsteinmaterial in Frage kommen. Wandstärken für Wohnhäuser und Ställe unter 38 cm kommen nicht in Frage.

Da augenblicklich und voraussichtlich auch in Zukunft Holz als Baustoff nur in beschränktem Maße zur Verfügung steht, müssen Fachwerkbauten entsprechend eingeschränkt werden. Wenn Fachwerk angewandt wird, soll es die Tradition alter deutscher Bauweise in würdiger Form fortsetzen und entsprechender Ausdruck kraftvollen Bauerntums sein. Es ist anzustreben, Fachwerk nur in holzreichen Gegenden anzuwenden und dann, wenn die landsmannschaftlich angesetzten Siedler durch die Bauweise ihrer Heimat eng mit dem Fachwerk verknüpft sind.

Die Stromzuleitungen sind in möglichst unauffälliger Form an die Gebäude heranzuführen.

Aufdringliche Reklamemittel jeglicher Art sind zu vermeiden. Falls Reklamezeichen erforderlich sind, müssen sie in bodenständiger handwerklicher Art und unaufdringlicher Weise ausgeführt werden.

Es ist zu vermeiden, das Dorfbild durch besonders betonte, farbige Behandlung aus dem Landschaftsbild hervorzuheben; Farben und heimatgebundenes Baumaterial müssen vielmehr die Neuanlage in die natürliche Farbigkeit der Landschaft einfügen.

gez. H. Himmler.

[1]) Erl. vom 16. 8. 1935, MinBlfInnVerw. S. 1138; RdErl. vom 21. 1. 1937, Zbl. d. Bauverw. 1937, S. 131.

II.

Richtlinien des Reichsministers des Innern für die Behörden der allgemeinen Verwaltung über die Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues in den eingegliederten Ostgebieten vom 8. 5. 1941[1])

1. Die Raum- und Flächenordnungspläne (früher Kreisraumordnungsskizzen und -pläne), die nach den Richtlinien des Reichsführers SS, Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, auf Anordnung der Reichsstelle für Raumordnung von den Generalreferenten für Raumordnung bei den Reichsstatthaltern (OP) aufgestellt werden, bauen auf der natürlichen Landschaftsgestaltung auf und nicht auf den derzeitigen Kreisgrenzen. Die Behörden der allgemeinen Verwaltung haben jedoch bei ihrer Stellungnahme zur Planung grundsätzlich von den gegebenen Kreisgrenzen auszugehen. Soweit bei dieser Planung aber unzweckmäßige Kreisgrenzen festgestellt werden sollten, bestehen keine Bedenken dagegen, daß Vorschläge für eine den Planungsbedürfnissen besser Rech-

[1]) Vgl. „Neues Bauerntum" 1941, S. 142.

R 49/157
039

nung tragende Grenzführung gemacht werden. Die Grenzführung als solche ist gemäß § 5 des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8. 11. 1939 — RGBl. I S. 2042 — dem RMdI. vorbehalten, dem auf dem Dienstwege entsprechend zu berichten ist.

2. Die Neuordnung der Besiedlung entsprechend der Allgemeinen Anordnung 7/II des Reichsführers SS, Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, vom 26. 11. 1940 [2]), hat zur Grundlage ein Hauptdorf, um das — in der Regel 6 — Dörfer gruppiert sind. Die Regelung der künftigen Gemeindeverfassung dieser Dorfgruppen geht davon aus, daß auch einzelnen Dörfer selbständige Gemeinden mit dörflichem Eigenleben werden sollen. Als künftige Verfassungsform wird eine den Grundgedanken der Amtsverfassung in der Rheinprovinz und Westfalen folgende, aber vereinfachte und darum auch billigere Form angestrebt, nach der die gesamte Dorfgruppe einen Amtsverband mit grundsätzlich hauptamtlicher Verwaltung bildet; darunter stehen die Dörfer mit einer ehrenamtlichen Verwaltung, eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Haushaltsplan. Sollte sich die Schaffung endgültiger verfassungsrechtlicher Verhältnisse noch längere Zeit hinziehen, so ist beabsichtigt, die gegenwärtige Amtskommissarverfassung bestehen zu lassen, und zwar im Wege einer Uebergangsregelung, auch in den Fällen, in denen einer Gemeinde in der Zwischenzeit das Recht der DGO. verliehen werden sollte.

3. Was die Größe der einzelnen Dörfer und der ganzen Dorfgruppe anlangt, so muß sie einer Reihe von Erfordernissen Rechnung tragen, die nicht ohne weiteres einfach in Übereinstimmung zu bringen sind, nämlich den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen des Landbaues, den Bedürfnissen der Dorfgemeinschaft, den Notwendigkeiten eines geordneten Siedlungsbildes und schließlich einer zweckmäßigen und leistungsfähigen Verwaltung. Für die Ermittlung einer diesen Erfordernissen in möglichst gleichmäßiger Weise Rechnung tragenden optimalen Einwohnerzahl ergeben sich folgende Gesichtspunkte:

a) Unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Erfordernisse liegt bei überwiegend bäuerlicher, familienwirtschaftlicher Struktur die obere Grenze der Größe der Feldflur bei etwa 10 bis 12 qkm. Da die Bevölkerungsdichte im Dorf im Mittel mit 30 Einwohnern je Quadratkilometer Gesamtfläche angenommen werden muß, ergibt sich daraus eine Einwohnerzahl von 300 bis 360 Menschen. Bei einem stärkeren Anteil größerer landwirtschaftlicher Betriebe (Doppelhufen und Betriebe über Erbhofgröße), wie er nach der Allgemeinen Anordnung 7/II des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums vorgesehen ist, ist es möglich, auch etwas größere Feldentfernungen in Kauf zu nehmen. Unter dieser Voraussetzung kann eine Gemarkung bis zu 15 qkm (einschl. Reserveland, Wald- und Wasserflächen usw.) angenommen werden. Die Einwohnerzahl kann dann im Mittel von 360 bis auf 450 Einwohner steigen. Auf sehr guten Böden kann auch mit einer Einwohnerzahl der Dörfer von 500 oder mehr gerechnet werden. Bei noch größeren Dorffluren müßten aus betriebswirtschaftlichen Gründen vom Dorfkern einzelne Weiler abgegliedert werden — eine Siedlungsform, die im Interesse eines klaren Siedlungsbildes nicht zum Regelfall werden soll.

Für die Ermittlung der optimalen Größe der ganzen Dorfgruppe ist unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und zur Sicherung einer lebendigen und gleichmäßigen Teilnahme der Dörfer an den Gemeinschafts- und sonstigen Einrichtungen des Hauptdorfes (Hauptschule, Behörden, Parteidienststellen, Gemeinschaftshaus, Arzt, Sparkasse, Genossenschaften usw.) davon auszugehen, daß die Entfernung zwischen Dorf und Hauptdorf höchstens 5 km betragen soll. Hiernach ergibt sich theoretisch ein maximaler kreisförmiger Hauptdorfbereich von rd. 7 km Halbmesser und rd. 150 qkm Fläche. Da die Bevölkerungsdichte im Hauptdorfbereich einschl. der hier wohnenden nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung im Mittel mit 35 Einwohnern je Quadratkilometer anzusetzen ist, ergibt sich daraus eine Einwohnerzahl von etwa 5000. Bei einer Fläche von 100—120 qkm und einem Abstand der Dörfer vom Hauptdorf von etwa 4 km würde sich eine Einwohnerzahl von 4000 ergeben.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß, betriebswirtschaftlich gesehen und aus Gründen des räumlichen Zusammenhanges, die Gesamteinwohnerzahl der Dorfgruppe zwischen 4000—5000 und die des einzelnen Dorfes zwischen 300—500 Einwohnern liegt.

b) Auf der anderen Seite ist zu beachten, daß eine gewisse Mindesteinwohnerzahl sowohl für das einzelne Dorf als auch die gesamte Dorfgruppe notwendig ist, um einerseits in den einzelnen Dörfern die Entstehung eines wirklichen dörflichen Gemeinschaftslebens überhaupt erst zu ermöglichen und andererseits in wirtschaftlicher Hinsicht ein Steueraufkommen zu sichern, das die ordnungsmäßige Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen gewährleistet. Hierzu gehören: die allgemeinen Verwaltungskosten (insbesondere Personalkosten der Amtsverwaltung); die persönlichen und sächlichen Lasten der Volks- und Hauptschule in den Hauptdörfern und Dörfern; die im Interesse der Sicherung eines ordnungsmäßigen Verkehrs zwischen Dorf und Hauptdorf besonders wichtigen Wegeunterhaltungskosten; die Kosten für den Feuerschutz, der sowohl Feuerschutzeinrichtungen im Hauptdorf als auch in den Dörfern umfaßt; die Gebäudeunterhaltungskosten, die in den Ostgebieten infolge der geplanten reicheren Ausstattung mit Gemeinschaftsanlagen höher liegen dürften, als in vergleichbaren Verhältnissen des Altreiches; endlich die Unterhaltungskosten für gemeindliche Einrichtungen (Bäder, Friedhöfe, Vatertiere

[2]) „Neues Bauerntum" 1941, S. 36.

u. a. m.). Nach allgemeinen Erfahrungen muß angenommen werden, daß erst im Durchschnitt eine Einwohnerzahl von etwa 50 für das einzelne Dorf und mindestens 5000 für die gesamte Dorfgruppe ausreicht, um selbst im Beharrungszustand nach Ueberwindung der notwendigen Anlaufszeit ein Steueraufkommen zu erbringen, das für die zu erwartenden und notwendigen Ausgaben eine ausreichende Deckung schafft.

Die Beachtung der vorstehend unter a und b zusammengefaßten Gesichtspunkte wird nicht immer zu der Ermittlung gleicher optimaler Einwohnerzahlen führen. Die bei der praktischen Planung zu findenden Lösungen werden daher von Fall zu Fall die bestmögliche Einwohnerzahl zu ermitteln versuchen müssen, die sowohl den betriebswirtschaftlichen Bedürfnissen als auch den verwaltungsmäßigen Notwendigkeiten möglichst weitgehend Rechnung trägt. Hierbei sind die gegebenen natürlichen Verhältnisse in Rechnung zu stellen, zu denen insbesondere die Güte des Bodens gehört, die wiederum eine unterschiedliche Gestaltung der Größe der einzelnen Höfe gestattet, sowie ferner der Umstand, ob an bereits vorhandene Dorfkerne bei der Planung angeknüpft werden muß u. a. m. Auch darf nicht übersehen werden, daß die grundsätzlich ins Auge gefaßte stärkere gewerbliche Durchsetzung der neuen Ostgebiete und der hierdurch ermöglichte Ansatz gewerblicher Betriebe in den Hauptdörfern ebenfalls eine Heraufsetzung der Einwohnerzahl und damit eine Steigerung der finanziellen Leistungsfähigkeit mit sich bringen kann. Insbesondere muß auch durch eine höhere Intensität der landwirtschaftlichen Betriebe, für die als Voraussetzung die stärkere Durchdringung mit nichtlandwirtschaftlicher Bevölkerung als Absatzmarkt für landwirtschaftliche Veredlungsprodukte und höherwertige Erzeugnisse gegeben ist, angestrebt werden, die landwirtschaftliche Bevölkerung selbst leistungsfähiger zu gestalten.

Sollte sich bei der Planung ergeben, daß die Dorfgruppe eine Einwohnerzahl von 5000 nicht erreichen kann, ohne wesentliche Erfordernisse des räumlichen Zusammenhanges zu verletzen, so wird von vornherein eine den wirtschaftlichen Verhältnissen angepaßte bescheidenere Ausgestaltung der Gemeinschaftseinrichtungen anzustreben sein, soweit allerdings in dieser Richtung ein Spielraum möglich ist. Andernfalls müßte der zu erwartenden finanziellen Leistungsschwäche der Dorfgruppe im Wege des Finanzausgleichs innerhalb des Kreises durch Unterstützung leistungsschwächerer Gemeindegruppen begegnet werden.

4. Die im Osten zahlreich vorhandenen Zwergstädtchen von 1500—2000 Einwohnern werden in den meisten Fällen als Mittelpunkt einer Dorfgruppe in den Siedlungsaufbau eingefügt werden. Nach Umsetzung der Ackerbürger und Bereinigung im Innern können sie als Marktflecken die Aufgaben von gehobenen Hauptdörfern übernehmen und ihren gewerblichen Anteil im vorhandenen Umfang behalten. Sie sollen jedoch erst dann gewerblich weiter entwickelt werden, wenn die benachbarten Städte ihre typische Größe zu überschreiten beginnen.

5. Allgemein zu beachten ist, daß die vorstehenden Richtlinien nur grundsätzliche Anhaltspunkte geben wollen, also nicht als starre Maximen zu werten sind, und daß es allein gilt, auf Grund der gegebenen örtlichen Verhältnisse zwischen den vorgezeichneten Gesichtspunkten eine Synthese zu finden, deren alleiniges Ziel die Festigung deutschen Volkstums und die Sicherung deutschen Bodens im wiedergewonnenen deutschen Osten für alle Zukunft sein muß.

III.

Zu I Ost 1645/41
4150

Ergänzung der Richtlinien über die Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues in den Ostgebieten vom 8. Mai 1941

1. Aus Gründen des ausgewogenen Siedlungsaufbaues ist es erforderlich, den kleinen Landstädten und den Kleinstädten die in ihrer Nähe liegenden Dörfer wirtschaftlich und kulturell in der Regel zuzuordnen. Die Verwaltung kann sich dem hierdurch gebildeten Lebensbereich anpassen.

   Es wird in der Regel unerwünscht sein, die Dörfer, die der Land- oder Kleinstadt wirtschaftlich und kulturell zugeordnet sind, unter Auslassung der Städte in einen eigenen Amtsbereich zusammenzufassen, da die Tragfähigkeit dieses Bereiches gering wäre und es außerdem unrationell ist, neben den an und für sich schon bestehenden kulturellen Gemeinschaftseinrichtungen der Städte (Gemeinschaftshaus, Schule, Bad, usw.) noch weitere Gemeinschaftseinrichtungen für den Hauptdorfbereich zu schaffen. Daher wird die Land- oder Kleinstadt gegenüber den ihr zugeordneten Dörfern auch verwaltungsmäßig die gleichen Funktionen übernehmen wie ein Hauptdorf. Eine verfassungsrechtliche Regelung bleibt vorbehalten. Die Zuordnung wird sich voraussichtlich folgendermaßen auswirken: Die Dörfer bleiben selbständige Gemeinden (vgl. Ziffer 2 Satz 2 der Richtlinien vom 8. Mai 1941); sie bilden mit der Stadt einen Amtsverband (Ziffer 2 Satz 3 der Richtlinien); der Bürgermeister der Stadt ist gleichzeitig Leiter des Amtsverbandes, Amtsverwaltung und Stadtverwaltung bilden eine Verwaltungsgemeinschaft.

2. In den Gebieten, in denen eine grundlegende Neuplanung erforderlich ist, wird die Zuordnung der benachbarten Dörfer zur Klein-

R 49/157
040

stadt die Regel sein. In den Gebieten mit weitgehend festliegender Siedlungsstruktur ist im Einzelfall zu prüfen, ob die der Kleinstadt benachbarten Dörfer in verkehrsmäßiger, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht eindeutig der Stadt zuneigen, oder ob ihre Zuordnung zum nächstgelegenen Hauptdorf möglich ist, ohne den Lebensverhältnissen Zwang anzutun.

3. Das ländliche Eigenleben in der Nähe der Stadt kann gestärkt werden, indem die benachbarten Amtsbereiche möglichst groß und entwicklungskräftig ausgebildet werden. Dagegen kann der die Kleinstadt umgebende Amtsbereich unbedenklich kleiner gehalten werden, da seine Tragfähigkeit durch das Gewicht der Kleinstadt bereits reichlich gesichert ist.
4. In den Kleinstädten wird der soziale und berufliche Aufbau weitgehend durch den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen Stadt und Land bestimmt. Der innere Aufbau der Mittelstädte wird in der Regel nicht mehr durch den Austausch zwischen Stadt und Land, sondern durch die Erfüllung wirtschaftlicher oder kultureller Sonderfunktionen bestimmt. Daher sollen in diesem Falle der Stadt keine Dörfer zugeordnet werden. Die Grenzen der anliegenden Hauptdorfbereiche sind radial an die Grenze des Stadtgebietes heranzuführen.

Da die Mittelstädte durch ihre wirtschaftlichen und kulturellen Sonderfunktionen schneller anwachsen als die Kleinstädte, muß ihnen zu ihrer Ausdehnung entsprechend einer überschaubaren und erwünschten Entwicklung ein Entwicklungsgebiet zugewiesen werden. Das voraussichtliche Entwicklungsgebiet der Stadt ist in das Stadtgebiet mit aufzunehmen; Gemeinden, die in dem Entwicklungsgebiet liegen, sind einzugliedern.

IV.

Ländlicher Verwaltungsaufbau

Aufgabenverteilung zwischen Dorf und Hauptdorf

Es wird für alle Zeiten ein eindrucksvoller Beweis für die innere Kraft des deutschen Volkes und die Siegesgewißheit der Führung sein, daß das Reich in den neugewonnenen Gebieten mitten im Krieg die Grundlagen für einen zur Dauer bestimmten Aufbau gelegt hat. Die Maßnahmen, die der Reichsführer SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, angeordnet oder eingeleitet hat, dienen nicht augenblicklichen Bedürfnissen, sondern sind der Anfang eines auf lange Sicht geplanten Aufbauwerkes. Ihr Ziel ist die Schaffung gesunder Reichsteile, ihr Sinn die Erhöhung der biologischen Volkskraft und die Sicherung und Steigerung der Lebensvoraussetzungen des Volkes.

Von besonderer, grundlegender Bedeutung ist die Allgemeine Anordnung 7/II des Reichsführers SS, Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, vom 26. 11. 1940 betr. Grundsätze und Richtlinien für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten[1]). Sie sieht die Schaffung neuer Dörfer vor. Da das bäuerliche Leben in wirtschaftlicher wie ideeller Hinsicht unabhängig von den Städten eigene Mittelpunkte haben muß, gehört immer zu einer Gruppe von Dörfern ein Hauptdorf.

In dieser Zeitschrift ist kürzlich schon auf die Bedeutung einer gesunden Verwaltungsplanung für das Landvolk hingewiesen worden[2]). In dem Grundgedanken der Allgemeinen Anordnung 7/II, daß mehrere Dörfer zu einer Dorfgruppe zusammengefügt werden, und daß innerhalb dieser Dorfgruppe ein Dorf die Funktion des Zentralortes als Hauptdorf übernimmt, ist der Ausgangspunkt für die Verwaltungsplanung enthalten. Das Dorf als örtliche Gemeinschaft ist zugleich die unterste Zelle des Verwaltungsaufbaues, es ist eine Gemeinde; und das Hauptdorf ist zugleich Amtsort, d. h. Sitz einer Verwaltungseinheit, die Aufgaben für die gesamte Dorfgruppe erfüllt. Damit ist erreicht, daß sich auf der unteren Stufe des ländlichen Aufbaues die Grenzen der wirtschaftlichen und kulturellen Bereiche mit denen der Verwaltungsbereiche decken. Das bedeutet eine wesentliche Festigung des Gemeinschaftslebens; denn es entstehen Mittelpunkte, nach denen alle gemeinschaftsmäßigen Lebensbeziehungen ausgerichtet sind, eine Aufsplitterung dieser Lebensbeziehungen nach verschiedenen Orten ist vermieden. Wenn der Bauer bei einem Gang ins Hauptdorf nicht nur Handwerker, Geschäftsleute, Genossenschaftseinrichtungen und Zahlstellen aufsuchen, den Arzt konsultieren, ein Buch aus der Volksbücherei entnehmen, sondern auch die behördlichen Angelegenheiten erledigen kann, dann spart er Zeit und kann das Gefühl haben, in einem klaren Organismus des volksgemeinschaftlichen Lebens zu stehen.

Die Bereiche der Dörfer und Dorfgruppen ergeben sich unter dem Grundgedanken der Allgemeinen Anordnung 7/II zwangsläufig aus den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen und daraus, daß die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Gemeinschaftseinrichtungen des Hauptdorfes von allen Dörfern aus möglichst gleichmäßig gut erreichbar sein müssen. Wenn die Verwaltung sich diesen räumlichen Verhältnissen einordnet, folgt sie einem Grundgesetz nationalsozialistischer Verwaltungslehre. Sie dient als Mittel der Führung den Zwecken des Volkes und zwingt den völkischen Lebenseinheiten nicht Formen auf, nur weil sie der Ver-

[1]) „Neues Bauerntum" 1941, S. 36.
[2]) „Neues Bauerntum" 1941, S. 142.

waltungstechnik rationell erscheinen. Die grundsätzliche Anpassung der Verwaltungsbereiche an die kulturellen und wirtschaftlichen Lebensbereiche setzt allerdings voraus, daß die dadurch entstehenden Verwaltungseinheiten auch tragfähig sind, d. h. daß sie die Last der ihnen gestellten Aufgaben tragen können, und daß andererseits die ihnen entsprechende Gemeinschaft die Last des Verwaltungsaufwandes tragen kann.

Aufbauend auf dem in der Allgemeinen Anordnung 7/II festgelegten Grundsatz der Zusammenfassung mehrerer Dörfer zu einer Dorfgruppe hat das Reichsministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsführer SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, und der Reichsstelle für Raumordnung „Richtlinien für die Behörden der allgemeinen Verwaltung über die Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues in den eingegliederten Ostgebieten" herausgegeben (I Ost 623/41 vom 8. 5. 1941, abgedruckt im „Neuen Bauerntum" 1941, S. 206). Diese Richtlinien haben für den Verwaltungsaufbau die Folgerungen aus dem neuen Aufbau der völkischen Lebensordnung gezogen. In ihnen ist bestimmt (Ziffer 2 Satz 2 u. 3):

„Die Regelung der künftigen Gemeindeverfassung dieser Dorfgruppen geht davon aus, daß auch die einzelnen Dörfer selbständige Gemeinden mit dörflichem Eigenleben werden sollen. Als künftige Verfassungsform wird eine dem Grundgedanken der Amtsverfassung in der Rheinprovinz und in Westfalen folgende, aber vereinfachte und darum auch billigere Form angestrebt, nach der die gesamte Dorfgruppe einen Amtsverband mit grundsätzlich hauptamtlicher Verwaltung bildet; darunter stehen die Dörfer mit einer ehrenamtlichen Verwaltung, eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Haushaltsplan."

Damit ist eindeutig bestimmt, daß die örtliche Gemeinschaft des Dorfes „Gemeinde" sein soll. Das allein entspricht der deutschen Verwaltungsüberlieferung und der Vorstellung, die jedermann mit dem Begriffe Gemeinde verbindet. Das Dorf ist nicht ein bloßer Ortsteil der Dorfgruppe, sondern eine eigene Gebietskörperschaft. Die Dorfgruppe andererseits ist nicht ein bloßer Zweckverband, etwa eine Ämtergemeinschaft, sondern ebenfalls eine Gebietskörperschaft. Dorf und Dorfgruppe sind beide vollwertige völkische Lebensgemeinschaften. Jede hat ihre bestimmte Aufgabe im Gesamtaufbau der Verwaltung. Zwischen dem einzelnen Volksgenossen und der Dorfgruppe bestehen ebenso unmittelbare Lebens- und Rechtsbeziehungen, wie zwischen ihm und der dörflichen Gemeinde. Dorf und Dorfgruppe sind Träger bestimmter Selbstverwaltungsaufgaben.

Wenn in diesem Zusammenhange von der „Dorfgruppe" und nicht vom „Hauptdorf" gesprochen worden ist, dann ist das geschehen, um klarzustellen, daß die Verwaltung der gemeinschaftlichen und übergeordneten Angelegenheiten der gesamten Dorfgruppe kein bloßes Anhängsel der Hauptdorfverwaltung ist. Die Dorfgruppe als Gebietskörperschaft ist zu unterscheiden von dem Hauptdorf als Gebietskörperschaft. Die Grenze der ersteren ist die Außengrenze sämtlicher zur Gruppe zusammengefaßten Dörfer, die Grenze der zweiten umfaßt nur die Hauptdorfgemarkung. Es ist aber vorgesehen, die Verwaltung beider Gebietskörperschaften zu verbinden: Der Leiter der Dorfgruppe soll gleichzeitig Bürgermeister des Hauptdorfes sein.

Die gesamten örtlichen Aufgaben werden von zwei Verwaltungseinrichtungen getragen. Es erhebt sich die Frage, wie sie zwischen beiden zu verteilen sind. Diese Verteilung kann nicht der örtlichen Regelung überlassen bleiben, da von ihr die Ausstattung der dörflichen wie der hauptdörflichen Verwaltung und die Gestaltung des verfassungsrechtlichen Verhältnisses beider abhängig ist. Wenn diese Verteilung auch nicht schematisch, etwa in der Form von Zuständigkeitslisten geregelt werden kann, so bedarf es doch einer grundsätzlichen Bestimmung. Diese wird einen Unterschied zu machen haben zwischen den Verwaltungsaufgaben, deren Erfüllung vom Staate als für seine eigenen Zwecke unerläßlich angesehen wird — die sogenannten übertragenen oder Auftragsangelegenheiten — und den Aufgaben, die sich vorwiegend aus den Lebensbedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft ergeben — den sogenannten eigenen Angelegenheiten.

Bei den Auftragsangelegenheiten wird die Festlegung des Trägers straff sein, bei den eigenen wird eine weitgehende, wenn auch nicht unbeschränkte Freiheit gelassen werden können.

Der leitende Grundsatz der Aufgabenverteilung ist, daß das Schwergewicht der Verwaltungsarbeit bei der Dorfgruppenverwaltung — kurz Amtsverwaltung genannt — liegen soll. Insbesondere müssen alle Verwaltungsarbeiten, die fachliche Verwaltungskenntnisse (Gesetzeswissen, theoretische und praktische Erfahrungen), technische Hilfsmittel und umfangreiches Schreibwerk erfordern, vom Amt erfüllt werden. In dieser Aufgabe der Entlastung der grundsätzlich ehrenamtlichen Dorfbürgermeister (Schulzen) liegt der Vorteil der Amtsverwaltung für die dörflfiche Verwaltung. Die Schulzen können sich durch diese Entlastung von dem, was im technischen Sinne „Verwaltung" ist, ihrer eigentlichen Aufgabe, der Gestaltung des Dorfes und der Führung der dörflichen Lebensgemeinschaft, überhaupt erst widmen. Gemeinschaftskräfte werden frei und eine Leistungssteigerung wird möglich. Zugleich hat aber dadurch auch der Staat einen großen Vorteil. Da die öffentlichen Angelegenheiten fortschreitend verwickelter werden, muß auch die Technik der Verwaltung schwieriger und ihr Umfang größer werden. In ständig wachsendem Maße ist infolgedessen eine fachliche Ausbildung der in der Verwaltung tätigen Menschen unerläßlich. Der ehrenamtlich tätige Dorfbürgermeister kann diese Anforderungen nicht erfüllen. Er muß sich entweder im Bemühen,

R 49/157
041

ihnen gerecht zu werden, zerreiben und seinen Führungsaufgaben entfremden, oder aber er kann sie nur mangelhaft erledigen. Da das Dorf hauptamtliche Kräfte nicht tragen kann und eine so große Zahl solcher Kräfte auch nicht verfügbar wäre, liegt es nahe, für mehrere Dörfer diese Verwaltungsaufgaben im eigentlichen Sinne zusammenzufassen. Das geschieht in der Amtsverwaltung. Damit wird zugleich auch die Zuverlässigkeit der Verwaltung erhöht. denn es liegt auf der Hand, daß bei Erfüllung einer Aufgabe durch weniger Stellen die Zahl der Fehlerquellen entsprechend herabgesetzt wird. Die Zusammenfassung der Verwaltungsarbeit beim Amt dient also zugleich dem Staatszweck des Reiches.

Wenn festgelegt ist, daß die Amtsverwaltung eine hauptamtliche Verwaltung sein muß, dann ist damit nicht zugleich verlangt, daß der Bürgermeister der Dorfgruppe (den man als Hauptbürgermeister oder Amtsbürgermeister bezeichnen könnte), selbst hauptamtlich angestellt sein müßte. Es wird dies zwar meist der Fall sein, aber es würde nur einem alten Bestreben deutscher Verwaltungspolitik entsprechen, auch geeignete ehrenamtliche Kräfte in die Verwaltung einzubauen. In ländlichen Bezirken ist hier in erster Linie auch an besonders tüchtige Bauern mit Führereigenschaften zu denken.

Die Verwaltung der übertragenen Angelegenheiten könnte im einzelnen folgendermaßen verteilt werden: Grundsätzlich ist die Amtsverwaltung Träger dieser Angelegenheiten, z. B. des Standesamtes; sie ist Ortspolizeibehörde, führt die Volkskartei, die Melderegister, ist Erfassungsstelle. Kriegswirtschaftliche Versorgungs- und Verteilungsarbeiten werden von ihr erledigt. Sie ist ausführendes Organ der Staatsverwaltung und führt die notwendigen Erörterungsaufträge vorgesetzter Behörden aus, macht statistische Erhebungen, erstattet allgemeine Berichte und leistet anderen Behörden Amtshilfe.

Der Dorfbürgermeister erledigt auf diesem Gebiete einzelne Aufträge des Amtsbürgermeisters, die kein umfangreiches Schreibwerk oder fachliche Verwaltungskenntnisse erfordern und übernimmt einfache Verwaltungsarbeiten, z. B. einfache Berichte, gewisse Überwachungsaufgaben (Polizeiaufsicht, Seuchen-, Naturschutzsachen). Er übernimmt Vieh- und Obstbaumzählungen (nicht aber die Trägerschaft der Volks- und Berufszählung), Meldungen über Sterbe- und Geburtsfälle, über Zu- und Wegreise u. a

Die Dorfgruppe ist Träger der Schulaufgaben. Ihr obliegt der gemeindliche Besoldungsanteil, der Bau und die Unterhaltung der Schulgebäude und Nebeneinrichtungen im Amtsort und in den Dörfern. Man kann sich den Schulaufbau so denken, daß in den Dörfern einklassige Schulen für die Kinder vom 1. bis zum 4. Schuljahr eingerichtet werden, und daß die Kinder vom 5. bis zum 8. Schuljahr in der Hauptdorfschule zusammengefaßt werden, die zugleich als Hauptschule besondere Ausleseklassen hat und mit der auch die landwirtschaftliche Berufsschule verbunden ist. Die gesamten allgemeinen Schuleinrichtungen des Amtsbereiches würden ein einheitlich geleitetes, geschlossenes System bilden.

Mit den Schulaufgaben ist schon das große Gebiet jener Aufgaben berührt worden, die unmittelbar den Zwecken der örtlichen Gemeinschaft dienen. Diese Gemeinschaftsaufgaben können Pflichtaufgaben oder freiwillige Aufgaben sein.

Besonders wichtig und mit größeren Kosten verbunden sind die Wegebau- und -unterhaltungsaufgaben. Sie werden vom Amtsbezirk getragen und einheitlich geplant, soweit es sich um die Verbindungswege zwischen Amtsort (Hauptdorf) und Dörfern und zwischen den Dörfern untereinander handelt. Die Wege innerhalb der Dörfer, einschließlich der Gestaltung und Pflege der Platzanlagen und des Dorfangers mit seinen Anlagen (Brunnen, Baumbestand) müssen hingegen den Dörfern überlassen werden, denn die Gestaltung der Verkehrs- und Freiflächen innerhalb der geschlossenen Siedlungsanlage ist von entscheidender Bedeutung für das Siedlungsbild und deshalb eine unentbehrliche Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft.

Diese Unterscheidung wirkt sich auch bei den übrigen Planungs- und Baugestaltungsaufgaben im Amtsbereich aus. Die Regelung und Bebauung durch Aufstellung von Bebauungs- und Fluchtlinienplänen wird von der Amtsverwaltung eingeleitet und vorbereitet. Die Aufstellung der Ortssatzung über Baugestaltung ist hingegen Sache des Dorfbürgermeisters, denn in dieser Festlegung der besonderen baulichen Anforderungen und der allgemeinen örtlichen Richtlinien soll der besondere Charakter der Siedlungseinheit zum Ausdruck kommen. Es bedarf keiner Ausführung, daß diese Planungs- und Gestaltungstätigkeit sich im Rahmen der allgemeinen staatlichen Richtlinien bewegt und daß Dorf und Amt auf die Hilfe der Behörden des Bauwesens und die Beratung durch berufliche Gestalter angewiesen sind. Soweit hauptamtliche Kräfte für die baulichen Aufgaben im weitesten Sinne erforderlich sind, z. B. Wegemeister, werden sie von der Amtsverwaltung angestellt.

Die Beschaffung und Unterbringung der Geräte für den Feuerschutz und Luftschutz (Motorspritze, Kraftwagen, Übungshaus, Brandhaus) ist die Sache der Amtsverwaltung, ebenso die Leitung und Ausrüstung der Feuerwehren. In jedem Dorf ist jedoch die Bereitstellung und Pflege eines vorschriftsmäßigen Feuerlöschteiches durch das Dorf unerläßlich. Es wird auch notwendig sein, daß die Amtsverwaltung eine tragbare Handdruckspritze mit der notwendigen Schlauchleitung und die erforderlichen Handgeräte in jedem Dorfe bereitstellt. Die Unterbringung dieser Geräte ist Sache des Dorfes, sei es in einem Raume des genossenschaftlichen Wirtschaftshofes oder an anderer Stelle.

Ein vorschriftsmäßiges Freibad, eine Turnhalle, der Schießstand und der Sportplatz für größere (sog. Verbands-) Veranstaltungen werden von der Dorfgruppe erstellt. Die gesamten Veranstaltungen der Leibeserzie-

hung und Jugendertüchtigung werden damit eine besonders wichtige Grundlage des Gemeinschaftslebens der Dorfgruppe sein. In den Dörfern bedarf es nur eines in Verbindung mit dem Dorfanger und dem Schulgrundstück stehenden Spielplatzes und eines flachen Badeteiches, der keiner besonderen Beaufsichtigung bedarf. In der Gestaltung dieser Einrichtungen müssen die Dörfer freie Hand haben

Volksbücherei, Schulfilmeinrichtungen, Großlautsprecheranlagen und Überlieferungsstätten für volkstümliches Brauchtum und Heimatgeschichte (um den Ausdruck Heimatmuseum zu vermeiden) sind Gemeinschaftseinrichtungen der Dorfgruppe. Den Dörfern wird es aber freigestellt, aus eigenem Antrieb eine Dorfbücherei zu schaffen, ein Dorfarchiv und eine Dorfchronik anzulegen.

Ein weiteres wichtiges Gebiet örtlicher Gemeinschaftsaufgaben ist die Volkspflege. Einrichtungen der Gemeinde und der nationalsozialistischen Bewegung stehen hier nebeneinander. Es wird der Entwicklung überlassen bleiben können, endgültig die im engeren Sinne gemeindlichen Aufgaben zu bezeichnen. Der Standort der einzelnen Einrichtungen läßt sich bereits heute bestimmen. NS.-Schwesternstationen, DRK.-Einrichtungen, Isolierbaracken, ärztliche Untersuchungseinrichtungen, ein etwaiges Haus für alte Leute können in der Regel nur als Einrichtungen für die ganze Dorfgruppe rationell ausgestattet und unterhalten werden. Auch das Gemeinschaftshaus der NSDAP. und das HJ.-Heim werden im Hauptdorf (Amtsort) stehen[1]). Es wird allerdings zweckmäßig sein, im Dorfschulgebäude einen Raum für die NS.-Schwester vorzusehen. Neben dem Schulraum wird ein zweiter größerer Raum für die Einrichtung eines Erntekindergartens in jeder Dorfschule vorzusehen sein. Dieser Raum kann auch für Scharabende von HJ., BDM., DJ. und JM. verwendet werden, da aus finanziellen Gründen in absehbarer Zeit wohl nicht mit der Errichtung eines HJ.-Kleinheimes in jedem Dorf gerechnet werden kann.

In Verbindung mit dem Gemeinschaftshaus der NSDAP. steht die große Feierhalle für die Dorfgruppe (Amtsbereich). Sie wird — auch baulich — der Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens sein. Aber auch in den einzelnen Dörfern bedarf es eines besonderen Raumes, der für ernste Veranstaltungen und Feiern der Dorfgemeinschaft einen würdigen Rahmen gibt. Das gilt besonders für die Ostgebiete, in denen die Festigung der Gemeinschaft eine bedeutsame Aufgabe ist. Ereignisse des Lebenslaufes der Volksgenossen, Amtshandlungen, Gedenkfeiern und feiertägliche Veranstaltungen können nicht auf den Dorfkrug verwiesen werden. Allerdings wird dieser Raum zur Vermeidung von hohen Instandhaltungskosten einfach ausgestaltet werden müssen. Er kann mit dem Schulgebäude verbunden werden. Soweit die Partei auch im Dorf eigene Räume erstellt, entfällt selbstverständlich die entsprechende Aufgabe für die Gemeinde.

Das Dorf hat die Aufgabe, einen Friedhof zu schaffen und zu unterhalten, denn die verstorbenen Dorfgenossen sollen in der Dorfflur bestattet werden. Zum Friedhof gehört ein einfacher Aufbahrungsraum.

Aus der Verantwortung der örtlichen Gemeinschaft für das äußere Gesicht ihres Lebensraumes und ihrer Einrichtungen ergibt sich, daß die Aufsichtstätigkeit des Bürgermeisters sich nicht nur auf die Außenanlagen beschränken kann, sondern z. B. auch die Sauberkeit und den ordentlichen baulichen Zustand des Dorfkruges umfassen muß.

Überblicken wir die vorstehend in den einfachsten Umrissen gezeichnete Aufgabenverteilung, die keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erheben will und als erster Vorschlag im einzelnen durchaus abwandelbar und ergänzungsfähig ist, so ergibt sich, daß beim Amt (Hauptdorf) das Schwergewicht der „Verwaltung" liegt, sowie aller Einrichtungen und Anlagen, die mit größeren Kosten verbunden sind. Im kulturellen Bereich soll das Hauptdorf alle zur großen Gemeinschaft des Volkes hinführenden Veranstaltungen (Schulbildung, Erwachsenenerziehung, Jugendarbeit, Leibesertüchtigung, Gemeinschaftsleben der Bewegung) zusammenfassen.

Das Dorf trägt dagegen alle Gemeinschaftseinrichtungen, die mit Haus und Hof, mit dem täglichen Leben und Wirtschaften verbunden sind, die der Entlastung des Einzelhaushaltes und der Schönheit der werktäglichen Lebensumwelt dienen.

Diesem Ziele entspricht der Vorschlag, den Dorfbürgermeister als den Führer des dörflichen Gemeinschaftslebens von Amts wegen zum Leiter aller dörflichen Genossenschaften zu machen, seien es nun solche, die nur einen Teil der Dorfgenossen oder solche, die alle angehen. Gedacht ist an Umlegungs-, Wasser-, Landeskultur-, Fischerei- und Jagdgenossenschaften, an gemeinschaftliche Einrichtungen zur Trink- und Nutzwasserbeschaffung, für Weidezwecke, für die Viehzucht (Vatertierhaltung) und für bestimmte Maschinen. In diesem Zusammenhang erhebt sich auch die Frage, ob es nicht fruchtbar wäre, das große Werk der Verbesserung der lokalklimatischen Bedingungen durch Windschutzanlagen und auch gewisse kleinere Aufforstungsvorhaben den Dörfern zu übertragen. Auch an Fischteiche und Kiesgruben wäre zu denken. Durch alle diese Aufgaben erhält das dörfliche Gemeinschaftsleben einen praktischen, lebensnahen Untergrund. Gemeinschaftsarbeit und Gemeinschaftsvermögen stärken die Gemeinschaft. Das Dorf wird wieder zur nachbarschaftlichen Genossenschaft und Gemeinschaft, die es in der hohen Blütezeit des Landvolks und der ländlichen Kultur gewesen ist[1]).

[1]) Vgl. Richtlinien des Reichsorganisationsleiters der NSDAP. über Gemeinschaftshäuser.

[1]) Die Auswirkungen dieses Gedankens auf das Gemeindefinanz- und Vermögenswesen sollen demnächst erörtert werden.

R 49/157
042

V.

Volksverbundene Gemeindeverwaltung auf dem Lande

Lokator, Markgenossenschaft und politische Gemeinde

Die Bildung von Gemeinwesen im Lebensbereiche des Landvolkes hat sich in alten Zeiten in Sippenverbänden, Nachbarschaften und völkerschaftlichen Gemeinschaften freier Männer oder im Rahmen der Grundherrschaft vollzogen. Der verstärkte Landesausbau des angehenden Mittelalters und der kolonisatorische Ausgriff nach Osten und Südosten hat fast ausschließlich grundherrschaftliche Formen mit stärkeren oder schwächeren Abhängigkeitsverhältnissen entstehen lassen. Der Lokator, unter dessen Führung die neuen Dörfer im Osten entstanden und der dann auf dem mehrere Höfe umfassenden Erbschulzenhofe mit ansäßig wurde, war als Beauftragter des Landesherrn die Spitze einer öffentlich-rechtlichen Ordnung, die man in gewissem Sinne als Gemeinde bezeichnen kann. Im Gebiete überwiegend freibäuerlicher Bevölkerung bildete sich aus den Bedürfnissen des Zusammenlebens auf enger werdendem Raume in der Markgenossenschaft eine eigenständige Führungsordnung.

Nachdem aus dem Kreise der zahlreichen Städte vor allem die gewerbefleißigen, in wachsendem Maße den grundherrschaftlichen Machthabern eine eigene Gemeinschaftsordnung entgegengesetzt hatten, waren überall im ersten deutschen Reiche die Grundlagen eines gemeindlichen Lebens gelegt. Diese örtliche Selbstverwaltung ist eine wichtige Grundlage des Reichtums deutscher Kultur und der Mannigfaltigkeit deutscher Landschaft; in ihr ist auch eine Quelle wertvoller Tugenden im deutschen Charakter zu suchen. Andererseits kann nicht übersehen werden, daß die Pflege der nächsten Umwelt oft den Blick von der Gemeinschaft des Volkes und der Stellung des Reiches in der Welt abgelenkt hat.

Zwar trat die ländliche Selbstverwaltung im Zuge der spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Entwicklung hinter dem städtischen Leben zurück und wurde durch das Vordringen der Grundherrschaft eingeengt und teilweise ausgelöscht, aber das eigenständige Leben des Landvolkes blieb doch genügend kräftig und bewahrte seine Eigenart, wie wir aus den Zeugnissen von Möser, Voß, Immermann und Riehl entnehmen können.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wandelte sich die ländliche Gemeinde auf der Grundlage der Landgemeindeordnungen der deutschen Länder in eine politische Gemeinde, in der jeder Einwohner, nicht nur Grundbesitzer, ein Mitwirkungsrecht erhielt. Immer mehr öffentliche Aufgaben wurden den Gemeinden übertragen, oder mußten von ihnen aus eigenem Bedürfnis übernommen werden. So sind sie allmählich in den einen großen Verwaltungskörper des Reiches hineingewachsen und heute dessen unterste Bausteine. Wenn auch der Umfang der öffentlichen Aufgaben in den Städten größer ist, so ist doch bei Berücksichtigung der Wirtschaftskraft, die sich im Steueraufkommen und in den Einnahmen aus den Vermögenswerten äußert, die Belastung der Landgemeinden mindestens die gleiche.

Vom Führungsamt zum „Büroposten"

In den schweren Nachkriegsjahren geriet die ländliche Selbstverwaltung unter den Folgen dieser Entwicklung in eine Krise. Wenn es auch möglich war, die steigenden Wohlfahrtslasten im Wege des Lastenausgleichs auf breitere Schultern zu legen, so konnte doch bisher keine grundlegende Abhilfe geschaffen werden, um die schwache Verwaltungskraft der kleineren Gemeinden zu heben. Diese waren seit jeher darauf eingestellt, ihre Geschäfte durch einen Bürger ehrenamtlich erledigen zu lassen. Nur größere Landgemeinden, vorwiegend solche mit gewerblicher Bevölkerung konnten sich haupt- oder nebenamtlich einen „Schreiber" oder gar mehrere Gemeindebeamte anstellen. Die fortschreitende Komplizierung des Verwaltungsrechts, der steigende Umfang der Geschäfte und die Häufung der Anforderungen der staatlichen Verwaltung nach Berichterstattung und statistischen Erhebungen führten zu einer Überlastung der ehrenamtlichen Bürgermeister, die von ihren Führungsaufgaben in der Gemeinde immer mehr abgelenkt wurden und deren Hauptsorge die Erledigung der Schreibarbeiten und der technischen Verwaltungsgeschäfte wurde. Die unmittelbare Folge dieser Entwicklung war ein starker Rückgang der Bereitwilligkeit, das gemeindliche Ehrenamt des Bürgermeisters zu übernehmen.

Diese Schwierigkeit führte mittelbar zu einer Verschiebung der Auswahlgesichtspunkte für das Bürgermeisteramt. Der gesteigerte Umfang des „Papierkrieges" hielt oft gerade bodenständige, wirtschaftlich selbständige, erfahrene und mit natürlicher persönlicher Autorität ausgestattete Kräfte des Landvolkes davon ab, das mühevolle Amt zu übernehmen. Das Ehrenamt wurde teilweise durch die Aufwandsentschädigung zum bezahlten Nebenerwerb. Zwar ist die Aufwandsentschädigung in der Regel keine angemessene Abgeltung der aufgewendeten Arbeitszeit gewesen, aber es kann doch nicht verkannt werden, daß auf dem Lande das Ansehen des Bürgermeisters als einer Führungsstelle teilweise zurückgegangen ist, weil dessen Übergang in die Hand abhängiger Leute dazu geführt hat, daß es in erster Linie als Büroposten gesehen wurde.

Zahlreiche Bemühungen, dem Übelstande abzuhelfen, sind zu verzeichnen. Daß es sich dabei um eine sehr bedeutende

Aufgabe handelt, geht daraus hervor, daß 1939 von 56 268 Gemeinden 45 868, d. h. 81 v.H., eine Einwohnerzahl unter 1000 hatten, also im allgemeinen zur Gruppe der leistungsschwachen Gemeinden gehörten. Zunächst haben die Aufsichtsbehörden in zahlreichen Einzelfällen durch Zusammenlegung mehrerer Gemeinden in erster Linie besonders leistungsschwache Zwerggemeinden beseitigt. Eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit ist aber in der Regel durch einfache Summierung nicht zu erreichen, sondern setzt die Verbindung der schwachen mit einer starken Gemeinde voraus. Kurz vor Kriegsausbruch hat das Reichsministerium des Innern durch den Runderlaß vom 6. 1. 1939 über die Hebung der Verwaltungskraft kreisangehöriger Gemeinden — RMBliV. S. 33 — eine planmäßige Untersuchung in dieser Richtung angeregt und zugleich den Rahmen bezeichnet, in dem durch Einzel-Zusammenlegung Vorteile zu erwarten sind. Im Kriege ist allerdings die Durchführung der Maßnahme zunächst zurückgestellt worden.

Abhilfe durch Großgemeinde und Gemeindeverband

Da sich in manchen Gebieten die Zwerggemeinden häufen, ist versucht worden, durch allgemeine Zusammenlegung kleiner Gemeinden größere und damit annehmbar leistungsfähigere Verwaltungsträger zu bilden. Hierfür ist ein doppelter Weg möglich: einmal die Bildung von Großgemeinden, wobei die bisherigen Gemeinden aufgehoben und zu bloßen Ortsteilen der neugebildeten Gemeinde umgebildet werden. Dieser Weg ist im Lande Oldenburg und in den pommerschen Kreisen Greifswald und Anklam beschritten worden. Es gibt nur noch einen Bürgermeister der Großgemeinde, dem Dorfälteste in den einzelnen Ortsteilen als Mittelsperson beigegeben und mit einfachen Verwaltungsaufgaben beauftragt werden können.

Die andere Möglichkeit ist die Zusammenfassung mehrerer Gemeinden zu einem Gemeindeverband, verbunden mit einer Verteilung der Verwaltungsaufgaben zwischen den rechtlich bestehenbleibenden, verbandsangehörigen Gemeinden und dem Verbande. In den verbandsangehörigen Gemeinden sind ehrenamtliche Bürgermeister vorhanden; der Verband hat einen hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Vorsteher, der häufig die Gemeinde seines Amtssitzes mit verwaltet und immer über hauptamtliche Verwaltungsfachkräfte verfügen kann. In der preußischen Verwaltung ist diese Form seit langem in den schleswig-holsteinischen Kirchspielslandgemeinden und den rheinischen und westfälischen Ämtern vorhanden.

Im Osten: Der Amtsverband der Dorfgruppe

Bei der Planung des Siedlungs- und Verwaltungsaufbaues der neuen Siedlungsräume hat von Anfang an die Absicht bestanden, mit den Sozial- und Wirtschaftsverhältnissen zugleich auch gesunde Grundlagen der gemeindlichen Verwaltung zu schaffen. Der Reichsführer SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums hat in der Allgemeinen Anordnung 7/II vom 26. 11. 1940[1]) die Bildung von Hauptdörfern im ländlichen Siedlungsaufbau angeordnet. Auf der Grundlage dieser Anordnung hat der Reichsminister des Innern durch die Richtlinien über die Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues vom 8. 5. 1941 für die eingegliederten Ostgebiete den zukünftigen Verwaltungsaufbau und damit in gewisser Hinsicht auch die Stellung der gemeindlichen Selbstverwaltung festgelegt[2]). Die Regelung der künftigen Gemeindeverfassung geht davon aus, daß die einzelnen Dörfer selbständige Gemeinden mit dörflichem Eigenleben bleiben werden. Damit ist nicht der Gedanke der Großgemeinde, sondern der des Amtsverbandes gewählt worden. Das bringen die Richtlinien noch dadurch zum Ausdruck, daß sie sich auf das Vorbild der rheinisch-westfälischen Amtsverfassung beziehen.

Diese Entscheidung ist von grundlegender Bedeutung, da sie eine volksverbundene Gemeindeverwaltung auf dem Lande sicherstellt. Die Gemeinde kann nicht nur vom Standpunkte zweckmäßiger Verwaltungstechnik, d. h. nur als Glied eines organisatorischen Apparates, gesehen werden. Bei einer solchen Betrachtungsweise „von oben her" würde es genügen, eine optimale Größe des Betreuungsbereiches der Gemeinde zu errechnen und ausschlaggebendes Gewicht auf die vorschriftsmäßige Erledigung der staatswichtigen Aufgaben zu legen. Gewiß muß im modernen Staate „etatistisches Denken" auch in der Gemeindeverwaltung einen bestimmten Anteil haben — aber über allen Lebensgebieten und Einrichtungen steht die Forderung der Festigung deutschen Volkstums, die zu allererst zu einer Betrachtung „von unten", d. h. von der betreuten Bevölkerung her, zwingt. Dieser Forderung entspricht die vorgesehene Regelung, denn sie führt zur Übereinstimmung der ländlichen Lebensbereiche mit den Verwaltungseinheiten. Das Dorf, als örtliche Gemeinschaft, Siedlungsorganismus und — mit seiner Gemarkung — Zelle der biologisch gesunden, deutschgemäß gestalteten Landschaft, ist somit nicht nur ein Wirkungsfeld wirtschaftlichen und kulturellen Lebens, sondern auch Gliederung der verwaltungsmäßigen und hoheitlichen Ordnung der Volksgemeinschaft. Damit ist das Leben im Volkstum auf der untersten dörflichen Stufe zu einer glücklichen Einheit gestaltet. Spannungen und Überschneidungen, die notwendigerweise dann eintreten müssen, wenn Siedlungseinheit und Gemeinde sich nicht decken, sind vermieden.

Das Problem der Verwaltungsschwäche kleiner Gemeinden ist selbstverständlich durch diese Harmonisierung der Bereiche im Dorf nicht behoben. Da im allgemeinen nach den bisherigen Erfahrungen

---

[1]) „Neues Bauerntum" 1941, S. 36.
[2]) „Neues Bauerntum" 1941, S. 240.

R 49/157
043

Gemeinden unter 1000 Einwohnern als verwaltungsschwach gelten müssen, würde der überwiegende Teil der zukünftigen Dörfer des deutschen Ostens unter diese Gruppe fallen. Hier erweist sich die Fruchtbarkeit des Hauptdorfgedankens. Das Hauptdorf übernimmt die Verwaltungsaufgaben, die das Dorf nicht zu leisten vermag. Es wird hierzu um so mehr befähigt sein, als es zugleich auch auf wirtschaftlichem, kulturellem und politisch-führungsmäßigem Gebiete Aufgaben für die Dörfer hat. Auch der Hauptdorfbereich ist ein Lebensbereich. Für ihn gilt auf einer höheren Ebene das gleiche, was für das Dorf festgestellt wurde.

Diese Grundtatsachen des neuen Siedlungsaufbaues führen zu wichtigen Folgen für die Stellung des Bürgermeisters in den neuen Gemeinden.

Die Stellung des Dorfbürgermeisters

Der Dorfbürgermeister muß eine der Autoritätsentfaltung fähige Persönlichkeit sein die Führungsaufgaben in der Gestaltung des täglichen Lebens übernehmen kann. Für seine Auswahl sind Eignung und Neigung für Verwaltungstechnik und Schreibwerk nicht entscheidend. Der Stellung des Dorfes im ländlichen Aufbau würde es nicht entsprechen, wenn der Dorfbürgermeister lediglich ausführendes Organ der vorgeordneten Stufen des Verwaltungsapparates wäre. Er vertritt einen zwar kleinen, aber für das Leben bedeutsamen und in bestimmter Hinsicht geschlossenen Bereich und soll dessen Aufgaben aus den besonderen Lebensverhältnissen heraus meistern. Hierzu bedarf er einer gewissen Freiheit der Gestaltung und der Fähigkeit hierzu. Die Selbstverwaltung kann von Menschen, die nach ihrer Gesamtanlage nur zum Vollzuge von Anweisungen, nicht aber zur Entfaltung von Führungskräften und zur autonomen Gestaltung befähigt sind, nicht getragen werden. Wenn das Dorf die ihm zugedachte Stellung im Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft erlangen will, dann wird es erwünscht sein, daß Bauern und Landwirte, als die tragende Schicht des Landvolkes, mit ihren lebhaftesten und am meisten gefestigten Kräften überwiegend das Bürgermeisteramt übernehmen.

Mag die vorstehende, das Dorf betreffende Schlußfolgerung verhältnismäßig selbstverständlich und naheliegend sein, so ist es für den Amtsverband der Dorfgruppe wesentlich schwerer, die widerstreitenden Gesichtspunkte „von oben" und „von unten" abzuwägen. Auszugehen ist von der Aufgabe der Amtsverwaltung, denjenigen Teil der Verwaltungsgeschäfte, der bestimmte technische Fachkenntnisse voraussetzt oder mit umfangreicherem Schreibwerk verbunden ist, durch eine mit geschulten Verwaltungskräften und den entsprechenden Hilfsmitteln ausgestattete Dienststelle erledigen zu lassen. Diese Feststellung zwingt aber nicht zu dem Schluß, daß auch der Leiter des Amtsverbandes hauptamtlicher Verwaltungsfachmann, d. h. Staats- oder Kommunalbeamter, sein müsse. Die Richtlinien des Reichsministers des Innern sprechen demgemäß auch nur von der Dorfgruppe „mit hauptamtlicher Verwaltung", sie lassen also die Frage offen. Wie soll sie beantwortet werden? Das wird davon abhängen, ob man in der Amtsverwaltung lediglich eine technische Einrichtung zur Erledigung von Verwaltungsgeschäften sieht, oder ob man dem Amtsbereich auch eine Gliedstellung in der Volksordnung zuerkennt. Nach dem Grundgedanken, der in der Allgemeinen Anordnung 7/II zum Ausdruck kommt, soll das Hauptdorf nicht nur Hilfsfunktionen erfüllen sondern ein eigenständiger Mittelpunkt ländlichen Lebens — sein Bereich also ein wirtschaftlicher, kultureller und führungsmäßiger Lebensbereich sein. Im Hauptdorf werden sich die Belange des örtlichen, dörflichen Gemeinwesens und die der großen Volksgemeinschaft auf allen Lebensgebieten treffen, auch auf dem der Verwaltung. Demgemäß darf man sich nicht darauf beschränken, von dem Leiter der Amtsverwaltung ausreichende Verwaltungskenntnisse zu verlangen. Auch er muß — wie der Dorfbürgermeister, ja noch in größerem Zuschnitt als dieser — ein „Meister der Bürger", eine Persönlichkeit sein. Das muß keineswegs die Folge haben, daß der Leiter des Amtsverbandes die Selbstverwaltung der Dörfer einengt und alle Aufgaben an sich zieht. Vielmehr wird gerade die Pflege der dörflichen Selbstverwaltung seine besondere Aufgabe sein. Allerdings ist Voraussetzung dieser Auffassung, daß auch ehrenamtlichen Kräften der Zugang zu dem Amte eröffnet wird. Es entspricht nur der alten Tradition deutscher gemeindlicher Selbstverwaltung, das bodenständige Volkstum soweit als nur irgend möglich zu führender Mitarbeit an der Verwaltung der Gemeinschaftsaufgaben heranzuziehen. Den Bedürfnissen einer fachgerechten und im kleinsten zuverlässigen, staatlichen Verwaltung wird vollkommen genügend dadurch entsprochen, daß jede Dorfgruppe eine „hauptamtliche Verwaltung" hat.

Den zukünftigen Amtsbereichen (Dorfgruppen) entsprechen die heutigen Amtskommissariate. In der ersten Zeit der Übernahme der Verwaltung der eingegliederten Ostgebiete und des Aufbaues einer deutschen Verwaltung überhaupt sind vorwiegend Beamte des mittleren Dienstes aus Staat und Gemeinden und sonstige beruflich vorgebildete Verwaltungsfachkräfte als Amtskommissare eingesetzt worden. Der staatliche Anteil ihres Aufgabenbereiches war weit überwiegend, die Amtskommissariate waren praktisch Außenstellen des Landrats. Es läge nahe, diesen Zustand straffster Verwaltungskonzentration auch in Zukunft beizubehalten. Zweifellos vollzieht sich die Befehlsübermittlung vom Landrat nach unten äußerst rasch und die Durchsetzung des Willens der unteren Staatsbehörde geschieht besonders reibungslos. Sicher spricht manches dafür, auch den zukünftigen Leiter der Amtsverwaltung als detachierten Kreisbeamten vorzusehen. Eine solche Lösung ist aber ausschließlich vom verwaltungstechnischen Standpunkt — d. h. von

den Bedürfnissen des dienenden Werkzeugs Verwaltung — nahegelegt und vernachlässigt die Lebensordnung der „lebendigen Substanz" des Volkes. Bei aller Anerkennung der außerordentlich tüchtigen Kräfte des mittleren Beamtentums, dessen Leistungsfähigkeit gerade im Ostaufbau bewiesen wurde, kann doch nicht angenommen werden, daß es in einem so großen Umfange führungsbefähigte Männer freistellen kann, wie notwendig wären, um die große Anzahl der Amtsverbandsleiterstellen ausreichend zu besetzen. Das Hauptdorf ist ein eigenständiger Mittelpunkt ländlichen Lebens. Die Verwaltung ist einer seiner wichtigsten Kerne. Mit subalternen Kräften ist ihr nicht gedient. Ihre Aufgaben sind zu wichtig, ihre Stellung zu bedeutend und ihre Entscheidungsgewalt zu weitreichend, als daß darauf verzichtet werden könnte, die besten Männer — sei es aus dem Kreise der Verwaltungsfachkräfte oder der einheimischen Bevölkerung — zu gewinnen. Mögen diese Männer für die Aufsichtsbehörde auch weniger bequem sein, ihre Wirksamkeit wird dafür größer sein. Für die große Aufgabe der Festigung des Volkstums muß die Amtsverwaltung einen großen Beitrag leisten. Sie ist mehr als bloße Exekutive. Dafür braucht sie Männer, die Beispiel geben, Rat erteilen, Willen bestimmen und Leistung verlangen können. Solche Männer wird sie auch unter den jetzt schon ansässigen oder nach dem Kriege im Osten eine neue Heimat suchenden Volksgenossen finden.

VI.

Grundbesitz für ländliche Gemeinden

Mit dem ländlichen Aufbau in den Ostgebieten, wie er durch die Allgemeine Anordnung 7/II des Reichsführers SS, Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, vom 26. 11. 1940 („Neues Bauerntum" 1941, S. 36) festgelegt ist, sind verwaltungspolitische Fragen auf das engste verbunden. Das ist im letzten Heft des „Neuen Bauerntums" in den Aufsätzen zur Schulfrage und zum Verwaltungsaufbau ausführlich dargestellt worden[1]). Eine solche Frage, die sowohl kommunalpolitische wie planerische Bedeutung hat, ist die Frage der Ausstattung der Gemeinden mit Grundbesitz.

Die Allgemeine Anordnung 7/II sagt im Abschnitt II Ziff. 1: „Es wird sich als zweckmäßig erweisen, bei der Flurauftteilung etwa 10—20 v.H. der Gemeindeflur als Reservatland für etwaige Korrekturen, Ausbauten usw. vorzusehen".

Planerisch bedeutet das zunächst lediglich, daß bei der Auslegung der Höfe und Einzelgrundstücke über einen bestimmten Teil der Gemeindeflur nicht in dem Sinne verfügt werden soll, daß er einzelnen Dorfgenossen zugeteilt wird. Da er einer bestimmten Nutzung oder Verwendung zugeführt werden muß, bedarf es mindestens der Bestimmung des Nutzungsberechtigten. Das kann nach Lage der Sache nur die politische Gemeinde sein, da etwa eine Umlegungsgenossenschaft in der Regel nicht bestehen wird.

Damit erhebt sich die kommunalpolitische Frage, ob dieses Land ganz oder teilweise zur Bildung von Gemeindevermögen verwandt werden kann, d. h. ob aus dem „Reserveland" eine echte Landzuweisung (Landdotation) an die politische Gemeinde gemacht werden kann.

Wenn man die Aufgaben der ländlichen Gemeinde bei der Festigung deutschen Volkstums in den Ostgebieten und die derzeitige Schwäche ihrer wirtschaftlichen Kraft berücksichtigt, wird man es als erwünscht, ja als notwendig ansehen, der Gemeinde Grund und Boden als grundsätzlich gebundenen Besitz zu übertragen. Diese Übertragung wird nicht im vollen Umfang des im Plane vorzusehenden Reservelandes notwendig sein, und die Bindung wird nicht eine absolute zu sein brauchen. Aber die Bestimmung wird doch so sein müssen, daß die Landzuweisung als wesentlicher Teil des Gemeinwesens, nicht als nebensächliche Zufälligkeit erscheint.

Es ist der Wille des Reichskommissars, daß die Dörfer eigenständige Gemeinwesen sein sollen. Diesen Standpunkt teilt auch das Reichsministerium des Innern[2]). Die Dörfer sollen nicht bloße Ortsteile der Dorfgruppe sein. Diesem Ziele wird, neben den im Mittelpunkt ihrer Geldwirtschaft stehenden steuer- und haushaltsrechtlichen Befugnissen, auch zu einem bestimmten Teil ihr Eigenvermögen dienen können. Hinsichtlich der ihnen zur Verfügung stehenden Steuerquellen und der Höhe der Erträgnisse werden die Gemeinden immer weitgehend und jährlich schwankend durch den an zentraler Stelle auf allgemeinen Merkmalen aufgebauten Finanz- und Lastenausgleich gebunden sein. Ihr Vermögen gibt ihnen, wenn auch in bescheidenen Grenzen, die Möglichkeit einer von den besonderen Bedingungen ihres Gemeinwesens bestimmten Planung und Wirtschaft. Das Gemeindegrundvermögen gibt dem Bürgermeister als seinem Verwalter eine bestimmte Stellung, wirkt erzieherisch und schulend und ermöglicht bei weiser Nutzung und Auswertung eine dem Gemeinwesen und seinen Teilen dienliche Wirksamkeit — sei es im Ausgleich von Härten oder in der zusätzlichen Förderung einzelner. Mag es auch manchmal den Anschein haben, als lehrten die Erfahrungen, daß gemeinschaftliches Vermögen Anlaß zu Streit sei, so trifft das doch nur bei einer atomisierten Gesellschaft zu, nicht aber bei einem in die umfassende Volksordnung

[1]) „Neues Bauerntum" 1941, S. 219, 240.

[2]) „Neues Bauerntum" 1941, S. 206.

R 49/157
044

eingefügten, im Geiste der Gemeinschaft geführten Dorfe.

Gemeindliches Vorbehaltsland hat in der deutschen Dorf- und Siedlungsgeschichte Vorläufer, einmal in der altdeutschen Markgenossenschaft und ihrer Allmende, zum anderen in der preußischen Siedlung im Osten. Wahrscheinlich wird im Laufe der Entwicklung nach Festigung der völkischen und wirtschaftlichen Verhältnisse die Allmende überflüssig und kann unter Umständen sogar nachteilig werden, in der Aufbauzeit der Siedlungsbewegung ist sie aber von großem Vorteil. Aus einem Bericht der Preußischen Ansiedlungskommission vom Jahre 1887 geht hervor, daß stets auf reichliche Ausstattung der Gemeinden mit dem Land Wert gelegt wurde. Die Dotation betrug rund 10 v. H. Das Fehlen ausreichenden Gemeindelandes hat sich in deutschen Gemeinden, die nicht von der Ansiedlungskommission begründet worden waren, sehr ungünstig fühlbar gemacht. Wenn auch die Gemeinden heute durch den Lastenausgleich nicht mehr auf sich selbst gestellt sind, so kann das Gemeindeland ihnen doch eine nützliche Hilfe sein.

Zunächst wird dazu die Grundfläche der Wege, des Dorfangers, des Schulgrundstückes (mit Garten) und der Gewässer gehören, und zwar der fließenden Gewässer wie der stehenden. An geeigneten Stellen können zusätzliche Fischteiche geschaffen werden. Auch der Wirtschaftshof kann auf Gemeindeland stehen. Kies-, Lehm- und Sandgruben, sowie größere zusammenhängende Steinablagerungen werden, schon im Hinblick auf die Wegeunterhaltung besser der Gemeinde als einem einzelnen Privatbesitzer zugeteilt, denn es ist untunlich, die Verfügung über Stoffe oder Erzeugnisse, für die ein allgemeiner Bedarf besteht, in einer engen Lebensgemeinschaft einzelnen monopolartig zu überlassen.

Von besonderer Bedeutung ist der Gemeindewald. In einem Abkommen zwischen dem Reichsforstmeister und dem Reichskommissar ist auf diese Bedeutung hingewiesen: „Gerade in den Landgemeinden hat der Wald als Gemeindebesitz besondere Aufgaben zu erfüllen. Er soll ein Mittelpunkt im Dorfgemeinschaftsleben sein, das Gemeinwesen fördern und stärken, schließlich auch dazu beitragen, den örtlichen Bedarf an Holz, insbesondere für Handwerk und Gewerbe, zu decken." Damit wird ein schon in der Allg. Anordnung 7/II enthaltener Grundsatz verwirklicht: „Vorhandene Waldbestände sind aus ideellen wie auch wirtschaftlichen Gründen bei ausreichender Größe nach Möglichkeit den Gemeinden zuzuteilen" (II 1 letzter Absatz).

In engem Zusammenhang damit steht das nach einem einheitlichen Plan flurweise anzulegende Netz von Windschutzstreifen[1]), deren Grundfläche — abgesehen von schmalen Feldhecken — als Gemeindedauerland anzulegen ist. Seine Anlage, Unterhaltung und richtige Nutzung erfordert eine zusammenfassende Betrachtung und Pflege. Es kann nicht der Willkür des einzelnen überlassen bleiben, ob die notwendigen Arbeiten getan und wie die Nutzung gehandhabt werden soll. Richtig gepflegt ist es eine reiche Quelle zusätzlicher Erträgnisse, die dem Anlieger gegen entsprechende Leistungen überlassen werden können.

Acker- und Wiesenland wird nur zu einem geringeren Teil im dauernden Besitz der Gemeinde bleiben, im übrigen wird solches Reserveland bestimmt sein, allmählich an einzelne Dorfgenossen überzugehen. Aber es darf nicht übersehen werden, daß es sehr nützlich sein kann, wenn das Dorf in der Lage ist, einzelnen Dorfgenossen, z. B. Arbeitern, Angestellten oder Beamten, aber auch Bauern Pachtland zu überlassen.

Die Ausweisung des Gemeindedauerlandes wird im allgemeinen für das Dorf bzw. das Hauptdorf (in seiner Gemarkung), nicht für die Dorfgruppe zu erfolgen haben, denn der allgemeinen Aufgabenverteilung von Dorf und Dorfgruppe[2]) liegt der Gedanke zugrunde, den geschlossenen Flurbereich, die räumliche Lebenseinheit von Grund und Boden, Haus und Hof, dem Dorfe zuzuordnen, während die Dorfgruppe stärker von der überörtlichen, politisch-verwaltungsmäßigen Gemeinschaftsordnung bestimmt ist und deshalb einer konkreten Bindung an Grund und Boden entraten kann.

---

[1]) Vgl. Wiepking-Jürgensmann, „Neues Bauerntum" 1941, S. 162.

[2]) Vgl. „Neues Bauerntum" 1941, S. 240.

VII.

Reichskommissar für die
Festigung deutschen Volkstums

Führerhauptquartier, 1. 11. 1941

Allgemeine Anordnung 57/IV

1. Auf Grund der mir vom Führer mit Erlaß vom 7. 10. 1939 übetragenen Befugnisse bestimme ich das Gebiet A in der Untersteiermark als Siedlungsbereich. Dieser Siedlungsbereich umfaßt folgende Gebiete und Gemeinden:
(früher Tschatesch), Weitental (früher Groß-dolina).

   Nördlich der Sawe die politischen Gemeinden Brückel (früher Dobowa), Rann, Kapellen bei Rann, Wisell, Arnau (früher Artisch), Königsberg am Sattelbach (früher St. Peter bei Königsberg), Pirschenberg (früher Globoko) mit Ausnahme der Steuergemeinde Blatno, Gurkfeld (soweit nördlich der Sawe gelegen) mit Ausnahme der Steuergemeinden Pleterje, Anowetz und Sremitsch und von der politischen Gemeinde Drachenburg die Steuergemeinde Fautsch und Wrenskagorza.

   b) Vom Kreis Trifail
   das gesamte Gebiet südlich der Sawe mit den politischen Gemeinden Ratschach, Johannistal, Kumberg bei Trifail (früher St. Georgen), Mariatal und Billichberg.

   a) Vom Kreis Rann
   das gesamte Gebiet südlich der Sawe mit den politischen Gemeinden Sawenstein, Bründl, Radelstein (früher Butschka) Arch, Haselbach bei Gurkfeld, Gurkfeld (soweit südlich der Sawe gelegen), Zirkle, Munkendorf

   In der einen Bestandteil dieser Anordnung bildenden Karte ist der Siedlungsbereich A in grün angelegt.
2. Dieser Siedlungsbereich wird Deutschen aus der Gottschee von mir als künftige Heimat zugewiesen.
3. Bei der Dienststelle meines Beauftragten in Marburg/Untersteiermark wird ein Ansiedlungsstab begründet. Ihm obliegt die Vorbereitung und Durchführung aller Maßnahmen, die der vorläufigen Ansetzung (vorläufige Einweisung) der Deutschen aus der Gottschee dienen.
4. Für den Siedlungsbereich A werden Landgestaltungspläne aufgestellt. Die Landgestaltung bezweckt die Festigung des deutschen Volkstums in diesem Siedlungsbereich. Sie umfaßt unter Berücksichtigung der Belange des Reiches, der Volksgemeinschaft und der Gesamtplanung die Abgrenzung von Wald und Feld, die Gliederung der Feldflur, den Aufbau deutscher Dörfer und Städte und die Festlegung und Ordnung der auf den Boden bezogenen Rechtsverhältnisse.
5. Die Landgestaltungspläne bestehen aus Planzeichnungen und Gestaltungsvorschriften.
6. Ich beauftrage den Reichsstatthalter in der Steiermark mit der Aufstellung der Landgestaltungspläne nach den von mir erlassenen Allgemeinen Anordnungen.
7. Die Feststellung der Landgestaltungspläne behalte ich mir vor. Die Pläne sind mir zu diesem Zwecke über mein Stabshauptamt vorzulegen.
8. Die Planfeststellung hat die Wirkung, daß die Grundstücke des Plangebietes auf Grund des Gesetzes über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht vom 29. 3. 1935 (RGBl. I, S. 467) in Anspruch genommen werden können, soweit sie nicht bereits auf Grund anderer Vorschriften für die Festigung deutschen Volkstums zur Verfügung stehen.
9. Die Plandurchführung wird vom Reichsstatthalter in der Steiermark gelenkt.
10. Zur Plandurchführung bedient sich der Reichsstatthalter in der Steiermark der in Frage kommenden Stellen, in Sonderheit der Deutschen Ansiedlungsgesellschaft.
11. Die Errichtung von Bauten, die Veränderung der Grundstücke und ihrer Bestandteile, die Teilung und Veräußerung der Grundstücke ist nur noch mit Zustimmung des Reichsstatthalters in der Steiermark oder der von ihm bestimmten Stelle zulässig.
12. Zur Vorbereitung der Planungsarbeiten sind die mit der Planaufstellung beauftragten Dienststellen oder deren Beauftragte befugt, Grundstücke im Plangebiet zu betreten und auf ihnen die erforderlichen Vorarbeiten vorzunehmen.
13. Die erforderlichen Durchführungsbestimmungen zu dieser Anordnung erläßt mein Stabshauptamt.
14. Diese Anordnung ist im Amtsblatt des Reichsstatthalters in der Steiermark bekannt zu machen und die Anlage (Karte) bei der Behörde des Reichsstatthalters 2 Wochen zur Einsicht auszulegen.

gez. H. Himmler

Druck: Karl und Richard Hoffmann, Berlin-Charlottenburg, Schillerstraße 44

941

len
dl,
el-
ich
orf
an-

der
ge-
en

ne
zu
mt

aß
nd
für
Bl.
en
nd
ut-

tt-

der
in
der

de-
ad-
der
ng
der

nd
ter
gt,
nd
or-

m-
ein

des
nnt
der
zur

er

R 49/157
045

PLANUNG
und
AUFBAU
im
OSTEN

herausgegeben von: Der Reichskommissar

für die Festigung deutschen Volkstums

Stabshauptamt

DEUTSCHE LANDBUCHHANDLUNG · BERLIN SW 11

f

R 49/157
046

46

Planung und Aufbau im Osten

ERLÄUTERUNGEN und SKIZZEN
zum ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten

Herausgegeben von:

Der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums
Stabshauptamt
Hauptabteilung: Planung und Boden

1942

DEUTSCHE LANDBUCHHANDLUNG · BERLIN SW 11

Zweite Ausgabe. 1942
Alle Rechte vorbehalten
Verlag Deutsche Landbuchhandlung Sohnrey & Co., Berlin SW 11, Hafenplatz 6
Gedruckt von der Buchdruckerei des Waisenhauses G. m. b. H., Halle (Saale)

R 49/157
047

Zur Einführung

Die nachfolgenden Pläne und Skizzen sind ein Ausschnitt aus der Arbeit der Planung des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums.

Jede große Zeit zeugt neues Wollen und prägt neue Formen. Das gilt im besonderen Maße für die Siedlungspolitik.

Beim Neuaufbau des wiedergewonnenen Ostens und bei der Raumausweitung des Reiches tritt uns endlich die Siedlung wieder als eine große umfassende Aufgabe entgegen. Sie ist nach dem Willen des Führers unter den leitenden Gesichtspunkt der *Festigung deutschen Volkstums* gestellt.

Der Siedlungspolitik des letzten Jahrhunderts hat ein solcher einheitlicher Gedanke gefehlt. Bei dem herrschenden Gegensatz von Stadt und Land und dem Mangel an großen, ordnenden Gedanken blieb es nicht aus, daß sie sich in einen städtischen und ländlichen Sektor auflöste und sich so mehr und mehr in voneinander getrennten Teilgebieten und dem Meinungs- und Interessenstreit der Parteien und Ressorts verengte. So erklärte sich auch die große ideologische Unklarheit und Vielfalt der Anschauungen und Motive, wie sie bisher gerade bei den Fragen der Siedlung so häufig anzutreffen sind.

Mit den überkommenen Mängeln und Hemmnissen hatte sich auch die Planung des Aufbaus der neuen Ostgebiete auseinanderzusetzen. Es geht bei der Ostsiedlung nicht zuerst um die Neubildung deutschen Bauerntums oder um den sozialen Wohnungsbau oder um die Heimstätten- oder Kleinsiedlung, sondern um die *Eindeutschung der neuen Gebiete, um die Ordnung, Gestaltung und Entfaltung von Raum und Landschaft als künftige Heimat deutscher Menschen.* Es sind also neue Dörfer mit allen gemeinschaftswichtigen Anlagen zu errichten, ganze Städte neu zu bauen oder nach einheitlichem Plan umzugestalten, einer zum Teil verwahrlosten Landschaft wieder ein vernünftiges Gesicht zu geben und schließlich Stadt und Land in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Verknüpfung und Ausgewogenheit in ein geordnetes Verhältnis zu bringen. Im Hinblick auf dieses übergeordnete Ziel sind also die Einzelgebiete der Siedlung nur Teilaufgaben und Mittel zum Zweck; die verschiedenen Siedlungsressorts und -träger müssen daher in *sinnvoller Gemeinschaftsarbeit* zusammenwirken. Erst aus einer solchen Zusammenarbeit, die die Ausrichtung der Ressortbelange auf den für die Siedlungspolitik herausgestellten leitenden Gedanken zum Ziel hat, ist die Gewähr dafür gegeben, daß aus vielen Plänen wirklich ein vernünftiger Gesamtplan entsteht. Nicht die aus dem Zusammenhang gelösten einzelnen Entwürfe und Pläne, sondern erst ihre richtige gestalterische Einordnung in das Ganze und in die Ideen der Gesamtplanung kennzeichnen den Meister.

Wenn im folgenden vorwiegend Planungen aus dem ländlichen Bereich dargestellt werden, so deswegen, weil naturgemäß der Aufbau in einem solch weitgehend agrarisch bestimmten Raum mit dem Land beginnen muß und jede den Gesamtraum betreffende Planungs- und Ordnungsmaßnahme eine Entscheidung über das Gestaltungsziel und die erstrebte Ordnung im ländlichen Sektor voraussetzt. Bei der Aufstellung von Raum- und Flächenordnungsplänen ist Klarheit über die Siedlungsstruktur, die Größe und Dichte der Dörfer, ihre verwaltungsmäßigen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen unter sich und zur Stadt unerläßliche Voraussetzung. Es kommt auch noch weiterhin hinzu, daß wir gerade beim Dorfaufbau vor völlig neuen Aufgaben stehen und daß festunterbaute Grundlagen, wie sie der Städtebau in den letzten Jahren entwickelt hat, hier leider bisher fehlten. Selbst was den Bau der einzelnen Bauerngehöfte angeht, so sind heute im Zeichen der künftigen Technisierung der Landwirtschaft die Dinge noch durchaus in Fluß — ganz zu schweigen von den Fragen der Gestaltung der dörflichen Gemeinschaftsanlagen usw.

Dennoch ist heute in den wichtigsten und grundlegenden Fragen des ländlichen Aufbaues in den neuen Ostgebieten eine weitgehende Klärung erfolgt. Das bedeutet nicht, daß die im folgenden dargestellten Pläne als absolut Fertiges hingenommen werden sollen; sie sind erste Lösungen in Richtung auf das gesteckte Ziel. Das Ziel und der große Rahmen liegen aber heute fest.

Mögen daher die Darstellungen und Skizzen in erster Linie anregen, ausrichten und zu weiterer Mitarbeit aufrufen!

Konrad Meyer
SS - Oberführer
Leiter der Hauptabteilung Planung und Boden beim Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Stabshauptamt

R 49/157
048

Raum- und Flächenordnungsskizzen als erste Planungsgrundlagen

Um den Aufbau der neueingegliederten Ostgebiete einheitlich zu gestalten, hat der Reichsführer SS, Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, im Einvernehmen mit der Reichsstelle für Raumordnung die Reichsstatthalter (Oberpräsidenten) der Ostgaue veranlaßt, Raum- und Flächenordnungsskizzen (Kreisraumordnungsskizzen) beschleunigt aufzustellen. Sie enthalten eine *Bestandsaufnahme* derjenigen Gegebenheiten, die bei der künftigen Gestaltung zugrunde gelegt werden müssen, einen zusammenfassenden Überblick über *die künftige Bodennutzung*, wie sie sich aus den großräumigen Fach- und Einzelplanungen (Aufforstung, Wasserwirtschaft, Bergbau usw.) ergibt, sowie ein erstes *Bild der neuen Besiedlung*, der künftigen Verteilung und Dichte der Bevölkerung.

Die Grundlagen der Raum- und Flächenordnungspläne

Die Lebensäußerungen des deutschen Menschen, sein Wohnbedürfnis, seine Tätigkeit, seine kulturellen Ansprüche und sein Gemeinschaftsleben bestimmen die künftige landschaftliche Gestalt und die Art der Besiedlung. Daher muß der übergeordneten Planung das Bild einer erwünschten *Siedlungsstruktur* zugrunde gelegt werden, die eine dem deutschen Wesen entsprechende Lebenshaltung ermöglicht; sie ist kein starres und schematisch anwendbares System, sondern erfährt je nach dem Einzelfall die mannigfaltigsten Abweichungen.

Die Siedlungsstruktur legt aus volklichen und politischen Erwägungen heraus eine Bevölkerungsdichte von 80—90 Menschen je Quadratkilometer im großen Durchschnitt für die Ostgebiete zugrunde. Sie gliedert dabei die Bevölkerung auf in solche Gruppen, die

standortgebundene Funktionen,
zentrale Funktionen und
spezielle Funktionen

erfüllen.

Der Umfang der Bevölkerung, die *standortgebundene* Funktionen ausübt, ergibt sich zwangsläufig aus der Verteilung der Bodengüten, aus einer zweckmäßigen landwirtschaftlichen Betriebsgrößengliederung, auf Grund der abbauwürdigen Bodenvorkommen und der zu ihrer Gewinnung notwendigen Betriebseinrichtungen.

Der durch die *zentralen Funktionen* bedingte Bevölkerungsanteil ergibt sich folgerichtig aus der Bewirtschaftung von Betrieben für Lagerung und Transport, sowie für Veredlung und Verarbeitung der im Lande anfallenden Rohprodukte, soweit diese im Erzeugungsgebiet erwünscht ist. Ferner müssen die zur Deckung des wirtschaftlichen und kulturellen Bedarfs notwendigen Betriebe und Einrichtungen und der zur staatlichen und politischen Führung erforderliche Verwaltungsapparat vorhanden sein.

Bei den *speziellen Funktionen* handelt es sich um Produktionsstätten, deren Einzugs- und Absatzgebiet zum Teil außerhalb der neueingegliederten Reichsteile liegt, um die Aufnahme gebietsfremder Bevölkerung (Militär, Rentner, Erholungssuchende) und um reichswichtige verwaltungsmäßige und kulturelle Einrichtungen.

Die Siedlungsstruktur weist auf Grund der natürlichen Ausstattung, der vorhandenen erhaltungswürdigen menschlichen Schöpfungen und auf Grund der Verkehrslage zum Reich und zu Europa rein ländliche, rein industrielle Siedlungsgebiete und solche Gebiete aus, in denen Landwirtschaft und Industrie einander zugeordnet werden müssen. In den rein *ländlichen Siedlungsgebieten* bedingt ein Teil der standortgebundenen Funktionen zusammen mit den zentralen Funktionen eine fast netzförmig regelmäßige Verteilung der Siedlungen und eine gestaffelte Rangordnung der Siedlungseinheiten.

Bei der Bestimmung der Größe und des Bereichs für die einzelnen Rangstufen ist es zwar erwünscht, im Interesse der Lebensfähigkeit möglichst große Siedlungseinheiten zu bilden, demgegenüber muß aber berücksichtigt werden, daß mit der Größe auch die Entfernung der Siedlungseinheiten voneinander wächst, und daß mit steigender Entfernung die Auswirkung aller Gemeinschafts- und Versorgungseinrichtungen abnimmt.

Unter Abwägung aller Gesichtspunkte ergeben sich folgende typischen Rangstufen der ländlichen Siedlungsstruktur:

Das Dorf mit einer Bevölkerung von 400 bis 500 Einwohnern,
mit einer Gemarkung von 10 bis 15 qkm;

Das Hauptdorf mit einer Bevölkerung von 800 bis 1000 Einwohnern,
mit einer Gemarkung von ebenfalls 10 bis 15 qkm,
mit einem Hauptdorfbereich, der unter Zugrundelegung einer Entfernung von 4 bis 5 km zwischen Dorf und Hauptdorf etwa 8 bis 10 Dörfer umfaßt. Die Gesamtfläche beträgt 100 bis 150 qkm; die Gesamteinwohnerzahl 4000 bis 5000 Personen.

Die Kleinstadt mit einer Einwohnerzahl von mindestens 10 000, erwünscht 15 000 bis 20 000 Einwohnern, mit einem städtischen Einflußbereich, der unter Zugrundelegung von 20 km Entfernung zwischen dem entferntesten Dorf und der Stadt, etwa 10 Hauptdorfbereiche umfaßt. Die Fläche des städtischen Bereiches beträgt 1000 bis 1500 qkm. Die Gesamteinwohnerzahl 60 000 und mehr.

Wie die Untersuchung der wirtschaftlichen Grundlagen für die angeführten Größenanordnungen der einzelnen Siedlungseinheiten zeigt, erreichen die Hauptdörfer die ihnen zugedachte Größe auf Grund der ihnen zufallenden zentralen Funktionen, während die Kleinstädte und die Mittel- und Großstädte nicht in der Lage sind, allein aus den zentralen Funktionen heraus zu der Größe anzuwachsen, die sie besitzen müssen, um ihren Bereich lebensvoll zu durchbluten. Diese Rangstufen müssen also über die zentralen Funktionen hinaus zusätzlich mit speziellen Funktionen ausgestattet werden.

In den *industriellen Siedlungsgebieten* sind die speziellen Funktionen über die zentralen Funktionen so weit hinausgewachsen, daß die sich aus den zentralen Funktionen gesetzmäßig ergebende Rangordnung zurücktritt. So hat sich z. B. in Oberschlesien auf dem Kohle- und Erzvorkommen eine Industrie entwickelt, die große Teile des Altreiches sowie Nord-, Ost- und Südosteuropa versorgt und künftig in noch stärkerem Maße versorgen wird. Gegenüber diesen Aufgaben tritt die Deckung des Eigenbedarfs der Bevölkerung oder der Landwirtschaft als unwesentlich zurück. Die Siedlungsstruktur wird hier durch die Lage und Abbauwürdigkeit der Bodenschätze, durch den Standort der Gruben, der Produktionsstätten und durch die Lage der Verkehrs- und Versorgungsanlagen, der Grün- und Erholungsgebiete bestimmt. Die Siedlungsstruktur dieses Gebietes unterliegt dadurch weitgehend denselben Gesetzmäßigkeiten wie eine Stadt, so daß in diesen Fällen nicht mit Unrecht von einer Stadtlandschaft gesprochen werden kann.

Die erwünschte Siedlungsstruktur ist in den neueingegliederten Ostgebieten gegenwärtig nur teilweise vorhanden. In den früher deutschen ländlichen Gebieten besteht eine große Zahl kleinerer Städte und Städtchen, die einen zu engen Einflußbereich besitzen, die sich daher nicht zu einem voll leistungsfähigen städtischen Organismus entwickeln konnten und dem Land auch nicht die notwendige Ergänzung bieten können. In den übrigen ländlichen Gebieten fehlen an manchen Stellen die städtischen Siedlungseinheiten vollständig. In den industriellen Zonen sind sie zu stark geballt. Die Neuordnung der Siedlungsstruktur wird also neben der Konzentration der ländlichen zentralen Funktionen in den Hauptdörfern und Kleinstädten darauf hinauslaufen, teils Städtchen zu Hauptdörfern *herabzuzonen*, teils kleine Städte in guter Lage auf eine leistungsfähige Größe zu *entwickeln*, teils große Städte und städtische Ballungsgebiete *aufzulockern*.

Hauptdörfer, die besonders verkehrsgünsti liegen, die bereits erhaltungswürdige und entwicklungsfähige nichtlandwirtschaftliche Produktionsstätten besitzen oder die schon jetzt einen erhaltungswürdigen kleinstädtischen Charakter tragen, werden neben ihren ländlichen zentralen Funktionen im beschränkten Ausmaß auch zusätzliche, spezielle Funktionen erhalten. Dasselbe wird geschehen, wenn ein ländliches Gebiet besonders weit von seiner zugehörigen Kleinstadt entfernt liegt, da dann eines der Hauptdörfer zusätzliche zentrale Funktionen, die normalerweise der Kleinstadt zufallen, bekommt. Diese gehobenen Hauptdörfer sollen aber erst dann gewerblich und kulturell stärker gefördert werden, wenn die ihnen übergeordnete Stadt ihre erwünschte Mindestgröße überschritten hat. Dadurch wird einmal gewährleistet, daß die Stadt eindeutig den Vorrang innerhalb ihres Bereiches besitzt, den sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt und andererseits erreicht, daß die Hauptdorfbereiche in ihrem Aufbau und ihrem Sozialleben von städtisch-industriellen Einflüssen frei gehalten werden.

Die Siedlungsstruktur der Raum- und Flächenordnungspläne weist vor allem die ländlichen Siedlungsgebiete aus und unterteilt sie in Hauptdorf- und Stadtbereiche. Gleichzeitig bildet sie die Grundlage für sämtliche Fach- und Einzelplanungen (Führung des ländlichen Wegenetzes und der Versorgungsleitungen im ländlichen und städtischen Bereich, Standortbestimmungen für die wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen, Genossenschaftsbildungen, Bestimmung des Einzugs- und Absatzbereiches von zentralen Betrieben).

Die Siedlungsstruktur bildet auch die Grundlage für die *Verwaltungsgliederung*. Die Größe des Hauptdorfbereiches entspricht ungefähr dem heutigen Zuständigkeitsbereich des Amtskommissars in den Ostgebieten; jedoch sind die Amtskommissariate nur in den seltensten Fällen so begrenzt, daß sie als künftige Hauptdorfbereiche übernommen werden können, weshalb grundsätzlich eine Neugliederung der Verwaltungseinheiten erfolgen muß. Da die tatsächlichen wirtschaftlichen und kulturellen Einflußgebiete der Kleinstädte in vielen Fällen über die gegenwärtigen Kreisgrenzen hinausgreifen, müssen auch diese gegebenenfalls neu festgelegt werden.

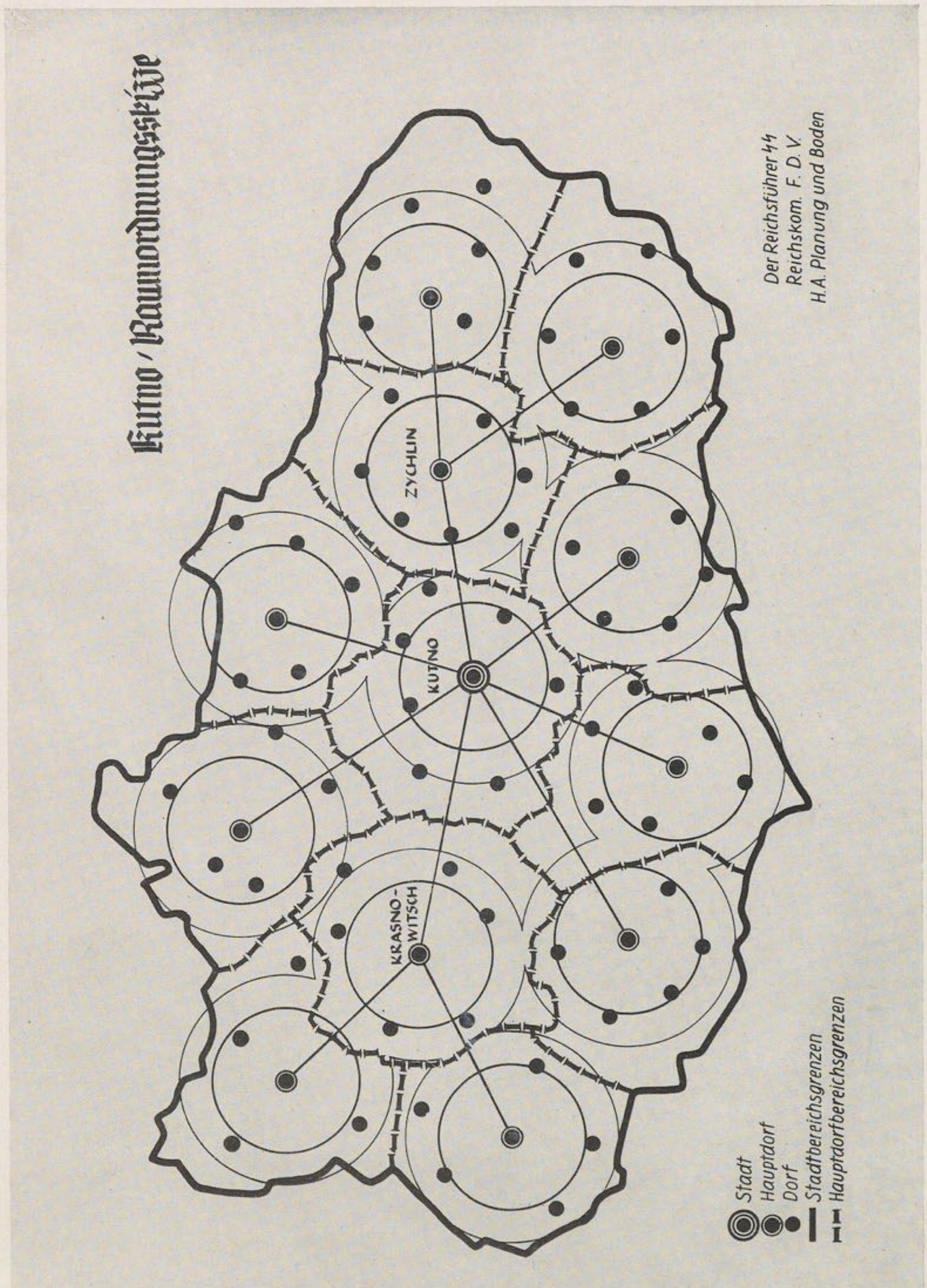
Erläuterung einiger Raum- und Flächenordnungsskizzen

Raum- und Flächenordnungsskizze Kutno (Reichsgau Wartheland)

Ländliche Gebiete, in denen die Bodengüten gleichmäßig verteilt sind, und in denen nur geringe Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen sind, zeigen das System der erwünschten Siedlungsstruktur besonders klar. Während im allgemeinen die Raum- und Flächenordnungsskizzen generell nur die Hauptdorfbereiche und die ungefähre Lage der Hauptdörfer bezeichnen — da die Standortbestimmung der Dörfer und die genaue Standortbestimmung des Hauptdorfes der ländlichen Fachplanung überlassen bleibt —, sind im Falle der Raum- und Flächenordnungsskizze Kutno auch die Dorflagen bestimmt. Es erweist sich, daß die geforderte Entfernung von höchstens 5 km zwischen Dorf und Hauptdorf in fast allen Fällen eingehalten werden kann; auch der erwünschte Abstand zwischen Hauptdorf und Stadt von 20 km ist im wesentlichen eingehalten und lediglich in der Richtung des Hauptverkehrs West—Ost (Strecke Berlin —Posen—Warschau) erweitert. Die an Verkehrs-

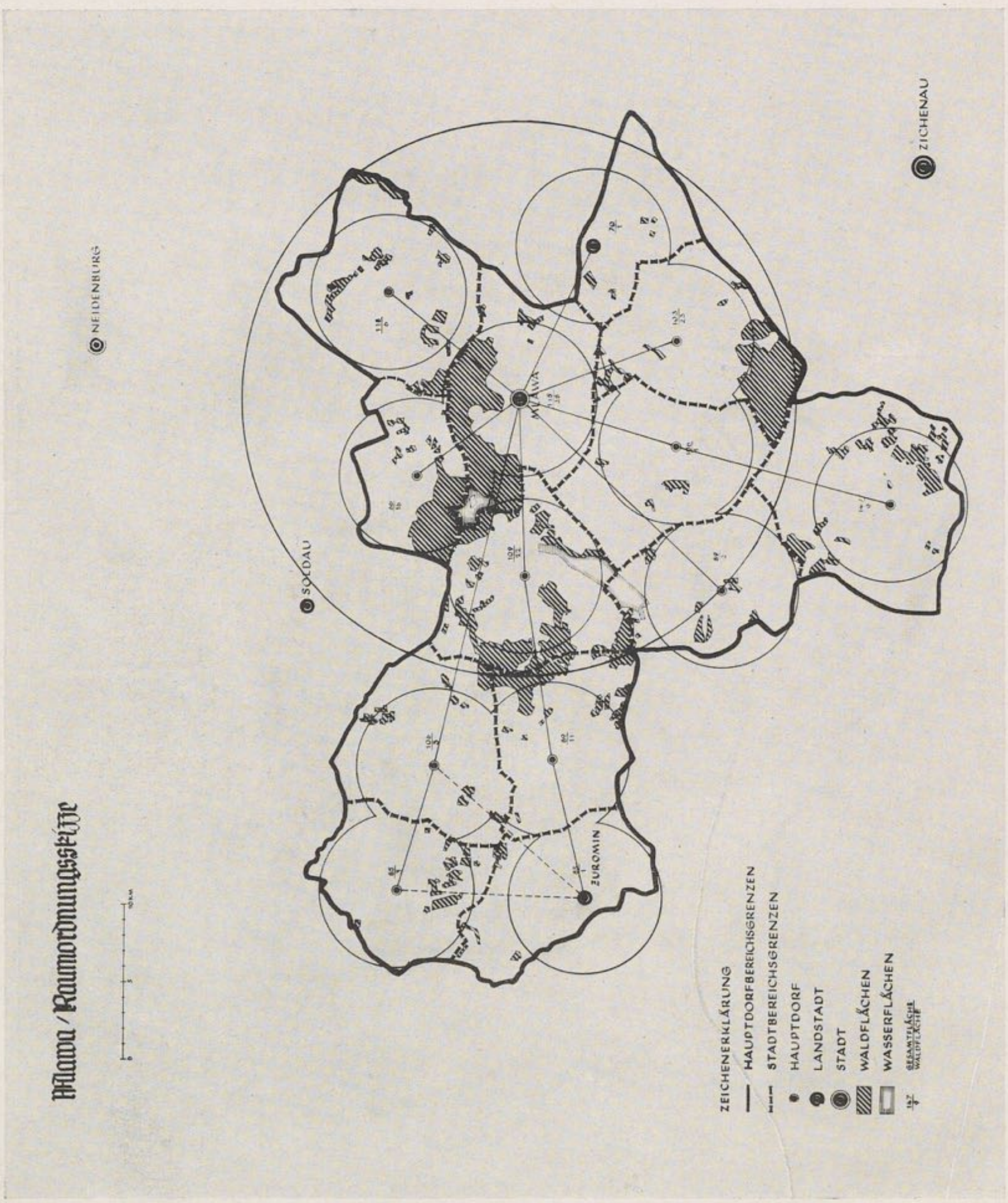
R 49/157
049

knotenpunkten günstig gelegenen Orte Krosnievice und Zychlin, an denen schon heute nichtlandwirtschaftliche Produktionsstätten vorhanden sind, werden sich zu Landstädtchen entwickeln, ohne daß sie über ihre Aufgaben als Amtssitz hinaus noch zusätzliche Verwaltungsfunktionen auf sich vereinigen sollen.



Raum- und Flächenordnungsskizze Mielau (Provinz Ostpreußen)

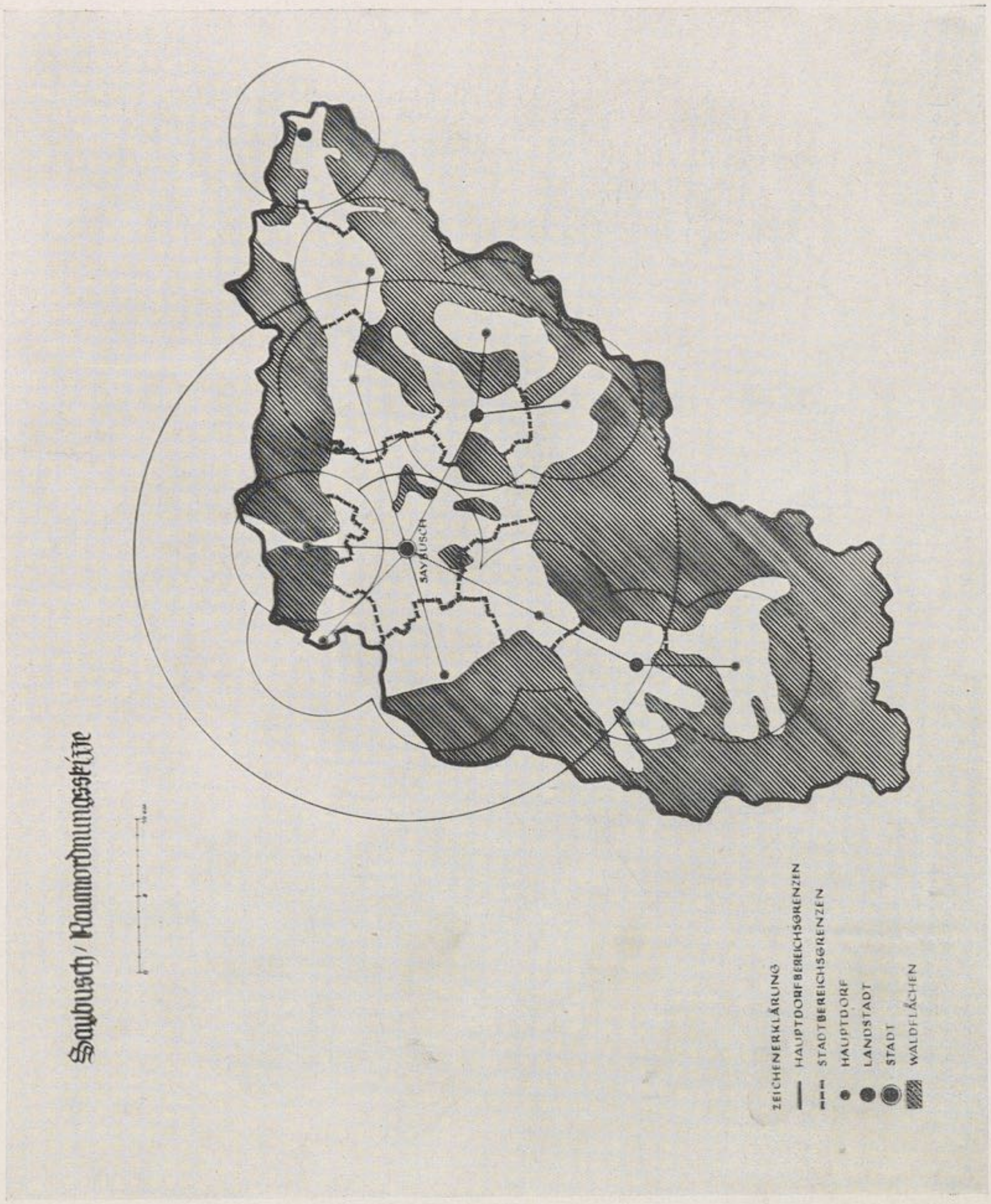
Der wirtschaftliche und kulturelle Einflußbereich der Stadt Mielau (Mlawa) ist einseitig ausgeweitet und durch ungleichmäßige Verteilung der Bodengüten, durch Aufforstungs- und Wasserwirtschaftsmaßnahmen stark untergliedert. Die Entfernung zwischen den am weitesten gelegenen Hauptdörfern und der Stadt ist so groß, daß aus einem Ort, der auch für den Ansatz spezieller Funktionen geeignet ist, ein Landstädtchen (Zuromin) entwickelt werden muß, das gegenüber den umliegenden Hauptdörfern gewisse zentrale Aufgaben wirtschaftlicher Art zu übernehmen hat.



R 49/157
050

Raum- und Flächenordnungsskizze Saybusch (Provinz Oberschlesien)

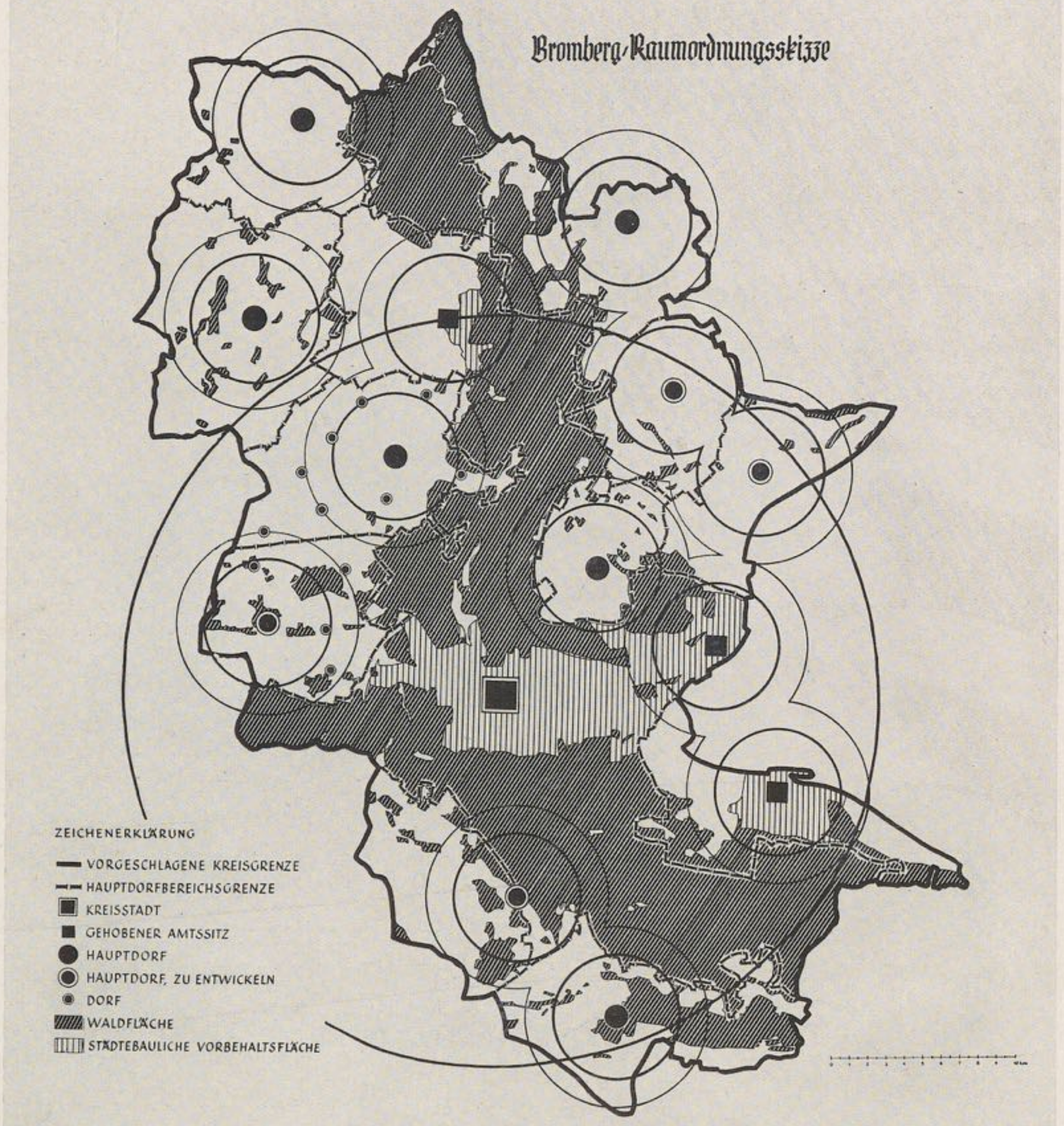
Noch stärker ist der wirtschaftliche und kulturelle Einflußbereich der Stadt im Bergland der Beskiden aufgespalten. Durch die einspringenden Höhen, die aufgeforstet werden, wird die Zahl der ländlichen Bevölkerung verringert und die Entfernung zu den Hauptdörfern bzw. zur Stadt erhöht. Um lebensvolle Siedlungseinheiten bilden zu können, die in der Lage sind, ihre ihnen obliegenden zentralen Funktionen zu erfüllen, müssen zusätzliche Betriebsstätten, Einrichtungen zur Hebung des Fremden- und Erholungsverkehrs, zur Ansiedlung von Rentnern usw. geschaffen werden.



Raum- und Flächenordnungsskizze Bromberg (Danzig-Westpreußen)

Während sich die vorhergehenden Skizzen mit Gebieten befassen, in denen die Neuordnung im wesentlichen Neuaufbau bedeutet (*Neubauzonen*), liegt der Wirtschafts- und Kulturbereich der Stadt Bromberg in der *Umbauzone*, in der sich die Neuordnung auf eine mehr oder weniger tiefgreifende Korrektur des Bestehenden beschränken wird.

Außerdem handelt es sich hier um ein Gebiet mit bedeutender bestehender und entwicklungsfähiger Industrie. Die Siedlungsstruktur wird daher in hohem Maße von der Ausdehnung der städtischen Vorbehaltsflächen, den Verkehrswegen (Weichsel, Netze) und der Lage der Industrien bestimmt. Ein Teil der zentralen ländlichen Orte trägt städtischen Charakter, da sie spezielle Funktionen besitzen; bei anderen werden die zentralen Funktionen teilweise von den benachbarten städtischen Siedlungseinheiten mitübernommen. Trotzdem kann im ländlichen Bereich das Netz der Hauptdörfer durchaus geschaffen werden und ist bis auf wenige Ausnahmen in der Anlage auch bereits vorhanden. Dipl.-Ing. U. von Schauroth.



R 49/157
051

Neue Grundlagen des Dorfbaues

Die ländliche Bauaufgabe ist durch den Aufbau der wiedergewonnenen Ostgebiete besonders in den Vordergrund getreten. Sie wird an Umfang und Bedeutung nur mit der Arbeit größter deutscher Siedlungsepochen verglichen werden können. Die ländliche Siedlungsarbeit des letzten Jahrhunderts kann uns dabei weder Vorbild sein, noch in besonderem Maße Anregung geben: die Voraussetzungen politischer, wirtschaftlicher und technischer Art sind heute andere geworden. Es ergeben sich damit auch völlig neue Voraussetzungen für die Dorfgestaltung im allgemeinen wie im einzelnen. Dabei bedarf es nicht noch einmal eines besonderen Hinweises auf die starke Vernachlässigung dieses Fachgebietes in der vergangenen Zeit. Es ist bekannt, daß festunterbaute Grundlagen fehlen und daß Gesetzmäßigkeiten, wie sie sich im Städtebau im Laufe der letzten Jahre in klarer Folgerichtigkeit entwickelt haben, nicht erwachsen konnten.

Für die Arbeit des Landbaumeisters ist es von grundsätzlicher Bedeutung, daß seine Aufgabe bis in die letzten Einzelheiten engstens mit den landwirtschaftlich-betrieblichen Arbeitsvorgängen und der ländlichen Lebensweise verknüpft ist. Damit ist diese Planungsarbeit mit größeren Schwierigkeiten verbunden, als in vielen anderen Bereichen der Bauplanung. Dazu kommt, daß die deutsche Landwirtschaft erst jetzt begonnen hat, den Rückstand der letzten Jahre und Jahrzehnte zu überwinden, so daß die landwirtschaftlich-betrieblichen Fragen und technischen Voraussetzungen für die Arbeit des Architekten noch stark in Fluß sind. Es ergeben sich also gerade dadurch besonders schwierige Arbeitsverhältnisse für den Baumeister, da er außer seiner unbedingten Gebundenheit an die Landwirtschaft noch ständig deren beschleunigter Entwicklung entsprechen muß. Dieses setzt eine genaue Kenntnis der bäuerlichen Arbeitsvorgänge und Lebenshaltung voraus. Es verlangt von ihm gerade im Hinblick auf Rationalisierung der Betriebe eine sichere Gestaltungskraft und nicht nur mittelmäßige Befähigung. Dies um so mehr als es erforderlich ist, daß er sich vorurteilslos in die neue Wesensart und Geisteshaltung des Ostbauern einfühlen muß; denn dieser wird mit seinen im Osten gegebenen Entwicklungsmöglichkeiten, die ihm eine gesunde Besitz- und Bodenordnung gewährleistet, eine neue Lebensform, ein neues Lebensgefühl entwickeln, das neben alten, bäuerlichen Grundwerten vor allem durch eine fortschrittliche und unternehmerische Haltung gekennzeichnet ist.

Für den Baumeister ergeben sich auf Grund dieser Tatsachen, die hier nur kurz angedeutet werden sollen, eine Reihe Fragen grundsätzlicher Art. So z. B.: Welches sind die Voraussetzungen und Grundlagen einer zeitgemäßen ländlichen Bauweise, wie unterscheiden sich eigentlich städtische und ländliche Räume und Formen, inwieweit haben überlieferte bäuerliche Formen heute noch Berechtigung, inwieweit ist der Architekt für die bevorstehende Aufgabe gerüstet usw.?

Ländliche und städtische Form

Wie das Landvolk nur in organischem Zusammenhang mit den anderen Lebensbereichen der Volkseinheit zu sehen ist, und nicht einen für sich abgeschlossenen Lebensbereich bilden darf, wird auch die lebendige und lebensstarke Gestaltung des bäuerlichen Raumes nur in Beziehung zu dem Gesamtaufbau des Landes vor sich gehen können. Es wird also die ländliche Bauaufgabe im großen denselben Gesetzen unterworfen sein, wie alle anderen Bereiche unseres Bauschaffens: den Gesetzen von Klarheit des Raumes und der Form, vom beziehungsvollen Ineinandergreifen aller Einheiten zu einem lebendigen Organismus. Dabei ist es grundsätzlich gleich, ob es sich um Einzelformen oder die Gestaltung großer Zusammenhänge städtischer oder ländlicher Art handelt. Die Verschiedenartigkeit der Lösungen ist lediglich durch die politischen, wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen bedingt. Es gibt also keine „Bäuerliche Form" an sich, sondern die wirtschaftlichen Voraussetzungen auf dem Lande, die bäuerliche Lebenshaltung und andere Gegebenheiten des Landes machen die Form beispielsweise mehr oder weniger kräftiger oder derber als für die Stadt. Mit dieser Erkenntnis werden für die Gestaltung neuer bäuerlicher Räume von vornherein romantische und äußerliche Vorstellungen über „bäuerliche Formen" ausgeschaltet. Beispielsweise wird erkannt werden müssen, daß die Einrichtung einer ländlichen Wohnung sich nur da von einer städtischen unterscheidet, wo Gründe besonderer ländlicher Lebens- und Wirtschaftsweise vorhanden sind. Die Möbel werden z. B. zu einem großen Teil eingebaut sein, da beim Bauernhaus gegenüber einer städtischen Wohnung gewöhnlich nicht mit einem Wechsel der Bewohner gerechnet wird. Manche Möbel und Gegenstände werden durch besondere Beanspruchung, die Gebäude selbst durch ständiges dem Wetterausgesetztsein widerstandskräftiger ausgebildet werden müssen. Dabei gibt es allerdings schon Überschneidungen mit den städtischen Ansprüchen und Verhältnissen: Auch der städtische Arbeiter wird für sein Eigenheim in Verbindung mit Gartenland stabile Möbel, abwaschbare Tische usw. für sich beanspruchen. In manchen Dingen also, wo die Voraussetzungen für Stadt und Land die gleichen sind, werden keine wesentlichen Unterschiede der Form und Ausführung bestehen.

Andererseits wird sich aber auch klar herausstellen, daß die ländlichen Baueinheiten mit ihren besonders großen Raumaufwendungen in und außer dem Hofe eine ganz andere Art der Zueinander-

ordnung beanspruchen als eine städtische Siedlung mit Baueinheiten, die andere Funktionen zu erfüllen haben.

Aus der Nichtbeachtung dieser Grundsätze haben sich gerade in der letzten Zeit nach den verschiedensten Richtungen hin Fehlplanungen ergeben. Bei klarer Erkenntnis der oben geschilderten Tatsachen wird hingegen ein Grundstock für ein zeitgemäßes ländliches Bauen gelegt, das fernab von überholten romantischen Vorstellungen steht.

Grundsätzliches zur Hofplanung

Das Grundelement des ländlichen Aufbaues ist der Bauernhof. Die Grundlagen seiner Gestaltung bilden einerseits die Zweckmäßigkeit neuzeitlicher Betriebswirtschaft und selbstverständliche gesundheitliche Gesichtspunkte, andererseits die Forderung, die Gehöftform aus der jeweiligen Landschaft zu entwickeln.

Die Grundsätze der Rationalisierung des bäuerlichen Betriebes zu höchster Leistungssteigerung werden in den meisten Fällen die gleichen sein: größtmöglichste Arbeitseinsparung und -erleichterung und voller Einsatz neuer technischer Hilfsmittel. Eine Arbeitsersparung wird in erster Linie durch organische Verbindung aller zueinander gehörigen Räume und Raumgruppen erreicht. Dabei liegt das Schwergewicht auf der Verkürzung aller Arbeitswege, besonders der belasteten. Um einige Beispiele zu nennen: Kurze Wege von der Wohnküche als Wirtschaftszentrum zu den Ställen. Dabei müssen die Tiere am nächsten liegen, die am meisten der Wartung bedürfen. Unmittelbare Nähe des Futterlagerraumes zum Verbrauchsort: geräumige Böden für Rauhfutter und Spreu über den Ställen, dazu Futterabwurfluken über der Futtertenne, die in unmittelbarer Verbindung mit dem Futtertisch der Großviehställe stehen muß. Gerade und kurze Führung der Mistgänge zur Dunglege, zweckentsprechende Aufstellung der Silos in nächster Nähe der jeweiligen Ställe. Anbringung von Greiferanlagen für Scheune und Futterboden (der Greifer bewegt die Lasten mechanisch nach oben, die Lasten fallen durch eigene Schwerkraft nach unten; Grundsatz für die mehrgeschossigen, höchstmechanisierten Gehöftanlagen in Schweden).

Wie schon angedeutet, ist eine weitere wichtige Forderung für den Bau von Bauernhöfen die Beachtung hygienischer Erfordernisse. Genügend Licht und gute Belüftung von Wohn- und Wirtschaftsräumen, Vermeidung zu tiefer Räume und unbelichteter Flure ohne direkte Lüftungsmöglichkeit. Der jeweiligen Funktion entsprechende Anordnung der Räume nach der Himmelsrichtung. Lüftungstechnisch einwandfreie Ausbildung und Anbringung der Fenster (am besten bündig mit der Stalldecke), Anordnung von Geruchsschleusen zwischen Wohnung und Stall (am besten klar durchgehender Flur mit Querlüftungsmöglichkeit oder offener Gang vor dem Haus als Verbindung von Wohnung und Stall). Präzise Durchführung der zur Zeit am besten entwickelten Lüftungsanlagen.

Derartige Grundsätze seien nur kurz angedeutet: Die Fragen im einzelnen und insgesamt sind in der letzten Zeit schon mehrfach angeschnitten und erörtert worden. Sie werden auf forschungsmäßiger Grundlage weiter behandelt und technische Neuerungen erprobt, so daß zur Zeit mit einer dauernden Fortentwicklung zu rechnen ist.

Die Beachtung aller dieser Grundsätze wird bei Höfen gleicher Größe und Wirtschaftsweise zu weitgehendster Vereinheitlichung führen und ganz bestimmte Formen entwickeln. Z. B. werden für einen Hof in Hufengröße die Vereinigung von Wohnhaus, Stall und Scheune, gleich, ob unter einem breitgelagerten Dach oder in abgegliederter Form die zweckmäßigste Anlage bilden. Bei einem größeren Hof, der mit mehr familienfremden Hilfskräften arbeitet und bei dem auch eine stärkere Arbeitsteilung möglich ist, wird eine Trennung einzelner Räumegruppen und Gebäude erfolgen, die funktionell nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.

Grundsätzlich sei jedoch gesagt, daß es niemals für alle Verhältnisse gültige Standardlösungen geben kann. So erforderlich heute Rationalisierung, Typisierung und Normung sind, so werden sie doch am Leben selbst ihre gesunden Grenzen finden.

Während die Forderung der neuzeitlichen Betriebswirtschaft zu einer weitgehendsten Vereinheitlichung der Höfe führt, werden landsmannschaftliche Sonderwünsche und die Verschiedenartigkeit der Landschaft und der bodengebundenen Materialien jeweilig verschiedene Formen bedingen. In den *Niederungsgebieten* werden auf ebenem Baugelände in erster Linie langgestreckte Baukörper — Wohnhaus, Stall und Scheune — unter einem Dach als Fortentwicklung und Parallele zu den Höfen des großen niederdeutschen Raumes im Altreich zur Durchführung kommen. Im *Hügelgebiet* mit bewegtem Baugelände werden mehr gegliederte Anlagen entstehen, die allgemeine Merkmale mitteldeutscher Höfe tragen. Die höheren Lagen werden dem Gebirgshof seine Form in erster Linie als Eindachhaus unter weitgehendster Ausnutzung des Geländes und Berücksichtigung der klimatischen Gegebenheiten vorschreiben.

Für die Umsiedlung von Bauern aus dem Altreich in die neuen Reichsgebiete wird es sich dann auch als glückliche Lösung ergeben, wenn alten Siedlungsströmen entsprechend, die Niederdeutschen vorwiegend in die Niederungsgebiete der Warthe und Weichsel, die Mitteldeutschen in die mittleren Ostgebiete, die Menschen süddeutscher Gebirge und Vorgebirge in gebirgigen Gegenden angesetzt werden. Es wäre damit auf lebendiger Grundlage eine gewisse Verbindung heimatlicher Formen mit den neuen Verhältnissen gegeben.

R 49/157
052

Anlage des Dorfes in der Landschaft

Die oben geschilderten Voraussetzungen zum Bau eines Bauernhofes sind im weiteren Sinn auch für die größeren Zusammenhänge des Dorfbaues gültig, und es ist erforderlich, daß der Landbaumeister seine Einzelaufgabe im Rahmen dieser Zusammenhänge sieht. Es wäre falsch, das in sich eng verflochtene Gebiet in einzelne Teile aufzulösen, so daß vielleicht der eine für die Fragen der Stalleinrichtung, der andere für die bäuerliche Wohnung zuständig ist, ein Dritter die Gemarkungseinteilung entwickelt und den Bebauungsplan festlegt, ein Vierter ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den übrigen Fachleuten die Landschaftsgestaltung durchführt. Es ist vielmehr eine lebendige Form für die Landgestaltung in totalem Zusammenhang von Wirtschafts- und Kulturanlagen, von menschlichen Ansprüchen und natürlichen Gegebenheiten zu finden. Zunächst wird der Architekt seiner Aufgabe, den neuen Lebensraum des Landvolkes zu gestalten, nur dann gerecht werden, wenn er bei seinen Planungen von den unmittelbaren Raumwirkungen der Landschaft ausgeht, wenn er die Landschaft als das Lebenselement des ländlichen Bauens begreift. Wenn eine Gegend gestaltlos und verödet ist, wird sie durch die Hand des Landschaftsgestalters Form annehmen. Durch Aufstellung eines Großgrünplanes, Anlage von Schutzstreifen, Bäumen, Hecken usw., die nach wirtschaftlichen und raumgestalterischen Gesichtspunkten angeordnet werden, ergibt sich der eigentliche Rahmen für die Siedlungsanlage im großen. Grundsätzlich läßt sich die baugestalterische Aufgabe des Dorfes überhaupt nicht von der Grünplanung trennen. Waldstreifen an den Gemarkungsgrenzen, Baumreihen am Wege oder im Feld, Wallhecken und Büsche als Begrenzung von Feldschlägen und Anpflanzungen im Dorf werden die Gesamtsiedlung erst zu einem lebendigen, durchgeformten Organismus machen. Erst wenn so im großen der heimatliche Raum geschaffen oder gefunden ist, kann die Dorfanlage im engeren Sinne gestaltet werden.

Die technischen, wirtschaftlichen sowie politischen Forderungen und Voraussetzungen zur Dorfbildung möglichste Nähe der Höfe zu ihren Feldern bei weitgehendster Zusammenfassung der Baueinheiten zur Förderung des Gemeinschaftslebens, die Notwendigkeit, die Gemeinschaftsanlagen in der Mitte des Dorfes oder an einem landschaftlich ausgezeichneten Punkt zusammenzufassen, sollen in diesem Rahmen nicht weiter behandelt werden.

Die dörfliche Gestaltungsaufgabe im einzelnen heißt, immer wieder heimatlich überschaubare Räume zu schaffen. Das hat allerdings nichts mit Engräumigkeit zu tun, ebensowenig ist der dörfliche Raum mit einem städtischen Platz oder einem Straßenraum zu vergleichen. Es handelt sich vielmehr darum, die verschiedenen Einheiten des Dorfes in geordnete, unter Umständen sehr weitläufige Beziehungen zueinander zu bringen. Diese Beziehungen müssen derart sein, daß sich auf selbstverständliche Weise das Gefühl einer Gemeinschaft ergibt.

Höfegruppen werden als solche erkennbar sein müssen, ganz gleich, ob das Dorf mehr oder weniger aufgelockert sein wird. Es ist z. B. kein prinzipieller Unterschied, ob es sich um eine einseitig oder um eine zweiseitig bebaute Straße handelt, ob es sich um Planung eines Dorfes mit einzelnen enger gefaßten Weilern und einem Kern oder ein straßendorfähnliches Gebilde handelt. Nicht das *Was*, sondern das *Wie* ist entscheidend. Das Dorf ist richtig abgegrenzt und wirtschaftstechnisch einwandfrei in die Landschaft hineinzustellen, und bei der Bebauung ist ein Rhythmus, eine Zügigkeit zu finden, die bis in alle Einzelheiten einheitlich durchgehalten werden muß. Es ist — um ein besonders praktisches Beispiel herauszunehmen — für die Raumwirkung einer einseitig bebauten, leicht gekrümmten Straße absolut nicht gleichgültig, ob die Straße konvex oder konkav gebogen ist. In dem einen Falle würde sich der Blick immer wieder auf die gesamte Siedlungsform, auch wenn sie sehr weitläufig ist, konzentrieren. Hier würde der Blick „zusammengeführt", dort „geführt", was in jedem Falle zu anderen baulichen Lösungen für die Stellung der Gemeinschaftsanlagen wie für die Verteilung des Dorfes insgesamt Anlaß gäbe. Die Gestalt des dörflichen Raumes — und darauf sei besonders hingewiesen — wird also je nach Landschaft und innerer Gliederung des Dorfes sehr verschieden ausfallen. Zum Beispiel ist die eben angeführte Möglichkeit eines einseitig bebauten Straßenraumes — neben der sicherlich beherrschenden Dorfart in Form einer lockeren, umbauten Straße oder eines Angers — in vielen Fällen durchaus denkbar. Genau so ist es möglich, einen breiten Grünlandstreifen in Ringform mit Höfen zu umbauen und dann an einem landschaftlich beherrschenden Punkt die Gemeinschaftsbauten zu konzentrieren. Diese Beispiele seien vor allem erwähnt, um die Begriffe für dörfliche Raumverhältnisse andeutungsweise zu charakterisieren.

Zusammenfassend sei gesagt, daß die Gegebenheiten des Geländes, Anpflanzungen und die Anordnung einzelner Baueinheiten zueinander immer wieder bis ins letzte ausgenutzt werden müssen, um die erwünschte Raumwirkung insgesamt und im einzelnen zu erreichen. Die Straßen und insbesondere die Plätze müssen alle Teilräume des Dorfes zu einem Gesamtraum in gegenseitiger Spannung und Steigerung zusammenfassen. Es versteht sich von selbst, daß die angedeuteten Spannungen im Gesamtbild nicht nur aus den verschiedenen Entfernungen, sondern auch aus dem Wechsel in den Größen und Höhen der Baukörper herrühren werden. Solche Unterschiede sind planvoll und deutlich hinzustellen, wenn tatsächlich ein Abbild unserer gegliederten, geordneten Volksgemeinschaft entstehen soll. Die einheitliche Richtung der Hauskörper — wenigstens die der *Haupt*körper — sei in diesem Zusammenhang als eine der wichtigen Forderungen für eine klar ausgerichtete Dorfanlage hervorgehoben. Es werden also viele im Laufe der letzten Zeit verlorengegangenen Grundsätze des Dorf- und Städtebaues wieder ihre ausschlaggebende Bedeutung gewinnen müssen, wenn eine organische Gliederung und eine klare Form der neuen Dorfanlagen erreicht werden sollen.

Flureinteilungen nicht ohne gestaltungsfähige Architekten und Landschaftsgestalter

Zu den Voraussetzungen der Dorfplanung gehört in erster Linie, daß Architekt und Landschaftsgestalter alle ihre baulichen Planungen im Zusammenhang mit der Gemarkungseinteilung und ihrer landwirtschaftlichen Nutzung vornehmen. Dieser Voraussetzung kann allerdings nur dann entsprochen werden, wenn sie von Anfang an zur Flureinteilung herangezogen werden. Die bekannten Gegensätze z. B. zwischen Architekt und Bodenfachmann dürfen gar nicht erst aufkommen — sie müssen aber aufkommen, wenn die Arbeit des Architekten in der eingangs erwähnten, mißverstandenen Form aufgebaut wird und nur als „Folgeeinrichtung" Platz findet. Völlig verfehlt wäre es, wenn der Vermessungsfachmann das Land aufteilt und dem Architekten innerhalb seiner Aufteilung die wenig verschiebbaren Bauplätze zuweist oder ihm bestenfalls in der Mitte des Geländes einen Platz für die Anlage eines Dorfkernes freiläßt. Er beweist damit, daß er die dem Architekten zukommende Aufgabe verkennt. Dasselbe gilt für den Landschaftsgestalter.

Die Aufstellung eines Fluraufteilungsplanes ist also eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Vermessungsfachmann, Landschaftsgestalter und Architekten. Mittelmäßige Kräfte sind hier immer fehl am Platze, weil sonst die festgefahrenen Bahnen und vielfach eingeengten Verhältnisse des bisherigen ländlichen Siedlungsbaues nicht verlassen werden. Die letzte Kulturepoche des ländlichen Bauens, die friderizianische Zeit liegt aber soweit zurück, daß heute — selbstverständlich unter Ausnutzung bestehender Erfahrungen — neu und schöpferisch begonnen werden muß. Bei ernsthaftem Bemühen von allen Seiten wird es sich immer zeigen, daß die gestalterischen Ansprüche mit den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen im Grunde übereinstimmen. Denn jeder ordentliche Vermessungsfachmann wird von vornherein bestätigen können, daß eine Gemarkungsaufteilung dann am brauchbarsten ausfällt, wenn sie sich nach den natürlichen Gegebenheiten der Landschaft richtet, und jeder Bewirtschafter eines Hofes wird am liebsten Land in solchen Abgrenzungen besitzen wollen, wie die Natur sie vorgeschrieben hat. Er will innerhalb der Weite des Landes begrenzt sein durch Strauch und Baum, durch Hang und Wasserlauf. Und schließlich wollen die Führer einer jeden dörflichen Gemeinschaft, wenn sie die Menschen auf ihr Heimatgefühl ansprechen, für einen heimatlichen Raum eintreten, den jeder als solchen *spürt* und kennt.

Fragen der Dorfaufgliederung und Gestaltung im einzelnen

Wenn die Gestaltung der Raumverhältnisse von Landschaft und Dorf in dem erklärten Sinne recht verstanden ist, bedarf es darüber hinaus noch eines Hinweises auf die an und für sich selbstverständliche Tatsache, daß sich die Dorfformen und Räume natürlich auch je nach ihrer Bestimmung verschieden entwickeln werden. Ein Dorf mit fast ausschließlich landwirtschaftlichen Berufszugehörigen wird immer eine lockerere Gruppierung als ein Hauptdorf mit einer großen Anzahl Heimstätten nichtlandwirtschaftlicher Berufszugehörigen erfahren müssen. Desgleichen wird ein Waldarbeiterdorf in anderer Form entwickelt werden; es wird sich zum Beispiel im letzten Fall eine stärkere Konzentrierung der Baueinheiten zu einem geschlossenen Gebilde als im erstgenannten Fall ergeben.

In Verfolg dieser Gedanken ergeben sich weitere wichtige Fragen der Dorfaufgliederung. Ist es richtig, die einzelnen Dorfeinheiten nach Beruf, Betriebsgröße usw. voneinander zu trennen? Etwa Landarbeiterstellen und Heimstätten nichtlandwirtschaftlicher Zugehörigkeit, Handwerkerstellen und Bauernhöfe, je nach ihrer Größe für sich zu gruppieren, oder ist es nicht richtiger, sie in einem lebendigen, spannungsreichen Bild miteinander abwechseln zu lassen? Auch hierbei müssen wieder Grundsätze wirksam sein, die von jeher ihre unumstößliche Geltung gehabt haben. Eine Gruppierung, bei der die einzelnen Einheiten je nach ihrer Funktion miteinander vereinigt oder getrennt werden, wird zumeist eine Voraussetzung der Planung sein. Um ein Beispiel zu nennen: Die Landarbeiterstellen eines Großhofes müssen mit diesem zusammen klar abgesetzte Einheiten bilden, ebenso wie z. B. die Gebäude der dörflichen Verwaltung von den gemeinschaftlichen Wirtschaftsgebäuden zwar beide in der Mitte des Dorfes, so doch untereinander abgetrennt liegen müssen.

Das heißt nun nicht, daß dadurch die Möglichkeiten genommen sind, das Dorf zusammenhängend aus einem Guß zu formen. Nach klarer Ordnung der einzelnen Elemente ergibt sich vielmehr jetzt erst die Möglichkeit zu einem planvollen gegliederten Aufbau. Wie wichtig es aber ist, das Grundsätzliche dieser Fragen herauszuarbeiten, zeigen viele fehlgeschlagenen praktischen Planungsbeispiele der letzten Zeit. Es läßt sich also beispielsweise nicht ermöglichen, alle Landarbeiterstellen — ihrer guten Reihungsmöglichkeit wegen — in der Mitte des Dorfes ohne Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu ihrem Hof an einem baulich eng begrenzten Anger zusammenzufassen. Ebenso abwegig muß es erscheinen, alle Einheiten wahllos in einer Dorfstraße zusammenzustellen, allein mit dem Ziel, ein abwechslungsreiches und spannungsvolles Dorfbild zu erreichen. Beide Fälle sind von reinem Formalismus, ohne Berücksichtigung der Grundsätze einer organischen Gliederung bestimmt.

Ila 8bA 53
R 49/157
053

: Die Richtlinien des Reichskommissars für deutsche Dorfplanung im Osten

Berlin, 10.2. Der Reichsführer SS hat in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums

Richtlinien für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten erlassen. Im einzelnen berichtet darüber SS-Brigadeführer G r e i f e l t im „Neuen Bauerntum". A.W. 22.2.41.

R 49/157
054

In enger Berührung mit solchen Fragen steht auch die Führung des dörflichen Verkehrs. Es ist bereits eine allgemein feststehende Forderung, daß im neuen Dorf der Durchgangsverkehr vermieden werden muß. Indessen ist der Durchgangsverkehr vom Eigenverkehr des Dorfes oder einer Dorfgruppe zu unterscheiden. Es kann nicht ein Mittelpunkt im Dorf entstehen, um den sein Eigenverkehr herumfließt. Das eigene Leben des Dorfes muß unter allen Umständen in seiner Mitte pulsieren. Ein Hauptplatz oder die Hauptstraße sind tot, auf denen sich nicht auch die praktischen Dinge des Lebens abspielen, die nicht auch gleich Wege der Wirtschaft sind. Natürlich ist dafür Sorge zu tragen, daß ideelle Gemeinschaftsbauten, wie Feierhalle, Parteihaus usw. nicht in *unmittelbarem* Zusammenhang mit der Bewegung des täglichen Lebens stehen (etwa Wagen, die zur Schmiede fahren, Milchwagen, Betrieb des Gasthauses usw.). Sie sollen aber auch nicht künstlich von ihnen abgerückt werden.

Es sind hier Grundsätze behandelt und auch Einzelfragen angeschnitten worden, die jedem Architekt begegnen, dem die praktische Durchführung von Dorfplanungen in unmittelbarer Verbindung mit der landwirtschaftlichen Praxis obliegt.

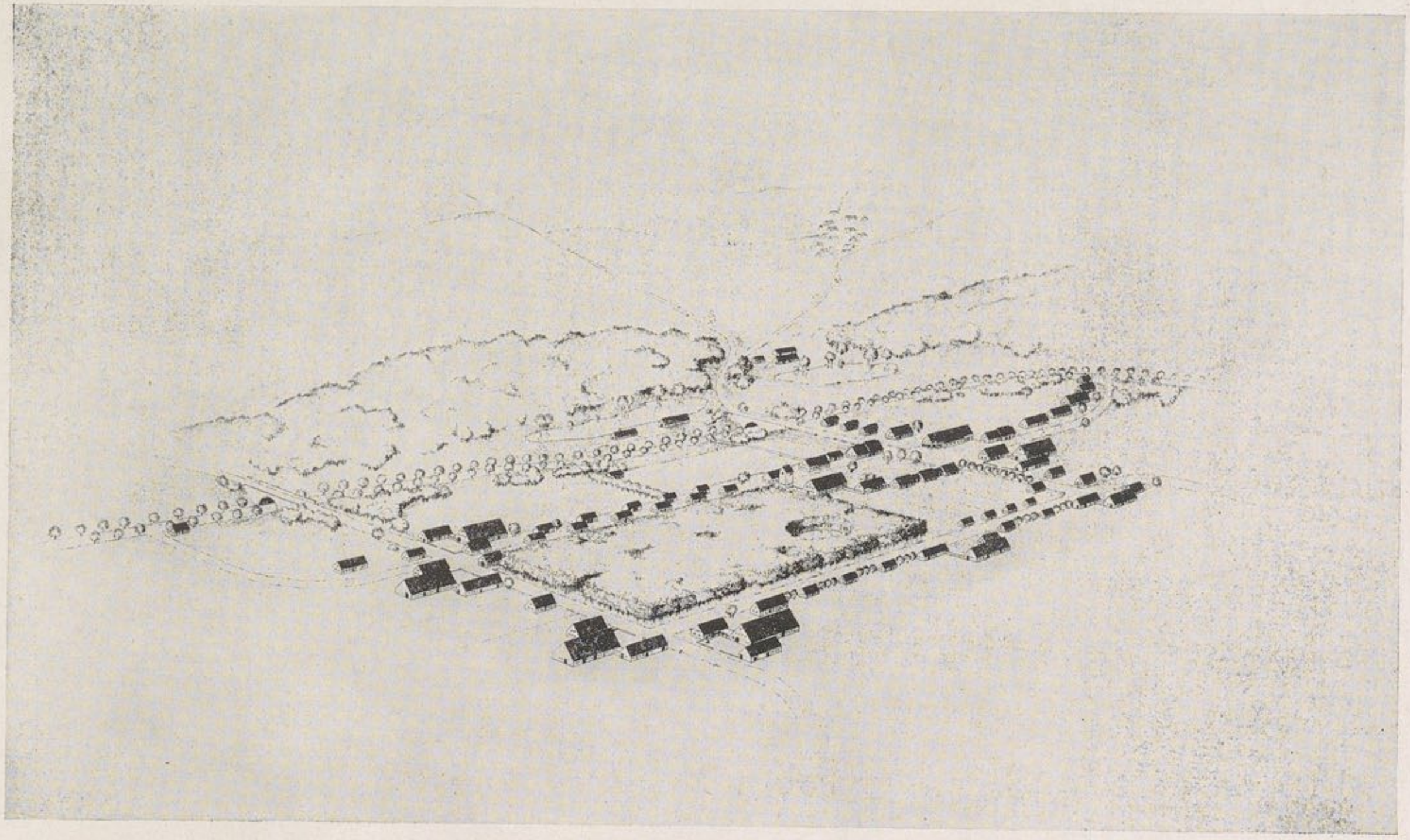
Wenn bei alledem eingewendet werden sollte, daß Fragen des Dorfbaues nicht theoretisch zu behandeln seien, sondern daß lebensvolle Dörfer „aus dem Boden erwachsen müßten", muß dazu gesagt werden, daß heute das, was eine frühere Zeit instinktmäßig hervorgebracht hat, durch das Bewußtsein wieder zurückerobert werden muß; daß alles, was früher von selbst „wurde", heute bewußt und planmäßig zu gestalten ist.

Wie eingangs erwähnt, befindet sich das Gebiet des ländlichen Bauens in einem neuen Stadium der Entwicklung, so daß die im folgenden gezeigten Pläne nicht Endergebnisse, sondern Lösungen aus dem ersten vorbereitenden Arbeitsjahr des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums darstellen. Sie sollen eine erste Grundlage bilden und für die weitere Arbeit Anregungen vermitteln.

Dipl.-Ing. Herbert Frank.

Anmerkung: Die Aufnahmen der folgenden Pläne und Modelle fertigte M. Krajewski, Berlin.

Grundsätzliches: Es gibt kein starres Schema für die Anlage von Dörfern. Die jeweiligen wirtschaftlichen und landschaftlichen Gegebenheiten sowie technischen Voraussetzungen werden — selbstverständlich unter Wahrung einer einheitlichen Grundhaltung — die Form jedes einzelnen Dorfes auf seine besondere Weise bestimmen.

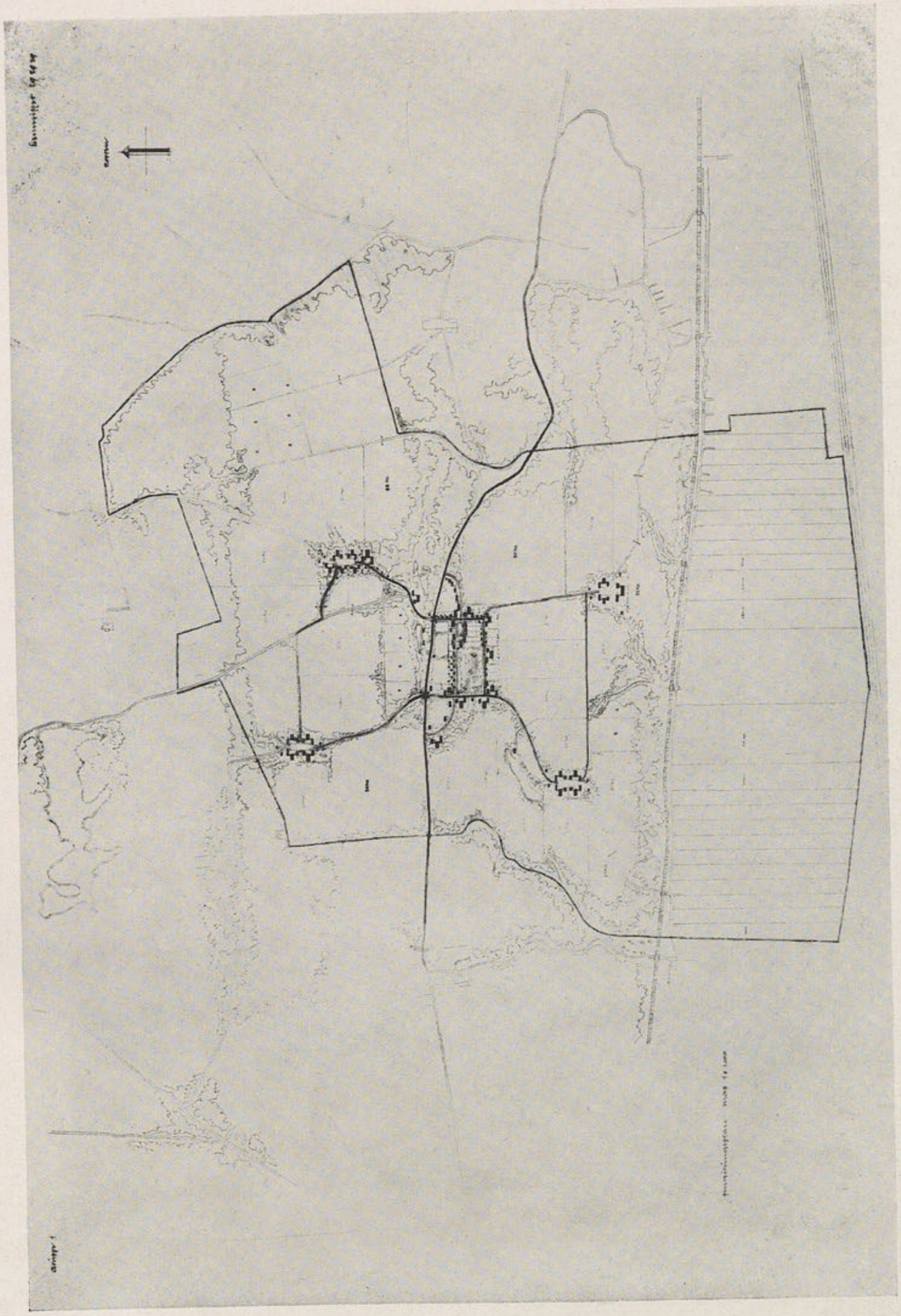


Dorf im Reichsgau Danzig-Westpreußen (400—500 Einwohner). Vogelperspektive und Einteilungsskizze.

In aufgelockerter zwangloser Weise ist hier ein Dorf entwickelt, das aus einem Kern und 4 Weilern besteht, im ganzen aber doch ein beziehungsvolles und klar geordnetes Ganzes bildet. Dabei ist erreicht, daß die Höfe in wirtschaftlicher Entfernung zu ihren Schlägen liegen. Im Dorfkern selbst ist ein kleiner Hain gedacht, um den sich einzelne Höfe gruppieren. An einer verkehrsmäßig günstigen Stelle sind die Gemeinschaftsanlagen zu einem kleinen Platz wirkungsvoll zusammengefaßt. Besondere Beachtung verdient die einheitliche Ausrichtung der Hauskörper, die der Gesamtanlage eine besonders starke Ordnung und räumliche Kraft verleiht.

1. Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten". Gr. I. Entwurf Arch. Harting, Berlin. Oben: Vogelperspektive, unten: Einteilungsskizze.

R 49/157
055



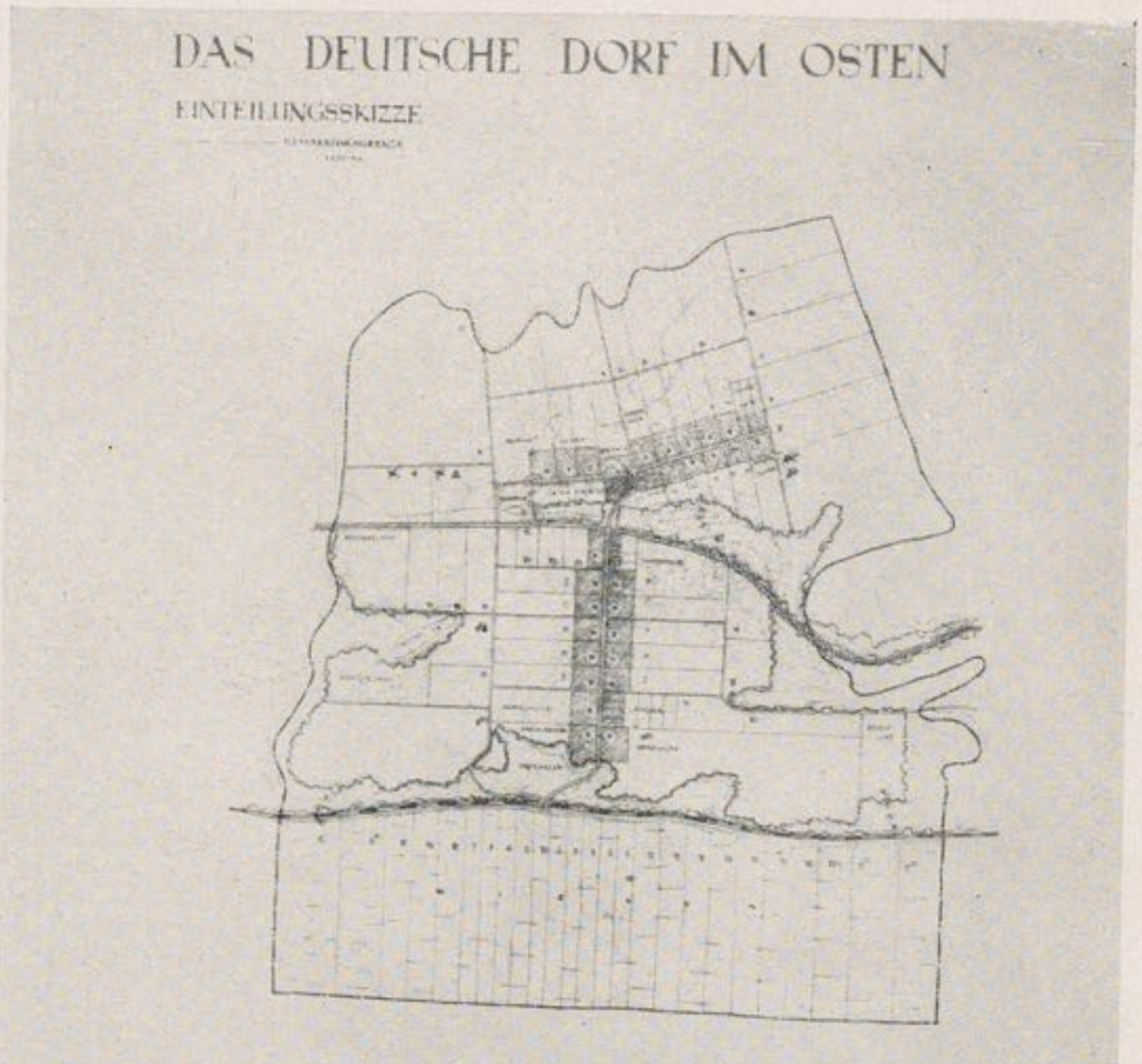
Dorf im Reichsgau Danzig-Westpreußen (4—500 Einwohner, Gemarkung etwa 1200 ha).

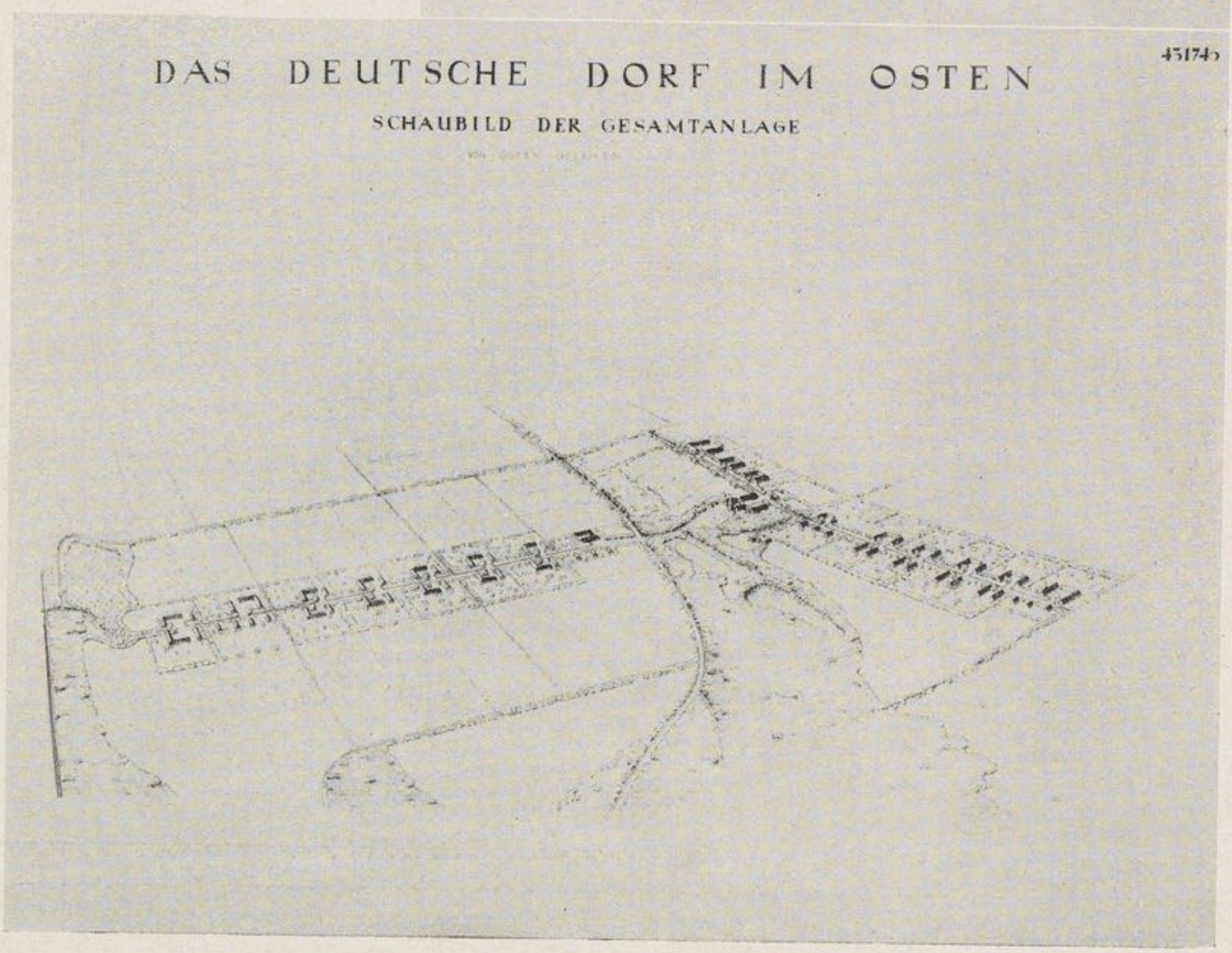
Entsprechend der Teilung des Geländes in zwei Teile durch eine Hauptverkehrsstraße sind 2 Dorfgruppen gebildet, die in Anpassung an die Geländegegebenheiten entwickelt sind. Trotz der Trennung der einzelnen Dorfteile durch die Straßen ist eine Verbindung des Ganzen auf sinnvolle Weise erreicht. An einer landschaftlich hervorragenden Stelle im oberen Dorfteil sind die Gemeinschaftsanlagen angebracht. Sie stehen gewissermaßen im Mittelpunkt und sind dennoch wirkungsvoll abgerückt. Die straff geordneten Straßenräume bewegen sich in überschaubaren Grenzen. Klare Feldschlageinteilung und Wegeführung.

2. Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten" Gr. I.

Entw.: Arch. Professor Liedecke, Danzig.

Oben: Einteilungsskizze
Unten: Vogelperspektive
Gegenüberliegende Seite: Lageplan





R 49/157
056

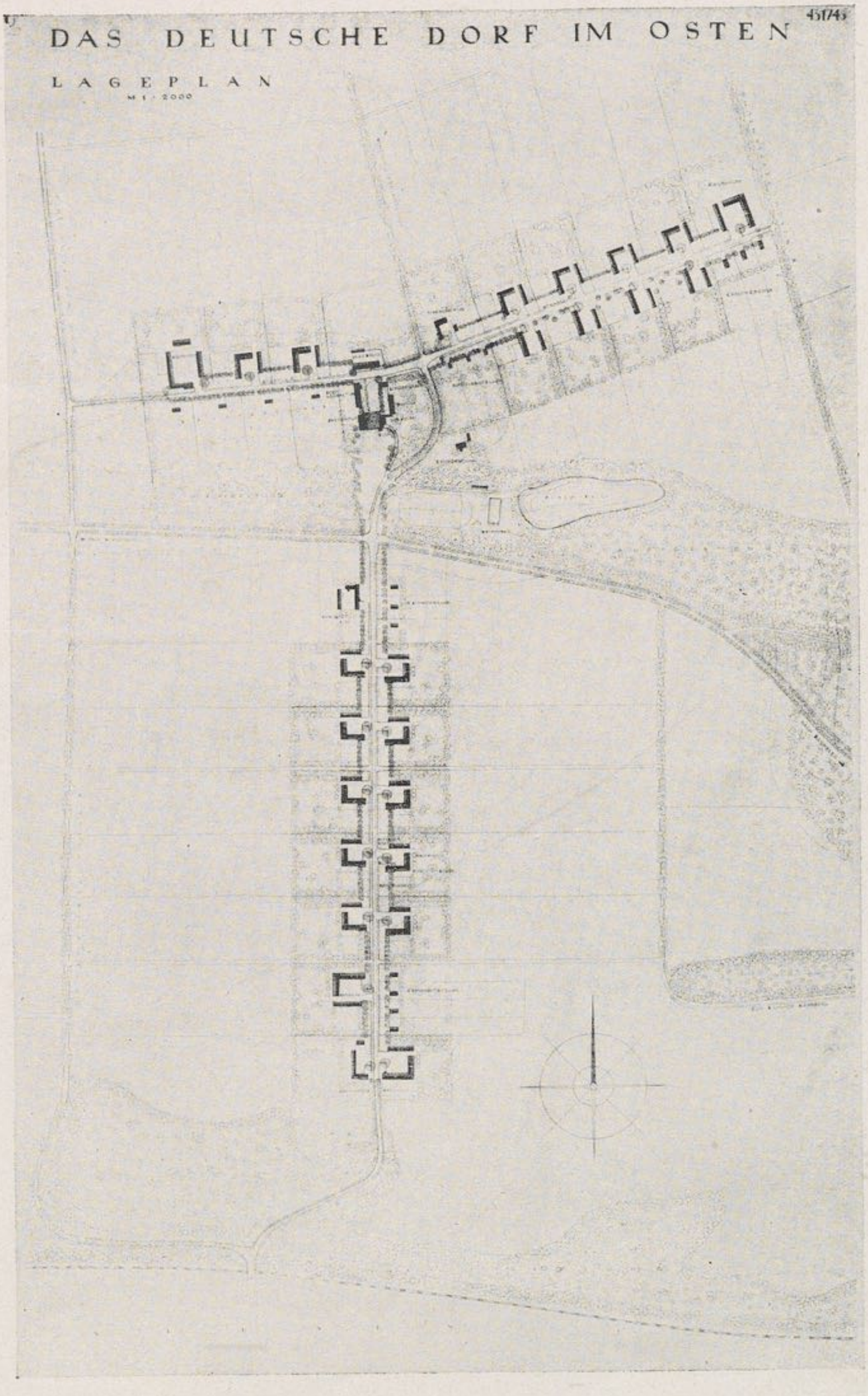
56

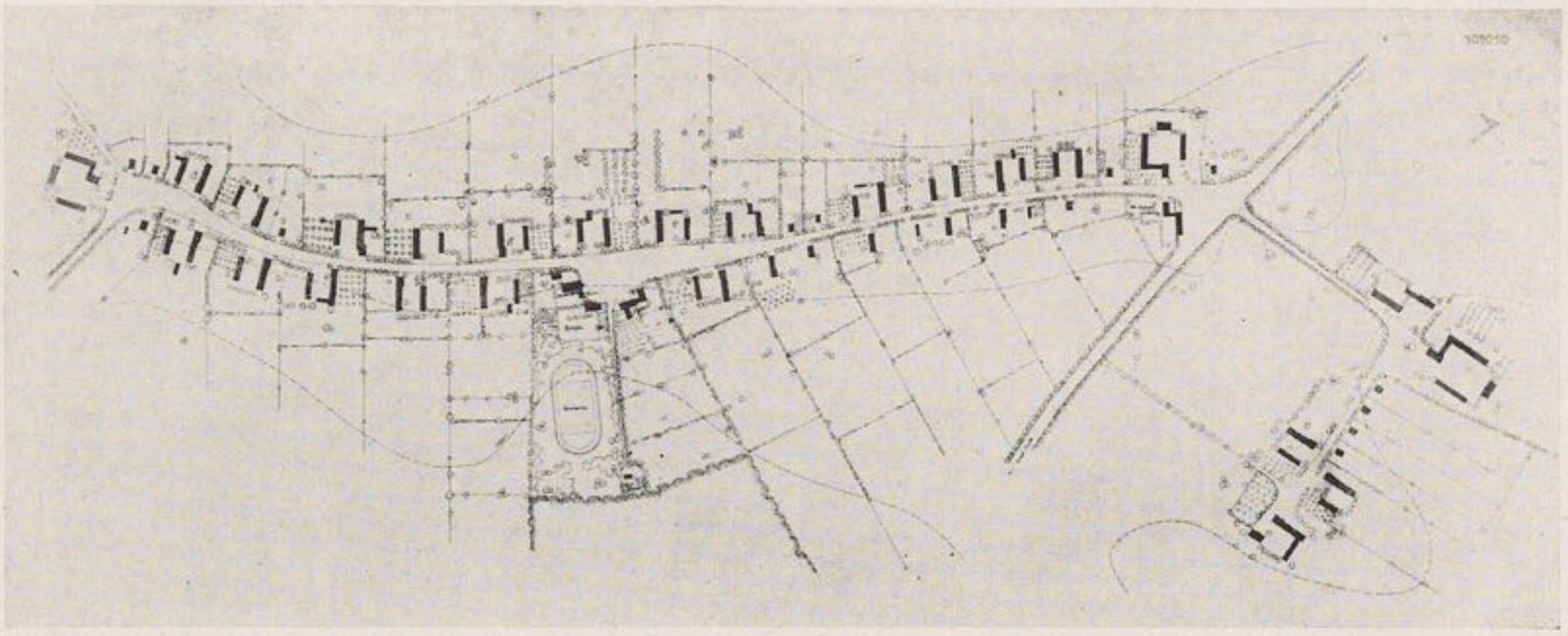
DAS DEUTSCHE DORF IM OSTEN

45/43

LAGEPLAN

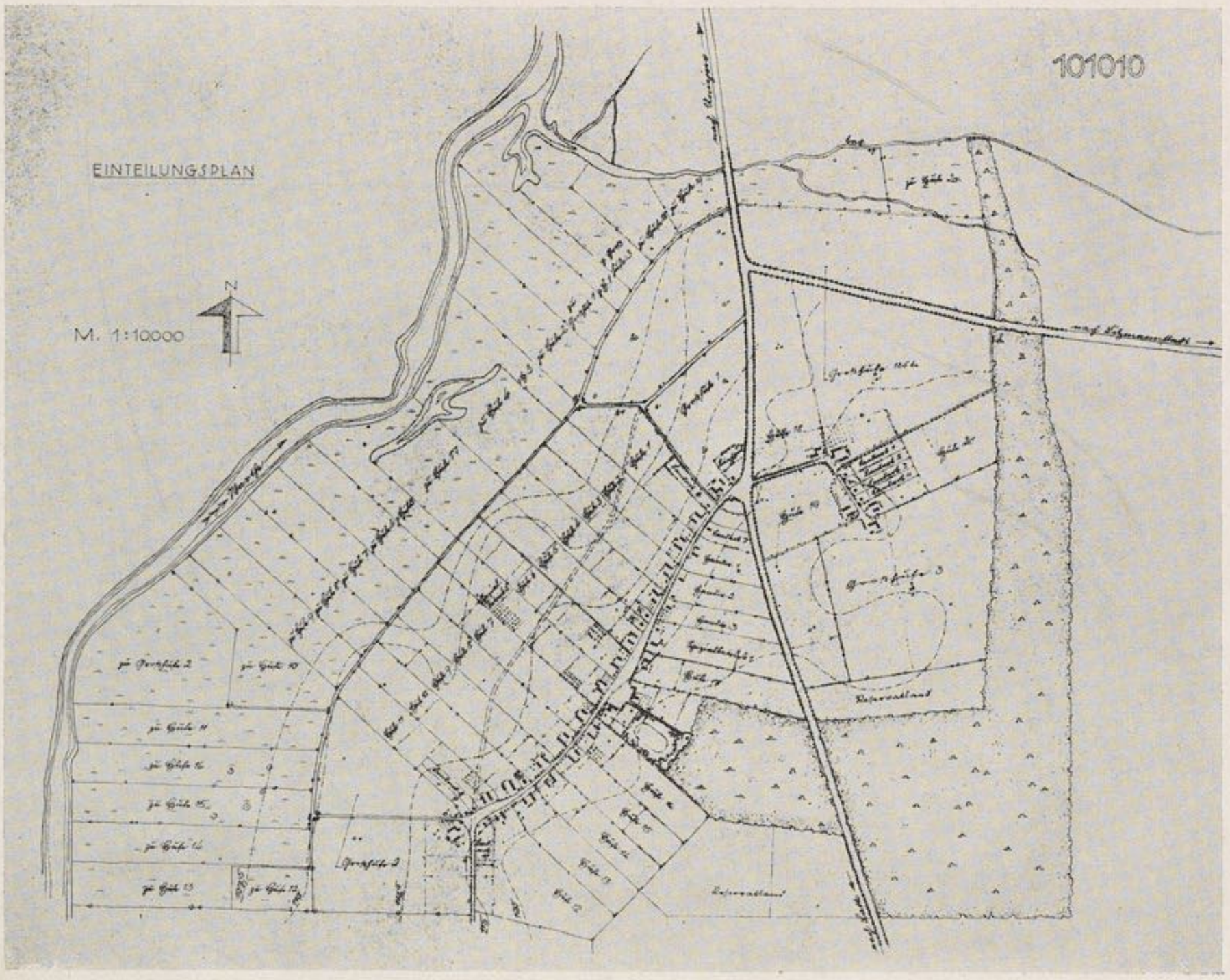
M 1 : 2000

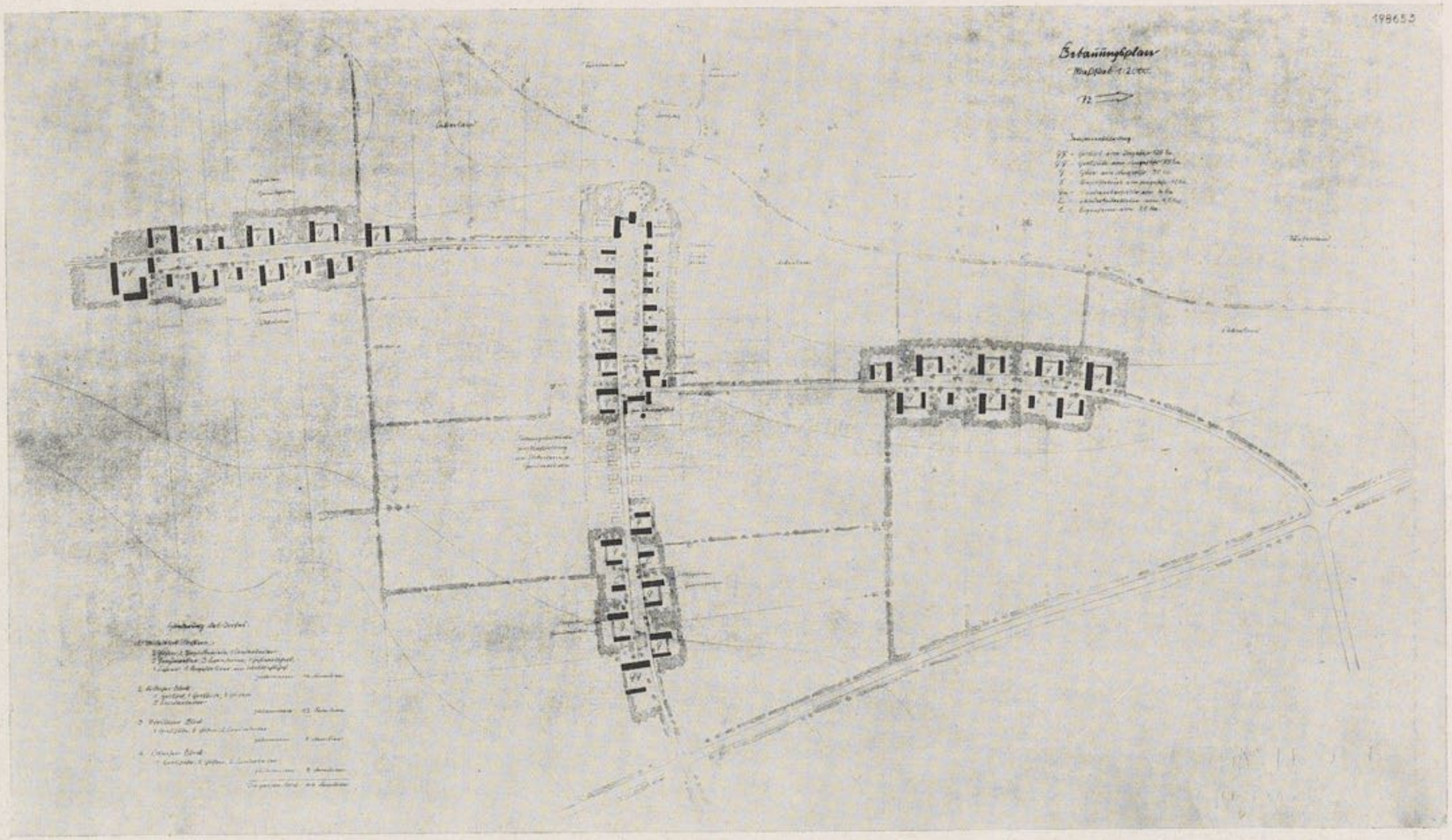




Dorf im Reichsgau Wartheland. (4—500 Einwohner, Gemarkung etwa 1200 ha.)
Das Gelände ist westlich von der Warthe begrenzt, in der östlichen Hälfte von einer Hauptverkehrsstraße durchschnitten. Organische Einfügung des Siedlungskörpers in die Landschaft. Die straßendorfähnliche Anlage schwingt mit der leichten Bodenbewegung und dem Ufer der Warthe mit. Einwandfreie verkehrstechnische Lösung der Gesamtanlage. Klare kurzwegige Zuordnung der Feldschläge zu den Höfen.
Ein 1. Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten" Gr. II. Entwurf: Regierungsbaumeister a. D. F. Besecke, Berlin.

Oben: Lageplan
Unten: Einteilungsskizze





Dorf im Reichsgau Wartheland. (4—500 Einwohner, Gemarkung etwa 1200 ha.)

Aufgliederung der Gesamtanlage in 3 Weiler und einen Kern. Diese liegen in enger Beziehung zueinander. Die Gesamteinteilung erweckt trotz ihrer Aufgliederung den Eindruck eines zusammenhängenden Ganzen. Im Dorfkern, wo auch die Gemeinschaftsanlagen an landschaftlich wirksamster Stelle angeordnet sind, strömt der Eigenverkehr des Dorfes zusammen. Das Parteihaus als ideeller Gemeinschaftsbau und der Friedhof sind vom Verkehr des Dorfes in der richtigen Form abgerückt.

Ein 1. Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten" Gr. II. Entwurf: Regierungsbaumeister a. D. W. Vogel, Posen.

R 49/157
057

Dorf in der Provinz Oberschlesien (Beskiden). (400—500 Einwohner, Gemarkung etwa 1200 ha.)
Plan I. 1. Preis im Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten" Gr. III. Entwurf: Arch. Dr. ing. Bergmann, Dresden.

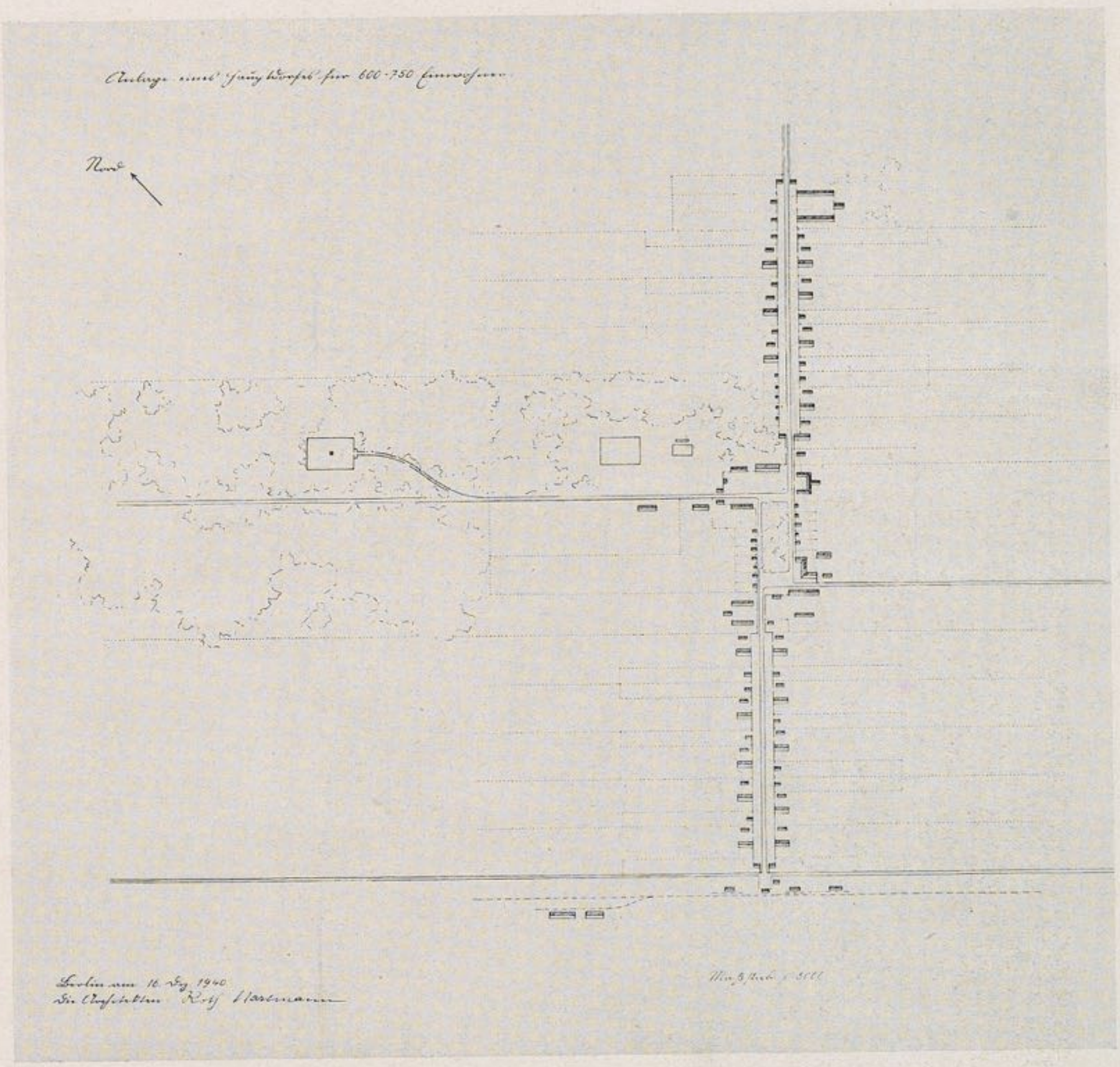
In dem stark bewegten Gelände folgen die Höfe in selbstverständlicher Weise einem Bachlauf in mehr oder wenig starker Gruppierung. An landschaftlich geeigneter Stelle sind die Gemeinschaftsanlagen in stark konzentrierter Form angeordnet. Das Hauptgewicht ist bei der Bewertung dieser Entwürfe auf die beste dorfgestalterische Lösung gelegt, wobei die Beurteilung der Flureinteilung zunächst zurücktrat.

R 49/157
058

Dorf in der Provinz Oberschlesien (Beskiden). (400—500 Einwohner, Gemarkung etwa 1200 ha.)
Plan II. Diese Lösung ist bei unabhängiger Bearbeitung in ihrem Charakter verwandt mit Entwurf Bergmann (Plan I).
2. Preis. Entwurf: Arch. Walter Kratz, Breslau.

Modell eines Dorfschemas. Die Höfe sind in aufgelockerter Ringform um einen Grünlandstreifen gruppiert. Als Schwerpunkt der Gesamtanlage sind an einer geeigneten Stelle die Gemeinschaftsanlagen mit einem Anger angeordnet, dort liegen auch Handwerkerstellen, Gasthof usw. Am anderen Teil des Dorfes (rechts hinten) liegt ein Großhof mit Arbeiterstellen, der neben dem Anger einen weiteren baulichen Schwerpunkt gegenüber den gleichmäßig aufgereihten Höfen bildet.
Eine derartige Dorfform würde in einem nach beiden Seiten leicht ansteigenden Gelände bei Verlagerung des Angers an die landschaftlich günstigste Stelle ihre besondere Begründung und einen besonderen landschaftlich-räumlichen Reiz erhalten.
Entwurf: Arch. Dr. ing. Bergmann, Dozent an der Techn. Hochschule, Dresden.

R 49/157
059

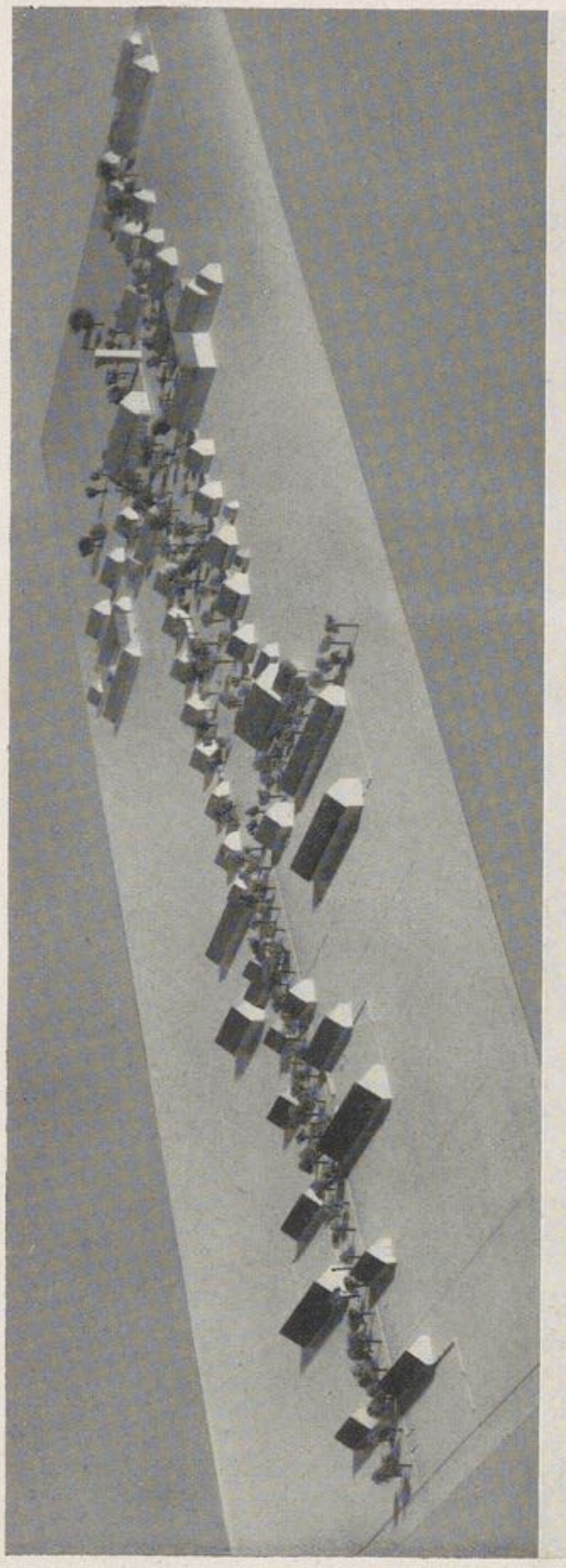


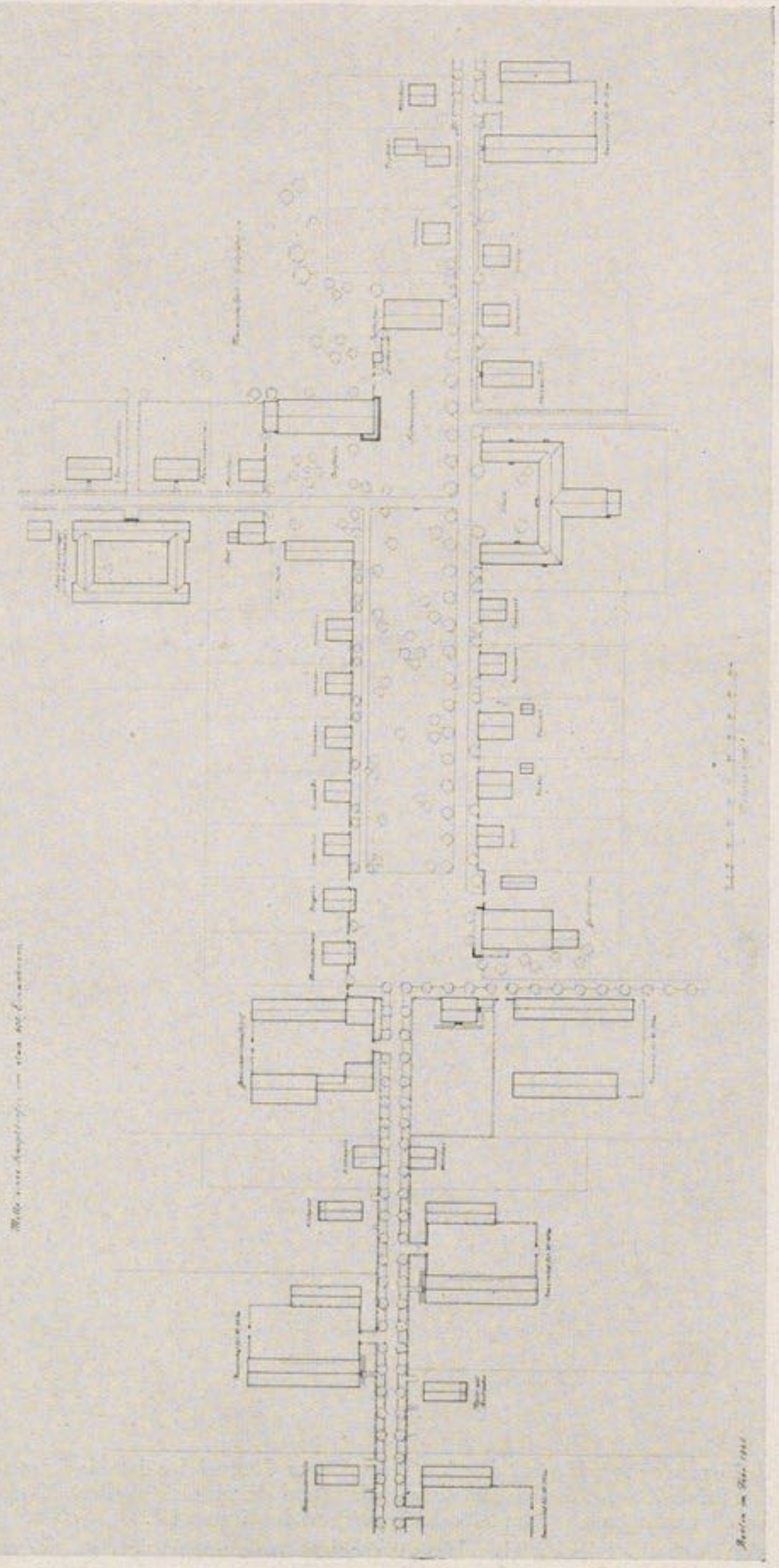
Schema eines Hauptdorfes. In klarer Raumfolge ist eine Dorfanlage entwickelt worden, die in ihrer Form neben den landwirtschaftlichen Betrieben vor allem durch eine größere Menge Eigenheime und Handwerkerstellen sowie besonders durch umfangreiche Gemeinschaftsanlagen bestimmt ist.

Die Dorfanlage ist an eine Hauptverkehrsstraße angehängt, an der auch der Standort für kleine landwirtschaftsgebundene Industrien angenommen ist. Straßen- und Platzräume sowie Gebäude wechseln in planvoller und spannungsreicher Anordnung.

Der Schemaplan zeigt das Gerippe der Dorfanlage. Das Dorf wäre durch eine räumlich einwandfrei abgegrenzte Bebauung der auf die Dorfplätze mündenden Straßen oder durch Angliederung von Weilern weiter zu entwickeln.

Entwurf: Arch. Roth u. Hartmann, Berlin.

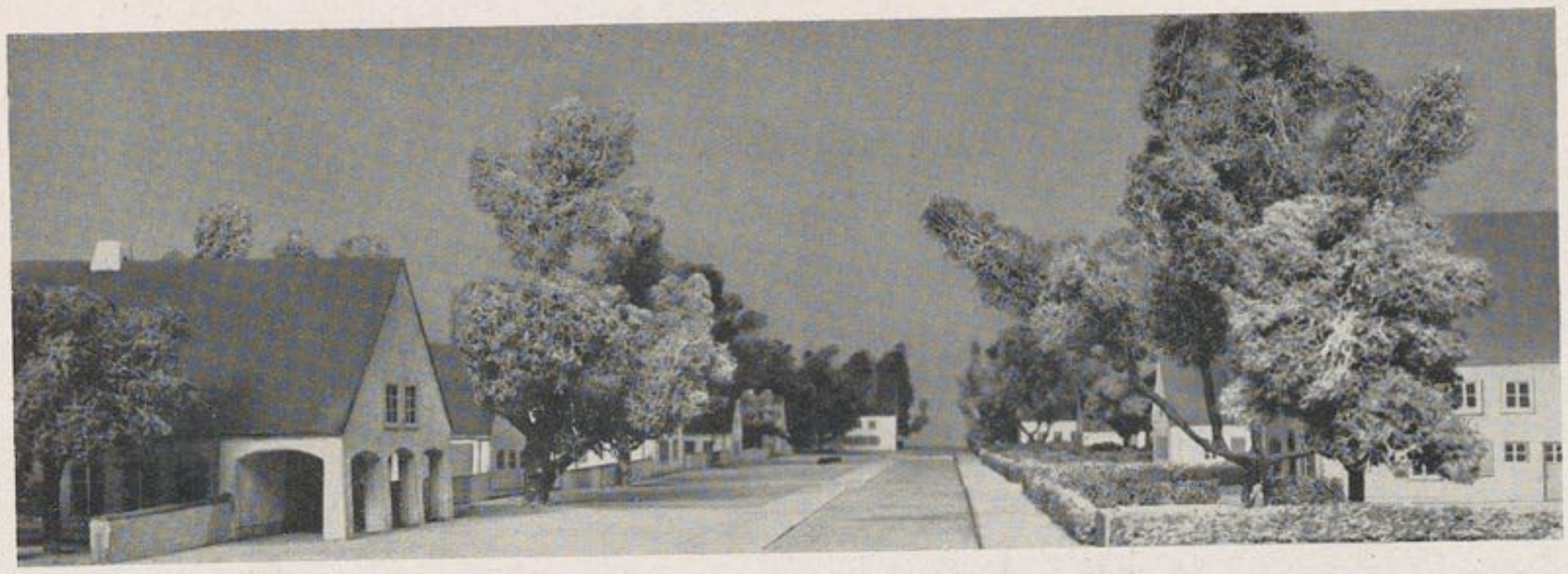




Mitte eines Hauptdorfes (Schema). Die Dorfstraße erweitert sich in der Mitte des Hauptdorfes zu einem Anger, an dem Handwerksbetriebe, Geschäfte, Wohnhäuser und das Gasthaus mit Saal liegen. Zu einer besonderen Gruppe zusammengefaßt sind Dorfhalle mit Aufmarschplatz und Glockenturm, Parteihaus, HJ-Heim, Schule, NSV und das Arbeitsmaidenlager. Die gleichgerichteten Dächer der meist erdgeschossigen Gebäude ergeben eine starke Ordnung. Dorfhalle, Schule und Gasthaus mit Saal heben sich als zweigeschossige Bauten an besonderer Stelle hervor.
Entwurf: Arch. Roth u. Hartmann, Berlin.

Links: Modell
Rechts: Lageplan

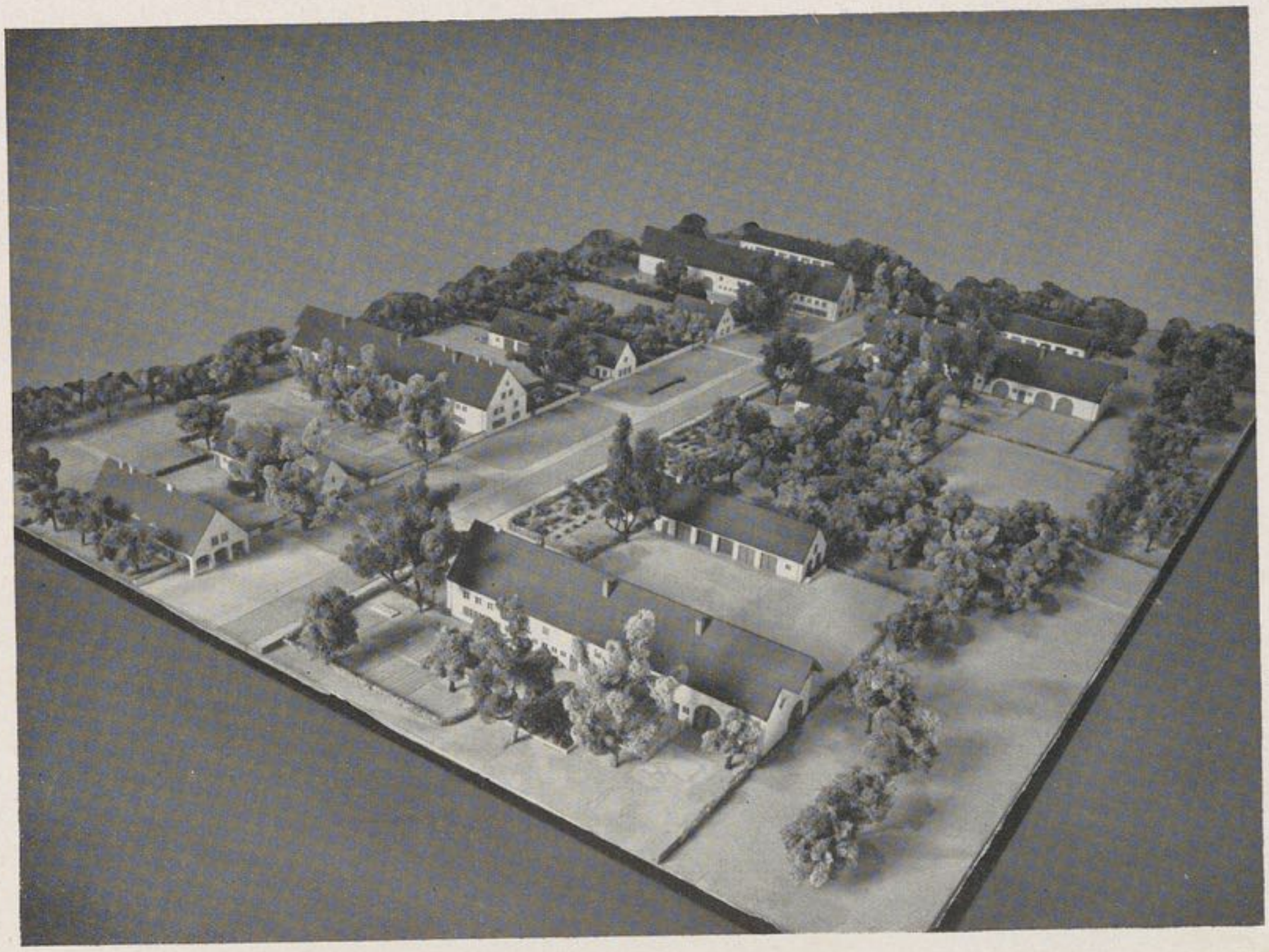
R 49/157
060



Modell einer Dorfstraße.

Die einzelnen Bauernhöfe liegen in Abständen von 150—200 m (von Hofmitte bis Hofmitte). Trotz der verhältnismäßig weitläufigen Anordnung der Bauernstellen wird durch sinnvolle Grüngestaltung, Einschaltung zweier Arbeiterstellen und Abschluß der Straße durch Herausrücken eines Gebäudes aus der Bauflucht eine geschlossene Raumwirkung der Dorfstraße erzielt. Links im Vordergrund ist eine Schmiedestelle angeordnet.

Entwurf: Außenstelle Ost der HA-Planung und Boden des RKFdV. Reg.-Baumeister a. D. Vogel.



Dorf: C

Kreis Weißenfels

Kreisgau Westthüringen

1:5000

1-			
7			
1-4,5			
6-9, 11-16,			
10			
17-			
12			
17			
18			
23,33			
30,31			
34			

A = DORFPLATZ
B = GLOCKENTURM
C = GASTHAUS U. FLEISCHEREI
D = [illegible]
E = SCHULE
F = HJ-HEIM
G = GEMEINDEAMT
H = BÄCKER U. KAUFMANN
J = SPORTPLATZ

- [ ] BODENZAHL 1 - 19
- [ ] " 20 - 29
- [ ] " 30 - 39
- [ ] " 40 - 49
- [ ] " 50 - 59
- [ ] " 60 - 64

Es wird auf die eingezeichneten Anpflanzungen von Baumreihen und Windschutzstreifen in allgemeiner Nordsüdrichtung hingewiesen

Planverfasser: Arch. Dr. ing. Bergmann, Dresden

R 49/157
061

Landschaftsgestaltung bei einer Dorfanlage im Warthegau. Siedlungsraum Uniejow. (Vergl. hierzu den Bebauungsplan auf den beiden vorhergehenden Seiten.) Form und Lage des Dorfes sind durch die Boden- und Baugrundverhältnisse bestimmt. Das Gelände ist bis auf vereinzelte, leichte Bodenbewegungen eben. Hauptteil des Dorfes im Schwerpunkt der Gemarkung. Der westliche und der südliche Teil der Gemarkungsfläche ist durch Höfegruppen aufgeschlossen. Grüngestaltung von vornherein auch im Hinblick auf die angrenzenden Dörfer in die Planung einbezogen. Außer der Aufforstung aus bodenmäßigen Gegebenheiten werden Schutzpflanzungen aus naturwissenschaftlichen Gründen angelegt. Die Dorflagen selbst erhalten einen umschließenden Baumschutz. Wirtschaftswege und Gräben werden mit Hecken oder Baumgruppen locker bepflanzt. Die hier gezeigte Dorfanlage wird demnächst zur Durchführung kommen.

Entwurf: Dr. Bergmann, Kuhn und Fangmeyer.

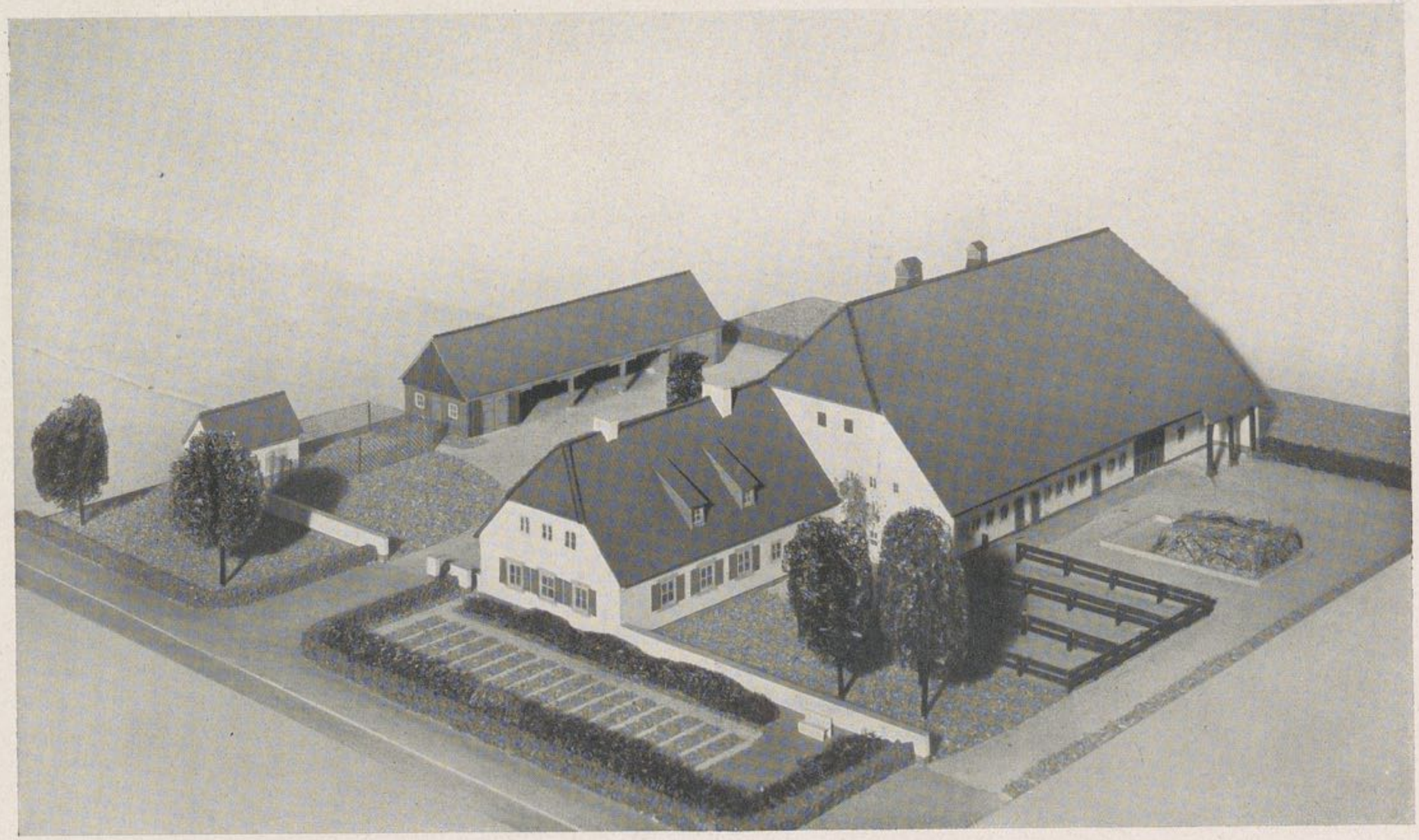
Großgrünplanung Prof. Wipking-Jürgensmann, Berlin.

62
R 49/157
062

Bauernhöfe

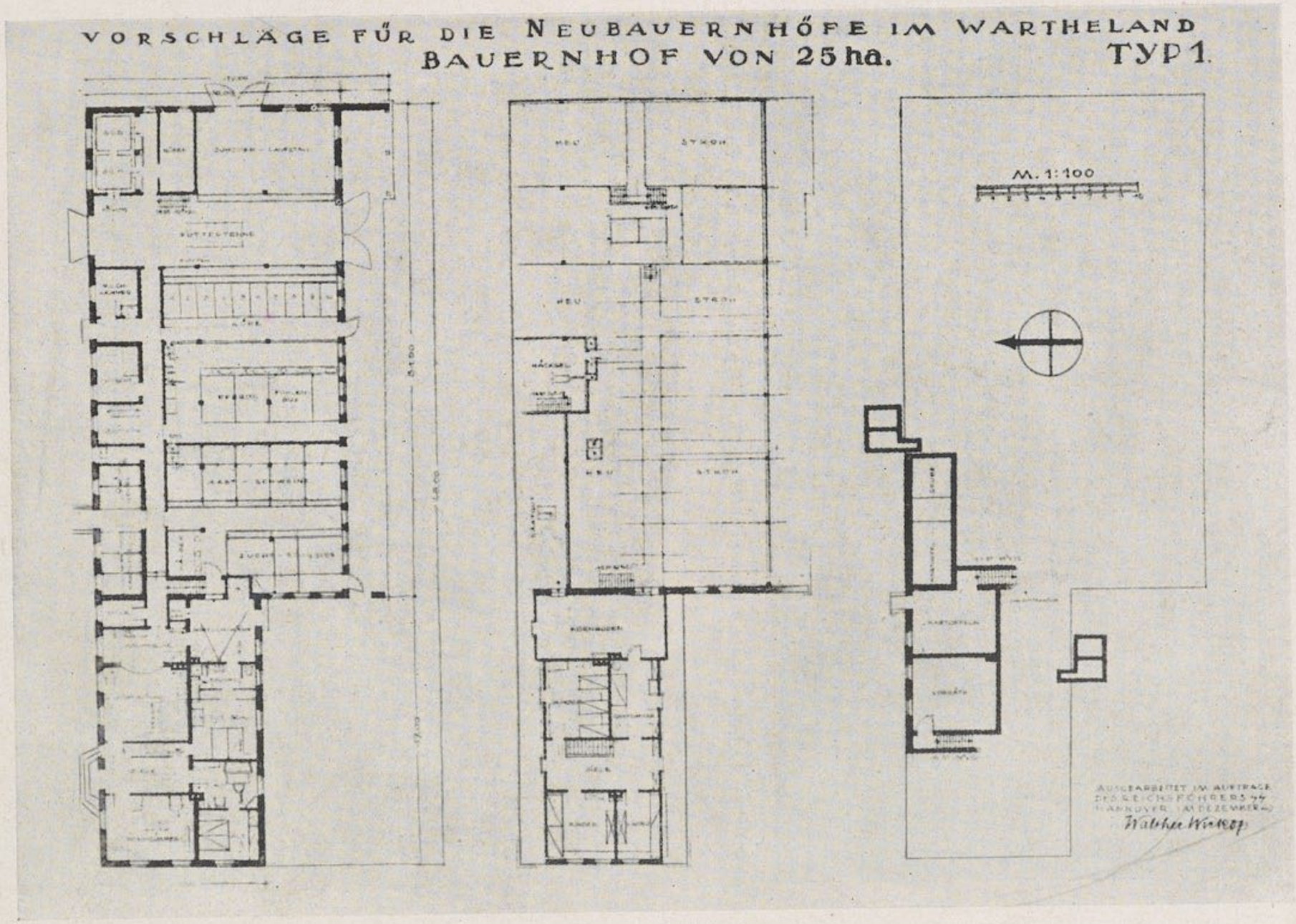
Landarbeiterstellen — Gewerbebetriebe

Wird demnächst zur Ausleihe bereitgestellt.
Großgrünplanung Prof. Wipking-Jürgensmann, Berlin.



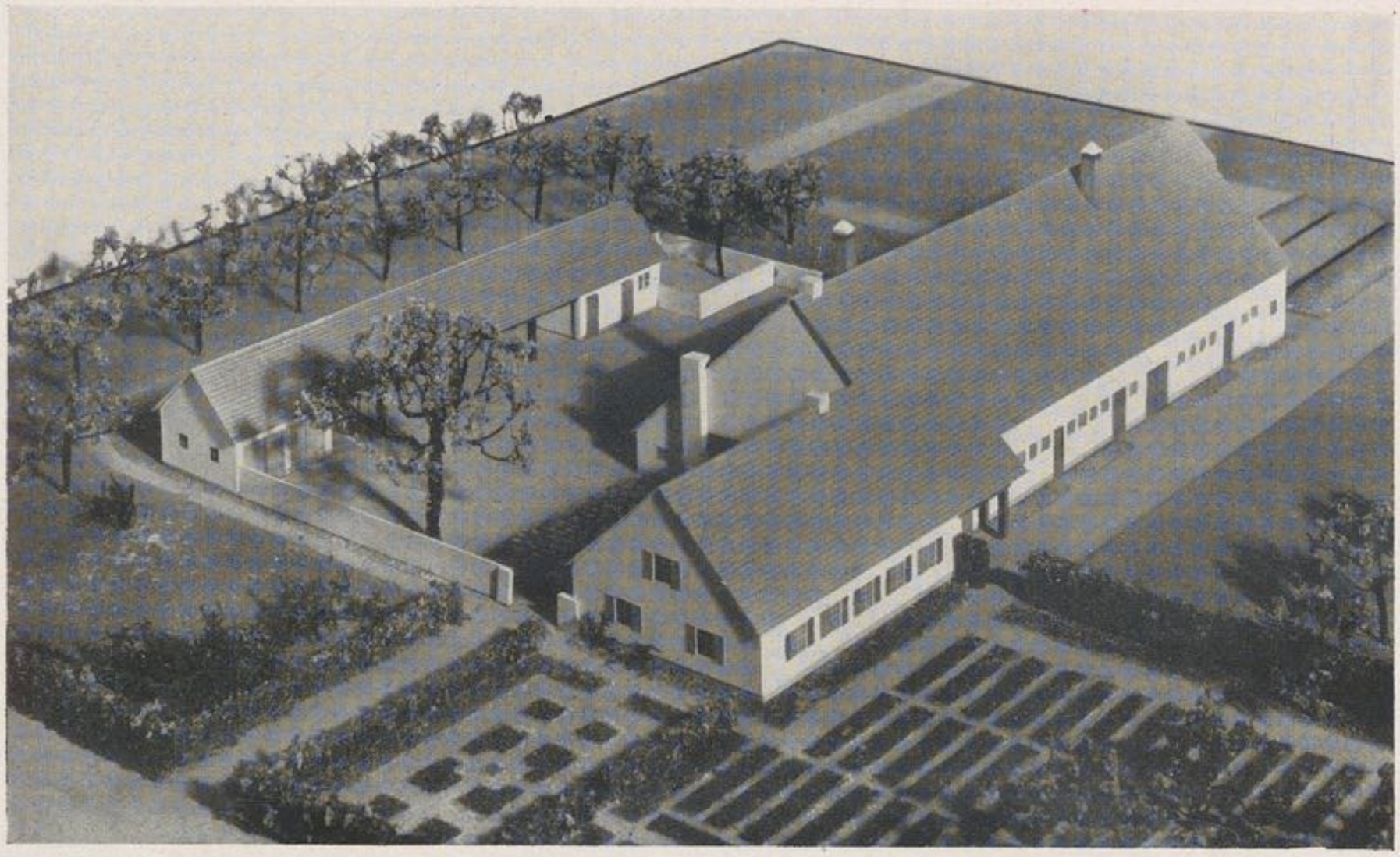
Modell und Grundriß eines Bauerngehöfts für 25 ha (für Niederungsgebiet mit vorwiegend Weidewirtschaft).

Vereinigung von Wohnhaus, Stall und Scheunenraum (letzterer über dem breiten Stallgebäude). Klare Trennung der einzelnen Räumegruppen, sowie Trennung der Vorratswirtschaft (Silos, Kartoffelgruben usw.) vom Stallbetrieb. Bewegung des Getreides von der Futtertenne aus durch Greifer.
Entwurf: Architekt Prof. Wickop, Hannover.



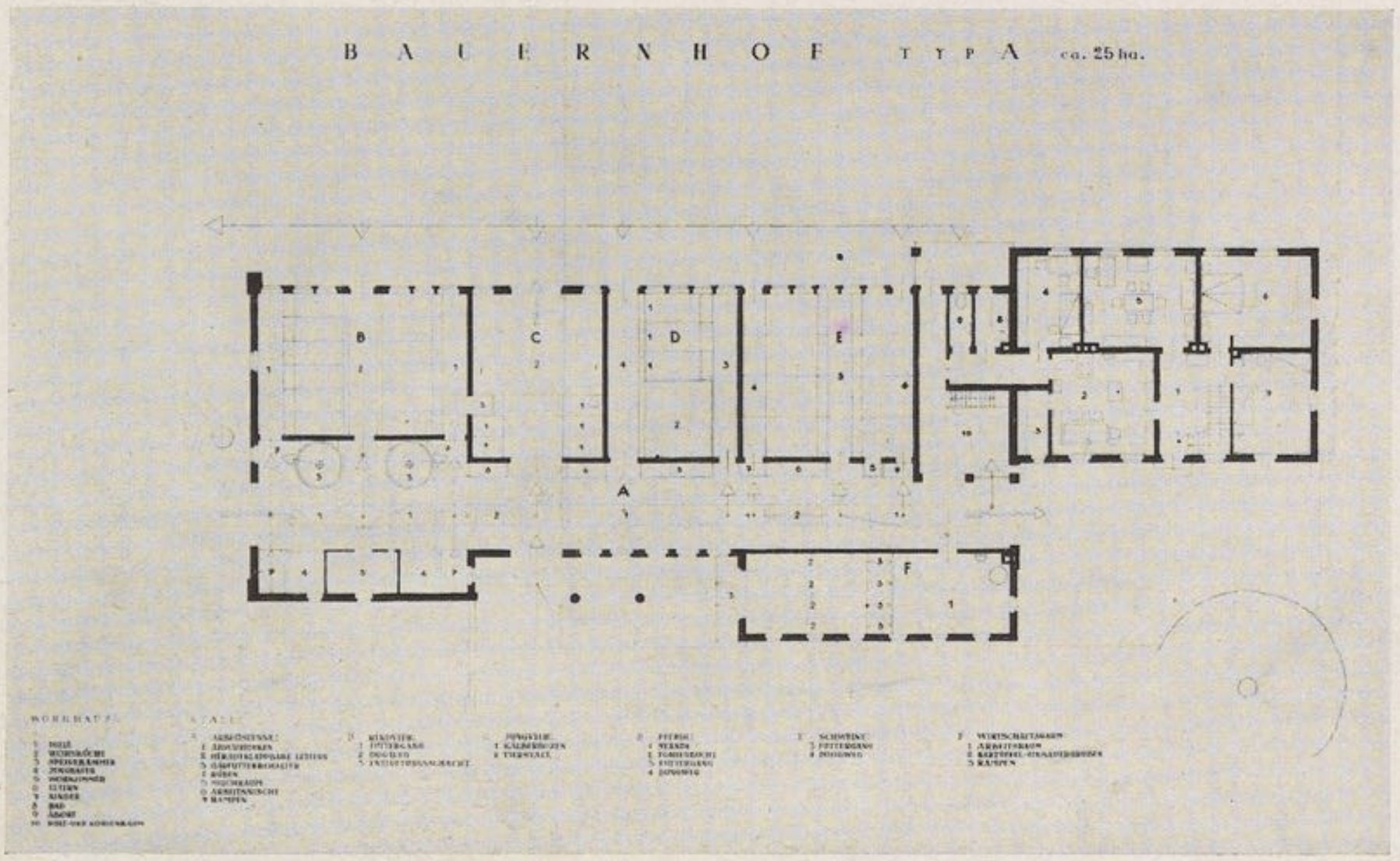
R 49/157
063

63

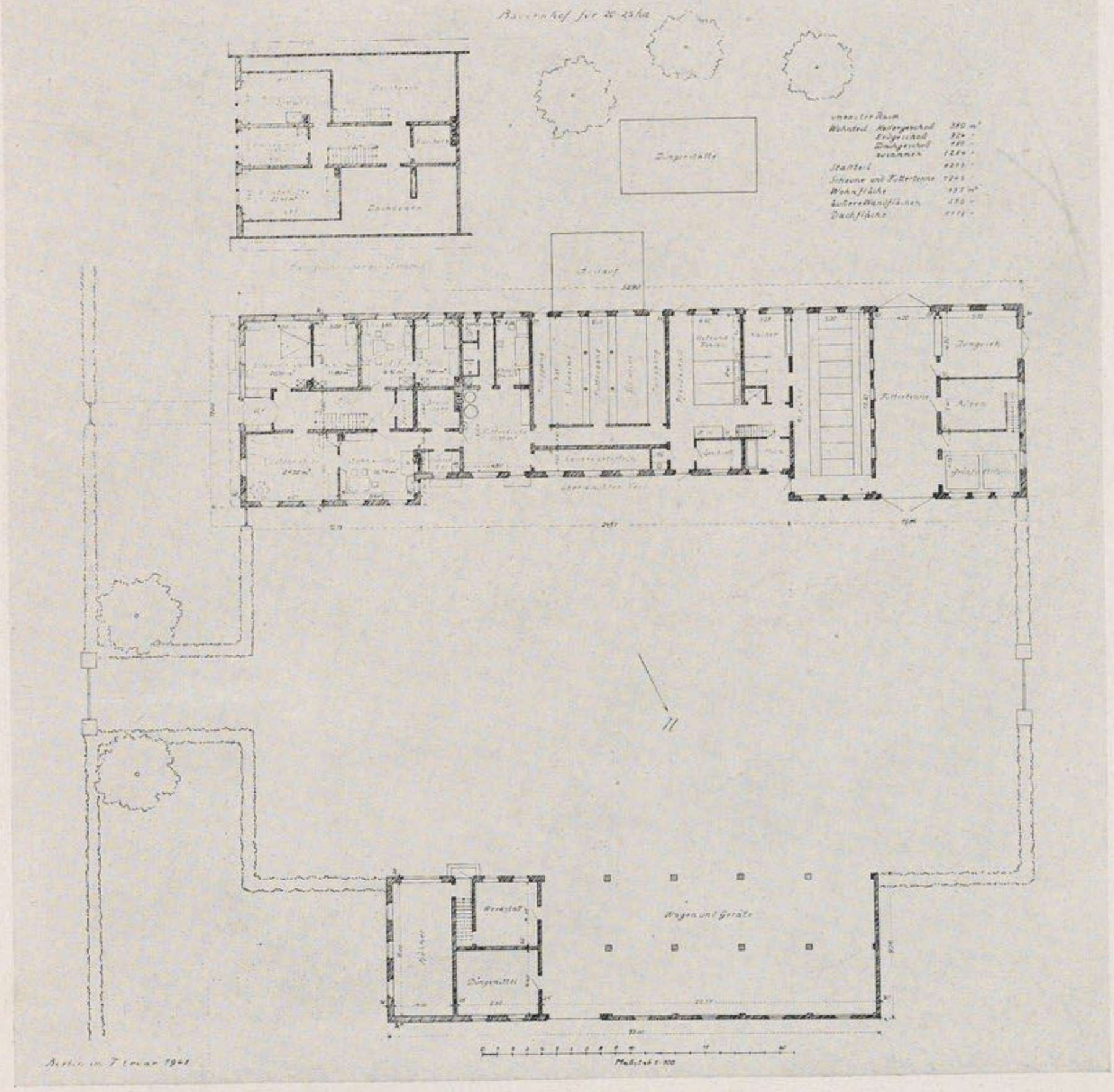


Modell und Grundriß eines Bauerngehöfts für 25 ha, Typ A (Siedlungsgebiet mit vorwiegend Weidewirtschaft).

Grundriß zum Bauerngehöft für 25 ha, Typ A (für Siedlungsgebiete mit vorwiegend Weidewirtschaft). Grundsätzliche Trennung zwischen Vorratswirtschaft und Stallanlagen durch die „Arbeitstenne". Der notwendige Scheunenraum erstreckt sich über den gesamten Baukörper, Beschickung der Scheune durch eine Greiferanlage parallel zur „Arbeitstenne".
Entwurf: Architekt Werner Harting, Berlin.



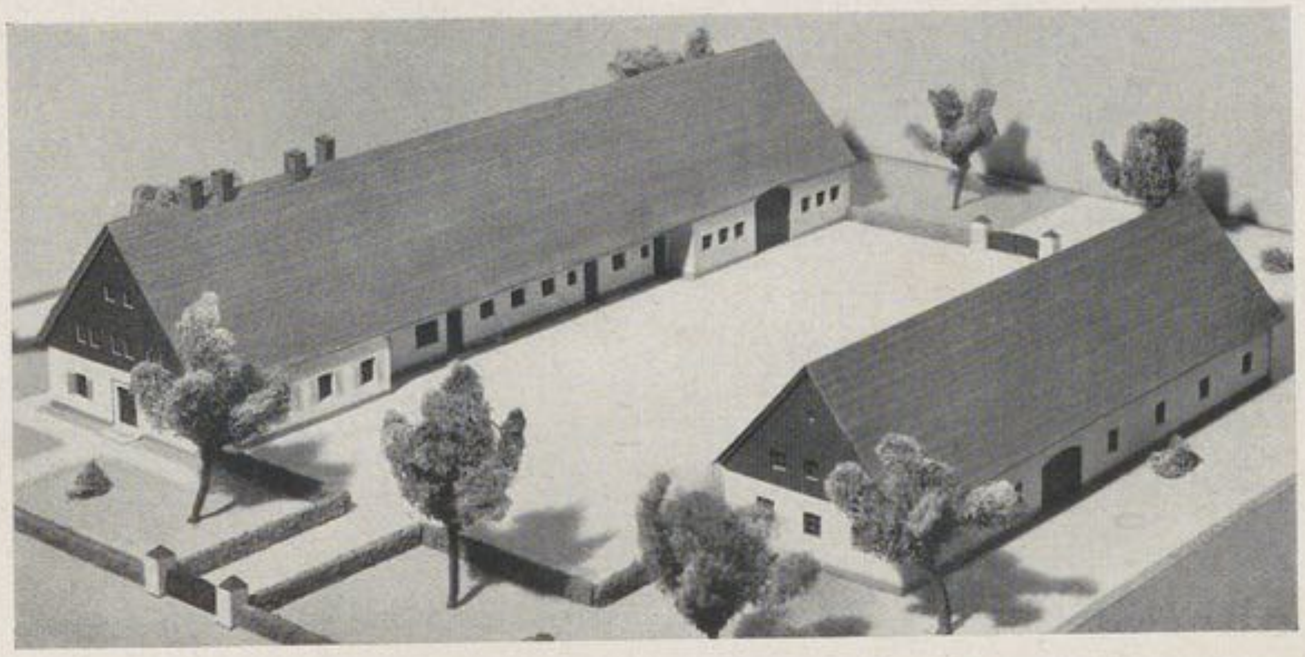
R 49/157
064

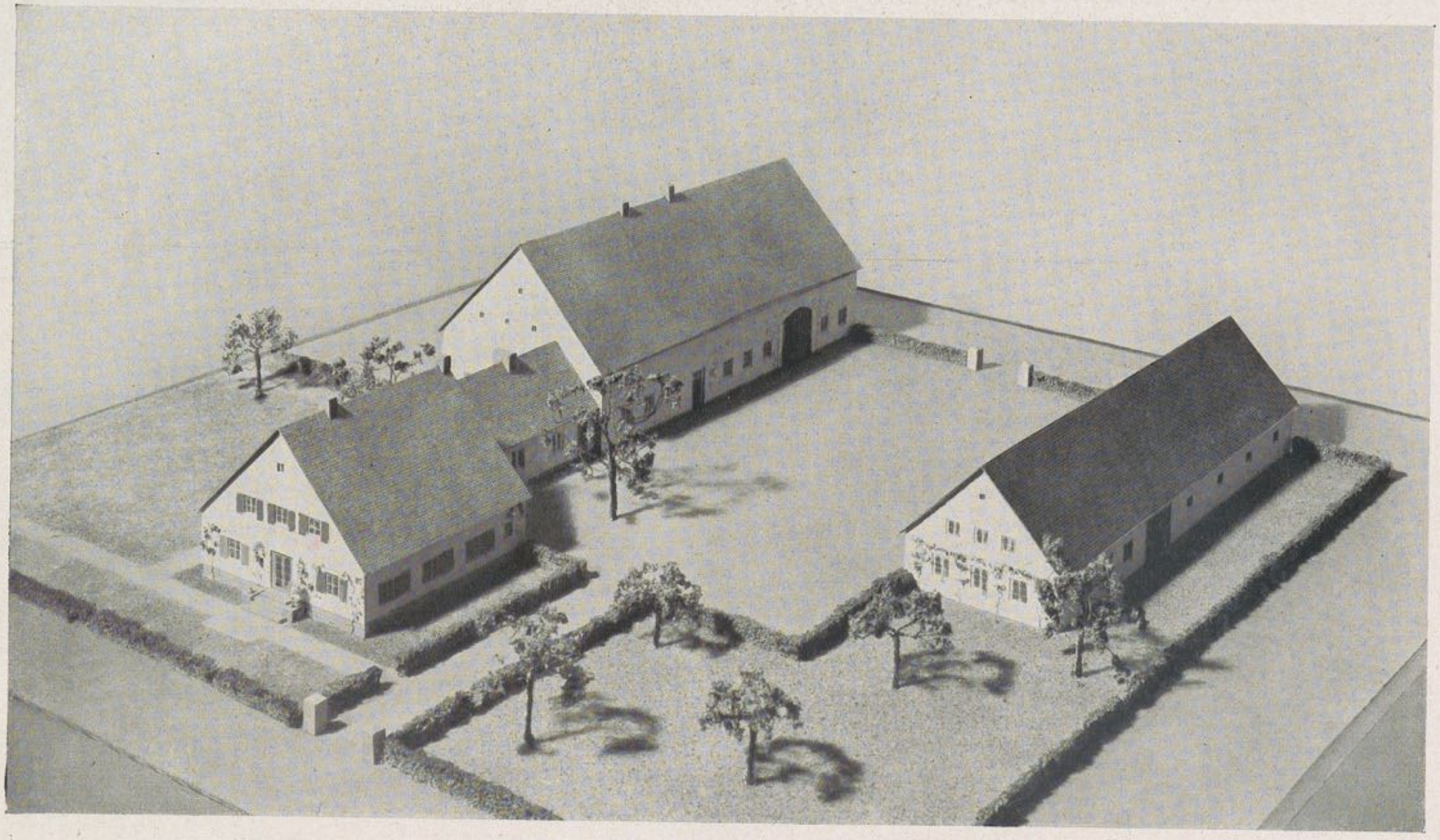


Grundriß und Modell eines Bauerngehöfts für 25 ha.

Wohnhaus, Wirtschaftsräume, Stall und Scheune (letztere in dem mit Drempel versehenen Dachraum) sind als geschlossener Baukörper unter einem Dach vereint. Klare Trennung der einzelnen Raumeinheiten. An der Hofseite befindet sich eine überdachte Nische, die als geschützter Vorraum viel praktischen Wert hat und in der die Türen zur Futterküche und zu den Ställen geschützt liegen. Gute Erweiterungsmöglichkeit der Gebäude. Schließung des Hofes durch untergeordneten Baukörper möglich.

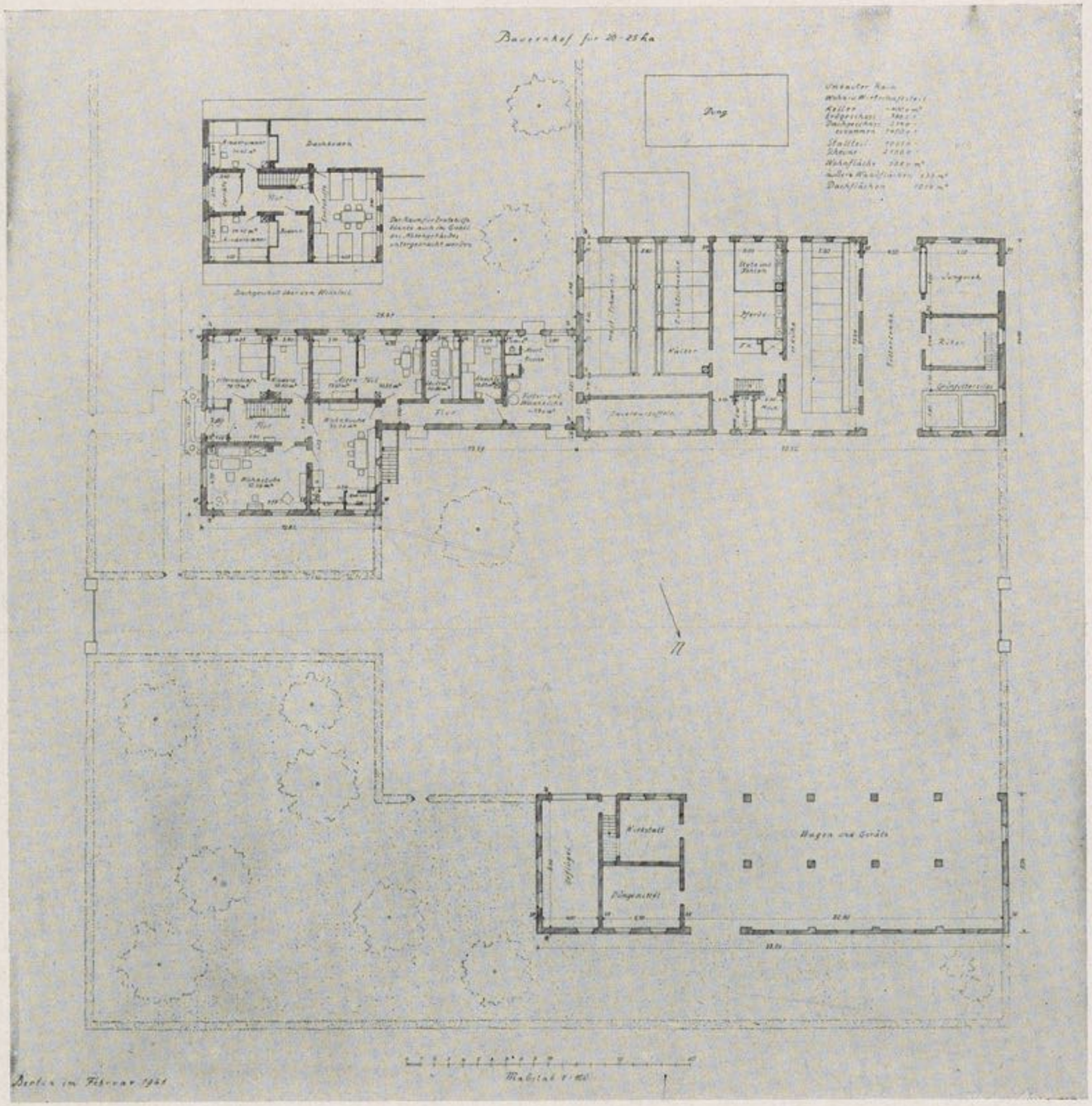
Entw.: Arch. Roth u. Hartmann, Berlin.



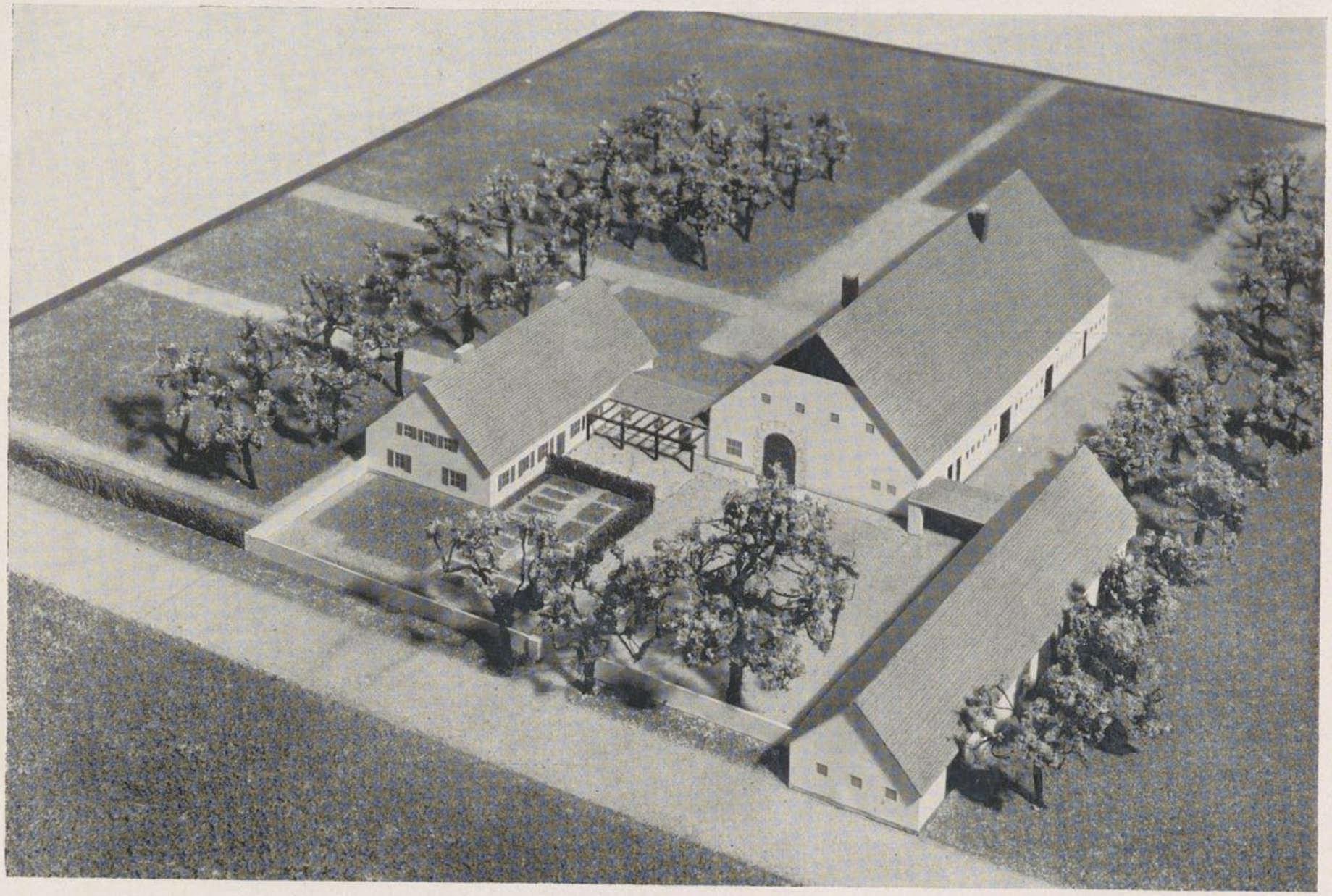


Modell und Grundriß eines Bauerngehöfts für 25 ha.

Das Wohnhaus ist durch einen schmäleren Wirtschaftsteil von Stall und Scheune getrennt. Aus dieser Anordnung ergibt sich eine bewegliche Raumeinteilung mit guter Belichtung und Belüftung.
Entwurf: Architekt Roth und Hartmann, Berlin.

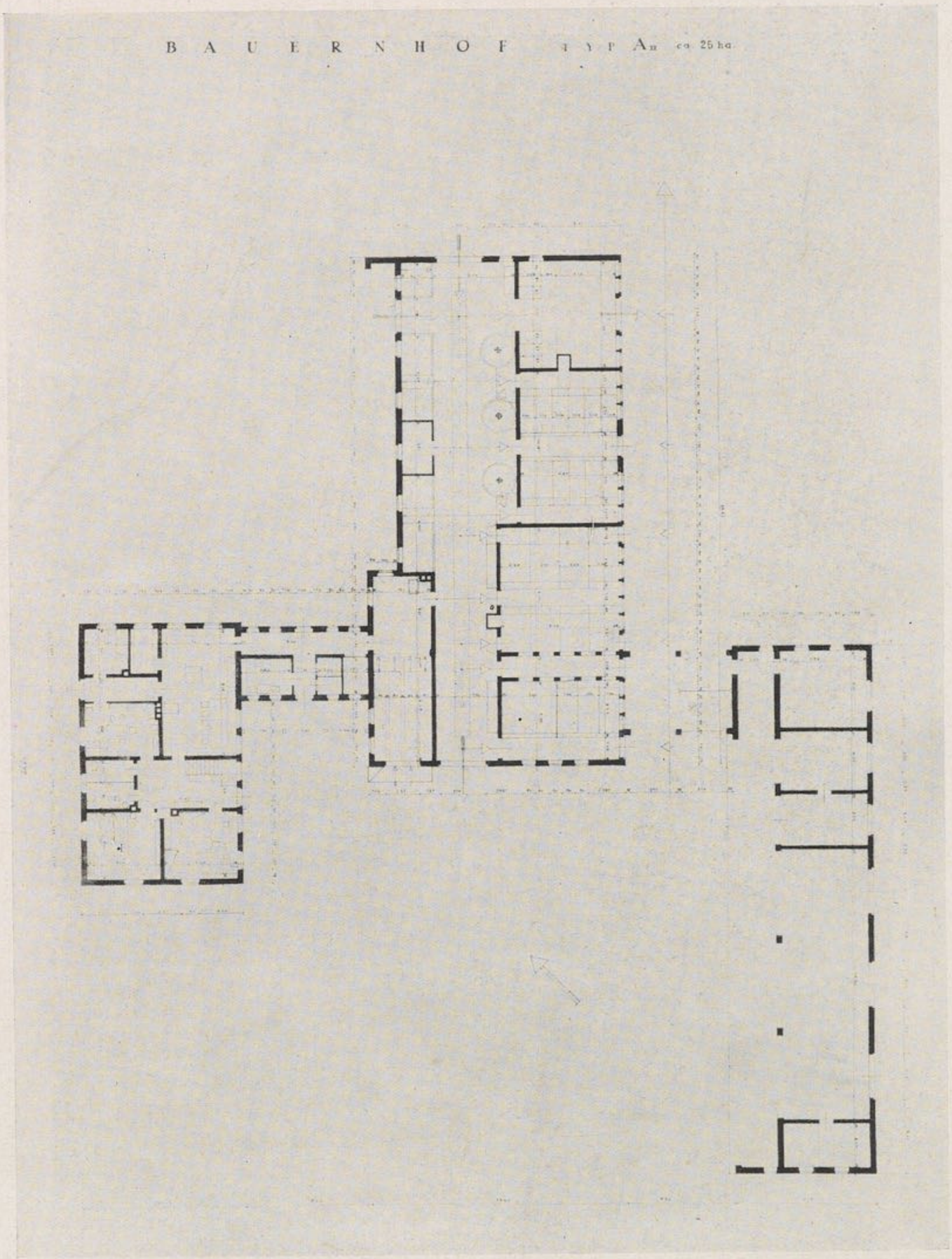


R 49/157
065
65

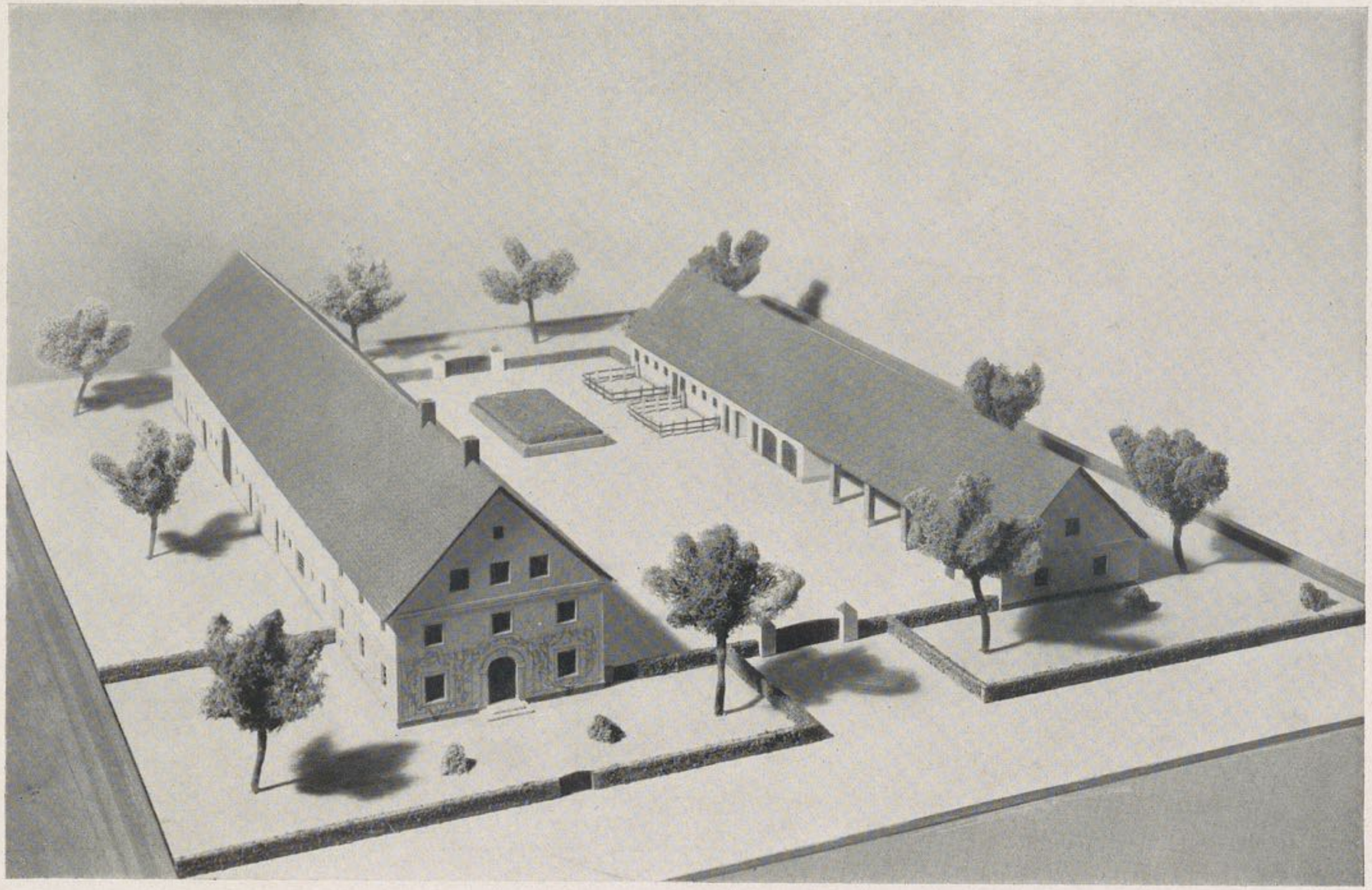


Modell und Grundriß eines Bauerngehöfts für 25 ha. Typ A II (für niederdeutsche Gebiete mit vorwiegend Viehwirtschaft).

R 49/157
066



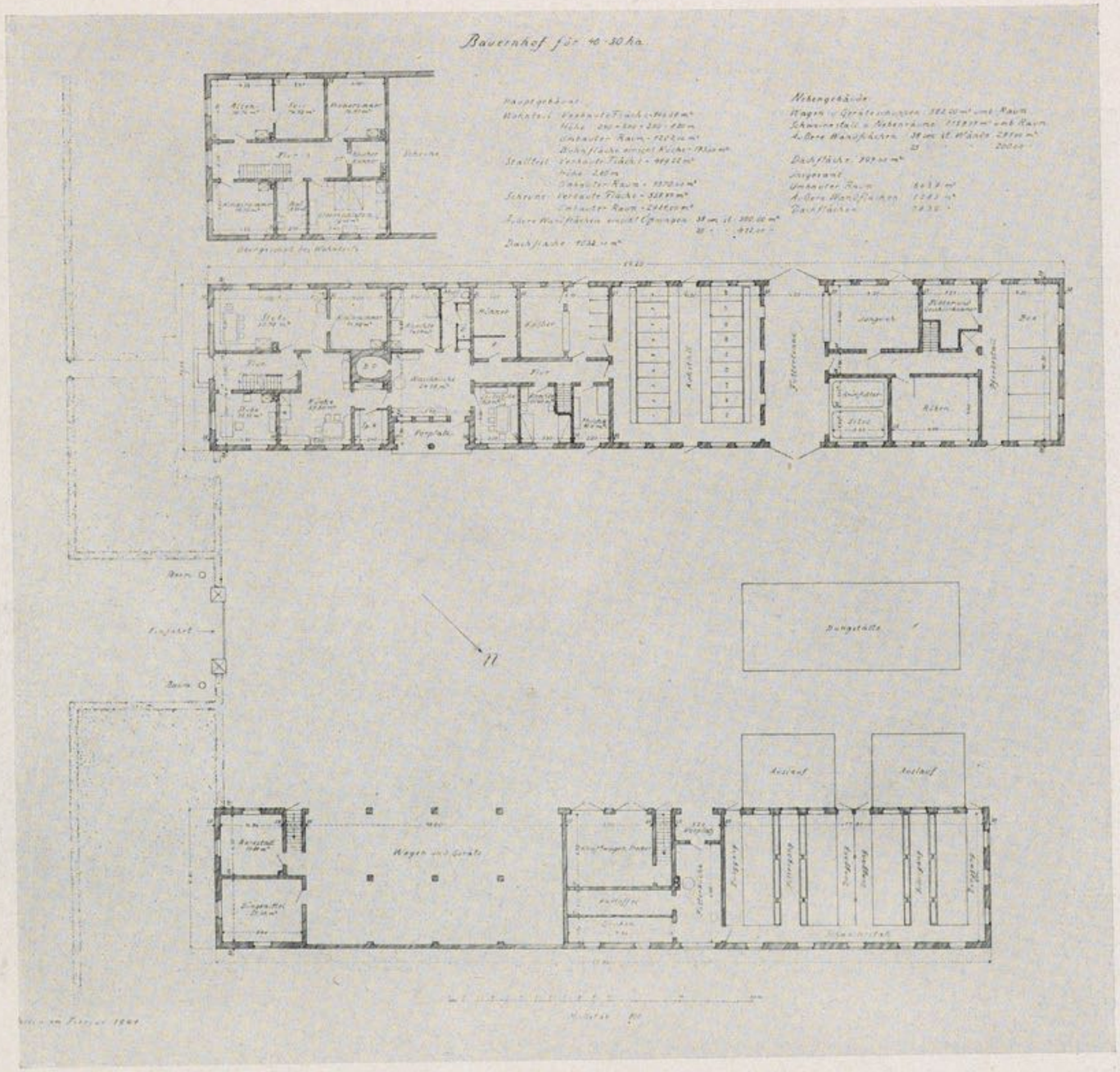
Prinzipiell gleiche Stall-Scheunenanlage wie bei Typ A-B. Durch Trennung des Wohnhauses von der Stall-Scheunenanlage und kleinen Verbindungsbaukörper auch zum Maschinenschuppen entsteht eine geschlossenere Hofform, die nur zur Straßenseite Einblick gestattet. Entwurf: Arch. Werner Hartung, Berlin.



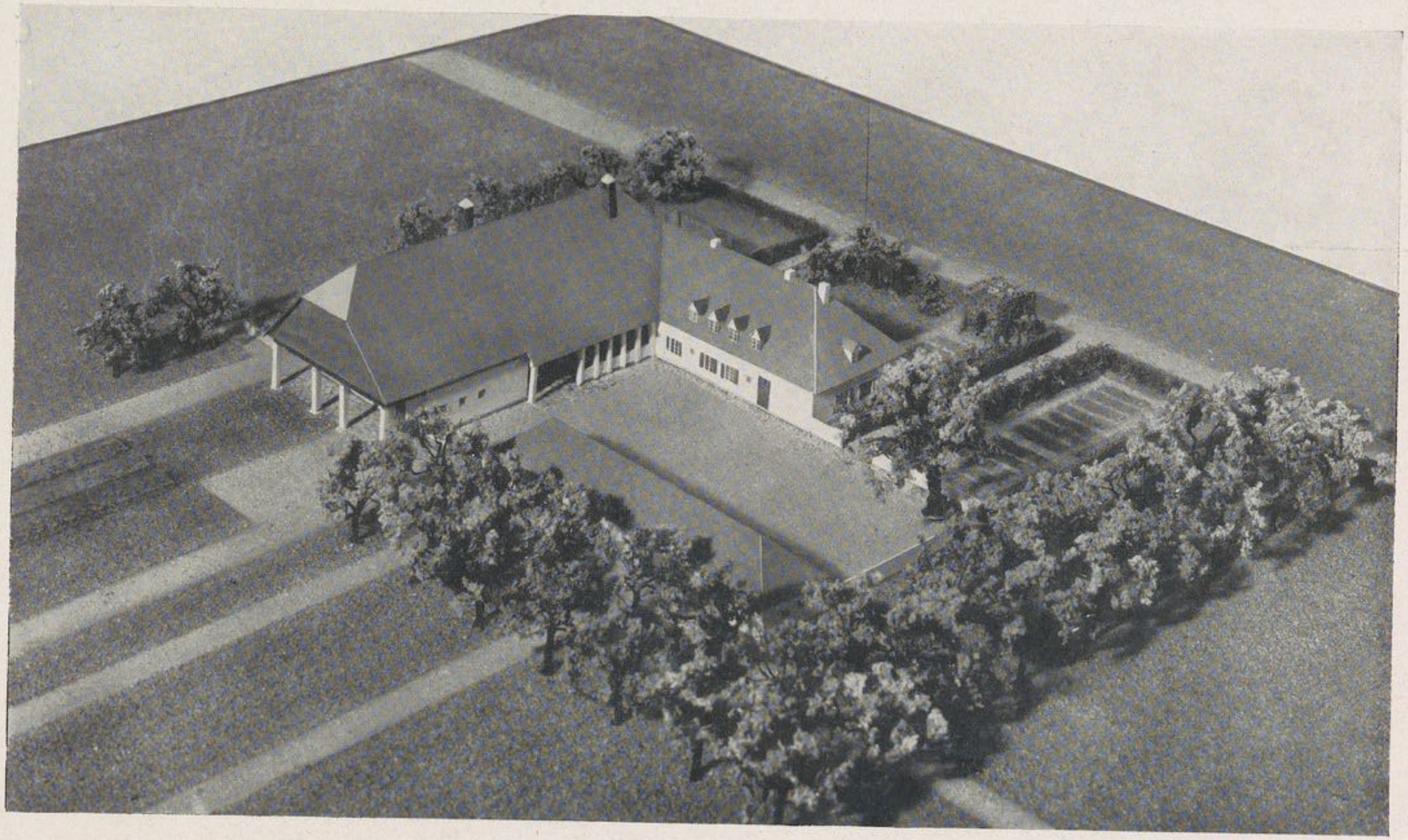
Modell und Grundriß eines Bauerngehöfts für 50 ha (für zusammenhängende Dorfanlage in ebenem Gelände).

Wohnhaus, Wirtschaftsräume, Kuh- und Pferdestall und Scheune sind unter einem Dach vereint. Die zweigeschossige Bauweise ergibt einen großen und wirtschaftlichen Scheunenraum. Der Schweinestall ist in diesem Fall mit Wagen- und Geräteschuppen vereint.

Entwurf: Architekt Roth und Hartmann, Berlin.



R 49/157
067
67

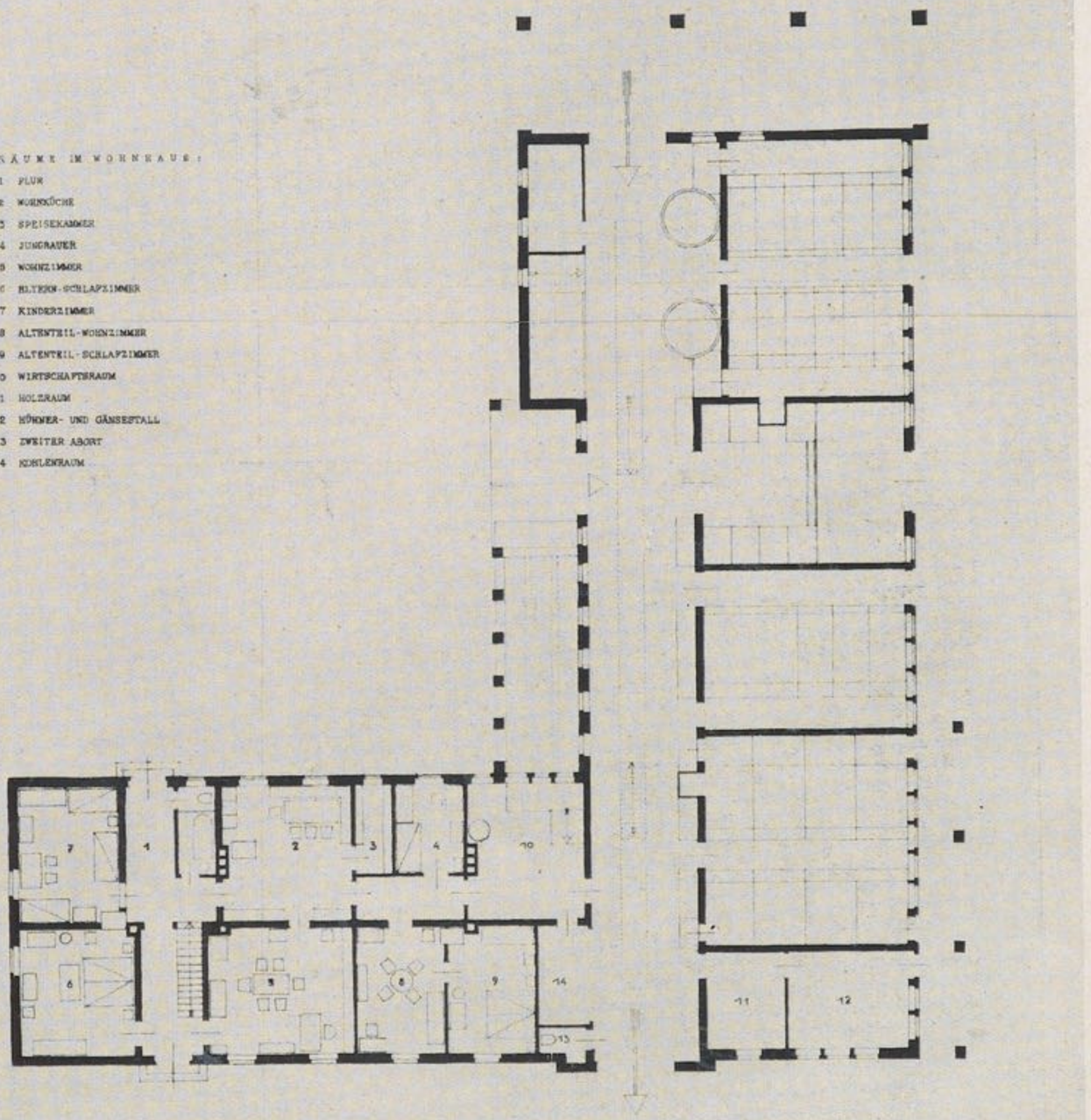


Modell und Grundriß eines Bauerngehöfts für 25 ha, Typ B (Einzelhof für bewegteres Gelände).

Gleiche Stall-Scheunenanlage wie Typ A-D. Durch Anordnung des Wohnhauses im rechten Winkel zur Stall-Scheune und Parallelstellung des Maschinenschuppens
Entwurf: Arch. Werner Harting, Berlin.

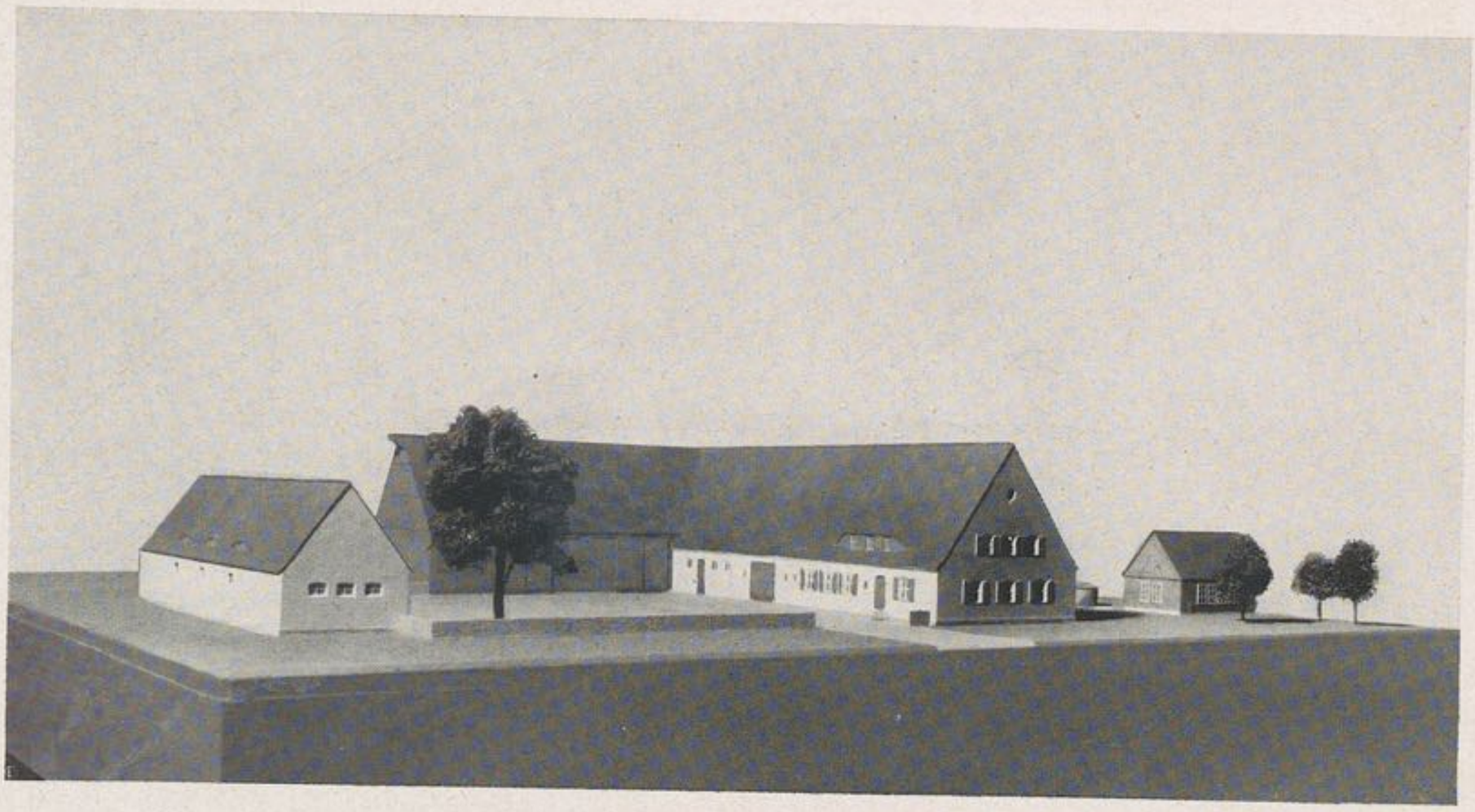
R 49/157
068

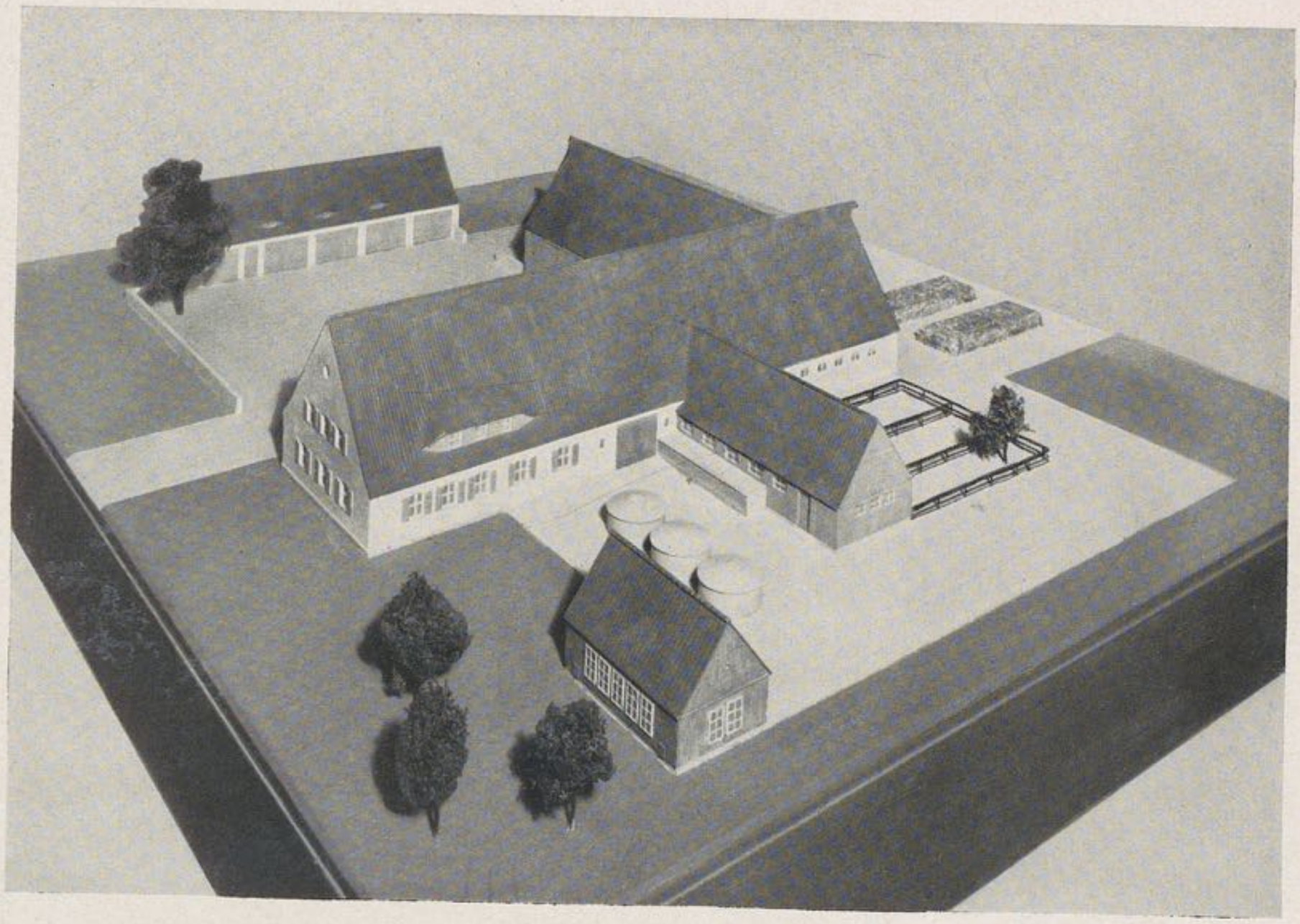
B A U E R N H O F T Y P B ca. 25 ha.



Gleiche Stall-Scheunenanlage wie Typ A-D. Durch Anordnung des Wohnhauses im rechten Winkel zur Stall-Scheune und Parallelstellung des Maschinenschuppens wird eine geschlossenere Hofform erzielt.

Entwurf: Arch. Werner Harting, Berlin.

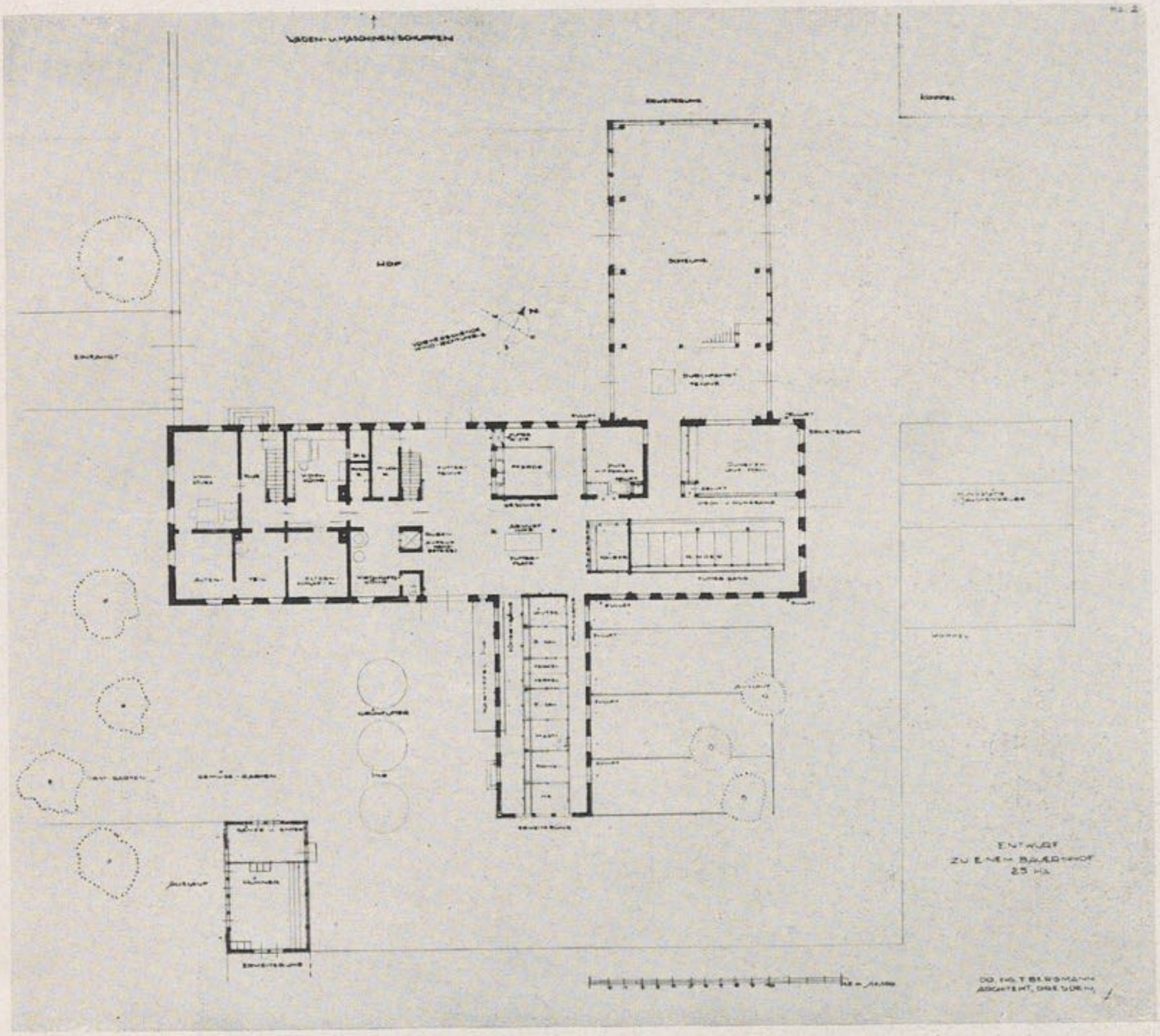




2 Modelle und Grundriß eines Bauerngehöfts für 25 ha (für Gegenden, die mitteldeutschen Verhältnissen entsprechen).

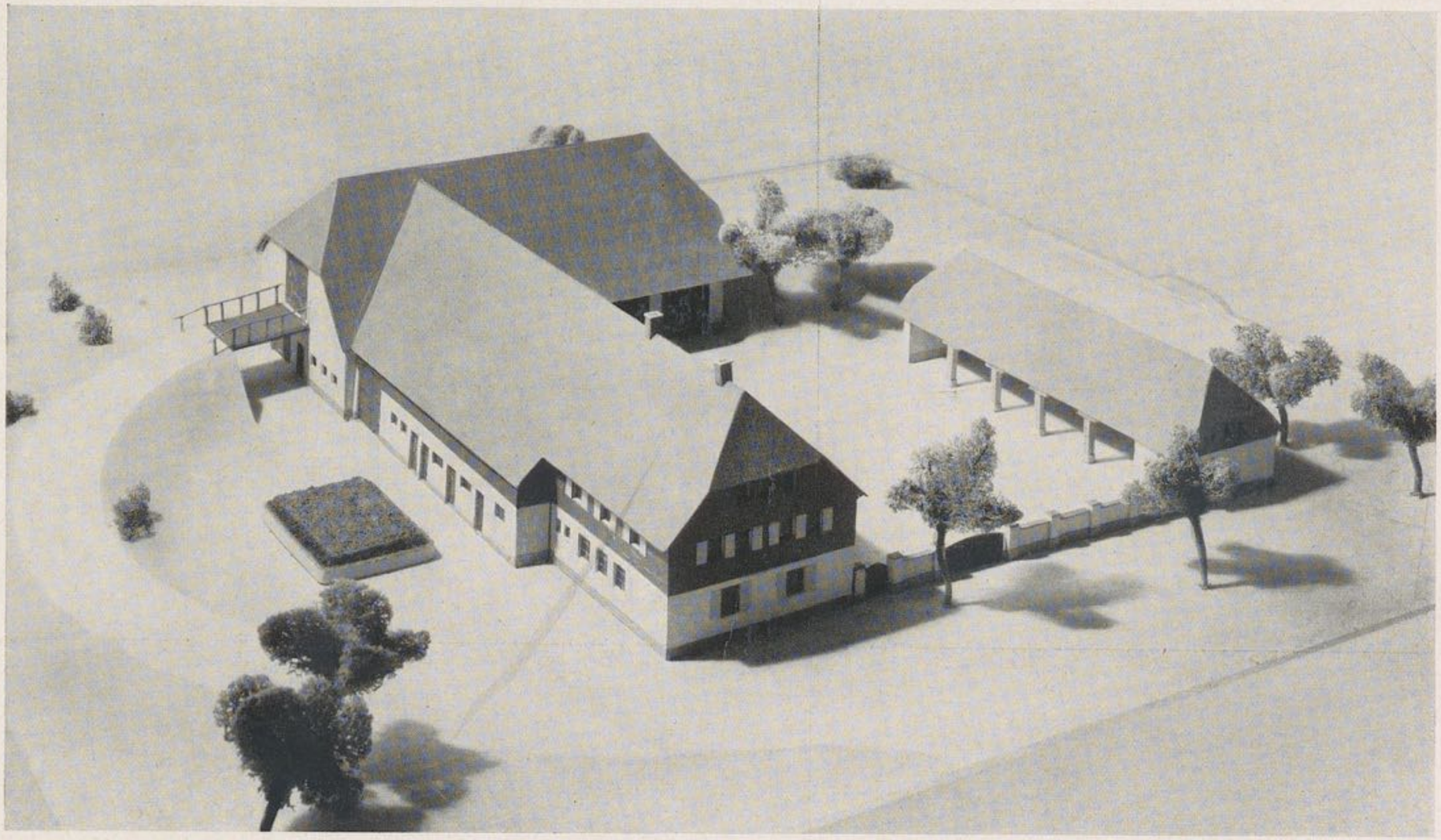
(Grundriß auf der gegenüberliegenden Seite.)

R 49/157
069



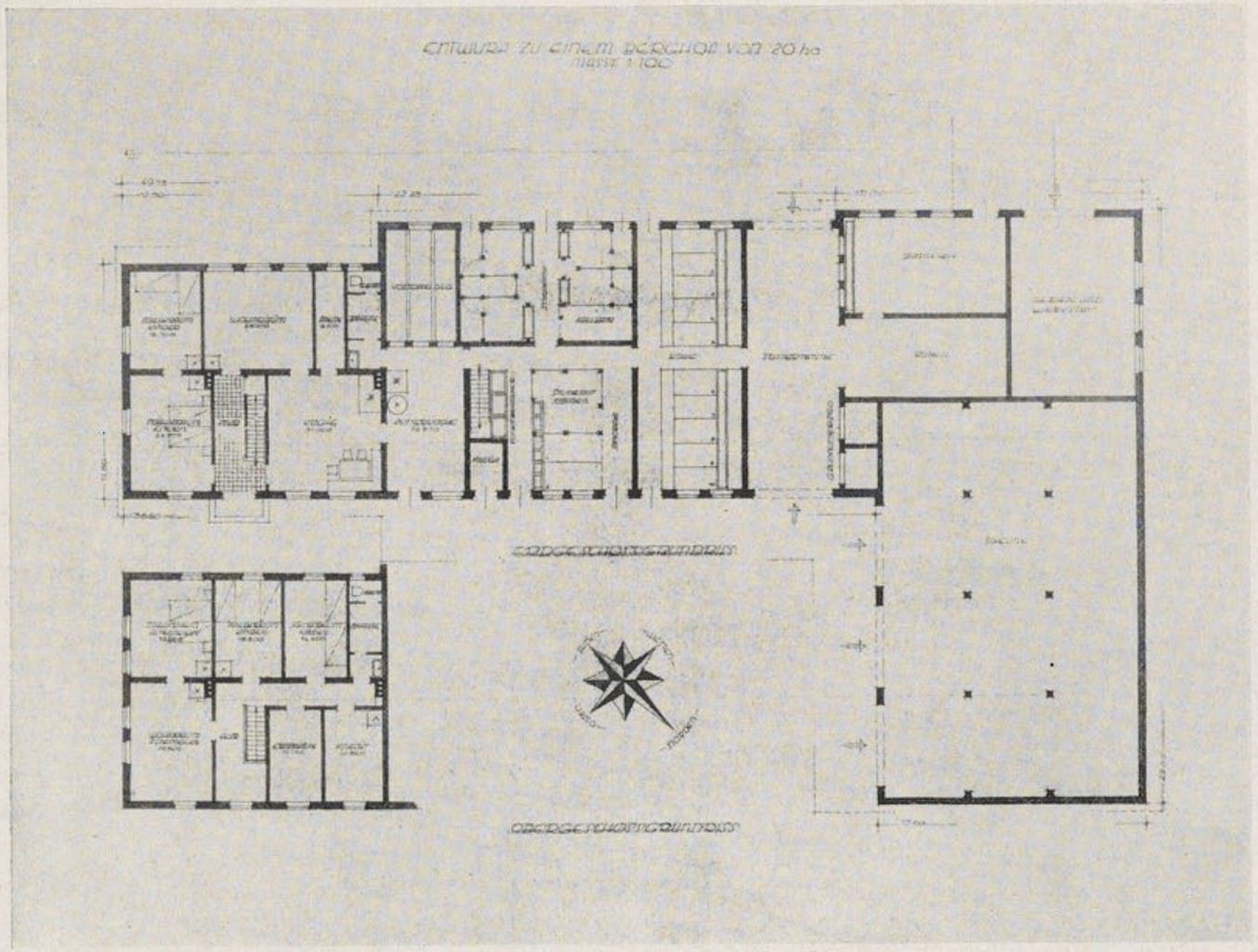
Vereinigung von Wohnhaus, Stall und Scheune zu einem stark gegliederten Gebäude. Bildung eines dreiseitig geschlossenen Hofes durch Anordnung eines Schuppens, der parallel zum Haupthaus gestellt ist. Geflügelstall ist in einem besonderen Gebäude angenommen.

Entwurf: Arch. Dr. Bergmann, Dresden.

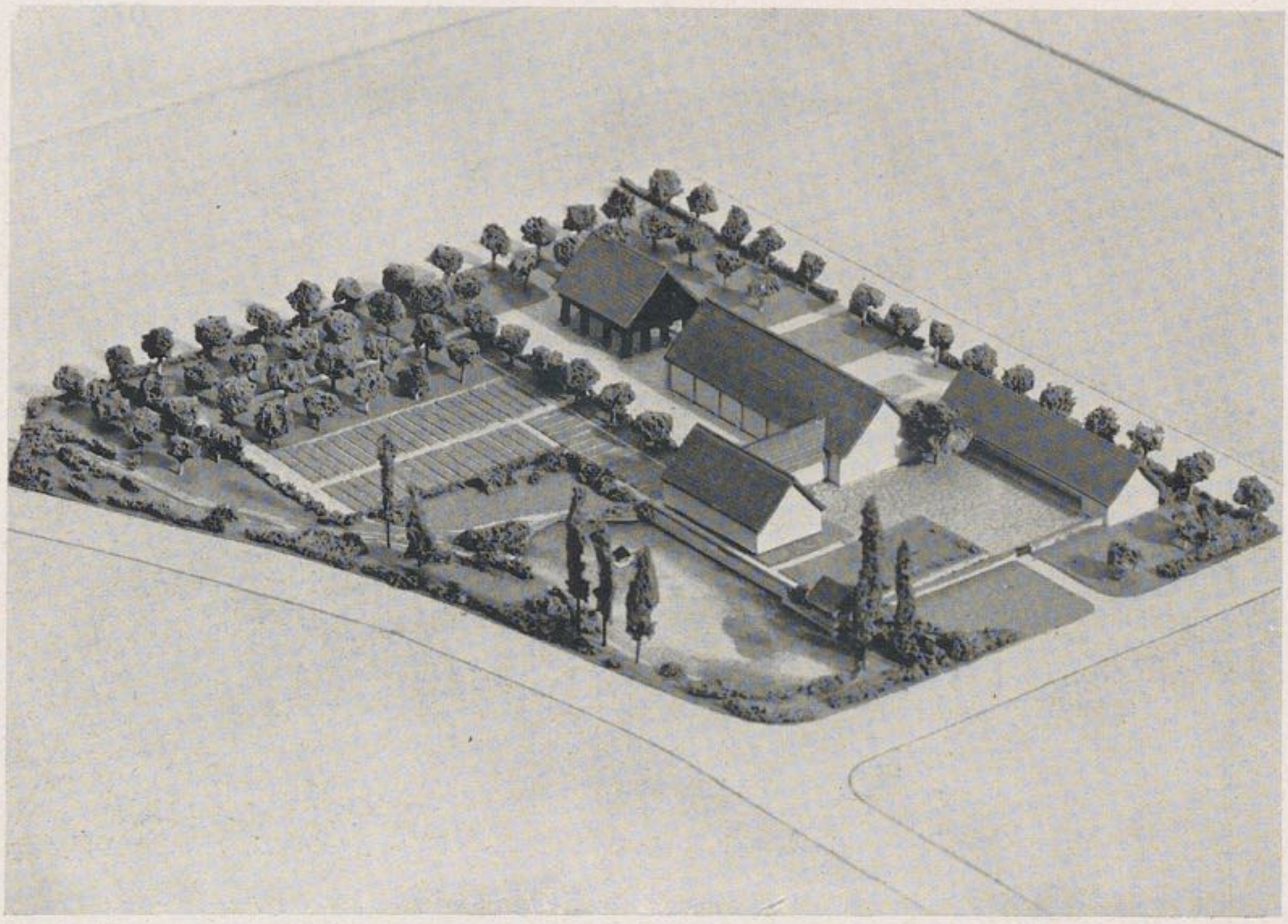


Modell und Grundriß eines Bauerngehöfts für 25 ha (für Gebirgsgenden).
Entwurf: HA-Planung und Boden des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums.

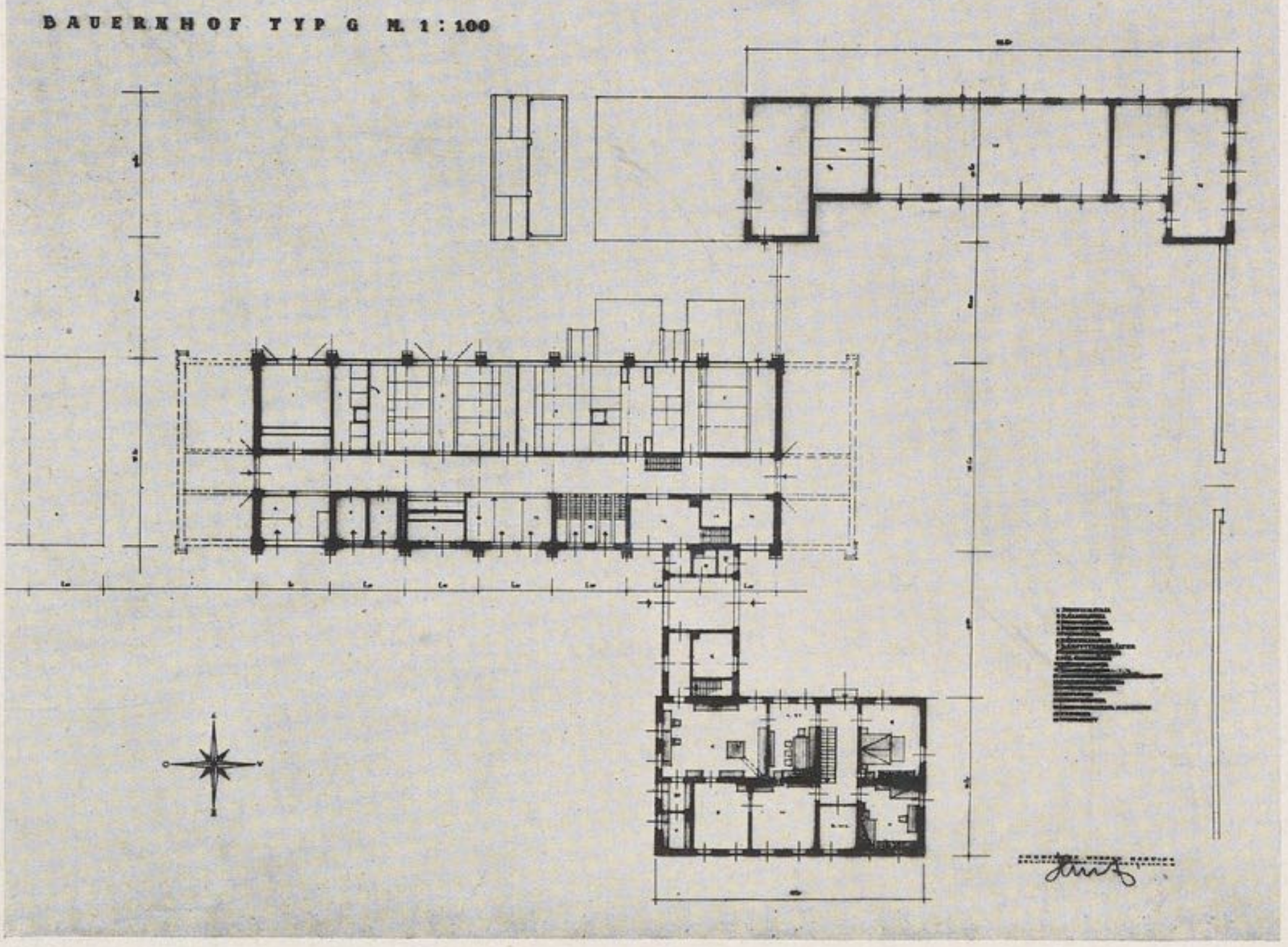
Zusammenfassung von Wohnhaus, Stall und Scheune. Klare Trennung der einzelnen Raumgruppen. Durch Abwinkelung der Scheune und Anordnung eines Schuppens Bildung eines geschlossenen Hofraumes. Ausnutzung des Geländes zur Anbringung von Hochfahrttenne.
Entwurf: HA-Planung und Boden des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums.



R 49/157
070

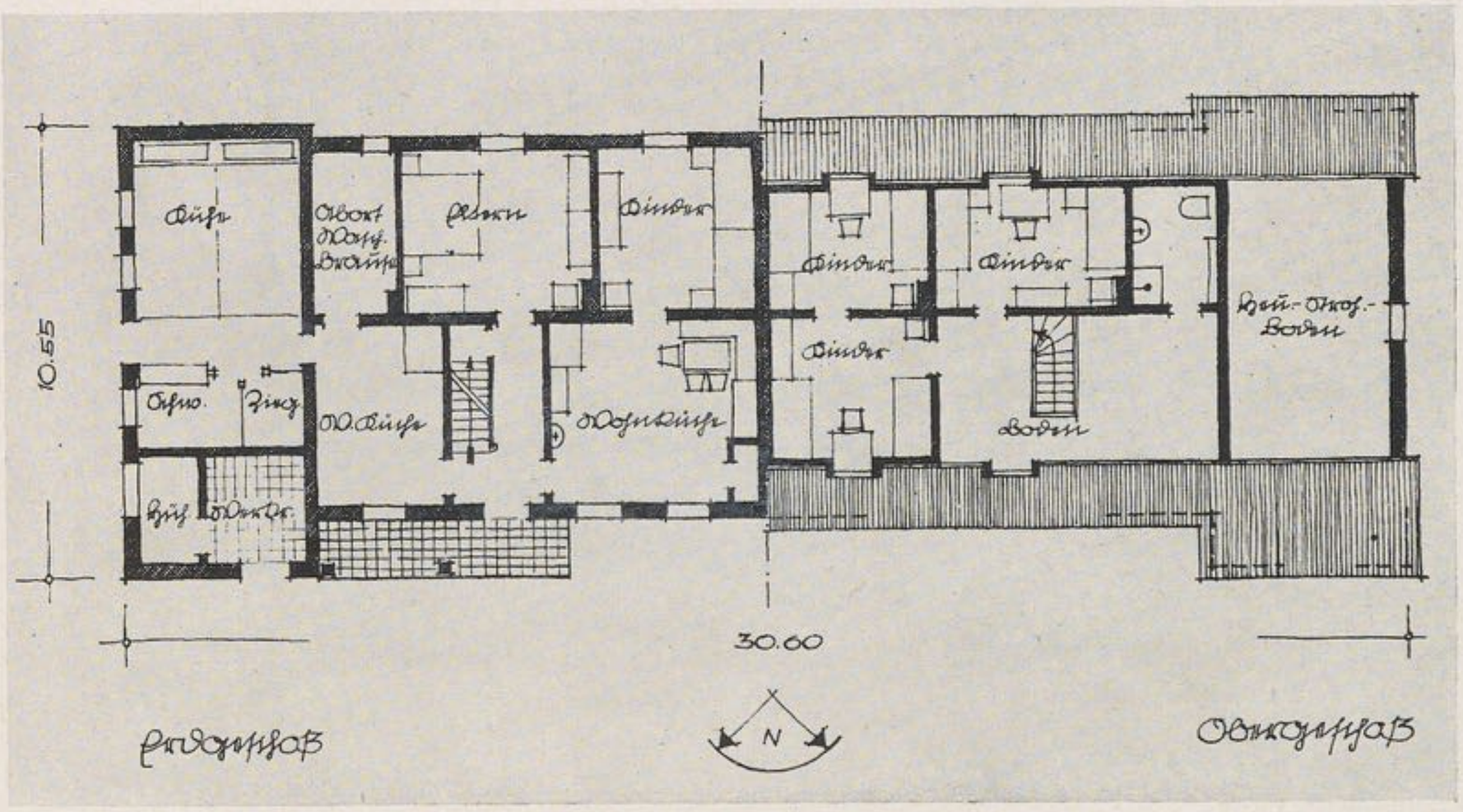


Modell und Grundriß eines Bauerngehöfts für 25 ha, Typ. G. Anordnung der Gebäude wie bei Typ A II (siehe Seite 39). In diesem Falle ist eine Scheune in gleicher Firstrichtung des Hauptgebäudes angeordnet, die eine günstige Beschickung des Raumes über dem Stall gewährleistet. Entwurf: Arch. Werner Harting, Berlin.

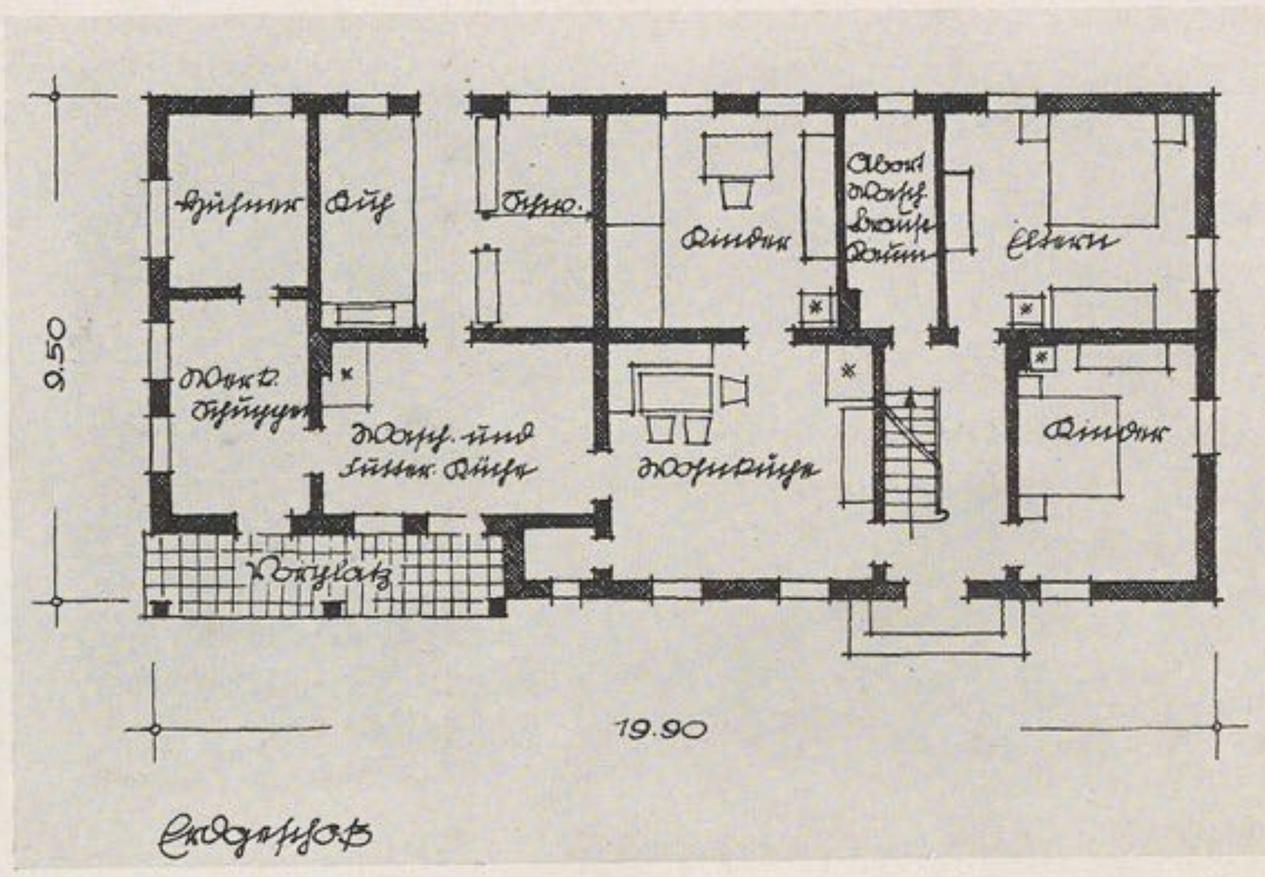


R 49/157
071
71

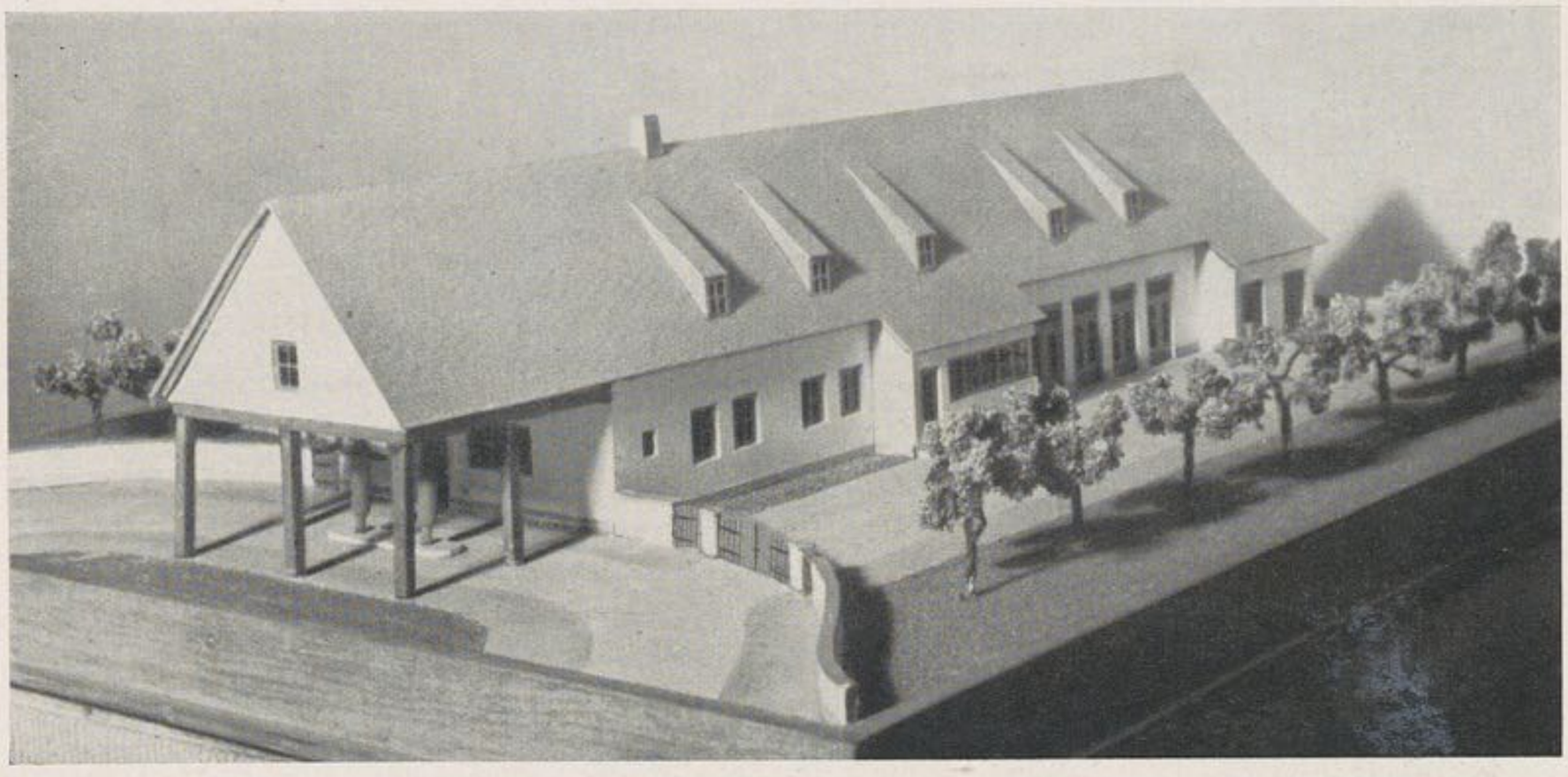
Modell und Grundriß eines Landarbeiterdoppelhauses. Wohn- und Stallteil unmittelbar zusammengebaut. Räumliche Trennung durch Einschalten der Wirtschaftsküche als Geruchschleuse für Wohnung und Stall. Kurze Verbindung von der Wohnküche zum Wirtschaftsteil. Kinderzimmer für Kleinkinder an der Wohnküche zur besseren Beaufsichtigung der Kinder. Weitere Kinderzimmer im ausgebauten Dach.
Entwurf: Arch. Werner Krüger, Berlin.



Modell und Grundriß eines Landarbeiterhauses.
Wohnräume und Stall unter einem Dach. Anordnung im einzelnen siehe Arbeiterdoppelhaus.
Entwurf: Arch. Werner Krüger, Berlin.



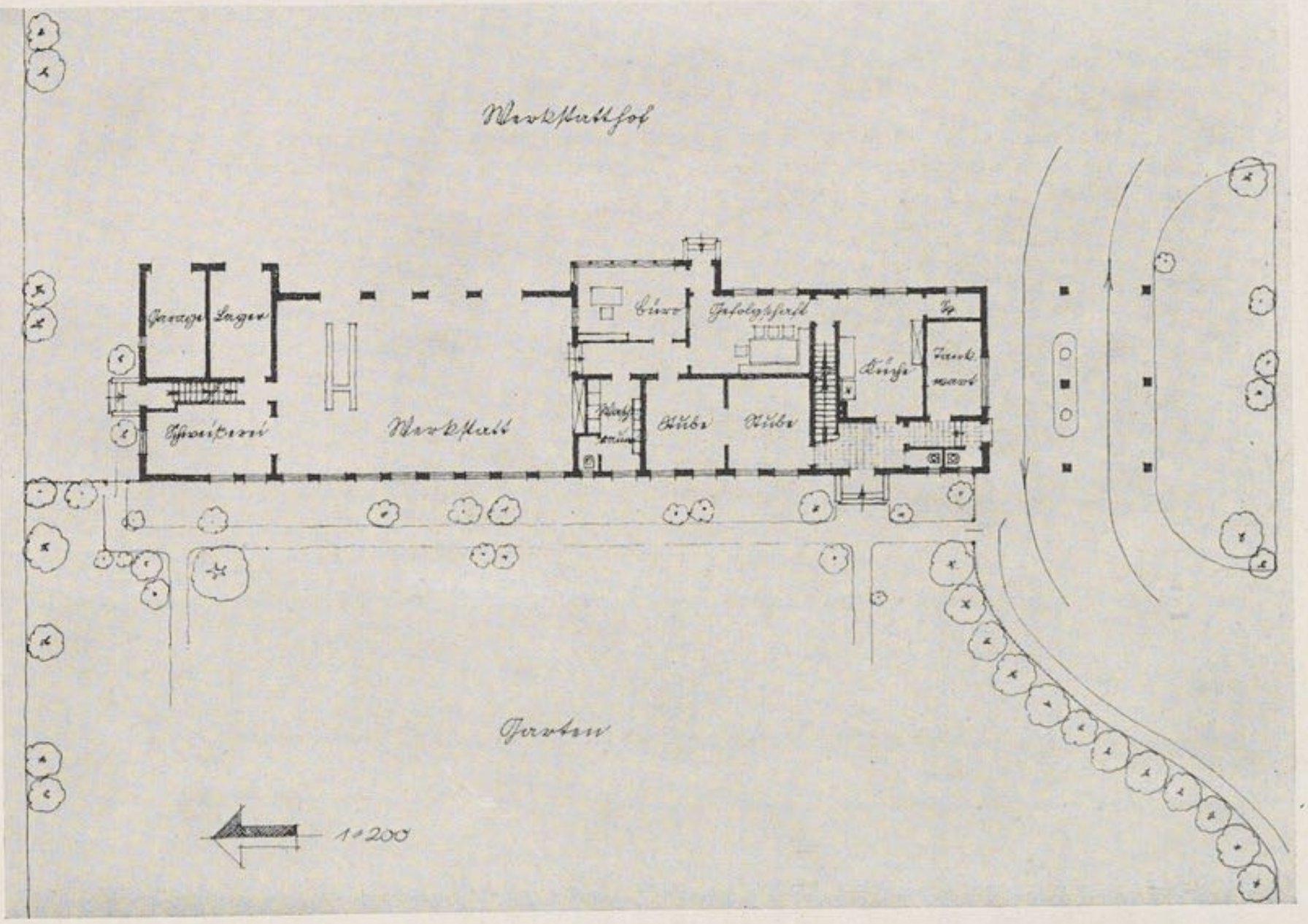
R 49/157
072

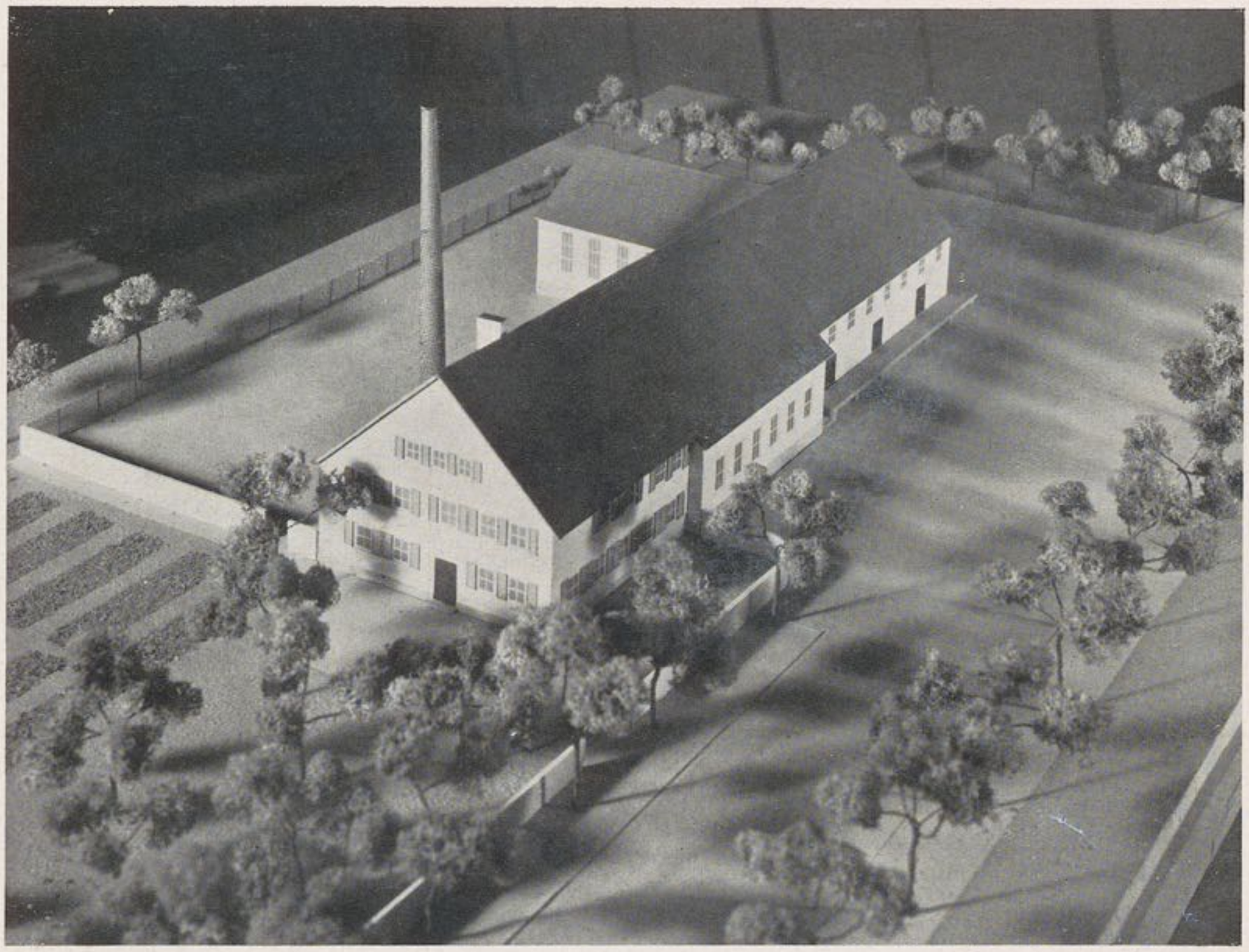


Modell und Grundriß einer Tankstelle mit Autoreparaturwerkstatt.

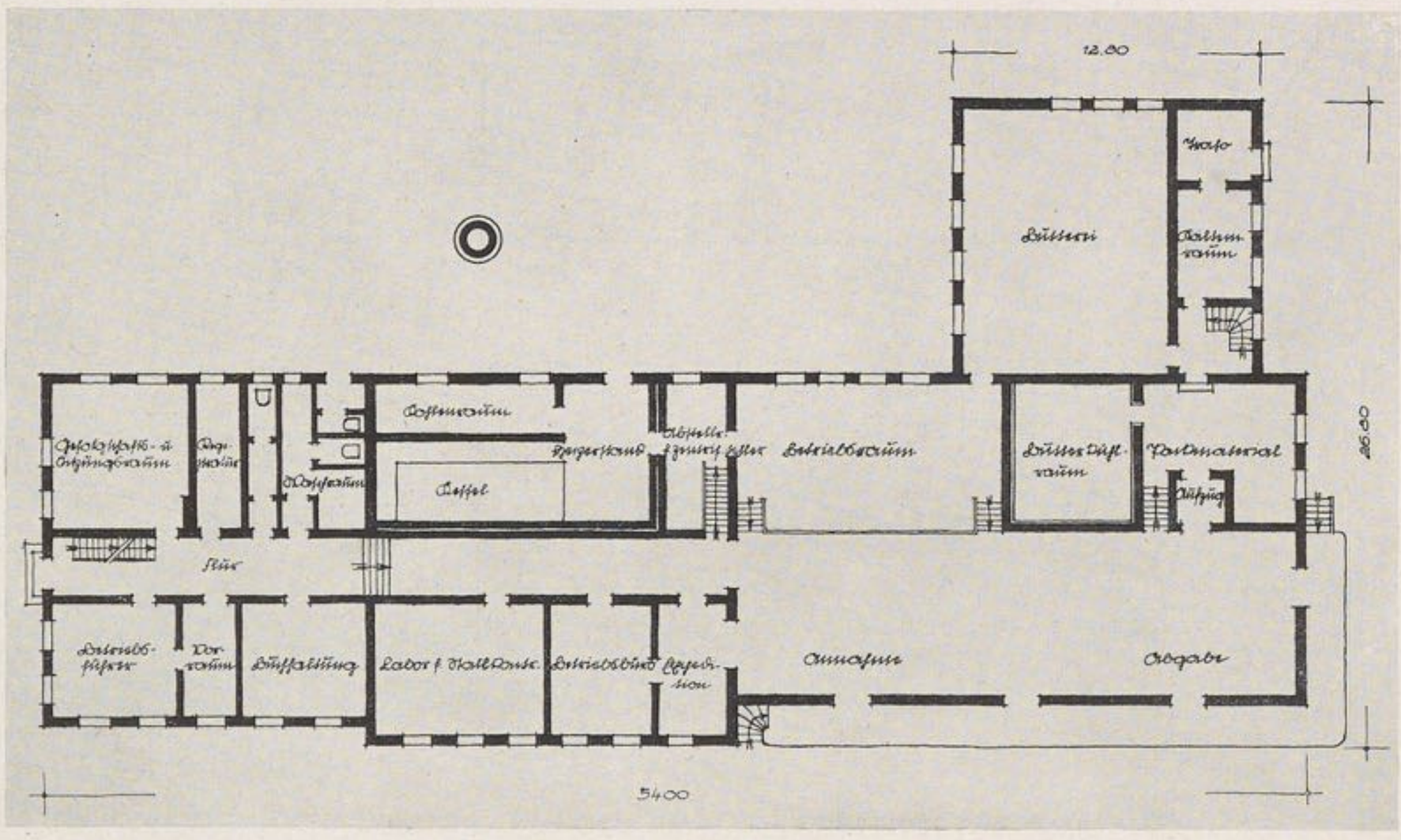
Zusammenfassung aller Raumgruppen, trotzdem klare Trennung untereinander. Schweißerei ist von der Werkstatt getrennt. Büro mit Blick in die Werkstatt und Ausblick auf den Werkstatthof. Ein Waschraum als Schleuse zwischen Betriebsraum und Gefolgschaftsraum ist an der richtigen Stelle angebracht.

Entwurf: Regierungsbaumeister a. D. Fritz Besecke (bearbeitet mit dem Reichsstand des Deutschen Handwerks).



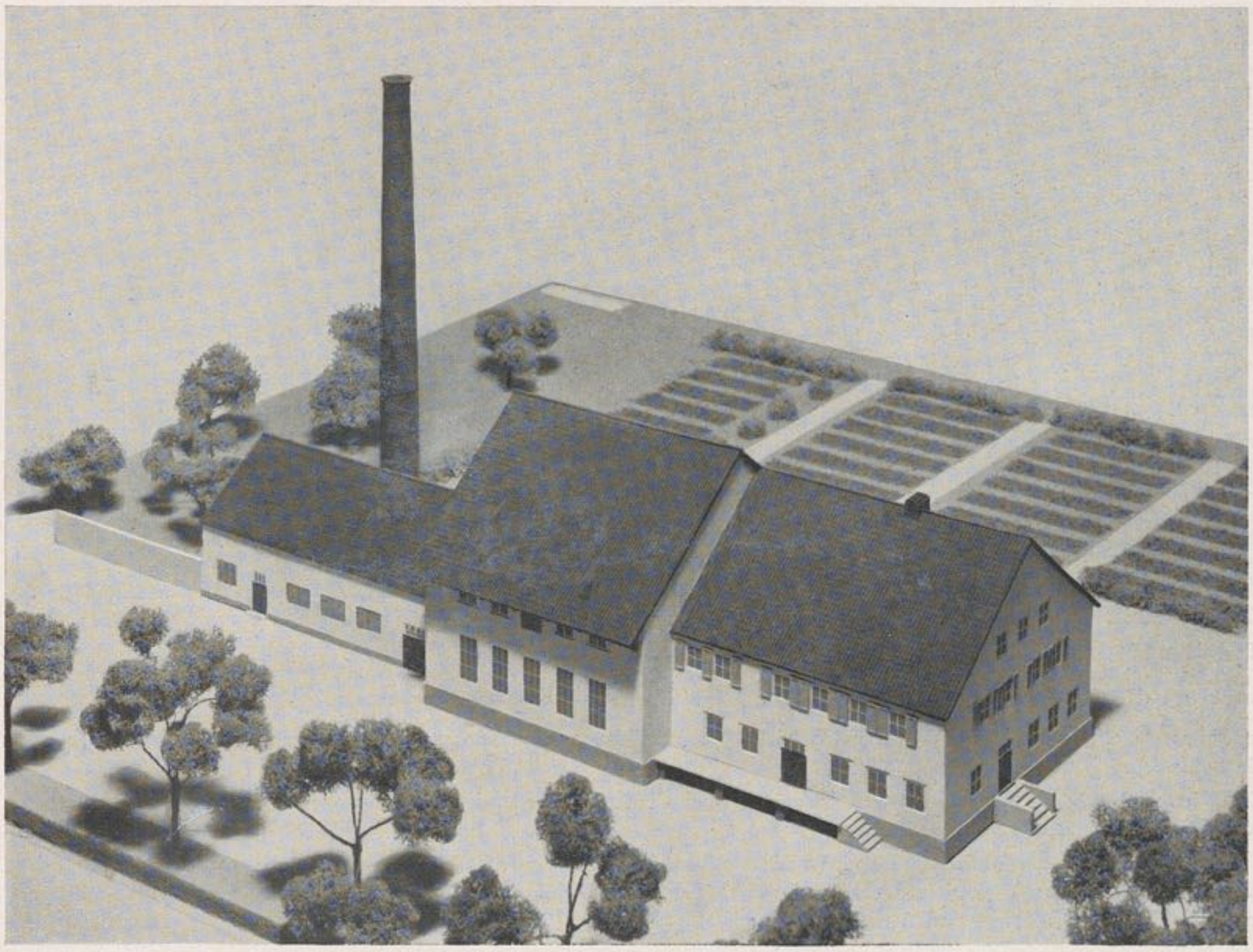


Modell und Grundriß einer ländlichen Molkerei. ($V_e$rarbeitungsmöglichkeit von 10000 l pro Tag.)
Entwurf: Arch. Dipl.-Ing. Baumgartinger, Berlin, in Zusammenarbeit mit der Hauptvereinigung der deutschen Milch- und Fettwirtschaft.

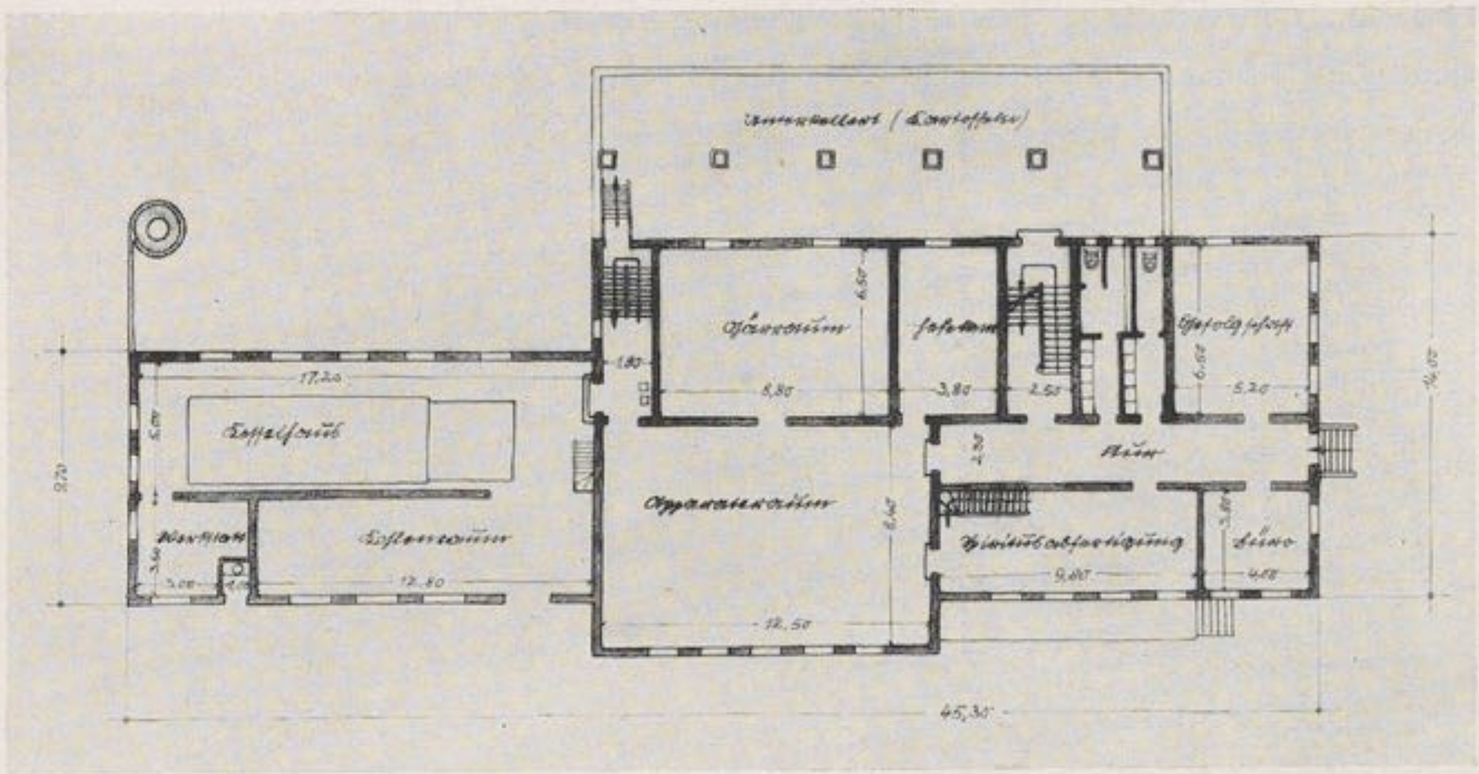


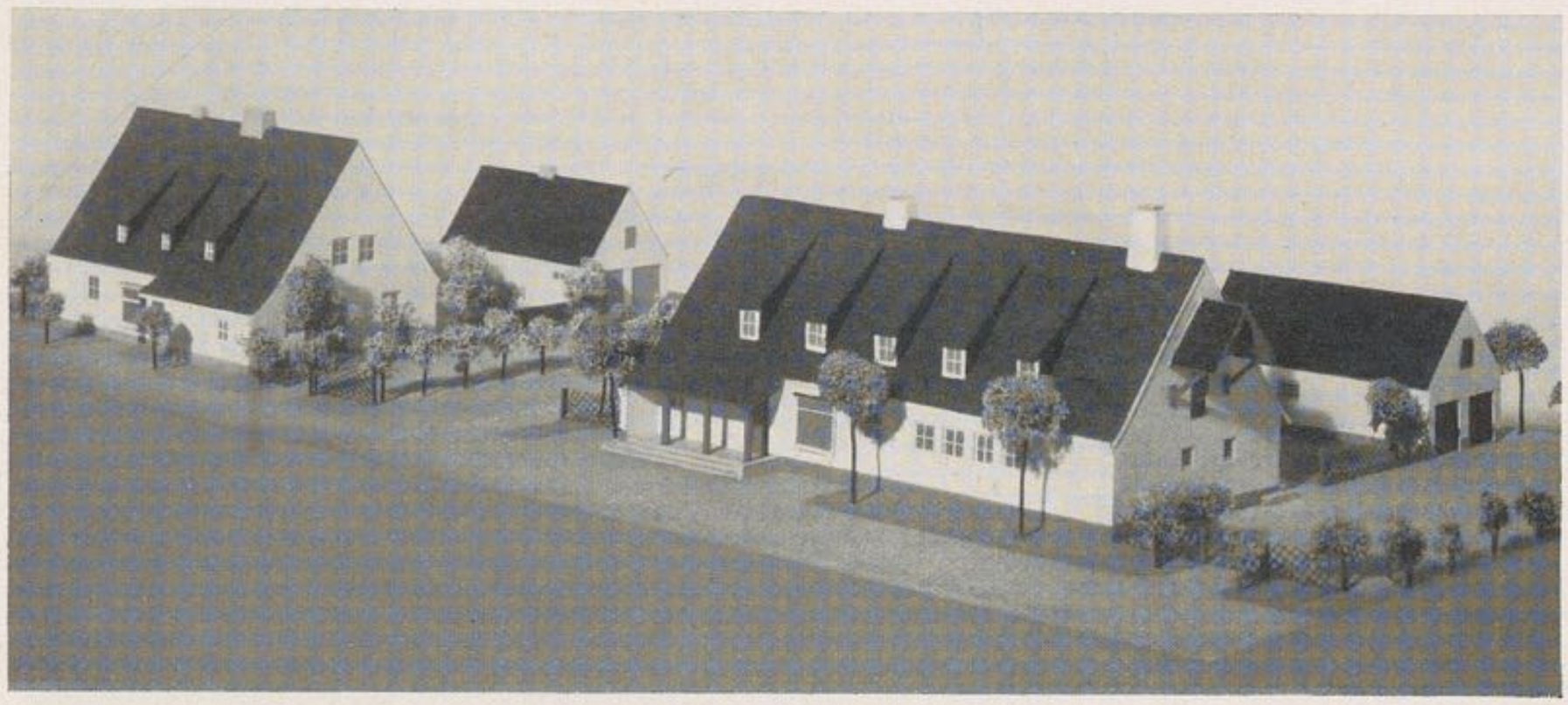
R 49/157
073

73



Modell und Grundriß einer ländlichen Brennerei. (Verarbeitungsmöglichkeit von 140000 l pro Jahr.)
Es ist versucht worden, die arbeitsmäßig günstigste Betriebsform in klare architektonische Form zu bringen und dabei den ländlichen Charakter zu wahren.
Entwurf: Arch. Dipl.-Ing. Baumgartinger, Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gärungsgewerbe.





Modell und Grundrisse von Bäckerei (rechts) und Fleischerei (links).

Bäckerei (Betrieb ausreichend für die Versorgung eines Dorfes von etwa 600 Einwohnern).

Im Erdgeschoß befinden sich die Wohn- und Betriebsräume, die klar voneinander getrennt sind; im ausgebauten Dachgeschoß die Schlafräume.

Ein Wirtschaftsgebäude mit Waschküche, Schweine- und Geflügelställen sowie Garage ist in der gleichen Firstrichtung wie das Haupthaus im Hof angeordnet.

Eigenes Bedienungspersonal für den Laden ist nicht erforderlich, daher gute Verbindung von Küche und Stube zum Laden hin (zweckmäßig Durchblick von der Küche zum Laden). Die Küche als Wohnküche ist von der Backstube leicht erreichbar, Heizungs-, Kohlen- und Aschenraum unmittelbar von der Backstube zugänglich.

Fleischerei (Betrieb ausreichend für die Versorgung eines Dorfes von etwa 600 Einwohnern).

Im Erdgeschoß befinden sich Betriebs- und Wohnräume, im ausgebauten Dach die Schlafräume.

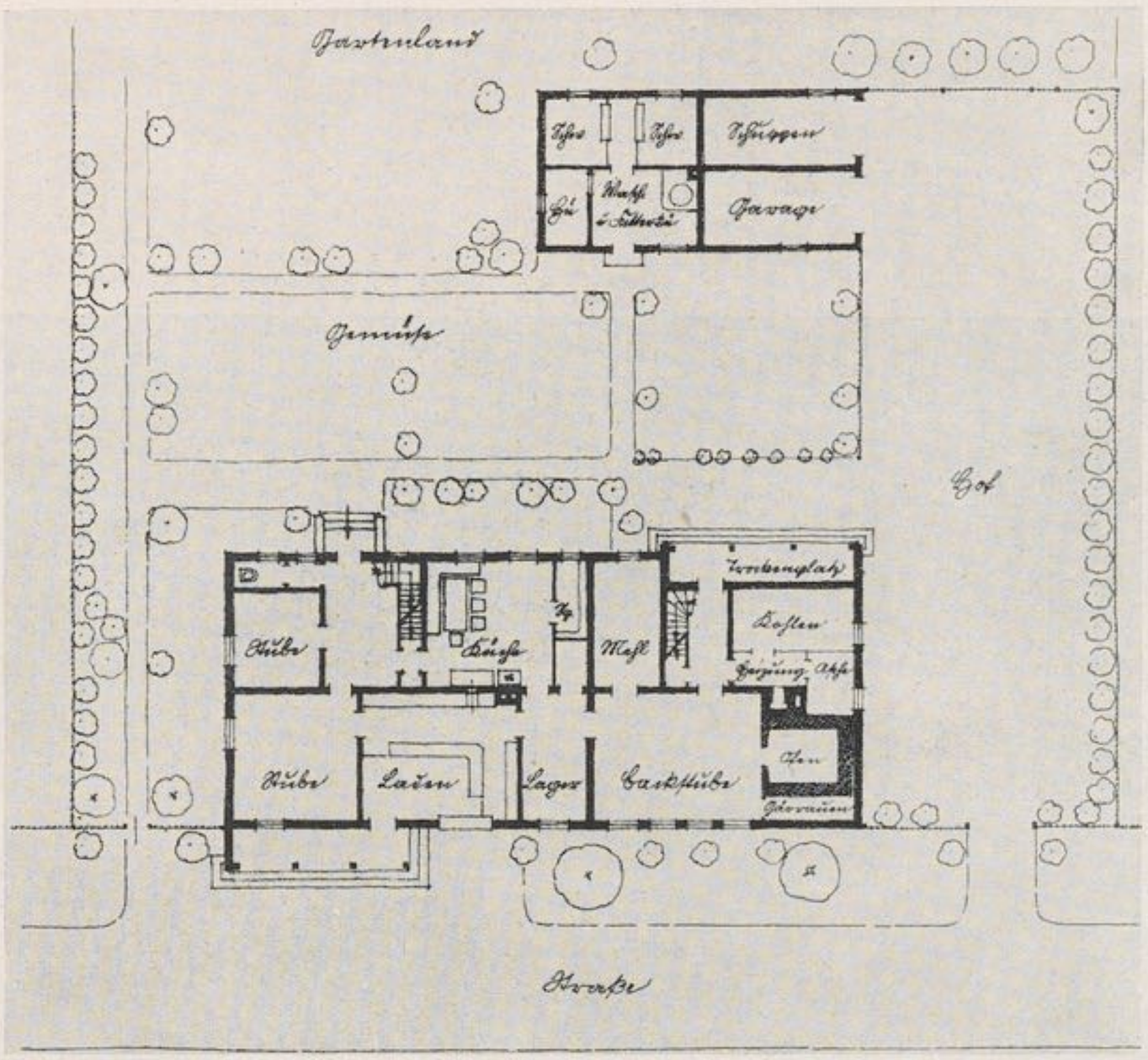
Ein Wirtschaftsgebäude mit Waschküche, Geflügel- und Wagenraum ist hinter dem Hause angeordnet.

Der Laden ist von Wohnküche und Stube bequem erreichbar. Die Küche ist als Wohnküche gedacht, in der auch die Gesellen ihre Mahlzeit einnehmen können. Besondere Vorzüge in der Einzelanordnung: Kühlraum mit Vorkühlraum in Verbindung mit Ladenkühlschrank. Getrennte Anlage von Kesselraum und Werkraum.

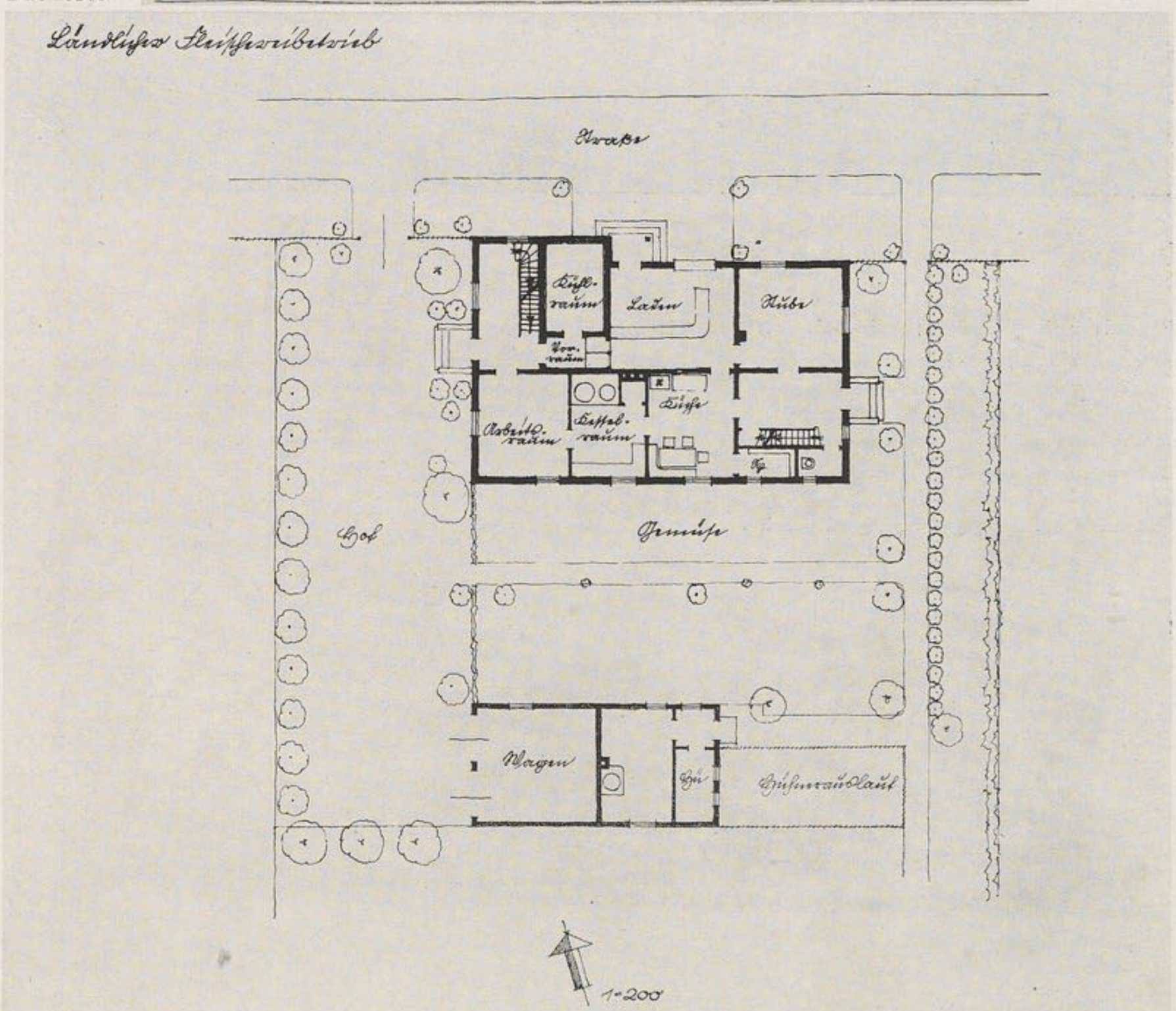
Entwurf: Arch. Regierungsbaumeister a. D. Fritz Besecke (bearbeitet mit dem Reichsstand des Deutschen Handwerks).

Grundrisse auf der gegenüberliegenden Seite.

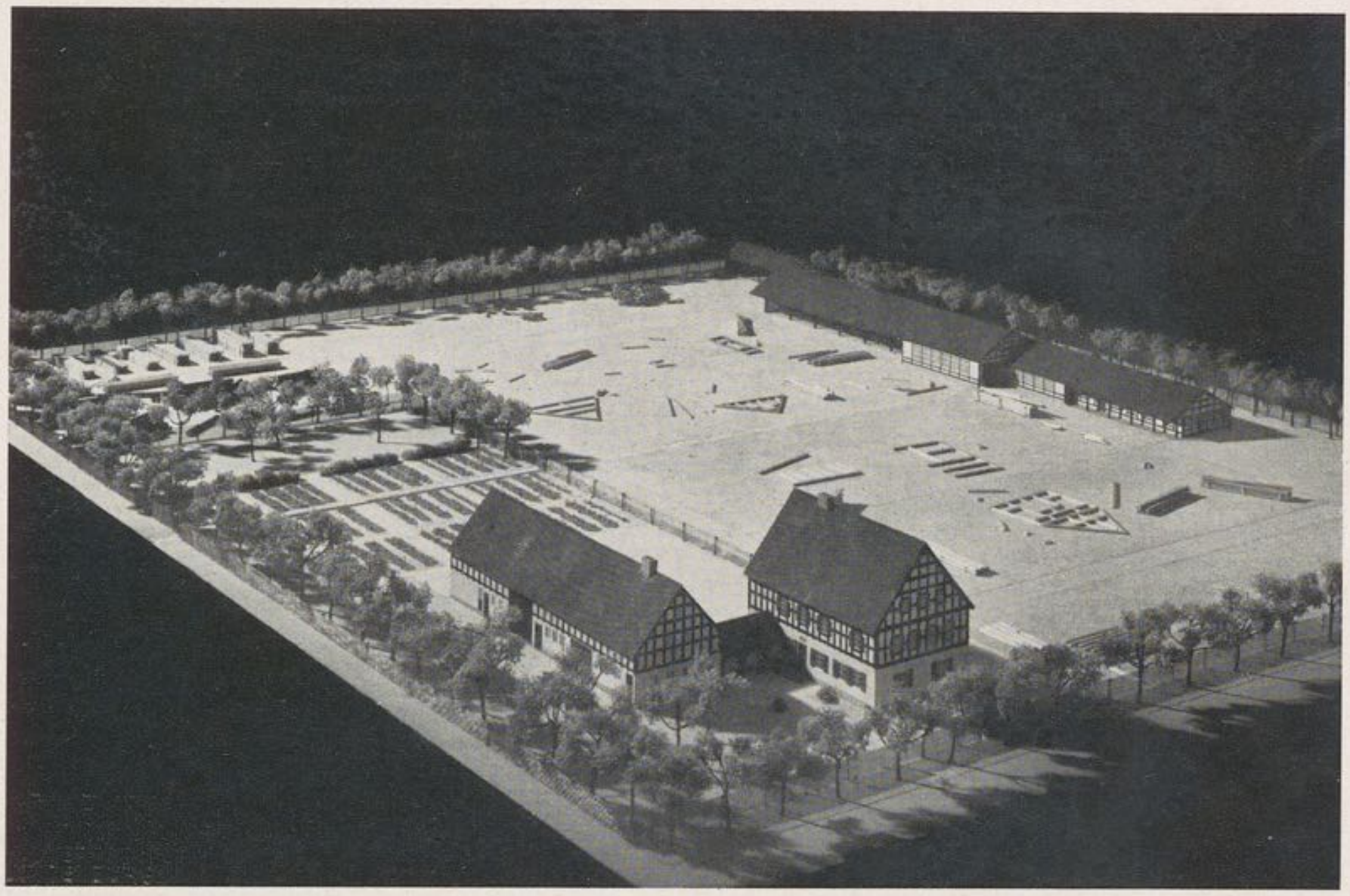
R 49/157
074
74



Bäckerei.



Fleischerei (siehe hierzu gegenüberliegende Seite).



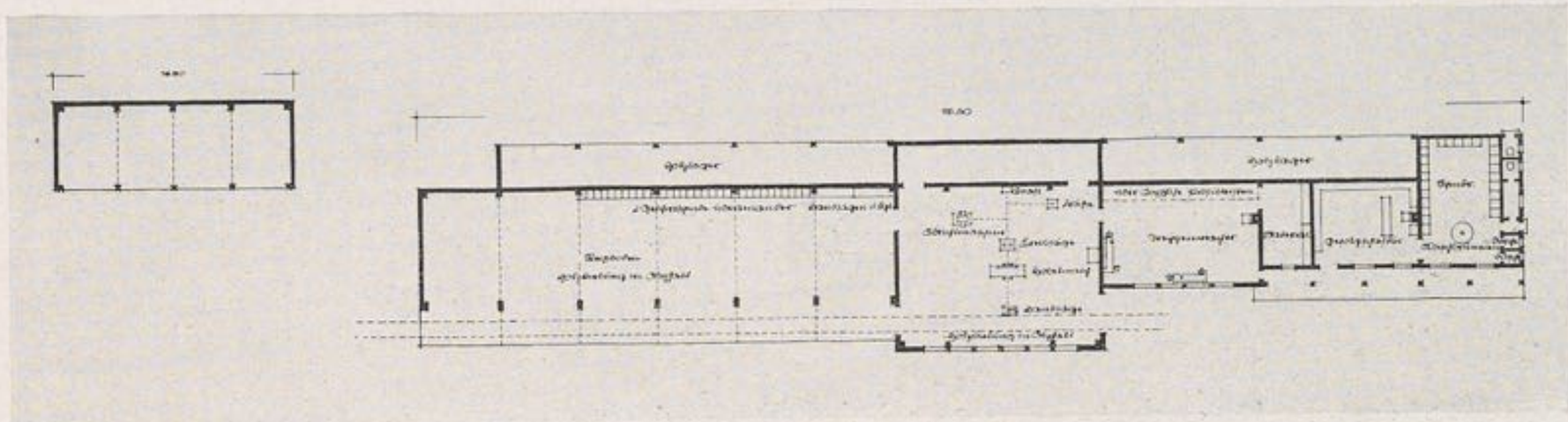
Modell und Grundrisse eines ländlichen Zimmereibetriebes.

Übersichtliche klare Anordnung der einzelnen Gebäudegruppen. An der Straße ein zweigeschossiges Wohnhaus in Verbindung mit Wirtschaftsgebäude. Im Hintergrund die Betriebsgebäude (Reißboden, Maschinenraum, Schuppen). Dazwischen vom Büroraum aus klar übersehbar die Arbeitsplätze der Zimmerleute. Die Gesamtanlage hat durch gleiche Dachrichtung eine straffe Ordnung. Da es sich um einen Holzverarbeitungsbetrieb handelt, ist Fachwerk angenommen.

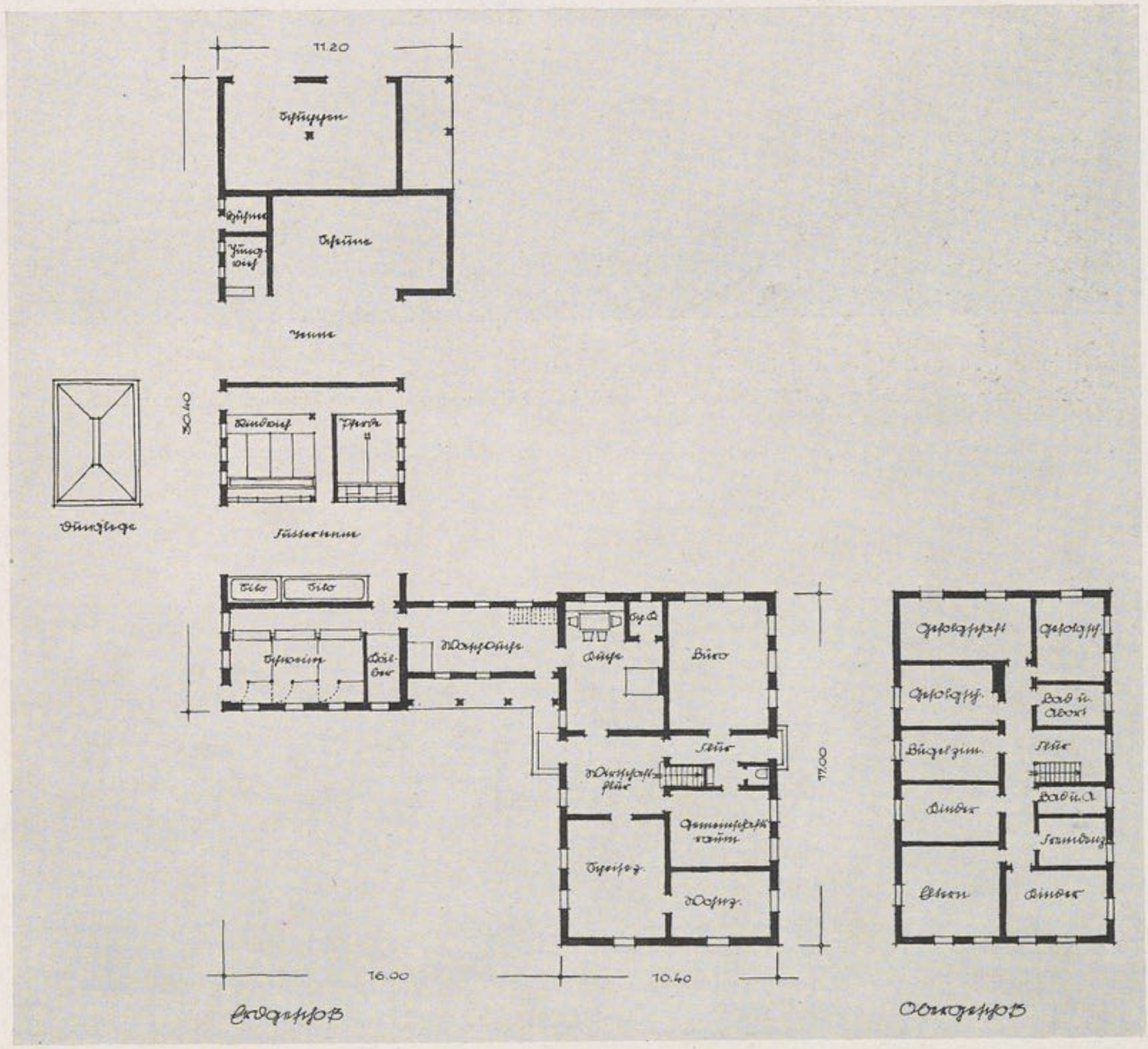
Entwurf: Arch. Dipl.-Ing. Hanns Baumgartinger, Berlin.

Grundrisse auf der gegenüberliegenden Seite.

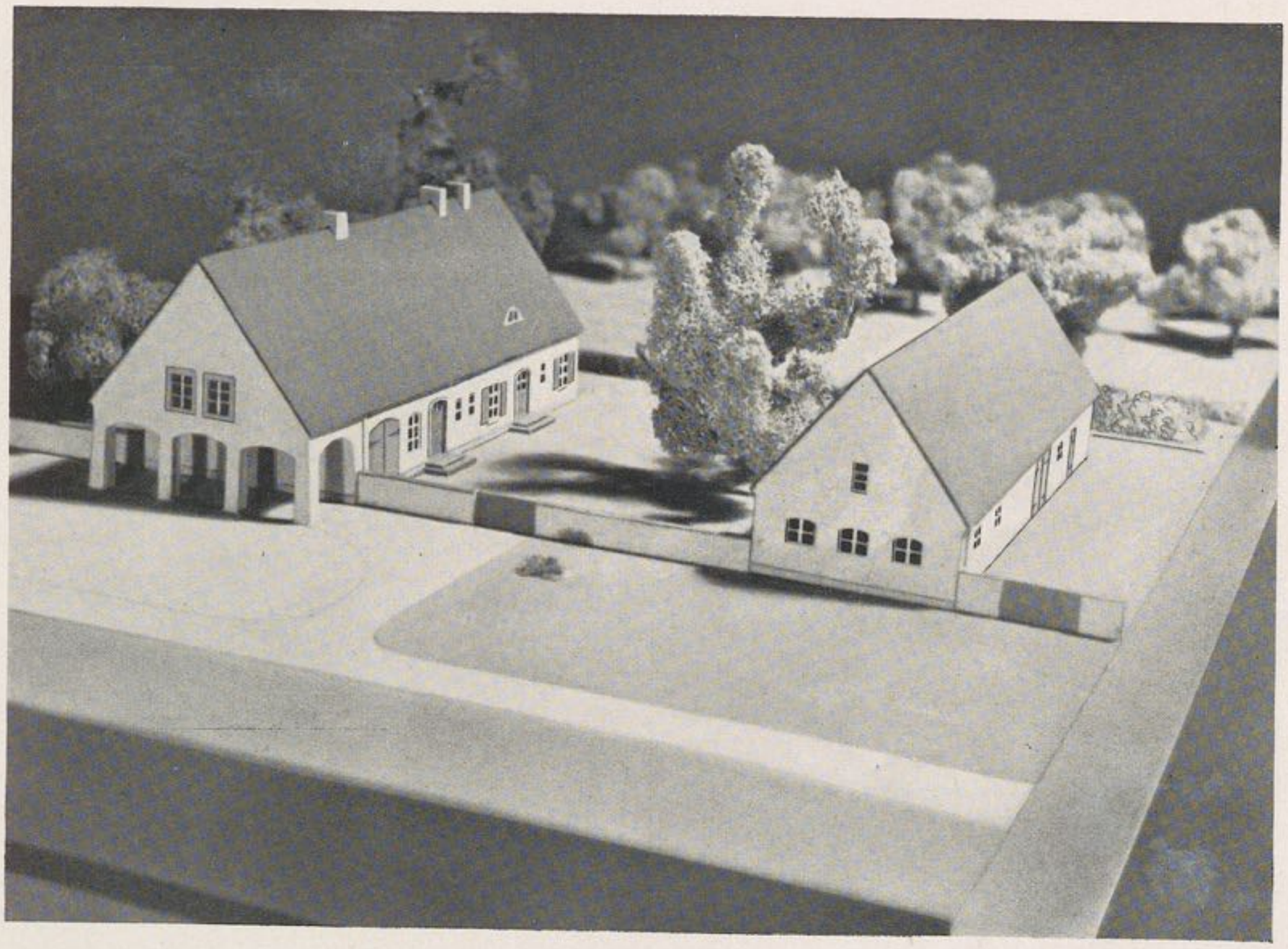
R 49/157
075



Betriebsgebäude.



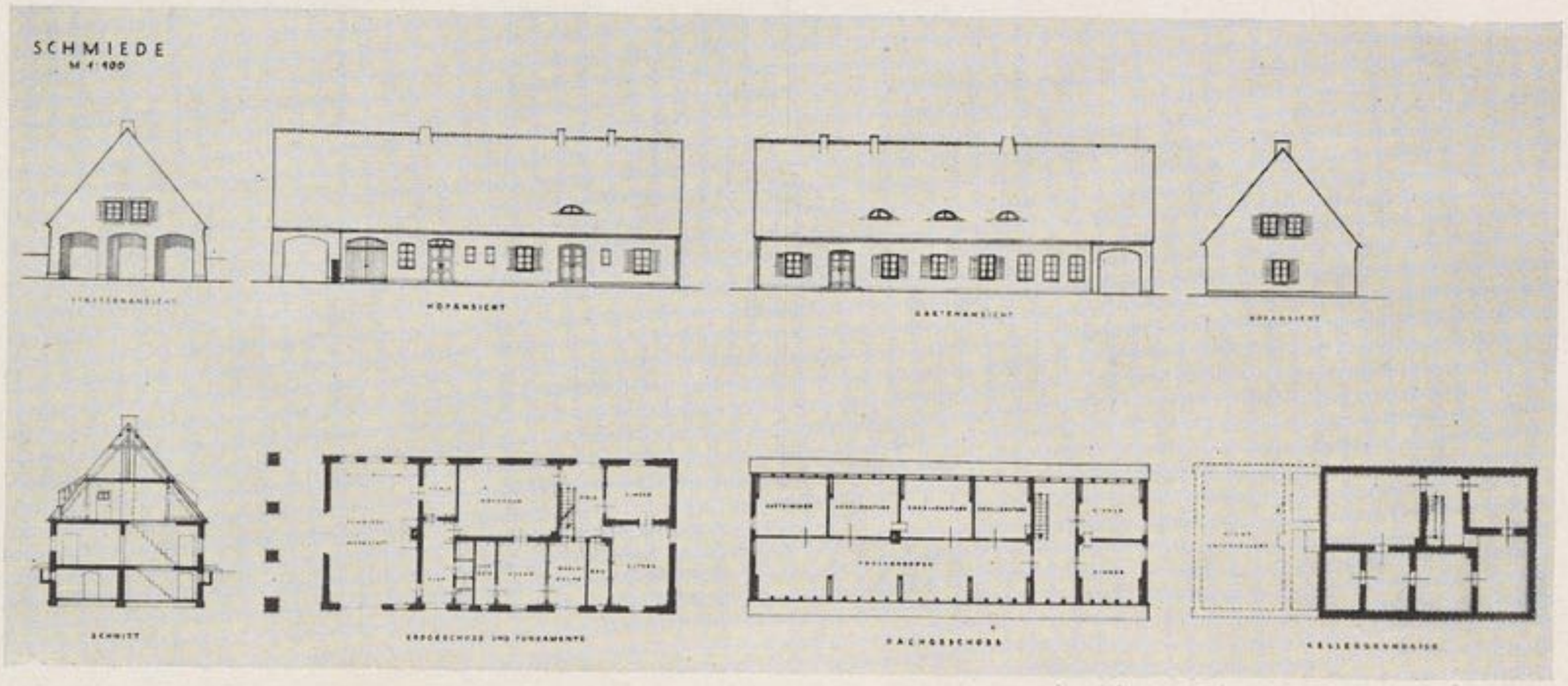
Wohn- und Wirtschaftsgebäude.



Modell und Grundriß (mit Aufriß) einer Schmiedestelle.

Zusammenfassung von Werkstatt und Wohnhaus. Trennung beider Raumgruppen durch Flur und Kohlenraum. Entwurf ist der Gruppe „Modell einer Dorfstraße“ entnommen (siehe Seite 27).

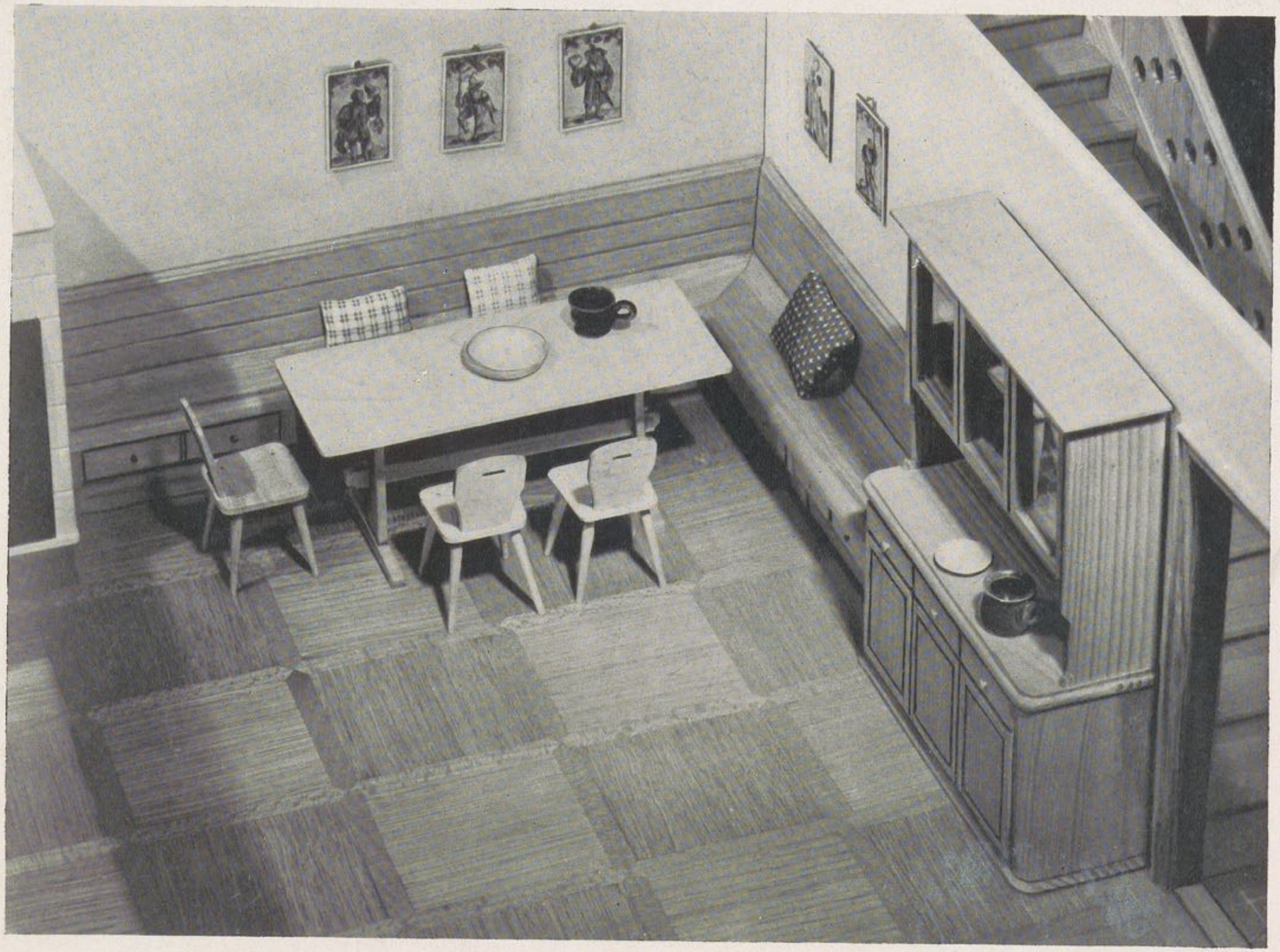
Entwurf: Außenstelle Ost der HA-Planung und Boden des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, Reg.-Baumeister a. D. Vogel.



R 49/157
076

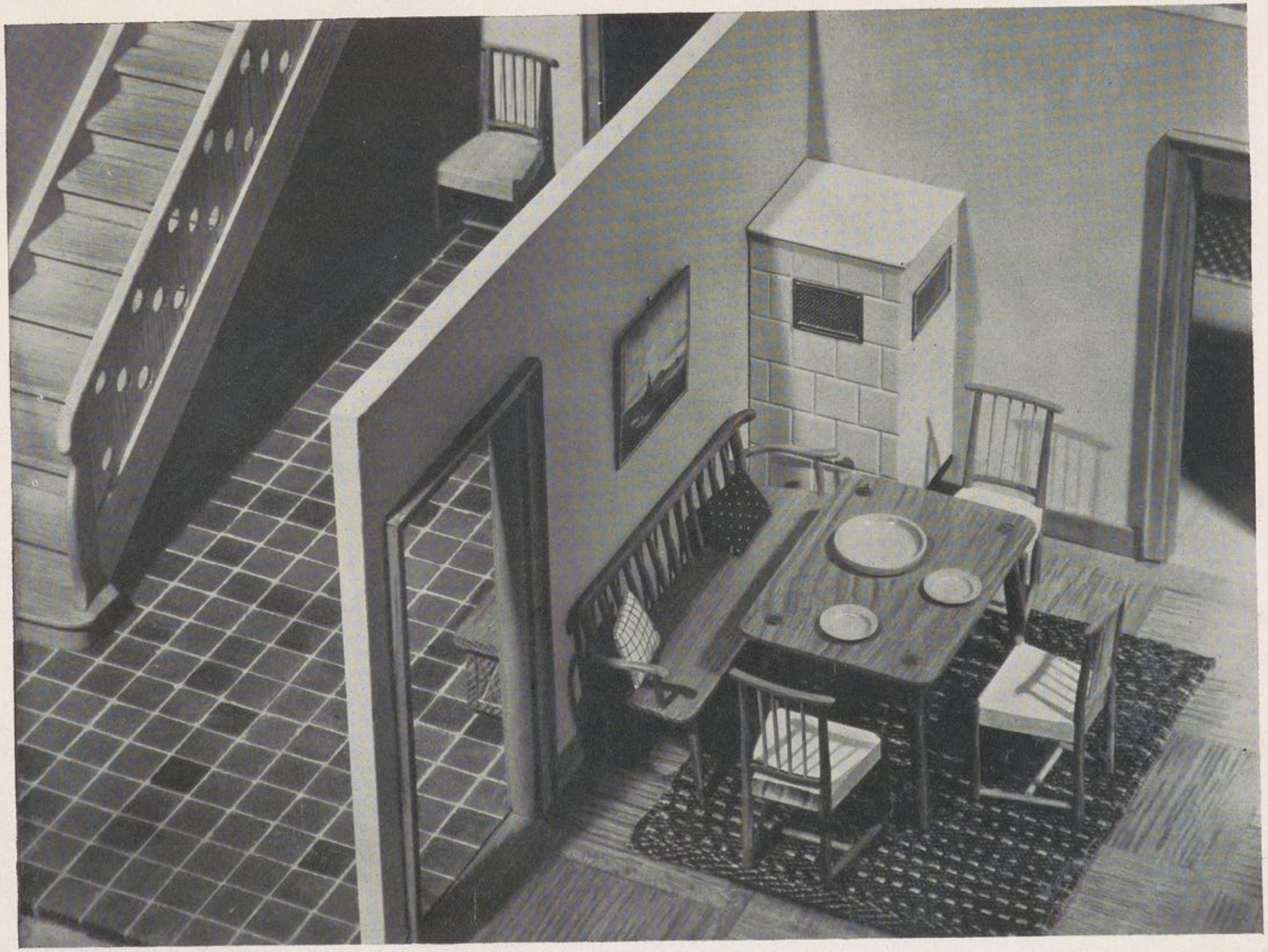
Innenräume eines Bauerngehöftes für 25 ha

Die Gestaltung der Innenräume entspricht fortschrittlicher bäuerlicher Haltung. Weitgehende Ausnutzung der Räume nach hauswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Klare und wohnliche Raumwirkung. Handwerksgerechte Ausführung der Einrichtungsgegenstände. Entwurf: Dr. Gretsch. Stuttgart.



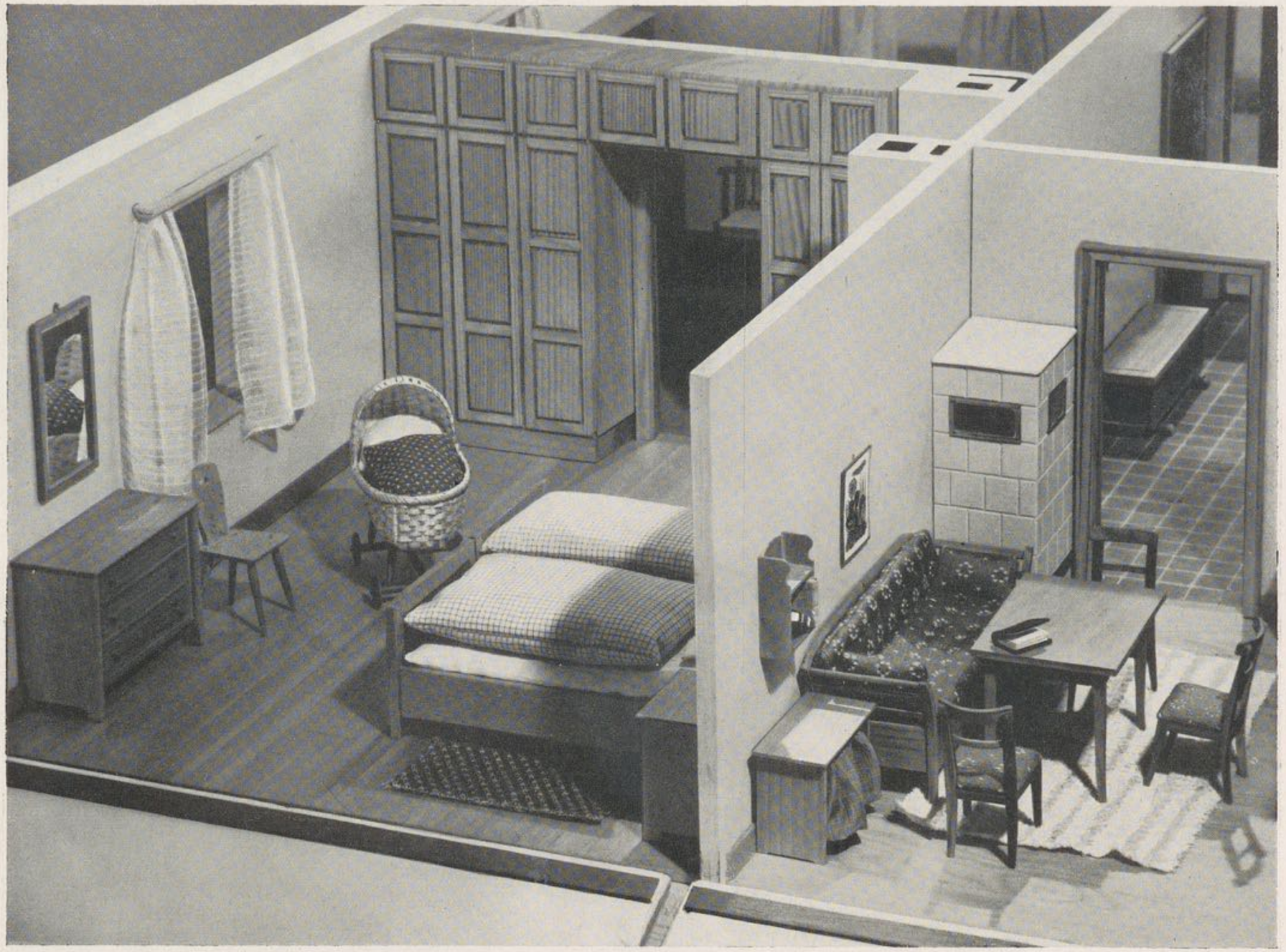
I. Sitzecke einer Wohnküche.

I. Sitzecke einer Wohnküche.



II. Wohnzimmer und Flur.

R 49/157
077

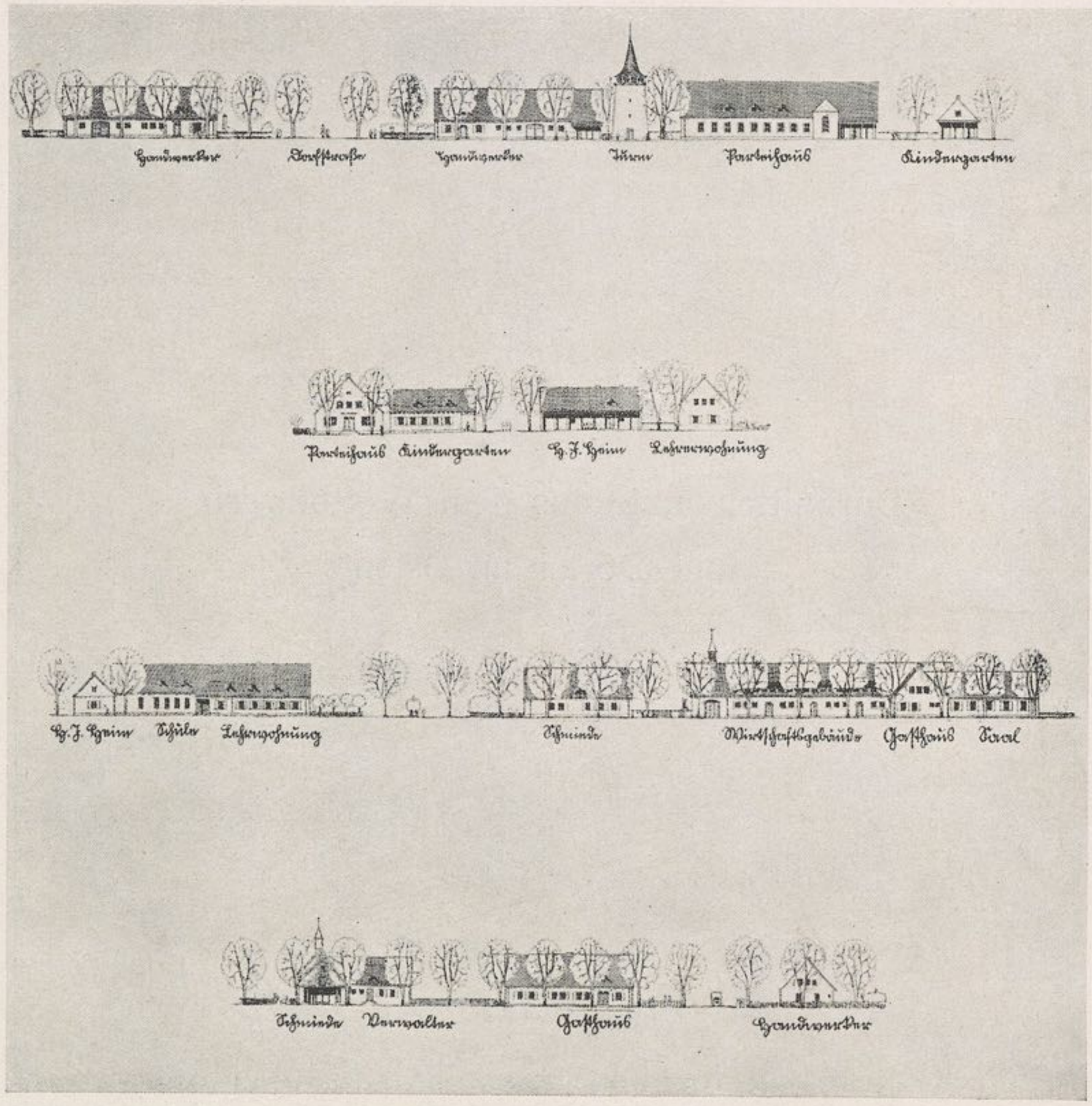


III. Schlafzimmer der Eltern (Schrankwand!) und Zimmer der Altenteiler.

R 49/157
078

Dorfmittelpunkte aus dem Wettbewerb
„Neue Dörfer im Osten“

III. Schlafzimmer der Eltern (Schrankwand!) und Zimmer der Altenteiler.

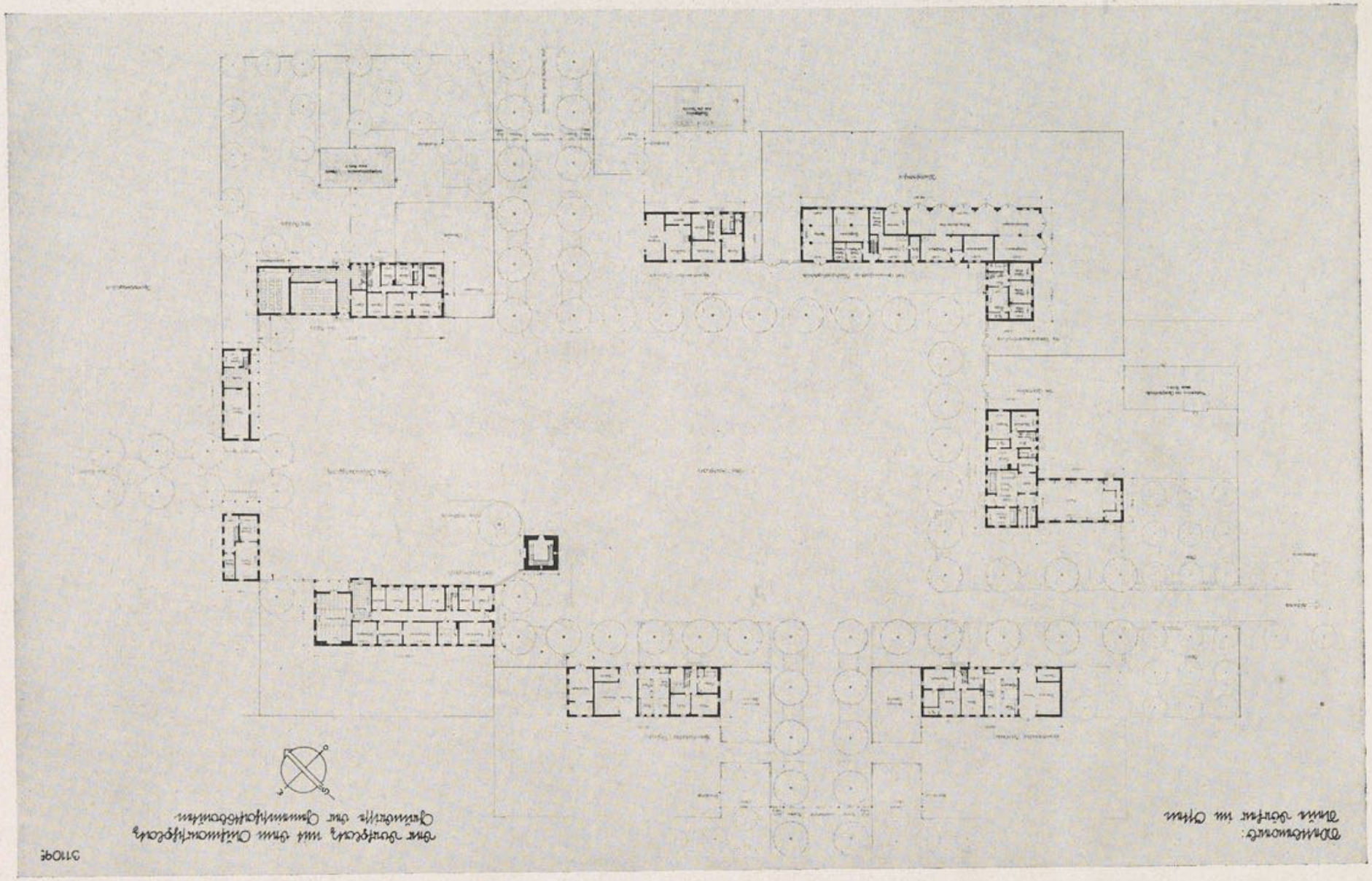


Pläne des Mittelpunktes einer Dorfanlage im Warthegau.
Zusammenfassung der Gemeinschaftsbauten zu einer geschlossenen Einheit. Steigerung der Raumwirkung durch Baumbepflanzung und Grünanlagen.

Plan I aus dem Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten" Gr. II.
Verfasser: Arch. Dr.-Ing. Helmigk, Posen (Ankauf).

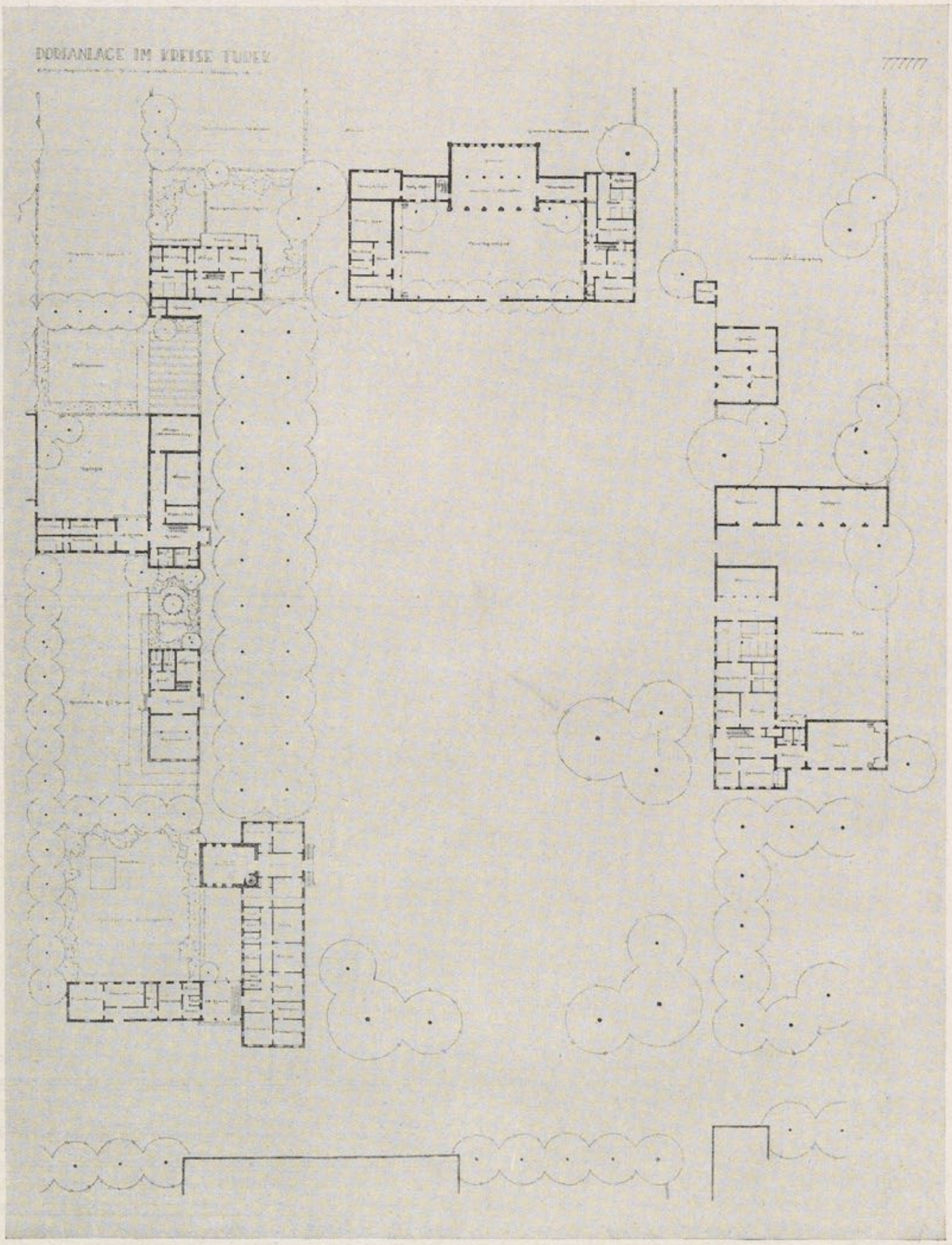
Oben: Ansichten der Dorfplatzwände.
Auf der gegenüberliegenden Seite: Grundriß des Dorfplatzes.

R 49/157
079



Übersichtsplan:
Blick von Süden in Ost-West-Richtung

Eine Straßenseite und eine Ostweststraße
Querstraße eine Querstraßenecken



Plan II aus dem Ideenwettbewerb „Neue Dörfer im Osten". Verfasser: Arch. Hans Rouette, Düsseldorf.

R 49/157
080

80

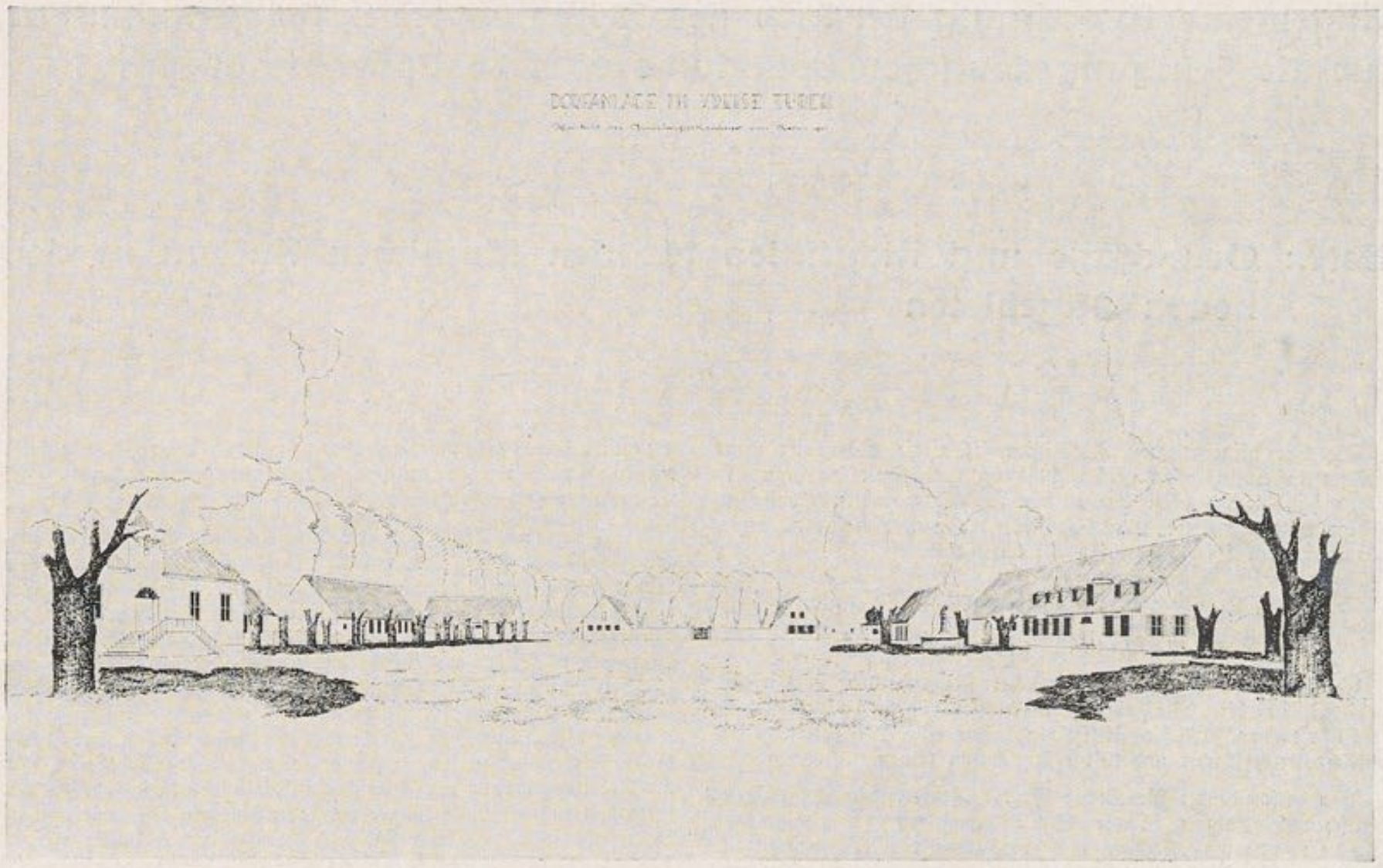
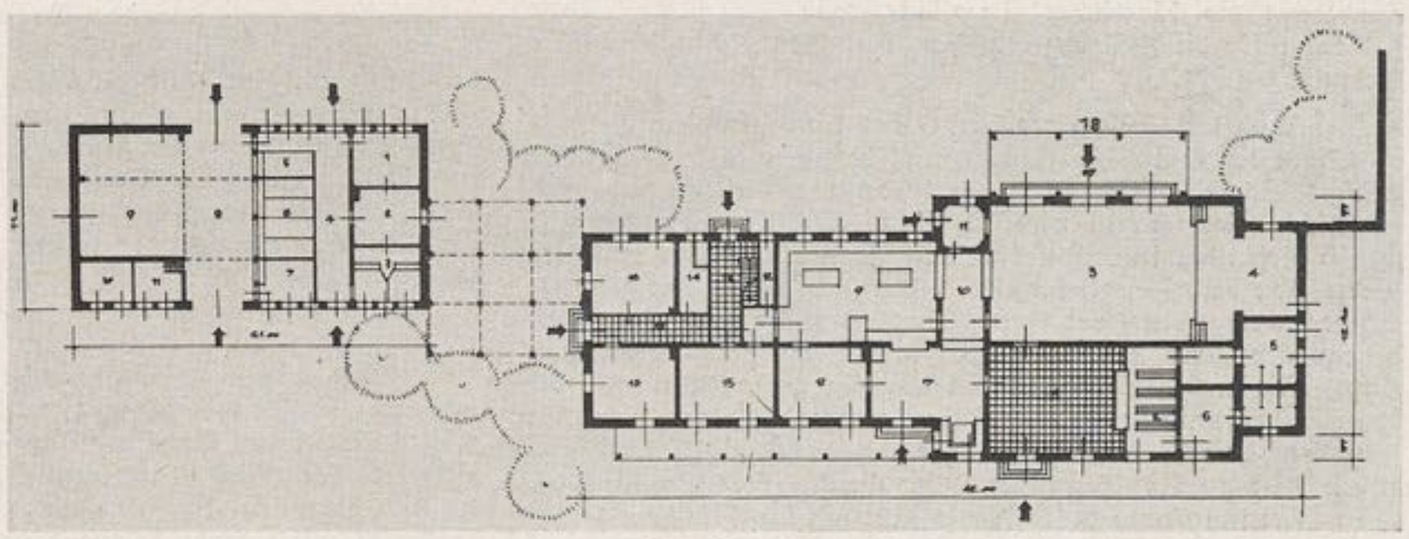


Schaubild zum gegenüberstehenden Plan.

Dorfkrug mit Wohnung

1 Eingangshalle
2 Kleiderablage
3 Festsaal
4 Podium und Bühne
5 Herrenabort mit Vorraum
6 Damenabort mit Vorraum
7 großer Gastraum
8 kleines Gastzimmer
9 Küche mit Ausgaben
10 Getränke-Ausgabe
11 Wendeltreppe zum Lichtbildwerfer
12 Speisekammer
13 Flur
14 Bad und Abort
15 Wohnzimmer
16 Schlafzimmer
17 Laube
18 Terrasse



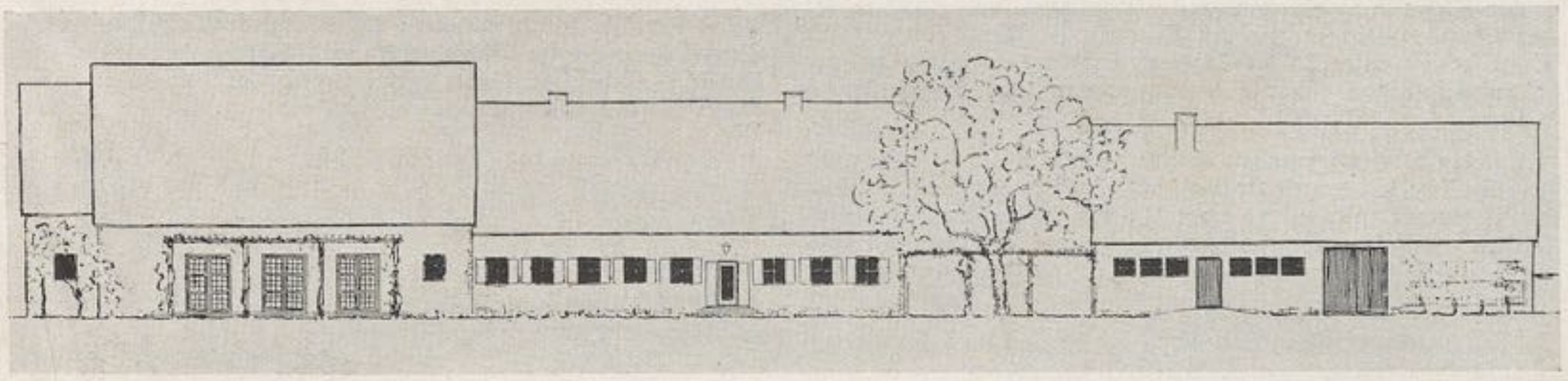
Wirtschaftsgebäude

1 Waschküche
2 Futterküche
3 Schweine
4 Stallgang
5 1 Pferd
6 4 Kühe
7 Jungviehbucht
8 Tenne
9 Bansen
10 Geflügel
11 Kartoffelkeller
12 Wirtschaftshof

Grundriß: Wirtschaftsgebäude

Grundriß: Dorfkrug. Maßstab 1:200.

Dorfkrug mit Gastwirtswohnung — Festsaal — Wirtschaftsgebäude.



Entwurf: Arch. Harting, Berlin.

Ansicht von Norden.

Allgemeine Anordnung Nr. 7/II[1]) des Reichsführers SS Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums vom 26. November 1940

Betr.: Grundsätze und Richtlinien für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten

Die hier niedergelegten Richtlinien sollen die Schaffung neuer Dörfer in einem ersten großen Rahmen umreißen. Aus den Erfahrungen, die sich beim Aufbau der zunächst geplanten Dörfer ergeben, werden weitere Grundsätze für die nach Kriegsende beginnenden großen Siedlungseinsatz abzuleiten sein.

I. Bodenordnung

1. Betriebsformen

Übergeordneter Gesichtspunkt jeglicher Neugestaltung in den Ostgebieten ist die Mehrung und Festigung deutschen Volkstums. Dieser Zielsetzung haben alle Sonderbelange beruflich-wirtschaftlicher und kultureller Art zu dienen.

Von entscheidender Bedeutung für die Neubildung und Festigung deutschen Volkstums ist die Schaffung einer gesunden Bodenordnung. Diese muß vor allem dem Bauerntum als tragender Grundlage des Volksaufbaues einen vor Verschuldung und Zersplitterung im Erbgang geschützten Besitz sichern und ihm die natürlichen Voraussetzungen bieten, seine biologischen, sozialen und wirtschaftlichen Leistungsaufgaben der Volksgemeinschaft gegenüber zu erfüllen.

Eine gesunde ländliche Bodenordnung ruht auf dem tragenden Fundament der bäuerlichen Familienwirtschaften. Diese sind daher für die Festigung deutschen Volkstums von entscheidender Bedeutung.

Hinsichtlich der Größe einer lebens- und leistungsfähigen Hofstelle im Sinne der bäuerlichen Familienwirtschaft gibt es kein allgemein gültiges Schema. Je nach den vorhandenen natürlichen und wirtschaftlichen Bedingungen wird die Größe einer Normalbauernstelle (Hufe) verschieden sein. Die bäuerliche Familienwirtschaft muß eine Bodenfläche umfassen, die für eine kinderreiche Familie eine gesicherte Lebensgrundlage bietet und deren Arbeitsverfassung vorwiegend durch die familieneigenen Kräfte unter Ergänzung durch Gesinde bestimmt wird. Sie muß ferner einen Arbeitsertrag gewährleisten, der der bäuerlichen Familie eine volle Teilnahme am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Austausch mit den anderen Bereichen der Volksgemeinschaft gewährleistet. Der Mindestumfang der Familienwirtschaft in diesem Sinne deckt sich also nicht mit der Mindestgröße der Ackernahrung. Den mittleren Verhältnissen (Bodenwertzahl 30 bis 40)[2]) entspricht eine bäuerliche Familienwirtschaft in der Größe von etwa 25 bis 40 ha. Nur bei besten natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen kann die unterste Hufengrenze bis auf 20 ha heruntergehen.

Werden die Bedingungen so ungünstig, daß die Größe eines lebens- und leistungsfähigen Betriebes über 30 bis 40 ha wesentlich hinausgeben müßte, dann sind die Voraussetzungen für eine bäuerliche Familienwirtschaft im allgemeinen nicht mehr gegeben. In solchen Fällen sind größere Betriebe (Großhufen- und Gutsbetriebe) auszulegen. Böden in größeren Flächen mit einer Bodenwertzahl, die wesentlich unter 20 bis 25 liegt, werden grundsätzlich aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen, um aufgeforstet zu werden.

Für den Dorfzusammenhalt ist eine gesunde soziale Abstufung und größenmäßige Gliederung der Höfe und Betriebe von ausschlaggebender Bedeutung. Neben der tragenden Schicht der Vollbauernwirtschaften (Hufenbauern) wird man je nach den gegebenen Verhältnissen auch mit kleineren Stellen, wie z. B. spezialisierten Obst- und Baumschulbetrieben und dergleichen, in vertretbarer Zahl rechnen müssen, ferner werden deutsche Landarbeiter mit Deputat sowie Eigenheimer vorzusehen sein.

Die Frage der Auslegung von Arbeiterstellen für deutsche Landarbeiter ist in jedem Fall auf das sorgfältigste zu prüfen. Ihre Lebensfähigkeit muß nachhaltig gesichert sein. Sie stellen zugleich soziale Aufstiegsformen zum Vollbauern dar. Der Werdegang des künftigen Bauern hat grundsätzlich über eine mehrjährige Tätigkeit im fremden Betrieb als Knecht und verheirateter Landarbeiter zum späteren Neubauern zu führen. Überhaupt ist durch die richtige Abstufung und größenmäßige Gliederung der Höfe und Betriebe für das richtige Verhältnis von Arbeitsstellen für unverheiratete Landarbeiter (Gesinde) zu solchen für verheiratete Sorge zu tragen. In der Arbeitsverfassung des Altreiches ist diese lebensgesetzliche Grundforderung für die Erhaltung eines bodenständigen Landarbeitertums bisher nicht erfüllt. Daher sind auch Höfe bis zur Erbhofgrenze von 125 ha und in richtiger Zumessung größerer Betriebe nach Möglichkeit in jedem Dorf vorzusehen. Auf diesen größeren Höfen und Betrieben wird es Stellen für verheiratete Landarbeiter mit Deputatland geben.

Diese größeren Höfe und Güter dienen im wesentlichen der Seßhaftmachung und Schaffung eines neuen bodenständigen Führertums.

Unlösbar verbunden mit dem Bauern ist das dörfliche Handwerk. Dieses ist mit dem Dorf um so fester verknüpft, je mehr der Handwerker innerhalb der Dorfgemeinschaft durch entsprechende Landzulage und erblichen Bodenbesitz verankert ist. Es entspricht daher den Grundsätzen der Festigung des deutschen Volkstums, wenn beim Aufbau die für die Dorfgemeinschaft notwendigen Handwerkerstellen im Zuge des Gesamtaufbaues zugleich mitgeschaffen werden. Gleiches gilt auch für weitere nichtlandwirtschaftliche Berufe im Dorf.

2. Betriebsgrößenmischung

Was die richtige Betriebsgrößenmischung angeht, so gibt es hierfür kein allgemein gültiges Schema. Als gesund anzusehen ist diejenige Betriebsgrößenmischung, die den volkspolitischen Erfordernissen entspricht und vom Standpunkt der Arbeitswirtschaft her eine organische, den künftigen Lebens- und Aufstiegsformen des Landvolks entsprechende Lösung darstellt. Der volkspolitischen Forderung im Hinblick auf die Festigung unseres Volkstums entspricht es, wenn die Betriebsgrößenmischung bei gesunder Lebensordnung die größtmögliche Zahl von deutschen Menschen an den Boden bindet. Diese Bindung zwischen Mensch und Boden führt über die Arbeit. Das Schwergewicht einer volkspolitisch richtigen Betriebsgrößenmischung liegt daher bei den bäuerlichen Familienwirtschaften (Hufenbauern).

Bäuerliche Betriebe von der Mindestgröße der Hufe bis zur oberen Erbhofgrenze (im Durchschnitt also zwischen 20 bis 125 ha) sollten ihrer Zahl nach rund zwei Drittel, der Fläche nach etwa drei Viertel innerhalb der Betriebsgrößenmischung einnehmen. Bei dem ländlichen Neuaufbau ist als Ziel im großen und ganzen etwa folgende Betriebsgrößengliederung anzustreben:

	v. H. der Betriebe	v. H. der Gesamtfläche
1. Stellen unter Hufengröße (Landarbeiter-, Häusler-, Handwerkerstellen, Spezialbetriebe und dergleichen .	30–40	5–15
2. Hufen	50–60	50–60
3. Großhufen	7– 9	20–25
4. Betriebe über Erbhofgrenze	1– 2	10–15[1])

1) Sonderdrucke dieser Anordnung sind zu beziehen beim Verlag: Deutsche Landbuchhandlung, Berlin SW 11, Hafenplatz 6.

2) Bodenwertzahl = Acker- und Grünlandzahl gemäß Reichsbodenschätzung.

1) Dieser Anteil ist unter Berücksichtigung des gegenwärtig vorhandenen stärkeren Großgrundbesitzanteils vorerst anzustreben.

R 49/157
081

II. Dorfplanung

1. Dorf und Landschaft

Das Einzeldorf kann nur im Zusammenhang mit der ganzen Landschaft und seinem zugehörigen Lebens- und Wirtschaftsraum gesehen werden. Daher muß sich die Dorfplanung den übergeordneten Gesichtspunkten der Planung größerer Räume einfügen. Diese Raumordnungsskizzen werden kreisweise von den Generalreferenten für Raumordnung bei den Reichsstatthaltern im Einvernehmen mit dem Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums aufgestellt. Da das bäuerliche Leben in wirtschaftlicher wie ideeller Hinsicht unabhängig von den Städten eigene Mittelpunkte haben muß, gehört immer zu einer Gruppe von Dörfern ein Hauptdorf. Diese Hauptdörfer müssen von den ihnen zugeordneten Dörfern noch zu Fuß gut erreichbar bleiben. In ihnen werden wirtschaftliche und volksgemeinschaftliche Anlagen, die eine größere Beteiligung erfordern, ihren Platz finden (z. B. Gemeinschaftshäuser der Partei und ihrer Gliederungen, Feierhallen, Festplätze, Sportfelder, Lagerhäuser, Reparaturwerkstätten, weibliche Arbeitsdienstlager).

Die Größe der zu schaffenden Einzeldörfer soll nach Möglichkeit die Zahl von 300 bis 400 Einwohnern nicht unterschreiten. Dieser Dorfgröße entspricht eine Feldmark von etwa 1000 bis 1500 ha Gesamtfläche. Es wird sich als zweckmäßig erweisen, bei der Fluraufteilung etwa 10 bis 20 v. H. der Gemeindeflur als Reservatland für etwaige Korrekturen, Ausbauten usw. vorzusehen.

Die Anlage und Gestaltung dörflicher Siedlungen müssen

1. das Gemeinschaftsleben im Dorf fördern und vertiefen;
2. den einzelnen Höfen bei bestmöglicher, rationeller Arbeitswirtschaft eine intensive Bodennutzung gewährleisten.

Beide Ziele sollen in sinnvollster Weise miteinander vereinigt werden.

Eine für alle Verhältnisse günstige Dorfanlage gibt es nicht; es ist jeweils nach Größe und Lage des Dorfes die zweckmäßigste Lösung zu suchen. Das aufgelockerte und planvoll geordnete Haufendorf und das Angerdorf werden bei kleineren Dorfgemeinden in den meisten Fällen die geeignete Lösung sein.

Bei größeren Dörfern wird sich eine Gliederung in einen Hauptteil und einzelne Höfegruppen im allgemeinen nicht vermeiden lassen. Der Hauptteil des Dorfes, der Dorfkern, ist an der verkehrsmäßig und landschaftlich günstigsten Stelle anzulegen. Er enthält neben einer Anzahl Bauernhöfe die erforderlichen Gemeinschaftsanlagen und Handwerkerstellen sowie die Wohnbauten und Eigenheime der nichtlandwirtschaftlichen Berufszugehörigen. Er ist der eindeutige Mittelpunkt des Dorfes und muß als solcher seinen Ausdruck durch eine entsprechende Gestaltung finden.

Die Lage und Gestaltung der einzelnen Höfegruppen sowie ihre Abgrenzung untereinander ist der jeweiligen Struktur der Landschaft anzupassen und hat unter dem Gesichtspunkt bester Zuordnung von Hof und Feld zu erfolgen.

Soweit in deutschen Dörfern zunächst noch auf polnische Landarbeiter zurückgegriffen werden muß, müssen deren Wohnungen abseits von der deutschen Siedlung liegen.

Straßen mit starkem Durchgangsverkehr dürfen die Dorfanlage nicht unmittelbar berühren. Gegebenenfalls sind neben der bestehenden Fahrbahn für den Durchgangsverkehr besondere, parallel laufende Anfahrtwege anzulegen. Im Zuge der Hauptstraßen sind entsprechende Möglichkeiten zum Parken von Fahrzeugen (Parkplatz) vorzusehen. Für einen guten, auch im Winter und bei schlechtem Wetter befahrbaren Straßenanschluß des Dorfes ist auf jeden Fall Sorge zu tragen.

Einer besonders sorgsamen Behandlung bedarf die Grüngestaltung im Dorf, da sie in entscheidender Weise mit dazu beiträgt, den Dörfern deutsches Gepräge zu geben. Es gilt, die vererbte Liebe der deutschen Stämme zu Baum, Strauch und Blume zu erhalten (Dorfeichen oder Dorflinden).

Die Bepflanzung innerhalb des Ortes hat zur Unterstreichung und Steigerung der baulichen Gestaltung beizutragen. Eine sorgfältige Beachtung verlangen Umzäunung, Hecken, Mauern usw. Sie tragen zur Einheitlichkeit und Verschönerung des Dorfbildes wesentlich bei. Gärtnerische Anlagen sind nicht nach städtischen Gesichtspunkten anzulegen. Es ist eine genügend große, an den Hof grenzende Fläche als Bauerngarten vorzusehen, der, in entsprechender Weise in Blumen-, Obst- und Gemüse- sowie Kräutergarten aufgeteilt, den geeigneten Rahmen bildet, in den sich der Bauernhof bettet.

Über die Grünausstattung des Dorfes hinaus ist auf die Landschaftsgestaltung größter Wert zu legen. Das Ziel ist hierbei der Aufbau einer gesunden deutschen Kulturlandschaft, in der Schönheit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang gebracht und so die Lebensgesetze der Natur, wie die Ansprüche des Menschen berücksichtigt sind. Die Durchsetzung der Feldflur mit Baum und Strauch in Form von Wallhecken und Schutzpflanzungen sowie die Bepflanzung bzw. Aufforstung von Bodenflächen, die durch Wind und Wasser besonders gefährdet sind (z. B. Steilhänge), müssen in den neuen Siedlungsgebieten nach den Grundsätzen einer deutschen, wehrhaften Landschaftsgestaltung erfolgen. Dazu gehört auch, daß künftig alle Kulturbaumaßnahmen den biologischen Gesichtspunkten im Dienste des Naturschutzes entsprechen. Die Linienführung von Flurgrenzen, Schutzpflanzungen, Gewässern, Straßen und Wegen soll sich nach Möglichkeit der Linienführung der Höhenlinien anpassen.

Vorhandene Waldbestände sind aus ideellen wie auch wirtschaftlichen Gründen bei ausreichender Größe nach Möglichkeit den Gemeinden zuzuteilen. Voraussetzung hierzu ist öffentliche Aufsicht der Waldbewirtschaftung. Eigenwald ist unter Aufsicht möglich.

2. Die Gemeinschaftsanlagen

Bei den Gemeinschaftsanlagen sind je nach Größe der dörflichen Gemeinden die Gemeinschaftsanlagen des Einzeldorfes und die des Hauptdorfes zu unterscheiden.

Zu den Gemeinschaftsanlagen eines Einzeldorfes sollten im allgemeinen gehören:

1. Das Parteihaus mit kleinerem Feierraum, den Diensträumen der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände mit Gesundheitsstation, der dörflichen Verwaltung mit Kindergarten usw.
2. Bauten der Erziehung und körperlichen Ertüchtigung.
3. Gaststätte mit Saal.
4. Gebäude für gemeinschaftliche Wirtschaftszwecke.

Die Notwendigkeit und der Umfang einzelner und weiterer Gemeinschaftsanlagen ist entsprechend der Größe der Dörfer von Fall zu Fall zu prüfen. Dies betrifft insbesondere die Gemeinschaftsanlagen des Hauptdorfes, deren Art und Umfang von der Größe und den jeweiligen Bedürfnissen der zum Hauptdorf gehörigen Dörfergruppe abhängt.

Die Gemeinschaftsanlagen bilden eine Einheit und sollen nach Möglichkeit in einer Baugruppe zusammengefaßt werden. Eine Ausnahme davon bilden die Wirtschaftsanlagen. Durch die Bildung dieser Baugruppe entsteht der Aufmarschplatz; gegebenenfalls kann auch der Sportplatz als Aufmarschplatz dienen.

Die im allgemeinen im Hauptdorf als selbständiger Baukörper zu erstellende Feierhalle ist als beherrschender Bestandteil der Gemeinschaftsanlagen des Dorfes zu betrachten. In ihr werden alle Feiern und Großkundgebungen der Partei abgehalten.

Ins Dorf gehört grundsätzlich ein Glockenturm.

Für die Anlage eines Sportplatzes, eines Schießplatzes für Kleinkaliberschießen sowie eines Freibades ist an einer landschaftlich geeigneten Stelle Sorge zu tragen.

Bei der Planung und Errichtung der Gemeinschaftsanlagen sind die Richtlinien des Reichsorganisationsleiters der NSDAP., Sonderreferat „Gemeinschaftshäuser der NSDAP." zu berücksichtigen.

Für den Bau von HJ.-Heimen sind die Arbeitsrichtlinien des Arbeitsausschusses für HJ.-Heimbeschaffung, Sonderdruck I/37 des Verordnungsblattes der Reichsjugendführung der NSDAP. und deren Ergänzung „Merkblatt für die architektonische Arbeit in der HJ.-Heimbeschaffung" maßgebend.

Für den Bau von Dorfschulen gilt das Raumprogramm des Preußischen Schulrechts (MErl. vom 7. 4. 1930 — U III E 8632. 1 usw. — ZBlUV. 114 ff.). Besonders ist zu bemerken, daß ein Werkraum und Badeeinrichtungen, bei mehrklassigen Schulen auch eine Lehrküche, erforderlich sind.

3. Der Bauernhof

Die Bauernhöfe des Ostens sollen nicht allein praktische Forderungen erfüllen, sondern auch der sichtbare Ausdruck einer neuen deutschen Bauernkultur sein.

Die Gehöfte haben der Landschaft und dem Brauchtum ihrer Bewohner zu entsprechen. Dabei ist ein bloßes Nachahmen alter Formen zu vermeiden, gute, alte Baugesinnung aber in die neue Zeit zu übertragen.

Die Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität der bäuerlichen Familie zu erhöhen sowie eine auf vorwiegend deutschen Arbeitskräften ruhende Arbeitsverfassung zu sichern, zwingt zu einer baulichen Gestaltung und Einrichtung, die den Forderungen neuzeitlichen Technikeinsatzes und weitgehender Mechanisierung der Arbeitsvorgänge entspricht. Aus sozialpolitischen Gründen müssen die Wohnverhältnisse, sowohl der Bauern wie der deutschen Landarbeiter, die gleiche Beachtung erfahren. Der Mindestwohnraumbedarf der Bauernfamilie ist grundsätzlich auf eine Familie von 10 bis 14 Köpfen (einschließlich Altenteiler und Gesinde) abzustellen. Für eine ausreichende Zahl von geräumigen, gut durchlüfteten und belichteten Zimmern, die ein zu enges Beieinander der einzelnen Familienmitglieder vermeidet und der Gefolgschaft ein angemessenes Wohnen gewährleistet, ist zu sorgen. In jedem Wohnhaus des Dorfes ist grundsätzlich ein Bad bzw. eine Duschanlage vorzusehen und auszubauen, die oft zweckmäßig mit Waschküche und Futterküche heizungsmäßig vereinigt werden kann.

Eine würdige Unterbringung der Altenteiler muß als eine selbstverständliche Notwendigkeit angesehen werden.

Die Gewinnung von Energie ist gegebenenfalls durch Ausnutzung der örtlichen kleinen Wasserkräfte zu fördern. Es ist deshalb bei der Planung von Siedlungen jeweils zu untersuchen, ob derartige Möglichkeiten in Verbindung mit wasserwirtschaftlichen oder -verkehrlichen Maßnahmen vorhanden sind. Der Gewinnung von Energie durch Wasserkraftanlagen kommt größte Bedeutung zu. Dabei ist jedoch Bedacht darauf zu nehmen, daß sich die Einzelanlagen in den Rahmen der Gesamtwasserwirtschaft einfügen.

Luftschutzmäßig ist dem derzeitigen Stand der Technik Rechnung zu tragen und die in Zukunft zu erwartende Entwicklung zu berücksichtigen.

4. Einzelheiten der Dorfplanung

Bei der praktischen Durchführung und Gestaltung von Bauernhöfen sind die „Baupolizeilichen Richtlinien für bäuerliche Siedlungsbauten zur Neubildung deutschen Bauerntums" zu berücksichtigen [1]). Weiter sind die laufend vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Reichsnährstand herausgegebenen Erlasse und Richtlinien über den Bau von Viehställen, Dung- und Jauchegruben, Entlüftung von Silos usw. zu beachten.

Zweckmäßigkeit und Klarheit des Grundrisses bedingen einander. Das Ineinanderschachteln von Räumen ist unter allen Umständen zu vermeiden.

Die geschichtliche Größe des Siedlungswerkes und die Bedeutung, die das Bauerntum für die Sicherung des Volkstums für alle Zukunft besitzt, muß auch in der Baugesinnung ihren Ausdruck finden. Die technische Durchführung hat in solidester Weise zu erfolgen. Örtlich gegebenes und gutes Material in sorgfältiger, handwerklicher Verarbeitung ist Voraussetzung für eine gute Gestaltung. Es wird für die praktische Durchführung der Bauten vorwiegend Ziegelsteinmaterial in Frage kommen. Wandstärken für Wohnhäuser und Ställe unter 38 cm kommen nicht in Frage.

Da augenblicklich und auch voraussichtlich auch in Zukunft Holz als Baustoff nur in beschränktem Maße zur Verfügung steht, müssen Fachwerkbauten entsprechend eingeschränkt werden. Wenn Fachwerk angewandt wird, soll es die Tradition alter deutscher Bauweise in würdiger Form fortsetzen und entsprechender Ausdruck kraftvollen Bauerntums sein. Es ist anzustreben, Fachwerk nur in holzreichen Gegenden anzuwenden und dann, wenn die landsmannschaftlich angesetzten Siedler durch die Bauweise ihrer Heimat eng mit dem Fachwerk verknüpft sind.

Die Stromzuleitungen sind in möglichst unauffälliger Form an die Gebäude heranzuführen.

Aufdringliche Reklamemittel jeglicher Art sind zu vermeiden. Falls Reklamezeichen erforderlich sind, müssen sie in bodenständiger handwerklicher Art und unaufdringlicher Weise ausgeführt werden.

Es ist zu vermeiden, das Dorfbild durch besonders betonte, farbige Behandlung aus dem Landschaftsbild hervorzuheben; Farben und heimatgebundenes Baumaterial müssen vielmehr die Neuanlage in die natürliche Farbigkeit der Landschaft einfügen.

gez. H. Himmler.

---

1) Erl. vom 16. 8. 1935, MinBlfInnVerw. S. 1138; RdErl. vom 21. 1. 1937, Zbl. d. Bauverw. 1937, S. 131.

R 49/157
082

Die Monatszeitschrift

Neues Bauerntum

unterrichtet Sie laufend über alle Fragen der Neuformung des deutschen Landvolkes im weitesten Sinne. Die entscheidenden Probleme der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gestaltung des ländlichen Lebensbereiches und — wegen ihrer umfassenden Bedeutung — besonders die Aufbauaufgaben in den neuen Reichsgebieten werden von berufenen Sachkennern behandelt.

Neues Bauerntum

erscheint in zwei Ausgaben. Die zweite Ausgabe (Ausgabe A) enthält neben der ungekürzten Normalausgabe den Sonderteil

Der Landbaumeister.

Aufgabe dieses einzigen deutschen Spezialorgans für das Bauen auf dem Lande ist es, dem planenden und ausführenden Baufachmann und allen für den ländlichen Aufbau mitverantwortlichen Stellen eine Arbeitshilfe zu leisten durch Klärung der Voraussetzungen, durch Sichtung des bisher Geleisteten, durch die Darstellung aller auf den ländlichen Aufbau gerichteten Bemühungen und durch das ständige Bestreben, die Notwendigkeiten und Möglichkeiten des ländlichen Bauens aufzuzeigen. Auch den „Nichtfachmann" wird diese ländliche Bauzeitschrift fesseln, auch ihn interessiert das Gesicht der neuen Dörfer und Höfe.

Jährlich 12 Hefte

BEZUGSPREISE:

„Neues Bauerntum" **(Normalausgabe)** im Dauerbezug RM. 14,— jährlich, Einzelheft RM. 1,20, zuzüglich Porto.

„Neues Bauerntum" (Ausgabe A mit **„Der Landbaumeister"**) im Dauerbezug RM. 30.— jährlich, Einzelheft RM. 2,50, zuzüglich Porto.

Wilhelm Zoch

Neuordnung im Osten

Bauernpolitik als deutsche Aufgabe.

„Das Buch verdient größte Beachtung von allen, die an der Neuordnung im Osten interessiert oder beteiligt sind."
Die Deutsche Volkswirtschaft.

2. Aufl. 4.—13. Tausend. 159 S. Kart. RM. 3.50

Wilhelm Friedrich Boyens

Untergegangene Bauerndörfer auf ostdeutschem Boden

„Für die Wichtigkeit der Aufgabe, den ostdeutschen Raum wieder mit Bauern aufzufüllen, gibt die vorliegende Arbeit wertvolle Unterlagen und Beweise." *Der Diplomlandwirt.*

Mit 64 Abildungen. 124 Seiten. Kart. RM. 4,—

Schriftenreihe

der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des landwirtschaftlichen Bauwesens im Reichsernährungsministerium

Heft 1: Aufgaben und Ziele ländlichen Bauens.

Heft 2/3: Gesundheitsfragen und Rassenpolitik bei der Neubildung deutschen Bauerntums. Mit dem Anhang: Das Siedeln der Volksdeutschen in Ostpolen.

Preis der kartonierten Hefte je RM. 1,25

Die wirtschaftl. Entwicklungsmöglichkeiten in den eingegliederten Ostgebieten des deutschen Reiches

Im Auftrage der Haupttreuhandstelle Ost und des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, Stabshauptmann, herausgegeben von Dr. Walter Geisler, o. Professor der Geographie an der Reichsuniversität Posen.

Band 4: Georg Blohm: **Siedlung und Landwirtschaft im Reichsgau Danzig-Westpreußen.**

42 Seiten mit 8 Abb. u. 1 Kartenskizze RM. 1,—

Band 7: *Otto Rosenkranz:* **Siedlung und Landwirtschaft im Reichsgau Wartheland.**

42 Seiten mit 8 Abb. u. 1 Kartenskizze RM. 1,—

Band 10: *Fritz Arlt:* **Siedlung und Landwirtschaft in den eingegliederten Gebieten Ostoberschlesiens.**

68 Seiten mit 8 Abb. u. 1 Kartenskizze RM. 1,40

J. H. Haefs

Die Besiedlung der Zuidersee

22 000 Hektar Neuland in Holland

„Das großartigste Beispiel für die Neubildung von Bauerntum im germanischen Raum ist die Besiedlung der Zuidersee, über die nun eine erste eingehende Arbeit von J. H. Haefs vorliegt, die mit Kartenskizzen, Landaufteilungsplänen, Baugrundrissen, Flugbildern und Ansichten genügend ausgestattet ist, um einen vollständigen Eindruck dieses beispielhaften Unternehmens zu geben. Haefs arbeitet auch die geistigen Triebkräfte gut heraus, die zu diesem Plan geführt hatten."
Zeitschrift für Geopolitik.

114 S. Zahlreiche Abbildungen. Kart. RM. 4,50

DEUTSCHE LANDBUCHHANDLUNG • BERLIN SW 11

Landvolk im Werden

Material zum ländl. Aufbau in den neuen Ostgebieten und zur Gestaltung des dörflichen Lebens

In Gemeinschaft mit Georg Blohm, Walter Christaller, Luise Essig, Herbert Frank, Heinz Hamann, Werner Junge, Friedrich Kann, Artur von Machui, Herbert Morgen, Josef Müller, J. O. Plaßmann, L. W. Ries, Hans-Joachim Schacht, Josef Umlauf, Arnold Zelle, Wilh. Zoch

von Konrad Meyer

Zweite Aufl. 3.—42. Tausend. 376 Seiten Text, 7 Bildseiten, 10 z. T. mehrfarbige Tafeln, zahlreiche Kartenskizzen und Schaubilder. Preis geb. RM. 12,—

Hier, wo es überall um ganz aktuelle, um ganz dringliche Aufgaben geht, bekommt jedes Wort den bestimmten, harten Klang unmittelbarer Handlung und Entscheidung. Im ganzen steht auch hier hinter jedem Satz die wiedergewonnene Erkenntnis, daß es der Geist, der unverbrauchte und nicht enttäuschbare Idealismus der Jungen und der Alten ist, der sich auch hier den Körper schafft. *Das Reich.*

Das Buch sei allen, die sich über die Fragen der bäuerlichen Siedlung und der Neuordnung im Osten aus erster Quelle und berufener Feder informieren wollen, wärmstens empfohlen. *Raumforschung und Raumordnung.*

Mit dem Gefühl der Freude und Befriedigung studiert man das Buch. *Reichssender Breslau.*

Insgesamt stellt das Werk eine grundlegende Ausarbeitung aller maßgeblichen Probleme dar und wird als Leitfaden für diese Arbeiten von allen Stellen Verwendung finden. *Deutsche Landw. Genossenschaftszeitung.*

Wegweiser für das Land

zur Gestaltung und Bereicherung des dörflichen Lebens

von Heinrich Sohnrey

Neugestaltung des „Wegweisers für ländliche Wohlfahrtsarbeit“ (Wohlfahrts- und Heimatpflege). 380 Seiten. Neuerscheinung 1939. Bearbeitet von Artur v. Machui. Geb. RM. 8,—

Der „Wegweiser für das Land“ ist gleichsam eine heutige Bauernlehre, dem Aussehen nach ein Handbuch, und steckt doch wie alles, was Sohnrey herausgab, voller Geschichten aus dem Bauernleben, für jedermann, ob Landmann oder Städter, gut und nützlich kennenzulernen . . . Sohnrey hat aller Verneinung und Zerstörung des Dorfes das neue Dorf und seine aufbauende Kultur entgegengesetzt. *NS.-Landpost.*

. . . arbeitet den Wert des Gemeinschaftsbewußtseins und der Gemeinschaftsarbeit im Dorfe heraus und kommt damit in diesem Zeitpunkt, in dem viele Bauern im Felde stehen und in dem die Kameradschaft des Dorfes die wichtigste Grundlage der Erhaltung der Produktionskraft der Landwirtschaft geworden ist, noch in besonderer Weise zur rechten Zeit. *Der Deutsche Volkswirt.*

Es erscheint wichtig, diese heutige Bauernlehre in den Entscheidungskampf um Deutschland als Rüstzeug mit hineinzunehmen. Die Anschaffung des Werkes, das in der NS.-Bibliographie geführt wird, wird empfohlen. *Reichsministerialblatt der Landwirtschaftlichen Verwaltung.*

Der „Wegweiser für das Land“ wird in der NS.-Bibliographie geführt!

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

DEUTSCHE LANDBUCHHANDLUNG • BERLIN SW 11

83

Reichsverwaltungsblatt

R 49/157
083

Herausgegeben von

A. Mirow
Oberverwaltungsgerichtsrat
a. D. in Berlin

Dr. H.-H. Lammers
Reichsminister und Chef
der Reichskanzlei

H. Pfundtner
Leitender Staatssekretär im
Reichsministerium des Innern

Dr. O. Koellreutter
o. ö. Professor an der
Universität München

Dr. F. A. Medicus
Ministerialdirigent im
Reichsministerium des Innern

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Frick, Fragen der Verwaltung der Reichsgaue 1

I. Abhandlungen

Schwarz, Die Verwaltung der NSDAP. im Kriege 3

Sievers, Das Recht der Triebwerkskanäle 5

Mäding, Verwaltungsplanung in den angegliederten Ostgebieten 9

Fischer, Rechtsfragen zu Verkehrsunfällen bei dem Westwallbau 11

II. Rechtsprechung

Übersicht über die Rechtsprechung des Reichsverwaltungsgerichts
Drohender Kriegssachschaden 14

Übersicht über die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. 15

III. Neues Recht in der Verwaltung und Wirtschaft 16

IV. Hochschulschriften 18

V. Bücherbesprechungen 20

Wormit-Ehrenforth, Das Reichsheimstättengesetz. (Lehmann)
Todwischat, Die Steuern des Kaufmanns. II. Teil. (Mirow)
Hartel, Das Grunderwerbsteuergesetz vom 29. März 1940. 2. Auflage. (Brombach)

Carl Heymanns Verlag / Berlin W 8

RVerwBl. Band 63 | 8. Januar 1942 | Heft 1/2 Seite 1–20

INKIESS REKORD
zählt garantiert richtig
Kein Veralten der INKIESS REKORD. Bei Ausgabe neuer Geldsorten neue Münzbehälter
Behörden- und Partei-Referenzen. Zu beziehen durch den Fachhandel oder die Firma
die Hartgeldzählkasse
DRP., auch mit Fächern für Banknoten in verschied. Ausführungen
INGEBORG HEUSER
BERLIN-LICHTERFELDE 1
Ferdinandstraße 27. Ruf: **73 39 02**

Willi Emmerich · Celle
FORSTBAUMSCHULEN UND WALDSÄMEREIEN
über 50 Jahre Forstpflanzenanzucht
nach forstwirtschaftlichen und forstwissenschaftlichen Grundsätzen
Zweigbetriebe: **Benneckenstein** (Harz) und **Wassenberg** (Rheinland)

Feuerschutz-Imprägnierungen gegen Brandgefahr
für Wehrmacht-, Behörden-, Industrie-, Privatbauten **führt seit 1929 preiswert aus** an Dachstühlen, Aktenböden, Holzhallen, Baracken
OTTO KLARHACK Imprägnier- und Tränkanstalt Berlin-Pankow, Nordbahnstraße, Bogen 1-3 RUF: **44 72 14, 44 21 80**

Tiefbau · Abbrüche · Transporte
RICHARD WÄHLISCH
Berlin-Plötzensee · Saatwinkler Damm 65-67 · Fernsprecher 30 01 11

Ballon-Hebe-Kipper „Ideal“
Einsetzen der Ballons zu ebener Erde · Müheloses, selbsttätiges Heben schwerster Ballons in die Kipplage
Sicheres und leichtes Entleeren · Auch in fahrbarer Ausführung lieferbar · Verlangen Sie Angebot
HELMUTH LIPINSKY, Berlin W35, Potsdamer Straße 98

Holzschwellen-Feldbahnen
*
OTTO SCHUTH
BERLIN W 15
Kurfürstendamm 45
Fernsprecher: 91 18 82/83

Apponius
WALTER APPONIUS
Fernruf: 329 00, 329 23
Königsberg (Pr), Schmiedestr. 1
Spezialgeschäft Ostpreußens für
Öfen · Herde · Gas- und Elektrogeräte · Badezimmereinrichtungsgegenstände · Großkochanlagen

SPERRHOLZ SPERRHOLZ-HEMPEL BERLIN SO 16, Köpenicker Str. 109 **ISOLIER-BAUPLATTEN**

Barackenlager-Einrichtungen
komplett für Mannschafts-, Küchen-, Wasch- u. Angestelltenbaracken
Berlin-Charlottenburg 2
Leibnizstr. 17 · Ruf: Sammelunmmer 31 11 63
Gebauer & Schärf
Einrichtungen für Unterkünfte

R 49/157
084
84

Reichsverwaltungsblatt

Herausgegeben von

A. Mirow
Oberverwaltungsgerichtsrat a. D. in Berlin

Dr H.-H. Lammers
Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

H. Pfundtner
Leitender Staatssekretär im Reichsministerium des Innern

Dr. O. Koellreutter
o. ö. Professor an der Universität München

Dr. F. A. Medicus
Ministerialdirigent im Reichsministerium des Innern

Verlag:	Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstr. 44, Ruf 12 73 81.	Schriftleitung:	Oberverwaltungsgerichtsrat a. D. Adolf Mirow, Berlin-Grunewald, Franzensbader Straße 5, Fernruf 89 16 10.
Bestellungen:	bei jedem Postamt, jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag.	Druckstöcke:	Haftung nur 3 Monate nach Auftragsschluß.
Bezugspreis:	vierteljährlich 7,50 RM., Einzelheft —,75 RM.	Nachdruck:	auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.
Anzeigenpreise und Nachlässe: lt. Preisliste Nr. 5.		Manuskripte:	unverlangte, für die die Schriftleitung keine Verwendung hat, werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt. Die Zeitschrift bringt Erstdrucke, sie erwirbt Beiträge für die in § 42, 2 des Gesetzes über Verlagsrecht genannte Zeit.
Zahlungen:	Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, Postscheckkonto Berlin 234; Reichsbank-Giro-Konto; Berliner Stadtbank, Girokasse 9, Konto 65; Deutsche Bank, Stadtzentrale, Abt. A, Berlin W 8, Mauerstraße 26.	Beiträge:	werden nach Veröffentlichung honoriert. Mitarbeiter erhalten Belegshefte.
Erscheint:	z. Z. vierzehntäglich als Doppelnummer.		

Alle Rechte vorbehalten.

Band 63 — Berlin, den 8. Januar 1942 — Heft 1/2

Fragen der Verwaltung der Reichsgaue

(Konzentration in der Mittelstufe und Dezentralisation; Reichsverwaltung, nicht Länderverwaltung, territoriale Reichshaushalte; Selbstverwaltung zur Durchführung landschaftsgebundener Gemeinschaftsaufgaben.)

Bei der Einführung des Gauleiters von Salzburg, SS-Brigadeführers Dr. Scheel, in sein neues Amt als Reichsstatthalter machte der Reichsminister des Innern **Dr. Frick** Ausführungen, die, soweit sie für die Leser dieses Blattes besonderes Interesse haben, im folgenden wiedergegeben werden:

Als im Frühjahr 1938 die Ostmark heimkehrte und durch den genialen Entschluß des Führers lang zerrissene Bande zwischen dem Reich und seiner tausendjährigen Ostmark wieder geknüpft wurden, ergab sich sogleich für die Verwaltung eine große Aufgabe. Denn Verwaltung im nat.-soz. Sinne ist keine tote Paragraphenreiterei, sondern Formung des öffentlichen gemeinschaftsgebundenen Lebens der Volksgenossen und daher überaus produktives Gestalten.

Die erste Frage war die, wie dieses Gebilde des österreichischen Landes, das seine Lebensunfähigkeit als solches nicht nur durch die Erfindung des homunculus, genannt „österreichischer Mensch", in den Jahren seit den Pariser Vorortdiktaten bewiesen hatte, im Gefüge des Großdeutschen Reichs zu behandeln sei. Seine dauernde Eingliederung als Land Österreich im Rahmen des Deutschen Reiches mußte ausscheiden. War doch bereits im Altreich weitgehend unter den starken Impulsen nat.-soz. Führung über die im wesentlichen historisch-dynastisch entstandenen Länder hinweg die Entwicklung zum einheitlichen Reich vorwärts getrieben worden.

So bot sich nunmehr in der Ostmark die Gelegenheit, durch Schaffung der Reichsgaue beispielgebend für die künftige Gestaltung im Altreich in ein verwaltungspolitisches Neuland vorzustoßen. In den 2½ Jahren, die seit dem Inkrafttreten des Ostmarkgesetzes vergangen sind, kann der Nachweis als erbracht angesehen werden, daß sich die Grundgedanken dieses Gesetzes in der Praxis bewährt haben. Dabei ergab sich aus der nat.-soz. Auffassung der Reichseinheit und des Führerprinzips die grundlegende Regelung, daß es einer klaren Befehlsgewalt bedarf, ebenso im Verhältnis der Reichsregierung zu ihrem Repräsentanten an der Spitze des landschaftlich gegliederten Verwaltungsraumes in der Mittelstufe, wie im Verhältnis dieses Repräsentanten zu allen öffentlichen Dienststellen seines Verwaltungsbezirks. Zugleich war dabei der Gedanke der Vereinheitlichung der Verwaltung in dem zur Zeit überhaupt möglichen Rahmen zu verwirklichen: Also größtmögliche Konzentration der gesamten öffentlichen Verwaltung in der Mittelstufe im Interesse größtmöglicher Schlagkraft und Beweglichkeit der Verwaltung. Die hier vorgenommene Konzentration ist aber nicht gleichbedeutend mit Zentralismus. Auch gibt es einen Zentralismus nicht nur bei Ministerien, sondern auch einen solchen, vor dem sich die nachgeordneten Behörden hüten müssen. Vielmehr wird auch für die Mittelstufe der allgemeine Grundsatz gelten müssen, daß hier nur die Dinge zu bearbeiten sind, die ihrem Wesen nach hier bearbeitet werden müssen, und nicht etwa auch, die hier bearbeitet werden können. Es ist natürlich im allgemeinen sehr viel einfacher, in Einzeldingen Verfügung zu treffen, mit dem Erfolg, daß man im Ergebnis in diesen Einzeldingen ersticken muß, als von übergeordneten und allgemeinen Gesichtspunkten die zweckentsprechenden allgemeinen Weisungen zu geben und dadurch den unteren Behörden die nötige Bewegungsfreiheit zu lassen, ihre Initiative und Verantwortungsfreudigkeit zu stärken.

Zentralisation und Dezentralisation sind keine absoluten Dinge, sondern Regeln des Verwaltungsaufbaus, die entsprechend den gegebenen Verhältnissen anzuwenden sind. Zentralismus kann als übersteigerte Zentralisation, als Mißbrauch des gesunden in der Zusammenfassung liegenden Gedankens bezeichnet werden.

In früheren Zeiten der absoluten Monarchie konnten noch alle Dinge mehr oder weniger persönlich vom Herr-

scher selbst oder zum mindesten von den obersten Staatsbehörden bearbeitet und entschieden werden. Je mehr sich der Staat an Umfang und Bevölkerung vergrößerte, je differenzierter das gesamte öffentliche Leben wurde, desto schwieriger war es, die Geschäfte zentralistisch zu behandeln. Vollends in einem Staat von der Größe des Deutschen Reichs mit seinen nahezu 90 Millionen ist eine solche Geschäftsbehandlung eine Unmöglichkeit. Sie müßte zu einer ungesunden Aufblähung der Zentralbehörden führen und zu völliger Unübersichtlichkeit und damit zu einer Lähmung und zu einem Auseinanderfallen der zur zentralen Lenkung und Steuerung berufenen Stellen. Sache der Zentralbehörden muß es sein, sich nur mit Angelegenheiten grundsätzlicher Natur zu befassen und die allgemeine Aufsicht auszuüben. Alle anderen im Reichsmaßstab nicht bedeutungsvollen Aufgaben gehören nach unten verlagert. Unter entsprechender Anwendung dieser Grundsätze muß aber auch von den Mittelbehörden eine weitere Verlagerung auf die Unterstufe erfolgen.

Die Reichsstatthalter als Behörden der Mittelstufe auf Grund des Ostmarkgesetzes sind berufen, im Rahmen der ihnen zugehenden allgemeinen Weisungen der Zentralbehörden weitgehend aus eigenem Entschluß zu handeln. Sie dürfen nicht erwarten, daß ihnen jede Sache bis ins einzelne geregelt zugeleitet wird, sondern sie haben nach den allgemeinen Weisungen selbstschöpferisch tätig zu werden und damit wahre Verwaltungskunst zu üben. Mit ganzem Nachdruck spreche ich von einer Kunst der Verwaltung. Denn in der Tat, es handelt sich hier um Kunst im wahren Sinne des Wortes, die wie jede echte Kunst durchaus schöpferisch ist, wenn auch die Werke dieser Kunst nicht allgemein sichtbar in Stein gemeißelt und in Erz gegossen dastehen. Zur Verwaltungskunst gehört unzweifelhaft positives Wissen, nicht so sehr, wie es gelegentlich und übertreibend oder gar wegwerfend gesagt wird, von Paragraphen und Gesetzesbestimmungen, sondern von Lebenszusammenhängen...

Ein knapper und straffer Behördenaufbau in Gestalt der Reichsstatthalterbehörden erstrebt in der Mittelstufe einmal die Sicherung einer wirkungsvollen durchgehenden Befehlsgewalt von oben wie auch innerhalb der Behörde eine möglichst weitgehende Zusammenfassung und einheitliche Lenkung unter Wahrung der fachlichen Verantwortung der in der Reichsstatthalterbehörde vertretenen einzelnen Fachverwaltungen. Soll dieser klare Befehlsstrang von oben nicht gestört werden, so muß der Reichsstatthalter, der als Repräsentant des Führers im Auftrage der Reichsregierung die Geschäfte der staatlichen Verwaltung als Reichsverwaltung führt, den fachlichen Weisungen der einzelnen Reichsminister unterliegen, während er allgemein der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern untersteht. Jede andere Lösung würde einen Rückschritt bedeuten und eine Entwicklung anbahnen, die unzweifelhaft gewisse Gefahrenmomente aufweist, denen es im Interesse der Rechts- und der Reichseinheit von vornherein zu begegnen gilt. Deshalb ist auch klar im Gesetz herausgestellt, daß es sich um eine Reichsverwaltung handelt. Also darf in den Reichsgauen die Länderverwaltung nicht fröhliche Urständ feiern. Das würde aber der Fall sein, wenn man zu territorialen Reichshaushalten für die staatlichen Bedürfnisse der Reichsgaue käme, also alle für die staatliche Verwaltung notwendigen Mittel in einem Sonderhaushalt ausbringen würde. Auch finanziell würde eine solche Regelung nicht unbedenklich sein, da der erforderliche Überblick der Zentralbehörden verlorenginge. Dies gilt vor allem von dem Gebiet der Personalbewirtschaftung, mindestens des höheren Personals. Ganz abgesehen davon, daß bei der jetzigen Personalknappheit nur ein zentraler Einsatz möglich ist, muß eine Ausbringung in territorialen Einzelhaushalten zu bedenklichen Ungerechtigkeiten und Unterschieden in der Beförderung der Beamten führen und die Schaffung und Erhaltung eines aufgeschlossenen, weitblickenden, gewandten und überall verwendungsfähigen großdeutschen Beamtentums gefährden. Das hindert natürlich nicht, daß es aus Gründen der Dezentralisation zweckmäßig ist, das Ernennungsrecht für das untere, mittlere und grundsätzlich auch für das gehobene mittlere Personal durch die Reichsstatthalter ausüben zu lassen.

Man darf auch nicht glauben, daß nur auf dem Wege über den Territorialhaushalt die wünschenswerte finanzielle Beweglichkeit und Selbständigkeit der Reichsstatthalter erreicht werden könnte. Diese Beweglichkeit und Selbständigkeit kann und muß stets ihre Grenze durch die unter Berücksichtigung der allgemeinen Gesichtspunkte für den betreffenden Zweck und die betreffende Behörde verfügbaren Mittel des allgemeinen Reichshaushalts finden. Dann aber kann im Wege des Kassenanschlags, wie es bereits geschieht, den Reichsstatthaltern freie Verfügung für das ganze Haushaltsjahr über die zugewiesenen Mittel eingeräumt werden. Im übrigen bin ich bestrebt, allgemein auch eine weitgehende Dezentralisation bei den an sich notwendigerweise wegen ihrer Zweckbestimmung zentral zu bewirtschaftenden Fonds zu erreichen.

Als eine der wirksamsten Maßnahmen auf dem Gebiete der Dezentralisation erweist sich die Selbstverwaltung. Deshalb sind die Reichsgaue durch das Ostmarkgesetz nicht nur als staatliche Verwaltungsbezirke, sondern auch als Selbstverwaltungskörper geschaffen worden. Ich weiß, daß die Ansichten über die Selbstverwaltung vielfach auseinandergegangen sind, ja daß sie als Institution eine skeptische, sogar abfällige Beurteilung erfahren hat. Sehr zu Unrecht! Weitgehende Selbstverwaltung, die keineswegs mit nat.-soz. Grundsätzen, insbesondere dem Führerprinzip, in Widerspruch steht oder die Gefahr von Absonderungsbestrebungen in sich schließt, entspricht nicht nur gesunden Verwaltungsgrundsätzen, insbesondere dem schon erwähnten Grundsatz der Dezentralisation im Sinne weitgehender Aufgabenverlagerung nach unten, sondern auch bestem deutschen landschaftsgebundenem Denken. Ja man wird mit Recht sagen können, daß aus der tatsächlichen und natürlichen Gegebenheit der Landschaft heraus primär die Gauselbstverwaltung das Mittel zur Durchführung eigener landschaftsgebundener Gemeinschaftsaufgaben ist. Der Vorzug der Wahrnehmung dieser Aufgaben in eigener Verantwortung kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Solche landschaftlichen Zusammenhänge haben sich im reichen Maße in unserem Volk herausgebildet und in ihnen ein Gemeinschaftsgefühl erwachsen lassen, das wertvollsten inneren Gehalt und stärkste Lebenskraft besitzt. Die auf geographischen Gegebenheiten, gemeinsamer Geschichte, weitgehend einheitlicher wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Struktur und Entwicklung beruhenden landschaftlichen Lebenseinheiten und landschaftsverbundenen Lebensgemeinschaften sind organische Glieder des vielgestaltigen deutschen Volkstums. Ein organischer Aufbau des Reiches, dessen Ziel die Weckung aller Kräfte der deutschen Nation ist, kann nicht anders als an diese gewachsenen landschaftlichen Lebenseinheiten anknüpfen...

Um alle Kräfte der deutschen Landschaft und des vielgestaltigen deutschen Volkstums zu mobilisieren und alle Quellen des deutschen Kraftstromes zum Fließen zu bringen, muß in der Stufe der Reichsgaue eine auf Grund eines Landschaftsetats frei und elastisch arbeitende, anpassungsfähige Selbstverwaltung auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet tätig sein. Hierbei muß selbstverständlich die einheitliche politische Zielrichtung von Staats- und Selbstverwaltung sichergestellt sein. Dies geschieht durch die einheitliche Führung der beiden Sektoren der öffentlichen Verwaltung durch den Reichsstatthalter. Da er die einheitliche Spitze des Reichsgaues ist, ist organisatorisch der Zusammenklang von Reichsverwaltung und Selbstverwaltung sichergestellt.

Die enge Verbindung der Selbstverwaltung mit den Nöten und Wünschen der Bevölkerung, ihre Handlungsfreiheit, Beweglichkeit und die Ablehnung jedes verknöchernden Schemas sind große Vorteile der Selbstverwaltung. Dazu trägt das richtig verstandene Heranziehen der schöpferischen Kräfte der regionalen Volksgemeinschaft unendlich viel bei. Gerade diese Beratung und Mitwirkung bei der Willensbildung durch Kräfte der Landschaft gehört zum echten Wesen der Gauselbstverwaltung. Ohne eine tätige Mitwirkung und Mitarbeit der Bevölkerung kann hier produktive Arbeit nur schwer geleistet werden. Es wird darauf ankommen, die hier gegebenen Ansätze und Möglichkeiten einer derartigen Mitarbeit noch intensiver zu gestalten und auszubauen.

Je größer und menschenreicher das Reich wird, desto unabweisbarer die Notwendigkeit, die Zentralstellen immer mehr von denjenigen Aufgaben zu entlasten, die entweder ebenso gut oder besser und schneller lokal oder regional erfüllt werden können. Es wird daher notwendig sein, mehr als bisher geschehen, noch im staatlichen Sektor liegende Aufgaben regionaler Natur auszuscheiden und sie

R 49/157
085

der Selbstverwaltung als eigene Aufgaben zu überlassen. Dagegen werden im staatlichen Sektor die staatspolitisch bedeutungsvollen reichswichtigen Aufgabenbereiche zu verbleiben haben.

Ich habe diese Gelegenheit benutzt, um auf einige besonders brennende Fragen der Verwaltung der Reichsgaue hinzuweisen, die selbstverständlich nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern gleichzeitig Fragen unseres gesamten staatlichen und völkischen Aufbaues sind. Denn der ständige Kontakt der Zentralbehörden mit der Verwaltungsfront draußen, insbesondere den Reichsstatthaltern, ist für die lebendige Entwicklung und Weitergestaltung unserer Verwaltung eine unumgängliche Notwendigkeit ...

I. Abhandlungen

Die Verwaltung der NSDAP im Kriege

Von Reichsleiter **F. X. Schwarz**,
Reichsschatzmeister der NSDAP., in München

Der Führer hat bei Beginn des großdeutschen Freiheitskampfes durch seinen Erlaß über die Vereinfachung der Verwaltung vom 28. August 1939 der staatlichen Verwaltung die Richtlinien für ihre Arbeit im Kriege gegeben. Um die öffentliche Verwaltung in den Stand zu setzen, auch unter schwierigsten Verhältnissen ihre Aufgaben gegenüber Volk und Reich zu erfüllen, ist eine reibungslose Arbeit geboten. Von allen Behörden erwartet der Führer restlosen Einsatz und schnelle, von bürokratischen Hemmungen freie Entscheidungen. Bei allen Dienststellen des Reiches, der Länder- Gemeinden und öffentlichen Körperschaften gehen die mit der Reichsverteidigung zusammenhängenden Aufgaben allen anderen Arbeiten vor.

Der Erlaß gilt nach seinem letzten Satz nicht für die Partei, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände. Für die Bewegung hatte der Erlaß vielmehr entsprechende Vereinfachungsvorschriften vorgesehen. Diese sind indes bis heute noch nicht ergangen. Eine Notwendigkeit hierzu war für die Verwaltung der NSDAP. auch nicht gegeben, denn die in dem Führererlaß der staatlichen Verwaltung gegebene Marschrichtung ist von der Verwaltung der NSDAP. seit dem Tage, an dem sie im Dienste des Führers und seiner Bewegung angetreten ist, immer beharrlich eingehalten worden.

So wie die NSDAP. und ihr Wirken im deutschen Volke kein Vorbild in der deutschen Geschichte haben, so hat auch die Verwaltung der Partei von Anbeginn an sich nicht an die überkommenen Formen der staatlichen, gemeindlichen oder körperschaftlichen Verwaltung anlehnen können. Sie mußte vielmehr, wollte sie der weltanschaulichen Idee und dem politischen Wollen des Führers angemessen bleiben, sich eine vollständig neue Art der Verwaltung schaffen.

Der Auftrag des Führers an seine Bewegung, das deutsche Volk zu erobern und das Deutsche Reich zu gestalten, hat die Art der Parteiverwaltung schon von Anbeginn an bestimmt und geprägt; denn der Auftrag des Führers an die Bewegung bedeutete Kampf, Kampf gegen die inneren Widersacher der Bewegung und Kampf um die Gewinnung jedes deutschen Volksgenossen. Der Kampf, der der Vater aller Dinge ist, hat auch die Parteiverwaltung so geschaffen, wie sie heute in der Bewegung und damit im deutschen Volke und Reiche wirkt

Als Verwaltung einer kämpferischen Bewegung war somit die Parteiverwaltung ihrem Wesen nach stets auf einen „kriegsmäßigen" Einsatz abgestellt. Eine „friedensmäßige" Arbeit hat sie auch in der Zeit von der Machtübernahme bis zum Beginn des großdeutschen Freiheitskampfes nicht gekannt; hat sich doch auch in dieser Zeit, als die Bewegung die Führungs- und Erziehungsfunktion in allen Bereichen der Volksordnung übernahm, ihre kämpferische Aufgabe und Haltung nicht grundsätzlich geändert, sondern lediglich andere Formen angenommen.

Das Kampferlebnis der gesamten Bewegung war mitbestimmend auch für die geistige Form ihrer Verwaltung; bei der Schöpfung des Inhalts dieser Form war die vornehmste Aufgabe der NSDAP., die Menschenführung beherrschend. Alle sachliche Arbeit der Parteiverwaltung mußte stets auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Sie mußte es dabei als ihre Hauptaufgabe ansehen, der Führung der Partei die materiellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedurfte. Riesengroß türmten sich hierbei die Schwierigkeiten und Hindernisse vor der Parteiverwaltung auf, Unendlich schwer war es manchmal, den richtigen Ausgleich zu finden zwischen den von der politischen Führung gestellten Anforderungen und den gegebenen finanziellen Möglichkeiten.

Es gelang mir aber letzten Endes immer, die Hindernisse zu überwinden, der Schwierigkeiten Herr zu werden und der politischen Führung die Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigte.

Privatwirtschaftliche oder kaufmännische Gesichtspunkte konnten für die Finanzverwaltung der Partei niemals richtungsweisend sein, denn wo es um die Erfüllung der letzten und höchsten Aufgabe im deutschen Volke ging, mußten die Grundsätze der „Wirtschaftlichkeit" versagen. Aber auch die Finanzverwaltung des Staates konnte kein ausreichendes Vorbild bieten, verlangten doch die dynamischen Aufgaben der Partei Beweglichkeit und elastische Großzügigkeit in der Bewirtschaftung vieler Ausgaben, während umgekehrt Zwangsmittel für die Beschaffung von Einnahmen nicht zur Verfügung standen.

Die Grundlage der Finanzen der Partei in der Kampfzeit waren die Mitgliedsbeiträge, durch welche sich die Opferbereitschaft jedes einzelnen Parteigenossen offenbarte.

So wie jeder politische Kämpfer seinen Weg zum Führer und seiner Bewegung durch einen Entschluß seines freien Willens finden mußte, so war auch die Mitgliedschaft in der Partei freiwillig, und sie ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Auch die Zahlung des Mitgliedsbeitrags war also letzten Endes eine freiwillig übernommene Pflicht. Ihre Erfüllung hat gerade während des Krieges eine besondere Bedeutung gewonnen.

Wenn auch dieser Verwaltungspflicht jedes Parteimitglieds die politischen Pflichten, wie Treue und Gehorsam gegenüber dem Führer, stetige Einsatzbereitschaft für die Bewegung und lebendiges Bekenntnis zur nationalsozialistischen Weltanschauung, vorgesehen, so ist doch gerade die Leistung des Beitrags ein Gradmesser für die Einsatzbereitschaft und ein geeignetes Mittel, um die wirkliche Verbundenheit eines Parteigenossen mit der Bewegung zu erkennen.

Der größere Teil der männlichen Parteigenossen dient derzeit bei der Wehrmacht oder leistet andere Dienste besonderer Art in den besetzten Gebieten. Auch manche Parteigenossinnen, z. B. Nachrichtenhelferinnen der Wehrmacht, befinden sich in einer ähnlichen Lage. Infolge einer zwingenden Bestimmung des Wehrgesetzes ruht die Zugehörigkeit zur NSDAP. für die Dauer des aktiven Wehrdienstes. Das Oberkommando der Wehrmacht hat aber durch einen Erl. vom 19. 2. 1941 klargestellt, daß keine Bedenken bestehen, wenn Wehrmachtangehörige während ihrer Einberufung zur Wehrmacht im Kriege freiwillig ihre Beiträge weiterzahlen. Dieser Erlaß bedeutet eine wirklich begrüßenswerte und gesunde Weiterentwicklung des im Jahre 1935 geschaffenen Rechtszustandes. Der Parteigenosse, der heute dem Führer als Angehöriger der Wehrmacht im großdeutschen Freiheitskampfe dienen darf, kann demgemäß, ohne seine Pflichten gegenüber der Wehrmacht zu verletzen, seiner Verbundenheit mit der Partei durch die Weiterzahlung der Beiträge Ausdruck verleihen. Die Partei darf auch erwarten, daß jeder Parteigenosse, der nach seinen militärischen und persönlichen Verhältnissen in der Lage ist, den Beitrag weiterzuzahlen, dieser Ehrenpflicht genügt und stolz darauf ist, auf diese Weise seine Zugehörigkeit zur Bewegung des Führers zu bekunden.

Selbstverständlich würde es aber nicht mit dem Grundsatz der Einfachheit und Übersichtlichkeit der Parteiverwaltung vereinbar sein, wollte die Partei etwa von den Parteigenossen, die als Soldaten oder in besonderen Diensten im militärischen Operationsgebiet oder auch in den besetzten Gebieten tätig sind, die Zahlung des Parteibeitrags verlangen. In diesen Fällen ist das Ruhen der Beitragspflicht auch innerlich gerechtfertigt.

Schon in der Kampfzeit hat sich der freiwillige Opfersinn vieler Parteigenossen nicht auf die bloße Zahlung des Mitgliedsbeitrags beschränkt. Manche namhaften Spenden sind der Partei damals zur Stärkung ihrer Kasse zugeflossen. Bedeutsamer als einzelne größere Leistungen war die Gebefreudigkeit der alten Kämpfer, die in der Form von kleinen und kleinsten Einzelbeträgen bei der Durchführung von Parteiveranstaltungen aller Art der Bewegung zuflossen. Ich habe aber stets mit Eifer darüber gewacht, daß die Partei niemals durch die Annahme von Spenden auch nur in irgendeine Art von Bindungen oder Abhängigkeiten geriet. Allen Dienststellen der Partei mache ich es gerade während des Krieges zur Pflicht, jede Art der Werbung von Spenden zur

Finanzierung von Parteiaufgaben, sofern nicht im Einzelfalle meine ausdrückliche Genehmigung vorliegt, unter allen Umständen zu unterlassen.

Schon zu Beginn des Krieges hatte ich mich entschlossen, den Übergang zur Etatwirtschaft für alle Dienststellen der Partei zu verfügen. Dadurch ist ein schon seit vielen Jahren erstrebtes Ziel, die Einheit der Finanzgebarung der NSDAP., erreicht worden. Vor allem konnte die bisherige Verteilung der Parteibeiträge nicht mehr beibehalten werden. Die einheitliche und straffe, gleichwohl aber elastische, den ständig wechselnden Bedürfnissen gerecht werdende Lenkung sämtlicher Vermögens- und Betriebsausgaben ist auch von erheblicher politischer Bedeutung für den Organismus der Partei. Der Ausgleich zwischen den außerordentlich mannigfaltigen Notwendigkeiten und örtlich verschiedenen Bedürfnissen ist nur durch eine reichseinheitliche Lenkung der Finanzen möglich. Die Zusammenschau aller Teile, die sich aus dem Blickpunkt einer obersten Reichsstelle der Partei ergibt, ermöglicht es, sofern sie sich nur den lebendigen Zusammenhang mit allen Dienststellen draußen im Lande wahrt, den politischen Erfordernissen aller einzelnen Teile des Gesamtorganismus weit besser als früher Rechnung zu tragen.

Die Darstellung einiger im Kriege besonders wirkungskräftiger Verwaltungsaufgaben zeigt, daß die Parteiverwaltung keineswegs einem starren, formalen System folgt. Wie jeder Verwaltung, so ist auch die Parteiverwaltung der Gedanke der Ordnung und damit die Rechtsidee wesenhaft inbegriffen. Aber es bedeutet eine bedauerliche Verkennung von Recht und Ordnung, wenn man sie in einer Zeit des gewaltigsten revolutionären Umbruchs in der Geschichte des Reiches mit Starrheit und Beharren gleichsetzt. Aus dieser Verkennung entspringt die auch heute noch da und dort anzutreffende Verwechslung des Rechts mit dem Gesetz. Das Festhalten an Gesetzesbestimmungen, die oft wie Ruinen aus einer wenig stilvollen Bauzeit des Rechts in unsere große Zeit hineinragen, hat auch dem praktischen Rechtsleben der NSDAP. schon manche Hemmungen und Schwierigkeiten bereitet. Recht und Ordnung dürfen niemals zu abstrakten Gebilden werden, die durch Gesetze und Verordnungen eine tyrannische Herrschaft über die Menschen ausüben. Unser Recht und unsere Ordnung werden von deutschen Menschen gestaltet und getragen; ihre Anwendung mögen die Rechtswahrer als rechtskundige Nationalsozialisten vollziehen und hierbei, unbeschadet der notwendigen Sicherheit im Gebrauch des logischen und rechtstechnischen Rüstzeugs, sich von ihrer weltanschaulichen und künstlerischen Berufung tragen lassen. Diese Forderung an die Rechtswahrer muß gerade die Parteiverwaltung stellen.

So wie die Bewegung nicht als Organisation allein erfaßt, sondern nur in ihrem dynamischen Wirken begriffen werden kann, so müssen auch ihr Recht und ihre Ordnung als wirksame Energien aufgefaßt werden. In der Parteiverwaltung aber ist die Idee des Rechts und der Ordnung bestimmend für ihre gesamte Tätigkeit. Die an die Verwaltung der Bewegung gestellte Forderung der Beweglichkeit und Anpassung an die jeweiligen politischen und weltanschaulichen Aufgaben bedeutet also keineswegs die Aufrichtung eines ungeordneten Willkürregiments. Dies anzunehmen wäre gleichfalls ein gefährlicher Irrtum. Es ist eine hohe Aufgabe der Bewegung, immer darüber zu wachen, daß die berechtigte Bekämpfung von Formalismus und Paragraphensklaverei nicht in eine gefährliche Verneinung des Rechts einmündet.

Es scheint mir, daß diese vom Nationalsozialismus geprägten Forderungen bezüglich des Rechts und seiner richtigen Anwendung gerade im Kriege, in dem das deutsche Volk seine arteigene Kultur gegen westliche Plutokratie und östlichen Bolschewismus verteidigt, mehr denn je Geltung beanspruchen können, ist doch der jetzt tobende Krieg ein Kampf des deutschen Volkes um sein Lebensrecht, das ihm von der Mißgunst seiner Gegner bestritten wird.

Da es die Aufgabe der NSDAP. ist, zu führen und nicht zu verwalten — wohingegen es Aufgabe des Staates ist, nur zu verwalten —, ergibt sich als der oberste Rechtsgrundsatz für die Verwaltung der NSDAP., daß sie stets nur im Dienste der Führung der Bewegung bei der Erfüllung der politischen und weltanschaulichen Aufgaben steht. Aus diesem ersten Rechtsgrundsatz leitet sich folgerichtig ein zweiter ab, der in mehreren Erlassen des Führers auch seinen Ausdruck gefunden hat. Soll die Verwaltung in der NSDAP. der geforderten Leistung gerecht werden, so muß sie von der politischen Führung unabhängig sein.

Unter Wahrung dieser beiden Rechtsgrundsätze habe ich mich bemüht, die Verwaltung der NSDAP. so aufzubauen, daß ihre Organisation möglichst einfach geformt ist, die in ihr tätigen Menschen genau und schnell arbeiten, ihre Entscheidungen eindeutig sind und ihre Entwicklung geradlinig verläuft.

Ich kann mich auf die Meinung des Führers selbst berufen, wenn ich erkläre, daß die Parteiverwaltung, da sie klarer und schärfer umrissen als die staatliche Verwaltung ist, dieser in manchen Dingen Vorbild und Beispiel sein kann. Dabei verkenne ich keineswegs die naturgegebenen Unterschiede zwischen beiden Verwaltungsbereichen. Sie ergeben sich einmal aus den ungleichen Aufgaben, zum anderen aus der völligen Verschiedenheit der geschichtlichen Entwicklung. Die Parteiverwaltung ist ein Kind des nationalsozialistischen zwanzigsten Jahrhunderts, die staatliche Verwaltung blickt auf einen langen, historischen Werdegang zurück. In dieser sind da und dort noch Formen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts bis auf den heutigen Tag in Geltung. Die staatliche Verwaltung muß Rücksichten üben, wo die Partei und damit auch die Parteiverwaltung eine erfrischende Rücksichtslosigkeit an den Tag legen können; die staatliche Verwaltung ist oft an Gesetze gebunden, während die Partei und ihre Verwaltung nach den politischen Erfordernissen und der konkreten Sachlage gemäß ihrer allgemeinen Aufgabe handeln können.

Gleichwohl aber bin ich fest überzeugt, daß in der weiteren Entwicklung des nationalsozialistischen Reiches die staatliche Verwaltung sich immer mehr der Parteiverwaltung angleichen wird, da ja auch die in der staatlichen Verwaltung wahrgenommenen Sachfunktionen letzten Endes den von der Bewegung zu erfüllenden Funktionen der politischen Führung und der politischen Willensbildung entsprechen müssen.

Der Krieg wird diese Entwicklung fördern. Er hat sowohl der staatlichen Verwaltung wie auch der Partei, und damit wiederum der Parteiverwaltung, eine riesige Ausdehnung der Arbeitsgebiete gebracht. Er hat aber auch auf vielen Gebieten eine besonders enge Verbindung und Verknüpfung zwischen Partei und Staat gezeitigt.

Zunächst brachte schon einmal die räumliche Ausdehnung des Großdeutschen Reiches eine Fülle neuer Probleme auch für die Partei und ihre Verwaltung mit sich. Die Partei mußte ihre hoheitliche Tätigkeit nunmehr auch in Gebieten entfalten, die nicht bloß von deutschen Volksgenossen, sondern auch von fremdvölkischen Menschen bewohnt sind. Die Aufgaben, die der politischen Führung und demzufolge der Parteiverwaltung in diesen völkischen Grenz- und Mischgebieten gestellt werden, sind riesenhaft. Nicht minder schwierig und bedeutsam aber sind sie in jenen Gebieten, die zwar vollständig deutsch besiedelt sind, aber doch erst wieder zu lebendigem deutschen Fühlen und Wollen erweckt werden müssen. Auf meinen verschiedenen Reisen in die Grenzgaue des Großdeutschen Reiches habe ich mich an Ort und Stelle von der absoluten Notwendigkeit überzeugen können, daß die Parteiverwaltung vor allem dort helfend und fördernd der politischen Führung zur Seite steht.

In den dem Reich wiedergewonnenen Gebieten sind regelmäßig Organisationen zur Erfassung der Volksdeutschen dieser Gebiete geschaffen worden, die eine Art Vorstufe der NSDAP. darstellen, wenngleich die Mitgliedschaft bei diesen Organisationen keineswegs eine Anwartschaft auf spätere Aufnahme in die NSDAP. gibt. Die Finanzaufsicht über diese Organisationen aber habe ich jeweils übernommen, um eine Gewähr dafür zu besitzen, daß sie schon in ihren Anfängen gemäß den Grundsätzen der Parteiverwaltung arbeiten.

Die großräumige Ausstrahlung des Machtbereiches des Deutschen Reiches hat weiter dazu geführt, daß die Parteiverwaltung auch in den neuen Arbeitsbereichen der NSDAP. aufgebaut werden mußte. Die Arbeit der Verwaltung der Bewegung in diesen Gebieten muß ebenso wie die Verwaltung der Auslands-Organisation der NSDAP. das Ziel anstreben, in ihrer Organisation noch übersichtlicher und einfacher zu werden und vor allem die Zuständigkeiten nicht zu vermehren, sondern zu vermindern.

Der Kriegseinsatz der NSDAP. bringt fortgesetzt neuartige Aufgaben für die Parteiverwaltung mit sich. Zwei Beispiele seien im folgenden angeführt:

In den luftgefährdeten Gebieten des Reiches werden die Politischen Leiter der Partei weitgehend zur Durchführung von Luftschutzmaßnahmen, insbesondere zur Unterstützung der staatlichen Einrichtungen, herangezogen. Es ist selbstverständlich, daß die Parteiverwaltung die hierdurch aufgeworfenen Probleme — ich erwähne nur die Frage eines aus-

R 49/157
086

reichenden Versicherungsschutzes für eintretende Unfälle — in der großzügigen Weise gelöst hat, welche der Wichtigkeit und Bedeutung der Aufgabe entspricht.

Auf dem Gebiete der Altmaterialerfassung sind insbesondere der Finanzverwaltung der NSDAP. besondere Aufgaben zugewachsen. Der Reichsorganisationsleiter hat den Reichskommissar für die Altmaterialverwertung in das Hauptorganisationsamt der NSDAP. eingebaut. Der Reichsbeauftragte der NSDAP. für Altmaterialerfassung setzt nun die Organisation der Partei für die Durchführung seiner Aufgaben ein. Ich erinnere an die Reichsspinnstoffsammlung, die Stiefelsammelaktion und die Flaschensammlung für unsere Wehrmacht.

Mitten im Kriege nimmt ein Werk Gestaltung an, das für den inneren Aufbau der Bewegung von höchster Bedeutung ist: die Regelung der Besoldung und Versorgung der hauptberuflich in der NSDAP. tätigen Mitarbeiter. Der Dienst in der NSDAP. ist Ehrendienst, und zwar in jedem Falle, gleichgültig, ob es sich um ehrenamtliche, neben- oder hauptberufliche Tätigkeit handelt. Das Verhältnis des einzelnen Mitarbeiters zur NSDAP. ist in erster Linie ein Treueverhältnis und kann mit einem Anstellungs- oder Dienstverhältnis im üblichen Sinne nicht gleichgestellt und daher auch nicht wie ein solches behandelt werden. Deshalb müssen auch die Bestimmungen, die das Verhältnis der NSDAP. zu ihren Mitarbeitern regeln, in erster Linie von der NSDAP. selbst gegeben werden. Ganz besonders gilt dies für das Dienstverhältnis der hauptberuflich tätigen Amtsträger der Partei. Der hauptberufliche Amtsträger der NSDAP. ist Vollzugsorgan des Willens des Führers. Er muß die von ihm verlangte Leistung unabhängig von äußeren Einflüssen und ohne Rücksicht auf solche erbringen können. Wenn die NSDAP. auf der einen Seite von ihren hauptberuflichen Amtsträgern verlangt, daß sie sich ausschließlich und mit ihrer ganzen Person für ihre Tätigkeit einsetzen, so muß sie auf der anderen Seite ihren hauptberuflichen Amtsträgern und deren Familien die Erfüllung ihrer Lebensbedürfnisse gewährleisten; mit anderen Worten, sie muß durch eine großzügige und soziale Regelung der Besoldung und Versorgung ihre hauptberuflichen Amtsträger der materiellen Sorgen entheben.

Die Kriegsverhältnisse haben auch auf diesem Gebiet einschneidende Maßnahmen notwendig gemacht. Es ist eine selbstverständliche Ehrenpflicht der NSDAP., daß sie diejenigen Mitarbeiter, die dem Führer mit der Waffe dienen, durch eine entsprechende Regelung der Besoldung im Kriege von allen Sorgen befreit, vor allem aber, daß sie die Hinterbliebenen Gefallener mit einer ausreichenden Versorgung bedenkt.

Es scheint mir wichtig, noch die Regelung einer Angelegenheit zu erwähnen, die zwar nicht eigentlich kriegsbedingt ist, aber doch unter dem Gesichtspunkt der Vereinfachung der Verwaltung durch Zuständigkeitsabgrenzung sowohl für die staatliche Verwaltung wie für die Parteiverwaltung hochbedeutsam ist. Im März dieses Jahres ist zwischen dem Reichsschatzmeister der NSDAP. einerseits und dem Präsidenten des Rechnungshofes des Deutschen Reiches und Chefpräsidenten der Preußischen Oberrechnungskammer andererseits eine Vereinbarung über die Abgrenzung der Prüfungsrechte zustande gekommen. Sie bezweckt, die früher vorhandenen Lücken zu schließen, den Überschneidungen der Prüfungszuständigkeiten und der Gefahr der Aufgaben- und Prüfungszersplitterung ein Ende zu bereiten. Die Vereinbarung unterscheidet Einrichtungen des Parteirechts und Einrichtungen staatlichen Rechts, wobei vom Standpunkt des Parteirechts aus in den Einrichtungen staatlichen Rechts auch Selbstverwaltungskörperschaften inbegriffen sein können. Wenn Mittel von Einrichtungen staatlichen Rechts an Einrichtungen der Partei oder umgekehrt gegeben werden, so findet grundsätzlich nur eine Prüfung statt. Es prüft diejenige Stelle, die für die Prüfung der die Mittel empfangenden Einrichtung allgemein zuständig ist. Die Vereinbarung hat sich in der kurzen Zeit ihres Bestehens ausgezeichnet bewährt und Arbeitskräfte, die mangels einer solchen Vereinbarung unwirtschaftlich eingesetzt worden wären, für andere Aufgaben freigestellt.

Eine Darstellung der Parteiverwaltung in einer kurzen Abhandlung für eine Rechtszeitschrift kann naturgemäß nur Andeutungen geben, sie kann nur Umrisse des Rechts der Parteiverwaltung zeichnen und nur einzelne Teile des großen Baues der Parteiverwaltung beispielhaft skizzieren[1]).

[1]) Wer sich über die Verwaltung der Bewegung und ihre Aufgaben in ihrem ganzen Umfange und in ihrer Vielfältigkeit unterrichten will, der findet eine ausführliche und zusammenfassende Darstellung in dem mit meiner Genehmigung erschienenen Buch des Leiters meines Rechtsamtes, Oberbefehlsleiter Dr. Anton Lingg, „Die Verwaltung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei", 4. Aufl., mit einem Vorwort des Reichsschatzmeisters der NSDAP. und einem Kriegsnachtrag (Ergänzungsanhang), Zentralverlag der NSDAP. Frz. Eher Nachf. GmbH., München.

Die Formung der Parteiverwaltung, insbesondere die Durchsetzung ihrer Einheit und Einheitlichkeit, ist eine hochbedeutsame politische Angelegenheit, denn nur dann kann sie die treueste Dienerin der politischen Führung sein, wenn die in ihr tätigen Menschen und ihre Arbeit bis in die letzte Ausstrahlung von der politischen Idee Adolf Hitlers zutiefst durchdrungen sind. Mit aufrichtiger Genugtuung und innerer Freude darf ich feststellen, daß die Hoheitsträger und Einheitsführer der NSDAP. und ihre Mitarbeiter diese Tatsache anerkennen und würdigen, vor allem aber, daß der Führer selbst den Aufbau der Verwaltung der Bewegung als einzigartig bezeichnet hat.

Das Recht der Triebwerkskanäle

Von Oberverwaltungsgerichtsrat **Rudolf Sievers**,
zur Zeit in Weimar

Der Entwurf der Akademie für Deutsches Recht für ein Reichswassergesetz stellt in seinem Vorspruch die deutschen Gewässer, fließende und stehende, unter die Verfügungsmacht des Reichs, es gestaltet, verwaltet und beaufsichtigt sie — zu öffentlichem Recht, Verwaltungsrecht. Die Wasserrechtsordnung des Entwurfs greift über die Wasserläufe (an denen zuerst ein „Wasserrecht" sich entwickelt hat) weit hinaus, erstreckt sich auf alle „Gewässer". Doch ist diese Ordnung nicht unterschiedslos, nicht gleich für alle Arten von Gewässern. Der Entwurf unterscheidet von den fließenden Gewässern die stehenden und unter den fließenden Gewässern wieder Wasserläufe und Gräben sowie das sonst außerhalb der Wasserläufe oberirdisch abfließende Wasser, ferner Grundwasser, Quellen usw., und er trifft für die verschiedenen Arten von Gewässern verschiedenartige Regelungen; er vermeidet jedoch die Unterscheidung zwischen „öffentlichen" Gewässern (die ihrem früheren Begriffe nach allein unter einer das Privatrecht praktisch im wesentlichen ausschließenden öffentlich-rechtlichen Ordnung standen) und „privaten" Gewässern (als Gewässern, die im wesentlichen unter Privatrecht, nur in bestimmter Hinsicht, nach der Seite des öffentlichen Interesses im engsten Sinne, unter „polizeilicher" Aufsicht stehen). Insbesondere stehen die Wasserläufe von der Quelle bis zur Mündung unter einerlei Recht, es gibt hier keine Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Wasserläufen, auch nicht zwischen Wasserläufen verschiedener Ordnungen oder zwischen Strömen (Wasserstraßen), Flüssen und Bächen. Für Wasserstraßen gelten zwar einige besondere Bestimmungen, aber nicht einmal ihnen ist ein besonderer Abschnitt des Entwurfs gewidmet. Außerhalb des Begriffs „Wasserlauf" stehen die Gräben i. S. des Entwurfs. Auch sie sollen zwar nach dem Vorspruch unter der Verfügungsmacht des Reichs stehen, denn auch sie sind „Gewässer". Doch äußert sich die Verfügungsmacht des Reichs, seine Verwaltung und Aufsicht nicht in den Formen, wie am Wasserlauf, insbesondere nicht in der Form der Zulassung eines Sondergebrauchs

Als Beispiel der „Gräben" sind hier die Triebwerkskanäle gewählt. Diese Kanäle leiten viel Wasser, zeitweise das ganze Wasser aus den Wasserläufen ab, aber sie leiten das Wasser regelmäßig wieder Wasserläufen zu. Unter Umständen sind schon die Strecken, auf denen eine Grabenanlage das Wasser außerhalb des Wasserlaufs führt, recht lang. An manchen, gefällereichen Wasserläufen schließt aber eine Triebwerksstauanlage an die andere an, und in dieser ganzen Kette geht das Wasser aus dem Untergraben der einen Anlage vor das Stauwehr und dann in den Obergraben der anderen. Im Wildbett ist dann zu wasserarmen Zeiten nur in den Stauteichen Wasser. Im übrigen fließt das Wasser aus dem natürlichen Wasserlauf nunmehr im Kanal.

Im folgenden wird ein Vergleich zwischen dem Recht der natürlichen Wasserläufe und dem Recht der Gräben nach dem geltenden Rechte insbesondere Preußens und nach dem Entwurf RWG. gezogen. Dabei werden behandelt: die Eigen-

schaft von Gräben als „künstliche Wasserläufe", die Eigentumsverhältnisse, der Gemeingebrauch, der Sondergebrauch, die Zwangsrechte, die öffentlich-rechtliche Unterhaltungspflicht. Nicht mitbehandelt ist hier das Recht zum Halten von Grabenanlagen, insbesondere von Triebwerkskanälen, auf fremden Grundstücken. Das beurteilt sich im wesentlichen nach dem allgemeinen Privatrecht, im Altreich insbesondere nach den Vorschriften des BGB über Grunddienstbarkeiten. Auch bleibt hier außer Betracht die Zulassung, der die Triebwerkskanäle als Bestandteile von Stauanlagen für Wassertriebwerke, also von Anlagen zur Ausübung eines Sondergebrauchs (Wasserkraftgewinnung) an dem Wasserlauf, aus dem sie abgeleitet werden, bedürfen. Vorliegend handelt es sich nur um die Triebwerkskanäle als Gegenstand (nicht als Mittel) wasserwirtschaftlicher Benutzung, also um ihre Benutzung zu den verschiedensten Zwecken, Gemeingebrauch und Sondergebrauch, wie sie auch an ihnen stattzufinden pflegt, und zwar sowohl seitens des Unternehmers oder des Eigentümers des Kanals, wie seitens Dritter.

I. Das geltende Recht

a) „Künstliche Wasserläufe". Manche Rechtsordnungen erheben die Triebwerkskanäle (oder wenigstens solche von gewisser wasserwirtschaftlicher Bedeutung) zu „künstlichen Wasserläufen". Andere, besonders solche, die zwischen öffentlichen und privaten Gewässern unterscheiden, stellen den Gesichtspunkt voran, das Wasser, das aus einem natürlichen, insbesondere auch aus einem „öffentlichen" Wasserlauf abgeleitet und ihm (oder einem anderen Wasserlauf) wieder zugeleitet wird, behalte die Eigenschaft als Wasser eines natürlichen (auch eines öffentlichen) Wasserlaufs. Sie erklären wohl auch Triebwerkskanäle für Bestandteile des natürlichen Wasserlaufs und wenn dieser „öffentlich" ist, wohl auch den Triebwerkskanal oder wenigstens das Wasser darin für „öffentlich". Nach dem österr. WRG. (§ 2 Abs. 3) gehören Mühlgräben, die von einem öffentlichen Gewässer abzweigen, zu den öffentlichen Gewässern; durch die zu anderen als Verbrauchszwecken bewirkte Ableitung aus einem öffentlichen Gewässer verliert der abgeleitete Teil seine Eigenschaft als öffentliches Gewässer nicht. Dagegen gehört das im Kanal zu Verbrauchszwecken — Wiesenbewässerung, Kesselspeisung — abgeleitete Wasser nach § 3 Abs. 3 dem Grundeigentümer. Ähnlich erstreckt sich nach dem Sächs. WG. das Eigentum an einem Grundstück auf Wasser, das vermöge einer erlaubten Wasserbenutzung (eines zugelassenen Sondergebrauchs) oder vermöge eines dinglichen Rechts auf ein Grundstück geleitet und nicht wieder zurückgeleitet wird (§§ 4 Abs. 2, 1 Abs. 2 Ziff. 3); das Wasser in Triebwerkskanälen aber wird ja wieder zurückgeleitet. Triebwerkskanäle sind also in Sachsen grundsätzlich „fließende Gewässer" (Wasserläufe) und nicht sog. „Eigentumsgewässer". Auch das Thür. WG. (§ 2 Abs. I Satz 2: „Mühl- und Triebwerksgräben sind Wasserbetten") hat Mühl- und Triebwerksgräben klar zum öffentlichen Gewässer gezogen, weil sie für die Wasserwirtschaft des öffentlichen Gewässers von ausschlaggebender Bedeutung sind und weil sie mit der Wassernutzung im engen Zusammenhang stehen (Sommer). Umgekehrt verweist das Bayer. WG. (Art. 16) das Wasser in künstlich angelegten Wasserleitungen, Kanälen, Gräben unter die „Privatgewässer" („geschlossenen Gewässer").

Das Preuß. WG. macht Unterschiede. Unter die allgemeine Definition der Wasserläufe im § 1 Preuß. WG. (Gewässer, die in natürlichen oder künstlichen Betten beständig oder zeitweise oberirdisch abfließen), würden die Triebwerkskanäle an sich fallen. Doch sieht das Preuß. WG. die Triebwerkskanäle nicht mehr, wie das frühere preußische Recht (vgl. Holtz-Kreutz-Schlegelberger Anm. 15 und 17 zu § 1 Preuß. WG.) als Bestandteile der natürlichen Wasserläufe an; wenn sie überhaupt als Wasserläufe anzusehen sind, gelten sie vielmehr im Zweifel als künstliche Wasserläufe (§ 1 Abs. 3 Satz 3). Jedoch unterscheidet das Preuß. WG. von den „Wasserläufen" die „Gräben". Bei den letzteren stellt das Gesetz (§ 1 Abs. 3 Satz 1) darauf ab, ob sie der Vorflut nur eines oder aber mehrerer Grundstücke dienen. Doch wird die Unterscheidung zwischen „Wasserläufen" und „Gräben" auch innerhalb der Triebwerkskanäle gemacht. Als Wasserläufe — und nicht als bloße Gräben — gelten zunächst diejenigen Triebwerkskanäle, die für die Wasserwirtschaft von größerer Bedeutung sind; sie erlangen die Eigenschaft als Wasserläufe durch Eintragung in das Wasserlaufverzeichnis (vgl. § 4 Abs. 2), auch wenn sie lediglich Triebwerkszwecken, nicht auch als Vorfluter, dienen. Triebwerkskanäle von untergeordneter Bedeutung werden nicht in die Wasserlaufverzeichnisse eingetragen, sie gelten als „Gräben", es sei denn, daß sie neben ihrer Hauptbestimmung zugleich der Vorflut der Grundstücke verschiedener Eigentümer dienen (Holtz-Kreutz-Schlegelberger, Anm. 15 zu § 1 Preuß. WG.).

Ob ein Triebwerkskanal als Wasserlauf gilt oder nicht, ist in verschiedener Hinsicht wichtig.

b) Eigentum und Rechte aus dem Eigentum. Soweit Triebwerkskanäle „Wasserläufe" (künstliche Wasserläufe) wurden und soweit nicht beim Inkrafttreten des Preuß. WG bereits einem anderen (z. B. dem Eigentümer des Triebwerksgrundstücks kraft besonderen Rechtstitels) Eigentum an ihnen zustand (§ 9), wies § 8 Preuß. WG. den Eigentümern der Ufergrundstücke (den Anliegern am Kanal) das Eigentum am Triebwerkskanal (als Wasserlauf) anteilig zu. Das Eigentum am Grabenbett hatten die Anlieger damals meist ohnehin, nach allgemeinem Privatrecht, da nach dem BGB. Grunddienstbarkeiten zum Halten eines Grabens das Grundeigentum der Anlieger bestehen ließen. Mit dem Inkrafttreten des Preuß. WG. erhielten die Anlieger nunmehr „Wasserlaufeigentum" am Triebwerkskanal, soweit er als Wasserlauf galt. Das bedeutete zwar nach herrschender Auffassung, daß sich das Eigentum mit auf das im Kanal fließende Wasser erstreckte. Andrerseits waren aber die Rechte aus dem Wasserlaufeigentum auf gewisse Eigentümerbenutzungsrechte beschränkt. Hierauf braucht nicht weiter eingegangen zu werden, da nach dem Entw. RWG. das Eigentum am Wasserlauf sich nur auf das Bett erstrecken und keine Bedeutung für die Nutzung des Wasserlaufs im ganzen haben soll.

An Gewässern (insbesondere solchen Triebwerkskanälen), die nicht zu den Wasserläufen gehören, haben die Eigentümer der Grundstücke, über welche sie fließen, in Preußen nicht „Wasserlaufeigentum", sondern volles Eigentum i. S. des allg. bürgerl. Rechts (vgl. § 196 Preuß. WG.). Es wird näher bestimmt durch das sog. „Vorflutrecht", welches die Abwehr insbesondere des frei fließenden Wassers von Äckern und anderen Grundstücken betrifft und von den Gerichten gehandhabt wird. Es scheint nach der Stellung der §§ 197, 198 im Preuß. WG. auch für Gräben (ohne Wasserlaufeigenschaft), insbesondere für Triebwerkskanäle, gelten zu sollen, betrifft aber nicht die wasserwirtschaftliche Benutzung des Grabens noch für andere Zwecke als die, für die er als Anlage zum Sondergebrauch an einem Wasserlauf zugelassen ist (hierüber vgl. unten c). Auch nach dem Bayer. WG. (Art. 16, vgl. oben unter a) erstreckt sich das Eigentumsrecht an einem Grundstück auf das Wasser in künstlich angelegten Wasserleitungen, Kanälen und Gräben.

Wo die geltenden Wassergesetze ein Anliegerbenutzungsrecht (an Stelle des preuß. Eigentümerbenutzungsrechts) als gesetzliches Privatrecht vorsehen, beschränkt sich dies Recht auf Wasserläufe, es gilt nicht an Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft. Da aber der Entw. RWG. nichts dergleichen vorsieht, braucht hierauf nicht weiter eingegangen zu werden.

c) Gemeingebrauch. Ein Gemeingebrauch besteht überhaupt nur an „Wasserläufen" (heute ohne Unterschied zwischen „öffentlichen" und „privaten" Wasserläufen), nicht an solchen Gräben, insbesondere nicht an solchen Triebwerkskanälen, die nicht Wasserläufe sind. Dabei ist der Gemeingebrauch an künstlichen Wasserläufen gegenüber dem an natürlichen Wasserläufen meist erheblich eingeschränkt. Nach dem österr. WRG. (§ 8 Abs. 3) ist an Werkskanälen ein über das Schöpfen hinausgehender Gemeingebrauch nur insoweit zulässig, als hierfür besondere polizeiliche Anordnungen bestehen. Nach dem Thür. WG. (§ 14) kann der Eigentümer des Wasserbettes den Gemeingebrauch an künstlichen öffentlichen Gewässern verbieten; hier, insbesondere an Triebwerkskanälen, erweist sich also das Privateigentum (am Grabenbett) als stärker, wenn der Eigentümer will. Nach dem Preuß. WG. besteht an künstlichen Wasserläufen grundsätzlich kein Gemeingebrauch. Nur ausnahmsweise kann der Oberpräsident — also die öffentliche Verwaltung, nicht wie in der Ostmark der beteiligte Eigentümer — für künstliche Wasserläufe bestimmen, ob und in welchem Umfange der Gemeingebrauch auch an ihnen zulässig ist (§ 25 Abs. 6).

An Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft besteht, wie er-

R 49/157
087

wähnt, überhaupt kein Gemeingebrauch, auch nicht die Möglichkeit der Zulassung eines Gemeingebrauchs.

d) Sondergebrauch. Der praktisch wichtigste Unterschied zwischen Gräben mit und ohne Wasserlaufeigenschaft besteht in der öffentlich-rechtlichen Benutzungsregelung (Zulassung) für den Sondergebrauch. Am größten ist dieser Unterschied, wenn die Rechtsordnung, wie z. B. in Sachsen, „künstliche Wasserläufe", also auch Triebwerksgräben, die diese Eigenschaft haben, in dieser Hinsicht den natürlichen völlig gleichstellt. Das Preuß. WG. jedoch trifft für künstliche Wasserläufe eine Sonderregelung: nach § 49 Abs. 2 ist bei künstlichen Wasserläufen die Verleihung zu versagen, wenn der Eigentümer am künstlichen Wasserlauf der Verleihung widerspricht. Das Wasserlaufeigentum begründet hier also ein absolutes (wenn auch nur innerhalb der Aufgebotsfrist im Verleihungsverfahren geltend zu machendes) Veto gegen die Verleihung, es ist hier stärker als die Verleihung. Damit nähert sich diese wasserrechtliche Regelung im praktischen Ergebnis stark der allgemein-privatrechtlichen, wie sie an Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft gilt. Die Verleihung hat an „künstlichen Wasserläufen" selbständige (vom Willen des Wasserlaufseigentümers unabhängige) Bedeutung nur für die Zulassung nachteiliger Wirkungen gegenüber Dritten, sie überwindet nicht das Wasserlaufeigentum an der Benutzungsstelle. Der Eigentümer kann für seine Zustimmung (für Unterlassung des Widerspruchs) beliebige Bedingungen stellen, auch Entgelt fordern.

An Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft gibt es nach dem Preuß. WG. überhaupt keine Verleihung. Nach § 196 „verfügt" grundsätzlich der Eigentümer eines Grundstücks über das Wasser auf oder unter der Oberfläche; er verfügt nach Privatrecht. Hier erscheint also die „Verfügung" über das Wasser (welche der Vorspruch zum Entw. RWG. dem Reich zu öffentlichem Recht zuweist), als privatrechtlicher Ausfluß aus dem Grundeigentum. Derselbe Ausdruck „Verfügung" deckt verschiedene Begriffe. Wie schon erwähnt, fehlt es im Preuß. WG. an jeder über das privatrechtliche Prinzip des § 196 hinausgehenden Regelung der wasserwirtschaftlichen Benutzung von Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft, während das gleichfalls privatrechtlich ausgerichtete Bayer. WG. (Art. 107) die geschlossenen Gewässer (Privatgewässer), darunter die Kanäle und Gräben, der öffentlich-rechtlichen Zulassungspflicht wenigstens für Stauanlagen und Triebwerke mit gespannter Wasserkraft unterwirft, die übrigens auch reichsrechtlich nach § 16 RGewO. besteht. Das „Vorflutrecht" (§§ 197, 198 Preuß. WG.), das auf die Abwehr des Wassers, nicht auf seine Benutzung zielt, auch, da es im wesentlichen von natürlichem Wasserabfluß, seiner Änderung und Störung handelt, wenig für die Gräben mit ihrem künstlichem Wasserabfluß paßt, ist kein Ersatz. Aus diesem Mangel einer wasserwirtschaftlichen Benutzungsregelung für die Gräben ist zu erklären, daß § 389 Preuß. WG. für diejenigen beim Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Triebwerkskanäle (Mühlgräben u. dgl.) und für andere Gräben, die keine Wasserläufe i. S. dieses Gesetzes sind, die Vorschriften des bisherigen Rechts über ihre Unterhaltung (d. h. über eine öffentlich-rechtliche Unterhaltungspflicht), die Pflicht zu deren Schutz und die Rechte dritter Personen zur Wasserbenutzung aufrechterhält. Im übrigen half man sich über das Fehlen einer eigenen wasserwirtschaftlichen Benutzungsregelung für diese Kategorie der Gewässer (insbesondere für die Triebwerkskanäle ohne Wasserlaufeigenschaft) mit der Konstruktion einer mittelbaren Benutzung des Wasserlaufs, aus dem sie abgeleitet sind oder dem sie zufließen: Ableitungen aus dem Triebwerkskanal oder Einleitungen in den Kanal werden, soweit sie sich auf den Wasserlauf auswirken, als mittelbare Ableitungen aus dem Wasserlauf bzw. als mittelbare Einleitungen in den Wasserlauf behandelt, sind also u. U. unter diesem Gesichtspunkt verleihungspflichtig, ebenso Anstauungen im Kanal.

e) Zwangsrechte gegenüber dem Grundeigentum[1]) erscheinen im bisherigen Rechte sowohl im Zusammenhang mit der Zulassung eines Sondergebrauchs an einem Wasserlauf, wie zur Benutzung von Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft. Sie dienen im ersteren Falle als Ergänzung der Zulassung (Verleihung usw.), die ihrerseits ein Recht zur Inanspruchnahme, Inbesitznahme von Grundstücken außerhalb des Wasserlaufs nicht gibt, im zweiten Falle als Ersatz der Zulassung, als alleiniger Rechtsgrund für eine wasserwirtschaftliche „Benutzung", die ja an Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft einer Zulassung (Verleihung usw.) nicht bedarf, vielmehr dem Eigentümer des Grund und Bodens kraft Privatrecht zusteht. Auch im Preuß. WG. erscheinen die Zwangsrechte in einem besonderen, nicht nur „Wasserläufe" betreffenden Abschnitt. Dies Gesetz behandelt allerdings auch die Wasserläufe selbst als „Grundstücke" und die Verleihung als ein das „Wasserlaufeigentum" bei Seite schiebendes enteignungsähnliches Institut und verwischt damit die Grenzen zwischen Verleihung (nur am Wasserlauf) und Zwangsrecht. Gelegentlich (§ 331 Abs. 2) läßt das Gesetz das Zwangsrecht einfach an die Stelle der Verleihung eines Sondergebrauchs am Wasserlauf treten. Das bleibt aber Ausnahme. Grundsätzlich tritt auch nach dem Preuß. WG. das Zwangsrecht neben die Verleihung und nicht an ihre Stelle (vgl. Holtz-Kreutz-Schlegelberger, Vorbem. A zu § 340, Anm. 13 zu § 331, Anm. 15 zu § 332, Anm. 6 zu § 339).

Nach § 332 Preuß. WG. kann zugunsten eines Unternehmens, das die Wasserbeschaffung zu gewerblichen Zwecken (z. B. die Zuleitung von Betriebswasser für Triebwerke) bezweckt, der Unternehmer unter bestimmten Voraussetzungen von den Eigentümern der dazu erforderlichen Grundstücke verlangen, daß sie die Durchleitung von Wasser (z. B. die Durchleitung eines Triebwerkskanals) dulden. In der Fassung des § 332 kommt klar zum Ausdruck, daß sich das Zwangsrecht gegen das Grundeigentum richtet. Das Zwangsrecht ersetzt die Einräumung eines dinglichen Privatrechts zum Halten eines Triebwerkskanals (z. B. im Wege der Bestellung einer Grunddienstbarkeit durch den Grundstückseigentümer). Ausdrücklich bestimmt das Gesetz, daß diese Bestimmung auch gegen den Eigentümer eines Wasserlaufs, d. h. auch eines künstlichen Wasserlaufs, anzuwenden sei. Sie wirkt aber auch in diesem Falle nur gegen das Eigentum (an der Durchleitungsstelle), ist kein vollgültiger Ersatz für die Verleihung eines Sondergebrauchs am Wasserlauf; vielmehr ist Verleihung erforderlich, wenn die Durchleitung nachteilige Wirkungen für Dritte hat. Selbstverständlich gilt § 332 für die Kreuzung (Überführung oder Unterführung) auch eines Grabens (z. B. eines Triebwerkskanals) ohne Wasserlaufeigenschaft durch einen anderen Graben, z. B. durch einen anderen Triebwerkskanal oder einen Bewässerungskanal. Nicht als „Durchleitung" i. S. des Ges. gilt nach der Rspr. des OVG. eine Einleitung von Wasser in das Wasser eines Kanals zur gemeinsamen Weiterleitung, vermischt mit diesem Wasser. Denn mangels einer hierzu geeigneten Vorrichtung findet hierbei eine „Durchleitung" durch den Kanal (oder jedenfalls durch sein Wasser) nicht statt. Als unmittelbare oder mittelbare Einleitung in einen Wasserlauf kann sie im Wege der Verleihung zugelassen werden — als Einleitung in einen künstlichen Wasserlauf aber nicht gegen den Widerspruch des Eigentümers desselben.

Ein Zwangsrecht zur Mitbenutzung von Anlagen (auch Triebwerkskanälen) — im Unterschied von dem eben erwähnten Zwangsrecht auf Durchleitung von Wasser mittels neuer selbsttätiger Anlagen — gibt das Preuß. WG. in § 339 nur zugunsten von Entwässerungs-, Abwässerungs- und (beschränkt) Bewässerungsunternehmen, nicht aber zugunsten fremder Triebwerke. Belastet mit diesem Zwangsrecht sind Anlagen in und außerhalb von Wasserläufen, Triebwerkskanäle unterliegen ihm ohne Unterschied, ob sie die Eigenschaft als „Wasserlauf" besitzen oder nicht. Nach dem Wortlaut des Gesetzes richtet sich dies Zwangsrecht zwar gegen den „Unternehmer" der Anlagen — nicht unmittelbar gegen ihren Eigentümer. Entgegen Holtz-Kreutz-Schlegelberger kann aber angenommen werden, daß auch dies Zwangsrecht mit dinglicher Wirkung gegenüber dem Grundeigentum (sowie gegenüber dem Eigentum an Anlagen, die etwa als „bewegliche Sachen" gelten, weil sie auf fremdem Grund und Boden gehalten werden) ausgestattet ist, auch wenn der Unternehmer nicht Eigentümer ist. Das liegt im Wesen des Zwangsrechts. Auch das Zwangsrecht zur Mitbenutzung von Anlagen ist kein vollwertiger Ersatz für die Verleihung eines Sondergebrauchs an einem künstlichen Wasserlauf, denn es wirkt nicht gegenüber Dritten, die von nachteiligen Wirkungen berührt werden. An einem Graben ohne Wasserlaufeigenschaft mag dieses Zwangsrecht die (in dem Durchleitungs-

[1]) Über Zwangsrechte vgl. RVerwBl. 1940 S. 517 ff.

zwangsrecht nach § 332 nicht enthaltene) Befugnis zur Einleitung von Wasser in das Wasser der belasteten Grabenanlage geben, wenn diese die Wasserlaufeigenschaft nicht besitzt. Verleihung ist aber daneben erforderlich, wenn sich die Einleitung zugleich als mittelbare Einleitung in den Wasserlauf darstellt, dem der Graben das Wasser zuführt. Verleihung ist auch (unter den allgemeinen Voraussetzungen der Verleihung) erforderlich für die unmittelbare Einleitung von Wasser in eine Anlage (z. B. einen Triebwerkskanal) mit Wasserlaufeigenschaft. Der Verleihung kann aber der Eigentümer eines künstlichen Wasserlaufs widersprechen (Holtz-Kreutz-Schlegelberger möchten allerdings dies Ergebnis vermeiden).

f) Unterhaltungspflicht. Auch für die öffentlichrechtliche Unterhaltungspflicht ist es wesentlich, ob ein Triebwerkskanal als Wasserlauf gilt oder nicht. Denn nur im ersteren Falle finden die Vorschriften über die öffentlichrechtliche Verpflichtung zur Unterhaltung von Wasserläufen Anwendung. Auch im letzteren Fall kann wohl eine öffentlich-rechtliche Pflicht zur Unterhaltung des Grabens als Anlage, als Bestandteil einer Benutzungsanlage am Wasserlauf, bestehen, soweit aber die Wassergesetze überhaupt eine solche Unterhaltungspflicht für Anlagen vorsehen (im Interesse des Wasserlaufs), beschränkt sich das meist auf die Unterhaltung des Stauwehres. Triebwerkskanäle ohne Wasserlaufeigenschaft unterhält der Unternehmer in seinem eigenen Interesse oder nach Maßgabe privatrechtlicher Unterhaltungsverbindlichkeiten Dritten gegenüber.

II. Der Entwurf RWG.

a) „Künstliche Wasserläufe". Nach § 1 Abs. 1 Entw. sind Wasserläufe die Gewässer, die oberirdisch in natürlichen oder künstlichen Betten ständig oder zeitweilig abfließen. Nach § 1 Abs. 2 sind aber keine Wasserläufe Gewässer in Gebrauchs-, Verbrauchs- und Abwässerkanälen. Der Entw. trennt also wohl künstliche Wasserläufe (insbesondere Schiffahrtskanäle fallen unter diesen Begriff), aber das Wasser in Kanälen (außer Schiffahrtskanälen) unterliegt nicht dem Recht der künstlichen Wasserläufe. Ohne Unterschied, ob sie dem Gebrauch, insbesondere der Wasserkraftgewinnung oder dem Verbrauch dienen und ohne Differenzierung nach der größeren oder geringeren wasserwirtschaftlichen Bedeutung (oder auch nur nach der tatsächlichen Verwendung als „Vorfluter" für mehr als einen Grundbesitz) sind alle Gebrauchs-, Verbrauchs- und Abwasserkanäle (oder die Gewässer in ihnen, wie der Entw. sich ausdrückt) nicht Wasserläufe. Es mag zweifelhaft sein, ob Entwässerungsgräben „Gebrauchskanäle" sein sollen, die Abwässerungskanäle sind jedenfalls neben ihnen noch besonders aufgeführt. Jedenfalls gehören die Triebwerkskanäle hierher, sie fallen allesamt unter Abs. 2; es wird also nicht mehr zwischen Triebwerkskanäle mit und ohne Wasserlaufeigenschaft unterschieden, aber sie werden nicht etwa allesamt Wasserläufe, sondern allesamt Nichtwasserläufe. Welches Recht gilt dann für sie, insbesondere für ihre wasserwirtschaftliche Benutzung? Die Antwort lautet: Im wesentlichen das allgemeine Privatrecht, Grundstücksrecht. Eine besondere Regelung, wie einerseits für die Wasserläufe, andererseits z. B. für das Grundwasser trifft der Entw. für die wasserwirtschaftliche Benutzung der Gräben nicht.

Der Zweite Teil des Entwurfs (Gewässer, die nicht oder nur teilweise zu den Wasserläufen gehören) behandelt Seen, Teiche und ähnliche Gewässer (1. Abschnitt), Küstengewässer und Meeresstand (2. Abschnitt), Unterirdisches Wasser und Quellen (4. Abschnitt) und „Außerhalb der Wasserläufe abfließendes Wasser" (3 Abschnitt). Nur unter diese letzte Überschrift ließen sich allenfalls die „Gewässer in Gebrauchs-, Verbrauchs- und Abwässerkanälen" bringen, die nach § 1 offenbar weder selbständige Wasserläufe („künstliche Wasserläufe"), noch Bestandteile der (natürlichen) Wasserläufe sein sollen, aus denen sie abgeleitet sind und in die sie regelmäßig wieder einmünden. Doch enthält der 3. Abschnitt des Zweiten Teils „für Wasser, das oberirdisch außerhalb der Wasserläufe abfließt", im wesentlichen nur das früher als „Vorflutrecht" bezeichnete Recht der Abwehr schädlichen Oberflächenwassers, es stellt dieses Abwehrrecht (und zwar anscheinend auf allen Äckern und sonstigen Grundstücken außerhalb der Wasserläufe, was den Zuwachs eines neuen großen auf der Grenze zwischen Agrarrecht und Wasserrecht liegenden Arbeitsgebiets für die Wasserbehörde bedeuten würde) in die Handhabung der Verwaltungsbehörden, aber es enthält so wenig wie das Preuß. WG. eine öffentlich-rechtliche, auf der Verfügungsmacht des Reichs beruhende wasserwirtschaftliche Benutzungsregelung an Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft. Diese Lücke wird jedenfalls insofern noch auszufüllen sein, als dann mindestens der Begriff des „mittelbaren" Sondergebrauchs aus dem Preuß. WG. übernommen werden muß. Es kann nicht gemeint sein, daß der Eigentümer eines Grabens ohne Wasserlaufeigenschaft kraft Privatrechts befugt sein soll, den Wasserlauf, in den sein Graben mündet, dadurch in Mitleidenheit zu ziehen, daß er — oder mit seiner privatrechtlichen Zustimmung ein Dritter — den Graben (abgesehen selbstverständlich von dem eigentlichen Zweck als Triebwerksanlage, zu dem er ja zugelassen ist) zu beliebigen wasserwirtschaftlichen Zwecken benutzt.

b) Eigentumsverhältnisse. Auch an künstlichen Wasserläufen gibt es nach dem Entwurf kein Wasserlaufeigentum mehr, nur noch ein Eigentum am Bett und dieses hat keine Bedeutung für die Nutzung des Wasserlaufs, für den Sondergebrauch daran.

Die Eigentumsverhältnisse an Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft beurteilen sich ausschließlich nach allgemeinem bürgerlichem Recht. Ob dieses dem Eigentümer der Grabenrinne auch Eigentum an dem darin fließenden Wasser gilt, ist eine Frage, die ewig streitig bleiben wird. Ist den Anliegern an einem Graben, der bisher als „Wasserlauf" galt, z. B. auf Grund des § 8 Preuß. WG., gesetzliches Eigentum am Graben zugewachsen, so bleibt dieses Eigentum, jedenfalls als Eigentum an Grabenland, unter dem RWG. bestehen. Es handelt sich um einen einmaligen geschichtlichen Vorgang, der nicht revidiert wird.

c) Gemeingebrauch. Auch der Entwurf läßt an „künstlichen Wasserläufen" einen Gemeingebrauch nur zu, soweit die Wasserbehörde ihn gestattet. Da der Gemeingebrauch auf Wasserläufe beschränkt ist und da Gräben im Sinne des § 1 Abs. 2 des Entwurfs nicht Wasserläufe sein sollen, entfällt an ihnen, insbesondere an allen Triebwerkskanälen, jeder Gemeingebrauch. Hier mag gleich (wenn es auch für die Gräben keine praktische Bedeutung besitzt) erwähnt werden, daß der Entwurf in § 28 ein Zwangsrecht auf Durchleitung von Wasser zur Ermöglichung bestimmter Arten des Gemeingebrauchs vorsieht. Es handelt sich hier um gewisse einfache Gebraucharten, die man bisher dem Sondergebrauch zugezählt hat. Der Entwurf, der sie in den Gemeingebrauch verweist, gibt ihnen das Zwangsrecht mit, das zu ihren Gunsten z. B. nach dem Preuß. WG. bestand, so lange sie noch als „Sondergebrauch" angesehen wurden.

An „Gräben" gibt es aber überhaupt keinen Gemeingebrauch und deshalb auch keine im Gemeingebrauch beruhende Befugnis Dritter, für die eigene Haushaltung und Wirtschaft dem Graben Wasser zu entnehmen (§ 34 Abs. 1 Ziff. 3 Entw.), oder die im nächsten örtlichen Bereich des Grabens liegenden land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke nach dem Graben zu entwässern, also auch kein Zwangsrecht zur Durchleitung von Wasser durch fremde Grundstücke für solche Zwecke. Soweit aber die Eigentümer des Triebwerkskanals ihn für solche Zwecke benutzen will, ist noch zu erörtern (s. u. d, e), worauf er das rechtlich stützen kann. Ein Zwangsrecht gegenüber fremden Grundeigentum außerhalb des Grabens steht ihm aber auf Grund des § 38, mangels eines Gemeingebrauchs, keinesfalls zu.

d) Sondergebrauch. Einen Sondergebrauch im juristisch-technischen Sinne gibt es nur an Wasserläufen, auch an „künstlichen Wasserläufen" (zu denen aber Triebwerkskanäle nach dem Entwurf nicht mehr gehören sollen). Mit dem „Wasserlaufeigentum" entfällt auch das absolute Veto des Eigentümers eines künstlichen Wasserlaufs gegen die Verleihung einer Sondernutzung an einem Dritten. Der Entwurf ersetzt es auch nicht durch ein absolutes Widerspruchsrecht des „Unternehmers" des künstlichen Wasserlaufs. Dieser wird vielmehr sogar mit einem Zwangsrecht auf Mitbenutzung seiner „Anlage" durch Dritte belastet (s. u. e).

Für den Graben, der nicht (künstlicher) Wasserlauf ist, gilt das alles nicht. Was gilt nun für die wasserwirtschaftliche Benutzung eines solchen Graben zu anderen Zwecken als die, zu denen er (als Anlage zu einem bestimmten Sondergebrauch an dem Wasserlauf, aus dem er abgeleitet ist)

R 49/157
088

zugelassen ist, z. B. für die Inanspruchnahme eines Triebwerkskanals mitsamt dem darin fließenden Wasser zur Bewässerung, sei es durch den Triebwerksunternehmer, sei es durch Dritte?

Der § 196 Preuß. WG. („Der Eigentümer eines Grundstücks kann über das auf oder unter der Oberfläche befindliche Wasser verfügen, soweit sich nicht aus diesem Gesetz, insbesondere aus den Vorschriften über die Wasserläufe und ihre Benutzung ein anderes ergibt oder Rechte Dritter entgegenstehen") kehrt im Entw. RWG. nicht wieder. Aber der Entw. setzt auch nichts anderes an die Stelle dieser Formel, die dem Grundeigentum die primäre Bedeutung beimißt. Es fehlt auch an einer Ausführungsbestimmung, welche für das „außerhalb der Wasserläufe abfließende Wasser" — dem man das in Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft abfließende Wasser mangels sonstiger für sie passender Vorschriften zurechnen muß — das Prinzip des Vorspruchs (Die deutschen Gewässer unterstehen der Verfügungsmacht des Reiches. Es gestaltet, verwaltet und beaufsichtigt sie) verwirklicht. Es bleibt nichts anderes übrig — für die Gräben wie für die Acker — als anzunehmen, daß es für das außerhalb der Wasserläufe abfließende Wasser bei der grundsätzlichen Verfügungsmacht des Grundeigentümers bleibt. Für die Acker enthalten die an die Stelle der §§ 197, 198 Preuß. WG. tretenden Bestimmungen in §§ 151, 152 des Entwurfs wenigstens das Abwehrrecht, das sog. „Vorflutrecht", nunmehr in öffentlich-rechtlicher Gestalt. Da sie aber im wesentlichen vom natürlichen Abfluß des Wassers und von seiner Änderung handeln, passen sie auf Gräben und den künstlichen Wasserabfluß darin nicht und eine wasserwirtschaftliche Benutzungsordnung enthalten sie überhaupt nicht. Es bleibt also kaum etwas anderes übrig als die Fortgeltung des Grundsatzes des § 196 Preuß. WG. (Privatrechtliches Verfügungsrecht des Eigentümers) einschließlich des Vorbehalts der für Wasserläufe geltenden wasserwirtschaftlichen Benutzungsregelung. Dann müßte aber auch der dem preußischen Recht eigentümliche Begriff der mittelbaren Benutzung eines Wasserlaufs durch Benutzung eines in ihn einmündenden oder aus ihm abgeleiteten Kanals ausdrücklich übernommen werden; selbstverständlich ist dieser Begriff nicht; an sich ist die Benutzungsstelle maßgebend, liegt sie nicht unmittelbar an einem Wasserlauf, dann liegt an sich ein Sondergebrauch an einem solchen nicht vor.

Wird der Kreis der Wasserläufe verengert, so ist wohl eine Übergangsbestimmung dahin zu treffen, daß die kraft öffentlichen Rechts, z. B. kraft Verleihung in Preußen, an dem bisherigen Wasserlauf, der in Zukunft kein Wasserlauf mehr sein soll, zugelassenen Benutzungsrechte aufrechterhalten bleiben.

e) Zwangsrechte. Der Entwurf verweist die an die Stelle der §§ 332 und 339 Preuß. WG. tretenden Bestimmungen über Duldung der Durchleitung von Wasser (§ 62) und über Mitbenutzung fremder Anlagen (§ 60) in den Abschnitt über den Sondergebrauch am Wasserlauf, offenbar weil im Entwurf diese Zwangsrechte — der Entwurf vermeidet allerdings den Ausdruck — nur zugunsten eines Sondergebrauchs an einem Wasserlauf (oder eines Ausbaues) vorgesehen sind. (Das Durchleitungsrecht zugunsten eines Gemeingebrauchs an einem Wasserlauf ist bereits oben unter c) gestreift worden.) Zwangsrechte zugunsten einer weiteren wasserwirtschaftlichen Benutzung eines Grabens, die nicht (zugleich) eine (mittelbare) Benutzung eines Wasserlaufs ist, sieht der Entwurf nicht vor. Die Bestimmungen des Entwurfs über Zwangsrechte geben also keine Rechtsgrundlage für eine Inanspruchnahme bestehender Gräben (insbesondere Triebwerkskanäle) durch Dritte für deren wasserwirtschaftliche Zwecke — es sei denn, daß der Begriff der mittelbaren Benutzung eines Wasserlaufs in dem Entwurf übertragen werden soll und daß im Einzelfall der Inanspruchnahme des Grabens zugleich eine mittelbare Benutzung eines Wasserlaufs darstellt.

In § 62 Entw. kommt klar zum Ausdruck, daß sich das Zwangsrecht (der Begriff dürfte unentbehrlich sein) gegen das Grungeigentum richtet. Hier kommt als belastet überhaupt nur Grundeigentum außerhalb von Wasserläufen in Betracht, denn das Eigentum am Bett von Wasserläufen begründet nach dem Entwurf ohnehin kein Widerspruchsrecht gegen einen Sondergebrauch am Wasserlauf, insoweit wäre also ein Zwangsrecht überhaupt entbehrlich. Daß der Entwurf Zwangsrechte nur zugunsten eines Sondergebrauchs an einem Wasserlauf vorsieht, ist bereits erwähnt worden. Zu § 62 ist hier weiter nichts zu bemerken, höchstens redaktionell, daß die Entschädigungspflicht doppelt, in Abs. 1 und in Abs. 3, statuiert ist.

§ 60 des Entwurfs bringt die Unterstellung aller Sondergebrauchsanlagen (aber auch nur der Anlagen zu einem Sondergebrauch an einem Wasserlauf) unter das Zwangsrecht der Mitbenutzung. Die Fassung des § 60 bietet, da sich hiernach das Zwangsrecht gegen den Sondergebraucher (und anscheinend nicht gegen den Grundeigentümer) richtet, ähnlichen Auslegungsmöglichkeiten und -schwierigkeiten Raum, wie § 339 Preuß. WG. Es genügt, auf die Ausführungen oben unter I e zu verweisen. Beim Entwurf kommt noch hinzu, daß er dem Sondergebraucher auf Grund der Zulassung eine öffentlich-rechtliche, nicht wie das Preuß. WG. eine dinglich-privatrechtliche Befugnis am Wasserlauf gibt. Nach der Fassung des Entwurfs könnte es scheinen, als ob die durch die Zulassung begründete öffentliche Befugnis zum Sondergebrauch mit der Duldung der Mitbenutzung von Anlagen belastet würde und nur eine Mitbeteiligung des neuen Unternehmers an dem „subjektiven öffentlichen Recht" des ersten Unternehmers aus der Zulassung eintreten soll. Wenn das gemeint ist — und die Vermeidung des für Belastungen des Grundeigentums hergebrachten Ausdruckes „Zwangsrecht" scheint darauf hinzudeuten — so mag das ausreichen, soweit es sich um Anlagen im Wasserlauf (z. B. um Stauwehre) handelt, die nach dem Entwurf wohl ausschließlich kraft öffentlichen Rechts im Wasserlauf gehalten werden sollen. Außerhalb des Wasserlaufs ist aber neben der Zulassung noch ein Privatrecht zum Besitz erforderlich, insbesondere zum Halten eines Grabens auf fremden Grundstücken — oder aber ein gegenüber dem Grundeigentum wirksames Zwangsrecht, welches ein solches Privatrecht ersetzt. Übrigens sieht der Entwurf hier eine entsprechende Anwendung von Bestimmungen des § 38 (Zwangsrecht zugunsten des Gemeingebrauchs, s. o. c)) vor und dort jedenfalls handelt es sich um ein echtes Zwangsrecht gegenüber dem Grundeigentum. Vielleicht soll es sich in § 60 des Entwurfs um beides, um eine nachträgliche Mitbeteiligung an einer öffentlich-rechtlichen Rechtsstellung (Zulassung) und um ein Zwangsrecht gegenüber dem Grundeigentum handeln. Auch dieses Zwangsrecht ist im Entwurf nur zugunsten eines Sondergebrauchs an einem Wasserlauf vorgesehen.

f) Unterhaltungspflicht. Der Entwurf RWG. sieht keine öffentlich-rechtliche Unterhaltungspflicht für Gräben ohne Wasserlaufeigenschaft vor.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß schon das Fehlen einer eigenen wasserwirtschaftlichen Benutzungsregelung im Abschnitt 3 des Zweiten Teils des Entwurfs das Gewicht des Grundeigentums verstärkt, auch wenn der Entwurf den § 196 Preuß. WG. (Verfügungsrecht des Grundeigentümers über das Wasser) nicht wiederholt. Für Gräben, besonders für Triebwerkskanäle, scheint eine eigene wasserrechtliche (verwaltungsrechtliche) Benutzungsregelung erwünscht (wie sie z. B. das Sächs. WG. für „Eigentumsgewässer" trifft) — mindestens aber die ausdrückliche Festlegung der Anwendung des Wasserlaufrechts im Falle ein Wasserlauf von Auswirkungen der Benutzung eines Grabens in Mitleidenheit gezogen wird und die unmittelbare Unterstellung wenigstens der Triebwerkskanäle usw. von größerer wasserwirtschaftlicher Bedeutung unter das Recht der Wasserläufe, als künstliche Wasserläufe, wie bereits schon im Preuß. WG. verwirklicht. Auch dürften die Zwangsrechte eine weitere Ausdehnung vertragen, als im Entwurf vorgesehen.

Verwaltungsplanung in den eingegliederten Ostgebieten

Von Regierungsrat Dr. **Mäding** beim Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Berlin

Der Chef des Stabshauptamtes des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, SS-Gruppenführer Greifelt, hat im Reichsverwaltungsblatt (1941 S. 509 ff.) kürzlich unter dem Leitgedanken „Die Festigung deutschen Volkstums als zentrale Ostaufgabe" ausgeführt, daß es bei der Gestaltung der neuen Siedlungsgebiete kein Lebensgebiet gebe, das nicht unter diesem übergeordneten Gesichtspunkt

betrachtet werden müsse. Der Aufbau der Verwaltung begegne dem Interesse des Reichskommissars ebenso, wie etwa der Aufbau der Wirtschaft.

Es erscheint im Hinblick auf die große Anteilnahme, die allen Fragen des Ostaufbaues entgegengebracht wird und die in Verwaltungskreisen besonders lebhaft ist, erwünscht, über die bisherigen Arbeiten der Verwaltungsplanung zu berichten. Unter Verwaltungsplanung sei verstanden: die Vorbereitung der Entscheidungen über die Grenzen und Amtssitze der Verwaltungseinheiten sowie über die Aufgabenverteilung innerhalb des Verwaltungsaufbaues. Entsprechend dem allgemeinen Wesen der Planung ist auch die Verwaltungsplanung eine vorbereitende, generalstabsmäßige Arbeit, die bestimmte, aus einem politisch gesehenen Wunschbild abgeleitete allgemeine Grundsätze auf einen gegebenen besonderen Sachverhalt der räumlichen oder volklichen Struktur anwendet und daraus konkrete Vorschläge entwickelt.

Hiernach besteht Planung aus einem doppelten Arbeitsvorgang: der Aufstellung der allgemeinen Grundsätze und der Anwendung dieser Grundsätze auf die Wirklichkeit. Es ist sowohl möglich, beide Arbeitsvorgänge einer Stelle zu übertragen, als auch zwei auf verschiedenen Stufen des Verwaltungsaufbaues stehenden Stellen. Gemäß dem allgemeinen Verwaltungsgrundsatz der möglichst weitgehenden Dezentralisation ist der zweite Weg gewählt worden: Auf der Reichsebene vollzieht sich der erste, auf der Gauebene der zweite Teil des Planungsvorganges. Die Einheitlichkeit des Vorganges selbst erfordert aber unbedingt eine enge Fühlungnahme zwischen beiden Ebenen zum Zwecke der Berichtigung, Ergänzung, Erfahrungsverwertung und Gleichmäßigkeit.

Die Abgrenzung von Verwaltungseinheiten in einem Raume kann sich im Wege der Aufgliederung — also von oben her — oder im Wege der Zusammenfügung der kleineren Einheiten — von unten her — vollziehen. Da die Grundlage des Gesamtaufbaues der eingegliederten Gebiete eine weitgehende Neubesiedlung, verbunden mit einer Umschichtung der Besitzverhältnisse und der Bildung eines neuen ländlichen Siedlungsgefüges ist, wurde der zweite Weg eingeschlagen. Der Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues entsprechend, wurde demgemäß zunächst die Planung der Bereiche der untersten Stufe des Verwaltungsaufbaues eingeleitet.

Der Reichsführer SS hat als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums durch die Allgemeine Anordnung (7/II) vom 26. 11. 1941 Grundsätze und Richtlinien für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten aufgestellt[1]). Abschnitt II 1 dieser Allgemeinen Anordnung bestimmt:

„Das Einzeldorf kann nur im Zusammenhang mit der ganzen Landschaft und seinem zugehörigen Lebens- und Wirtschaftsraum gesehen werden. Daher muß sich die Dorfplanung den übergeordneten Gesichtspunkten der Planung größerer Räume einfügen . . . Da das bäuerliche Leben in wirtschaftlicher wie ideeller Hinsicht unabhängig von den Städten eigene Mittelpunkte haben muß, gehört immer zu einer Gruppe von Dörfern ein Hauptdorf. Diese Hauptdörfer müssen von den ihnen zugeordneten Dörfern noch zu Fuß gut erreichbar bleiben. In ihnen werden wirtschaftliche und volksgemeinschaftliche Anlagen, die eine größere Beteiligung erfordern, ihren Platz finden (z. B. Gemeinschaftshäuser der Partei und ihrer Gliederungen, Feierhallen, Festplätze, Sportfelder, Lagerhäuser, Reparaturwerkstätten, weibliche Arbeitsdienstlager)."

Die Verwaltung hat sich nun die Frage vorzulegen, ob sie diese Dörfer und Hauptdörfer zugleich als Gliederungen der Verwaltung übernehmen kann. Sie kann dabei die Erfordernisse der Verwaltungstechnik voranstellen, insbesondere ein gemeindefinanztechnisches Optimum anstreben. Dieser Gedanke darf aber nicht überspannt werden.

Die Verwaltung dient den Zwecken des Volkes, sie hat sich deshalb der Gestalt der völkischen Lebenseinheiten möglichst anzupassen, nicht diesen Formen aufzuzwingen, etwa weil sie der Verwaltungstechnik rationell erscheinen. Die Technik ist wandelbar und unter ganzheitlicher Betrachtung, die einer höheren, lebensgesetzlichen Vernunft entspringt, wird auch technisch immer das am rationellsten sein, was biologisch richtig ist.

In den Ostgebieten soll ein Beispiel schöpferischer deutscher Volks-, Landes- und Verwaltungsgestaltung gegeben werden. Sie sollen ein den gesündesten Teilen des Altreichs gleichwertiges deutsches Stammesgebiet werden.

Wenn deshalb Dörfer, ländliche Bereiche und Städte als gesunde, soziale Lebenseinheiten und -bereiche, als Ergebnis des Zusammenklanges des gegenwärtigen kulturellen Entwicklungsstandes des Volkes (Wirtschaft, Gemeinschaft, seelisch-geistiges Leben) und der Bedingungen der natürlichen Umwelt (Boden, Klima, Vegetation, Landschaft) entstehen werden, dann wird die Verwaltung sich in ihrer Regionalgliederung (Grenzen) wie in ihrem Stufenbau diesem Gefüge anpassen. So wird sie zur zeit-, art- und raumgemäßen Lebensform werden. Sie wird politisch richtig sein.

Die Raum- und Flächenordnungspläne, die kreisweise nach den Richtlinien des Reichskommissars aufgestellt werden und die die zukünftige Raumnutzung und Siedlungsstruktur enthalten, können deshalb zugleich auch zur Grundlage der Verwaltungsplanung genommen werden. In ihnen sind die Hauptdörfer und die sonstigen zentralen Orte bereits eingetragen. Aufgabe der Verwaltungsplanung ist die Zuordnung der einzelnen Siedlungseinheiten zu diesen Zentralorten und die Festlegung der Grenzen ihrer Bereiche.

Für diese Aufgabe, soweit sie die unterste Stufe, die Gemeinden, betrifft, hat der Reichsminister des Innern durch die „Richtlinien für die Behörden der allgemeinen Verwaltung über die Neugestaltung des ländlichen Siedlungsaufbaues in den eingegliederten Ostgebieten vom 8. 5. 1941" (I Ost 623/41/4150) nähere Weisungen erteilt[2]).

Ziffer 2 der Richtlinien lautet:

„Die Neuordnung der Besiedlung entsprechend der Allgemeinen Anordnung 7/II des Reichsführers SS, Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, vom 26. 11. 1940, hat zur Grundlage ein Hauptdorf, um das — in der Regel 6 — Dörfer gruppiert sind. Die Regelung der künftigen Gemeindeverfassung dieser Dorfgruppen geht davon aus, daß auch die einzelnen Dörfer selbständige Gemeinden mit dörflichem Eigenleben werden sollen. Als künftige Verfassungsform wird eine den Grundgedanken der Amtsverfassung in der Rheinprovinz und Westfalen folgende, aber vereinfachte und darum auch billigere Form angestrebt, nach der die gesamte Dorfgruppe einen Amtsverband mit grundsätzlich hauptamtlicher Verwaltung bildet; darunter stehen die Dörfer mit einer ehrenamtlichen Verwaltung, eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Haushaltsplan."

Somit wird das Dorf Gemeinde, das Hauptdorf zugleich Amtsort und die Dorfgruppe Amtsverband.

In Ziffer 3 sind die für die Bemessung der Gemeindeeinheiten maßgebenden Gesichtspunkte behandelt, die „nicht ohne weiteres einfach in Übereinstimmung zu bringen sind, die betriebswirtschaftlichen Erfordernisse des Landbaues, die Bedürfnisse der Dorfgemeinschaft, die Notwendigkeiten eines geordneten Siedlungsbildes und schließlich eine zweckmäßige und leistungsfähige Verwaltung.

Für die Ermittlung der optimalen Größe der ganzen Dorfgruppe ist unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und zur Sicherung einer lebendigen und gleichmäßigen Teilnahme der Dörfer an den Gemeinschafts- und sonstigen Einrichtungen des Hauptdorfes (Hauptschule, Behörden, Parteidienststellen, Gemeinschaftshaus, Arzt, Sparkasse, Genossenschaften usw.) davon auszugehen, daß die Entfernung zwischen Dorf und Hauptdorf höchstens 5 km betragen soll. Hiernach ergibt sich theoretisch ein maximaler kreisförmiger Hauptdorfbereich von rd. 7 km Halbmesser und rd. 150 qkm Fläche. Da die Bevölkerungsdichte im Hauptdorfbereich einschließlich der hier wohnenden nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung im Mittel mit 35 Einwohnern je Quadratkilometer anzusetzen ist, ergibt sich daraus eine Einwohnerzahl von etwa 5000. Bei einer Fläche von 100 bis 120 qkm und einem Abstand der Dörfer vom Hauptdorf von etwa 4 km würde sich eine Einwohnerzahl von 4000 ergeben."

Die Richtlinien schließen mit der Feststellung, daß „sie nur grundsätzliche Anhaltspunkte geben wollen, also nicht als starre Maximen zu werten sind, und daß es allein gilt, auf Grund der gegebenen örtlichen Verhältnisse zwischen den vorbezeichneten Gesichtspunkten eine Synthese zu finden, deren alleiniges Ziel die Festigung deutschen Volkstums und die Sicherung deutschen Bodens im wiedergewonnenen deutschen Osten für alle Zukunft sein muß".

Die zukünftige Regelung der Gemeindeverfassung, der Aufgabenverteilung und der Gemeindefinanzierung ist in den Richtlinien nur angedeutet[3]).

Ein besonderes Problem ist die Stellung derjenigen Zen-

[1]) Neues Bauerntum 1941 S. 36.

[2]) Neues Bauerntum 1941 S. 142.

[3]) Vgl. die Aufsätze des Verf. im Neuen Bauerntum, „Ländlicher Verwaltungsaufbau" 1941 S. 240, „Grundbesitz der Gemeinden" 1941 S. 255 und „Volksverbundene Gemeindeverwaltung auf dem Lande", Heft 12/1941.

R 49/157
089

tralorte im ländlichen Siedlungsaufbau, die nicht Hauptdörfer, sondern Städte sind, sei es als kleine Landstädtchen, wie sie sich gerade in den Ostgebieten sehr zahlreich finden, sei es als Kleinstädte oder als Mittelstädte. Die Richtlinien vom 8. 5. 1941 beschränken sich auf die Feststellung, daß die „Zwergstädtchen" in den meisten Fällen als Mittelpunkt einer Dorfgruppe — wie ein Hauptdorf — in den Siedlungsaufbau eingefügt werden. Die Frage ist zu entscheiden, ob auch größere städtische Siedlungen, d. h. echte Städte, als Amtsorte in den ländlichen Siedlungsaufbau eingefügt werden können.

Diese Frage ist Gegenstand eines zweiten Runderlasses des Reichsministers des Innern: Ergänzung der Richtlinien vom 8. 5. 1941 (I Ost 1645/41/4150)[4]. Sie wird in den Hauptpunkten wie folgt beantwortet:

„Aus Gründen des ausgewogenen Siedlungsaufbaues ist es erforderlich, den kleinen Landstädten und den Kleinstädten die in ihrer Nähe liegenden Dörfer wirtschaftlich und kulturell in der Regel zuzuordnen."

„In den Gebieten, in denen eine grundlegende Neuplanung erforderlich ist, wird die Zuordnung der benachbarten Dörfer zur Kleinstadt die Regel sein. In den Gebieten mit weitgehend festliegender Siedlungsstruktur ist im Einzelfall zu prüfen, ob die der Kleinstadt benachbarten Dörfer in verkehrsmäßiger, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht eindeutig der Stadt zuneigen, oder ob ihre Zuordnung zum nächstgelegenen Hauptdorf möglich ist, ohne den Lebensverhältnissen Zwang anzutun."

Zur Frage der Gemeindeverfassung bestimmt Ziff. 1 Abs. 2:

„Es wird in der Regel unerwünscht sein, die Dörfer, die der Land- oder Kleinstadt wirtschaftlich und kulturell zugeordnet sind, unter Auslassung der Städte in einen eigenen Amtsbereich zusammenzufassen, da die Tragfähigkeit dieses Bereiches gering wäre und es außerdem unrationell ist, neben den an und für sich schon bestehenden kulturellen Gemeinschaftseinrichtungen der Städte (Gemeinschaftshaus, Schule, Bad usw.) noch weitere Gemeinschaftseinrichtungen für den Hauptdorfbereich zu schaffern. Daher wird die Land- oder Kleinstadt gegenüber den ihr zugeordneten Dörfern auch verwaltungsmäßig die gleichen Funktionen übernehmen wie ein Hauptdorf. Eine verfassungsrechtliche Regelung bleibt vorbehalten. Die Zuordnung wird sich voraussichtlich folgendermaßen auswirken: Die Dörfer bleiben selbständige Gemeinden (vgl. Ziff. 2 Satz 3 der Richtlinien); der Bürgermeister der Stadt ist gleichzeitig Leiter des Amtsverbandes, Amtsverwaltung und Stadtverwaltung bilden eine Verwaltungsgemeinschaft."

Der Mittelstadt, deren planungsmäßig günstigste Größe bei 50 000 bis 75 000 Einwohnern liegt, werden hingegen keine Dörfer zugeordnet. Die Grenzen der anliegenden Hauptdorfbereiche sind radial an die Grenze des Stadtgebietes heranzuführen (Ziff. 4).

Entsprechend dem Grundsatz der Aufgabenverlagerung nach unten ist die Durchführung der Verwaltungsplanung auf der gemeindlichen Ebene Sache der Gaue. Diese Arbeiten sind im Gange und sollen bis Ende des Jahres im wesentlichen abgeschlossen sein. Als Beispiel sei auf die Regelung im Reichsgau Wartheland verwiesen, dessen Reichsstatthalter mit Erlaß vom 3. 4. 1941 (VOBl. S. 443) das nähere Verfahren, insbesondere die Mitwirkung der Landräte und Regierungspräsidenten, der Sonderverwaltungsbehörden und der einzelnen Sektoren der Reichsgauverwaltung bestimmt hat.

Mit diesen Planungsrichtlinien sind die Grundlagen des Aufbaues einer dauerhaften Verwaltungs- und Bereichsgliederung auf der Ebene der Gemeinde geschaffen. Er ist die Voraussetzung für eine Planung der überörtlichen Bereiche, vor allem der Kreise.

Die Aussprache über das Problem der überörtlichen Verwaltungseinheiten ist bisher oft wenig ertragreich gewesen, weil nur die Begriffe des gegenwärtigen Verwaltungsaufbaues, die zwangsläufig bestimmte Vorstellungen auslösen, gebraucht wurden und weil meist nur von Einwohnerzahlen und Flächengrößen ausgegangen wurde. Landrat Dr. Friedl hat in seinem kürzlich in diesem Blatt erschienenen Aufsatz „Gemeinde und Landkreis als organische Führungsräume[5]) darauf hingewiesen, daß die richtige Abgrenzung und Bemessung der Verwaltungseinheiten von den Aufgaben her gesehen werden, und daß sie „von den großräumigen Zielsetzungen des modernen, dem Verkehr erschlossenen Großstaates" bestimmt sein muß.

Bei der Eingliederung der Ostgebiete in das Reich wurde die vorhandene regionale Verwaltungsgliederung im wesentlichen übernommen, in den ehemals zum Reich gehörigen Gebieten die verhältnismäßig kleinen altpreußischen Landkreise, in den kongreßpolnischen Gebieten die entsprechenden, meist großflächigeren Bezirke. Diese Einheiten haben ein sehr unterschiedliches Gewicht und sind nicht ohne weiteres vergleichbar. Ihre Abgrenzung erscheint oft durchaus willkürlich. Diese Bereiche der inneren Verwaltung konnten von den, ihren Wirkungsbereich in die neuen Gebiete erstreckenden, einzelnen vorgehenden Fachsonderverwaltungen nicht übernommen werden. Kriegsbedingte Gesichtspunkte, vor allem aber ein sehr fühlbarer Mangel an Personal, führten dazu, daß zunächst die Orte dringender Aufgaben oder günstiger Ansatzbedingungen ausgewählt wurden. Die Folge dieses in den Umständen begründeten Vorgehens ist ein recht buntes Bild der regionalen Begrenzung der zahlreichen Fachsonderbehörden. Nur in Ausnahmefällen decken sich die Grenzen einer größeren Zahl von Behörden mit mehreren Kreisen gleichzeitig.

Sowohl auf dem Gebiete der inneren Verwaltung wie auf dem der Fachsonderverwaltungen kann man deshalb die gegenwärtigen regionalen Begrenzungsverhältnisse nur als eine vorläufige Lösung ansehen. Hieraus ergibt sich für die Verwaltungsplanung in Zukunft eine wichtige Aufgabe, deren Lösung auch unter dem leitenden Gesichtspunkt der Festigung deutschen Volkstums notwendig ist. Sie ist insofern dringlich, da eine Reihe unaufschiebbarer Entscheidungen (z. B. Planung und Klassifizierung von Straßen, Bau von Amtsgebäuden, Standortbestimmung von gewerblichen Betrieben, Elektrifizierung, Ausbau von Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung) in Kürze getroffen werden muß. Die nähere Bestimmung der Aufgabe lautet: Festlegung der Zentralorte, die in Zukunft, und zwar auf längere Sicht, Sitz von überörtlichen Verwaltungseinheiten sein sollen und Umgrenzung der Bereiche, die diesen Verwaltungseinheiten zugeordnet sein sollen. Die Lösung dieser Aufgabe wird ein wesentlicher Beitrag zum Gesamtaufbau des Ostens sein.

[4]) „Neues Bauerntum", Heft 12/1941.
[5]) RVerwBl. 1941 S. 550.

Rechtsfragen zu Verkehrsunfällen bei dem Westwallbau

Von Landgerichtsrat Dr. **Fischer** in Düsseldorf-Oberkassel

I. Begriffsbestimmung

Der Bau des Westwalls erforderte besonders im Jahre 1938 gewaltige Leistungen zur Beförderung von Baustoffen von den Eisenbahnen zu den entlegenen Baustellen und auch von Arbeitern von ihren Unterkünften zu den oft weit davon entfernten Arbeitsplätzen einschließlich der notwendigen Rückfahrten. Wegen der Eilbedürftigkeit der Arbeiten wurde die Reichsverkehrsgruppe Kraftfahrgewerbe (kurz: „RVK."), die alle in Frage kommenden Fahrzeughalter als Mitglieder umfaßte, mit der Gestellung der erforderlichen Lastkraftwagen, Kraftomnibusse und Anhänger beauftragt. Sie schuf als örtliche Einheit die Kraftwagenleitung West, abgekürzt: „Kra-West". Diese Organisation allein stellte z. B. als Höchstzahl am 17. September 1938 12 620 Kraftfahrzeuge; ihre Gesamtfahrtleistung belief sich im September 1938 auf über 50 Millionen Kilometer. Durch die daneben eingesetzten Kraftfahrzeuge anderer Organisationen wie RAD., DAF. usw. ergab sich eine Gesamtzahl von 15 200 eingesetzten Westwallkraftfahrzeugen[1]).

Die Heranziehung der erforderlichen Lastkraftwagen, Kraftomnibusse und Anhänger geschah in dem (hier nur behandelten) Regelfall dadurch, daß die RVK. ihre Mitglieder schriftlich oder drahtlich aufforderte, ihre Fahrzeuge mit dem erforderlichen Fahrpersonal in X. bei dem Postamt oder an der sonst angegebenen Stelle anzufahren. Der Aufforderung war der Satz angefügt, eine Nichtbefolgung des Befehls ziehe Bestrafung nach sich. Den Haltern gestellter Omnibusse ging sodann noch ein Rundschreiben der Deutschen Reichspost zu mit „Richtlinien über die Gestellung von Kraftomnibussen für Zwecke der Deutschen Reichspost". Hiernach erfolgte die Anforderung von der Deutschen Reichspost als Bedarfsstelle auf Grund des Wehrleistungsges. vom 13. Juli 1938, das die Rechte und Pflichten der Deutschen Reichspost und des Unternehmers regeln sollte. Im Falle ihrer Inanspruchnahme aus

[1]) Vgl. den Aufsatz „Der Kraftwagen beim Bau des Westwalls" in der Monatsschrift „Die Panzertruppe" 1940 S. 129.

Unfällen der gestellten Omnibusse behielt sich die Reichspost in diesen Richtlinien den Rückgriff „auf den Unternehmer und seinen Kraftwagenführer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen" vor. Ziff. 6 der Richtlinien bestimmte: „Der Kraftwagenführer untersteht, solange der Deutschen Reichspost das Fahrzeug zur Verfügung steht, der Dienstaufsicht der Deutschen Reichspost. Er hat ihre Anordnungen genau zu befolgen. Der Unternehmer haftet für Verschulden seines Kraftwagenführers als seines Erfüllungsgehilfen nach § 278 BGB."

Von vereinzelten versehentlichen Ausnahmen abgesehen wurde ferner zwischen den Haltern aller bei dem Westwallbau eingesetzten Kraftfahrzeuge und der Kra-West ein Anmietungsvertrag (gegebenenfalls unter Rückwirkung) abgeschlossen. § 9 des Anmietungsvertrags sah die Versicherungspflicht des Unternehmers vor, schloß die Haftung von Kra-West „für Güterschäden" aus und bestimmte im Abs. 3: „Der Transportunternehmer hat alle Schäden zu tragen, die er gesetzlich als Halter des Fahrzeugs anderen gegenüber zu tragen hat, Kra-West lehnt ausdrücklich jeden Rückgriff auf sich aus Haftungsschäden der Transportunternehmer bzw. ihres Fahrpersonals ab." Dasselbe galt für Nachunternehmer eines von Kra-West beschäftigten Hauptunternehmers.

Über die Vergütung der Unternehmer war bestimmt, daß ihnen die Fahrtleistungen nach Kilometersätzen bezahlt wurden, während sie alle außerbetrieblichen und betrieblichen Fahrzeugunkosten einschließlich der Entlohnung der Fahrer selbst zu tragen hatten.

Die Unternehmer waren zur Befolgung der ihnen erteilten Weisungen verpflichtet. Eine einseitige Vertragsbeendigung war ihnen versagt; sie konnten ihre Fahrzeuge nur im Einverständnis mit Kra-West aus dem Einsatz zurückziehen. In der Möglichkeit zu rechtsgeschäftlichen Verfügungen über ihre Fahrzeuge waren die Unternehmer durch deren Einsatz bei dem Westwallbau grundsätzlich nicht beeinträchtigt.

II. Zivilrechtliche Haftung für Verkehrsunfälle

Bei dem Einsatz derart zahlreicher Kraftfahrzeuge in einem durchweg nicht auf starken Kraftfahrzeugverkehr eingestellten Gebiet ist es nicht verwunderlich, daß sich eine Anzahl von Verkehrsunfällen ereignete, an denen Westwallkraftfahrzeuge der zu I erwähnten Art beteiligt waren. Bei der Abwicklung der Unfallfolgen erhebt sich, da die Gefährdungshaftung aus dem KFG. die geringsten Beweisanforderungen an den Geschädigten stellt, zunächst die Frage, wer der Halter der zu Westwallfahrten herangezogenen Kraftfahrzeuge während der Dauer dieses Einsatzes war. Dabei braucht die Frage der Staatshaftung auf Grund Art. 131 der ReichsVerf. noch nicht geprüft zu werden, weil die Gefährdungshaftung hiervon nicht berührt wird[2]).

1. Gefährdungshaftung

Nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts[3]), die mit der allgemein herrschenden Ansicht von Schrifttum und Rechtsprechung übereinstimmt, ist Halter derjenige, der das Kraftfahrzeug für seine eigene Rechnung in Gebrauch hat und diejenige Verfügungsgewalt über das Fahrzeug besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt. Hinsichtlich der bisherigen Halter der Westwallkraftfahrzeuge, der sog. Unternehmer, ist die erste Voraussetzung der Fortdauer ihrer Haltereigenschaft auch während des Westwalleinsatzes erfüllt; denn der Unternehmer erhält einerseits eine Vergütung für die Fahrtleistungen seines Wagens und trägt andererseits alle Betriebsunkosten selbst. Dann aber liegt jedenfalls ein Gebrauch des Kraftfahrzeugs für eigene Rechnung des Unternehmers vor[4]).

Die zweite Voraussetzung, die für den Kraftfahrzeuggebrauch erforderliche Verfügungsgewalt, ist dagegen hinsichtlich der Unternehmer bei den Westwallkraftfahrzeugen nicht erfüllt. Dabei kommt es nicht auf die rechtliche Verfügungsfähigkeit an, d. h. die Möglichkeit zu rechtsgeschäftlichen Verfügungen; denn die Gefährdungshaftung gründet sich nicht auf die Rechtsstellung des Eigentümers oder sonst rechtsgeschäftlich Verfügungsberechtigten, sondern im wesentlichen nur auf die Tatsache des grundsätzlich als gefährlich erscheinenden Kraftfahrzeugbetriebes. Entscheidend für die Haltereigenschaft kann dabei allerdings auch nicht die Möglichkeit einer jederzeitigen Einwirkung auf die Fahrweise des Kraftfahrzeugs sein, die ja schon dann kaum mehr besteht, wenn der Halter nicht selbst am Steuer sitzt. Bei den Westwallkraftfahrzeugen hatte der Unternehmer aber während der Dauer des Einsatzes keinerlei Möglichkeit einer Einflußnahme auf Fahrweg, Fahrziel, Fahrtdauer usw. Jeder Versuch einer Kontrolle seines Fahrers war dem Unternehmer versperrt; er hätte sogar leicht zu einer Anklage gegen ihn wegen Landesverrats geführt, da die Ausführung der Westwallfahrten im Reichsinteresse geheim zu halten war.

Nach der bisher allgemein in Schrifttum und Rechtsprechung anerkannten, oben in der Fußnote 3 wiedergegebenen Begriffsbestimmung käme aber auch ein anderer Rechtsträger nicht als Halter der Westwallkraftfahrzeuge in Betracht, weil der Fahrzeugbetrieb ausschließlich für die Rechnung des Unternehmers erfolgte. Die erste Voraussetzung der Haltereigenschaft fehlte also stets demjenigen, auf den die zweite Voraussetzung — die erforderliche Verfügungsgewalt — zutraf, gleich wem man sie zuspricht.

Fallen aber bei allen Beteiligten die beiden Voraussetzungen der im Gesetz nicht definierten Eigenschaft des Kraftfahrzeughalters auseinander, dann kann dies natürlich nicht zur Folge haben, daß deshalb die Gefährdungshaftung des KFG. entfiele. Sie bleibt als Grundsatz der Unglücksschadenshaftung bestehen, trifft dann aber nach der ausdrücklichen Bestimmung des § 7 KFG. den „Halter". In diesen Fällen muß als Halter der Verfügungsberechtigte angesehen werden; denn er allein hat die Möglichkeit einer Einwirkung auf den gefahrbergenden Betrieb, der den Haftungsgrund bildet.

So hat auch das Reichsgericht in dem Fall des Einsatzes von Privatkraftfahrzeugen anläßlich der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich entschieden, allerdings für das damals noch geltende österreichische Recht[5]). Diese Entscheidung ist aber auch für das deutsche Recht von Bedeutung; denn der Begriff des Betriebsunternehmers im Sinne des § 1 Abs. 2 des österr. KHaftG. deckt sich im wesentlichen mit dem Begriff des Halters nach § 7 Abs. 1 KFG. Sowohl bei dem Ostmark-, Sudetengau- oder Protektoratseinsatz wie auch bei dem Westwallbau gibt die im Reichsinteresse bestehende Verfügungsgewalt über die eingesetzten Privatkraftfahrzeuge dem Rechtsverhältnis das Gepräge, dem gegenüber die sonst bedeutsamen wirtschaftlichen Umstände ganz zurücktreten.

Als Halter der Westwallkraftfahrzeuge muß hiernach wie bei den eben erwähnten anderen Einsätzen privater Fahrzeuge das Deutsche Reich angesehen werden; denn das Reich hatte die alleinige tatsächliche Verfügungsgewalt über die auch nur in seinem Gesamtinteresse eingesetzten Fahrzeuge. Die Deutsche Reichspost als solche bildete bloß ein Ausführungsorgan des Reiches, das sich ihrer weit verzweigten, vorhandenen Organisation bei dem Einsatz der Kraftomnibusse im Wehrinteresse bediente. Es bedarf daher keiner Prüfung, ob die Deutsche Reichspost etwa im Hinblick auf Kap. II Art. 1, § 2 des Ges. zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 27. Februar 1934 eine vom Deutschen Reich verschiedene Rechtspersönlichkeit bildet, oder ob die Reichspost ähnlich wie die Reichsbahn[6]) mit dem Reich juristisch eine Einheit bildet[6a]). Als Kraftfahrzeughalter kommt in den erwähnten Fällen nämlich stets das Deutsche Reich in Betracht. Daß der Runderlaß des Reichsfinanzministers vom 11. März 1939[7]) unter Ziff. 5 die Deutsche Reichspost als Beförderungsunternehmerin von Westwallfahrten ansieht, hat nur steuerrechtliche Bedeutung und steht infolgedessen dieser Auffassung nicht entgegen. Welches Ressort des Reiches, z. B. Polizei oder Wehrmacht, zur Vertretung des Deutschen Reiches als Halters der Westwallkraftfahrzeuge in Betracht kommt, erfordert im Einzelfall eine nähere Prüfung, die für die vorliegende Veröffentlichung ungeeignet erscheint.

Ob die Heranziehung der Kraftfahrzeuge zum Dienst am Westwallbau auf Grund § 36 PBefG., nach § 15 des Wehrleistungsges. vom 13. Juli 1938 (WLG.), § 15 des Reichs-

---

[2]) Vgl. RG. in JW. 1934 S. 3273.

[3]) Vgl. u. a. RGZ. 93, 223, RGZ. 127, 175, RG. in RdK. 1940 S. 185.

[4]) Vgl. RGZ. 91, 271 u. a.

[5]) Vgl. RG. vom 31. März 1941 — III 58/40 — im Archiv des Unfallrechts Blatt „Österreich; Haftung des Reiches" = DR. (JW.) 1941 S. 1755.

[6]) Vgl. RG. in VAE. 1941 S. 113.

[6a]) Vgl. auch RG. in VAE. 1941 S. 12.

[7]) Reichssteuerblatt 1939 S. 529.

R 49/157
090

leistungsges. vom 1. September 1939 (RLG.) oder auf Grund bloßen bürgerlichen Anmietungsvertrages erfolgte, ist für die Beurteilung der Haltereigenschaft in den zu I erwähnten Fällen belanglos. Es ist hierfür daher auch unerheblich, daß weder die Deutsche Reichspost, noch die RVK. zu den leistungsberechtigten Bedarfsstellen im Sinne des WLG. und des RLG. gehörten.

Die anders zu beurteilenden Fälle des § 16 WLG. und § 16 RLG. scheiden für die vorliegende Untersuchung aus, da die Westwallfahrzeuge der zu I erwähnten Art nicht bloß zu bestimmten Beförderungsleistungen herangezogen wurden, sondern allgemein zur Benutzung überlassen werden mußten. Ebenso bleiben die Fälle außer Betracht, daß die Fahrzeuge nicht zur Benutzung, sondern zur Verfügung der anfordernden Stelle zu überlassen waren; in diesen beim Westwallbau seltenen (im gegenwärtigen Kriegseinsatz normalen) Fällen geht die Haltereigenschaft ohne weiteres auf den Träger der Bedarfsstelle über[8]).

An der Eigenschaft des Deutschen Reiches als Kraftfahrzeughalter konnten auch Vereinbarungen der Beteiligten nichts ändern, denn der Halterbegriff gehört nicht dem Vertragsrecht an, sondern dem hiervon unabhängigen eigentlichen Verkehrsrecht. Die Bestimmung des § 9 des Anmietungsvertrages (vgl. oben zu I) über die Pflicht des Transportunternehmers zur Schadenstragung „als Halter" kann daher keinesfalls für das Rechtsverhältnis zwischen einem Unfallgeschädigten als Dritten und dem Deutschen Reich von Belang sein. Sie ist nur für das Innenverhältnis zwischen dem Reich und dem Unternehmer von Bedeutung; denn der Anmietungsvertrag bezweckte offensichtlich die endgültige Tragung der den Halter belastenden Unfallschäden durch den Unternehmer und hatte dieses Wagnis bei der vorgesehenen Höhe der Kilometervergütungen mitberücksichtigt. Kra-West und Unternehmer gingen nur bei der Abfassung und Unterzeichnung der Anmietungsverträge übereinstimmend von der irrigen Annahme aus, der Unternehmer sei gesetzlich der Halter geblieben, so daß er primär haftete. Bei Kenntnis der anderweitigen Rechtslage hätten sie ebenso übereinstimmend einen anderen Wortlaut für die Äußerung ihres gemeinsamen und erkennbaren Willens gewählt, der dem Reich gegebenenfalls den Rückgriff auf den Unternehmer gestattete.

2. Deliktshaftung

Die Gefährdungshaftung des Kraftfahrzeughalters ist besonders durch Höchstbetrag, Fehlen des Schmerzensgeldanspruchs und kürzere Verjährung eingeschränkt gegenüber der Verschuldenshaftung der §§ 823 ff. Bei den meisten Verkehrsunfällen besteht daher auch Anlaß zur Prüfung der Deliktshaftung, zumal da (auch bei den Westwallfahrten) regelmäßig eine Vertragshaftung gegenüber dem Geschädigten fehlt.

Hierbei scheidet der Haftungstatbestand des § 831 BGB. in der Praxis meistens schon deshalb aus, weil der Schuldner in der Mehrzahl der Fälle den ihm hiernach möglichen Entlastungsbeweis sorgfältiger Auswahl und Überwachung seines an dem Unfall beteiligten Fahrers erbringen kann. Das wird regelmäßig auch auf das Deutsche Reich zutreffen. Gegenüber dem Unternehmer muß die Haftung aus § 831 BGB. überdies schon deshalb ausscheiden, weil er weder die Möglichkeit einer Überwachung, noch sonstiger Einflußnahme auf den Fahrer während der Westwallfahrten hatte[9]).

Der Fahrer selbst haftet dem Geschädigten nach § 823 BGB. im Rahmen der Verschuldenshaftung unmittelbar nur dann, wenn nicht statt seiner auf Grund Art. 131 ReichsVerf. in Verbindung mit § 839 BGB. das Deutsche Reich eintritt. (Hierzu vgl. unten zu II 3.) Dasselbe gilt für die Haftung des Fahrers nach § 18 KFG., die gleichfalls auf (vermutetem) Verschulden beruht[2]).

3. Staatshaftung

Nach Art. 131 ReichsVerf. in Verbindung mit § 839 BGB. trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich an Stelle des Schuldigen den Staat, wenn ein Beamter in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt eine ihm Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht schuldhaft verletzt hat. Dabei ist zu berücksichtigen, daß als Beamter im Sinne dieser Bestimmungen nicht nur der staatsrechtlich wirksam in das Beamtenverhältnis Berufene, sondern jeder anzusehen ist, den der Staat oder die sonst hierzu befugte öffentlich-rechtliche Körperschaft mit öffentlicher Gewalt bekleidet hat[10]). Diese Voraussetzung trifft auf den Westwallkraftfahrer zu; denn die von ihm ausgeführten Fahrten dienten Zwecken der Reichsverteidigung. Auch sie bilden einen starken Ausdruck der öffentlichen Gewalt; ihre Behinderung z. B. wäre mit den schwersten Strafen geahndet worden. Dabei ist es für die Frage der Reichshaftung belanglos, auf Grund welcher Bestimmungen der Fahrer zum Westwalldienst herangezogen wurde, oder ob er etwa freiwillig einen entsprechenden Arbeitsvertrag abgeschlossen hatte. In Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt hatte der Westwallfahrer die Amtspflicht, sowohl Gesundheit und Eigentum anderer Verkehrsteilnehmer zu schonen, als auch für die Unversehrtheit der von ihm beförderten Personen oder Sachgüter zu sorgen. Für die Folgen der von einem Fahrer fahrlässig verursachten Verkehrsunfälle bei dem Westwallbau haftet daher das Deutsche Reich auf Grund Art. 131 ReichsVerf. in Verbindung mit § 839 BGB., sofern der Geschädigte nicht anderweitigen Ersatz erhalten kann.

Eine anderweitige Ersatzmöglichkeit besteht jedoch nicht gegenüber dem Unternehmer (vgl. oben zu II 1 und 2). Die Haftung des Fahrers selbst kommt dabei nicht in Betracht, auch soweit sie dem Reich gegenüber im Regreßweg besteht. Auch das Bestehen einer Kasko- oder Haftpflichtversicherung des Geschädigten oder des Unternehmers schließt die Reichshaftung nicht aus (vgl. unten zu III).

Erleidet der Unternehmer selbst durch einen solchen Verkehrsunfall einen Schaden — z. B. an dem ihm gehörenden Fahrzeug —, dann steht ihm derselbe Ersatzanspruch gegen das Deutsche Reich zu[10a]). Für diesen Anspruch ist auch der Rechtsweg gegeben; denn § 27 Abs. 3 WLG. und § 27 Abs. 3 RLG. schließen den Rechtsweg nur für Ansprüche auf Vergütung oder Entschädigung auf Grund dieser Gesetze aus, nicht aber für andere selbständige Ansprüche außerhalb von diesen[11]).

4. Rückgriff auf den Fahrer

Wird das Deutsche Reich von einem Geschädigten auf Grund der erwähnten Staatshaftungsbestimmungen für die Folgen eines Westwallverkehrsunfalls in Anspruch genommen, dann hat es die Möglichkeit, den (ohne die Staatshaftung dem Geschädigten ersatzpflichtigen) fahrlässigen Kraftfahrer im Regreßweg zur Schadloshaltung heranzuziehen. Das ergibt sich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, in denen ein privatrechtlicher Arbeitsvertrag zwischen dem Reich und dem Fahrer nicht abgeschlossen ist, aus dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, daß jeder Leistungspflichtige in der Erfüllung seiner Verpflichtungen sich sorgsam verhalten und Schäden vermeiden muß, für die Folgen schuldhafter rechtswidriger Pflichtverletzungen aber unmittelbar dem Geschädigten oder gegebenenfalls mittelbar dem Ersatzpflichtigen im Regreßweg einzustehen hat[11]). Während jedoch Soldaten auf Grund des Gesetzes vom 7. April 1937 auch im Falle einer Inanspruchnahme des Reiches als Kraftfahrzeughalter nach § 7 KFG.[12]) ebenso wie Beamte einschließlich der Wehrmachtbeamten gemäß § 23 Abs. 2 DBG. und Wehrmachtangestellte nach § 35 WehrGes. gemäß § 23 Abs. 4 DBG. nur bei grober Fahrlässigkeit (außer natürlich bei Vorsatz) im Rückgriff belangt werden können, besteht eine solche gesetzliche Beschränkung bei anderen angestellten Kraftfahrern, also auch bei den meisten Westwallfahrern, nicht. Das Reichsarbeitsgericht verlangt jedoch in ständiger Rechtsprechung[13]) eine entsprechende Einschränkung auch solchen vermögenslosen Fahrern gegenüber auf Grund arbeitsrechtlich gebotener Verteilung des Betriebsrisikos.

---

[8]) Vgl. Fischer, „Die zivilrechtliche Haftung bei Wehrmachtsverkehrsunfällen" in Zeitschrift für Wehrrecht, Bd. V S. 18 unter B II.

[9]) Vgl. OLG. Düsseldorf vom 25. November 1940 — 1 U 125 a/40 — im Archiv des Unfallrechts, Blatt „Westwallbau, Haftung für Verkehrsunfälle".

[10]) Vgl. RGZ. 155, 363; RGZ. 158, 95; RGZ. 159, 235 und RG. III 58/40 in der Fußnote 5.

[10a]) Aus dem Anmietungsvertrag kann wegen der durch Dritte herbeigeführten Schäden ein Anspruch nicht hergeleitet werden (vgl. OLG. Frankfurt a. M. 1 U 226/40 im Archiv des Unfallrechts, Blatt „Wehrleistung, Anmietungsvertrag"). Dieser Umstand steht aber der Reichshaftung beim Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 131 Reichsverfassung (§ 839 BGB.) nicht entgegen.

[11]) Vgl. RGZ. 165, 323.

[12]) Vgl. RGZ. 164, 1.

[13]) Vgl. RAG. in DR. (JW.) 1941 S. 1372 mit weiteren Nachweisen.

III. Versicherungsfragen

Ist der Geschädigte gegen das bei dem Unfall eingetretene Wagnis versichert (z. B. der Unternehmer hinsichtlich eigenen Schadens durch eine Kasko- oder Transportversicherung, der Fahrer durch eine Haftpflichtversicherung, der verletzte Verkehrsteilnehmer durch eine Unfallversicherung), dann bewirkt der Verkehrsunfall normalerweise den Eintritt des Versicherungsfalles, führt damit zur Zahlungspflicht des Versicherers und schließt zugleich auch (in den allein praktisch vorkommenden Schuldfällen der Fahrlässigkeit) auf Grund § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB. die Staatshaftung des Deutschen Reiches nach Art. 131 ReichsVerf. aus. Gemäß § 2 der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrversicherung in der seit dem 1. Juli geltenden Fassung[14]) umfassen alle Kraftfahrversicherungen jedoch solche Schäden nicht, die mittelbar oder unmittelbar durch „Verfügungen von hoher Hand" entstanden sind. Diese Besonderheit liegt aber bei den Westwallfahrten der zu I erwähnten Art vor. Sie wurden auf Grund obrigkeitlicher Anordnung ausgeführt, deren Nichtbefolgung staatliche Zwangsmaßnahmen nach sich gezogen hätte (vgl. auch oben zu I und II 1). In diesen Fällen ist der Versicherer daher aus dem Versicherungsvertrag nicht leistungspflichtig[15]).

IV. Strafrechtsfragen

In strafrechtlicher Hinsicht zeigen die Verkehrsunfälle bei dem Westwallbau gegenüber sonst gleichen anderen Unfällen die Besonderheit, daß die schuldigen Fahrer sich meist darauf berufen, die Verstöße gegen die Vorschriften der StVO. seien auf die besonderen Anforderungen dieser Fahrten zurückzuführen. Damit berufen die Fahrer sich dann zur Rechtfertigung ihres Verhaltens auf den sog. übergesetzlichen Notstand, der als Schuldausschließungsgrund von der Rechtsprechung bei einer Pflichtenkollision allgemein anerkannt ist, wenn eine höhere Pflicht nur durch Verletzung einer geringer zu wertenden Pflicht erfüllt werden kann[16]). Einen solchen Fall hat das Reichsgericht[17]) bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen des § 34 StVO. über die Personenbeförderung auf Lastkraftwagen und Lastkraftfahrzeuganhängern angenommen.

Die selbstverständlich zu bejahende Dringlichkeit der Westwallfahrten rechtfertigte aber entgegen der häufigen Einlassung der Fahrer keineswegs eine derart hohe Geschwindigkeit, daß der Fahrer (der Vorschrift des § 9 Abs. 2 StVO. zuwider) nicht mehr in der Lage war, seinen Verpflichtungen im Verkehr Genüge zu leisten, und im Notfall nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte[18]). Übermäßig schnelles Fahren begründet gerade im Gegenteil die Gefahr eines Unfalls mit der Folge einer völligen Vereitelung des Fahrtzweckes[19]).

Sind dagegen die Voraussetzungen des übergesetzlichen Notstandes im Einzelfall gegeben, dann ist eine Schuld des Fahrers an dem Unfall zu verneinen mit der Folge, daß nicht nur der Fahrer straffrei ist, sondern auch jede zivilrechtliche Verschuldenshaftung entfällt und nur die Gefährdungshaftung bestehen bleibt.

II. Rechtsprechung

Übersicht über die Rechtsprechung des Reichsverwaltungsgerichts

(Vgl. Bd. 62 S. 724 d. Bl.)

Drohender Kriegssachschaden

1. Aufwendungen zur Abwendung eines drohenden Kriegssachschadens sind nach § 1 Abs. 2 KSSchVO. nur dann entschädigungsfähig, wenn eine gegenwärtige Gefahr, die infolge eines der im § 2 KSSchVO. erwähnten Kriegsereignisses entstanden ist, zu einem sofortigen Eingreifen nötigte (Bestätigung der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Senats, vgl. insbesondere RKA. I 2. 41 vom 1. Juli 1941, RVerw.-Blatt Bd. 62 — 1941 — S. 625).

2. Zum Begriff der gegenwärtigen Gefahr (Treibminen auf dem Rhein).

Die X. AG. in L. hatte im Sommer 1940 zum Schutze der an ihren Kaianlagen in L. anlegenden Schiffe gegen die durch den Feind ausgesetzten Treibminen eine Minensperre erbauen lassen. Für die Kosten, die sie hierfür aufgewendet haben will, hat sie unter Hinweis auf § 1 Abs. 2 der KSSchVO. vom 30. November 1940 (RGBl. I S. 1547) eine alsbaldige Entschädigung beantragt.

Das Badische Finanz- und Wirtschaftsministerium, Abteilung für Wasser- und Straßenbau, hat als Feststellungsbehörde für Schiffahrtschäden die Gewährung einer Entschädigung durch Bescheid vom 10. Juli 1941 abgelehnt, da es sich bei dem Bau der Minensperre nicht um Aufwendungen zur Abwendung eines unmittelbar drohenden Kriegssachschadens, sondern nur um eine allgemeine vorsorgliche Maßnahme gehandelt habe, für die eine Entschädigung auf Grund des § 1 Abs. 2 KSSchVO. nicht gewährt werden könne.

Die hiergegen von der Antragstellerin erhobene und ausdrücklich zugelassene Beschwerde ist begründet.

Gemäß § 1 Abs. 2 KSSchVO. wird Entschädigung auch gewährt für diejenigen Aufwendungen, die zum Zwecke der Minderung eines eingetretenen oder zur Abwendung eines drohenden Kriegssachschadens gemacht sind, soweit sie angemessen waren. Von einem „drohenden Kriegssachschaden" kann nur dann gesprochen werden, wenn eine gegenwärtige Gefahr infolge eines der im § 2 KSSchVO. erwähnten Kriegsereignisse zu einem sofortigen Eingreifen nötigte. Allgemeine vorsorgliche Maßnahmen zum Schutze von Sachen gegen eine allgemeine Kriegsgefährdung oder eine mögliche Feindeinwirkung berechtigen dagegen nicht zum Ersatz von Aufwendungen.

Diese mit den Bemerkungen in Nr. 3 Abs. 3 der Verfahrensrichtlinien vom 12. Februar 1941 (RMBliV. S. 277) im Einklang stehende Auslegung ergibt sich nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. u. a. RKA. I 2. 41 vom 1. Juli 1941, RVerwBl. Bd. 62 — 1941 — S. 625) zwangsläufig daraus, daß das Gesetz die Aufwendungen zur Minderung eines bereits eingetretenen, aber noch fortwirkenden Kriegssachschadens und solche zur Abwendung eines drohenden Kriegssachschadens nebeneinander stellt. Hieraus ist zu entnehmen, daß in beiden Fällen eine unmittelbare Beziehung zum Kriegssachschaden gegeben sein muß, der in dem ersteren Falle schon eingetreten ist, in dem anderen aber unmittelbar droht. Ein Kriegssachschaden muß daher infolge eines konkreten durch eines der im § 2 KSSchVO. erwähnten Kriegsereignisse hervorgerufenen Gefahrenzustandes drohen, es muß mithin eine gegenwärtige Gefahr vorliegen, die zum sofortigen Eingreifen nötigt. Zum Zwecke der Abwendung einer derartigen gegenwärtigen Gefahrenlage muß der Geschädigte die Aufwendung gemacht haben. Die Gefahrenlage muß also die Ursache für die Aufwendung gewesen sein.

Eine solche Gefahrenlage war hier entgegen der Auffassung der Feststellungsbehörde erster Rechtsstufe gegeben. Die vom Senat eingeholte Auskunft des Badischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums bestätigt die Darstellung der Beschwerdeführerin in ihrem Beschwerdeschriftsatz. Danach ereigneten sich im Sommer 1940 infolge der vom Feind ausgesetzten Treibminen, insbesondere am Oberrhein, fast täglich Schiffsunfälle, die zu erheblichen Sachschäden führten. In nächster Nähe des Werkes der Beschwerdeführerin explodierten wiederholt Treibminen und wurden verschiedene größere Rheinfrachter durch Mineneinwirkung beschädigt. Sogar an der eigenen Kaianlage der Beschwerdeführerin wurden mehrere Schiffe beschädigt, welche Ladungen für sie oder von ihr an Bord hatten. So lagen die Verhältnisse, als sich die Beschwerdeführerin im Einvernehmen mit dem zuständigen Wasserstraßenamt zur Anlegung der Minensperre entschloß. Hiernach waren nicht etwa nur vereinzelt, sondern in größerer Zahl in der näheren und nächsten Umgebung des Werkes Treibminen aufgetreten, die wiederholt zu Schäden an Schiffen und ihren Ladungen geführt hatten. Unter diesen Umständen bildete das Auftreten der Treibminen eine ständige Gefahrenquelle. Es lag ein Gefahrenzustand vor, der nach menschlichem Ermessen jederzeit zum Eintritt eines Kriegssachschadens auch an dem Eigentum der Beschwerdeführerin führen konnte, wie er bereits zum Eintritt eines solchen Schadens an dem Eigentum Dritter geführt hatte. Die Gefahr war also auch gegenwärtig und hervorgerufen durch seine Kampfhandlung des Feindes (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KSSchVO.). Sie nötigte die Be-

---

[14]) Entspr. § 3 alter Fassung.

[15]) Vgl. OLG. Düsseldorf 1 U 125 a/40 in der Fußnote 9, das zugleich das öffentliche Interesse bejaht, wenn der Versicherer in auftragloser Geschäftsführung Beträge an den Geschädigten zahlt (§ 679 BGB.).

[16]) Vgl. RG. St. 61, 254.

[17]) Vgl. RG. in VAE. 1939 S. 374.

[18]) Vgl. RG. in VAE. 1939 S. 267.

[19]) Vgl. OLG. München in RdK. 1940 S. 11.

R 49/157
091

schwerdeführerin zum sofortigen Eingreifen. Die Herstellung der Minensperre durch sie und der ihr dadurch entstandene Kostenaufwand erfolgte also zur Abwendung eines drohenden Kriegssachschadens.

— E. vom 4. November 1941 RKA I 25/41 —

Übersicht über die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs

Zur Frage der „echten" und der „unechten" Verweisung.

— E. vom 23. Juni 1941 Nr. 4 II 41 —

Nach Art. 31 Abs. III des bayer. Gemeindeabgabengesetzes (GAG.) in der Fassung vom 8. April 1935, Gesetz- und Verordnungsblatt S. 349, erheben die Gemeinden unter anderem von Bankunternehmungen, die im Gemeindebezirk eine Betriebsstätte unterhalten, ohne in ihm ihren Hauptbetriebssitz zu haben, besondere Zuschläge zur Gewerbesteuer als örtliche Abgabe (Filialsteuer). Die Bayer. Staatsbank mit ihrem Hauptbetriebssitz in München fällt wegen ihrer in E. unterhaltenen Filiale an sich unbestreitbar unter diese Bestimmung. Nach der gleichen Gesetzesstelle aber „unterliegen die in § 6 Nr. 2, 3 und 6 des Gewerbesteuerrahmengesetzes (Kap. III des dritten Teiles der Verordnung vom 1. Dezember 1930, RGBl. I S. 517/537) bezeichneten Unternehmungen der Filialsteuer nicht".

In § 6 Nr. 3 des genannten Gewerbesteuerrahmengesetzes sind aufgeführt: „Die Staatsbanken, die ihrer Bestimmung nach in der Hauptsache Geschäften staatswirtschaftlicher oder allgemeinwirtschaftlicher Art dienen." Durch das Gesetz vom 28. Juni 1935 (RGBl. I S. 810) zur Anpassung einiger Steuergesetze an die Steuergesetze vom 16. Oktober 1934 ist der Reichsminister der Finanzen ermächtigt worden, den Wortlaut verschiedener Gesetze, darunter des Gewerbesteuerrahmengesetzes, neu bekanntzumachen und hierbei die Gesetzesänderungen zu berücksichtigen und solche Änderungen vorzunehmen, die diese Gesetze in Übereinstimmung mit den Steuergesetzen vom 16. Oktober 1934 und den Grundsätzen der RAO. bringen. § 9 Ziff. 3 des Körperschaftsteuergesetzes vom 10. August 1925 (RGBl. I S. 208) befreite von der Körperschaftsteuer: „Staatsbanken, die ihrer Bestimmung nach in der Hauptsache Geschäften staatswirtschaftlicher oder allgemeinwirtschaftlicher Art dienen." § 4 Abs. 1 Ziff. 3 des Körperschaftsteuergesetzes vom 16. Oktober 1934 (RGBl. I S. 1031) änderte diese Befreiungsbestimmung des Körperschaftsteuergesetzes von 1925 ab durch die Fassung: „Staatsbanken, s o w e i t sie Aufgaben staatswirtschaftlicher Art erfüllen." Auf Grund des genannten Ermächtigungsgesetzes vom 28. Juni 1935 paßte der Reichsminister der Finanzen laut einer Bekanntmachung vom 30. Juni 1935 (RGBl. I S. 830) in der neuen Fassung des Gewerbesteuerrahmengesetzes die Bestimmung des § 6 Nr. 3 des Gewerbesteuerrahmengesetzes vom 1. Dezember 1930 dem Körperschaftsteuergesetz vom 16. Oktober 1934 an. Die einschlägige Bestimmung über die Befreiung von der Gewerbesteuer lautet nun in § 5 Ziff. 3 des neugefaßten Gewerbesteuerrahmengesetzes: „Die Staatsbanken, s o w e i t sie Aufgaben staatswirtschaftlicher Art erfüllen."

Art. 31 Abs. 3 Satz 2 GAG. übernimmt zwar durch die Bezugnahme auf § 6 Nr. 2 des Gewerbesteuerrahmengesetzes von 1930 nicht eine ganze Rechtseinrichtung dieses Gesetzes, sondern nur eine dort sich vorfindende Aufzählung von Unternehmungen. Wird eine solche Aufzählung in einem Bezugsgesetz verändert, so ist die Wirkung dieser Änderung auf den Inhalt des Bezug nehmenden Gesetzes nach den Grundsätzen zu beurteilen, welche Rechtsprechung und Wissenschaft für G e s e t z e s v e r w e i s u n g e n aufgestellt haben.

Die Verweisung des Art. 31 Abs. III GAG. 1935 auf das Gewerbesteuerrahmengesetz ist entweder eine echte oder eine unechte Verweisung. Eine echte Verweisung liegt vor, wenn die j e w e i l i g e Fassung eines Gesetzes auch im Falle seiner Änderung durch die Verweisung zum Inhalt des verweisenden Gesetzes gemacht werden soll, eine unechte Verweisung dagegen dann, wenn gerade d e r j e n i g e Inhalt des in Bezug genommenen Gesetzes ausschließlich und u n a b ä n d e r l i c h durch die Verweisung zum Bestandteil des neueren Gesetzes gemacht werden soll, der im Zeitpunkt der Erlassung des verweisenden Gesetzes gilt, so daß spätere Änderungen des Gesetzes, auf das verwiesen ist, nicht zum Bestandteil des verweisenden Gesetzes werden; vgl. Planck, Kommentar zum BGB., 3. Aufl. EGBGB. Art. 4 Anm. 2; Staudinger, EGBGB., 10. Aufl. Art. 4 Anm. II d; Niedner, EGBGB., 1901 Art. 4 Anm. 3; Jellinek, Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmäßigkeitserwägung, 1913 S. 94, der nicht von echten und unechten, sondern von wandelbaren und unwandelbaren Verweisungen spricht.

Die Frage, wann eine echte und wann eine unechte Verweisung vorliegt, ist gesetzlich nicht geregelt. Auch die Rechtsprechung und die Wissenschaft hat allgemeine Regeln hierüber nicht aufgestellt. In den meisten Fällen ist aber die Verweisung als eine echte aufzufassen. Denn die Änderung des in Bezug genommenen Gesetzes hat ihren Grund stets in einer Verbesserung des Rechtes, sei es, daß das Rechtsempfinden nach der neuen Regelung verlangt, oder daß die Änderung des bisherigen Rechtes infolge geänderter Verhältnisse oder infolge besserer Einsicht in die geregelten Tatbestände zweckmäßiger erscheint. Diese Verbesserung des Bezugsgesetzes beschränkt sich aber regelmäßig nicht auf die Rechtsverhältnisse und Tatbestände dieses Gesetzes, sondern auch auf das verweisende Gesetz. Denn dieses letztere Gesetz verwies gerade deshalb auf das Bezugsgesetz, weil die Rechtslage oder die Tatbestände in beiden Gesetzen gleich oder wenigstens entsprechend gelagert waren. Die Gründe, welche zur Abänderung des Bezugsgesetzes geführt haben, treffen daher regelmäßig auch für die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer Abänderung des verweisenden Gesetzes zu. In der Regel ist eine Verweisung daher als eine e c h t e aufzufassen.

Hierfür spricht auch, daß diejenigen Gesetze, welche Verweisungen enthalten, teils kraft Gesetzes als echte Verweisungen aufzufassen sind, teils in der Rechtsprechung und im Schrifttum vorwiegend als echte Verweisungen betrachtet werden. Zu der ersteren Gruppe gehören z. B. Art. 4 EGBGB., wonach an die Stelle altrechtlicher Bezugsgesetze, die durch das BGB. außer Kraft gesetzt worden sind, die entsprechenden Vorschriften des BGB. oder des EGBGB. treten. Entsprechende Vorschriften finden sich in Art. 3 EGHGB., § 79 des Reichsgesetzes vom 7. April 1900 über die Konsulargerichtsbarkeit (RGBl. S. 213), § 138 der Seemanns-Ordnung vom 2. Juni 1902 (RGBl. S. 175), § 3 EGRStGB., § 1 Abs. II des Ermächtigungsgesetzes vom 17. Mai 1898 (RGBl. S. 342) und Art. VI des Gesetzes betreffend Änderung des OVG., der ZPO., des Gerichtskostengesetzes und der Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 1. Juni 1909 (RGBl. S. 475); ferner verweisen von Landesgesetzen z. B. Art. 10 des Sächsischen Nachtragsgesetzes zum Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 14. Mai 1910 und Art. 72 des Württembergischen Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 1876 (RegBl. S. 485) auf die j e w e i l s geltende Fassung der ZPO. Bei den Gesetzgebungsverhandlungen über Art. 4 EGBGB. wurde sogar die Ansicht ausgesprochen, daß „beim öffentlichen Recht der einzelnen Bundesstaaten eine ähnliche Ergänzung dem Sinn und der Absicht des betreffenden Rechts entsprechen wird; die Entscheidung hierüber ist aber nicht Sache der bürgerlichen Gesetzgebung des Reiches, sondern fällt in das Gebiet des partikulären öffentlichen Rechts". Motive zum EGBGB. S. 64 Art. 4 Abs. 2.

Im Schrifttum und in der Rechtsprechung ist z. B. der Charakter der Verweisung des Bayer. VGG. längere Zeit umstritten gewesen. So vertrat Seydel, Bayerisches Staatsrecht, 2. Aufl. I S. 610 die Ansicht, die Verweisungen des VGG. auf die RZPO. bezögen sich unabänderlich auf die Fassung der ZPO. von 1877, da die in Bezug genommenen Vorschriften der ZPO. für die Anwendung des VGG. Landesrecht geworden seien, das nur durch Landesrecht, nicht durch die jeweiligen Änderungen der ZPO. geändert werden könne. Die gleiche Anschauung scheint Dyroff, VGG., 5. Aufl. S. 528 zu vertreten. Dagegen ist im Anschluß an Oescheys Beiträge zur Gerichtsstandslehre (Bl. f. adm. Pr. 59, 238), Jellinek, Gesetze, Gesetzesanwendung und Zweckmäßigkeitserwägung, 1913 S. 95, 173 ff., Klee-Hechtel, VGG., S. 223 nunmehr zur herrschenden Meinung geworden, daß die im VGG. angezogenen Bestimmungen der RZPO. in deren j e w e i l i g e r Fassung anzuwenden sind. Auch der Badische Verwaltungsgerichtshof (E. vom 16. März 1910, Zeitschr. 1910 S. 159) hat erkannt: „Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege nimmt auf die jeweils geltenden Kostenbestimmungen der ZPO. Bezug."

Obwohl die angeführten gesetzlichen Verweisungsbestimmungen keine Ausnahme vorsehen, ist es doch allgemein anerkannt, daß sie für die echten Verweisungen gelten, dagegen nicht für die unechten Verweisungen, bei welchen das in Bezug genommene Gesetz auch nach seiner Änderung in der alten

Fassung Bestandteil des verweisenden Gesetzes ist und bleibt; Motive zum EGBGB., S. 64; Prot. der Kommission für die 2. Lesung des Entwurfs des BGB. VI, 600; Staudinger, EGBGB., 10. Aufl. Art. 4 Anm. I, II d und III c; Planck, EGBGB., Art. 4 Anm. 2; Niedner, EGBGB., Art. 4 Anm. 3; Endemann, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, 8./9. Aufl. Bd. I § 17, 2 a, § 18, 2 a, b; Jellinek a. a. O., S. 173. Es ist daher zu untersuchen, ob die Verweisung des Art. 31 Abs. III Satz 2 GAG. 1935 zu den in der Regel anzunehmenden echten oder zu den ausnahmsweise anzunehmenden unechten Verweisungen zu rechnen ist.

Die Abgrenzung, ob im einzelnen Fall eine echte oder eine unechte Verweisung vorliegt, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Sie ist nach den allgemeinen Auslegungsregeln und besonders in folgender Weise vorzunehmen:

a) Negativ: Die Vorschriften des geänderten Bezugsgesetzes sind dann nicht Bestandteil des verweisenden Gesetzes geworden, wenn die geänderten Vorschriften mit dem Zweck des verweisenden Gesetzes nicht vereinbart werden können.

b) Positiv: Maßgebend für die Abgrenzung ist der sonstige Inhalt, der Zweck des verweisenden Gesetzes und alle einschlägigen Umstände.

Zu a): Vom Standpunkt des Filialsteuerrechts ist es vertretbar, die Staatsbanken filialsteuerfrei zu lassen, wie die Regelung vor 1935 zweifelsfrei beweist; es ist aber auch mit dem Zweck dieses Rechts vereinbar, die Staatsbanken wenigstens mit ihrem privatwirtschaftlichen Teil der Filialsteuer, jetzt Zweigstellensteuer genannt, zu unterwerfen, wie es § 3 Ziff. 3 mit § 17 des Gewerbesteuergesetzes vom 1. Dezember 1936 (RGBl. I S. 979) getan hat. Durch den Zweck der Filialsteuerregelung des Gemeindeabgabengesetzes von 1935 ist demnach weder die Freistellung noch die Belegung der Staatsbank mit Filialsteuer ausgeschlossen.

Zu b): Was die Umstände der Regelung von 1935 anlangt, so ist davon auszugehen, daß die Filialsteuer in einem Zuschlag zur Gewerbesteuer besteht. Nach dem bayerischen Gewerbesteuergesetz von 1926 Art. 3 Abs. 1 Ziff. 2 war der „Staat" gewerbesteuerfrei. Die Staatsbank ist nach § 1 der Verordnung über die Bayer. Staatsbank vom 24. März 1920 (GVBl. S. 86) eine selbständige Rechtspersönlichkeit neben dem Staat. Da eine besondere Befreiungsvorschrift für die Staatsbank im GewStG. 1926 nicht vorhanden war, so wäre die Staatsbank als gewerbesteuerpflichtig bis 1935 an sich auch filialsteuerpflichtig gewesen. Die gegenteilige Ansicht im Komm. von Ringelmann-Mühlfeld, Gewerbesteuergesetz, 2. Aufl. 1927 Art. 3 Anm. 4 ist im Bayer. Gewerbesteuergesetz 1935 von Ringelmann Art. 3 Anm. 1 Abs. 5 berichtigt worden.

Ihre Filialsteuerfreiheit mußte deshalb ausdrücklich festgelegt werden. Dies ist geschehen durch die aus dem Gemeindeabgabengesetz von 1933 unverändert übernommene Bestimmung des Art. 31 Abs. III Satz 2 GAG. 1935, wonach die in § 6 Nr. 3 des Gewerbesteuerrahmengesetzes von 1930 bezeichneten Unternehmungen der Filialsteuer nicht unterliegen, d. s. unter anderen „Staatsbanken, die ihrer Bestimmung nach in der Hauptsache Geschäften staatswirtschaftlicher oder allgemeinwirtschaftlicher Art dienen".

Durch Art. 3 Abs. I Ziff. 1 des Bayer. Gewerbesteuergesetzes vom 8. April 1935 ist die Bayer. Staatsbank von der Gewerbesteuer freigestellt worden, soweit sie Aufgaben staatswirtschaftlicher Art erfüllt. Hätte der Gesetzgeber des Gemeindeabgabengesetzes vom 8. April 1935 keine Bestimmung über die Filialsteuerfreiheit der Staatsbank getroffen, so wäre die Staatsbank nach Art. 31 Abs. III GAG. der Filialsteuer soweit unterworfen worden, als sie nicht Aufgaben staatswirtschaftlicher Art erfüllt. Allein das Gemeindeabgabengesetz vom 8. April 1935 verwies wiederum auf die Befreiungsbestimmung des § 6 Nr. 3 des Gewerbesteuerrahmengesetzes von 1930. Es bekundete damit, daß es abweichend von dem Gewerbesteuergesetz vom 8. April 1935 die Staatsbank nicht der Filialsteuer unterwerfen wollte, auch nicht, soweit sie privatwirtschaftlichen Zwecken dient, daß sie vielmehr im vollen Umfange filialsteuerfrei belassen werden sollte. Die Filialsteuerregelung des Gemeindeabgabengesetzes von 1935 wich damit nicht nur von dem Bayer. Gewerbesteuergesetz von 1935, sondern auch von dem schon damals bekannten Körperschaftsteuergesetz in der Fassung von 16. Oktober 1934 ab, dessen § 4 Abs. I Ziff. 3 das Bayer. Gewerbesteuergesetz von 1935 wegen des innigen Zusammenhangs der Gewerbesteuerregelung mit dem Körperschaftsteuergesetz (siehe Art. 10 Abs. I GewStG. von 1935) nachgebildet worden ist. Diese Abweichung des Filialsteuerrechts des Gemeindeabgabengesetzes von 1935 vom Bayer. Gewerbesteuergesetz von 1935 und dem Körperschaftsteuergesetz von 1934 kann nicht auf ein Versehen zurückzuführen oder unbeabsichtigt geschehen sein; denn die Fassung des Gewerbesteuergesetzes 1935 und des Gemeindeabgabengesetzes von 1935 beruht auf einem einheitlichen Gesetzeswerk, nämlich auf dem Gesetz zur Änderung des Gewerbesteuer-, des Wandergewerbesteuer- und des Gemeindeabgabengesetzes vom 8. April 1935 (GVBl. S. 323). Der Verwaltungsrichter darf nicht annehmen, daß der Gesetzgeber dieses einheitlichen Gesetzgebungswerkes die einzelnen darin enthaltenen Gesetze nicht aufeinander abgestimmt habe. Daher ist mit Sicherheit anzunehmen, daß eine Besteuerung der Staatsbank mit Filialsteuer, auch soweit sie privatwirtschaftlichen Zwecken dient, nicht dem Sinne des Gemeindeabgabengesetzes von 1935 entspricht. Hieran kann auch durch die nachträgliche Änderung des Gewerbesteuerrahmengesetzes von 1930 in der Neufassung vom 30. Juni 1935, welche lediglich eine Anpassung an das Körperschaftsteuergesetz von 1934 im fraglichen Punkte darstellt, nichts ändern. Denn diese Anpassung an das Körperschaftsteuergesetz von 1934 war schon im Bayer. Gewerbesteuergesetz von 1935 vollzogen. Diese Anpassung ist aber für das Filialsteuerrecht in Art. 31 Abs. III Satz 2 GAG. von 1935 gerade abgelehnt worden. Diese besonderen Umstände der Gesetzesentstehung zwingen zu dem Schluß, daß hier abweichend von dem Regelfall in Art. 31 Abs. III Satz 2 GAG. 1935 unabänderlich auf das Gewerbesteuerrahmengesetz in der Fassung von 1930 verwiesen ist, daß also die Neufassung des Gewerbesteuerrahmengesetzes vom 30. Juni 1935 nicht zum Bestandteil des Art. 31 Abs. III Satz 2 GAG. 1935 geworden ist.

III. Neues Recht in der Verwaltung und Wirtschaft

I. Allgemeines

1. VO. über Erwerb- und Verkauf von Uniformen vom 4. 12. 1941 (RGBl. I S. 758): Erwerb und Abgabe von Uniformen, Uniformteilen und Uniformausrüstungsstücken und Rangabzeichen nur zulässig gegen Vorlage eines Ausweises der zuständigen Dienststelle; dies gilt auch für gebrauchte Gegenstände genannter Art; Termin ab 30. 12. 1941; gilt auch in den eingegliederten Ostgebieten.

2. VO. über die Errichtung einer Zentralstelle für die besetzten norwegischen Gebiete vom 12. 12. 1941 (RGBl. I S. 765): Zentralstelle wird im RMinJ. errichtet. Leiter ist Staatssekretär Dr. Stuckart; Aufgaben dieser Zentralstelle.

3. 2. VO. zur Durchf. und Ergänz. des Erl. des Führers über die Errichtung des RVerwGerichts vom 13. 12. 1941 (RGBl. I S. 767): Maßnahmen auf Grund des § 43 DBG. vom 26. 1. 1937, die infolge der Neuorganisation der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Reich und in den Ländern erforderlich werden, auch dann zulässig, wenn reichs- oder landesgesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

4. VO. über die Regelung der Arbeitsruhe an Feiertagen in den RGauen der Ostmark vom 16. 12. 1941 (RGBl. I S. 790): VO. betr. Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Feiertagen vom 28. 6. 1933, BGBl. Nr. 262/1933, in neuer Fassung, sowie § 4 Abs. 2 Satz 1 des Bäckereiarbeitergesetzes vom 3. 4. 1919, StGBl. 217/1919, in neuer Fassung finden keine Anwendung auf den 1. Januar, Ostermontag, Pfingstmontag und den 26. 12; Termin ab 24. 12. 1941.

II. Beamtenwesen. Angestellte

1. VO. über die Einf. des Ges. über die Abtretung von Beamtenbezügen zum Heimstättenbau im Protektorat Böhmen und Mähren vom 28. 11. 1941 (RGBl. I S. 789): Gültigkeit für Reichsbeamte und für Beamte der autonomen Verwaltung des Protektorats, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen; Abtretungsstellen bestimmt RArbMin.; bei ihm ist auch der Antrag auf Zulassung zu stellen.

2. 9. VO. zur Änderung der VO. zur Neuordnung des österr. Berufsbeamtentums vom 20. 12. 1941 (RGBl. I S. 791): Verlängerung der in der 8. VO. auf den 31. 12. 1941 festgesetzten Frist bis 31. 12. 1942.

3. RdErl. des RMdJ. vom 9. 12. 1941. II 6798/41-6310 Sud. (RMBliV. S. 2194): Wohnungsgeldzuschuß der sudetendeutschen Beamten.

4. RdErl. des RMdJ. im Einv. mit dem RFM. vom 10. 12. 1941. II 6125/41-7026 u. P 2160-19 540 IV (RMBliV.

R 49/157
092

S. 2194): Urlaubsrückstände der Angestellten und Arbeiter des öff. Dienstes.

5. RdErl. des RMdJ. vom 16. 12. 1941. II 6648/41-6352 (RMBliV. S. 2238): Neufestsetzung von Versorgungsbezügen nach dem DBG.

6. RdErl. des RMdJ. vom 18. 12. 1941. II 6298/41-6317 (RMBliV. S. 2239): Reisen nach den besetzten Gebieten.

III. Personenstandsangelegenheiten

RdErl. des RMdJ. vom 12. 12. 1941. I d 361/41-5612 (RMBliV. S. 2215): Minderjährige Zeugen bei der Eheschließung.

IV. Kommunalangelegenheiten

1. RdErl. des RMfEuL. zgl. i. N. des RMdJ. vom 2. 11. 1941. II B 6-6431 u. III b 5192/41-5030/V St 3653 V/41-5830 A (RMBliV. S. 2199): Erhebung einer Ausgleichsabgabe auf frisches Fleisch und des Ausgleichszuschlages bei Lebendvieh.

2. RdErl. des RMdJ. vom 8. 12. 1941. V St 1382 III/41-5600 (RMBliV. S. 2204): Behandlung der Abstammungsbescheide des Reichssippenamts auf steuerlichem Gebiet.

3. RdErl. des RMdJ. i. Einv. mit dem RForstmeister vom 15. 12. 1941. V d 532 IV/40-4000 F u. P 155. 00-2 (RM.-BliV. S. 2240; Sonderabdrucke in Carl Heymanns Verlag): Aufbau eines Waldarbeiterfachstandes in gemeindl. Forstbetrieben.

4. RdErl. des RMdJ. vom 16. 12. 1941. V d 255 III/41-4000 F (RMBliV. S. 2252; Sonderabdrucke in Carl Heymanns Verlag): Motorsägeneinsatz in der Forstwirtschaft.

5. RdErl. des RMdJ. vom 16. 12. 1941. V d 255 IV/41-4000 F (RMBliV. S. 2256): Schulbeihilfen für gemeindl. Waldarbeiter.

6. RdErl. des RMdJ. vom 16. 12. 1941. V d 255 V/41-4000 F (RMBliV. S. 2256): Regelung des Arbeitsverhältnisses abgeordneter staatl. Waldarbeiter.

7. RdErl. des RMdJ. vom 16. 12. 1941. V d 255 VI/41-4000 F (RMBliV. S. 2258; Sonderabdrucke in Carl Heymanns Verlag): Kinderzuschläge für gemeindl. Waldarbeiter.

V. Wehrangelegenheiten

1. RdErl. des RMdJ. vom 8. 12. 1941. I Ra 16 538/41-246 e (RMBliV. S. 2215): Ausgleich von Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsmehrkosten der gewerbl. Wirtschaft des ehemals freigemachten westlichen Grenzgebiets während der Freimachungszeit bei der Festsetzung von Kriegssach- und Nutzungsschäden.

2. RdErl. des RMdJ. vom 12. 12. 1941. I Ra 16 204/41-241 k (RMBliV. S. 2217; Sonderabdrucke in Carl Heymanns Verlag): Bauliche Sofortmaßnahmen bei Bomben- und Brandschäden; 1. AusfBest. des GBBau. vom 26. 11. 1941 zur 18. Anordnung.

3. RdErl. des RMdJ. vom 16. 12. 1941. I Ra 9139/41-420 (RMBliV. S. 2277): Ausgabe von Reichskarten für Urlauber an Angehörige der Wehrmacht und der Schutzgliederungen außerhalb der Wehrmacht.

VI. Gesundheitswesen

RdErl. des RMdJ. vom 10. 12. 1941. IV e 10 279/41-3900 (RMBliV. S. 2221): Meldepflicht und Führung von Krankengeschichten über Aufnahme und Entlassung von männlichen Angehörigen des RArbeitsdienstes in öffentlichen und privaten Krankenanstalten.

VII. Wohlfahrtspflege

RdErl. des RMdJ. und des RArbM. vom 19. 12. 1941. IV W I 310/41-7012 B M u. II b 7636/41; Sonderabdrucke in Carl Heymanns Verlag): Fürsorgerechtl. Beziehungen zwischen dem Protektorat Böhmen und Mähren und dem übrigen RGebiet.

VIII. Landwirtschaft

1. VO. zur Einf. der VO. über den Einsatz von Schleppern in der Landwirtschaft in den eingegliederten Ostgebieten vom 10. 12. 1941 (RGBl. I S. 763): Termin ab 23. 12. 1941.

2. VO. über die Einf. der Anzeigepflicht für die ansteckende Blutarmut der Einhufer in den eingegliederten Ostgebieten vom 16. 12. 1941 (RGBl. I S. 790): Termin ab 30. 12. 1941.

IX. Wasserwirtschaft

1. RdErl. des GenInsp. für Wasser und Energie vom 28. 11. 1941. B1-27 387 (LwMBl. S. 996): Beeinträchtigung des Grundwassers durch Kies- und Bodenentnahmen.

2. RdErl. des GenInsp. für Wasser und Energie vom 28. 11. 1941. A 3-31 415 (LwRMBl. S. 1037): Erste Änderung der Tarifordnung für die Gefolgschaftsmitglieder auf Binnen- und Seefahrzeugen und schwimmenden Geräten der öffentlichen Verwaltungen und Betriebe.

X. Forstwirtschaft

VO. zur Einf. des forstlichen Artges., sowie der 3. und 4. VO. zur Durchf. und der 1. Anordnung zur Ausf. dieses Ges. in den eingegliederten Ostgebieten vom 22. 12. 1941 (RGBl. I S. 795): Termin ab 30. 12. 1941.

XI. Steuer- und Abgabewesen

1. VO. über Körperschaftsteuer, Vermögensteuer und Gewerbesteuer der Kartelle und der Syndikate vom 20. 12. 1941 (RGBl. I S. 79): Persönliche Steuerpflicht der Kartelle und Syndikate; ihre sachliche Steuerpflicht; sachliche Steuerpflicht der Mitglieder; Sonderbestimmungen für die Gewerbesteuer; Termine des Inkrafttretens.

2. VO. über die Erhebung von Beiträgen durch Religionsgesellschaften in den in Preußen eingegliederten Ostgebieten vom 22. 12. 1941 (RGBl. I S. 794): Befugnis der Oberpräsidenten in Königsberg und Kattowitz, in den zu ihren Bezirken gehörigen Teilen jener Gebiete Religionsgesellschaften zu ermächtigen, nach Maßgabe von diesen aufzustellender Beitragssatzungen zur Deckung des kirchlichen Sach- und Personalbedarfs Beiträge zu erheben; Kreis der Pflichtigen; Rechtsweg; Inhalt der Satzungen; deren Genehmigungspflicht; Haushaltsvoranschlag und Vermögensnachweisung; Aufhebung der Verpflichtungen, durch Abgaben irgendwelcher Art und sonstwie zur Deckung jenes Bedarfs beizutragen; Termin ab 1. 1. 1942.

3. Erl. des RFM. vom 29. 11. 1941. S 4232-59 III und H 2040-224 VI (RStBl. S. 901): Umsatzsteuer der nichtbuchführenden Landwirte während des Krieges.

4. Erl. des RFM. vom 8. 12. 1941. S 2233-19 III (RSt.-Blatt S. 905): Lohnsteuerbelege und Bürgersteuerbelege für das Kalenderjahr 1941.

XII. Sozialwesen

1. VO. über die Einf. der RVersicherung in den eingegliederten Ostgebieten vom 22. 12. 1941 (RGBl. I S. 777): Allgemeines; Krankenversicherung; Unfallversicherung; Rentenversicherung; Termin ab 1. 1. 1942.

2. 12. VO. zur Änderung der RGrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge vom 22. 12. 1941 (RGBl. I S. 793): Verlängerung der Geltungsdauer des § 33 der RGrundsätze vom 24. 12. 1924 i. d. Fass. vom 10. 2. 1934 bis zum 31. 12. 1942.

XIII. Arbeitseinsatz

1. RdErl. des RArbM. vom 24. 11. 1941. V b 7809/334 (RArbBl. I S. 520): Gewährung einer Beihilfe bei vorübergehender Arbeitseinschränkung im Baugewerbe Dez. 1941/Jan. 1942.

2. RdErl. des RArbM. vom 24. 11. 1941. V a 5135/1959 (RArbBl. I S. 524): Einsatz von Kriegsgefangenen aus der Bauwirtschaft während der Arbeitseinschränkung im Baugewerbe.

XIV. Verkehrswesen

1. RdErl. des RF/uChdDtPol. im RMdJ. vom 8. 12. 1941. O-Kdo I O (2) 3 Nr. 18/41 (RMBliV. S. 2213): Verkehrsüberwachung in Zivil durch Vollzugsbeamte der Ordnungspolizei.

2. RdErl. des RVkM. vom 3. 12. 1941. B 6. 21 V 9680/41 (RVkBl. A S. 248): Strafandrohungen bei verkehrsleitenden Anordnungen.

3. RdErl. des RVkM. vom 17. 12. 1941. K 1. 29 648 (RVkBl. B S. 208): Amtliche Kennzeichen an Kraftwagen.

4. RdErl. des RVkM. vom 25. 11. 1941. K 21. 23 275 (RVkBl. B S. 213): Änderung der VO. über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr vom 13. 2. 1939, RGBl. I S. 231.

5. Anweisung des RVkM. vom 13. 12. 1941. K 31. 26 146 (RVkBl. B S. 215): Verhalten bei Fliegeralarm im Straßenbahn- und Kraftomnibus- bzw. Obus-Linienverkehr.

6. RdErl. des RVkM. vom 13. 12. 1941. K 41 a 27 318 (RVkBl. S. 216): Richtlinien für die Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugen auf Grund des Reichsleistungsges.

XV. Wirtschaft

1. VO. zur Einf. des Aufsichtsrechts über Versicherungsunternehmungen und Bausparkassen in den eingegliederten Ostgebieten vom 5. 12. 1941 (RGBl. I S. 761): Inkrafttreten des Versicherungsaufsichtsges. vom 1. 1. 1942 ab; Aufsichtsbehörden (RAufsichtsamt für Privatversicherung, Reichsstatthalter bzw. Oberpräsident).

2. PolVO. über Kühlwasserzusatzmittel vom 11. 12. 1941 (RGBl. I S. 764): Termin ab 23. 12. 1941.

3. 2. DurchfVO. über das Eiserne Sparen vom 13. 12. 1941 (RGBl. I S. 768): Berechnung der Barleistungen der gesetz-

lichen Krankenversicherung; Änderung des § 17 der DurchfVO. über das Eiserne Sparen (Sätze 2 bis 4 werden gestrichen).

4. VO. zur Änderung des Gaststättengesetzes vom 24. 11. 1941 (RGBl. I S. 769): Betr. den Besuch von Gaststätten durch uniformierte Angehörige der Wehrmacht, Polizei, RArbeitsdienstes, NSDAP., ihrer Gliederungen und Verbände; Pflicht der Inhaber der für Uniformträger verbotenen Gaststätten, diese, wenn sie die Gaststätte betreten, auf das bestehende Verbot hinzuweisen.

5. VO. zur Einf. des Abschn. III (Kriegslöhne) der KriegswirtschaftsVO. in den eingegliederten Ostgebieten vom 8. 12. 1941 (RGBl. I S. 770): Termin ab 26. 12. 1941.

6. VO. zur Änderung der VO. über die Preisbildung für Schuhwaren im Einzelhandel vom 8. 12. 1941 (RGBl. I S. 770): Ersetzung der Anlagen I und II der VO. vom 12. 10. 1940 i. d. Fass. vom 11. 11. 1940 durch neue Anlagen, die dieser VO. angefügt sind; Termin ab 1. 1. 1942.

7. RdErl. des RWM. vom 4. 12. 1941. S 2/25 063/41 (RWMBl. S. 434): Änderung der VerbrauchsregelungsStrafVO. und der VerbrauchsregelungsVO. vom 14. 11. 1939.

8. RdErl. des RWM. vom 15. 12. 1941. III WOS 8/22 188/41 (RWMBl. S. 462): Einsatz des jüdischen Vermögens; Auswirkung der 11. VO. zum RBürgerges. vom 25. 11. 1941, RGBl. I S. 722.

9. Anordnung 51 des RBeauftr. für Metalle vom 12. 12. 1941 (Reichsanz. Nr. 294): Neue Bestimmungen zur Regelung des Verbrauchs und des Bezuges von Metallen.

10. DurchfAnordnung des RBeauftr. für Eisen und Stahl zur Anordnung 3 des Generalbevollmächtigten für die Eisen- und Stahlbewirtschaftung vom 13. 12. 1941 (Reichsanz. Nr. 292): Sicherstellung der Belieferung mit Eisen- und Stahlmaterial im Umfang der Verarbeitungsmöglichkeiten.

11. Gemeinsame Anordnung der RBeauftr. für Eisen und Stahl und für techn. Erzeugnisse vom 15. 12. 1941 (Reichsanz. Nr. 293): Herstellung und Beschlagnahme von elektr. Heizgeräten.

12. Anordnung Nr. 12 des RBeauftr. für technische Erzeugnisse vom 15. 12. 1941 (Reichsanz. Nr. 295): Verbrauchsregelung für Fahrradanhänger.

13. Anordnung Nr. 23 des GenBevollm. für die Regelung der Bauwirtschaft vom 9. 12. 1941 (Reichsanz. Nr. 296): Bezugsrecht für Baueisen.

14. Anordnung 52 des RBeauftr. für Metalle vom 19. 12. 1941 (Reichsanz. Nr. 299): Beschlagnahme von Lagerbeständen an Halbmaterial und anderen Metallerzeugnissen.

IV. Hochschulschriften

Gemeinde- und Verbandsrecht im Spiegel neuer Rechtsauffassung. Von Rolf Stiller. Diss. Berlin. L. C. Wittich Verlag, Darmstadt. 1941. 81 S. Preis: geb. 5 RM.

Die Arbeit ist in der von Höhn herausgegebenen Schriftenreihe „Forschungen zum Staats- und Verwaltungsrecht" erschienen. Sie setzt sich vor allem mit dem Begriff „Juristische Person" auseinander und verficht die bekannten Auffassungen Höhns. Insbesondere wendet sich der Verfasser gegen die Einstellung, der Bürgermeister sei Organ der Gebietskörperschaft Gemeinde. Eine klare Stellungnahme gibt zweifellos Surén-Loschelder in seinem vorzüglichen Kommentar zur DGO. — Verfasser bietet auch einen geschichtlichen Abriß der juristischen Staatsperson vom 19. Jahrhundert. Sehr knapp behandelt er das Verbandsrecht.

Nation und Rechtslehre in Frankreich. Von Arnold Heining. Diss. Berlin. L. C. Wittich Verlag, Darmstadt. 1941. 91 S. Preis: brosch. 5 RM.

Auch diese Arbeit ist in der Höhnschen Schriftenreihe erschienen. Sie bezeichnet sich als einen Beitrag zur Krise des westeuropäischen Staatsdenkens. Verf. gibt einen kurzen, aber guten Einblick in die verfassungsgeschichtlichen und weltanschaulichen Grundlagen der französischen Staatslehre, arbeitet die Bedeutung des Nationbegriffes im französischen Staatsrecht heraus und stellt die beiden Begriffe Nation und Rechtslehre im Dienste der Zivilisationsidee dar. Verf. gewährt eine gute Gesamtschau über die französische Staatslehre und die politischen Ideen seit der französischen Revolution bis zur jüngsten Gegenwart. Französisches Quellenmaterial ist in guter Auswahl benutzt. Das Literaturverzeichnis ist sorgfältig zusammengestellt.

Autoritäre Staatsgestaltung in der französischen Demokratie. Von Hans Reiche. Diss. Marburg. Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin. 1941. 100 S. Preis: kart. 4,50 RM.

Verf. zeigt mit klaren Formulierungen am Beispiel der französischen Demokratie, wie in dem Ursprungsland der demokratischen Ideen schon seit Jahren mit Methoden regiert wird, die den demokratischen Grundsätzen entgegengesetzt sind und nur als autoritär oder diktatorisch bezeichnet werden können. Grundrißmäßig werden auf diese Weise die wichtigsten Epochen der französischen Verfassungsgeschichte der letzten 100 Jahre behandelt. Das französische Schrifttum wird gut ausgewertet. Am Rande wird auch zur autoritären Staatsgestaltung in England und den USA. Stellung genommen.

Religionsschutz im Völkerrecht. Von Kurt Dick. Diss. Frankfurt. Verlag Gerhard Märtin, Breslau. 1941. 119 S. Preis: brosch. 6,40 RM.

Die Arbeit ist ein Beitrag zum Problem des Minderheitenschutzes. Sie klärt zunächst die Begriffe „Nation" und „Nationale Minderheit", behandelt in größeren Abschnitten die Interessenlage der am Abschluß von Minderheitenschutzverträgen Beteiligten und Interessierten, die Entwicklung des Religionsschutzes in der europäischen Staatengesellschaft, den Religionsschutz im Minderheitenvölkerrecht seit dem Weltkriege, um dann den bestehenden völkerrechtlichen Schutz der religiösen Interessen der nationalen Minderheiten zu werten. Verf. legt u. a. dar, daß der völkerrechtliche Minderheitenschutz aus dem Religionsschutz entstanden ist, daß sich die derzeitige Ordnung der kollektiven Minderheitenschutzverträge als mangelhaft erweist und welche Wege gegangen werden müßten.

Deutscher Friedenswille gegen polnischen Nationalhaß. Von Helmut Schubring. Diss. Berlin. Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin. 1941. 183 S. Preis: brosch. 6 RM.

Das Thema wird an dem Beispiel des Einsatzes der deutschen Presse in den Jahren 1933 bis 1939 eindrucksvoll behandelt. Die Presseäußerungen liefern ausgezeichnete dokumentarische Beweise polnischer Willkürherrschaft. Die einzelnen Phasen des deutsch-polnischen Verhältnisses werden in ihrem geschichtlichen Ablauf dargestellt. Besonderes Interesse verdienen die Abschnitte „Die erste Zeit der Verständigung bis zum Tode Pilsudskis" und „Die Agrarreform". Die vom Verf. gegebene Presseschau ist Beweis genug für die Ehrlichkeit der deutschen Verständigungsversuche.

Die Rückkehr der Schweiz zur integralen Neutralität. Von Wolf Ukena. Diss. München. Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin. 1941. 95 S. Preis: brosch. 3,50 RM.

Die im November 1940 abgeschlossene Arbeit gibt unter politischen und völkerrechtlichen Gesichtspunkten ein anschauliches Bild von der Teilnahme der Schweiz am Sanktionskrieg gegen Italien im Jahre 1935 bis zu ihrer Loslösung von der Sanktionsverpflichtung im Jahre 1938. In diesem Zusammenhang wird auch das Spiel der Westmächte und des Völkerbundes klar erkennbar. Die geschichtlich fundierte Neutralität der Schweiz wird in ihrer besonderen Entwicklung sehr kritisch bis zur Gegenwart gewürdigt.

Nordirland. Von Ruth Kircher. Diss. Heidelberg. Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin. 1941. 192 S.

Verf. schildert die politische und wirtschaftliche Entwicklung der sechs Grafschaften nach der Trennung vom nationalen Irland. Die politischen und religiösen Strömungen, die Einflußnahme Englands auf die Gesamtstruktur dieses kleinen Landes werden unter Berücksichtigung der Eindrücke, die Verf. bei einem dreivierteljährigen Aufenthalt in Irland sammeln konnte, umfassend und lebendig geschildert. Auch sehr zeitgemäße Probleme behandelt Verf. Das Werk ist sehr ausführlich gehalten und darf schon deshalb als gute Unterrichtungsgrundlage angesprochen werden.

Das jugoslawische Verkehrswesen und seine Leistungen. Von Richard Le Mang. Diss. Leipzig. Verlag Robert Noske, Borna-Leipzig. 108 S.

Zum besseren Verständnis des Hauptgegenstandes der Untersuchung stellt der Verf. die natürlichen und politischen Grundlagen (Bodengestaltung, Klima, Staat, Wirtschaft) dar. Das Hauptthema befaßt sich mit den Eisenbahnen (Organisation, Schienenweg, rollendes Material), dem Straßenwesen (Organisation, Straßen, Straßenverkehrsmittel), der Binnenschiffahrt (Organisation, Verkehrswege,

R 49/157
093

Häfen, Schiffspark), der Seeschiffahrt (Organisation, Häfen, Schiffahrtslinien, Flotte) und dem Luftverkehr (Organisation, Fluglinien, Luftflotte). Der Verkehrsleistung ist ein besonderer Teil gewidmet. Umfangreiches Tatsachenmaterial macht das Buch wertvoll. Besonders der Wirtschaftsjurist wird das Buch mit hohem Nutzen verwenden können.

Die Einwirkungen der tschecho-slowakischen Grenze auf das deutsche Reichsgebiet. Von Helmut Rahn†. Diss. Leipzig. Verlag Robert Noske, Borna b. Leipzig. 1940. 146 S.

Das mit zahlreichen Bildern und 13 Karten ausgestattete Buch behandelt das Thema am Beispiel der Gemeinden Schirgiswalde, Sohland und Wehrsdorf. Wenn der Gegenstand der Arbeit auch schon historisch geworden ist, so ist er doch vom Gesichtspunkt der Darstellung der Kämpfe des deutschen Volkstums auch noch heute von besonderem Interesse.

Die Grundlagen der bayerischen Zentrumspolitik 1918 bis 1921. Von Friedrich Hilpert. Diss. München. Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin. 1941. 155 S. Preis: brosch. 6,50 RM.

Die Arbeit gehört in das Gebiet der Darstellung der Kräfte der inneren Reichsfeindlichkeit. Der Verf. erbringt an Hand zahlreicher Äußerungen den Nachweis für die gegnerische Haltung der Bayerischen Volkspartei gegenüber dem Reich.

Preußische Ehrauffassung. Von Rolf Kluth. Diss. Hamburg. Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin. 1941. 267 S. Preis: brosch. 11 RM.

Verf. untersucht in sehr gründlicher und eindringlicher Form den Ehrbegriff im preußischen Heer des 18. Jahrhunderts. Die ausgezeichnete, politisch und soziologisch sehr interessante Arbeit erörtert die Ritterehre, Kriegerehre, Soldatenehre und Staatsehre. Die sehr eigenwillig geführte Darstellung verdient vielfach gelesen zu werden. Die Äußerungen der Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts werden in guter Auswahl und kritischer Form verwendet.

Das Recht des zivilen Luftschutzes. Von Hans Otto von Borcke. Diss. Halle. Akademischer Verlag, Halle. 43 S. Preis 2,20 RM.

Im Vordergrund der knappen Ausführungen steht die Behandlung der sich aus dem zivilen Luftschutz ergebenden öffentlichen Lasten.

Führung und Verantwortung in der Gemeinde. Von Dr. Max Rehm. Habil. Frankfurt. Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin. 1941. 255 S. Preis: brosch. 10 RM.

Ein Praktiker aus der Gemeindeverwaltung hat mit diesem Werk eine vorzügliche, wissenschaftliche Arbeit geleistet. Der Führergrundsatz in der Gemeinde wird, sehr in die Breite und Tiefe gehend, erörtert. Das Problem „Führung und Verantwortung" berührt das Staatsrecht und Verwaltungsrecht, die Verwaltungslehre und Volkskunde. Die Untersuchung behandelt Grundsätze des Rechts ebenso wie solche der Staats- und Gesellschaftsmoral, sie bewegt sich ebenso in den Bahnen militärischer Disziplin. Nach allen diesen Richtungen hin befaßt sich der Verf. mit guten Parallelen und vielen neuen Betrachtungen dieser ja so für die Praxis wichtigen Fragen der Führung und Verantwortung. Den leitenden Gemeindebeamten kann die Arbeit nur warm empfohlen werden. Sehr eingehend und aufschlußreich wird auch die geschichtliche Seite des Themas unter dem Titel „Die Träger der Verantwortung seit dem 17. Jahrhundert" behandelt. Mit dem umfangreichen Schrifttum setzt sich der Verf. gründlich auseinander.

Niedersächsische Industriekleinstädte. Von Rudolf Klöpper. Diss. Göttingen. Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg. 1941. Preis: brosch. 4,50 RM.

Die Arbeit ist eine siedlungsgeographische Studie, die die Beispiele zur Umwandlung der Kulturlandschaft durch Ansiedlung von Industrien lehrreich für den Kommunalpraktiker erörtert. Gegenstand der Behandlung sind die Gemeinden Peine, Nordhorn, Blumenthal, Delmenhorst, Rheine und Nordenham. Gute Karten, Skizzen und Statistiken machen die Darstellung lebendig.

Stadtgeographie von Braunschweig. Von Edeltraut Hundertmark. Diss. Göttingen. Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg. 1941. 115 S. Preis: 4,50 RM.

Die mit zahlreichen Bildern, graphischen Darstellungen, kleineren Kartenwiedergaben und einer eindrucksvollen Straßenfrontenkarte ausgestattete Arbeit wird den Städtebauern und Bürgermeistern manche Anregung geben können. Die Entstehung des Braunschweiger Stadtbildes vom Mittelalter bis zur jüngsten Gegenwart ist plastisch herausgearbeitet.

Die öffentlich-rechtliche Stellung des preußischen evangelischen Pfarrers vom Allgemeinen Landrecht bis zur Gegenwart. Von Werner Kalisch. Diss. Halle. Akademischer Verlag, Halle. 1941. 72 S. Preis: 3,20 RM.

Nach einer geschichtlichen Betrachtung der Rechtsstellung des evangelischen Pfarrers von der Zeit der Geltung des Allgemeinen Landrechts bis zum Jahre 1933 wird die öffentlich-rechtliche Stellung des evangelischen Pfarrers von heute nach den verschiedensten Richtungen hin untersucht, und zwar staatsrechtlich, allgemein-verwaltungsrechtlich, beamtenrechtlich, straf- und strafprozessual-, zivil- und zivilprozessual-, steuer- und versicherungsrechtlich, im Hinblick auf die DGO. und das Schulrecht. Die Arbeit ist ein guter Nachschlagebehelf.

Der Schutz der Jugendarbeit in der deutschen Arbeits- und Sozialpolitik. Von Anton Schmitt. Diss. München. Verlag M. Dittert & Co., Dresden. 1941. 84 S. Preis: brosch. 2,40 RM.

Der Verf. hat das Thema unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitszeitregelung der Jugendlichen behandelt. Er gewährt einen geschichtlichen Überblick über den Jugendarbeitsschutz in England, Preußen, Bayern, Baden, Sachsen und im Norddeutschen Bund, im Bismarckreich und im Weimarer Zwischenreich. Die Regelungen des Dritten Reiches sind Hauptgegenstand der Darstellung, wobei die Einflußnahme der DAF. auf die Jugendarbeit und die Tätigkeit der HJ. auf diesem Gebiet besonders erörtert wird.

Die Sonderzuwendungen im Lohnpfändungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Heirats- und Geburtshilfen in der Lohnpfändungsverordnung vom 31. Oktober 1941. Von Hans Christian Richter. Diss. Leipzig. Verlag M. Dittert & Co., Dresden. 1941. 73 S. Preis: brosch. 2,40 RM.

Nach einer Würdigung der sozialpolitischen Bedeutung der Sonderzuwendungen behandelt Verf. mit sichtlichem Verständnis für die praktische Handhabung und gutem Einfühlungsvermögen die Grundlagen des Rechts der Lohnpfändung, die Sonderzuwendungen im bisherigen Recht, die aus der Praxis entstandenen Vorschläge, die Grundgedanken der neuen LohnpfändungsVO. und die neue Regelung der Sonderzuwendungen (Überstundenlöhne, Urlaubs- und Treuegelder, Aufwandsentschädigungen, Weihnachtsvergütungen usw., Heirats- und Geburtsbeihilfen). Die Auslegungen der gesetzlichen Neuregelung sind umfassend und kritisch. Das Buch wird der Praxis eine gute Handhabe sein können. Das Schrifttum wird ebenfalls kritisch gewürdigt.

Abschlußnormen und Normhinweise in der Tarifordnung und Betriebsordnung. Von Horst Landgraf. Diss. Leipzig. Verlag M. Dittert & Co., Dresden. 1941. 52 S. Preis: brosch. 2,40 RM.

Die Arbeit will das Problem der Zulässigkeit und Wirkung vor allem der Abschlußnormen in der Tarifordnung und Betriebsordnung einer befriedigenden Lösung zuführen. Abschlußnormen sind die Bestimmungen, die die Begründung eines Arbeitsverhältnisses regeln, Normhinweise sind Wiederholungen der Verweise in der Tarif- und Betriebsordnung, die zur Klarstellung auf gesetzliche Regelungen zurückgreifen.

Sparen und Versichern. Von Max Kruk. Diss. Berlin. Verlag von Gustav Fischer, Jena. 1941. 212 S. Preis: brosch. 8 RM.

Das Buch bezeichnet sich als ein Beitrag zur Lehre vom Privathaushalt. Die behandelten Fragen haben wohl fast jeden Menschen schon beschäftigt. Sie volkswirtschaftlich dargestellt zu sehen, ist der Wunsch von vielen gewesen. Der Verf. entledigt sich der Aufgabe mit anerkennenswerter Gründlichkeit. Wenn auch manches gestellte Problem heute oder in absehbarer Zeit der Geschichte angehören mag, gewinnt doch die Arbeit im Rahmen neuester Pläne über die Schaffung einer Altersversorgung große Bedeutung. Interessant sind die Ausführungen des Verf. über den ziffernmäßigen Vergleich zwischen Sparen und Versichern. Verf. untersucht auch die verschiedenen Vor- und Nachteile der Arten der Altersversorgung. Das Buch wird über Fachkreise hinaus besonderes Interesse beanspruchen können.

Die ländliche Arbeitsverfassung in Ostpreußen. Von Johannes Lippitz. Diss. Königsberg. Ost-Europa-Verlag, Königsberg. 1941. 94 S. Preis: brosch. 3,80 RM.

Verf. berücksichtigt vor allem das niedersächsische Heuerlingssystem und die holsteinische Instenverfassung. Er erwägt

die Möglichkeiten der Verbesserung der ländlichen Arbeitsverfassung, nachdem er zuvor die betriebswirtschaftlichen und agrarpolitischen Grundlagen der ostpreußischen Landwirtschaft überprüft. Die Arbeit dürfte Interesse über die ostpreußischen ländlichen Arbeitsverhältnisse hinaus beanspruchen.

Staatliche Investitionslenkung in Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik. Von Heinz Langenfeld. Diss. Königsberg. Verlag M. Dittert, Dresden. 1941. 97 S. Preis: brosch. 2,40 RM.

Die hochaktuellen Fragen staatlicher Wirtschaftslenkung, denen Winschuh in seinem ausgezeichneten Werk mit so mancher Prognosenstellung sein Augenmerk zugewendet hat, werden in diesem, wenn auch vielfach rein theoretisch gestalteten Buch, fruchtbar ergänzt. Die Arbeit ist flüssig und anschaulich geschrieben. Vor allem werden die Theorien nationalökonomischer Schriftsteller lebendig und kritisch geschildert. Sie sollte nicht nur den Wirtschaftsjuristen interessieren.

Die Altstoffe und die Rohstoffversorgung Deutschlands. Von Rudolf Petzold. Diss. Leipzig. Verlag Robert Noske, Borna b. Leipzig. 1941. 111 S.

Verf. behandelt aus diesem gegenwärtig bedeutungsvollen Problem die allgemeinen Grundlagen der Altstoffwirtschaft (Eisen, Metalle, Textilien, Papier, Gummi), die Regenerationsfähigkeit der Altstoffe und vor allem die volkswirtschaftlichen Probleme der Altstoffversorgung. Wissenschaftlich dürften diese Fragen bisher kaum erörtert worden sein. Einige gute graphische Darstellungen und mehrere Tabellen veranschaulichen die Ausführungen.

Obermagistratsrat Dr. Dennewitz, Wien.

V. Bücherbesprechungen

Das Reichsheimstättengesetz. Kommentar von Dr. Wormit und Dr. Ehrenforth. Carl Heymanns Verlag, Berlin. 1941. Umfang 308 S. Preis br. 8 RM.

Das Ges. zur Änderung des Reichsheimstättenges. vom 24. November 1937 war erforderlich, um gewisse Beleihungsschwierigkeiten zu beseitigen und die Anpassung einiger Vorschriften an die durch den Umbruch veränderte allgemeine Rechtslage herbeizuführen. Durch VO. zur Ausführung des Reichsheimstättenges. vom 19. Juli 1940, die am 1. September 1940 in Kraft getreten ist, ist nunmehr ein einheitliches Reichsheimstättenrecht geschaffen und das verschiedenartige Landesrecht beseitigt. Zugleich sind auch wesentliche Verbesserungen und Vereinfachungen getroffen. Für die Praxis war nunmehr ein zuverlässiger Kommentar erforderlich, der dankenswerterweise von berufenen Sachkennern im Reichsarbeitsministerium bearbeitet wurde. In einer Einleitung (19 S.) geben die Verf. in leicht verständlicher Form Aufklärung über die Entstehung des Heimstättenrechts, den Begriff und die Größe der Reichsheimstätte, den Heimstätter, Begründung der Heimstätte, Bindungen des Heimstätters, Zustimmung zur Teilung, Abveräußerung und Vergrößerung, Belastungsgenehmigung, Vorkaufsrecht und Heimfallanspruch, Zwangsvollstreckungsschutz, Heimstättenerbrecht, Erbbauheimstätte, Löschung der Heimstätteneigenschaft, Steuervergünstigung und Landbeschaffung sowie über den Anwendungsbereich der Heimstätte.

Als Ausgeber von Heimstätten kommen zunächst das Reich, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände in Betracht. Weiterhin können auch die gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsunternehmen als Ausgeber zugelassen werden. Zutreffend wird darauf hingewiesen, daß dem Heimstätter eine Reihe von Bindungen lediglich deshalb auferlegt sind, um sein Eigentum zu festigen und die dauernde Erhaltung der Heimstätte zu sichern. Es ist also falsch, den Heimstätter nur als eine Art von Pächter oder Nießbraucher und nicht als Eigentümer anzusehen. Er kann beispielsweise sein Grundstück auch veräußern; in diesem Falle hat der Ausgeber nur das Vorkaufsrecht, und dieses ist wiederum ausgeschlossen, wenn die Veräußerung an den Ehegatten oder an eine Person erfolgt, die mit dem Heimstätter in gerader Linie oder bis zum 3. Grade der Seitenlinie verwandt oder bis zum 2. Grade verschwägert ist. Die Heimstätte ist der Erbhof des kleinen Mannes. Demzufolge besteht gegenwärtig der größte Teil der Stellen, die als Reichsheimstätte ausgegeben werden, aus Kleinsiedlerstellen. Wenn beim Landarbeitereigenheimbau die Rechtsform als Reichsheimstätte aufgegeben ist, so hängt dies lediglich mit der besonderen Art der Finanzierung durch die Deutsche Landesrentenbank zusammen. Im übrigen hat das Reichsheimstättengesetz auch für die rechtliche Gestaltung dieser Landarbeitereigenheime die Grundlage gebildet. Erweist sich ein Heimstätter als unwürdig oder zum Siedler ungeeignet, so wird der Heimfallanspruch verwirklicht. Beachtlich ist, daß außer den sogenannten Wohnheimstätten (Einfamilienhaus mit Nutzgarten) auch sogenannte Wirtschaftsheimstätten (landwirtschaftliche oder gärtnerische Anwesen, zu deren Bewirtschaftung eine Familie unter regelmäßigen Verhältnissen keiner ständigen fremden Arbeitskraft bedarf) als Reichsheimstätten in Betracht kommen und im übrigen der Begriff Einfamilienhaus nicht ausschließt, daß eine zweite Wohnung (Anliegerwohnung) in der Heimstätte enthalten ist und abvermietet wird, wenn sie gegenüber der Wohnung des Heimstätters von untergeordneter Bedeutung ist. Auch ist die Ausübung eines gewerblichen Betriebes in der Heimstätte zulässig, wenn der Heimstätter seine Wohnung in der Heimstätte hat und der wahre Charakter der Heimstätte erhalten bleibt. Ausnahmsweise können auch Einfamilienhäuser ohne Nutzgarten Reichsheimstätte werden, und es ist zugelassen, daß auch sogenannte Heimstättengärten die Heimstätteneigenschaft erlangen. Über die höchste zulässige Größe der Reichsheimstätte hat der Reichsarbeitsminister bisher keine Vorschriften erlassen, weil die Verhältnisse zu verschiedenartig sind.

Im Teil II des Werkes sind die in Betracht kommenden Gesetzesvorschriften im Wortlaut wiedergegeben und die damit zusammenhängenden Ministerialerlasse. Als wünschenswert muß es bezeichnet werden, bei Wiedergabe von Ministerialerlassen aus dem Reichsarbeitsblatt nicht nur die Seite, sondern auch die betreffende Nummer anzugeben. Der III. Teil bringt Erläuterungen zum Gesetz und zur Ausführungsverordnung, die an Gründlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen.

In einem Anhang werden schließlich alle einschlägigen Vorschriften — soweit erforderlich nur auszugsweise — wiedergegeben, wodurch ein Handbuch geschaffen ist, das in jeder Beziehung vollkommen ist und bei allen interessierten Stellen großen Anklang finden wird.

Stadtrat Dr. Lehmann, Liegnitz (Regierung).

Die Steuern des Kaufmanns. II. Teil. Die Steuern vom Einkommen und Ertrage. Von Gerhard Todwischat. 1941. 162 S. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg. Preis: kart. 3,80 RM.

Der erste Teil dieser Neuerscheinung behandelte die Steuern vom Verkehr, die den beteiligten Kreisen im allgemeinen weniger geläufig sind. Die gute Aufnahme, welche dieser erste Teil in der Öffentlichkeit gefunden hat, rechtfertigt die Annahme, daß auch diesem jetzt vorliegenden zweiten Teil weitgehendes Interesse entgegengebracht wird. Er behandelt die für einen Kaufmann besonders wichtigen Steuern, die Einkommen-, Bürger-, Wehr-, Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Darstellung legt in erster Linie Wert darauf, den Lesern den Stoff in leichtverständlicher Form nahezubringen. Der Verf. hat dafür die an das kaufmännische Leben sich unmittelbar anlehnende Stellung von Fragen und ihre Beantwortung und die Aufstellung von praktischen Fällen aus dem kaufmännischen Leben und ihre Lösung gewählt. Das Buch ist für die kaufmännische Praxis geschrieben und berücksichtigt die Notwendigkeiten zahlreicher Geschäftszweige. Die Antworten und Fallösungen beruhen auf dem Stande der neuesten Vorschriften und der neuesten Rechtsprechung. Das Buch wird im kaufmännischen Leben gute Dienste leisten.

Oberverwaltungsgerichtsrat a. D. Mirow, Berlin.

Das Grunderwerbsteuergesetz vom 29. März 1940 nebst Durchführungsverordnung vom 30. März 1940. Erläutert von Dr. Otto Hartel. 2. erweiterte Auflage. Deutscher Rechtsverlag Berlin-Wien-Leipzig. 1940. 170 S. Preis: 5,70 RM.

Die Tatsache, daß das Buch bereits in 2. Auflage erscheint, beweist, daß es sich in der Praxis bewährt hat. Die vorliegende Auflage bringt keine Erweiterung der Erläuterungen. Nur einige Hinweise auf die inzwischen hinzugekommenen Runderlasse des RdF. sind in die Erläuterungen aufgenommen worden, ebenso ist der Anhang durch die Hinzunahme dieser Runderlasse erweitert worden. Es ist zu erwarten, daß auch die 2. Auflage die gleich gute Aufnahme findet wie die frühere. Magistratsrat Dr. jur. Brombach, Berlin.

Hauptschriftleiter i. V.: Ob. Verw. Ger. Rat a. D. Adolf Mirow, Berlin-Grunewald.
Verlag: Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstraße 44. | Verantwortlich für den Anzeigenteil: Erich Schafranek, Berlin W 15.
Druck: Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Buchdruckerei, Berlin. | Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 5.

94

OTTO HELLWIG & CO.
Buch- und Verlagsdruckerei
BERLIN-WILMERSDORF · UHLANDSTR. 61
Sammel-Nummer: 87 23 34

BUCHDRUCKEREI GUSTAV KECKERITZ
BERLIN-FRIEDENAU
MENZELSTR. 14-16 · FERNRUF: 88 09 23

BUCHDRUCKEREI
ERNST SIEGFRIED MITTLER UND SOHN
BERLIN SW68, KOCHSTRASSE 68-71
Fernruf: 11 75 91

Friedrich Wilhelm Mayer
Werkstätten für Druck und Papierverarbeitung
Drucksachen jeder Art
BERLIN SO 36 · KOTTBUSSER STRASSE 23
FERNRUF: 68 82 50

Der Beamte finanziert sein Eigenheim
mit Hilfe des
Beamtenheimstättenwerkes
des Reichsbundes der Deutschen Beamten
Organ zur Durchführung des Beamtenheimstättengesetzes
Beamtenbausparkasse, G. m. b. H.
Berlin-Charlottenburg 9, Preußenallee 3 u. 5

- Verzinsung der Sparguthaben mit 3% jährlich
- Zuteilung in voller Höhe der Bausparsumme
- Sofortige Zwischenfinanzierung für alle Heimstättenzwecke ohne jede Wartezeit
- Beleihung bis zu 100% des Bau- und Bodenwertes
- Beachtliche Steuervergünstigungen
- Hinterbliebenenversicherung bei Darlehnsgewährung
- Sicherheit auf Grund des Beamtenheimstättengesetzes

Aufklärungsschriften und Beratung kostenlos und unverbindlich!

ALEX BRINCK DACHDECKER
Gegründet 1730 HANNOVER

BÜROBEDARF
ARTHUR MÜLLER · BERLIN SW 68
BEUTHSTR. 5 · RUF: 16 28 87

Erhöhte Sicherheit im Luftschutz
durch
Lorenz Warn- und Fernmeldeeinrichtungen
Luftschutz-Sirenen
mit Fernschaltgeräten
Fernsprech-Anlagen jeder Art
für Behörden
Feuermelder, Fernschreiber,
Polizeiruf-Anlagen
LORENZ
C. LORENZ
AKTIENGESELLSCHAFT · BERLIN-TEMPELHOF
LO·RENZ

R 49/157
094

BERNHARD WILDENHEIN

Frischfisch- und Herings-Import und -Großhandel

BERLIN C25, Postfach 8

Büro: DIRCKSENSTR. 31 I
Handelsstätte Alexanderplatz
Zimmer 6 u. 7

Waldemar Ritter

Berlin C 2 — Fischgroßhandlung

Zentralmarkthalle, Reihe 4, Stand 149–152
Fernsprecher: 52 34 34

Fisch-Ritter

Spezallieferant für Großverbraucher der Behörden und Industrie

Georg Lütke, Fischgroßhandlung

Lieferant für Gaststätten und Kantinen

Berlin C2, Zentralmarkthalle, Bogen 118

Ruf bis 12 Uhr: 52 41 58, ab 13 Uhr: 39 66 06

Älteste Charlottenburger Fluß- und Seefisch-Handlung

ALBERT WASOW

INHABER ALEXANDER KNORN

Charlottenburg 1, Röntgenstraße 7a · Lager: Kauffmannstraße 20

Fernsprecher: 34 60 46

HANS MANKEL

FISCHE, WILD UND GEFLÜGEL

BERLIN W 15

PARISER STRASSE 49 · FERNSPRECHER: 92 05 14

Lieferant für Kantinen, Kasinos und Behörden

Seefische, Räucherwaren, Feinkost
Marinaden und Heringe

ALBERT FUNK · BERLIN-NEUKÖLLN

Hermannstraße 39 und Germaniapromenade 5

Fernruf: 62 52 39

Fluß- und Seefische · Geflügel

Hans Ulrich

Berlin N 58, Stargarder Straße 21 · Ruf: 44 56 82

Lieferungen für Kantinen und Großküchen

ANTON WYLEGALA

Inh. A. Wylegala & Otto Kraft

Lebensmittel-Großhandel

BERLIN O 17 · MARKUSSTR. 37 · FERNRUF: 59 56 66

Ludwig Kiermayer

Berlin C 2, Panoramastr. 1

Ruf: 51 32 00 u. 51 32 09 · Telegr.-Adr.: Elkaproduct

Lebensmittel-Einfuhr und -Großhandel

Spezialität: Geflügel und Geflügelerzeugnisse

Lieferant von Behörden, Formationen und Werkkantinen

Willy Behr, Lebensmittel-Großhandlung

Butter, Käse, Teigwaren, Markenartikel usw.

Ruf: Sammel-Nr. 34 06 78 · Berlin-Charlottenburg, Krumme Str. 89

H. A. HEIBING

LEBENSMITTEL-GROSSHANDLUNG

BERLIN N 4, LINIENSTR. 142/43

FERNRUF: 42 01 30

F. FANDRÉ & E. M. LEHMANN · *Lebensmittelgroßhandlungen*

BERLIN C 2, GROSSE UND KLEINE PRÄSIDENTENSTRASSE · Ruf: 41 72 44/45, 51 34 17

95

Walter Völkel
Obst- und Gemüse-Marktgeschäft
Lieferung von Obst und Gemüse für Behörden, Krankenhäuser und Werkküchen
Berlin-Baumschulenweg, Johannisthaler Chaussee 133
Fernsprecher: 63 32 35

„Fruchthof" Hermann Rehmann
Obst- und Gemüse-Großhandlung
Berlin C 2, Neue Friedrichstraße 41/42, Ecke Spandauer Brücke 16
Fernsprecher: 42 85 85
Hauptgeschäft: Berlin-Friedenau, Rheinstraße 20
Fernsprecher: 83 20 24

Ewald Werner
Obst- und Gemüsehandel
Berlin C 2, Zentralmarkthalle, Stand 31 · Fernruf: 51 41 53

Obst- und Gemüse-Großhandlung
J. Rolgus, Berlin C 2
Zentralmarkthalle, Stand 46-48, Reihe II
Fernruf: 51 04 30

WILLY MÜLLER
OBST- UND GEMÜSE-IMPORT-GROSSHANDEL
BERLIN C 2 · ROCHSTRASSE 4
FERNRUF: 41 56 30

Wilhelm Bretsch *Gemüsegroßhandlung*
Inh. Alfred Bretsch
BERLIN C2, NEUE FRIEDRICHSTRASSE 77
Fernsprecher: 51 15 77

Seit 1903 im Lebensmittelhandel
Schnecke Gemüse · Obst Südfrüchte
Großlieferant für Küchenbetriebe
Berlin C2, Kaiser-Wilhelm-Straße 2 (Ecke Heiligegeiststraße)
An der Zentralmarkthalle Sammel-Nr. 51 04 22, 51 04 23

In- und ausländische Gemüse
En gros HERM. BÖTTCHER Export
Inh. HANS BÖTTCHER
Zentralmarkthalle, Reihe 7, Stand 341/342
Berlin-Pankow, Damerowstr. 58. Ruf: 48 43 63, 51 11 03

OSKAR FRICK
Fernruf: 62 37 89 Berlin-Neukölln Schinkestr. 12/13
Lebensmittelgroßhandlung
Hülsenfrüchte, Reis, Konfitüren, kond. Milch

Biagi & Hohmann
Import und Großhandel
von Obst, Gemüsen und Südfrüchten
Fernsprecher: 42 39 36 Berlin C2 Kaiser-Wilhelm-Str. 47

Fernküche H. Pleßner
Mitglied des Zweckverbandes „Fernverpflegung"
Berlin SW68, Dresdener Straße 116
Fernruf: 61 53 00
Lieferung von Werkessen für Behörden und Industrie

Gegründet 1870 **Ernst Maschke** Gegründet 1870
Mineralwasserfabrik und Biergroßhandel
Berlin N 4, Invalidenstraße 141
Telefon: 41 05 20

Hospize in Berlin

Hospiz am Bhf. Friedrichstraße
NW 7, Albrechtstraße 8
3 Min. vom Bhf. Friedrichstraße
Telegr.-Adr.: Friebahnhospiz Berlin
Fernspr.: 42 57 41. 150 Betten

Hospiz am Gendarmenmarkt
W 8, Mohrenstraße 27/28
Station der U-Bahn Stadtmitte
Telegr.-Adr.: Mohrenhospiz Berlin
Fernspr.: 16 60 12. 145 Betten

Hospiz am Askanischen Platz
SW 11, Saarlandstraße 74
gegenüber d. Anhalter Bahnhof
Telegr.-Adresse: Askahospiz Berlin
Fernspr.: 19 60 12. 125 Betten
Naturgarten

Stöcker-Hospiz
SW 11, Saarlandstraße 59
siebentes Haus v. Anhalter Bhf.
Telegr.-Adr.: Missionshospiz Berlin
Fernspr.: 19 15 46. 60 Betten

Alle Bequemlichkeiten d. Neuzeit, l. d. Zimm. Ztrhz., Fernspr., fl. Wasser, Bäder · Sitzungsräume
Zimmerbestellungen sind direkt bei dem betreffenden Hospiz aufzugeben

G. u. R. Weise
Autozubehör-Großhandlung
Berlin C2, Dircksenstraße 5
Fernsprecher: 51 16 58/59

Malermstr. **Gustav Gemeinhard** Gegr. 1910
Malerarbeiten aller Art
Berlin W 35, Friedrich-Wilhelm-Straße 21
Fernruf: 25 04 11

R 49/157
095

Märkische
Leihwäsche-Gesellschaft m. b. H.
Berlin-Johannisthal, Friedrichstr. 75/77
Sammel-Nr.: 63 48 35
Dampfwaschanstalt / Wäsche-Verleih

WUPO
Berliner Berufskleider- und Uniformen-Wäscherei
und Chemische Reinigung
WULFF & POTTIEN
Berlin-Britz, Späthstraße 50/51 / Fernsprecher: 60 08 80

HUGO PFEIFFER
FÄRBEREI · CHEMISCHE REINIGUNG
FERNSPRECHER: 351364 BERLIN-PLÖTZENSEE

Dampfwäscherei A. Wegner & Co.
Gegründet 1910 Inh. Clara Philipp
Berlin O17, Mühlenstraße 70/71
Fernruf: 57 10 72
Annahme sämtlicher Haus- und Leibwäsche. Spez.: Feinwäsche

STADLER-BIMSBAU
Transportable Wohnlager · Büro- u. Wirtschaftsgebäude · Lager- u. Hallenbauten
Abteilung I: Bimsbauweise (transportabel, feuersicher)
Abteilung II: Holzbauweise
Zentrale: BERLIN W 50, Kurfürstendamm 235. Fernruf: 91 67 74/75 u. 91 45 00
Bimswerk: Schönebeck/Elbe · Holzwerk: Puch b. Hallein, Salzburg/Ostmark

FAMA
Warenzeichen
FAMA-Spezial-Fußböden
für Lager- und Fabrikräume,
Verwaltungsgebäude, Schulen usw.
FAMA & FAMIN G.m.b.H.
Fabrik für Spezial-Fußböden
HANNOVER-HAINHOLZ

Baracken-Einrichtungen
nach behördlichen Vorschriften liefert schnell und preiswert
Helmut Schröder
Berlin SW 68, Kochstraße 18 · Sammelnummer 17 01 33

J. ROETZEL
Hallen- und Barackenbau
BERLIN SW68 · FÜRSTENSTR. 21 · RUF: 61 04 40

Unterkunfts-Baracken, Büro-Baracken, Werkhallen
in holzsparender, zerleg- und versetzbarer Bauweise, evtl. mit kompletter Einrichtung (Möbeln, Textilien)
Besondere Vorzüge:
Hochwertige Isolierfähigkeit gegen Kälte und Hitze · Fugenlose Außenwände
Freitragende Konstruktionen. Schwer entflammbar
Sofort lieferbar. Äußerst leistungsfähig
Karl Burgsmüller · Barackenbau · Berlin-Charlottenburg 5
Kaiserdamm 116 · Fernruf: 30 05 46

Sperrholz, Furniere
Türen, Holzfaserplatten
Heinz Kaschmeik
KÖNIGSBERG (PR) 1
ALTSTÄDT. TRÄNKGASSE 13
HK

J. SCHLICKUM & CO. HAMBURG 6
J. SCHLICKUM & CO.
HAMBURG
WACHSE
für alle Verwendungszwecke

Der Kampf fordert vom Soldaten den größten Einsatz, von der Heimat aber die größte Opferbereitschaft!

96

A. PELZ, Granit- und Marmorwerk
gegründet 1855
Ausführung sämtlicher Steinmetzarbeiten
Eigene Sägerei und Schleiferei
KÖNIGSBERG (Pr), Börsenstr. 5 · TILSIT, Stolbecker Str. 2
Tel.: 405 96, 441 51 Tel.: 2835

BAUGESCHÄFT
Wwe. SCHÖTTLER & SÖHNE
Hoch- und Tiefbau / Spez. Akustikbau
BERLIN-LICHTERFELDE-WEST
Margaretenstraße 19 D
Telefon: 76 04 12, 76 59 76
WERK: SPANDAU
Neumeisterstraße 5
Telefon: 37 30 78

STEINMETZGESCHÄFT KÖSTNER
BERLIN-WEISSENSEE
Schönstraße 11 Ruf: 56 20 55/65
Alle Steinmetzarbeiten in Naturstein für Fassaden u. Innenausbau

Wilhelm Peters · Baugeschäft
BERLIN-WILMERSDORF
Binger Straße 7 · Fernruf: 89 48 14/15

Fliesen-Vertrieb und Ausführung
ERICH KRAUSEMANN
Berlin SO 36, Adalbertstraße 5. Fernruf: 68 08 15

RICHARD BUGGISCH
Baugeschäft Gegr. 1885
BERLIN SO 16 · ENGELDAMM 18 · RUF: 67 50 22

Bauunternehmen für Hoch-, Beton- und Industriebau
Robert Dützka
Architekt und Baumeister
Berlin-Borsigwalde, Konradstraße 6–10
Ruf: 96 36 76 (privat) • Ruf: 30 90 82

KNITTEL & WELKER
Bauunternehmung
Beton- und Eisenbetonbau
Hoch- und Tiefbau
KÖNIGSBERG (Pr)
Goltzallee 5 · Fernruf: 233 84

Endemann & Leske · Baugeschäft
Maurerei · Zimmerei · Schwammbeseitigung
Luftschutzbausachverständiger
Berlin-Weißensee, Charlottenburger Straße 72
Fernruf: 56 10 39

EBERHARD GORETZKY
GRAUDENZ · KÖNIGSBERG Pr.
ABWASSER - Klärung - Verregnung
Beratung kostenlos
Hand- Kraft- Kreisel- Kolben- Membran- **PUMPEN**
Vollautomatische Anlagen

FRIEDRICH HÜBNER & SOHN
Gegründet 1886 **BRAUNSCHWEIG** Fernruf: 1818
TIEFBOHRUNTERNEHMEN
BRUNNENBAU · GRUNDWASSERABSENKUNGEN

W. MUELLER KÖNIGSBERG (Pr)
Holländerbaumstraße 6 · Ruf: 333 90
Tiefbohrungen · Brunnenbau · Baugrunduntersuchungen

R 49/157
096

BERLINER
KRAWATTEN-FABRIK
ERNST NOWAK & CO.
BERLIN C2
NEUE FRIEDRICHSTRASSE 65/66
FERNRUF: 42 83 52

ERNST HANNSS
Behörden-Ausrüstungs- und Instandsetzungs-Materialien
Berlin C2, Burgstraße 13/14

Sattler- und Polster-Werkstatt
ERICH SCHEIDER
BERLIN NO 18, PALISADENSTRASSE 23
Fernsprecher: 59 47 61

Lukas Hasenkamp Krawattenfabrik
Lieferant für Behörden
Berlin W 15, Lietzenburger Straße 13
Telefon: 92 67 97

Berliner Matratzen-Fabrik
Albert Jung
Polsterauflagen, Patentmatratzen
Berlin SO 36, Forster Straße 5/6
Gegründet 1909

Graedler Hut- und Mützenfabrik
Adolf Graedler K.G.
Lieferant für Behörden
Berlin SW 68, Stallschreiberstraße 24/25
Fernsprecher: 67 18 83

Matratzen und
Metallbettstellen
liefert nach Vorschrift
Emil Grethel & Co. G.m.b.H.
Berlin-Britz 2, Jahnstr. 29 Fernruf: 62 88 40 u. 62 62 33
Berlin SO 16, Melchiorstr. 30 Fernruf: 67 23 16
Langjähriger Lieferant für Behörden

A. Henemann jr.
Berlin SW 68, Oranienstraße 44 I. Ruf: 61 14 36
Lieferant für Behörden
Herstellung von: Damen-Mänteln, -Kostümen, Röcken, Kinderkleidung, auch Trauerkleidung
Gegr. 1873

Paul Laase
BERLIN-NEUKÖLLN
Braunauer Straße 61
Fernsprecher: 62 91 37
Gummimäntelfabrikation
Uniformen . Zivil

UNAL
Selbstglanz-Wachspolitur
Unal-Reiniger
Unal chem.-techn. Erzeugnisse
Herbert J. Schneider, Berlin NW 7
Friedrichstr. 150 (Bhf. Friedrichstr.)
Behördenlieferant Fernruf: 12 33 38

„SALUT"
tötet Motten, Wanzen, Schaben
„TRIMO" Mottenäther
Staatliche Gutachten liegen vor
Bohnerwachs usw.
Lieferant vieler Behörden
E. Mierau, Chem. Fabrikation
Berlin W 35, Potsdamer Str. 153. Ruf: 27 22 58

F. W. HELLMANN G.M.B.H. BIELEFELD
TEXTILWERKE
Postfach 668
Putz- Wolle Lappen
Jute- Packmaterial Streifen
Hand- Schuhe Säcke
Polierscheiben

Staubwischen und Polieren in einem Arbeitsgang mit
Sinpolit
ges. gesch
Möbelpflege
Alleinige Hersteller und Erfinder:
BLOEDOM & CO. K.-G. BIELEFELD

97

VORMALS **RAVENÉ**'SCHER
EISENHANDEL UND EISENBAU G.M.B.H.
BERLIN-TEMPELHOF · INDUSTRIESTR. 32-34 · RUF: 75 63 31

STAHLKONSTRUKTIONEN
FÜR BRÜCKEN- UND HOCHBAUTEN
GENIETET GESCHWEISST
EISENGROSSHANDEL

FRITZ VÖLK
Mechanische Werkstätten
BERLIN SO 36
Schlesische Straße 31
Luftbildgeräte
Filmentwicklungsgeräte
für Filme bis 30 und 60 m Länge
Elektrische Antriebsgeräte
Zweigwerk: PRAG VII
Raabestraße 17
Flugzeug-Zündkerzen
Auto-Zündkerzen
Zündkerzen für sämtliche Motoren

Schraubendreherei, blank, nach Din
JOHANNES KÜHL
BERLIN SW 29, KOTTBUSSER DAMM 24
Fernsprecher: 69 02 46

Stahlwerk Heinrich Bothe
Berlin NW 87 · Morsestraße 2 · Fernruf S.-Nr. 39 69 01
empfiehlt sich zur Lieferung von
Stahlformguß bis 2 t Stückgewicht

Sämtliche **Maschinen und Werkzeuge**
für die Lederwaren-, Koffer-, Militäreffekten-Fabrikation
und Sattlereien, neu und gebraucht
Antriebsmotore für Ihre Maschinen. Nähmaschinen
Ing. ADOLF SCHULTZ, Berlin SW 68, Wilhelmstr. 131/132
Fernsprecher: 19 13 38

Norddeutsche Schrauben- und Metall-Werke
HAMEL, ZIEGLER & CO., Kommanditgesellschaft
Gerüstbaueisenteile · Kabelschnellverleger
Berlin-Niederschönhausen, Buchholzer Straße 50-54 · Fernruf: 48 11 61

Mechanische Werkstätte
Spez. Zahnradpumpen
PAUL FLEISCHER
BERLIN-GRÜNAU, BUNTZELSTRASSE 64 · Ruf: 65 64 28

Kunst- und Bauschlosserei
Hermann Grothe & Co. Gegründet 1904
Berlin-Kaulsdorf, Mädewalder Weg 22-24 Anruf: 50 89 84
Schmiedeeiserne Gitter, Bronzebau, Eisenkonstruktion, Beschlagarbeiten

Maschinen-, Werkzeugbau, Dreh-, Hobel- u. Fräsarbeiten
für mittlere Maschinen
WILLI FUSS
Berlin-Weißensee, Heinersdorfer Straße 52-54
Ruf: 56 39 98/97

Schlosserei für Tischlereibedarf
Beschläge für Munitionskisten und Flugzeugbau
VINCENT BIENCZYK
Berlin C 2, Brauner Weg 4
Ruf: 59 67 60

WERKZEUG- UND GERÄTEBAU
WEBAG K.-G.
Baran & Co.
BERLIN-HOHENSCHÖNHAUSEN, FREIENWALDER STR. 28/29
Fernruf: 50 49 91/92

Möbel-, Geldschrank-, Maschinentransport
Fa. **Ernst Boldt** Inh. Willy Nowatzki
handelsg. eingetragen
Berlin N 54, Grenadierstraße 1
Fernruf: 42 37 75

Sielaff Maschinenfabrik
Berlin C 2, Keibelstraße 11 · Fernruf: 52 44 34
Älteste deutsche Automatenfabrik
liefert Automaten aller Art für Betriebe und als Spezialität
Getränke-Automaten für heiße und kalte Getränke

FREHSMANN & Co.
Sanitäre Anlagen · Heizungen · Bauklempnerei · Reparaturen
Berlin W 35, Kulmer Straße 12
Fernruf: 27 17 89

Spezial-Ventilatoren, geräuscharm,
250–400 mm Flg.-Ø, zur Entlüftung von Büroräumen
Hochleistungs-Schrauben-Ventilatoren,
250–1100 mm Flg.-Ø
Exhaustoren, 200–250 mm Flg.-Ø
Ventilatoren-Verschlüsse und Lüftungsklappen
jeder Art und Größe sofort ab Lager
Ventilatoren-Plaßmann
Berlin SW 61, Kreuzbergstraße 13. Fernsprecher: 66 33 84

R 49/157
097

BERLIN W9
Köthener Straße 46
Ruf: 19 15 67

Rohrleitungsbau
Spezialität: **Hochdruckleitungen und Kesselbau**
für Behörden und Industrie
HERMANN SCHRÖDER

HAMBURG 1
Lohmühlenstraße 23
Ruf: 447

Gravieranstalt
Spezialität: Maschinengravierung und Teilungen für alle Zwecke
Wilhelm Rompel, Berlin SW 68
Prinzessinnenstr. 20 · Fernsprecher: 61 13 06
Behördenlieferant

Metall- und Lederverarbeitung
WERNER ZAHN
BERLIN-CHARLOTTENBURG 5
Windscheidstr. 18 · Fernruf: 30 23 23
Luftschutzgeräte · Ausrüstungen

OTTO HOEHNS
Sanitäre Anlagen und Zentralheizungen
BERLIN SW 68 · RITTERSTR. 12 · RUF: 61 18 45

Karl Fölle
Fenster-Glasmalerei
Künstlerische Fenster für Staats-, Partei- und Privat-Gebäude usw.
Hamburg-Altona, Allee 181 - 428665

Elektrische Gas- und sanitäre Anlagen
Elektrische Heizöfen jeder Größe, auch in extra Anfertigung — Bauklempnerei
Friedrich Bober, Berlin C 2, Spandauer Straße 40
Fernruf: 41 29 88

60 Jahre
Polituren · Lacke · Beizen · Mattierungen
Ölfreie Grundierung · Zellon-Hartbeize
Paul Horn, Chem. Fabrik
HAMBURG 23
Pappelallee 26-36

Elektro-Motoren · Ventilatoren · Pumpen
sowie sämtliche **Elektro-Materialien** liefert prompt
FRITZ WITT, Elektro- u. Maschinen-Zentrale
Königsberg (Pr) 5, Kaiserstraße 20 · Fernruf: 448 88

Rahmen-Industrie Flohr & Cie.
Inh.: Carl Pankow u. Otto Dietrich
Berlin O 27, Holzmarktstr. 53
Fernruf: 59 58 55
Einrahmungen von Bildern und Plakaten jeder Art

L. Schulte & Co.
Lackiererei für die gesamte Metallindustrie und Sandbläserei
Berlin N 65 · Gerichtstraße 23 · Ruf: 46 32 83/84
Lackiererei · Sandbläserei

Berliner Leder-Manschetten- und Treibriemen-Fabrik
F. Krüger, Berlin-Karow, Rübländer Str. 10/11
1911 30 1941
Tel.-Adr.: Ledermanschette Fernsprecher: Nr. 56 83 43

GARVENS
vollautomatische
LEUCHTBILD WAAGEN
für alle Zwecke
GARVENS-WAAGEN-FABRIK-HANNOVER-WÜLFEL 373

A. OPPERMANN
Uhr- und Chronometermacher
BERLIN W8
KRONENSTR. 19

Gebr. Ellinghausen Inh.: E. Ellinghausen
Uhrmacher / Gegründet 1874
Berlin C2, nur Memhardstraße 8. Ruf: 512420
am Alexanderplatz, Ecke Prenzlauer Straße
Großtes und reichhaltigstes Lager aller Uhren
Goldankauf Nr. C. 40/11112 *Behördenlieferant*

Fotoarbeiten
schnell sauber preiswert
ARIBERT WEGENER
BERLIN-LICHTERFELDE
LANKWITZER STR. 7 · RUF 740445

Copieren ist gut – Photocopieren ist besser!
Tabellen, Verträge, Dokumente braucht man nicht mehr abzuschreiben. Photocopieren lassen heißt: Zeit und wertvolle Arbeitskräfte sparen. Photocopien sind zeitgemäße Hilfsmittel für Verwaltung und Büro
PHOTOCOPIE G.M.B.H.
Berlin SW 61, Gitschiner Straße 1 | Hamburg I, Steinstraße 7
Düsseldorf, Königsallee 100 | Stuttgart, Königstraße 42
Essen, Huyssenallee 47 | Wien I, Graben 14

FELIX HERBST & CO.
ALTPAPIERGROSSHANDLUNG
Lichtenberg 1, Rittergutstr. 102/103
Ruf: 55 51 11/13
Akten, Geschäftspapiere, Späne und Altpapier
20-t- und 40-t-Waage *holt ab, stampft ein* Eigene Gleisanlagen

Vernichtung von Akten und Dokumenten
M. BÜRMANN & CO. Altpapier-Sortier-Betrieb
BERLIN-LICHTENBERG, Herzbergstraße 68-70
Ruf: • 55 06 67

Pulver-Kaltleim „Goliath"
kurzfristig lieferbar, freiverkäuflich
ab 100 kg 190,— RM ab Lager, ausschl. Verpackung
KLAUS CONEN, Berlin W 50, Regensburger Str. 28
Fernruf: 24 49 14

Glutina
Leimfabrik Dr. Fritz Ueberle
Berlin SW 68, Stallschreiberstraße 30 · Fernruf: 67 05 63

Feuerschutz-
Imprägnierungen u. -Anstriche aller Art
Fluatierungen / Fäulnisschutz
Schwamm- u. Hausbockbekämpfung
Engelhardt & Walker
Berlin SO 36
Admiralstr. 29 Ruf: 687821

Feuerschutz-
Imprägnierungen u. -Anstriche
für Dachböden, Aktenregale usw.
nach den Vorschriften der Feuerpolizei
Brenn-Non
Imprägnierungs-Unternehmen
Berlin W 9, Linkstraße 6
Fernruf: 22 12 54

TECHNOPHOT
Fabrik phototechn. Papiere und Material
DR. RUDOLF FISCHER
PHOT
BERLIN-NEUKÖLLN
Hobrechtstr. 67 Ruf: 62 14 20
Papiere für Fotokopien

Alfred Wilhelm
Tischlermeister
Berlin SW 29, Graefestraße 71
Fernruf: 66 45 91, 66 47 30
Bautischlerei, Innenausbau
Gegründet 1900

Hermann Rothe GARTENBAU — BLUMENSCHMUCK
BERLIN W 8, UNTER DEN LINDEN 77. FERNRUF: 11 65 26
Pflanzendekorationen in jedem Ausmaße
Blumenfenster: Entwurf – Beratung – Ausführung
Kranz- und Trauerspenden

Blumenbinderei Seit 1903
Das Fachgeschäft für alle vorkommenden Anlässe
ERICH WINTER
Mitglied der Fleurop.
BERLIN C 2, STRALAUER STRASSE 44/45 · RUF: 52 02 50

Blumen-Waschow
Inh.: Martha Waschow
Berlin-Charlottenburg
Savignyplatz, Stadtbahnbogen 592 · Fernruf: 31 06 73

KARL ACKERMANN

Gewächshausbau
Heizungsanlagen
Frühbeetfenster
Poren-Zementholz-Kästen
Verlangen Sie Vertreterbesuch
BERLIN W 35
Potsdamer Straße 159
Fernruf: 27 29 70
WIEN XXI
Eiswerkgasse 5
Fernruf: R 427 72

Fritz Gabbert jun. BERLIN-FRIEDRICHSFELDE
GARTENBAUBETRIEB Fernsprecher: Berlin 55 07 84
Spezialkulturen in Hortensien, Rosen, Flieder, Cytisus, Lorraine-Begonien, Cyclamen, Fuchsien, Pelargonien, Farnen usw.
Cyclamensamenbau und Cyclamensämlingsanzucht

R 49/157
098

Galerie Knüppel & Co.
Ständige Verkaufsausstellung von Originalgemälden deutscher Künstler
Berlin W 8 Friedrichstraße 74

Wabra-Schamotte-Ofen
Allesbrenner Luftheizungsöfen
transportabel, sparsam brennend, auch für 2-Zimmerbeheizung bis 9300 WE Heizleistung lieferbar
Fordern Sie bitte Angebot mit Bedarfsangabe.
J. Wallnig, Ofenbau, Berlin W 50
Marburger Straße 6a

Fahnen aller Art
Brandenburgische Fahnenfabrik
Georg Gottlieb, Berlin SW 68, Alexandrinenstraße 36
173475, 173853

Arthur Krieger
Töpfermeister
Fernruf: 448 82 Königsberg (Pr.) 5 Roonstraße 19
Neuzeitlicher Kachelofen- und Herdbau, Kamine, Mehrzimmerheizungen Warmluftheizungen, Großraumheizungen

Wie werde ich **Beamter?**
Ein Wegweiser durch die Vorbildungs-, Ausbildungs- und Laufbahnvorschriften der Beamtenberufe unter besonderer Berücksichtigung der technischen und der Beamtenlaufbahnen mit Hochschulbildung
von **Dr. Arthur Rathke**
176 Seiten. 4,60 RM
*
Das vorliegende Werk, dessen Entstehung vielfach geäußerten Wünschen entspricht, will ein **praktischer Wegweiser** für jeden sein, der den Beamtenberuf einzuschlagen beabsichtigt. Es wird aber auch allen denen gute Dienste leisten, die junge Leute **bei der Berufswahl zu beraten** haben.
Die nationalsozialistische Gemeinde
CARL HEYMANNS VERLAG
BERLIN W 8

Flaggen Minuth
Gegründet 1890
Berlin W 35, Lützowstraße 95
Fernruf: 22 19 96

Flaschengas-Schweiß- und Schneidanlagen
für Azetylen- (Dissous) Sauerstoff

BERGER
Autog. Schweiß- u. Schneidanlagen K.-G.
Berlin NW 7
Karlstraße 20. Fernruf 42 37 29

Sulze & Schröder
Schornsteinbauten
Kesseleinmauerungen · Rauchkanäle
Hannover, Geibelstraße 14
Fernruf 812 37 · Drahtanschrift: Schröderkamine

Musikhaus Menzenhauer
Berlin C 2, Leipziger Str. 59 · Ruf: 16 79 97
Fachgeschäft für Musikinstrumente und Schallplatten

M. WAGNER, HILLE & CO. G.M.B.H.
PRÄZISIONSWERKZEUGFABRIK
Gewindeschneidwerkzeuge · Reibahlen · Fräser · Senker · Vorrichtungen
Stahlhalter · Schnitte · Stanzen · Spezialwerkzeuge · Lehren · Flugzeugteile
BERLIN-NEUKÖLLN / ERLANGERSTRASSE 4
Fernsprecher: Sammelnummer 62 19 68 / Telegramm-Adresse: Werkzeughilfe

Schaufenster-Dekorationsbedarf
Dekorationspapier
Pappbaumaterial
Führerbilder
Festschmuck-Girlanden
Fahnen
FRITZ KRAUSKOPF · BERLIN SW 68
KRAUSENSTRASSE 42/43 · FERNRUF: 16 36 95

Jalousien-Erbe Neuanfertigung Reparaturen *Seit 45 Jahren*
Stab-Rolljalousien, Markisen, Selbstroll-Rollos, Verdunkelungs-, Sonnenschutzanlagen
BERLIN SO 36, SKALITZER STRASSE 3. FERNRUF: 61 52 0

HERBERT NOCKEMANN
Büromöbel · Schreibtische · Stühle
Einrichtung vorbildlicher Gemeinschaftsräume
Barackeneinrichtungen
Hamburg 11, Hopfensack 19
Ruf: 33 40 34

Celluloid-Verkaufs-Gesellschaft m.b.H.
Berlin W 9, Linkstr. 25. Fernruf: 229561
Celluloid – Astralon DRP. – Cellon
(Wortschutz eingetr.) (Wortschutz eingetr.)

Schilder für Behörden
ERICH TELTZ
Fernruf: 27 08 74 BERLIN W 35 Potsdamer Str. 171

Bürobedarf - Papier - Formulardruck
BARTELT & REICH
BERLIN C 2, SCHARRENSTR. 9a
Behörden-Lieferant Fernruf: 51 55 16
Verlangen Sie unsere Behörden-Preisliste Nr. 7

Sonderdruck „Neues Bauerntum“ • 33. Jahrgang • Januar 1941

R 49/157
099

Allgemeine Anordnung Nr. 7/II[1]) des Reichsführers SS Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums vom 26. November 1940

Betr.: Grundsätze und Richtlinien für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten

Die hier niedergelegten Richtlinien sollen die Schaffung neuer Dörfer in einem ersten großen Rahmen umreißen. Aus den Erfahrungen, die sich beim Aufbau der zunächst geplanten Dörfer ergeben, werden weitere Grundsätze für die nach Kriegsende beginnenden großen Siedlungseinsatz abzuleiten sein.

I. Bodenordnung

1. Betriebsformen

Übergeordneter Gesichtspunkt jeglicher Neugestaltung in den Ostgebieten ist die Mehrung und Festigung deutschen Volkstums. Dieser Zielsetzung haben alle Sonderbelange beruflich-wirtschaftlicher und kultureller Art zu dienen.

Von entscheidender Bedeutung für die Neubildung und Festigung deutschen Volkstums ist die Schaffung einer gesunden Bodenordnung. Diese muß vor allem dem Bauerntum als tragender Grundlage des Volksaufbaues einen vor Verschuldung und Zersplitterung im Erbgang geschützten Besitz sichern und ihm die natürlichen Voraussetzungen bieten, seine biologischen, sozialen und wirtschaftlichen Leistungsaufgaben der Volksgemeinschaft gegenüber zu erfüllen.

Eine gesunde ländliche Bodenordnung ruht auf dem tragenden Fundament der bäuerlichen Familienwirtschaften. Diese sind daher für die Festigung deutschen Volkstums von entscheidender Bedeutung.

Hinsichtlich der Größe einer lebens- und leistungsfähigen Hofstelle im Sinne der bäuerlichen Familienwirtschaft gibt es kein allgemein gültiges Schema. Je nach den vorhandenen natürlichen und wirtschaftlichen Bedingungen wird die Größe einer Normalbauernstelle (Hufe) verschieden sein. Die bäuerliche Familienwirtschaft muß eine Bodenfläche umfassen, die für eine kinderreiche Familie eine gesicherte Lebensgrundlage bietet und deren Arbeitsverfassung vorwiegend durch die familieneigenen Kräfte unter Ergänzung durch Gesinde bestimmt wird. Sie muß ferner einen Arbeitsertrag gewährleisten, der der bäuerlichen Familie eine volle Teilnahme am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Austausch mit den anderen Bereichen der Volksgemeinschaft gewährleistet. Der Mindestumfang der Familienwirtschaft in diesem Sinne deckt sich also nicht mit der Mindestgröße der Ackernahrung. Den mittleren Verhältnissen (Bodenwertzahl 30 bis 40)[2]) entspricht eine bäuerliche Familienwirtschaft in der Größe von etwa 25 bis 40 ha. Nur bei besten natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen kann die unterste Hufengrenze bis auf 20 ha heruntergehen.

Werden die Bedingungen so ungünstig, daß die Größe eines lebens- und leistungsfähigen Betriebes über 30 bis 40 ha wesentlich hinausgehen müßte, dann sind die Voraussetzungen für eine bäuerliche Familienwirtschaft im allgemeinen nicht mehr gegeben. In solchen Fällen sind größere Betriebe (Großhufen- und Gutsbetriebe) auszulegen. Böden in größeren Flächen mit einer Bodenwertzahl, die wesentlich unter 20 bis 25 liegt, werden grundsätzlich aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen, um aufgeforstet zu werden.

Für den Dorfzusammenhalt ist eine gesunde soziale Abstufung und größenmäßige Gliederung der Höfe und Betriebe von ausschlaggebender Bedeutung. Neben der tragenden Schicht der Vollbauernwirtschaften (Hufenbauern) wird man je nach den gegebenen Verhältnissen auch mit kleineren Stellen, wie z. B. spezialisierten Obst- und Baumschulbetrieben und dergleichen, in vertretbarer Zahl rechnen müssen, ferner werden deutsche Landarbeiter mit Deputat sowie Eigenheimer vorzusehen sein.

Die Frage der Auslegung von Arbeiterstellen für deutsche Landarbeiter ist in jedem Fall auf das sorgfältigste zu prüfen. Ihre Lebensfähigkeit muß nachhaltig gesichert sein. Sie stellen zugleich soziale Aufstiegsformen zum Vollbauern dar. Der Werdegang des künftigen Bauern hat grundsätzlich über eine mehrjährige Tätigkeit im fremden Betrieb als Knecht und verheirateter Landarbeiter zum späteren Neubauern zu führen. Überhaupt ist durch die richtige Abstufung und größenmäßige Gliederung der Höfe und Betriebe für das richtige Verhältnis von Arbeitsstellen für unverheiratete Landarbeiter (Gesinde) zu solchen für verheiratete Sorge zu tragen. In der Arbeitsverfassung des Altreiches ist diese lebensgesetzliche Grundforderung für die Erhaltung eines bodenständigen Landarbeitertums bisher nicht erfüllt. Daher sind auch Höfe bis zur Erbhofgrenze von 125 ha und in richtiger Zumessung größerer Betriebe nach Möglichkeit in jedem Dorf vorzusehen. Auf diesen größeren Höfen und Betrieben wird es Stellen für verheiratete Landarbeiter mit Deputatland geben.

Diese größeren Höfe und Güter dienen im wesentlichen der Seßhaftmachung und Schaffung eines neuen bodenständigen Führertums.

Unlösbar verbunden mit dem Bauern ist das dörfliche Handwerk. Dieses ist mit dem Dorf um so fester verknüpft, je mehr der Handwerker innerhalb der Dorfgemeinschaft durch entsprechende Landzulage und erblichen Bodenbesitz verankert ist. Es entspricht daher den Grundsätzen der Festigung des deutschen Volkstums, wenn beim Aufbau die für die Dorfgemeinschaft notwendigen Handwerkerstellen im Zuge des Gesamtaufbaues zugleich mitgeschaffen werden. Gleiches gilt auch für weitere nichtlandwirtschaftliche Berufe im Dorf.

2. Betriebsgrößenmischung

Was die richtige Betriebsgrößenmischung angeht, so gibt es hierfür kein allgemein gültiges Schema. Als gesund anzusehen ist diejenige Betriebsgrößenmischung, die den volkspolitischen Erfordernissen entspricht und vom Standpunkt der Arbeitswirtschaft her eine organische, den künftigen Lebens- und Aufstiegsformen des Landvolks entsprechende Lösung darstellt. Der volkspolitischen Forderung im Hinblick auf die Festigung unseres Volkstums entspricht es, wenn die Betriebsgrößenmischung bei gesunder Lebensordnung die größtmögliche Zahl von deutschen Menschen an den Boden bindet. Diese Bindung zwischen Mensch und Boden führt über die Arbeit. Das Schwergewicht einer volkspolitisch richtigen Betriebsgrößenmischung liegt daher bei den bäuerlichen Familienwirtschaften (Hufenbauern).

Bäuerliche Betriebe von der Mindestgröße der Hufe bis zur oberen Erbhofgrenze (im Durchschnitt also zwischen 20 bis 125 ha) sollten ihrer Zahl nach rund zwei Drittel, der Fläche nach etwa drei Viertel innerhalb der Betriebsgrößenmischung einnehmen. Bei dem ländlichen Neuaufbau ist als Ziel im großen und ganzen etwa folgende Betriebsgrößengliederung anzustreben:

	v. H. der Betriebe	v. H. der Gesamtfläche
1. Stellen unter Hufengröße (Landarbeiter-, Häusler-, Handwerkerstellen, Spezialbetriebe und dergleichen .	30–40	5–15
2. Hufen	50–60	50–60
3. Großhufen	7– 9	20–25
4. Betriebe über Erbhofgrenze	1– 2	10–15[1])

1) Sonderdrucke dieser Anordnung sind zu beziehen beim Verlag: Deutsche Landbuchhandlung, Berlin SW 11, Hafenplatz 6.

2) Bodenwertzahl = Acker- und Grünlandzahl gemäß Reichsbodenschätzung.

1) Dieser Anteil ist unter Berücksichtigung des gegenwärtig vorhandenen stärkeren Großgrundbesitzanteils vorerst anzustreben.

II. Dorfplanung

1. Dorf und Landschaft

Das Einzeldorf kann nur im Zusammenhang mit der ganzen Landschaft und seinem zugehörigen Lebens- und Wirtschaftsraum gesehen werden. Daher muß sich die Dorfplanung den übergeordneten Gesichtspunkten der Planung größerer Räume einfügen. Diese Raumordnungsskizzen werden kreisweise von den Generalreferenten für Raumordnung bei den Reichsstatthaltern im Einvernehmen mit dem Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums aufgestellt. Da das bäuerliche Leben in wirtschaftlicher wie ideeller Hinsicht unabhängig von den Städten eigene Mittelpunkte haben muß, gehört immer zu einer Gruppe von Dörfern ein Hauptdorf. Diese Hauptdörfer müssen von den ihnen zugeordneten Dörfern noch zu Fuß gut erreichbar bleiben. In ihnen werden wirtschaftliche und volksgemeinschaftliche Anlagen, die eine größere Beteiligung erfordern, ihren Platz finden (z. B. Gemeinschaftshäuser der Partei und ihrer Gliederungen, Feierhallen, Festplätze, Sportfelder, Lagerhäuser, Reparaturwerkstätten, weibliche Arbeitsdienstlager).

Die Größe der zu schaffenden Einzeldörfer soll nach Möglichkeit die Zahl von 300 bis 400 Einwohnern nicht unterschreiten. Dieser Dorfgröße entspricht eine Feldmark von etwa 1000 bis 1500 ha Gesamtfläche. Es wird sich als zweckmäßig erweisen, bei der Fluraufteilung etwa 10 bis 20 v. H. der Gemeindeflur als Reservatland für etwaige Korrekturen, Ausbauten usw. vorzusehen.

Die Anlage und Gestaltung dörflicher Siedlungen müssen

1. das Gemeinschaftsleben im Dorf fördern und vertiefen;
2. den einzelnen Höfen bei bestmöglicher, rationeller Arbeitswirtschaft eine intensive Bodennutzung gewährleisten.

Beide Ziele sollen in sinnvollster Weise miteinander vereinigt werden.

Eine für alle Verhältnisse günstige Dorfanlage gibt es nicht; es ist jeweils nach Größe und Lage des Dorfes die zweckmäßigste Lösung zu suchen. Das aufgelockerte und planvoll geordnete Haufendorf und das Angerdorf werden bei kleineren Dorfgemeinden in den meisten Fällen die geeignete Lösung sein.

Bei größeren Dörfern wird sich eine Gliederung in einen Hauptteil und einzelne Höfegruppen im allgemeinen nicht vermeiden lassen. Der Hauptteil des Dorfes, der Dorfkern, ist an der verkehrsmäßig und landschaftlich günstigsten Stelle anzulegen. Er enthält neben einer Anzahl Bauernhöfe die erforderlichen Gemeinschaftsanlagen und Handwerkerstellen sowie die Wohnbauten und Eigenheime der nichtlandwirtschaftlichen Berufszugehörigen. Er ist der eindeutige Mittelpunkt des Dorfes und muß als solcher seinen Ausdruck durch eine entsprechende Gestaltung finden.

Die Lage und Gestaltung der einzelnen Höfegruppen sowie ihre Abgrenzung untereinander ist der jeweiligen Struktur der Landschaft anzupassen und hat unter dem Gesichtspunkt bester Zuordnung von Hof und Feld zu erfolgen.

Soweit in deutschen Dörfern zunächst noch auf polnische Landarbeiter zurückgegriffen werden muß, müssen deren Wohnungen abseits von der deutschen Siedlung liegen.

Straßen mit starkem Durchgangsverkehr dürfen die Dorfanlage nicht unmittelbar berühren. Gegebenenfalls sind neben der bestehenden Fahrbahn für den Durchgangsverkehr besondere, parallel laufende Anfahrtwege anzulegen. Im Zuge der Hauptstraßen sind entsprechende Möglichkeiten zum Parken von Fahrzeugen (Parkplatz) vorzusehen. Für einen guten, auch im Winter und bei schlechtem Wetter befahrbaren Straßenanschluß des Dorfes ist auf jeden Fall Sorge zu tragen.

Einer besonders sorgsamen Behandlung bedarf die Grüngestaltung im Dorf, da sie in entscheidender Weise mit dazu beiträgt, den Dörfern deutsches Gepräge zu geben. Es gilt, die vererbte Liebe der deutschen Stämme zu Baum, Strauch und Blume zu erhalten (Dorfeichen oder Dorflinden).

Die Bepflanzung innerhalb des Ortes hat zur Unterstreichung und Steigerung der baulichen Gestaltung beizutragen. Eine sorgfältige Beachtung verlangen Umzäunung, Hecken, Mauern usw. Sie tragen zur Einheitlichkeit und Verschönerung des Dorfbildes wesentlich bei. Gärtnerische Anlagen sind nicht nach städtischen Gesichtspunkten anzulegen. Es ist eine genügend große, an den Hof grenzende Fläche als Bauerngarten vorzusehen, der, in entsprechender Weise in Blumen-, Obst- und Gemüse- sowie Kräutergarten aufgeteilt, den geeigneten Rahmen bildet, in den sich der Bauernhof bettet.

Über die Grünausstattung des Dorfes hinaus ist auf die Landschaftsgestaltung größter Wert zu legen. Das Ziel ist hierbei der Aufbau einer gesunden deutschen Kulturlandschaft, in der Schönheit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang gebracht und so die Lebensgesetze der Natur, wie die Ansprüche des Menschen berücksichtigt sind. Die Durchsetzung der Feldflur mit Baum und Strauch in Form von Wallhecken und Schutzpflanzungen sowie die Bepflanzung bzw. Aufforstung von Bodenflächen, die durch Wind und Wasser besonders gefährdet sind (z. B. Steilhänge), müssen in den neuen Siedlungsgebieten nach den Grundsätzen einer deutschen, wehrhaften Landschaftsgestaltung erfolgen. Dazu gehört auch, daß künftig alle Kulturbaumaßnahmen den biologischen Gesichtspunkten im Dienste des Naturschutzes entsprechen. Die Linienführung von Flurgrenzen, Schutzpflanzungen, Gewässern, Straßen und Wegen soll sich nach Möglichkeit der Linienführung der Höhenlinien anpassen.

Vorhandene Waldbestände sind aus ideellen wie auch wirtschaftlichen Gründen bei ausreichender Größe nach Möglichkeit den Gemeinden zuzuteilen. Voraussetzung hierzu ist öffentliche Aufsicht der Waldbewirtschaftung. Eigenwald ist unter Aufsicht möglich.

2. Die Gemeinschaftsanlagen

Bei den Gemeinschaftsanlagen sind je nach Größe der dörflichen Gemeinden die Gemeinschaftsanlagen des Einzeldorfes und die des Hauptdorfes zu unterscheiden.

Zu den Gemeinschaftsanlagen eines Einzeldorfes sollten im allgemeinen gehören:

1. Das Parteihaus mit kleinerem Feierraum, den Diensträumen der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände mit Gesundheitsstation, der dörflichen Verwaltung mit Kindergarten usw.
2. Bauten der Erziehung und körperlichen Ertüchtigung.
3. Gaststätte mit Saal.
4. Gebäude für gemeinschaftliche Wirtschaftszwecke.

Die Notwendigkeit und der Umfang einzelner und weiterer Gemeinschaftsanlagen ist entsprechend der Größe der Dörfer von Fall zu Fall zu prüfen. Dies betrifft insbesondere die Gemeinschaftsanlagen des Hauptdorfes, deren Art und Umfang von der Größe und den jeweiligen Bedürfnissen der zum Hauptdorf gehörigen Dörfergruppe abhängt.

Die Gemeinschaftsanlagen bilden eine Einheit und sollen nach Möglichkeit in einer Baugruppe zusammengefaßt werden. Eine Ausnahme davon bilden die Wirtschaftsanlagen. Durch die Bildung dieser Baugruppe entsteht der Aufmarschplatz; gegebenenfalls kann auch der Sportplatz als Aufmarschplatz dienen.

Die im allgemeinen im Hauptdorf als selbständiger Baukörper zu erstellende Feierhalle ist als beherrschender Bestandteil der Gemeinschaftsanlagen des Dorfes zu betrachten. In ihr werden alle Feiern und Großkundgebungen der Partei abgehalten.

Ins Dorf gehört grundsätzlich ein Glockenturm.

Für die Anlage eines Sportplatzes, eines Schießplatzes für Kleinkaliberschießen sowie eines Freibades ist an einer landschaftlich geeigneten Stelle Sorge zu tragen.

Bei der Planung und Errichtung der Gemeinschaftsanlagen sind die Richtlinien des Reichsorganisationsleiters der NSDAP., Sonderreferat „Gemeinschaftshäuser der NSDAP." zu berücksichtigen.

Für den Bau von HJ.-Heimen sind die Arbeitsrichtlinien des Arbeitsausschusses für HJ.-Heimbeschaffung, Sonderdruck I/37 des Verordnungsblattes der Reichsjugendführung der NSDAP. und deren Ergänzung „Merkblatt für die architektonische Arbeit in der HJ.-Heimbeschaffung" maßgebend.

Für den Bau von Dorfschulen gilt das Raumprogramm des Preußischen Schulrechts (MErl. vom 7. 4. 1930 — U III E 8632. 1 usw. — ZBlUV. 114 ff.). Besonders ist zu bemerken, daß ein Werkraum und Badeeinrichtungen, bei mehrklassigen Schulen auch eine Lehrküche, erforderlich sind.

3. Der Bauernhof

Die Bauernhöfe des Ostens sollen nicht allein praktische Forderungen erfüllen, sondern auch der sichtbare Ausdruck einer neuen deutschen Bauernkultur sein.

Die Gehöfte haben der Landschaft und dem Brauchtum ihrer Bewohner zu entsprechen. Dabei ist ein bloßes Nachahmen alter Formen zu vermeiden, gute, alte Baugesinnung aber in die neue Zeit zu übertragen.

R 49/157
100

Die Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität der bäuerlichen Familie zu erhöhen sowie eine auf vorwiegend deutschen Arbeitskräften ruhende Arbeitsverfassung zu sichern, zwingt zu einer baulichen Gestaltung und Einrichtung, die den Forderungen neuzeitlichen Technikeinsatzes und weitgehender Mechanisierung der Arbeitsvorgänge entspricht. Aus sozialpolitischen Gründen müssen die Wohnverhältnisse, sowohl der Bauern wie der deutschen Landarbeiter, die gleiche Beachtung erfahren. Der Mindestwohnraumbedarf der Bauernfamilie ist grundsätzlich auf eine Familie von 10 bis 14 Köpfen (einschließlich Altenteiler und Gesinde) abzustellen. Für eine ausreichende Zahl von geräumigen, gut durchlüfteten und belichteten Zimmern, die ein zu enges Beieinander der einzelnen Familienmitglieder vermeidet und der Gefolgschaft ein angemessenes Wohnen gewährleistet, ist zu sorgen. In jedem Wohnhaus des Dorfes ist grundsätzlich ein Bad bzw. eine Duschanlage vorzusehen und auszubauen, die oft zweckmäßig mit Waschküche und Futterküche heizungsmäßig vereinigt werden kann.

Eine würdige Unterbringung der Altenteiler muß als eine selbstverständliche Notwendigkeit angesehen werden.

Die Gewinnung von Energie ist gegebenenfalls durch Ausnutzung der örtlichen kleinen Wasserkräfte zu fördern. Es ist deshalb bei der Planung von Siedlungen jeweils zu untersuchen, ob derartige Möglichkeiten in Verbindung mit wasserwirtschaftlichen oder -verkehrlichen Maßnahmen vorhanden sind. Der Gewinnung von Energie durch Wasserkraftanlagen kommt größte Bedeutung zu. Dabei ist jedoch Bedacht darauf zu nehmen, daß sich die Einzelanlagen in den Rahmen der Gesamtwasserwirtschaft einfügen.

Luftschutzmäßig ist dem derzeitigen Stand der Technik Rechnung zu tragen und die in Zukunft zu erwartende Entwicklung zu berücksichtigen.

4. Einzelheiten der Dorfplanung

Bei der praktischen Durchführung und Gestaltung von Bauernhöfen sind die „Baupolizeilichen Richtlinien für bäuerliche Siedlungsbauten zur Neubildung deutschen Bauerntums" zu berücksichtigen [1]). Weiter sind die laufend vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Reichsnährstand herausgegebenen Erlasse und Richtlinien über den Bau von Viehställen, Dung- und Jauchegruben, Entlüftung von Silos usw. zu beachten.

Zweckmäßigkeit und Klarheit des Grundrisses bedingen einander. Das Ineinanderschachteln von Räumen ist unter allen Umständen zu vermeiden.

Die geschichtliche Größe des Siedlungswerkes und die Bedeutung, die das Bauerntum für die Sicherung des Volkstums für alle Zukunft besitzt, muß auch in der Baugesinnung ihren Ausdruck finden. Die technische Durchführung hat in solidester Weise zu erfolgen. Örtlich gegebenes und gutes Material in sorgfältiger, handwerklicher Verarbeitung ist Voraussetzung für eine gute Gestaltung. Es wird für die praktische Durchführung der Bauten vorwiegend Ziegelsteinmaterial in Frage kommen. Wandstärken für Wohnhäuser und Ställe unter 38 cm kommen nicht in Frage.

Da augenblicklich und auch voraussichtlich auch in Zukunft Holz als Baustoff nur in beschränktem Maße zur Verfügung steht, müssen Fachwerkbauten entsprechend eingeschränkt werden. Wenn Fachwerk angewandt wird, soll es die Tradition alter deutscher Bauweise in würdiger Form fortsetzen und entsprechender Ausdruck kraftvollen Bauerntums sein. Es ist anzustreben, Fachwerk nur in holzreichen Gegenden anzuwenden und dann, wenn die landsmannschaftlich angesetzten Siedler durch die Bauweise ihrer Heimat eng mit dem Fachwerk verknüpft sind.

Die Stromzuleitungen sind in möglichst unauffälliger Form an die Gebäude heranzuführen.

Aufdringliche Reklamemittel jeglicher Art sind zu vermeiden. Falls Reklamezeichen erforderlich sind, müssen sie in bodenständiger handwerklicher Art und unaufdringlicher Weise ausgeführt werden.

Es ist zu vermeiden, das Dorfbild durch besonders betonte, farbige Behandlung aus dem Landschaftsbild hervorzuheben; Farben und heimatgebundenes Baumaterial müssen vielmehr die Neuanlage in die natürliche Farbigkeit der Landschaft einfügen.

gez. H. Himmler.

1) Erl. vom 16. 8. 1935, MinBlfInnVerw. S. 1138; RdErl. vom 21. 1. 1937, Zbl. d. Bauverw. 1937, S. 131.

Hauptschriftleiter: Dr. W. Gebert, Berlin-Zehlendorf, Reiherbeize 58. · Verlag: Deutsche Landbuchhandlung Sohnrey & Co., Berlin SW 11, Hafenplatz 6 · Anzeigen: Annahme beim Verlag. · Für die Anzeigen verantwortlich: Sophie Dietrich, Berlin-Lichterfelde W, Freiwaldauerweg 25. · Bezug: Einzelnummer 1,20 RM. Jahresbezug: 14,— RM. · Druck: Buchdruckerei des Waisenhauses G. m. b. H., Halle (Saale).

4. Anwald an Böden.

Bei der Ansiedlung der Volksdeutschen mussten verschiedene Gesichtspunkte Brücksichtigung finden.Dabei waren die Kenntnisse der Geschichte der Volksgruppen unbedingtes Erfordernis, da man sonst unbedingt auf falsche Schlüsse hätte kommen können.Bei der Bemessung der Hofgrösse z.B.für die Wolhyniendeutschen konnte die frühere Grösse des Landbesitzes in der alten Heimat keinesvegs als Grundlage angesehen werden.Die durchschnittliche Grösse der bäuerlichen Wirtschaften in Wolhynien betrug nur sieben bis neun Hektar.Diese geringe Grösse wird bedingt durch verschiedene Gründe,die bei der Neuaufteilung von Land unbedingt berücksichtigt werden müssen.

1. Der Landbesitz der einzelnen Siedler war vor dem Kriege besonders in Wolhynien um mindestens 50 v.H.grösser. Auf Grund eines russischen Gesetzes vom Jahre 1883 durften die deutschen Kolonisten kein Land zukaufen, sondern höchsten pachten.Nach dem Weltkriege mussten sie das Land,das sie bei der Evakuierung nach Sibirien hatten verlassen müssen,von dem polnischen Staat nochmals kaufen,und zwar zu einem sehr hohen Preis.
2. Infolge der polnischen Massnahmen wird den Ansiedlern -unmöglich gemacht sich neues Land hinzu zu erwerben.
3. Infolge des Kinderreichtums von zahlreichen an sich -schon kleinen Besitzungen,wurde noch eine weitere Aufteilung unternommen,um allen Kindern wenigstens etwas eigenen Boden zu sichern.

Die Galizien-und vor allem Wolhyniendeutschen mussten in weit schwierigeren Verhältnissen arbeiten als die reichsdeutschen Bauern und konnten bei ihrer Neueinsetzung nicht ohne weiteres verglichen werden.Die Wolhyniendeutschen schufen aus Wäldern und Sümpfen fruchtbaren Ackerboden und leisteten eine Rodungsarbeit wie kaum ein deutscher Stamm.Sie müssen nach dem Weltkriege fast alle neu anfangen,da ihre Wirtschaften währen des Weltkrieges oder während ihrer Evakuierung in Sibirien verkommen waren. Aus diesen Gründen entschliesst sich der Ansiedlungsstab auch einigen Ansiedlern,die in ihrer alten Heimat nur ganz wenig Land in Besitz gehabt hatten, Land zuzuteilen.Ihre Verwendung als Landarbeiter hääte für sie ien grosse Enttäuschung bedeutet,da in Galizien und Wolhynien als Landarbeiter im allgemeinen nur

Fremdstämmige angesetzt werden.

Polonisierung - Nürnberg -

Judenkirchen Geschäft

Gruppen - Sakkin Inzucht) Mennoniten.

102

~~Auswahl der Böden.~~

Die meisten der Umsiedler hatten in ihrer alten Heimat einen besseren Boden, als derjenige ist, der ihnen hier zur Verfügung gestellt werden kann. Dieses Missverhältnis wird dadurch, wie bereits angedeutet, ausgeglichen, dass sie mehr Land zugewiesen bekommen, als sie früher im Besitz gehabt haben. In Wolhynien hatten die Deutschen ohne zu düngen 24 - 25 Doppelzentner Weizen vom Hektar ernten können. Besonders guten Boden hatte der Südosten ihres früheren Siedlungsgebietes gehabt. Auch die klimatischen Verhältnisse waren dort für dieLandwirtschaft günstiger als in der neuen Heimat.
Allerdings konnte bei der Zuteilung der Höfe bzw. der Grössenbemessung ihres neuen Landbesitzes nicht ihr früherer Landbesitz in Wolhynien als alleiniger Massstab dienen. Seit Jahrzehnten war ihnen der Erwerb von Land dort ausserordentlich erschwert gewesen. Auf Grund eines russischen Gesetzes aus dem Jahre 1883 durften die Deutschen kein Land mehr dazu kaufen.
Der grösste Teil der Wolhyniendeutschen war während des Krieges 1915 nach Sibirien verschleppt worden und hatte dadurch seinen gesamten Landbesitz eingebüsst. Nach dem Kriege mussten die Deutschen ihr eigenes Land von der polnischen Regierung zu einem hohen Preise kaufen. Neuerwerb von Land war ihnen auch im polnischen Staat verboten. Dadurch waren die Wolhyniendeutschen gezwungen, ihren ohnehin kleinen Landbesitz unter ihre meist zahlreichen Kinder aufzuteilen. Aus diesen Gründen wäre es ungerecht gewesen, den ihnen zuzuteilenden Landbesitz nach ihrem früheren Grundbesitz in Wolhynien zu bemessen.
Bei gutem Boden erhält der Ansiedler hier 6 - 7 Hektar Land, gelegentlich auch 12 - 15 Hektar, wobei dann verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, so die Beschaffenheit des Bodens, das Gelände, die Entfernung vom Dorf usw.
Soweit das irgend möglich ist, werden die Umsiedler auf Böden angesiedelt, die den ihren in der früheren Heimat zum mindesten ähnlich, wenn nicht gleich sind. Wer dort schweren Boden gehabt hat, bekommt auch hier wieder einen schweren Boden zugewiesen. Schwierig ist übrigens auch die Einteilung der Häuser, da diese nach ihrer Grösse und ihrem baulichen Zustande sehr verschieden sind. Ausserdem muss die Kopfzahl der Familie in Rechnung gestellt werden, ferner Grösse und Zustand des Hofes in der alten Heimat usw. Wer in der alten Heimat vielleicht Viehzucht getrieben hatte, wird hier etwa am Ufer der Warthe angesiedelt, damit er diesen Zweig seiner Wirtschaft auch weiter pflegen kann.

Erster Friedenstag 16.3. Kalt, klar, Schnee

Kamen Sie [illegible] Gal. wollen nicht in einem Dorf zusammen sitzen. Kurt Thomas - andererseits Riedel, Boles, also in Bln Stimmung gegen Kampf, wollte niedlich ohne Rücksicht auf den Boden.

Schau: Stammtischgespräche heraus-bringen. Heimatgefühl.

Oktober.

Ort 1 Kategorie (Kerngruppe) die voll und ganz hinter Idee stand, dann mit Schichttheorie.

Gute Gruppen heimatlich gelassen.

Hilfspunkt - auch durch Charakteristik, Einordnung, Standpunkt. Kann manchmal abgegrenzt, Kampf kann in seinen Letzten, Bekannte wollen manchmal zusammen bleiben.

Richtet sich auch nach den schon fest vorhandenen Volksdeutschen

1. Generalplan

Vorn - Ankunft dünkt manchen auch zu umfangreich. Nicht man ortes gedenken, auch später nicht.

Wolhynien - östlich der Weichsel. Warthegau - westlich Galizien. Narew - Memel!

103

19. Oktober 40

R 49/157
103

Gl./Hi.

Reichsführer ᛋ
Reichskommissar für die Festigung
deutschen Volkstums,
ᛋ-Brigadeführer G r e i f e l t ,
Berlin-Halensee
Kurfürstendamm 142/143

Lieber Brigadeführer Greifelt !

Ich habe Ihren Schnellbrief vom erhalten. Wenn ich auch den von Ihnen festgelegten Termin 15.November 1940 als Ende der Aussiedlung eingesetzt sehe, so will ich Ihnen im folgenden trotzdem einiges zu Ihrem Brief sagen, um nicht falsch aufgefasst zu werden.

1.) Eine Verantwortung lehne ich nur für jene Fälle ab, die durch höhere Gewalt, wie Otto-Programm, Wehrmachtsanforderungs usw., eintreten könnten, da ich hier nicht in der Lage bin, diese Dinge aus der Welt zu schaffen. Sie könnten in unser Programm eine empfindliche Störung bringen; eine solche Störung wäre aber bei Einhaltung des Termins 31.Oktober ausgeschlossen, da ich mit allen Stellen hier früher Rücksprache gehalten habe, um eben unliebsame Vorkommnisse auszuschalten.

2.) Die Grundlagen für diese Aussiedlung habe ich in wiederholten Besprechungen mit allen beteiligten Stellen geschaffen und es war gewiss nicht leicht, bei den verschiedenen Auffassungen diese durchzuziehen. Hierzu gehörte

a) dass das ganze Inventar hüben unddrüben an Ort und Stelle bleibt;

b) dass von Hof zu Hof gesiedelt wird;

c) dass an Ort und Stelle die Hofzuweisungen vorgenommen werden; usw.

Ich erwähne gerade diese drei Punkte, weil diese auf die stärksten Widerstände von seiten des Ansiedlungsstabes stiessen, da die Leute der Meinung waren, dass ohne Lager die Sache undurchführbar sei. Ich habe diese Mehrbelastung an Organisation hier übernommen unddurch den Einsatz der Verladekommandos auch gelöst.

Vorgenanntes habe ich Ihnen nur mitgeteilt, damit Sie sehen,

Fernsprecher: Amt Lützow 7141 (7 Leitungen)

Berlin-Halensee
Joachim-Friedrich-Straße 54

Fernschreiber: 01 83 07

Postscheckkonto: Berlin 441 61

Bankkonto: Commerzbank AG, Depositenkasse Halensee, Berlin W 15, Fasanenstraße 54

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen: Tag: 15. Oktober 1940

Betr.: Ihre Anfrage vom 12.10.40

Sehr geehrter Herr Kollege!

Ich habe Ihren Schriftsatz vom [illegible] erhalten. Wenn ich auch den von Ihnen festgelegten Termin 15.November 1940 als Ende der Ausarbeitung eingesetzt habe, so will ich Ihnen im Interesse der Sache entgegenkommen und Ihnen bereits jetzt mitteilen, daß ich Ihren Vorschlag, die Organisation für Ihren Abschnitt der Ausstellung [illegible] zu übernehmen, gern annehme.

Ich ermächte diese drei Punkte, weil diese nur die [illegible] enthalten. Wir werden uns über die Einzelheiten der Ausarbeitung [illegible] Ich habe diese Mitteilung [illegible] Sie können mir mitgeteilt, damit sie sehen, daß ich Ihnen nur entgegenkommen möchte.

c) dass an Ort und Stelle die Höhenmessungen vorgenommen werden; usw.

d) dass von Hof zu Hof gegangen wird;

e) dass das Ganze Inventar bilden muß, das an Ort und Stelle [illegible]

f) Eine Vervielfältigung [illegible] Hierzu benötigte [illegible] Anzahl [illegible] bei den verschiedenen Ämtern [illegible] Ich habe diese Mitteilung [illegible] Sie können mir mitgeteilt, damit sie sehen, daß ich Ihren Vorschlag, die Organisation für Ihren Abschnitt der Ausstellung [illegible] zu übernehmen, gern annehme.

Mit deutschem Gruß

Heil Hitler!

Reichsfachgruppe Industrie

Reichsbeauftragter

Berlin-Halensee

Joachim-Friedrich-Straße 54

Fernsprecher: Amt Lützow 7141 (7 Leitungen)

Fernschreiber: 01 83 07

Postscheckkonto: Berlin 441 61

Bankkonto: Commerzbank AG, Depositenkasse Halensee, Berlin W 15, Fasanenstraße 54

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen: Tag: 15. Oktober 1940

Betr.: Ihre Anfrage vom 12.10.40

Sehr geehrter Herr Kollege!

Ich habe Ihren Schriftsatz vom [illegible] erhalten. Wenn ich auch den von Ihnen festgelegten Termin 15.November 1940 als Ende der Ausarbeitung eingesetzt habe, so will ich Ihnen im Interesse der Sache entgegenkommen und Ihnen bereits jetzt mitteilen, daß ich Ihren Vorschlag, die Organisation für Ihren Abschnitt der Ausstellung [illegible] zu übernehmen, gern annehme.

Mit deutschem Gruß

Heil Hitler!

dass ich bestimmt das entsprechende Verständnis für die Gesamtfrage habe.

3.) Alle diese Grundlagen wurden in gemeinsamen Besprechungen hier bei mir festgelegt und daraufhin sind die Termine erstellt worden:

a) die Volksdeutsche Mittelstelle hatte bis 15.7. Termin und hat diesen eingehalten;

b) Die Einwandererzentralstelle hatte bis 5.August Termin und hat diesen ebenfalls eingehalten;

c) auf Grund dieser Vortermine hatte der Ansiedlungsstab ausdrücklich bestätigt, mit seinen eigenen Terminen bis 31.10.40 zurecht zu kommen.

Jedoch schon bei den Anfangsarbeiten im August war das Arbeitstempo des Ansiedlungsstabes sehr mässig, was zu einem entsprechenden Briefwechsel zwischen Gruppenführer Koppe und mir führte. Es kam dann die Sache ins Laufen, sodass Ende August in einer gemeinsamen Besprechung bei mir der Ansiedlungsstab ausdrücklich die Erklärung abgab, am 3.9. zu beginnen und in 50 Tagen fertig zu sein. Daraufhin wurde das Transportprogramm erstellt. Als sich dann die ersten Störungen anzeigten, habe ich immer wieder darauf gedrungen, es nicht so weit kommen zu lassen, da sonst das Programm nicht eingehalten werden konnte. Es kam dann zu der Ausrede, dass nicht der Ansiedlungsstab schuld sei, sondern die Sicherheitspolizei. Gruppenführer Heydrich, der von mir um Beschleunigung gebeten wurde, stelle dann durch den zuständigen Befehlshaber im Generalgouvernement, SS-Brigadeführer Streckenbach ausdrücklich fest, dass die Sicherheitspolizei an der Verzögerung kein Verschulden hätte. Wohl aber wurde mir dann mitgeteilt, dass die anfänglich zur Ansiedlung vorgesehenen 7 Kreise in Posen im Zuge der Besiedlung auf 17 Kreise erhöht werden mussten; und dies, Kamerad Greifelt, hat meine Kritik hervorgerufen. Denn wenn der Reichsführer im Mai bekannt gibt, dass die Aussiedlung durchgeführt wird, müsste doch am 1.September ein Programm für die Ansiedlung

Bei Nichtgefallen Rücksendung innerhalb 8 Tagen.

Ich bestelle für mein Geschäft in Lenzen, Bezirk Potsdam, Prignitz, Fernruf Nr. 24 folgende Anzeige:

a) Die Vollkaufleute Müller & Co. Fernruf Nr. 24.7.

b) Die Einwohnergemeinschaft Schulze und Frau, Fernruf Nr. 24.7.

Ich bestelle hiermit eine Anzeige, die wie folgt aussehen soll:

c) Zur Hälfte dieser Vorderseite der Anzeige Firmenbezeichnung und Fernruf Nr.

Ich bestelle hiermit eine Anzeige, die wie folgt aussehen soll:

bereits vorliegen, denn es ist doch unmöglich, dass man dann erst im Laufe der Arbeit darauf kommt, dass zu wenig Siedlungsraum vorhanden ist.

Ich habe mich also nicht gegen vernünftige Einwendungen gestellt, die evtl. Verzögerungen begründen, sondern nur dagegen, dass aus Gründen, die unbedingt zu vermeiden gewesen wären, Verzögerungen entstehen, die evtl. zum Schaden für die ganze Sache werden können.

Was nun die Ansiedlung der Ukrainer betrifft, so teile ich Ihnen mit, dass mir bereits vor Wochen von der Volksdeutschen Mittelstelle gesagt wurde, dass ca. 256 ukrainische Familien aus dem Reich hier herkommen sollen. Ich bat um sofortigen Abtransport, muss aber leider feststellen, dass bis heute noch kein Zug hier eingetroffen ist. Ich glaube aber sicher, dass diese Transporte in der nächsten Zeit hier einlangen werden und die Ukrainer noch zu ihren Siedlungen kommen.

Im übrigen habe ich nun die A-Fälle zusammenstellen lassen, die also auf jeden Fall in Lager kommen und werde sie vorzeitig zum Abtransport bringen, damit im November dann keine Stauungen auftreten.

So bitte ich, diese Zeilen zur Aufklärung entgegen zu nehmen und grüsse Sie bestens.

Heil Hitler !

H-Brigadeführer

R 45/127
101

Herr Hitler !

Ich bitte Sie, diese Zeilen zur Kenntnis entgegen zu nehmen und Ihre Entschlüsse sie betreffend.

Keine Erpressungen enthalten.

Sollte zum Abtransport bringen, damit im November dann weitere Verhandlungen stattfinden können.

Ich habe mich als A-Zelle zusammengestellen lassen, im Hofbräuhaus dann wenn die Volksabstimmung der Volksabstimmung vor sich gehen soll. Ich bin mit dem Ergebnis einverstanden, wenn Sie mir jetzt Ihre Zusage geben, dass es. 525 Mitglieder Mitgliederzahl wenige, dass es nicht mehr kommen sollen. Ich bin ebenso Kampf wie auch Ihnen mit, dass wir jetzt Ihre Zusage geben, dass die Volksabstimmung vor sich gehen soll. Ich habe mich als Führer der Partei gerne zur Verfügung gestellt, so hoffe ich, dass Sie m

22.5.40

R 49/157
106

Planungsabteilung

Do/B

An den
Führer des SS- Arbeitsstabes
im Kreise
Lenlau, Turek, Kutno, Welun, Gostynin, Wartbrücken, Lask, Lentschütz, Nessau, Sieradsch, Litzmannstadt-Land.

Es wäre ungerechtfertigt, das Deutschtum des bicherigen Mittelpolens gegenüber dem rückgesiedelten Deutschtum aus Ostpolen zu benachteiligen, Wenn also in Zuge der Umsiedlung des Wolhynien- und Galizien-Deutschtum eine Besitzausweitung erfährt, so muß später eine ähnliche Arrondierung der hiesigen volksdeutschen Besitzungen vorgenommen werden.

Aus folgenden Gründen ist hierfür häufig auch eine örtliche Verschiebung notwendig:

a) Das Deutschtum stammt von den Rodungssiedlern namentlich des 18.und 19. Jahrhunderts ab. Der Wald stand damals nur noch auf den leichtesten Böden, die nunmehr urbar gemacht und von den Deutschen besiedelt wurden. Die Böden, auf denen Deutsche siedeln, sind daher meist so leicht, daß sie wieder aufgeferntet und die Deutschen auf den bisher polnischen Boden umgesiedelt werden müßtem.

b) Die volksdeutschen Dörfer sind manchmal schon heute so dicht mit deutschen Klein-und Leinstbauern besetzt, daß eine Ausweitung nur durch eine Auflockerung des Dorfes möglich wäre, und ein Teil der Siedler in andere Gebiete versetzt würden müßten.

Hieraus ergibt sich für uns die Notwendigkeit, Gemeinden, oder Teile von Gemeinden von der Besiedlung durch Rückwanderer auszuschließen.

Die Arbeitsstäbe haben einen besseren Überblick als der Ansiedlungsstab darüber, welche Bodenarten, Verkehre- und wirtschaftlichen Verhältnisse dieses Volksdeutschen bei einer Umsiedlung erforders Würden.

Es ist dem Ansiedlungsstab daher zu melden, welche Volksdeutschen Ihres Kreises ungesiedelt werden müßen, und welche Gemeinde für die Ansiedlung in Frage käme.

Gleichzeitig sind Vorschläge zur Aufforstung der für die Besiedlung ungeeigneten Boden auszuarbeiten und zur Weitergabe an den Regierungspräsidenten hierherzuschicken.

R 49/157
107

Der Leiter des Ansiedlungsstabes

stumm

SS- Oberbannführer

21.3.40

Geheime Staatspolizei-Geheimes Staatspolizeiamt

R 49/157
108

STL. POSEN Nr. 2646 21.3.40 1210
An den SS-Gruf.Koppe-Planungs-und Einsatzstab-Litzmannstadt
Brt:Planungsarbeiten
Bezug: ohne
"Als Grundlage aller künftigen Aufbaumassnahmen kommt einer vorausschauenden Planung in den Ostgebieten ganz bes.große Bedeutung zu. Da eine praktisch verwertbare Planungsarbeit niemals allein von der Zentrale her erfolgen kann, muß diesem Aufgabengebiet von den Höheren SS-u.Pol. Führer als Beauftragten des Reichskommisars für die Festigung deutschen Volkstums ständige Aufmerksamkeit geschenkt werden.-Neben eigener Beachtung der hier auftauchenden Fragen ist es notwendig, mit den Generalfererenten für Raumordnung bei den Reichsstatthaltern in enger Verbindung zu stehen. Dies gilt vor allem auch für die Bodenämter. Ich verweise im übrigen hierzu auf mien Schreiben vom 14.1.40 betr. Zusammenarbeit mit der Reichsstelle für Raumordnung.-0/75/5.1.40=Es muß sichergestellt sein, daß die Beauftragtendes Reichskommisars über alle anstehendenPlanungsarbeiten ihres Siebentes unterrichtet sind. Hierzu ist notwendig, daß die Generalreferenten für Raumordnung den Beauftragten des Reichskommisar über ihren Aufgabenkreis laufend berichten. Durch diese Verbindung, die in vielen Fällen seitens der Beauftragten des Reichskommisars zu massgeblicher Lenkung führen wird, muß die Einhaltung der im Führererlaß gegebenden politischen Linie gewährleistet werden. Damit meine Dienststelle über wesentliche Planungsfragen jederzeit unterrichtet ist, ersuche ich mich laufend entsprechend zu unterrichten. Den Berichten ist jeweils eine Stellungnahme beizufügen.-Ich bitte um Berricht, durch welche Massnahme die Erreichung des hier gesteckten Zieles von ihnen gesichert ist
Der Reichsführer SS-Reichskomm.f.die Festigung deutschen Volkstums
Blm I.A. (Unterschr.) SS-Brigadeführer=Der Höhere SS-U.Pol. F.
Beauftragter des R.K.F.D.Festigung DT Volkstums Posen-F-D-R-Massury
SS-Oberstuf.

telef. am 21 III an SS Gruf Koppe durchgegeben.
Unterschrift
Fircks

Ferner empfahl er die Ansiedlung in Siedlerblocks nach Ortsbereichen.

An der Entstehung dieses Planes hatten auch Prof. Dr. Kuhn (Universität Breslau) und Untersturmführer Dolezalek (VDA Berlin) mitgewirkt.

Die Siedlungszone 1. Ordnung.

Zur beschleunigten Festsetzung der Ansiedlung in den obigen östlichen Gebieten und zur planmäßigen Gestaltung aller vorhandenen Kräfte und Mittel, ordnete der Reichsführer-SS am 13.6.1940 an , daß alle Aufbaumaßnahmen sich bis auf weiteres in die Siedlungszone einzusetzen hätten.
Zur Siedlungszone 1. Ordnung bestimmte der Reichsführer-SS
1. im Reichsgau Danzig Westpreußen:
Berent, Zempelburg, Dromberg, Schetz, Kulm, und Graudenz,
2. Im Reichsgau Wartheland die Kreise:
Scharnikau, Birnbaum, Neutomischel, Samter, Obornik, Posen, Schrimm, Schroda, Wreschen, Gnesen, Znin, Schubin, Konin, Warthbrücken, Leslau, Gostynin, Kutno, Lentschütz, Litzmannstadt, Siradz und Wielun.

(1. aufg. Siedlungsgesetz).

R 69/157
110

Die Siedlungszone 1.Ordnung.

Zur beschleunigten Festsetzung der Ansiedlung in den obigen östlichen Gebieten und zur planmässigen Gestaltung aller vorhandenen Kräfte und Mittel,ordnete der Reichsführer-SS am 13.6.1940 an,dass alle Aufbaumassnahmen sich bis auf weiteres in die Siedlungszone einzusetzen hätten.
Zur Siedlungszone 1.Ordnung bestimmte der Reichsführer-SS
1.im Reichsgau Danzig Westpreussen:
Berent,Schempelburg,Bromberg,Schwetz,Kulm und Graudenz.
2.Im Reichsgau Wartheland die Kreise:
Scharnikau,Birnbaum,Neutomischel,Obornik,Posen,Schrimm,
Schroda,Wreschen,Gnesen,Znin,Schubin,Konin,Warthbrücken,Leslau,Gostynin,Kutno,Lentschütz,Litzmannstadt,Siradz,Wirun.

112

Litzmannstadt, den 20.5.40

R 49/157
112

V e r m e r k.

Betr.:Erweiterung unseres Ansiedlungsgebietes.

1. Die Besprechungen in Berlin mit dem Planungsreferenten des Reichskommissars, Prof.Dr. Meyer, in Posen mit Landesplaner Richart und in Litzmannstadt mit dem Planungsreferenten des Regierungsbezirkes Diplomingenieur Kleppig haben bestätigt, daß der Kreis Konin, südlich der Warthe, Interessengebiet der Wehrmacht ist, und daß ernst damit gerechnet werden muß, daß das Projekt zur Durchführung kommt.

Die nach der Selbstzahlung von 1936 in diesen Teilen siedelnden 7887 Volksdeutschen (1715 Höfe) müßen umgesiedelt werden, und zwar nach Möglichkeit in die Siedlungszone ertser Ordnung. Es kommt hierfür also zunächst nur der nördliche Teil desselben Kreises Konin in Betracht,

Die vom Arbeitsstab in diesem nördlichen Teil erstellten 1900 Höfe würden knapp für diese volksdeutschen Umsiedlung ausreichen. Unter allen Umständen darf uns diese Umsiedlung aber nicht aus der Hand genommen werden.

Es wird daher folgendes Verfahren vorgeschlagen:

a) Etwa ein Drittel des Arbeitsstabes Konin bleibt dort, um die Ansiedlung der Volksdeutschen des Südteiles im Nordteil vorzubereiten. Es wäre zunächst nur das übliche Aussuchen der Höfe, Zeichnen der Dorfskizzen usw. fortzusehen. Sowie die Wehrmacht sich fest entschloßen hat, muß aber eine Umsiedlung von Hof auf Hof vorgenommen werden; d.h. es müßen dann die Volksdeutschen im Südteile sorgfältig aufgenommen werden, und zwar nach dem gleichen Verfahren, das von uns für die Cholmerland-Deutschen vorgeschlagen worden ist.

b) Etwa zwei Drittel des Arbeitsstabes Konin beginnen s o f o r t mit der vier Arbeit im Kreise Wreschen unter Einbeziehung der vier südlichen Gemeinden des Kreises Gnesen und der vier östlichen des Kreises Schroda. Diese Arbeit muß mit allerhöchster Beschleunigung durchgeführt werden, da im etwa einem Monat bereits mit der Besiedlung des Kreises Wreschen angefangen werden muß.

V e r m e r k.

Betr.: Verweisung unseres Umsiedlungsgebietes.

Zur Verstärkung können noch Studenten, die sich freiwillig gemeldet haben, hierfür eingezogen werden.

2) Wie bei dem Reichsführerbesuch besprochen und grundsätzlich auch genehmigt wurde, ist eine Ausweitung des Siedlungsgebietes über Kalisch nach Ostrowo aus zweierlei Gründen notwendig:

a) Die schwereren Böden in den ursprünglich zugewiesenen Ansiedlungskreisen reichen für die Rücksiedler, und namentlich für die galiziendeutschen Lößbauern nicht aus. Eine Vergrößerung des östlichen Siedlungsraume ist daher notwendig.

b) Der Kreis Ostrowo hat in seinem nördlichen Teil nich t nur schwere Böden, sondern fällt unter allen östlichen Kreisen des Warthegaues durch seinen hohen Wiesenanteil auf.

c) Uber Ostrowo und Kalisch laufen die wichtigsten Verkehrverbindungen unseres Siedlungsgebieten mit dem Altreich, während keine einzige Eisenbahn oder Straße von Bedeutung die Verbindung über Welun herstellen könnte.

Dieser "Stützpfeiler" unseres Siedlungsgebietes muß durch einen besonderen Arbeitsstab unverzüglich in Angriff genommen werden. Das Siedlungsgebiet umfaßt den nördlichen Teil des Kreises Ostrowo bis etwa zur Waldgrenze, den südlichen Teil des Kreises Kalisch ebenfalls bis zur Waldgrenze und den südöstlichen Streifen der Kreise Krotoschin und Pleschen. Die Stadt Kalisch wird eingeschlossen.

Da der Arbeitsstab in Sieradsch bereits den Auftrag erhalten hat, den südöstlichen Teil von Kalisch zu bearbeiten, wird vorgeschlagen, diesen Arbeitsstab mit den Aufnahmen im gesamten Kreise Kalisch zu beauftragen, soweit dieser innerhalb unseres Stützpfeilers liegt, In Ostrowo aber müßte ein eigener Arbeitsstab aufgebaut werden, der gleichzeitig die südlichen Teile von Pleschen und Krotoschin mitbearbeitet.

Dieser Arbeitsstab könnte aus bewährten Kräften des Arbeitsstabes Wartbrücken, der höchstwahrscheinlich als erster von allen Ansiedlungskreisen fertig besiedelt sein wird und aus Litzmannstadt, welcher Arbeitsstab demnächst ebenfalls ferig sein wird, zusammengesetzt werden.

3) Da der Prozentsatz der Sand-Bauern unter den Rückgesiedelten im Vergleich zum Prozentsatz des Sandbodens in unseren Ansiedlungskreisen außerordendlich gering ist, muß die westliche

Spitze des Kreises Turek bis zur Kreishauptstadt zunächst zurückgestellt werden, zumal auch dieser Teil Wehrmachtsinteressengebiet werden kann. Die Siedlungsgrenze wird also etwa in Nordsüd-Richtung durch die Stadt Turek gelegt werden müßen.

Planungsabteilung.

115

Planungsunterlage 1 a

Aussiedlungsort: .....Ansiedlungskreis: .....
Ortsbezirk: .....Ans.gemeinde: .....
Ausgesiedelt sind insgesamt: .....Herdst..... Personen: .....
Landläufiger Bodenwert: ..... Zl. je ha
Gesamtbodenbesitz: .....
Bodenklassen: Kl.I ....ha, Kl.II ....ha, Kl.III ....ha, Kl.IV .... ha
Sonstige Unterlagen: .....

Name	Vorname	Umsdl. Nr.	Bish. ehemal. Bodenbesitz in ha	Boden-güte (Kl.)	Obst-bäume	Bemerkung

R 49/157
116

Planungsunterlage 3a.

ANSIEDLUNGSKREIS:

Siedlungsgruppe ..... Ortsbezirk: .....

Dorf:

Ausgesiedelte Herdstellen: ..... Ausgesiedelte Person .....
Zahl der Grundbesitzer ..... (Sonderliste 3)
Stammesart: ..... Konfession: .....
Bodenart ..... Bodenklassen .....
Besitzgrößen von ..... bis ..... ha Durchschnittl. Besit .....
Kulturartenverhältnis: .....
Spezialfrüchte: .....
Besonderheiten: .....

Boden-Klassen:	Zahl d. Höfe v.d. Hektargr.: -5	5-10	10-15	15-20	über 20	Größe der Höfe in Bodenkl.	Anzahl d. Höfe
I. I.							
II							
II-III							
III							
III-IV							
IV							
IV-V							
V							
Besond. Angaben							

R 49/157
117

117

Kreis .....

Planungsunterlage 4a

Siedlungsgruppe: ... .

mit den Nahsiedlungen: ... ...

zur Ansiedlung in der Gemeinde: ..... / ..... Teil

Bisher. Besitz in ha	Schätzungswert v.Gebäude u.Inventar	Bodenart u.kl.	Heimatort	Name, Vorname, Beruf Kinderzahl, Besonderes	Usdl. Herd Nr.	Anwsd.	AK	Vorges. Hof Nr.

Der Höhere SS- und Polizeiführer
Ansiedlungsstab

Verfraulich!

R 49/157
118

Hofzuweisungsliste vom / 40

Ansiedlungstag / 40

Verteiler: Ansiedlungsstab

Ansiedlungsdorf .....

Gemeinde .....

Kreis .....

Lfd. Nr.	Heimatort Lager lt Vomi („) lt AK-K	Name, Vorname Umsiedlungs-Nr. Vomi-Kenn.-Nr.	Kopfzahl der Familie	Hof-Nr.	(ehem. Bes.) Kopfzahl Erw. Kinder	Hofgrösse früher	Hofgrösse jetzt	Bemerk.

Der Höhere SS- und Polizeiführer
Ansiedlungsstab

Vertraulich! 119

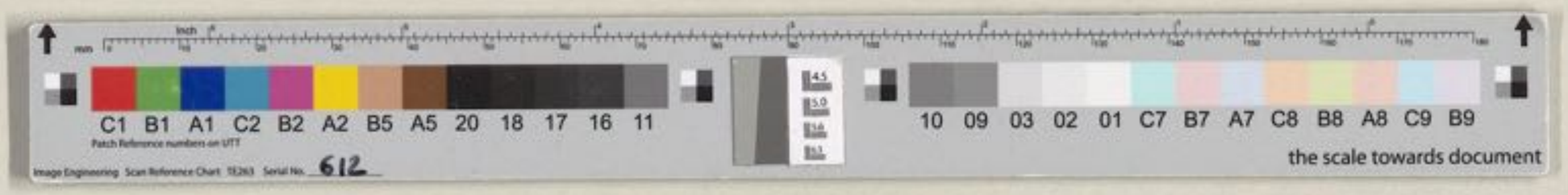
R 49/157
119

Hofzuweisungsliste vom / 40 Ansiedlungsdorf .....

Ansiedlungstag / 40 Gemeinde .....

Verteiler: Ansiedlungsstab Kreis .....

Lfd. Nr.	Heimatort Lager lt Vomi („) lt AK-K	Name, Vorname Umsiedlungs-Nr. Vomi-Kenn.-Nr.	Kopfzahl der Familie	Hof-Nr.	(ehem. Bes.) Kopfzahl Erw. Kinder	Hofgrösse früher	Hofgrösse jetzt	Bemerk.


C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 612
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document